

النظم السياسية والقانون الدستوري

أ.د/ السيد أحمد مرجان

أستاذ القانون العام

كلية الشريعة والقانون بدمنهور

جامعة الأزهر

أ.د/ فؤاد محمد النادي

أستاذ القانون العام

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأزهر

١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَالْوَيْلُ لِمَنَ لَّا يَعْلَمُ لَنَّا اِلَّا مَا عَلَّمْنَا
اِنَّ لَنَا نَبَّ الْعِلْمِ الْحَكِيمِ

صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمِ

سورة البقرة، الآية ٣٢.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ... ، أما بعد:

فهذه دراسة في مادة (النظم السياسية والقانون الدستوري)، المقررة على طلاب الفرقة الأولى - شعبة الشريعة والقانون بكلّيات جامعة الأزهر؛ تهدف إلى أن يصبح الطالب في نهايتها قادراً على الإلمام بجميع الأنظمة السياسية؛ من خلال: التعرف على نظرية الدولة وأحكامها. وتحديد مفهوم الحكومة، وأشكالها، وأنواعها. وتوضيح طرق ووسائل إسناد الحكم لسلطات الدولة. وتحديد المقصود بالانتخاب، وصوره، والتكيف القانوني للانتخاب. والتعرف على سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأن يحدد العلاقة بين سلطات الدولة، مع دراسة مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيقاته المعاصرة. وأن يقف على حدود علاقة الأفراد بسلطات الدولة، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

بالإضافة إلى معرفته بالمبادئ الدستورية العامة. ودراسة النظام الدستوري المصري، بتطبيق ما سبق دراسته في مادة النظم السياسية وإسقاطه على النظام المصري، وفقاً لنصوص دستور جمهورية مصر العربية الحالي دستور ٢٠١٤^(١)؛ بالوقوف على المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، والحقوق والحريات العامة والواجبات، ودراسة نظام الحكم وسلطات الدولة في ضوء نصوص الدستور المصري.

وإنه وإن جرت أعراف وتقاليد فقهاء القانون على تقسيم القانون الوضعي إلى قسمين رئيسيين هما: القانون العام والخاص فإن ما يهمنا هو دراسة القانون العام؛ إذ الدولة هي المحور الأساسي لدراسة القانون العام^(٢)؛ باعتبارها طرفاً أساسياً في العلاقات التي يحكمها، يجعلها تتمتع بامتيازات وسلطات عامة واسعة لا تعطى للأفراد، وهو ما حدا ببعض رجال الفقه الفرنسي^(٣) "Jaquet Cadart" لأن يسمي القانون العام بقانون القهر أو الإكراه، وهو ما يميزه عن القانون الخاص.

ولما كانت النظم السياسية والقانون الدستوري أحد فروع القانون العام الداخلي لا الخارجي، ومن أهم فروعها؛ إذ يمثل القانون الدستوري مركز النظم فيه^(٤)؛ لاهتمامه بدراسة نظام الدولة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون

(١) دستور ٢٠١٤ الصادر في ١٧ ربيع الأول ١٤٣٥ هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠١٤ م، الجريدة الرسمية، ع ٣ مكر (أ)، س ٥٧. والمعدل طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى بالخارج أيام: ٢٠، ٢١، ٢٢ من إبريل سنة ٢٠١٩ م.

(٢) د/ عبد الحميد متولي: الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة في الأنظمة الغربية والماركسية، الطبعة الأولى، ١٩٥٧/١٩٥٨، دار المعارف، ص ٣.

(3) (J.) CADART: Institutions politiques Constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 1979, 2 éd, P.39.

" Le Droit Public est celui de l'acte unilatéral de l'inégalité de la coercition de commandement utilisé par les personnes, le droit de l'impair".

(٤) د/ محمد المجذوب: القانون الدستوري اللبناني وأهم الأنظمة السياسية في العالم، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٩٨، ص ٢١.

العام، ويمتد أثره ليشمل فروع القانون الخاص^(١) باعتباره أبو القوانين؛ ليحدد مدي دستوريته من عدمه.

كما يعد القانون الأساسي في الدولة، أو قانون القوانين، أو قمة الأنظمة القانونية في الدولة^(٢)، الذي لا يمكن مخالفته بحال من الأحوال؛ لكونه ينظم السلطات العليا في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد علاقاتها ببعضها البعض، ويوضح الواجبات العامة والحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد، ومدى ارتباطهم بالسلطة العامة، ونظام الحكم، وشكله، وأنظمة الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها مما سندرسه.

وهذا لا ينفي صلة القانون الدستوري وعلاقته الوثيقة بباقي فروع القانون بصفة عامة، وبفروع القانون العام بصفة خاصة، إلا أنها علاقة ليست على درجة واحدة من القوة.

وبالرغم من توسع فقهاء القانون العام في مدلول النظم السياسية عنه في القانون الدستوري، والقول بعدم وجود تطابق بين المدلولين، إلا أن هذا لا يمنع من قيام علاقة وثيقة بينهما، فدستور كل دولة يتأثر بنظامها السياسي القائم^(٣)، فالأنظمة السياسية تعتبر هي التكملة الطبيعية للقانون الدستوري؛ لكونها تتناول بالإيضاح الإجابة عن التساؤلات التي تطرحها الوثيقة الدستورية^(٤)، أو نصوص الدستور، كما سيتضح بالدراسة.

تقسيم وخطة الدراسة:

سوف نتناول دراسة مقرر (النظم السياسية والقانون الدستوري) في قسمين:

القسم الأول: النظم السياسية^(٥):

وسوف تتم دراسته من خلال الأبواب الآتية:

الباب الأول: في النظرية العامة للدولة: تعريفها، وبيان أركانها والنتائج المترتبة على توافرها، وسيادة الدولة وحدود هذه السيادة، وأصل نشأة الدولة، أنواعها وأشكالها.

الباب الثاني: ونتناول فيه الحكومة: من حيث الرئيس الأعلى، ومن حيث كيفية اعتلاء السلطة، والحكومة من حيث خضوعها للقانون، والحكومة من حيث مصدر السيادة.

الباب الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في الأنظمة المعاصرة: حيث نبين مضمون المبدأ، المبدأ في الفكر السياسي، مزايا وعيوب المبدأ، التطبيقات المعاصرة لمبدأ الفصل بين السلطات.

الباب الرابع: المبدأ الديمقراطي، حيث نتعرض لمعنى الديمقراطية، وبيان خصائصها، وصورها.

(١) د/ داود الباز: بناء الدولة "المفهوم - الأركان - الشكل" في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، دار النهضة العربية، ١٩٩٦، ص ٧.

(٢) أستاذنا الدكتور/ محمد مرغني خيرى: النظم السياسية، ط ١٩٩٤/١٩٩٥، بدون ناشر، ص ٦.

(٣) د/ داود الباز: بناء الدولة، مرجع سابق، ص ٨.

(٤) د/ صلاح الدين فوزي: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ١٨.

(٥) تأليف الأستاذ الدكتور/ فؤاد محمد النادي - أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

الباب الخامس: ونتناول فيه السلطات العامة في الدولة: التشريعية، التنفيذية، القضائية.

الباب السادس: ونتناول فيه الحقوق والحريات العامة.

القسم الثاني^(١): المبادئ الدستورية العامة والقانون الدستوري المصري.

وسندرس فيه القسم العام أو المبادئ الدستورية العامة، والخاصة بالتعريف بالدستور، وتمييزه عن غيره، وبيان مصادر القانون الدستوري، وطبيعة القواعد الدستورية، وأنواع الدساتير، وأساليب نشأتها، ومبدأ علو الدستور، ونهاية الدساتير. وسوف نخصص لكل منها فصلاً مستقلاً.

ويليه القسم الخاص بدراسة النظام الدستوري المصري، كدراسة تطبيقية دون تكرار، بالتعرض لموضوعات الدراسة السابقة في مادة النظم السياسية في ضوء نصوص دستور مصر الحالي، دستور ٢٠١٤م والمعدل في إبريل ٢٠١٩م، مع إعطاء لمحة تحليلية سريعة عن ملامح وخصائص الدساتير المصرية المتعاقبة منذ صدورها عام ١٩٢٣ حتى دستور ٢٠١٤، .. وغيره مما سنعرضه.

" ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير "

المؤلفان

(١) تأليف الأستاذ الدكتور/ السيد أحمد محمد مرجان- أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمههور.

القسم الأول النظم السياسية

تأليف:

الأستاذ الدكتور/ فؤاد محمد النادي

أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر

٢٠٢٤/٢٠٢٥م

الباب الأول

النظرية العامة للدولة

تمهيد وتقسيم:

تمثل الدولة المرحلة العليا والسامية في تطور المجتمعات البشرية، لذلك فهي تعتبر أهم محور من المحاور التي يعني بها الفقه، وهي ليست موضع اهتمام فقهاء القانون الدستوري فحسب، وإنما هي أيضاً محور جميع الدراسات العامة ودراسات القانون الدولي العام، باعتبار أن الأفراد المخاطبون بهذا القانون دولاً، الأمر الذي يؤدي بنا إلى ضرورة أن نتناول ماهية الدولة، والأركان المختلفة التي تقوم عليها، والنتائج المختلفة التي تترتب على توفر هذه الأركان، ثم نتحدث عن السيادة في الدولة والنظريات المختلفة التي قيلت في هذا الشأن وحدود هذه السيادة، وبعد ذلك نتناول أصل نشأة الدولة، وأخيراً نتحدث عن أنواع الدول وأشكالها.

الفصل الأول: بيان مفهوم الدولة.

الفصل الثاني: أركان الدولة ونتائج تحققها.

الفصل الثالث: سيادة الدولة وحدودها.

الفصل الرابع: أصل نشأة الدولة.

الفصل الخامس: أنواع الدول وأشكالها.

الفصل الأول

بيان مفهوم الدولة

ظهرت عدة اتجاهات مختلفة في تحديد مفهوم الدولة، منها الاتجاه الذي تزعمه العميد ديجي (Duguit) والذي يرى أن الدولة هي كل مجتمع توافرت له ظاهرة الاختلاف السياسي، بمعنى أن يحدث فيه انقسام بين أفرادها بحيث يمكن التمييز بين فئة حاكمة تفرض سلطتها على فئة أخرى محكومة لا تملك إلا الطاعة والانقياد للفئة الأولى، فإذا تحقق هذا الاختلاف في مجتمع ما أصبح مجتمعاً سياسياً مطلق عليه وصف دولة.

ولكن يعاب على هذا الاتجاه أنه اشترط لوجود الدولة توافر ركني الشعب والسلطة فقط دون اشتراط ركن الإقليم الذي يعد توافره في مقدمة العوامل الحضارية التي تدفع إلى نمو المجتمعات السياسية وتساعد على وجود الدولة.

كما أن هناك اتجاه يتزعمه العميد هوريو (Hauriou) يرى أن الدولة لا تتحقق إلا في مرحلة متقدمة من مراحل تطور السلطة السياسية، فهي على عكس المجتمعات البدائية التي تقوم على رابطة الدم والميلاد، حيث تجاوزت ذلك إلى القرابة المعنوية التي حلت محل رابطة الدم، واتصلت هذه القرابة بالغرض الاجتماعي للربط بين الأجيال الحاضرة والماضية والمستقبلية، وتنقلنا من مرحلة العرف والتقاليد، إلى مرحلة القانون المكتوب.

ولكن من أهم ما وجه لهذا الاتجاه من عيوب، ربطه بين وجود الدولة وفكرة القانون المكتوب، لأن ذلك سوف يؤدي إلى إهدار وصف الدولة عن بعض الدول التي يقوم نظامها القانوني على التقاليد والعرف والسوابق القضائية، كالمملكة المتحدة.

وإزاء ما وجه من نقد للاتجاهين السابقين في تحديد مفهوم الدولة ظهر اتجاه أخير يتزعمه معظم شراح القانون، يرى تعريف الدولة بذكر عناصرها الأساسية وعلى الرغم من أن هذا يمثل قدراً مشتركاً بينهم، إلا أنهم لم يتفقوا حول حصر هذه العناصر التي يتحقق بتوفرها وجود الدولة نظراً لاختلافهم حول ما يعتبر أو ما لا يعتبر ركناً لازماً لوجودها، وسوف نقطف بعض هذه التعريفات لنقف على تعريف نطمئن إليه من بينها.

التعريف الأول:

الدولة: «مجموع كبير من الناس، يقطن على وجه الدوام إقليماً معيناً ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال السياسي». وينتهي من قال بهذا التعريف إلى حصر أركان الدولة في خمسة أركان هي: مجموعة كبيرة من الناس، إقليم معين، شخصية معنوية، النظام، الاستقلال السياسي أو الوحدة السياسية^(١).

التعريف الثاني: الدولة «مجموعة مستقلة من الأفراد يملكون إقليماً معيناً، وترتبطهم سياسة هي الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزية، وذلك حتى يتمكن كل فرد من التمتع بحريته ومباشرة حقوقه».

(١) د. عثمان خليل: المبادئ الدستورية العامة، ١٩٥٥م، ص ٥١: ٥٤، وبالشترك مع د. سليمان الطماوي:

موجز القانون الدستوري، ص ١٨ - ٢٧.

فهذا التعريف يجعل للدولة أركاناً أربعة: الرعية، وبقعة معينة من الأرض تقطنها الرعية (الإقليم)، الشخصية المعنوية، هيئة منظمة حاكمة ذات سيادة^(١).

التعريف الثالث:

الدولة «جمع من الناس، من الجنسين يعيش على سبيل الاستقرار على إقليم محدود، ويدينون بالولاء لسلطة حاكمة لها السيادة على الإقليم وعلى جميع أفراد هذا الجمع». وطبقاً لهذا التعريف فإن للدولة أركاناً ثلاثة: الشعب، الإقليم، السيادة، والسيادة هنا ترادف السلطة السياسية كما يري أصحاب هذا التعريف^(٢).

التعريف الرابع للدولة:

الدولة عبارة عن «التشخيص القانوني لشعب ما، وهي بذلك موقع وأساس السلطة العامة وتطلق على جماعة مستقلة من الأفراد المجتمعين الذين يعيشون بصفة دائمة على أرض معينة بينهم طبقة حاكمة وطبقة محكومة».

ويقرر من رأى بذلك التعريف أن أركان الدولة بحسب النظرية السائدة تستلزم توفر أربعة أركان هي: وجود شعب، الاستقلال السياسي، وجود أرض، السلطان^(٣).

التعريف الخامس للدولة: الدولة عبارة عن ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل أمة تقطن أرضاً معينة والذي بيده السلطة العامة أو كما يسمونها «السيادة» فالدولة لها أركان ثلاثة: الأمة، السيادة، الإقليم^(٤).

التعريف السادس للدولة: مجموعة من الأفراد يقطنون بجهة معينة على وجه الدوام، فسيحة تسع الملايين من الأنفس، على وجه يعتد بها من الثقافة تمكنهم من أن يكونوا مجتمعاً متمديناً منظماً له حقوق وعليه واجبات، وتجمعهم ببعض في هذه البقعة المعينة ذات الحدود الواضحة، الروابط التاريخية والمعنوية والمادية وما قاسوه من محن، أو نعموا به من أفراح في ظل ماضي حافل، وقد تعزز هذه الروابط، اللغة، والعنصر، والدين، وهم يكونون المدائن والعمران ويتبادلون المنافع ويعززون صلاتهم بالخارج^(٥).

ما نراه على هذه التعريفات:

وباستعراض التعريفات المختلفة والتي ذكرناها وغيرها من التعريفات التي قال بها رجال الفقه في تعريفهم للدولة نجد أنهم يتفقون حول عناصر أساسية يتحتم وجوب توفرها في أي مجتمع سياسي يكون دولة هي: «الشعب، والإقليم والسلطة السياسية»، باعتبار أن هذه العناصر الثلاثة لا يمكن أن تتوفر لأي مجتمع بانتفاء أحدها وصف الدولة، أما ما عداها فهي عناصر ثانوية لا يترتب على انتفاءها عدم وجود الدولة فهي لا تعتبر من الأركان اللزوم توافرها لوجود الدولة وإن كانت تعتبر شرطاً في ركن من الأركان أو أثراً مترتباً على توافر العناصر الثلاثة. فما عبر عنه الفقهاء بالوحدة السياسية أو النظام

(١) د. أحمد عبد القادر الجمال: النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة، ص ٥٥ . ٥٨.

(٢) د. حامد سلطان : القانون الدولي العام في وقت السلم، ص ٣٤١ . ٣٤٤.

(٣) د. السيد صبري: المصدر السابق ص ٢، ٣.

(٤) د. أحمد سويلم العمري: العلاقات الدولية، ص ٣٤٣ وما بعدها.

(٥) د. أحمد سويلم العمري: المصدر السابق، ص ٣٤٣.

والاستقلال السياسي والتنظيم والسيادة والسلطان لا يخرج في مضمونه عن نطاق ركن السلطة السياسية، وما يجب أن يتوفر فيه من شروط، كما أن الشخصية المعنوية التي اعتبرها البعض ركناً من أركان الدولة حتى إن البعض قال بأن الدولة لها ركنان فقط، مادي: ويتكون من العناصر الثلاثة الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، وقانوني: ويتكون من الشخصية المعنوية هي في حقيقتها أثر من الآثار المترتبة على وجود الدولة بتوفر العناصر الأساسية لها، ولا تعد من أركانها. كما سيأتي عند الحديث عن نتائج توفر أركان الدولة.

والى جانب ذلك فإن هذه التعريفات بعضها كان غير دقيق الصياغة والبعض الآخر منها كان فيه حشو وتزيد في التعريف بإدخال أمور ليس من اللائق أن يتضمنها، ولنا على بعض التعريفات فوق ما ذكرنا الملاحظات الآتية:

- ١- في التعريف الثاني أسند صاحب التعريف ملكية إقليم الدولة للأفراد الذين يقيمون عليه. وهذا غير مسلم لأن هذه الملكية محل خلاف كبير في الفقه كما سيأتي عند الحديث عن ركن الإقليم، إلى جانب أنه خلط في تعريفه للدولة بين الدولة ووظيفتها.
- ٢- كما أن التعريف الخامس للدولة الذي قال به الدكتور العمري فلنا عليه عدة ملاحظات أهمها:

أ- أنه اشترط في الإقليم أن يكون فسيحاً بحيث يسع الملايين من الأنفس، واتساع الإقليم لا يعد شرطاً من شروطه، كما لا يشترط أن يكون الشعب مكوناً من الملايين، ومعظم الشراح يقررون أنه لا أثر لاتساع الإقليم أو عدم اتساعه، فقد يكون ضيقاً لا يتعدى بضع كيلومترات كما هو الحال في بعض الدول المعاصرة، كدولة الفاتيكان، وقد يتسع ليضم مئات الملايين من الكيلومترات كالصين والولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي وكندا، فلا يوجد شرط في القانون الدولي أو القانون الدستوري يحتم أن تكون مساحة الإقليم على قدر معين من السعة، وهذا لا ينفي أن اتساع الإقليم له أثره الواضح في تحديد مركز الدولة في المجتمع الدولي وما نراه في هذا الخصوص هو ما ذهب إليه معظم الشراح.

ب- كما أن هذا التعريف لم يكن دقيقاً في ذكر أمور في التعريف من المفروض أن تتجنبها التعريفات كاشتراطه الثقافة والروابط التاريخية والمعنوية والمادية وما قاسوه من محن، أو نعموا به من أفراح وتكوين المدائن وال عمران وتعزيز صلاتهم بالخارج، فهذه الأمور رغم أن توفرها أو عدم توفرها لا يؤثر في وجود الدولة من عدمه، إلا أنها من المسائل التي تعيب التعريف الذي يجب أن يكون موجزاً وجامعاً ومانعاً.

ومن هذا العرض لمختلف الاتجاهات في تعريف الدولة يمكن لنا أن نختار للدولة تعريفاً فنقول بأن الدولة «مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة ومستقرة على إقليم محدد ويخضعون لسلطة سياسية أي نظام سياسي وحكومة منظمة».

وعلى ضوء هذا التعريف فإن الدولة تقوم على أركان جوهرية هي: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية. أي حكومة ذات سلطة على الجماعة^(١).

(١) د. محمد أنس قاسم جعفر: النظم السياسية والقانون الدستوري، ١٩٩٩م، ص ٦٢.

الفصل الثاني

أركان الدولة ونتائج تحقيقها

تمهيد :

سبق أن انتهينا حسبما انتهى إلى ذلك معظم الفقه الدستوري إلى أن الدولة مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة ومستقرة على إقليم محدد، ويخضعون لسلطة سياسية بمعنى وجود نظام سياسي وحكومة منظمة، وعلى ذلك فالدولة تقوم على أركان ثلاثة: السكان أو الشعب، الإقليم، النظام أو السلطة السياسية.

وإذا ما توفرت هذه الأركان فإن الدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فضلاً عن الاعتراف بها من الدول الأخرى، وسوف نتناول هذه الأركان كل في بحث خاص.

المبحث الأول

ركن الشعب أو السكان

عنصر الشعب من العناصر اللازمة لوجود الدولة، ولا يختلف الوضع في ضرورة تحققه ووجوده في النظام الإسلامي أو في النظم الوضعية؛ لأنه لا يتصور وجود الدولة دون أن يتوفر عدد معين من السكان.

وأفراد الشعب بمثابة الخلايا البشرية في جسم الإنسان من حيث كونها قابلة للتجديد والتلقائي، ونفس الأمر يحدث في المجتمع البشري المكون لشعب الدولة وهو ما يؤدي إلى توفر عنصر الاستمرار والدوام لشعب الدولة.

والجماعة التي تتكون منها الدولة يطلق عليها «الرعايا» أو «شعب الدولة»، وأفرادها هم الذين يقطنون إقليمها ويخضعون لسلطانها، ويخاطبون بأحكام دستورها وقوانينها، وما تقررهم لهم من حقوق وحريات، وما تفرضه عليهم من تكاليف والتزامات. كما أنهم وحدهم الذين يتمتعون بجنسيتها.

وهذه الجماعة تختلف عن الجماعات الأخرى الخاصة كالأسرة والعشيرة والقبيلة وتسمو عليها؛ لكونها جماعة عامة تنشئ تحقيق أغراض عامة بعيدة عن الاهتمامات الأسرية وما تفرضه الروابط البيولوجية من غايات وأهواء،

وعلى عكس ما كانت تذهب إليه بعض الآراء لا يشترط عدد معين في شعب الدولة كما لا يشترط أن يكون الشعب عدداً كبيراً أو صغيراً، فالمهم أن يتناسب عدد سكان الدولة مع السعة التي تتوفر للإقليم بحيث يكون كافياً لتحمل الأعباء واكتساب الحقوق الدولية ويمكن الدولة من إدارة شئونها.

وإذا كان الفقه لا يشترط عدداً محدداً لهذا المجموع إلا أن الواقع الدولي يؤكد بأن العدد الكبير، إذا توفرت له عوامل أخرى، يؤدي إلى أن تتمتع الدولة بمركز هام في المجتمع الدولي يكون له الفاعلية والتأثير بين أفراد المجموعة الدولية، ومن المشاهد أن الدول التي تحتل مكان الصدارة في المجتمع الدولي اليوم، هي الدول التي توفر لها عدد كبير من السكان - بجانب عوامل أخرى - بالرغم من أن القانون الدولي يسوى بين الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وهو الأمر الذي أدّى بالبعض إلى إنكار وصف الدولة على البلاد الصغيرة وقال أنها لا تعد دولاً بالمعنى الفني.

إلا أن هذا الرأي منتقد ولا يميل إليه معظم الشراح، ويرون أن كثرة العدد أو قلته لا أثر لها في المركز القانوني الذي تحتله الدولة، فهناك دول لا يتعدى عدد سكانها بضعة مئات الآلاف كإمارة موناكو، ودولة الفاتيكان، ومجموعة كبيرة من الدول التي حصلت على استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين كدولة البحرين واتحاد الإمارات العربية، في حين توجد دول يزيد عدد سكانها على المليار كالصين والهند وهناك دول أخرى يتعدى سكانها مئات الملايين كالولايات المتحدة وروسيا وباكستان خلافاً للمدن الإغريقية القديمة حيث كان عدد أفرادها محدوداً.

ويشترط الشراح أن يتوفر لمجموع الشعب روابط مختلفة مادية ومعنوية، كالجنس واللغة والتاريخ المشترك والآلام المشتركة ووحدة العادات والتقاليد والدين والمصالح

المشتركة بحيث تولد هذه العوامل لدى أفراد الشعب الرغبة في العيش معاً، إلا أن البعض يرى عدم اشتراط هذه العوامل لأمرين:

الأمر الأول: أن هذه العوامل لا يؤثر انتفاؤها من عدمه في الوجود المادي لعنصر السكان في الدولة كركن رئيسي من أركانها.

الأمر الثاني: أن هذه العوامل تساعد على تكوين الأمة ولا أثر لها في نشوء الدولة.

كما يشترط البعض الآخر أن تتوفر لهذا المجموع حياة الاستقرار وترك حياة البداوة والترحال؛ حتى تتوفر لهم الصلاحية لتكوين شعب الدولة، نظراً لما يؤديه الاستقرار من وحدة العادات والتقاليد، ويعمق لديهم فكرة الإحساس بالصالح العام، ويخلق عندهم الرغبة في العيش معاً ويطلع الجماعة في النهاية بطابع خاص يميزها عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى.

الدولة والأمة:

جرت عادة شراح القانون الدستوري عند الحديث عن عنصر الشعب في الدولة، أن يميزوا بين الدولة والأمة، وهذه المقابلة غير صحيحة كما قرر بعض الفقهاء؛ لأنه لا وجه للمقارنة بين الدولة والأمة،

فالأمة ما هي إلا عنصر من العناصر المكونة للدولة باعتبار أنها العنصر الرئيسي والأساسي بين العناصر المكونة لها، فلا يكون من المستساغ المقارنة بين الشيء وجزئياته، أي بين الكل والجزء؛ لأن ذلك يخالف أصول المقارنة التي تقضي أن تكون بين مثيلين، وذلك لا يتحقق في المقارنة بين الدولة والأمة.

إلى جانب أن الدولة تتمتع بشخصية معينة، هذه الشخصية لا تتوافر لها إلا بتكامل عناصر أساسية من بينها الأمة، وهذا لا يتوفر للأمة وحدها.

بين الأمة والشعب:

قلنا فيما سبق أن المقارنة بين الأمة والدولة غير سليمة، لهذا فإننا نرى أن المقارنة السليمة هي التي ذهب إليها بعض الفقهاء عندما قارنوا بين الأمة والشعب. ولكي نقف على مدركي الأمة والشعب، فإن الأمر يقتضي أن نتعرف أولاً على مدلول الأمة والعوامل المؤدية لنشوءها، وموقف الشارع الإسلامي منها، ثم نبين مدى تطابق لفظي الأمة والشعب.

أولاً: تعريف الأمة:

تعريف الأمة من المسائل الشائكة في الفقه المعاصر، وتعتبر من أولى المسائل غير المتفق عليها وغير المحددة، التي اكتنفها كثير من الغموض، ومرد ذلك كله إلى اختلاف منازع الباحثين في تحديدهم للعناصر التي تساهم في تكوين الأمة.

واختلاف الظروف والأحوال في البلاد التي نشأ فيها هؤلاء الباحثين، واختلاف العوامل التي ساهمت في خلق الأمم التي ينتمون إليها، وهو ما أدى إلى تأثر كل منهم بما يحقق مصالح أمته، ويخضع تحديد مفهوم الأمة للأهواء السياسية والوطنية لكل باحث، وهو ما أدى به إلى أن يؤيد أو يعارض نظرية ما بحسب ما إذا كانت هذه النظرية تتفق أو

لا تتفق مع مطالب أمته، وقد أدى بهم هذا الاختلاف والتباين في ألا يتورع كثير منهم في الجمع بين المتناقضات، فيقول برأي وسرعان ما يعدل عنه حسبما يتفق ذلك مع المصلحة الوطنية لأمته.

وعلى سبيل المثال فإن الباحث الأمريكي لا يستطيع، ولا يطلب منه أن ينادى بوحدة الجنس كمعيار للأمة؛ لكون أفراد أمته لا تنتمي إلى أصل واحد؛ لأن اعتناق مثل هذا المعيار من شأنه أن يؤدي إلى تقرير أن أمته لا تقوم على أساس؛ لكون الأمريكيين لا ينتمون إلى أصل مشترك،

وهو ما يؤدي إلى أن يرفض الباحث الأمريكي هذا المعيار، في حين يرى الباحث الألماني هذا العامل؛ باعتبار أنه العامل الذي يتفق مع مصلحة أمته وأمانها القومية، والأمر كذلك بالنسبة للباحث الإنجليزي، فهو لا يستطيع القول بوحدة الرقعة الجغرافية كمعيار لوجود الأمة؛ لكون هذا المعيار يتعارض مع مصلحة أمته. من ذلك نتبين أن كل باحث يتأثر بالعوامل السائدة في مجتمعه التي تجعله يعتنق المعيار الذي يرى أنه أهم العوامل التي ساعدت على إيجاد الأمة التي ينتمي إليها، والباحث في منزعه هذا يخدم في المقام الأول قضية وطنية ويتأثر بظروفها.

ويقرر البعض أن استقرار جماعة معينة على بقعة جغرافية وبمضي الزمن يؤدي هذا الاستقرار إلى ارتباط أفراد تلك الجماعة بعدة روابط تؤدي إليها المصالح المشتركة بين أفراد الجماعة، وما تؤدي إليه من وجود تراث مشترك من العادات والتقاليد والإحساس والذكريات، بحيث تؤدي في النهاية إلى وجود أمة مستقلة بصفاتها، ومتميزة عن غيرها من التكتلات البشرية الأخرى.

والحقيقة أن موقع الخطأ في منازع هؤلاء الشراح: أنهم أرادوا الانتهاء إلى معيار واحد يؤدي إلى وجود الأمة ورفض ما عداه، في حين أن ذلك يختلف من أمة إلى أخرى ويجب على كل باحث استقراء هذه العناصر من واقع وتاريخ أمته.

وبعد هذا العرض يمكن تعريف الأمة بأنها: «جماعة من الناس تجمعهم وحدة نفسية وأهداف مشتركة، ويرتبطون فيما بينهم بعدة عوامل يختلف عددها وأهميتها باختلاف كل جماعة، كاللغة ووحدة التاريخ والثقافة والأرض والرغبة في العيش معاً».

ثانياً: العوامل التي تساعد على نشوء الأمة:

سبق أن أشرنا إلى أن هذه العوامل تختلف من أمة إلى أخرى، ومن الخطأ البين أن يراد الاتفاق على عامل معين كمعيار واحد يطبق على كل الأمم، ومن ثم فإننا في تعرضنا لهذه العوامل ننبه إلى أن هذه العوامل تختلف في أهميتها وقوة فاعليتها في وجود الأمة، كالدين، واللغة ووحدة الرقعة الجغرافية، والرغبة في العيش معاً، والمصالح الاقتصادية المشتركة، والتاريخ المشترك، ويقسم الفقه هذه العوامل إلى عوامل مادية، وأخرى معنوية،

وننبه قبل التعرض لهذه العوامل أن نستعير مقولة ساطع الحصري الذي قرر بأن الأمم كالأنهار لا تستقي مياهها من منبع واحد، وإنما من منابع وروافد عديدة. لذلك: فإنه من الخطأ الموقع في الزلل أن ترد الأمة إلى عامل واحد بعينه، لأن الأمم تنشأ نتيجة تضافر عوامل عديدة تؤدي إلى انصهار الجماعة، وتجانسها بحيث تكون أمة.

١ - اللغة:

تعد اللغة من العوامل المعنوية التي تؤدي إلى وجود الأمة، ويرى بعض العلماء أن اللغة تعد من أهم العوامل التي تساعد على تكوين الأمة، وتشدد البعض واعتبرها العامل الوحيد في نشأتها^(١).

ويعد «فخت Fichte» من أنصار هذه النظرية، حيث يرى بأن اللغة تلازم الفرد في حياته وتمتد إلى أعماق كيانه، وتبلغ أخفى رغباته وخطراته، إنها تجعل من الأمة الناطقة بها كلاً مترابطاً خاضعاً للقوانين، إنها الرابطة الوحيدة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان^(٢).

وقد تنبّهت الدول الاستعمارية إلى أهمية اللغة فحاولت بسط لغتها على الشعوب التي استعمرتها؛ لتقطع الصلة بين هذه الشعوب والأمة التي تنتمي إليها، وهذا ما فعلته فرنسا في الجزائر وبلاد شمال إفريقيا، وما فعله الاتحاد السوفييتي السابق في الدول التي أخضعها بالقوة^(٣). وأنصار هذا العامل يؤيدون وجهة نظرهم بالاعتبارات الآتية:

أ - أن اللغة تعد من أهم الصفات التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، وحيث إن الجماعات البشرية لا تتطوق بلغة واحدة، وهو ما يربط انقسام هذه الجماعات إلى وحدات كل منها تتطوق بلغة معينة، واللغة بالنسبة لكل جماعة من هذه الجماعات تعد بمثابة قلب الأمة وروحها، فاللغة والأمة أمران متلازمان.

ب - تعد اللغة جهاز الاجتماع عند الإنسان، كما أنها وسيلة التعبير، فهي الفكرة الناطقة، والإرادة الفعالة لنمو الحياة الاجتماعية، وخلق حياة فكرية واحدة، مما يؤدي إلى خلق معاني وقيم مشتركة، وهي بذلك في مقدمة العوامل التي تؤدي إلى ربط حاضر الأمة بماضيها، وربط حاضرها بمستقبلها.

ج - أنها أساس وحدة الأمة، ومن ثم يكون القضاء عليها قضاء على الأمة، فإذا أضاعت أمة لغتها الخاصة وصارت تتكلم لغة أخرى تكون قد فقدت الحياة واندمجت في الأمة التي نطقت بلغتها.

فاللغة وفقاً لهذا الاتجاه تعد المعيار الحاسم لوجود الأمة، وأقوى الروابط وأقدمها، وهي أساس كل قومية وأمة، فهي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والآمال والآلام، فاللغة روح الأمة وحياتها، وهي محور القومية وعمودها الفقري، وهي من أهم مقوماتها ومشخصاتها.

تقدير عامل اللغة: رغم اعتقادنا بأهمية اللغة في تكوين الأمة، إلا أننا لا نستطيع أن نسلم أن اللغة وحدها هي أساس وجود الأمة وذلك للاعتبارات الآتية:

أ - وجود عوامل أساسية أخرى إن لم تتكافأ هذه العوامل مع عامل اللغة فهي على الأقل لا تقل في أهميتها وفعاليتها وقوة تأثيرها في تكوين الأمة عن عامل اللغة كعامل الدين.

(١) د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٤٧.

(٢) د. عثمان أمين: فلسفة اللغة العربية ص ١٨.

(٣) د. صوفي أبو طالب: المجتمع العربي ص ٩٥.

ب- إن عامل اللغة لا يمكن تعميمه على سائر الأمم؛ لأن التاريخ أثبت العكس، كالأمة البلجيكية والأمة السويسرية، فكلاهما ينطق بعدة لغات، فضلاً عن أن وحدة اللغة مع بعض البلاد لم تؤد إلى وحدة الأمة وتحول دون انفصال بعضهما عن بعض، فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ينطقان بلغة واحدة، ولم يؤد ذلك إلى وجود الأمة الواحدة، وأسبانيا والبرتغال وبعض دول أمريكا الجنوبية كلها تنطق بلغة واحدة ولم يؤد ذلك إلى وجود الأمة الواحدة.

ج - كما أن بعض الفقه الفرنسي يقرر بأن اللغة ليست وحدها أهم الصفات التي تميز الإنسان عن غيره، حيث توجد المشيئة والعاطفة، وهما عاملان تأثيرهما وفاعليتهما أكثر من اللغة.

د - كما أن استبعاد الدين - خصوصاً في الأمة الإسلامية - لا يمكن التسليم به، وذلك لأن الدين الإسلامي وما يقوم عليه من وحدة العقيدة يعد العامل المؤثر والفعال في وحدة الأمة الإسلامية.

وعند الحديث عن الأمة الإسلامية، فإن اللغة تحتل أهمية كبيرة ونعني بها اللغة العربية حيث ساهمت في وجود الأمة الإسلامية، لا لكون هذه اللغة لغة العرب، وإنما باعتبارها لغة القرآن الكريم، كما أن من شروط الاجتهاد في الشريعة: أن يقف المجتهد على اللغة العربية؛ حتى يستطيع التمييز بين صريح الكلام وظاهره، ومجمله، وحقيقته، ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، ولفظه ومفهومه، وهذا كله لا يتحقق إلا بمعرفة العربية والاجتهاد فيها،

الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بارتباط العربية بالإسلام ارتباطاً لا ينفصم، وهو ما أدى بالإمام الشاطبي إلى القول بأن درجة الاجتهاد لا تتوفر إلا بفهم مقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط بناء على فهمه اللغة العربية. ومن ثم فإن الإسلام وإن كان لا يميز بين المسلم والمسلم بحسب اللغة أو الجنس أو اللون مكتفياً بالوحدة الدينية، إلا أن الإيمان بالإسلام يرتب بالضرورة الوقوف على اللغة العربية باعتبارها لغة قرآنه وصلاته، ومصدر تشريعاته، فالمسلم لا يستطيع أن يقف على الأحكام الشرعية إلا بالوقوف عليها، فالعربية والإسلام بينهما ارتباط لا ينفصم.

٢- الأصل المشترك:

يعتبر الأصل المشترك من العوامل المادية التي يقول بها البعض، والتي من شأنها أن تؤدي إلى وجود الأمة بمعنى أن الأصل المشترك يحقق بين أفرادها قدراً كبيراً من التجانس والوحدة يؤدي إلى أن تكون هذه الجماعة أمة،

ويرجع أصل هذه النظرية إلى تصور أن الأمة مرحلة من مراحل التطور البيولوجي الذي حدث في الجماعات الأولية، فالعشيرة ترجع إلى الأسرة، والقبيلة ترجع إلى العشيرة، وانتهى هذا التطور إلى وجود الأمة، فالأمة تعود في أصل نشأتها إلى الأسرة التي نمت وكبرت، وانتهى بها المآل إلى وجود الأمة. وهذه نظرية معنوية آمنت بها النازية كما آمن بها العنصر الصهيوني.

الاعتراضات التي وجهت إلى هذه النظرية:

وجهت إلى هذه النظرية انتقادات عدة، أهمها:

أ - أن هذه النظرية لا تقوم على أساس علمي سليم؛ فعلماء الأجناس تنبهوا إلى عدم وجود أمة يرجع أساس نشأتها إلى أصل واحد، وأن هذه الأمة خالصة الدم؛ لأن ذلك يعني أن هذه الأمة عاشت حبيسة وفي عزلة عن غيرها من الأمم، كما أنه لا توجد أمة يمكن الجزم ببقاء جنسها.

ب - إن البحوث انتهت إلى أن الأمة تكونت على عكس ما تدعيه هذه النظرية نتيجة تداخل عشرات العروق والأجناس على مراحل التاريخ؛ لعوامل الهجرة والتجارة والغزو.... لذلك انتهى العلماء إلى أن وحدة الجنس ما هو إلا وهم من الأوهام الذي استولى على العقول والأذهان دون أن يستند على دليل يؤيده.

ومن ثم أصبحت النظرية مهجورة، أما فيما يتعلق بالأمة الإسلامية فتستطيع أن نقرر بأن الإسلام لم يجعل الأصل المشترك معياراً للأمة الإسلامية، كما لم يعول الإسلام على الأنساب والعروق والأجناس البشرية، كما لم يرتب على اختلاف العروق والأجناس البشرية أي قيمة، أو أي آثار يمكن أن تبنى على هذا الاختلاف؛ لأن المعيار الذي أخذ به الفقه الإسلامي هو وحدة العقيدة، فلا فرق بين عربي أو أعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالقوى والعمل الصالح. فهذه النظرية نظرية عنصرية تخالف قواعد الشريعة الإسلامية.

٣- التاريخ المشترك:

يعد هذا العامل من العوامل المعنوية في نشأة الأمة، ويرى كثير من المؤرخين أنه يعد من أهم العوامل التي أدت إلى خلق الأمة؛ لأنه بمثابة شعور الأمة وذاكرتها، فضلاً عن أنه يؤدي إلى شعور الأمة بذاتها وتكوين شخصيتها، كما يؤدي إلى التقارب في العواطف والنزعات. ويرى هذا الفريق أنه وإن كانت اللغة تؤدي بالأمة إلى الوحدة في الفكر، فإن التاريخ المشترك يؤدي إلى وحدة الضمير والوجدان، والأمة التي تنسى تاريخها بمثابة الأمة التي تفقد شعورها ووعيها، وهذا الشعور لا يعود إلا إذا تذكرت تاريخها، وفي هذه الفترة تكون الأمة بمثابة حالة فقدان الذاكرة وفي حالة سبات وإن لم تكن فقدت الحياة، فإن فقدت لغتها تكون قد فقدت الحياة، وفي هذا النطاق يقرر ساطع الحصري أن أسس الأسس في تكوين الأمة وبناء القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ، لأن الوحدة في هذين المبدئين هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر والتاريخ ووحدة الآلام والآمال ووحدة الثقافة، وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون بأنهم أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى^(١).

نقد نظرية التاريخ المشترك:

لا شك أن التاريخ المشترك لأي أمة يمثل وجدان الأمة وشعورها، وما يضيفه ذلك من أمان وآلام، لأن المستقبل لا يتشكل أو يتحدد وفقاً للأحوال الواقعية التي تعيشها أمة من الأمم فحسب، بل دائماً تمتد جذوره إلى الماضي البعيد وما يحويه من انتصارات وما عانتها هذه الأمة من محن وما أحست به من آلام على مر السنين.

(١) د. ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية، ص ١ وما بعدها، وله أيضاً: حول القومية العربية، ص ٩٤ وما بعدها، و: ما هي القومية، ص ٤٥ وما بعدها، و: د. محمود حلمي: المجتمع العربي ص ١٤٨ . ١٥٠.

والفقه الإسلامي يؤيد هذا المعيار في تكوين الأمة فكثيراً ما ذكرنا القرآن الكريم بوقائع التاريخ وأحداثه، وما أحرانا من أن نتذكر تاريخنا القومي وما حواه من مجد حققه أسلافنا، وما قدموه من علم ومعرفة في وقت كان يعيش فيه معظم العالم في جهل مطبق، فتاريخ الأمة الإسلامية حافل بكل ما يمكن أن يبيث فيها من عوامل النهضة واللاحق بركب الأمم المتقدمة، وليس بغريب أن تحاول الدول غير الإسلامية الآن أن تلوث تاريخ الإسلام بمجموعة من الأباطيل؛ كرها في الإسلام والنيل منه بجملة من الأكاذيب الباطلة، الغرض منها الاستهانة بتاريخ الأمة الإسلامية؛ لإقصائه عن وجدان المسلمين.

٤ - النظرية الاقتصادية:

من العوامل المادية التي قال بها البعض لوجود الأمة العامل الاقتصادي، وهو ما ذهبت إليه النظم الشيوعية والماركسية، وتقوم هذه النظرية على أن المصالح الاقتصادية هي القوة الموجهة والمحركة للحياة الاجتماعية والسياسية، وهي العامل الأساسي في وجود الأمة.

وتستهدف الماركسية من وراء هذه النظرية إلى تكتل العمال ضد الطبقات البرجوازية، باعتبار العمال أمة واحدة من المجتمع وفقاً للتطور التاريخي أن يؤول إليها مصائر المجتمع، فضلاً عن أن الماركسية العالمية وهي في سعيها إلى تحقيق الدولة العالمية لتستهدف عمال العالم باعتبارهم أمة واحدة وقومية واحدة تحركهم المصالح الاقتصادية نحو تحقيق الهدف.

ونحن في حل من التعرض لهذه النظرية؛ فقد أثبتت فشلها وانهارت الأنظمة السياسية التي قامت عليها، وأصبحت في خبر كان، وأدت إلى تخلف الشعوب التي انتهجتها، ويكفي أن نقرر أن النظام الإسلامي يرفض هذه النظرية من أساسها؛ لأن العقيدة الإسلامية والأمة التي آمنت بها، لم تجعل العوامل الاقتصادية سبب وجود هذه الأمة، بل إن العقيدة أدت بالمؤمنين إلى التضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل أن يكفل للدين الجديد النصر والخلود.

٥ - النظرية الذاتية أو الرغبة في العيش معاً:

من العوامل المعنوية لوجود الأمة ما قال به الفقه الفرنسي في نشأة الأمة حيث اعتبر إرادة الحياة في جماعة يعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى وجود الأمة وهو عامل «المشيئة» أو الرغبة في العيش معاً، فسبب وجود الأمة مشيئة الجماعة وإرادتها التي بدورها تحدد نطاق الأمة الذي يتسع أو يضيق حسبما تتوقف عليه مشيئة الأفراد المكونين لها.

وقد نادى الفقه الفرنسي بهذه النظرية لإيجاد معيار يحتوى جميع الأقاليم الخاضعة للسيادة الفرنسية مع أن بعضها لا يتكلم الفرنسية كإقليم الإلزاس الناطق بالألمانية، والذي يعتبره الألمان امتداداً للأمة الألمانية، فنادى الفرنسيون بهذه النظرية لإيجاد التبرير الكافي بضم هذه المنطقة باعتبارها امتداداً للأمة الفرنسية، فهذه النظرية تستهدف أساساً بلورة مطامع فرنسا الاستعمارية في صورة نظرية^(١).

وهذه النظرية تجعل مفهوم الشعب يتطابق مع مفهوم الأمة فهما شيء واحد أساسهما الرغبة في العيش معاً.

(١) د/ طعيمة الجرف: نظرية الدولة، ص ٧٩، و: د. صوفي أبو طالب: المجتمع العربي ص ١٠١، ١٠٢.

الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية:

وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات أهمها:

أ- إن الرغبة في العيش معاً أو مشيئة الجماعة تعتبر غامضة؛ ذلك أننا لا ندري كيف نكتشف أو نقف على هذه الرغبة، وهل يمكن أن نقف عليها بالتصويت؟

فإذا كانت الإجابة بنعم، فإن ذلك لا يؤدي إلى الوقوف على هذه الرغبة أو تلك المشيئة؛ لما يلزم التصويت من دعاية وصراع ومشاحنات، فوق أن ذلك من شأنه أن يحول الأمة من عداد الجماعات الطبيعية إلى صورة من صور التنظيم الجزئي.

ب- إن هذا المعيار يعد معياراً مزعزحاً غير مستقر؛ لأن الإرادات التي تكونت منها الرغبة في العيش معاً قد تكون غير واعية وغير مدركة، وهو ما يؤدي إلى تفتت الجماعة وتمزقها.

ج- إن هذه النظرية لم تحدد الأسباب التي أدت إلى الرغبة في العيش معاً، فالرغبة لا تتولد تلقائياً أو تنشأ من فراغ وإنما توجد من نتائج عدة عوامل ونتيجة لذلك تتحقق الرغبة أو المشيئة، وبالتالي فهي نتيجة وليست سبباً ونحن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى وجود الأمة.

د- كما أن هذه النظرية لم تحدد مصدر الرغبة في العيش معاً، هل رغبة الأجيال السابقة؟ أم رغبة الأجيال الحاضرة؟ وهل يمكن أن نضع رغبة أجيال المستقبل في الاعتبار، بحيث توجد الأمة أو تزول وفقاً لمشيئة الجماعة ورغبتهم إذا ما عدلوا عن العيش معاً؟!

وبالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من هذه النظرية فقد سبق أن بينا قيام الأمة الإسلامية على عقيدة التوحيد، وأن هذه العقيدة هي التي ولدت الرغبة في العيش معاً^(١).

٦ - الدين:

سبق أن أشرنا إلى أن الوحدة الدينية هي المعيار والأساس والجامع المشترك الذي يربط بين أفراد الأمة الإسلامية، أما بالنسبة للأمم المعاصرة غير الإسلامية فإن أثر الدين في خلق الأمة محل خلاف كبير. فرأي يذهب إلى أنه العامل الرئيسي في خلق الأمة وما عداه فهي عوامل عارضة أو ثانوية؛ ذلك أن الدين والأمة أمران متلازمان فوحدة الدين تؤدي إلى وحدة الأمة، وتعدد الديانات يؤدي إلى تعدد القوميات^(٢).

في حين يرى فريق آخر أن الدين وإن كان هاماً في تكوين الأمة إلا أنه لا يعد عنصراً أساسياً، ويبرر من ذهب إلى ذلك بأنه لكي يعد الدين من مقومات الأمة فلا بد أن تدور معه الأمة وجوداً وعدماً بحيث يتحتم أن تؤمن الأمة بدين واحد، وأن تكون الشعوب المؤمنة بدين واحد مرتبطة ببعضها في شكل أمة،

والواقع يدل على خلاف ذلك: فهناك أمم لا تدين بدين واحد، كما أن هناك شعوباً تؤمن بدين واحد ولا تشكل هذه الشعوب أمة واحدة.

(١) د. محمود حلمي: نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة، ص ١٤.

(٢) د. صوفي أبو طالب: المجتمع العربي ص ١٧٥، ١٧٦.

كما يرى فريق ثالث إنكار كل قيمة للدين في تكوين الأمة، حيث يعود تكوين الأمة إلى عوامل أخرى ليس الدين من بينها^(١).

وها نحن نرى أنه لا يجوز القول بأن عاملاً بعينه يمكن أن يؤدي إلى خلق الأمة ونشأتها كما أنه من الخطأ أن نعمم ذلك العامل على الأمم الأخرى؛ لأنها مسألة نسبية تتعلق بكل أمة على حدة وفقاً لظروفها وأوضاعها الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية، ومن ثم لا يمكن التسليم بدور واحد لعامل بعينه يكون له ذات الأثر بالنسبة لسائر الأمم.

كما أنه وإن كان الدين محل اعتراض وجدل بالنسبة للأمم غير الإسلامية فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأمة الإسلامية حيث سبق وأن انتهينا إلى أن وحدة الدين هي العامل المؤثر والفعال في وجودها، وهو أمر لم يختلف عليه أحد.

ما نراه بالنسبة لهذه النظريات:

استعرضنا النظريات المختلفة في العوامل التي تؤدي إلى وجود الأمة سواء كانت عوامل مادية أو معنوية، ونرى أن أي واحدة منها لا تصلح وجهاً للحقيقة فيما عدا الدين بالنسبة للأمة الإسلامية، وإن كانت كل واحدة من هذه العوامل تشكل جزءاً من الحقيقة، والأمر يتوقف على ظروف كل جماعة وأحوالها وتاريخها واستعدادها الفطري، فما يمكن أن يؤثر في أمة قد لا يكون كذلك بالنسبة لأمة أخرى. ونخلص إلى مجموعة من الحقائق فيما يتعلق بالعلاقة بين الأمة والدولة، والأمة والشعب:

الحقيقة الأولى:

قد تؤدي الظروف إلى أن تكون الأمة الواحدة دولة، وفي هذه الحالة تتطابق الوطنية والقومية حيث الأرض التي تسود عليها الدولة هي وطن لأفراد الأمة، كالأمة الإنجليزية والإيطالية، وفي هذه الحالة التي يتحقق للأمة تكوين دولة يمكن أن يصح تعريف الدولة بأنها: «أمة منظمة تنظيمًا قانونيًا»، كما يتطابق نطاق الشعب مع نطاق الأمة، حيث كل الشعب ينتمي إلى أمة واحدة وهي صورة مثلى، حيث يؤدي ذلك إلى قوة الدولة وتماسكها اجتماعياً.

الحقيقة الثانية:

قد لا يتوفر للأمة عنصر السلطة، وبالتالي لا يمكن وصف الأمة بأنها دولة؛ لانتفاء السلطة، وفي هذه الحالة لا يخرج الأمر عن أحد فروض ثلاثة:

الفرض الأول:

قد لا يتوفر للأمة السلطة في مجموعها، ولكنها تؤلف من عدة دول، وفي هذه الحالة يكون نطاق الأمة أوسع مدى من نطاق شعب الدولة؛ حيث إن الأمة كل والشعب جزء منها، ومن أمثلة الأمة الموزعة على عدة دول: الأمة العربية، والأمة الإسلامية.

الفرض الثاني: وقد تحقق الأمة بجزء من أفرادها دولة، ولكن لازال بعض أفرادها يتبعون دولاً أخرى، كالأمة الألمانية، فبعض أفرادها يخضعون لدول أجنبية لا تنتمي إلى الأمة الألمانية في النمسا وفرنسا، وكذلك الأمر بالنسبة لأرمينيا.

(١) د. ساطع الحصري: حول القومية العربية ص ٩٤.

الفرض الثالث: ويتحقق في حالة عدم استطاعة أن تكون دولة ولا يتهياً لأي أفراد منها تكوين الدولة، فهي أمة خاضعة أو موزعة على دول شتى، كما هو الأمر بالنسبة للأمة الكردية حيث إنها موزعة على العديد من الدول.

الحقيقة الثالثة:

أن الشعب في أي دولة إما أن ينتمي كله إلى أمة واحدة وهي صورة مثلى كما سبق وأن ذكرنا، وإما أن يتكون الشعب من عدة أمم، فليس صحيحاً ما يذهب إليه الفقه من عدم اشتراط الأمة في وجود الشعب، وذلك لعدة اعتبارات:

منها أنه لا يمكن تصور دولة يتحقق لها الاستقرار دون أن يتحقق التجانس بين أفراد شعبها، وهذا لا يعنى ضرورة انتمائهم إلى أمة واحدة، فقد ينتمون إلى أكثر من أمة يتحقق التجانس بين أفرادها،

فإذا لم يتحقق التجانس بين الأمم التي تشكل عنصر السكان أو الشعب في الدول فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفتت الشعب وانقسامه إلى عدة دول كما هو الأمر في السودان والعراق وتركيا، وكثير من الدول التي ينتمي شعوبها إلى عدة أمم لم يتحقق التجانس فيها فإن ذلك يكون من عوامل عدم الاستقرار في هذه الدول.

المبحث الثاني

ركن الإقليم

الإقليم هو الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها شعب الدولة، وهو باعتباره ركناً من الأركان الأساسية لها يحتل مكاناً على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أن الدول المعاصرة تعتبر كيانات إقليمية محددة تستقر على كل منها الأمة التي يتكون منها شعب الدولة.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن العميد ديجي لا يعتبر الإقليم ركناً من أركان الدولة طبقاً لما ذهب إليه في كفاية توفر الانقسام السياسي في المجتمع وانقسام أفرادها إلى حكام ومحكومين لوجود الدولة، خلافاً لما يذهب إليه جمهور الشراح من ضرورة توفر الإقليم إلى جانب ركن الشعب والسلطة السياسية لكي تتحقق.

ذلك أن الشعب كركن من أركان الدولة يشترط فيه أن يقيم إقامة دائمة ومستقرة على إقليم معين ولن يتوفر ذلك ما لم يكن هناك إقليم يستقر عليه شعب الدولة، وهو ما أدى بالشرح إلى القول بأن القبائل الرحل التي لا تقيم إقامة دائمة على إقليم معين لا يتوفر لها المقومات الأساسية لتكوين دولة حتى ولو توفر الاختلاف السياسي بأن وجدت السلطة السياسية وذلك لعدم توفر الإقليم.

إلى جانب أن الإقليم فوق أنه يعتبر ركناً من أركان الدولة فهو شرط من شروط استقلال السلطة السياسية، لكونه المجال الذي تمارس فيه الدولة سلطتها، ولا يمكن لسلطتين مستقلتين أن تمارس كل منهما السيادة التي تتمتع بها الدولة على إقليم واحد.

لذلك فإن بعض الشراح في بيانهم للزوم الإقليم قد ربط في تعريفه للدولة بين الإقليم والدولة، فقرر بأنها ليست سوى الترجمة القانونية لفكرة الوطن وهو ما يعطى للإقليم كعنصر من العناصر اللازمة للدولة أهمية كبيرة، باعتبار أنها لن تتحقق إلا إذا توفرت الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها شعب الدولة وتمارس عليها الدولة سلطاتها.

وسوف نقسم هذا المبحث إلى المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول

صفات الإقليم

إقليم الدولة قد يكون متصلاً ببعضه كما هو الأمر في إقليم جمهورية مصر العربية وفرنسا ومعظم الدول المعاصرة يتكون إقليمها من رقعة جغرافية متصلة بعضها ببعض.

كما قد يكون مجزئاً تتوسطه بحار عامة أو دول أجنبية كما هو الأمر في إقليم الجمهورية العربية المتحدة أثناء الوحدة، وإقليم دولة باكستان قبل عملية التفتت وإعلان استقلال بنجلاديش (باكستان الشرقية)، وإقليم دولة إندونيسيا حيث يتكون من مئات الجزر، وإقليم اليابان وجزر القمر.

كما قد يكون إقليم الدولة فسيحاً يتكون من ملايين الكيلومترات وقد يكون ضيقاً لا يشمل إلا رقعة ضيقة من الأرض إلا أن ذلك لا يعد شرطاً من الشروط اللازمة لوجود الدولة، وإن كان ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً في قوة الدولة ومركزها الذي تحتله في الجماعة الدولية، وعلى ذلك توجد دول يتسع إقليمها ليشمل ملايين الكيلومترات ككندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول أخرى لا يتعدى مساحة إقليمها بضعة كيلومترات كدولة الفاتيكان أو بضعة مئات أو آلاف من الكيلومترات.

المطلب الثاني

مشتملات الإقليم

إقليم الدولة لا يتحدد فقط بالطول والعرض، وإنما يتحدد أيضاً بالعمق والارتفاع وهو ذلك يحتوي عناصر ثلاث: - الارتفاع عن سطح الأرض وهو ما يسمى بالإقليم الجوي. - والمساحة الأرضية وما يتخللها من أنهار وبحيرات وقنوات وما يمتد تحتها من أعماق وهو ما يسمى بالإقليم الأرضي. - كما يشمل الإقليم مساحة من الامتداد البحري إذا كان للدولة شواطئ على البحار العامة أو المحيطات وهو ما يطلق عليه البحر الإقليمي.

أولاً: الإقليم الجوي:

ويشمل الطبقات التي تعلو أرض الدولة وبحرها الإقليمي، ويمتد إلى الطبقات العليا التي تتلوها دون التقيد بارتفاع معين.

وقد اختلف الفقه في المدى الذي يمكن أن تمتد إليه سيادة الدولة لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة في مجال الفضاء، وهو ما أدى إلى ازدياد أهمية الإقليم الجوي بالنسبة للدولة من ناحية والدول الأخرى من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى إلى عقد مؤتمر دولي في باريس سنة ١٩١٩م، للتوفيق بين الآراء المختلفة بالنسبة للمجال الذي تمتد إليه سيادة الدولة.

وقد تباينت الآراء في هذا المؤتمر، فقد ذهب رأي إلى القول بحرية الفضاء، ومن ثم لا يعتبر عنصراً من العناصر التي يتضمنها إقليم الدولة نظراً لعدم إمكانية حيازته حياة دائمة أو مؤقتة، كما لا يمكن فرض الرقابة عليه وهو في ذلك شأنه شأن البحر العالي من حيث كونه لا يدخل في حيابة أي دولة من الدول.

وذهب رأي آخر مؤداه أن الهواء الذي يعلو إقليم الدولة يعتبر جزءاً منه وامتداداً له، ومن ثم فإنه يكون خاضعاً خضوعاً تاماً ومطلقاً لسيادة الدولة، ولا يباح لأي دولة أن تستعمله إلا بإذن سابق من الدولة صاحبة السيادة على الإقليم، كما أن هذا الرأي على خلاف الرأي السابق يرى أن الهواء يقبل الحيابة المادية وإخراجه من العناصر التي يكون منها إقليم الدولة يعرض الدولة ذاتها للخطر، ولكي يوفق هذا الرأي بين سيادة الدولة وحرية الملاحة للدول الأخرى فإنه يسلم بأمرين:

أولهما: الاعتراف بالسيادة الكاملة لكل دولة على الهواء الذي يعلو إقليمها، ويتعين تبعيته تبعية تامة له باعتباره عنصراً من العناصر التي يتكون منها.

وثانيهما: الاعتراف بحق الملاحة الجوية البريئة للدول الأخرى.

أما الاتجاه الثالث والأخير فهو يقوم على التمييز بين طبقات الجو فالطبقة التي تعلو الإقليم مباشرة تعتبر امتداداً له، وتخضع للسيادة الكاملة والمطلقة للدولة، أما الطبقات التي تعلو ما فوق ذلك فيظل حراً طليقاً لكل الدول لا يدخل تحت سيادة أي دولة مثله مثل البحر العالي، وقد أخذ المؤتمر بوجهة النظر التي تعتبر الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة جزءاً منه ويخضع للسيادة المطلقة والكاملة للدولة.

وفي سنة ١٩٤٤م إبان الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية انتهى أيضاً إلى تأكيد اعتبار الهواء عنصراً تابعاً لإقليم كل دولة ويخضع للسيادة الكاملة والانفرادية لها، ويقرر أستاذنا الدكتور حامد سلطان أنه على ضوء الاختراعات الحديثة والتقدم الكبير في علوم الفضاء فإن ما انتهى إليه هذا المؤتمر يعد عديم القيمة من الناحية الفعلية.

ثانياً: الإقليم الأرضي:

ويتمثل في الرقعة الأرضية التي عليها إقليم الدولة وما ينطوي تحته من أعماق، وما يتخلله من السهول والوديان والصحاري والتلال، والهضاب والجبال، وهذا يسمى الجزء اليابس من الإقليم، كما يشمل أيضاً القنوات والبحيرات والأنهار التي توجد داخل الإقليم وهو ما يسمى بالجزء غير اليابس منه.

ويتوقف وجود هذه المكونات (اليابس منها وغير اليابس) على الطبيعة الجغرافية لإقليم الدولة، كما أنه قد توجد بعض هذه المكونات داخل هذا الإقليم، فلا تثار أي إشكالات دولية لخضوعها للسيادة المطلقة للدولة، وقد تمتد بعض هذه المكونات على أكثر من إقليم فتكون مثاراً للمنازعات والمشاحنات بين الدول، وتتكفل الاتفاقيات الدولية بتنظيم حقوق كل دولة بالنسبة لهذه الحالة وحقوق السيادة لكل منها.

ثالثاً: الإقليم البحري (البحر الإقليمي):

يتوفر الإقليم البحري للدولة التي لها شواطئ على البحار العامة أو المحيطات، وقد تكون هذه الشواطئ على بحر أو محيط واحد، وقد تكون على أكثر من بحر أو محيط.

والبحر الإقليمي عبارة عن: «مساحة من البحر ملاصقة لشواطئ الدولة وممتدة نحو أعالي البحار» وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية جنيف عام ١٩٥٨م على أن سيادة الدولة تمتد إلى ما بعد إقليمها الأرضي إلى نطاق بحري متاخم لسواحلها، وأن السيادة تمارس وفق الشروط المحددة بأحكام نصوص هذه الاتفاقية والقواعد الأخرى للقانون الدولي، كما ذكرت المادة الثانية أن سيادة الدولة الساحلية تمتد إلى المجال الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي كذلك إلى قاع البحر وما تحته، فالبحر الإقليمي هو مساحة تمتد داخل البحار والمحيطات العامة تتبع سيادة الدولة إلى أعلى ارتفاع وإلى أقصى عمق،

ومن ثم تستطيع الدولة أن تمارس عليها الحقوق الآتية:

١- وضع القوانين الخاصة بالصيد ومرور السفن والجمارك.

٢- احتكار الثروات التي توجد في القاع.

٣- خضوع الفضاء أعلى هذه المساحة إلى سيادة الدولة، بحيث لا يجوز المرور فيه إلا بإذن من الدولة.

وخلافاً لما يذهب إليه البعض فإن البحر الإقليمي لا يشمل الأنهار والبحيرات التي توجد داخل إقليم الدولة، لأنها تعتبر جزءاً من الإقليم الأرضي وتأخذ حكمه، فيما عدا بعض القيود المتعلقة بحالة ما لو كانت هذه الأنهار والبحيرات تمتد إلى أكثر من دولة، ويستقل البحر الإقليمي بالامتداد البحري لشواطئ الدولة المطلّة على البحار العامة أو المحيطات؛ ذلك أن اعتبار البحيرات والأنهار الداخلية جزءاً من الإقليم البحري للدولة يؤدي إلى الخلط بين الأحكام الدولية للبحر الإقليمي والمسائل المتعلقة بالأنهار والبحيرات الداخلية، مع أن الأخيرة تدخل تحت سيادة الدولة وتخضع لسيادتها المطلقة وقواعد القانون الدستوري.

وقد عقدت مؤتمرات دولية كثيرة لتحديد مدى سيادة الدولة على بحرها الإقليمي، منها المؤتمر الذي عقد سنة ١٩٥٨م في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، الذي أكد سيادة الدولة على بحرها الإقليمي وما يعلوه من طبقات هوائية وما تحته من أعماق ويبدو ذلك واضحاً من نص المادة الأولى والمادة الثانية من هذه الاتفاقية، على النحو الذي أشرنا إليه.

إلا أن سيادة الدولة على بحرها الإقليمي ليست سيادة انفرادية وممانعة كما هو الأمر بالنسبة لسيادتها على إقليمها البري، وإنما توجد قيود فرضها العرف الدولي والمعاهدات الدولية منها حق المرور البريء لسفن الدول الأخرى إذا كان هذا المرور لا يمس سيادة الدولة أو غير مهين بالنسبة لها أو لا يضر بمصالحها، وحق المرور كفله العرف الدولي لكافة الدول بالقيود التي أشرنا إليها بحيث إذا لم يكن كذلك فإن للدولة الحق والسلطة في منعه.

تحديد البحر الإقليمي:

تعتبر مسألة تحديد البحر الإقليمي من أعقد المشاكل التي يواجهها المجتمع الدولي؛ نظراً لما تثيره من منازعات دولية لتباين مصالح الدول القومية والدفاعية، وتعلق ذلك بالقدر الذي تحدده الدولة لبحرها الإقليمي؛ ذلك أن كل دولة تسعى في تحديدها لهذه المساحة إلى سيطرتها على أكبر قدر منها حسبما يتفق مع مصالحها الخاصة القومية والدفاعية،

وهو ما يؤدي إلى تعارض ذلك مع مصالح دول أخرى، لاسيما إذا كانت المساحة البحرية بين الدول ضيقة، كما هو الأمر في الخلجان والمضايق، وقد أدى تباين مصالح الدول إلى اختلاف نظر فقهاء القانون الدولي العام في تحديد المسافة التي يمتد إليها البحر الإقليمي.

وقد كان الرأي قديماً أن هذه المساحة تمتد من شواطئ الدولة حتى آخر المدى الذي يمكن أن تصل إليه قذيفة المدفع المطلقة من على هذه الشواطئ، حيث كان أقصى مدى لقذيفة المدفع ثلاثة أميال بحرية، مما أدى إلى القول بأن البحر الإقليمي يمتد من شواطئ الدولة إلى أعماق البحار والمحيطات ثلاثة أميال بحرية،

وأخذ بهذا الرأي عدة تشريعات واستقر هذا المعيار مدة طويلة وأخذت به مصر قبل سنة ١٩٥١م، حيث كان المرسوم بقانون الصادر في ٢١ أبريل سنة ١٩٢٦م يحدد اتساع

البحر الإقليمي بثلاثة أميال بحرية، كما أخذت به الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.

وقد تنبّهت دول كثيرة إلى أهمية البحر الإقليمي نظراً للأهمية الإستراتيجية وظهور الثروات تحت قاع البحار والمحيطات، وهو ما حدا بعدد كبير من الدول التي أخذت بالثلاثة أميال كاتساع لبحرها الإقليمي بالعدول عن هذا التحديد،

إلا أن اتجاهات الدول في هذا الصدد متباينة إلى درجة كبيرة فبعض الدول تحدد هذه المساحة بستة أميال كفنلندا واليونان وكمبوديا، في حين أن البعض الآخر يجعلها ١٢ ميلاً كتركيا ومصر وروسيا، ويحددها فريق آخر من الدول فتجعلها مائتي ميل، وهو موقف معظم دول أمريكا اللاتينية، أو أكثر من ذلك، وقد ظهر هذا التباين واضحاً أمام لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٦م، حيث لم يحصل أي اقتراح على أغلبية الأصوات وقد سجلت نصوص المشروع الذي وضعته هذه اللجنة هذا الخلاف بأن قررت المادة الثالثة منه في فقرتها الأولى بأن العرف الدولي ليس موحداً فيما يتعلق بتحديد المساحة التي يمتد إليها البحر الإقليمي، كما سجلت الفقرة الثانية بأن اللجنة تعتبر أن القانون الدولي لا يسمح بامتداد البحر الإقليمي إلى أكثر من اثني عشر ميلاً، وانتهت اللجنة في مشروعها إلى تقرير أن تحديد هذه المساحة يجب أن يتفق عليه في مؤتمر دولي، وقد عقد مؤتمر دولي في جنيف ١٩٥٨م ثم في سنة ١٩٦٠م، ولم ينجح أيهما في الوصول إلى اتفاق يحدد المساحة البحرية للبحر الإقليمي.

أما موقف جمهورية مصر العربية من هذا التحديد فقد سبق أن أشرنا إلى أن الحكومة المصرية قبل سنة ١٩٥١م كانت تأخذ في تحديد بحرها الإقليمي بثلاثة أميال بحرية

إلا أنه على ضوء الحرب الفلسطينية سنة ١٩٤٨م، وظهور الأهمية الإستراتيجية للبحر الإقليمي وأهميته من وجهة النظر الدفاعية فقد صدر مرسوم في ١٥ يناير سنة ١٩٥١م، يحدد هذه المساحة بستة أميال بحرية ونتيجة للتغير والتطور الذي طرأ على المجتمع الدولي والاعتداء الذي وقع على مصر سنة ١٩٥٦م مما أدى إلى زيادة أهمية البحر الإقليمي، فقد صدر القرار الجمهوري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٨م يحدد مساحة البحر الإقليمي باثني عشر ميلاً تمتد على شواطئ مصر البحرية الممتدة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ينبسط في العمق وتقاس هذه المساحة حسب المادة الثالثة من أعمال مؤتمر جنيف سنة ١٩٥٨م من آخر نقطة على طول الشاطئ تتحسر عنها المياه وقت الجزر.

المطلب الثالث

حدود الإقليم وأهميته

أولاً: حدود الإقليم:

تفصل كل دولة عن الأخرى حدود، لها أهمية كبيرة إذ عندها تمارس الدولة صاحبة الإقليم سيادتها، وتنتهي عندها سيادة غيرها من الدول بحيث لا يجوز لأي دولة أن تمارس مظاهر سيادتها إلا داخل حدودها، حيث تبدأ بعدها سيادة الدول الأخرى.

وهذه الحدود قد تكون طبيعية كالجبال والأنهار والمحيطات، كالحدود التي تفصل أسبانيا عن فرنسا، والحدود الطبيعية توفر على الدولة المشاكل الكثيرة التي قد تثار بصدد تعيين الحدود كالأسلاك الشائكة والأعمدة والأبراج، وقد تكون هذه الحدود وهمية كخطوط الطول والعرض، وفكرة الحدود فكرة حديثة، ففي الماضي كان إقليم الدولة يتحدد بالمدى الذي يمكن للقوة المسلحة أن تصل إليه وتحميه، ولم تظهر فكرة الحدود إلا بظهور الدول الحديثة^(١)، كما أن هناك دولاً كإسرائيل تمتنع حتى اليوم من رسم خرائط لحدودها اعتماداً على ما تصل إليه قواتها المسلحة.

ثانياً: أهمية الإقليم:

سبق أن أشرنا إلى أن الدول المعاصرة تعتبر منظمات إقليمية، ومن هنا تظهر الأهمية الكبيرة للإقليم باعتبار أن شعب الدولة هو الذي يقيم إقامة دائمة في نطاق وحدود هذا الإقليم، كما أن مظاهر سيادة الدولة وسلطانها لا تمارس إلا في حدوده بحيث لا يجوز أن تتعداه، كما سبق أن أشرنا فالإقليم يعد لهذا السبب شرطاً من شروط استقلال السلطة السياسية حيث لا يجوز أن تمارس سيادتان مظاهر السيادة والسلطان على إقليم واحد،

كما تظهر أهمية الإقليم بصورة واضحة من حيث الاستقرار على بقعة من الأرض يؤدي إلى خلق عدة روابط بين المستقرين عليها من التراث والعادات والتقاليد والطباع والأخلاق والذكريات، ويؤدي إلى وحدة المشاعر والإحساسات ويساعد في النهاية على صهر أفراد الجماعة وتكوين الأمة الواحدة.

ولكون الإقليم ركناً أساسياً من أركان الدولة فإنه يتوقف على وجوده بقاء الدولة واستمرارها كعضو في الجماعة الدولية، فإذا فقدت الدولة إقليمها فإن المنطق بقضى بقاء الدولة وزوالها، إلا أن الفقه يميز بين فقد الدولة إقليمها بصفة دائمة والفقء المؤقت، فالأول وحده هو الذي يؤدي إلى زوال الدولة وفنائها، فالدولة تنتهي إذا انتهى إقليمها، أما إذا فقدت الدولة إقليمها بصفة مؤقتة فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على وجود الدولة طالما أن هذا الفقء مؤقت، وظلت السلطة السياسية قائمة، وفي هذه الحالة فإن السلطة السياسية للدولة تمارس اختصاصاتها من خارج حدودها،

ومن أمثلة ذلك احتلال إيطاليا لدولة إثيوبيا، واضطرار الحكومة الإثيوبية إلى ممارسة السلطة من خارج حدودها، وكذلك حينما احتلت ألمانيا النازية فرنسا والنرويج في الحرب العالمية الثانية ومارست حكوماتهما سلطاتهما من إنجلترا وظل ذلك حتى استعادت بلادها

(١) د. مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري ص ٢٠.

بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. ومن الأمثلة المعاصرة حينما احتلت العراق دولة الكويت وانتقلت حكومتها إلى المملكة العربية السعودية.

ففي هذه الأمثلة ظلت الدولة قائمة رغم فقد الإقليم إلا أنه في كل هذه الحالات كان الفقد بصفة مؤقتة^(١)، فلا يمكن تصور وجود الدولة بدون إقليم ولذلك فإنه يتوقف وجود الدولة على وجود إقليم من أجل ذلك لم يعترف الفقهاء في الفقه الدستوري وفي فقه القانون الدولي العام بأن الفاتيكان دولة إلا بعد معاهدة لاتران في فبراير ١٩٢٩م التي جعلت من مدينة الفاتيكان مقراً للكنيسة الكاثوليكية، ومنذئذ اعتبر الفقهاء الكنيسة المذكورة دولة ذات سيادة تمتد سيادتها على الإقليم الموضح في المعاهدة والمحصور في مدينة الفاتيكان^(٢).

المطلب الرابع

حق الدولة على الإقليم

تعددت النظريات التي قيلت في تحديد حق الدولة على إقليمها، وأهم هذه النظريات هي:

أولاً: حق الدولة على إقليمها بعنبر حق ملكية:

يرى فريق من الفقهاء أن حق الدولة على إقليمها لا يخرج عن كونه حق ملكية، وقد انقسم أنصار هذه النظرية إلى فريقين:

الأول: ويرى أن حق ملكية الدولة على إقليمها هو من قبيل الحق الذي يتقرر للمالك على أملاكه العقارية في القانون الخاص، وعلى ذلك فإن للمالك -وهو الدولة- ما يترتب على حق الملكية من حقوق، وهي: التصرف والانتفاع والاستغلال، وترجع هذه الفكرة في نشأتها إلى فكرة السيادة حيث كانت في أول الأمر ترتبط بالحاكم، وكان الإقليم تابعاً لهذا الحاكم، ومن مشتملات ملكيته، ولما انفصلت السيادة عن أشخاص الحكام انتقلت ملكية الإقليم لصاحب السيادة وهو الدولة^(٣). وقد انتقد هذا الاتجاه بشدة للنتائج الخطيرة التي تترتب عليه، وكذلك لاستعارته نظرية من نظريات القانون الخاص للوقوف على حق الدولة على إقليمها.

أما الاتجاه الثاني: فإنه يرى أن حق الدولة على إقليمها هو حق سياسي يتضمن مجموعة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية^(٤).

ثانياً: حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة:

ويرى هذا الاتجاه أن حق الدولة على إقليمها إنما هو حق سيادة، والسيادة تخول للدولة السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة وبمقتضى السيادة تملك الدولة وضع القواعد

(١) د. محمد أنس قاسم: النظم السياسية والقانون الدستوري، ص ١٥، ١٦.

(٢) للمؤلف: رئيس الدولة بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، و: د. محمد أنس جعفر: المصدر السابق ص ١٥، و: د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ١٨٢، الهامش.

(٣) د. صفوت عبد السلام: القانون الدولي ص ٢٧٧، و: د. صلاح الدين فوزي: النظم السياسية، ص ١٢٤.

(٤) د. صفوت عبد السلام: المصدر السابق ص ٢٧٨.

القانونية والزام مواطنيها بالخضوع لها، وقد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات شديدة؛ ذلك أن السيادة تمارس على الأشخاص لا الأشياء والأموال، كما أن السيادة ليست مطلقة وإنما مقيدة بمبدأ المشروعية، وهي تخضع نتيجة لذلك للرقابة السياسية والقضائية فضلاً عن خضوعها للقانون الدولي الذي يضع قيوداً على سلطات الدول^(١).

ثالثاً: نظرية الحقوق العينية ذات الطبيعة النظامية:

يرى بعض الفقهاء أن حق الدولة على إقليمها إنما هو حق عيني يتسم بالطبيعة التنظيمية، يخول للدولة ممارسة سلطاتها على الأفراد في نطاق إقليمها، فهذه النظرية كما يقرر البعض تعكس العلاقة بين الدولة وإقليمها، فهناك رابطة بين سلطة الدولة وإقليمها، وهذه الرابطة لا يجوز أن تختلط بفكرة الملكية الخاصة، ولا بفكرة الملكية العامة؛ لخطورة النتائج المترتبة على هذا التكييف، وإنما تتمثل في اعتبار العلاقة بين الدولة وإقليمها قائمة على فكرة الحق العيني ذات الطبيعة النظامية التي تخول للدولة على إقليمها سلطة ذات مضمون متغير يتحدد وفقاً لما تمليه مصالحها^(٢).

(١) د. ماجد الحلو: الدولة في ميزان الشريعة ص ٤٨، و: د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ١٢٥.

(٢) د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ١٢٧.

المبحث الثالث

السلطة السياسية

نتناول في هذا المبحث أهمية وجود السلطة العامة، ثم نتناول بعد ذلك خصائص السلطة السياسية، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول

أهمية السلطة العامة

قررنا فيما سبق أنه لكي توصف الجماعة السياسية بأنها دولة، فإن ذلك يتطلب توفر أركان ثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، فلا يكفي لوجود الدولة طبقاً لذلك أن تستقر جماعة ما على إقليم محدد، وإنما يتطلب الأمر وجود التنظيم أو السلطة السياسية، أو النظام حسبما اختلفت تعبيرات الفقهاء في التعبير عن السلطة السياسية كركن ثالث للدولة، وهو ما يعنى وجود طبقة من الحكام وأخرى من المحكومين.

وعنصر الخضوع لنظام سياسي يتفوق على غيره من العناصر اللازمة لوجود الدولة؛ ذلك أن الدولة لا يمكن أن تعمل إلا من خلال سلطة تتولى قيادتها.

والسلطة السياسية كقاعدة عامة من الظواهر اللازمة للجماعات السياسية، حتى أن بعض الفقهاء قرر أن ظاهرة السلطة ليست من الظواهر القاصرة على المجتمعات الإنسانية، بل قد تتحقق هذه الظاهرة في غير المجتمعات الإنسانية كما هو مشاهد لدى بعض الجماعات الحيوانية الراقية وكذلك الأمر في عالم الحشرات كالنمل والنحل.

أما في نطاق الدولة فإن السلطة السياسية من الظواهر اللازمة والحتمية لتنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة ولتحقيق الأهداف والغايات والمصالح العامة التي من أجلها تجمع الأفراد في مجتمع سياسي واحد، كما أن السلطة السياسية في الدولة هي التي تتكفل بالدفاع عن إقليم الدولة في مواجهة الدول الأخرى، وهي التي يتوفر لها وحدها سلطة الأمر والنهي بمعنى أنها هي التي تمارس مظاهر السيادة والسلطان، كما أنها تقوم بوضع القوانين التي تنظم سلوك الجماعة، وتعمل على تنفيذه وحمايته من أي اعتداء مستخدمة في ذلك القوة الجبرية إذا تطلب الأمر ذلك.

وعلى ذلك فإن ظاهرة السلطة من الظواهر الحتمية لتحقيق الأغراض التي من أجلها تجمع الأفراد، ذلك أنها هي وحدها القادرة على تجسيد الآمال المشتركة بما تكفله من تحقيق إرادة ذاتية تعمل من أجل أهداف اجتماعية أكثر دقة ووضوحاً وهو المعنى الذي أدّى إلى القول بأنها: «قوة في خدمة فكرة موجهة، قوة مخصصة لقيادة الجماعة في التقصي عن الصالح المشترك وقادرة -إذا اقتضى الحال- على أن تجبر الأعضاء على التزام المواقف التي تأمر بها.

وإذا توفر للجماعة التي تستقر على إقليم محدد ظاهرة السلطة السياسية، فإن هذه الجماعة يطلق عليها وصف الدولة، دون أن يتطلب فوق هذه العناصر - الشعب والإقليم

والسلطة- أي عناصر أو شروط أخرى. فلا يشترط أن يكون الحكام الذين يحوزون السلطة ويقومون بمهامها قد تولوا بطريقة معينة فسواء أكانوا قد حازوا هذه السلطة بالقوة والقهر، أو كانت حيازتهم لها تعتمد على رضا المحكومين، وسواء أكان الحائز على هذه السلطة ملكاً أو رئيساً للجمهورية أو كانت سلطة استبدادية أو ديمقراطية، فإن المجتمع الذي توفرت له هذه الظاهرة يوصف بأنه دولة، طالما أن هذه السلطة كانت تستجمع مظاهر السيادة والسلطان وكانت من الشمول بحيث تتسع ممارستها لتشمل إقليم الدولة كله ومن يقطنون فيه، ويقرر البعض أنه يستوي أن تكون هذه السلطة وطنية أو أجنبية إذ إن ذلك لا يؤثر على وجود الدولة وإنما يؤثر على استقلالها كما في العراق الآن.

ويقرر بعض الفقهاء أن المجتمع السياسي لا يوصف بأنه دولة حتى ولو توفرت له ظاهرة السلطة السياسية إلا إذا كانت هذه السلطة تستند إلى رضا المحكومين واختيارهم، ذلك أن السلطة حين تتجرد من رضا المحكومين وقبولهم، فإنها تكون من قبيل السلطة الفعلية وتفقد بالتالي سند مشروعيتها ولا تعد الجماعة التي تحققت فيها ظاهرة السلطة السياسية دون أن تستند على رضا المحكومين دولة بالمعنى القانوني.

ونرى أن ما ذهب إليه جمهور الشراح في عدم اشتراط استناد السلطة السياسية على رضا المحكومين لكي يوصف المجتمع السياسي بأنه دولة هو الرأي الراجح، ذلك أن كثيراً من الدول القديمة والمعاصرة لا تعتمد السلطة السياسية فيها على رضا المحكومين، كما أن ظاهرة السلطة لم تستند في تاريخ نشأتها في كثير من الدول والجماعات السياسية على رضا الأفراد وقبولهم، ومع ذلك فإن أحداً لم يقل أن هذه الدول أو تلك لا تعد دولاً بالمعنى القانوني.

المطلب الثاني

خصائص السلطة السياسية

تتميز السلطة السياسية في الدولة بعدة خصائص منها:

أولاً: إنها سلطة أصلية: بمعنى أن هذه السلطة لا تنبع من أي سلطة أخرى أعلى منها، لأنها تستمد اختصاصها من نفسها مباشرة. وهي بهذا المعنى تعد أساساً لكل السلطات التي تمارس مظاهر السيادة في الدولة.

ثانياً: إنها سلطة ذات اختصاص عام:

بحيث يمتد سلطاتها ليشمل سائر مجالات الحياة المختلفة في حدود إقليم الدولة، بعكس السلطات الأخرى التي يتحدد اختصاصها في ممارسة وظائف محددة لا يجوز لأي سلطة منها أن تتجاوز النطاق المرسوم لها وفق ما هو مبين في أحكام الدستور.

ثالثاً: إنها سلطة قاهرة تحكر مصادر القوة:

حيث تملك وحدها القوة المادية التي تمكنها من تنفيذ أوامرها والدفاع عن كيانها، وهي تعتمد في ذلك على مؤسسات وتنظيمات تكفل لها فرض سيطرتها. وتأكيد سلطاتها: كالجيش والبوليس والقضاء.

رابعاً: إنها سلطة دائمة: بمعنى أنها لا ترتبط بأشخاص الحكام أو بوجودهم، فهم يجيئون ويذهبون وهي باقية دون تأثر بمجيئهم أو ذهابهم.

خامساً: نعد بمثابة حق لا يقبل النصرف فيه أو التنازل عنه كما لا نسقط بالنقادم: لأن التصرف في السيادة أو التنازل عنها يتنافى مع العلة من وجودها وهي حماية المصالح العامة.

سادساً: إنها سلطة واحدة لا تلتجزأ: لأن التجزئة من شأنها أن تؤدي إلى تشتيت الكلمة العليا التي يجب أن تتجسد في إرادة واحدة هي إرادة الدولة.

سابعاً: إنها سلطة مدنية: حيث قضى التطور الدستوري على صفة العسكرية للسلطة التي كانت تعتمد عليها في الماضي، وأصبحت سلطة مدنية، لذلك لا نرى القوات المسلحة تتدخل في عملية الحكم إلا في حالات الضرورة وهي أحوال استثنائية لا تتسم بالدوام، كما هو الحال في إعلان حالة الطوارئ.

ثامناً: إنها سلطة ذات سيادة: حيث إنها تتمتع بمجموعة من الاختصاصات والسلطات توجهها في جميع المجالات بحيث تكون نافذة من تلقاء نفسها ودون أن يتوقف ذلك على إجازة من سلطة أخرى داخلية أو خارجية، ويرجع ذلك إلى أن الدولة تستمد سلطاتها من نفسها دون أن تكون خاضعة في الداخل أو في الخارج لسلطة غير سلطتها.

وسيادة الدولة بهذا المعنى لها وجهان، الأول: السيادة الداخلية، وبمقتضاها تبسط سلطاتها الكاملة على كل من يقيمون على إقليمها، وتكون إرادتها هي الإرادة العليا التي تسمح على كل الإدارات داخل الدولة. والثاني: السيادة الخارجية، وبمقتضاها لا يكون لأي دولة أخرى أن تتدخل في تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول، لأن كل واحدة منها تقف على قدم المساواة مع غيرها.

المبحث الرابع

النتائج المترتبة على توفر أركان الدولة

نتناول في هذا المبحث أهم النتائج التي تتحقق إذا ما توفرت للدولة أركانها، وأهم النتائج هي: توفر الشخصية الاعتبارية للدولة، والاعتراف بها، ونتناول هاتين المسألتين كل في مطلب خاص.

المطلب الأول

الشخصية الاعتبارية للدولة

الشخصية القانونية تثبت للإنسان كما تثبت للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة على حد سواء، وتحتل الأشخاص الاعتبارية العامة أهمية كبيرة في نطاق القانون العام، سواء في نطاق القانون الدستوري حيث تعتبر الدولة أهم الشخصيات العامة، أو في القانون الدولي العام باعتبار أن الدولة تعتبر شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام وتعتبر من أهم الأشخاص التي تخاطب بهذا القانون،

كما أنها تعتبر من أهم الأشخاص الإدارية في نطاق القانون الإداري حتى إن بعض الفقه ربط بين القانون الإداري والأشخاص العامة الاعتبارية فعرف القانون الإداري بأنه: «مجموعة القواعد التي تنظم الأشخاص الإدارية ويحكم علاقتها القانونية»^(١)، والأشخاص العامة هي مجموعة المصالح أو الأقاليم الإدارية التي يعترف لها بالشخصية الاعتبارية في سبيل تحقيق أغراض معينة ولكونها أشخاص عامة فإن القانون يتيح لها استخدام وسائل القانون العام.

وتعتبر الدولة أهم الأشخاص الاعتبارية العامة ويعرف الفقه الشخصية الاعتبارية بأنها «المقدرة القانونية على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات»، وقد انقسم الفقه فيما يتعلق بطبيعة الشخصية الاعتبارية إلى فريقين:

الفريق الأول: أنصار نظرية المجاز:

وهؤلاء يرون أن الشخصية الاعتبارية لا تكون إلا للإنسان فهو وحده الذي يمكن أن يكون محلاً للحقوق والتكاليف، أما غير ذلك من الهيئات والجمعيات والأقاليم الإدارية مما يدخل في نطاق ما يسمى بالأشخاص المعنوية أو الاعتبارية فهي أشخاص افتراضية أو بمعنى أدق خيالية، ليس لها وجود في الحقيقة، فالقانون هو الذي خلقها من العدم لما يترتب عليها من فوائد.

ويعد الفقيه الألماني «سافيني» من أشد أنصار هذه النظرية كما ذهب إلى ذلك الفقيه الفرنسي «جيز» الذي جسّد هذا الاتجاه بقوله: «بأنني لم أقابل يوماً الدولة في الطريق .. كما أنني لم أتناول طعاماً في حياتي مع شخص معنوي»، وترتيباً على هذا الاتجاه يرى

(١) د. فؤاد محمد النادي: الوجيز في القانون الإداري، ص ١٠٧.

أنصاره أن الشخصية الاعتبارية لا تخرج عن كونها حيلة قانونية لتحقيق مصالح أو أغراض محدودة.

وقد انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى فريقين: الأول يرى أن الأشخاص الاعتبارية حيلة أو وهم يمكن الاستغناء عنه؛ لأن القول بها عديم القيمة ومجرد خيال يجب استبعاده والاستعاضة عن هذه الفكرة بأفكار قانونية تؤدي إلى النتائج المرجوة بدلاً من الأخذ بهذه الحيلة، وتكون أقرب إلى الحقيقة.

في حين يرى فريق آخر من أنصار نظرية المجاز أن الفكرة وإن كانت حيلة أو مجازاً إلا أنه من المفيد الأخذ بها لما يترتب عليها من مصالح وفوائد؛ ذلك لأنها الفكرة المنطقية التي يترتب عليها إسناد المال العام إلى الدولة بعيداً عن أموال الحكام، وإسناد القرارات والتصرفات الإدارية إلى الدولة لا إلى الأشخاص الذين يعملون لحسابها^(١).

ويعد «ديجي» و«جيز» و«كلسن» من أصحاب الاتجاه الذي يرفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية، ويرى هذا الفريق أنه من غير المقبول القول بفكرة الشخصية الاعتبارية للدولة، وأن لها ترتيباً على ذلك إرادة؛ لأن ذلك يخالف الواقع، ولكون الحقيقة هي أن الدولة تتكون من فئتين: فئة حاكمة وأخرى محكومة، وأن إرادة الدولة لا تخرج عن كونها تجسيدا للفئة الحاكمة ويستبدل «ديجي» هذه الفكرة بفكرة الاختصاص التي تقوم على أن أعمال وتصرفات الحكام ينبغي أن تلتزم بها الجماعة طالما أنها تدخل في الاختصاص المخول لهم.

وقد وجه الفقه عدة انتقادات إلى هذا الاتجاه أهمها:

١- مؤدى هذا الاتجاه عدم التمكن من تقديم تفسير منطقي لوجود مال خاص بالشخص العام مستقل عن الذمة المالية لأعضائه، ومن ثم وقف هذا الاتجاه عاجزاً أمام نظرية المال العام.

٢- كما أن هذا الاتجاه من شأنه أن ينفي المسؤولية عن الأشخاص العامة بحيث يتحملها المسؤولون الذين يعبرون عن الشخص الاعتباري، رغم أن الفقه في فرنسا ومصر يميز بين الخطأ المرفقي ويتحملة الشخص العام، والخطأ الشخصي ويتحملة القائمون عليه.

الفريق الثاني: أنصار نظرية الحقيقة:

وهذا الفريق يرى بأن الشخص الاعتباري ليس مجازاً أو وهماً وهو حقيقة كائنة تفرض نفسها، وهو وإن لم يكن شخصاً مجسماً إلا أنه مجموعة من الحقائق المعنوية المجردة، يكفي لوجوده وجود مجموعة من المصالح المشروعة المستقلة جديرة بالحماية ووجود إرادة تعبر عن هذه المصالح، ويرى هذا الفريق أن مجرد وجود الدولة يؤدي إلى وجود شخص قانوني جديد مستقل عن الأشخاص الطبيعية،

ويترتب على هذا الاتجاه مجموعة من النتائج، أهمها:

١- وجود الشخصية الاعتبارية للدولة إذا ما توافرت أركانها، فالشخصية المعنوية للدولة تتجسد كوحدة مستقلة عن الأشخاص الذين يعبرون عن إرادة الدولة لمجرد توافر

(١) د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ١٣٨، ١٣٩.

أركان الدولة، وهذه النتيجة ترتب نتيجة أخرى مؤداها أن الدولة تعتبر كياناً متميزاً مستقلاً عن الأشخاص المكونين له.

٢- **حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ما بقيت الدولة**، فالمعاهدات والالتزامات الدولية تظل قائمة حتى ولو تغير شكل الدولة أو تغير الحكام المعبرون عن إرادتها.

٣- **بقاء التشريعات التي تصدرها السلطات العامة في الدولة**، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً للأوضاع الدستورية في الدولة.

٤- **كما أن الاعتراف بهذه النظرية يعد من الأمور اللازمة للقول بمبدأ الشرعية أو خضوع الدولة للقانون.**

٥- **وأخيراً فإن هذه النظرية تؤدي إلى تفسير سيادة الدولة ذلك أنه من الصعوبة** بمكان قبول سلطة الحاكم على المحكوم دون الالتجاء إلى هذه النظرية؛ ذلك أن الحكام يمارسون سلطاتهم لصالح الدولة بما تتمتع به من سيادة ولا يجوز أن تستخدم هذه السلطة للمصلحة الخاصة للحكام^(١).

(١) لمزيد من التفصيل: د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق، ص ١٤٠.

المطلب الثاني

الاعتراف بالدولة

إذا اكتملت عناصر الدولة الثلاثة، وهي الشعب والإقليم والسلطة، فهل يكفي ذلك لوجود الدولة؟ أم أن وجودها يتطلب الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى؟ وللإجابة على هذا التساؤل توجد نظريتان، الأولى وهي النظرية المنشأة، والثانية النظرية المقررة أو الكاشفة.

أولاً: النظرية الكاشفة والمقررة:

حيث إن الدولة توجد بتوفر عناصرها السابقة، وبالتالي لا يعد الاعتراف من العناصر المطلوبة لوجود الدولة، فهو مجرد علامة على قيامها، فالاعتراف يعد كاشفاً عن حقيقة موجودة وهي الدولة.

ثانياً: النظرية المنشأة:

وبمقتضاها أن الدولة لا تقوم بمجرد توافر عناصرها، بل يلزم لقيامها الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، فالاعتراف يعد بمثابة شهادة الميلاد للدولة من قبل الدول الأخرى الموجودة قبلها. وهذه النظرية نظرية استعمارية مرفوضة، لأن الدول المستعمرة أرادت من هذه النظرية أن تقبل من تقبل وترد من ترد^(١).

(١) د/ جعفر عبد السلام: القانون الدولي العام، ص ٣٠٧، ٣٠٨.

الفصل الثالث

سيادة الدولة وحدودها

نتناول في هذا الفصل سيادة الدولة فنيين مصدر السيادة، ثم نتكلم عن حدود السيادة، وعلى ذلك نقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول

في مصدر السيادة

سبق أن تناولنا ضرورة السلطة السياسية لوجود الدولة، كما تحدثنا عن خصائص السلطة السياسية وقلنا إنها سلطة ذات سيادة وأن السيادة لها وجهان: الأول: يتجسد في السيادة الداخلية، والثاني: يتجسد في السيادة الخارجية. وذكرنا ما يترتب على السيادة من نتائج.

ونتساءل الآن عن مصدر السيادة. ويتنازع مصدر السيادة في الفقه الدستوري مجموعة من النظريات بعضها يرجع إلى نظريات ثيوقراطية منسوبة إلى الدين ظلماً وبهتاناً، وبعضها نظريات ديمقراطية ترجع السيادة إلى الأمة أو الشعب، وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة:

نتناول في الأول النظريات الثيوقراطية، وفي الثاني نتناول النظريات الديمقراطية، وفي الثالث نبين نظرتي سيادة الأمة وسيادة الشعب.

المطلب الأول

النظريات الثيوقراطية في مصدر السيادة

Doctrines Théocratique

تذهب هذه النظريات إلى أن أساس السلطة السياسية ومصدرها ليس من صنع البشر، ولا يرجع إلى إرادتهم واختيارهم، وإنما يرجع إلى أساس غيبي مستمد من قوى إلهية أعلى من قوة البشر. وأن الحكام هم آلهة أو من طبيعة إلهية، أو أن الإرادة الإلهية هي التي تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اختيار الحكام، وذلك حسب النظريات والاتجاهات التي قيلت في هذا الصدد.

وتستهدف هذه النظريات في المقام الأول إيجاد تبريرات كافية للسلطات المطلقة التي كان يمارسها الملوك والأباطرة على شعوبهم، حيث كانت هذه السلطات غير محدودة، ولم يكن لهذه الشعوب الحق في اختيار الحكام أو محاسبتهم عما يتمتعون به من سلطات

مطلقة^(١). فوجدت هذه النظريات لإسباغ الشرعية على هذه النظم، والحيلولة دون تدخل الشعوب في ممارسة الرقابة عليهم أو التدخل في اختياراتهم. وإذا كان هذا مجمل النظريات الثيوقراطية، إلا أنها ظهرت في حياة الشعوب في صور مختلفة على النحو التالي:

الفرع الأول

نظرية الطبيعة الإلهية

La nature divine gouvernante

وتعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي ذهبت إلى القول بأن الحكام لا يستمدون سلطتهم من الله فحسب، وإنما هم من طبيعة إلهية أو أنهم آلهة يعلنون فوق البشر ويعبدون وتقدم إليهم القرابين^(٢).

وقد وجدت تطبيقات مختلفة لهذه النظرية، فقد اعتنقها فراعنة مصر طوال العصور المختلفة لهم، كذلك الأمر بالنسبة لأباطرة الرومان، وفي اليابان حتى عام ١٩٤٧م كان ينظر إلى الإمبراطور على أنه الإله الحي^(٣).

وإذا حاولنا التعرف على مدى مسئولية السلطة السياسية في هذه النظم، فإننا نجد أن الحاكم ذا الطبيعة الإلهية كان يتمتع بسلطة مطلقة، وكان ينظر إلى هذه السلطة نظرة تقديس باعتبارها تعبر عن إرادة الآلهة ومشيتهم، ولا يجوز للبشر أن يناقضوا الآلهة أو أن يوجهوا إلى أفعالهم الانتقاد أو التوجيه.

ومن جهة ثانية فإن على البشر الخضوع بالسمع والطاعة لممارسات هذه السلطة على اعتبار أن هذه الطاعة واجب مقدس تجاه الإله الحاكم.

وقد ترتب على هذا الوضع عدم خضوع الحاكم لأي نوع من المسئولية أو ممارسة أي مظهر من مظاهر الرقابة عليه أو التدخل فيما يمارسه من سلطة مطلقة^(٤).

(١) د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٣٤، د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٢٤، د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٦، د. فؤاد العطار: النظم السياسية ص ١١٥.

(٢) د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٦٠، د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٠٦.

(٣) د. طعيمة الجرف: المرجع السابق ص ٦٠، د. فؤاد العطار: المرجع السابق ص ١١٦، د. يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة ص ٥٨، د. عبد الحميد متولي: الوسيط في القانون الدستوري ص ٢١.

(٤) د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٧، د. يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة ص ٥٨.

الفرع الثاني

نظرية الحق الإلهي المباشر

Droit dirin Providentiel

لقد ظهرت النظرية الثيوقراطية في ثوب آخر في حياة بعض الشعوب مؤداه: أن الحاكم لا يعد طبقاً لنظرية الحق الإلهي المباشر هو الإله الحي على الأرض أو أنه من طبيعة إلهية، وإنما هو من البشر إلا أن الله اصطفاه واختاره من دون الناس فأودع في يديه السلطة وخصه بممارستها، ومن ثم فإن السلطة التي يمارسها الحكام طبقاً لهذه النظرية من الأمور التي تخرج عن نطاق البشر ولا دخل لهم في تحققها^(١).

وقد سادت هذه النظرية في القرون الوسطى، وأدى إلى تدعيمها ما كان يمارسه ملوك فرنسا من استبداد وتسلط، وهو ما يتضح من القول المأثور: «إن ملك فرنسا لا يستمد ملكه إلا من الله وسيفه»، فالقوة والأفكار التي أنبتت عليها هذه النظرية كانتا من الوسائل التي دعمت هذه النظرية بحيث كفلت لمبادئها التطبيق ورد ادعاءات «البابا» وإنكار كل سلطة له على الرعية^(٢).

وقد ظهرت هذه النظرية في أوج قوتها في عهد لويس الرابع عشر، وهو ما يبدو من أفكاره التي تضمنتها مذكراته حيث يقول: «إن سلطة الملوك مستمدة من الخالق، فالله لا الشعب مصدرها، وهم مسئولون أمام الله وحده عن كيفية استعمالها»^(٣).

ولقد كانت هذه النظرية كما هو الأمر في غيرها من النظريات الثيوقراطية تستهدف تبرير السلطة المطلقة للملوك والأباطرة وما كانوا يمارسونه من استبداد وتسلط على شعوبهم، دون أن يكون للشعوب الحق في الاعتراض عليهم أو مساءلتهم؛ لأن الحكام لا يسألون إلا أمام الله وحده الذي يعينهم تعييناً مباشراً.

وما على المحكومين في ظل هذه النظرية إلا السمع والطاعة لهذه السلطة الإلهية؛ حيث إن الخروج عليها أو عدم الامتثال لأحكامها يعتبر كفراً صريحاً يستوجب العقاب من الله. كما كان القانون السائد تابعاً للسلطة المقدسة و متمشياً مع إرادة صاحب السلطة.

وكان تمسك الملوك بهذه النظرية أساساً لسلطتهم السبب في كثير من الثورات التي حاولت الحد من سلطاتهم المطلقة وإخضاعهم للمسئولية^(٤).

(١) د. السيد صبري: المرجع السابق ص ١٦، د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: موجز القانون الدستوري ص ١٥، د. عبد الحميد متولي: الوسيط ص ٥، د. يحيى الجمل: المرجع السابق ص ٥٩.

(٢) د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ١٣٨، د. السيد صبري: المرجع السابق ص ١٦.

(٣) د. مصطفى كامل: المرجع السابق ص ١٣٨، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٤٧.

(٤) د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٧٦، د. يحيى الجمل: المرجع السابق ص ٥٩.

الفرع الثالث

نظرية الحق الإلهي غير المباشر

Droit dirin Providentid

ترى هذه النظرية أن الحاكم من البشر كما ذهبَت النظرية السابقة، إلا أنها تختلف عنها في أن أنصار هذه النظرية يقررون أن الله لا يتدخل في اختيار الحاكم مباشرة وإنما يختاره بطريقة غير مباشرة، نتيجة كون الإرادة الإلهية وعنايتها توجه إرادة المحكومين بحيث تنتهي إلى شخص أو إلى أسرة معينة تهض بأعباء الحكم.

ومن ثم فإن الحاكم يختار من السماء، ولكن بطريقة غير مباشرة؛ لأن الأفراد هم الذين يتولون عملية الاختيار ويقتصر دور العناية الإلهية في توجيه الحوادث وترتيبها على نحو معين بحيث تؤدي إلى اختيار شخص محدد، فالمحكومون ليسوا أحراراً في هذا الاختيار وإنما هو مفروض عليهم، ولذلك سميت بنظرية الحق الإلهي غير المباشر^(١).

ويرى بعض الفقهاء أن هذه النظرية لا تتعارض مع الأفكار الديمقراطية أو تتنافى معها؛ لأن هذه النظرية تجرد الحكام من صفات الألوهية ولا ترتفع بهم إلى مرتبة التقديس باعتبار أنهم بشر وذلك بخلاف ما ذهبَت إليه النظريتان السابقتان^(٢).

في حين يرى البعض الآخر من الفقهاء أن هذه النظرية لا تختلف عن غيرها من النظريات الثيوقراطية؛ فالحاكم في النظريات الثيوقراطية باتجاهاتها المختلفة يمارس سلطة مطلقة لأنه يستمدّها من الله مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز للشعب في كل صور هذه النظريات الحق في التدخل أو الرقابة أو محاسبة الحكام عما يرتكبونه من أخطاء أو تقصير في ممارسة السلطة؛ ذلك لأن الادعاء بأنه مختار من الله مباشرة أو غير مباشرة يؤدي بالحاكم إلى الاستبداد والتسلط، وعلى ذلك فإن نظرية الحق الإلهي غير المباشر وإن اختلفت عن نظرية الحق الإلهي المباشر في الشكل، إلا أنها لا تختلف عنها في المضمون أو الجوهر^(٣).

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ١٩، د. ثروت بدوي: المرجع السابق ص ٢٠٧، د. فؤاد العطار: النظم السياسية ص ١١٦.

(٢) د. السيد صبري: المرجع السابق ص ٢٠، د. محمد كامل ليلة: المرجع السابق ص ٧٧.

(٣) د. فؤاد العطار: المرجع السابق ص ١١٦، د. ثروت بدوي: المرجع السابق ص ٢٠٨، ٢٠٩.

الفرع الرابع

نظرية التفرقة بين عنصري السلطة

وإزاء ما وجه إلى النظريات السابقة من نقد، فقد ظهرت نظرية أخرى في نطاق النظريات الثيوقراطية وهي نظرية «التفرقة بين عنصري السلطة»، وتقوم هذه النظرية على أن السلطة السياسية تحوي عنصرين: العنصر الديني والعنصر الزمني، ويتمثل العنصر الديني في أن الله عز وجل هو مصدر السلطة، إلا أن اختيار الحاكم متروك للشعب، والسماء لا تتدخل في هذا الاختيار لا بطريقة مباشرة ولا بغير مباشرة.

ولا يجوز وفقاً لمضمون هذه النظرية أن تتسب تصرفات الحكام والسلطات التي يمارسونها إلى الله لأن الاختيار يعد من الحقوق الإنسانية التي يستقل بها المحكومون.

كما يرى أنصار هذه النظرية أن تصرفات الحكام يجب أن تتم وفقاً للقوانين الطبيعية النابعة بدورها من القانون الإلهي الخالد، ولا يجوز لهؤلاء الحكام الخروج عنها وإلا كانت هذه السلطة غير مشروعة. ويترتب على مخالفتهم لهذه القوانين مسئوليتهم أمام الشعب الذي اختارهم وتولوا الحكم عن طريقه، كما أن طاعتهم في مثل هذه الحالة لا تكون واجبة عليهم^(١).

وواضح أن هذه النظرية بما انتهت إليه من أفكار لا تتعارض مع الديمقراطية، بل إنها قد خطت خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يخص مسئولية السلطة الحاكمة؛ لأن السلطة وإن كان مصدرها الله إلا أن اختيار الحاكم يتم بإرادة المحكومين وحدهم، وهذا بدوره يعطي لهم الحق في مساءلة الحكام ومحاسبتهم في حالة الخروج على أحكام القانون الطبيعي النابع من القوانين الإلهية الخالدة، والحاكم الذي يتولى عن طريق القوانين الوضعية السائدة هو حاكم شرعي.

وهذه النظرية هي التي تعتنقها الكنيسة الكاثوليكية في روما في الوقت الحاضر^(٢).

النقد الذي وجه إلى النظريات الثيوقراطية:

تقلصت النظريات السابقة وتلاشت أفكارها تماماً - فيما عدا النظرية الأخيرة - نتيجة ليقظة الشعوب وظهور المبادئ الديمقراطية التي كان من نتيجتها أن أدركت الشعوب حقوقها واكتمل وعيها، حتى إنه لم يبق أي أثر للنظريات الثيوقراطية، وأهم ما وجه إلى هذه النظريات ما يلي:

١ - أن هذه النظريات تستند على دعوى لا دليل عليها، وتفتح الطريق أمام السلطات المستبدة تنفذ منه استناداً على هذه الدعوى المزعومة للإطاحة بحقوق الشعوب والاستبداد بالسلطة والتصرف في نطاقها حسب أهواء الحكام ورغباتهم الشخصية ونزواتهم الخاصة^(٣).

(١) د. فؤاد العطار: المرجع السابق ص ١١٧، د. مصطفى أبو زيد ص ٦٤، ٦٥.

(٢) د. مصطفى كامل: المصدر السابق ص ١٣٨.

(٣) د. أحمد عبد القادر الجمال: المصدر السابق ص ٦٥، د. محمود حافظ: المرجع السابق ص ٢٥.

٢- أنها رغم ما منحه للحكام من السلطات المطلقة تجعلهم في منأى عن محاسبة الشعب لهم وتقرير مسئولياتهم؛ لأنهم غير مسئولين إلا أمام الله وحده، وهو ما أدى بهذه النظريات إلى أن تكون ستاراً وتبريراً لكثير من المظالم التي وقعت على كثير من الشعوب في أوروبا وغيرها من البلاد التي استند حكمها على النظريات السابقة^(١).

٣- أن هذه النظريات لاسيما الثلاثة الأولى بما تراه من جعل اختيار الحاكم موكولاً إلى الله وحده مستهدفة من وراء ذلك إضفاء نوع من القدسية عليه تجرد المحكومين من أي إرادة، وتضفي المشروعية على السلطات المطلقة التي كان يمارسها الحكام وتجعلهم في منأى عن أي مسئولية أو رقابة تمارس من الشعب، وهذا يتنافى تماماً مع الأفكار الديمقراطية التي تعطي للشعب الحق في اختيار حكامه وتقرير مسئوليتهم ومحاسبتهم وعزلهم إذا اقتضى الأمر.

وهو ما لم تسلم به النظريات الثيوقراطية في مراحلها المختلفة، وعلى ذلك فهذه النظريات وإن صلحت في عهد الجهل والظلم فهي لا تصلح في عهد العلم والمدنية، فضلاً عن أن الأخذ بها يكون مدعاة للتسلط على الشعوب،

وهو ما وضع من قول لويس الرابع عشر: «أنا الدولة»، ولويس الخامس عشر الذي قال: «إننا لم نتلق التاج إلا من الله، وأن سلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدنا بلا تبعة ولا شركة»^(٢).

٤- ونتيجة لهذه الاعتراضات فقد ذهب رأي في الفقه المصري إلى إنكار تسمية هذه النظريات بالتسمية الدينية كما أطلق عليها ذلك عدد غير قليل من الفقهاء، ويعود هذا الاعتراض إلى سببين:

السبب الأول: أن تسمية هذه النظريات بالنظريات الدينية لا يتطابق مع الترجمة الفرنسية الصحيحة لهذا الاصطلاح كما عرفه الفقه الفرنسي Theories Techoglique ؛ فهو يعني النظريات التي ترجع أساس السلطة إلى الله، وهذا لا يعني أنها مستمدة من الدين.

السبب الثاني: أن هذه النظريات لا تستند في مضمونها أو جوهرها إلى الدين وإنما تعد - كما قرر بلنتشلي Bluntchly - ضد الدين، فهي لم تستمد من مصدر ديني وإنما أراد أصحابها أن يسبغوا عليها الطابع الديني لكي يسهل عليهم تغطية ما يمارسونه من استبداد وتسلط على الشعوب، ولكي تكون أكثر قبولا لدى الأفراد باعتبار أن كل ما هو ديني أو ينسب على الدين يكون أكثر قبولا وامتنالاً،

وعلى هذا لا يجوز أن ننسب هذه النظريات إلى الدين أو نصفها بأنها كذلك لمجرد أن أصحابها أرادوا ذلك؛ لأن هناك كثيراً من الخرافات تنسب إلى الدين وهي ليست كذلك، ومن ثم فلا يجوز أن تطلق على هذه النظريات تسمية: «النظريات الدينية»^(٣).

(١) د. محمود كامل ليلة: النظم السياسية ص ٧٨، د. يحيى الجمل: الأنظمة السياسية ص ٥٦.

(٢) د. أحمد كمال أبو المجد: نظرات حول الفقه الدستوري في الإسلام ص ٣٣، د. محمد كامل ليلة ص ٧٨.

(٣) د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية ص ٣٧ — ٣٩، د. محمد كامل ليلة: المصدر السابق ص ٧٨.

المطلب الثاني

النظريات الديمقراطية

نظرية العقد الاجتماعي

أدت الثورة الصناعية إلى يقظة الشعوب الأوروبية، ولم تمض فترة قصيرة من الزمن إلا ورفضت تلك الشعوب السلطات المطلقة التي يمارسها الملوك والحكام، وهبت تلك الشعوب للدفاع عن حقوقها والمطالبة بأن يكون لها الحق والسلطة في اختيار حكامها.

ولقد غذى هذا الشعور وساعد على انتشاره الأفكار والنظريات التي قال بها كثير من الباحثين والكتاب في أساس السلطة ومصدرها، وفي تقريرهم لحق الشعب في المساهمة والبت في أموره العامة.

ولم يعد مقبولا في ظل ازدياد وعي الشعوب ونهضتها وقيام ثورات عديدة استهدفت سيطرة الشعب على مقاليد أموره، أن ترتضى الشعوب تلك النظريات الثيوقراطية التي تسلبهم كل حق ولا تعترف لهم بأدنى دور في ممارسة السلطة أو المساهمة في اختيار الحكام.

ولقد شاركت نظرية العقد الاجتماعي لاسيما نظرية روسو وأدلت بالنصيب الأكبر في إذكاء هذه الروح، وكان للأفكار التي تضمنتها نظرية العقد الاجتماعي الأثر الكبير في إنكار أن تكون هذه السلطة من حق شخص معين أو طبقة مخصوصة، وإنما يجب أن يكون الأمر كله بيد الشعب.

ويرى أصحاب هذه النظرية - على اختلاف وجهات نظرهم - أن العقد هو أساس نشأة الدولة والسلطة السياسية في المجتمع؛ فالأفراد قد انتقلوا من حياة الفطرة والبداءة إلى مرحلة المجتمع المنظم بواسطة العقد.

ويعد هذا العقد هو الأساس المشترك لدى جميع القائلين بهذه النظرية إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تكييف الحالة السابقة على العقد ومضمونه وأطرافه والدواعي والمبررات التي أدت إليه.

وسوف نتعرض بإيجاز لآراء أشهر القائلين بهذه النظرية وذلك لتتعرف من خلالها على مدى مسؤولية السلطة السياسية في فكر هذه النظرية.

وإذا كان الفضل يرجع إلى روسو في بلورة هذه النظرية التي ساهمت بقدر كبير في انتشار المبدأ الديمقراطي في كثير من البلاد، إلا أنه لم يكن أول القائلين بها، كما أنها من النظريات التي عرفها الفكر البشري منذ القدم، إلا أن أفكار روسو أدت إلى إنكار أي سلطة لا تستند إلى الإرادة الشعبية، وهو ما لم يتوصل إليه من سبقه في القول بالعقد مثل هوبز ولوك.

وسنعرض فيما يلي لنظريات العقد الاجتماعي عند المفكرين الثلاثة لهذه النظرية: «هوبز» و«لوك» و«روسو».

(١) نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز Hobbes:

يصور هوبز الحالة الطبيعية التي كان يعيش فيها الأفراد قبل العقد بأنها كانت حالة بؤس وشقاء؛ لأن الإنسان في هذه المرحلة أناني محب لذاته ويسعى في المقام الأول لتحقيق أغراضه الشخصية، وهو في سبيل تحقيق هذا الهدف يعيش في كفاح مستمر لا يهتم إلا بأغراضه ومطامعه وحتى في الحالات التي يقوم فيها الإنسان بأعمال حسنة فإن أنانيته تكمن وراء هذا الفعل الحسن متمثلة في تلذذه من وراء هذا العمل، كذلك الأمر فيما لو أشفق على غيره من كارثة ألمت به فإن هذه الشفقة ترجع إلى خوفه أن يصاب بمثلها.

ولقد ترتب على ذلك أن الإنسان كان يعيش كالدناب الجائعة، لا قانون يردعه ولا حق يعترف به إلا حق القوى على الضعيف^(١)، وتأثراً بغريزة حب البقاء يتولد شعور لدى جميع الأفراد بضرورة التخلص من هذه الحالة التي يشوبها كثير من الفوضى وعدم الاستقرار، فلجأوا إلى التعاقد مع بعضهم للعيش تحت رئيس واحد منهم تنازلوا عن كافة حقوقهم ليتولى السهر على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم^(٢)،

وهذا التنازل الذي تم عن طريق العقد بين أفراد الجماعة كان من طرف واحد، أي أن الأفراد هم الذين اتفقوا فيما بينهم على اختيار الرئيس الأعلى لهم دون أن يكون هذا الرئيس طرفاً في العقد، بل يعتبر أجنبياً عنه، ولذلك فهو لا يلتزم تجاههم بأي التزام، فله حق التصرف بلا قيد أو شرط، وسلطته يجب أن يخضع لها الجميع، لأن هذه السلطة مهما كانت مستبدة أو جائرة فهي في أسوأ صورها أفضل بكثير من الحالة الطبيعية التي كان يعيشها الأفراد قبل العقد،

وبدلل هوبز على عدم اشتراك الحاكم في العقد بأنه لو قلنا بأن الحاكم أحد أطراف هذا العقد فإنه يلزم من ذلك أن يوجد الحاكم والجماعة في آن واحد وهذا غير ممكن، لأنه قبل وجود الدولة وتحقق السلطة لا يوجد إلا طرف واحد وهو الجماعة، ومن ثم فإن الجماعة لا تجد من تتعاقد معه، أما بعد الانتقال إلى مرحلة المجتمع المنظم ووجود الرئيس الأعلى فلا يوجد سوى الحاكم، وفي كلتا الحالتين لا يوجد إلا طرف واحد الجماعة أو الحاكم الأمر الذي يؤدي إلى عدم تصور وجود عقد بين الجماعة والحاكم^(٣).

وواضح مدى التناقض والاختلاف وتشويه الحقائق الذي تنطوي عليه نظرية هوبز؛ لأنه كيف يتصور انحلال الجماعة وانتهائها بمجرد قيام الدولة، وإذا تصورنا ذلك جدلاً فعلى من يمارس الرئيس سلطاته، إذا قلنا إنه يمارس هذه السلطة على الجماعة فإنه طبقاً لما ينتهي إليه هوبز أن هذه الجماعة لم يعد لها وجود بمجرد وجود الدولة وظهور السلطة العامة.

إلا أن الواقع يكشف أن آراء هوبز كانت تستهدف إيجاد المبررات التي يدعم السلطة المطلقة التي كان يمارسها آل ستيوارت في إنجلترا حيث كان ربيباً لهذه الأسرة ومؤيداً لها، فقال هوبز بهذه النظرية بهدف مقاومة الأفكار الثورية التي كانت منتشرة في بريطانيا في

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١، د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ١٤٥، ١٤٦

(٢) د. مصطفى الصادق: المصدر السابق ص ١٩، د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٥٨.

(٣) د. ثروت بدوي: أصول الفكر السياسي ص ١٤٧، د. مصطفى الصادق: المصدر السابق ص ٢٩، د. السيد

صبري: القانون الدستوري ص ٢٢.

ذلك الوقت، حيث ثورة البرلمان بزعامة كروميل ضد السلطة المطلقة لآل ستيورات التي انتهت بإعدام الملك شارل الأول فأراد هوبز من هذه الأفكار تدعيم وتأيد سلطة الملك شارل الثاني على إثر عودة الملكية إلى بريطانيا^(١).

ولم يكن غريباً ألا تجد هذه النظرية أي صدى في بريطانيا لها، أو قبولاً من الشعب الإنجليزي الذي يجنح إلى الحرية والديمقراطية ويرفض الاستبداد والحكم المطلق، وإن كانت هذه الأفكار قد وجدت مناخاً طيباً خارج بريطانيا لاسيما في فرنسا حيث كان يمارس لويس الرابع عشر سلطات استبدادية مطلقة^(٢).

وإذا أردنا التعرف على مدى مسئولية السلطة العامة وخضوعها للحساب في نظرية هوبز، فإننا سنجد أن الحاكم ليس طرفاً في العقد وإنما هو مستفيد منه فقط، وقد تنازل له الأفراد عن كافة حقوقهم ولم يتنازل هو عن أي من حقوقه، ومهما أتى من تصرفات وأفعال فلا يمكن للأفراد - طبقاً للعقد - أن يسألوه عن شيء؛ لأن أساس تلك المساءلة غير موجود ولا متحقق، حتى الحقوق التي تنازل عنها الأفراد لم يعد لهم الحق في المطالبة بشيء منها وإنما تصبح مجرد امتيازات يعطيها الحاكم متى شاء ويسحبها في أي وقت يشاء^(٣).

وبلغت نظرية هوبز مداها في الاستبداد عندما وضعت السلطة التشريعية بيد الحاكم وحده فاخصت بإصدار القانون أو تعديله أو إلغائه دون أن يكون في مقدور أحد أفراد الشعب الاعتراض أو المناقشة، إذ الحاكم وحده هو القادر على رؤية الخير والمصلحة للجماعة وعليهم الخضوع والسمع والطاعة^(٤). لذلك فإن نظرية هوبز لا تعد من النظريات الديمقراطية وإنما هي تناقض المبادئ الديمقراطية تناقضاً تاماً.

(٢) نظرية العقد الاجتماعي عند لوك Locke:

يختلف لوك عن هوبز في تصوير الحالة الطبيعية التي كان يعيشها الأفراد قبل العقد وظهور السلطة السياسية، كما يختلف عنه أيضاً في تحديد أطراف العقد ومضمونه بالنسبة للحقوق التي تنازل عنها الأفراد لكي يعيشوا في مجتمع منظم تحكمه سلطة سياسية. فمن حيث اختلافه في تصوير الحالة الطبيعية التي كان يعيشها الإنسان قبل التعاقد، يرى لوك أن هذه الحالة لم تكن حالة بؤس وشقاء كما يرى هوبز، وإنما كان يعيش حراً مطلقاً مشبعاً بروح العدل داخل حدود أو نطاق القانون الطبيعي.

فالحالة الطبيعية قبل التعاقد وإن كانت تتسم بحرية الإنسان المطلقة التي يستطيع أن يفعل معها ما يريد دون أن يتوقف ذلك على استئذان أحد أو التقيد بإرادة أخرى تحد إرادته، إلا أنه هذه الحرية ليست غير محددة لوجود القانون الطبيعي الذي يحدد سلوك الإنسان مع غيره من أفراد الجماعة والذي يقضي بأنه لا يجوز أن يضار شخص في نفسه أو ماله لأن الكل سواسية من خلق خالق واحد. وإن كان هذا القانون يترك تطبيقه للأفراد دون أن يكون

(١) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٢١، وأصول الفكر السياسي ص ١٤٨.

(٢) د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ١٢٣.

(٣) د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ١٢٢، د. فؤاد العطار: المصدر السابق ص ١٢٧، د. محمد كامل

ليلة: المصدر السابق ص ٨٠.

(٤) د. فؤاد العطار: النظم السياسية ص ١٢٧، د. ثروت بدوي: أصول الفكر السياسي ص ١٥٠.

هناك سلطة تقف على تنفيذه، فحياة الأفراد قبل العقد وإن كانت تتسم بالحرية والمساواة إلا أنها ليست حرة من كل قيد لوجود القانون الطبيعي الذي يحدد نطاق هذه الحرية ويضع قيوداً عليها، وإلا ضاعت حرية الجميع.

ولكن الأفراد رغبة منهم في حياة أفضل، ونظراً لأن قواعد القانون الطبيعي يكتنفها الكثير من الغموض وعدم التحديد اتجهوا إلى إيجاد سلطة منظمة يكون لها الحق في تنظيم المجتمع بما يحقق العدالة للجميع، لأن حياة الفطرة وإن كانت حياة حرية ومساواة إلا أنه ينقصها التنظيم الذي تحققه السلطة العامة ويكفل الجزاءات اللازمة ضد المعتدين^(١).

أما بالنسبة لأطراف العقد فإن لوك يرى أن هذا العقد تم بين الهيئة الحاكم من ناحية وبين الأفراد من ناحية أخرى، وعلى ذلك فالحاكم ليس أجنبياً عن العقد كما يرى هوبز، وإنما هو أحد أطرافه وبمقتضاه يلتزم كل طرف من أطرافه، فالأفراد يلتزمون بواجب طاعة الحاكم والامتثال لأوامره طالما كانت في الحدود التي رسمها العقد، كما يلتزم الحاكم بالمحافظة على حقوق الأفراد والسيادة على تنفيذ العقد وكفالة العدالة والمساواة فيما بينهم، فالحاكم هنا لا يتمتع بسلطة مطلقة وإنما سلطته مقيدة بشروط العقد، بحيث إذا أخل بها أو ببعضها فإنه يحق للشعب مقاومته وعزله عن منصبه^(٢).

ويؤسس لوك هذا التعاقد على رضا الأفراد واختيارهم، فالرضا شرط أساسي في هذا العقد واختيار الحاكم يرجع إلى إرادتهم واختيارهم لأنه طالما أن الأفراد في حياتهم قبل العقد يتساوون فيما بينهم، فلا يستساغ إجبارهم على حياة الجماعة، وإنما يرجع هذا الانتقال إلى اختيارهم للمحافظة على حقوقهم، وهذا يترتب نتيجة هامة، مؤداها: أن الحكم لا يكون مشروعاً إلا إذا قام على رضا الشعب بحيث يكون الحكم المطلق غير مشروع؛ لأنه لا يتصور أن يقبل الأفراد حاكماً مطلقاً لا يملكون مناقشته أو محاسبته^(٣).

أما مضمون العقد فيختلف عند لوك في فكر هوبز فبينما ذهب هوبز إلى أن الأفراد قد تنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم وأصبحت امتيازاً بيده يمنحه من شاء ويمنعه من يشاء، قرر لوك أن الأفراد لم يتنازلوا عن جميع حقوقهم وإنما تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم وذلك بالقدر اللازم لإقامة سلطة عامة، أما غيرها من الحقوق فقد احتفظوا بها، ولا يجوز لأي سلطة المساس بها لأنها ثابتة لهم قبل التعاقد، ومن ثم فإن هذه الحقوق تعتبر قيوداً على السلطة التي يمارسها الحاكم لا يجوز له أن يتعدى عليها ومن هذه الحقوق حق الملكية.

ومن الطبيعي بعد هذا الاختلاف بين فكري هوبز ولوك أن يكون مدى خضوع السلطة العامة للمسئولية مختلفاً، فقد وضعت نظرية لوك كثيراً من الأسس التي يمكن أن يخضع الحاكم للمسئولية بمقتضاها، فقد أصبح الحاكم طرفاً أساسياً في العقد ويمارس سلطاته استناداً إليه وهو ملتزم بالمحافظة على مضمون العقد والعمل على تحقيق الغاية

(١) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٣١، د. فؤاد العطار: النظم السياسية ص ١٢٦.

(٢) د. محسن حسن خليل: المصدر السابق ص ٦٠، د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٢٩، د. فؤاد العطار ص ١٢٨، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٨١.

(٣) د. ثروت بدوي: أصول الفكر السياسي ص ١٥٦، د. أحمد الجمال: المبادئ الدستورية العامة ص ٦٨.

من وجوده، وبالتالي فإن الحاكم إذا أخل بالعقد أو انحرف عن الغاية المرجوة كان من حق الأفراد أن يتحللوا من هذا العقد وأن لا يخضعوا بالطاعة لذلك الحاكم، بل إن لهم عزل هذا الحاكم وتولية غيره مكانه بعقد جديد^(١).

ومن جهة ثانية فالأفراد لم يتنازلوا بمقتضى العقد عن جميع حقوقهم وإنما تنازلوا عن ذلك الجزء اللازم لإقامة السلطة في المجتمع وظلوا محتفظين بالجزء الآخر من حقوقهم.

ومعنى هذا أن الحاكم ملزم بالمحافظة على هذه الحقوق التي لم يتم التنازل عنها وأي مساس بهذه الحقوق يعتبر خروجاً ومخالفة لأحكام العقد تبيح للأفراد عدم الخضوع لأحكامه. وقد ذهب لوك إلى مدى أكبر من ذلك فقرر أن الأفراد من حقهم الثورة على الحاكم وعزله إذا أخل بشروط العقد الاجتماعي.

(٣) نظرية العقد الاجتماعي عند روسو Jean Jaques Rousseau

على الرغم من أن روسو لم يكن أول القائلين بنظرية العقد الاجتماعي إلا أن هذه النظرية بلغت ذروتها وانتشرت أفكارها انتشاراً واسعاً على يديه، وكان لأفكاره التي قال بها في كتابه العقد الاجتماعي الأثر الكبير في إشعال الثورة الفرنسية، وكان الأثر الكبير لهذا الكتاب يفوق كل حد حتى أطلق عليه إنجيل الثورة الفرنسية،

وصار الناس ينسبون إلى روسو نظرية العقد الاجتماعي دون غيره من الباحثين الذين سبقوه؛ اعترافاً بفضلهم وتقديراً لما بذله من جهد في نشر أفكاره التي ألهمت النفوس حتى إنها اعتقدت صدق هذه النظرية^(٢).

ويذهب روسو في نظريته إلى أن الإنسان قبل العقد الاجتماعي كان يعيش حياة تتسم بالحرية والاستقلال والمساواة، إلا أن تعدد المصالح الفردية وتضاربها قد يعرض ما يتمتع به الإنسان من حقوق للخطر ويؤدي ذلك إلى الفوضى والشقاء، لذلك سعى الأفراد إلى ترك حياة العزلة التي يعيشون فيها بهدف المحافظة على حقوقهم وحياتهم التي يتمتعون بها قبل التعاقد، لكي ينعموا بحياة منظمة يسود فيها العدل والفضيلة^(٣).

أما أطراف العقد عند روسو فهم الأفراد بحيث يكون طرفه الأول الشخص الجماعي الكلي الذي يمثل مجموع الأفراد، أما الطرف الثاني فهو كل فرد من الأفراد الطبيعيين في الجماعة السياسية كل على حدة^(٤).

ويتفق روسو مع هوبز في عدم اعتبار الحاكم طرفاً في العقد إلا أن روسو يختلف في أنه لم يقرر ذلك بهدف الاعتراف للحاكم بأنه صاحب السلطة الكاملة والمطلقة في ممارسة السيادة كما قرر هوبز، وإنما جعل العقد بين أفراد الجماعة لا لصالح فرد معين وإنما لصالح المجموع.

(١) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٣٠، ١٣١.

(٢) د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٨٦.

(٣) د. محسن خليل: المرجع السابق ص ٦٤.

(٤) د. محسن خليل: المرجع السابق، ص ٦٥، د. فؤاد العطار: المرجع السابق ص ١٣٦.

وترتب على ذلك أن الحاكم حين يمارس السلطة فإنه يمارسها بوصفه مندوباً أو وكيلاً عن الجماعة لا باعتباره صاحب السيادة؛ لأنها تظل دوماً للشعب الذي يستطيع أن يقوم بعزل الحاكم دون أن يكون هذا العزل إخلالاً بأحكام العقد^(١).

كما أن روسو يصور مضمون العقد تصويراً يختلف عما ذهب إليه هوبز ولوك، فيرى أن مضمون العقد ليس نزولاً من الأفراد عن بعض حقوقهم كما يرى بعض الشراح^(٢)، وإنما هو نزول كلي ومطلق عن كافة حقوقهم، وبالرغم من ذلك فإن هذا التنازل لم يكن لصالح فرد بعينه وإنما هو للمجموع الذي يمنحهم عوضاً عن هذه الحقوق حقوقاً مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية التي أقاموها بإرادتهم.

ويرى روسو أنه يتولد عن هذا العقد إرادة عامة مستقلة عن إرادة كل فرد من أفراد الجماعة، هي إرادة المجموع صاحب السيادة التي هي حق للشعب بأكمله وليست لفرد معين أو طائفة مخصوصة، كما أنها غير قابلة للتصرف وأنها واحدة لا تتجزأ، كما أنها مطلقة^(٣).

أما عن مسئولية السلطة السياسية في فكر روسو فتتضح إذا أشرنا إلى اعتبار الحاكم في منطق نظريته وكيلاً عن الأمة يلتزم بالعمل على مصالحها والانصياع لإرادتها بوصفها الأصل الذي يملك الحق، وبالتالي فإن للأمة الحق في عزل الحاكم متى أرادت حتى ولو لم يوجد سبب يقتضي ذلك العزل، وذلك إعمالاً لسيادة الإرادة العامة التي لها أن تقرر ما تشاء^(٤).

لكن هذه الإرادة العامة نفسها يمكن أن تكون السبيل للاستبداد والتسلط؛ لأن هذه الإرادة لن تظهر إلى الوجود إلى على أيدي الحكام الذين من الممكن لهم أن يستغلوا هذه الإرادة ويتخفون وراءها ويتصرفون فيها حسب أهوائهم ومطامعهم. والدليل على ذلك ما حدث في فرنسا في عهد الثورة، فقد انتخبت إحدى الجمعيات الوطنية لوضع الدستور ومع ذلك فقد استمرت بعد وضعه تهيم على شئون الحكم في البلاد وكان حكم هذه الجمعية استبدادياً بلغ أقصى درجات الاستبداد والتسلط^(٥)، وقد تولدت عن نظرية روسو نظريتان شهيرتان: نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب.

ما وجه إلى نظرية العقد الاجتماعي من نقد:

على الرغم من أن نظرية العقد الاجتماعي كان لها آثار كبيرة في إشعال الثورة الفرنسية وفي انتشار المبادئ الديمقراطية ومناداة الشعوب وسعيها الدائب في حكم نفسها

(١) د. محمود حافظ: موجز القانون الدستوري ص ٢٨، د. محمد كامل ليلة: المصدر السابق ص ٨٤

(٢) يراجع في هذا الرأي: د. محمود حافظ: المصدر السابق ص ٤٠٧، د. السيد صبري: المصدر السابق ص ١٦، د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ٢٥.

(٣) د. فؤاد العطار: النظم السياسية ص ١٣٧، د. محمود حافظ: المصدر السابق ص ٢٨، د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ٤٥.

(٤) د. عبد الكريم أحمد: أسس النظم السياسية ص ٦٦.

(٥) د. محمد كامل ليلة: المصدر السابق ص ١٩٨، د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٣٩، د. عاطف البنا: النظم السياسية ص ٢٠٣.

بنفسها باعتبار أن هذه النظرية جسدت السيادة في الشعب وحده وأسندت السلطة إليه إلا أن هذه النظرية تعرضت لنقد مر من الفقهاء والشرح مجمله كما يلي:

١- أن فكرة العقد الاجتماعي فكرة خيالية لا أساس لها في الواقع ولا يوجد مثل واحد في تاريخ دولة من الدول يدل على صحتها وأن وجودها يعود إلى عقد اجتماعي حتى أن روسو ذاته لم يحتّم حدوث العقد الاجتماعي وإنما قال بأنه ضرورة منطقية «Nécessité Logique» وهو ما يتضح من قوله: «...بحكم الضرورة».

٢- إلى جانب أن هذه النظرية خيالية فهي لا تقوم على أساس علمي يقبله العقل لأن الإنسان البدائي لم يكن لديه العقلية التي تمكنه من الوقوف على فكرة العقد وشروطه ومضمونه والآثار التي تترتب عليه فوق أن الحقوق والحريات العامة ليست بطبيعتها محلاً للتعاقد.

٣- أن هذه النظرية فيها تناقض واضح فهي تقرر أن العقد هو الذي أنشأ الجماعة، أي أن الجماعة لا وجود لها قبل هذا العقد في حين أن طرفي العقد أحدهما الشخص الجماعي الكلي الذي يمثل مجموع الأفراد، فكيف يتصور أن أحد أطراف العقد الجماعة في حين أن الجماعة لم تنشأ قبل هذا التعاقد؟ ومن ثم فإن النظرية مبنية على تناقض يهدمها من أساسها كما قرر بعض الفقهاء.

٤- كما أنه لا يمكن أن نفترض وقوع هذا التعاقد مجازاً؛ لأن هذا الافتراض يؤدي إلى نتائج خطيرة على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة؛ لأن من شأنه منح الدولة سلطة تحديد مدى الحقوق المدنية التي يستردونها بعد أن تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية قبل العقد ومن ثم فإن هذه النظرية تمهد إلى قيام الحكم المطلق.

٥- أن هذه النظرية بما تقوم عليه من أن العقد هو الذي كفل للإنسان العيش في جماعة غير صحيح؛ لأن الإنسان لم يعيش أبداً خارج نطاق الجماعة صغرت أم كبرت ولم يعيش مطلقاً في عزلة؛ لأن القول بذلك يخالف الحقيقة الإنسانية الخالدة التي تقضي أن الإنسان مدني بطبعه.

٦- أن فكرة العقد المؤبد الذي يبرمه الأفراد عند نشأة الجماعة ويظل منتجاً لآثاره وملزماً إلى الأبد فكرة مستهجنة غير متصورة وينظر إليها الفقه الحديث بغير ارتياح، كما أن الالتزام المؤبد يتنافى مع الحرية الطبيعية للإنسان وإلى جانب أن العقد يحتاج إلى حماية السلطة العامة ولا يستساغ القول بأن العقد الذي يحتاج إلى حماية السلطة هو الذي أوجد السلطة ذاتها.

ورغم ما وجه إلى نظرية العقد الاجتماعي من نقد فإن جمهور الفقهاء يسلمون بالآثار التي أحدثتها هذه النظرية في إشعال الثورة الفرنسية وانتشار المبادئ الديمقراطية وتقرير سيادة الشعوب وهو ما لم يكن مسلماً به قبل المناذاة بها، ورغم ما قيل في عدم صحتها فإن هذا لا يقلل من الفوائد التي عادت على الشعوب المختلفة من ورائها، حتى قيل بأن هذه النظرية كانت «أكبر أكذوبة سياسية ناجحة».

المطلب الثالث

نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب

سبق الإشارة عندما تعرضنا لنظرية العقد الاجتماعي أنه تولدت عن فكر جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي نظريتان شهيرتان هما نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب. وسوف نتناول كل نظرية من هاتين النظريتين في فرع خاص.

الفرع الأول

نظرية سيادة الأمة

مضمون النظرية:

تنظر هذه النظرية إلى الأمة باعتبارها شخصاً معنوياً مجرداً ومستقلاً عن الأفراد المكونين له يختلف عن مجموع أفراد الشعب ويستقل عنهم، والأمة بهذا المعنى تتداخل فيها الأجيال بحيث تحتوي الأجيال السابقة والحالية والأجيال القادمة. ومن ثم على الأمة أن تراعى في حاضرها مصالح الأجيال المقبلة وتدخلها في اعتبارها.

والسيادة لدى أنصار هذه النظرية ليست مملوكة لفرد أو جماعة مخصوصة، بل هي لمجموع الأفراد لا باعتبارهم كمّاً حسابياً، بحيث يكون كل منهم مختصاً بجزء منها وإنما هي للأمة متجسدة في مجموع أفرادها كوحدة واحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها. وسيادة الأمة غير قابلة للتجزئة أو التصرف فيها، بحيث تعد السلطة العليا المطلقة التي تسمو على غيرها من السلطات.

النتائج المترتبة على هذه النظرية:

يترتب على النظرية السابقة عدة نتائج أهمها:

١- أن السيادة كل لا يتجزأ، وهي غير قابلة للانقسام أو التصرف فيها، إذ يستحيل تجزئة السيادة وتقسيمها على الأفراد بحيث يختص كل منهم بجزء منها.

٢- ولما كانت السيادة تتجسد في شخص معنوي هو الأمة لا يستطيع أن يعبر عن إرادته كالأشخاص الطبيعيين، الأمر الذي يترتب عليه أن التعبير عن إرادة هذا الشخص لا تتحقق إلا بواسطة نواب ينوبون عنه في التعبير عن إرادته، ومن ثم تستبعد هذه النظرية «الوكالة الإلزامية».

٣- أن النائب في منطق هذه النظرية يعبر عن إرادة الأمة ذاتها لا إرادة الناخبين، فهو يمثل الأمة بأسرها لا الدائرة التي اختارته.

٤- أن القانون وفقاً لهذه النظرية يعد تعبيراً عن الإرادة العامة للأمة، وذلك لكون النواب يمثلون الأمة وحدها، ومن ثم يعبرون عن إرادة هذا الكل «الأمة» المستقل عن جميع الأفراد.

٥- الانتخاب في منطق هذه النظرية لا يعد حقاً، وإنما هو وظيفة تمارس لحساب الأمة، ومن ثم يستطيع القانون أن يحدد شروط ممارستها لحساب الأمة وحسبما تقتضي مصلحتها، وعلى ذلك يمكن تقييد حق الاقتراع لضمان حسن الاختيار، وكفالة اختيار أفضل العناصر التي تمارس سلطة الأمة، ومن ثم فإنه طبقاً لهذه النظرية يمكن أن يؤخذ بالاقتراع المقيد، بوضع شروط يتعين توفرها في الناخب كالتعليم، والنصاب المالي، أو الانتماء إلى طبقة من الطبقات، أو أي قيود أخرى تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين، مما من شأنه أن يؤدي إلى تضيق هيئة الناخبين.

٦- أن هذه النظرية لا تؤدي بالضرورة إلى الأخذ بالنظام الجمهوري، وإنما يمكن أيضاً أن تسود في الأنظمة الملكية باعتبار أن الملك يعد تجسيدا للأجيال المختلفة^(١).

الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة:

تعرضت النظرية السابقة إلى هجوم عنيف من كثير من الفقهاء وأهم ما وجه لها من انتقادات هي:

١- أنها تؤدي إلى وجود شخصين معنويين على إقليم واحد، وهما: الدولة والأمة، مما يؤدي إلى تنازع السيادة والسلطة بينهما فلا يستقيم الأمر، وهو ما أدى بأنصار هذه النظرية إلى القول بأن الدولة والأمة شخص معنوي واحد، غير أن ذلك لم يؤد إلى تحديد صاحب السيادة في الدولة، لأن هذه النظرية وفقاً للتعديل السابق كما قرر أستاذنا الدكتور/ ثروت بدوي وغيره من الفقهاء تصبح عديمة الجدوى، بقولها أن الأمة صاحبة السيادة، وأن الأمة والدولة شخص واحد، ومن ثم تنتهي إلى أن الدولة صاحبة السيادة، في حين أن البحث يدور عن من هو صاحب السيادة الفعلي في الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى أن ندور في حلقة مفرغة^(٢).

٢- كما قيل بأن هذه النظرية تشكل خطراً على حقوق الأفراد وحياتهم العامة، كما أنها تؤدي إلى الاستبداد.

أما من حيث كونها تشكل خطراً على حقوق الأفراد وحياتهم العامة، فإن ذلك يرجع إلى أن الهيئات الحاكمة في أعمالها لمقتضيات السلطة قد يصدر عنها الكثير من الأعمال التي تنتهك حقوقهم وحياتهم، ورغم ذلك تعد هذه الأعمال مشروعة لاستنادها على سيادة الأمة.

وأما من حيث كونها تؤدي إلى الاستبداد فلكون هذه النظرية تجسد السيادة في الأمة باعتبارها وحدة مجردة، وهو ما يؤدي إلى إطلاق السيادة، والجنوح بها نحو التسلط

(١) يراجع في هذه النظرية: للمؤلف: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي في الفقه الإسلامي ص ٥٠ وما بعدها. ومبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ص ١٢ وما بعدها. د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٩٦، وحيد رأفت ووايت إبراهيم: القانون الدستوري ص ١٠٦، د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري ص ٣٨ وما بعدها. د. فتحي عبد الكريم: نظرية السيادة في الفقه الدستوري الإسلامي — دراسة مقارنة — رسالة داه بحقوق القاهرة عام ١٩٧٤م ص ٧١ وما بعدها. د. أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ١٩٧١م ص ١٦٨ وما بعدها. د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٧٦، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٦٥ . ٦٦.

(٢) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٧٦، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٦٦. ٦٥.

والاستبداد، لذلك قيل بأن هذه النظرية شأنها شأن النظريات الثيوقراطية تستهدف تبرير السلطات المطلقة للحكام، فهي تحل الأمة محل الحاكم الذي يدعي أنه يستمد السلطة من الله في النظريات الثيوقراطية، وهو -أي الحاكم- يمكن أن يستند في ظل هذه النظرية إلى الأمة.

وليس هذا النقد من الفروض النظرية، ذلك أن كثيراً من المظالم وقعت من بعض الحكام والهيئات الحاكمة في ظل مبادئ هذه النظرية تحت هذا الزعم فالديمقراطية القيصيرية اعتمدت على هذا المبدأ رغم أنها نظام ديكتاتوري، كما أن هناك العديد من رؤساء الجمهوريات تولوا بطريق الانتخاب وحكموا شعوبهم بالحديد والنار وذاقت شعوبهم تحت إمرتهم أبشع ألوان الظلم والاضطهاد رغم استنادهم على مبدأ سيادة الأمة^(١).

٣- كما أن هذه النظرية لا تمثل نظاماً سياسياً محدداً، فكما يمكن أن يؤخذ بها في الأنظمة الملكية، يؤخذ بها أيضاً في الأنظمة الاستبدادية

وهو ما أشار إليه الدكتور السيد صبري من أنه لا يلزم أن يترتب على النظام النيابي أن يكون الحكم ديمقراطياً، فقد يستبد البرلمان بالسلطة استناداً على أنه ينوب عن الأمة في ممارسة السيادة الأمر الذي يمكن أن يترتب على هذه النظرية نفس النتائج التي تترتب على الحكم الاستبدادي^(٢).

٤- كما أن البعض قرر أن هذه النظرية استنفدت الأغراض التي أدت إلى المناداة بها. فقد نودي بها للحد من السلطات المطلقة للحكام والسلطات العامة، ووضع قيود عليها لصالح الشعوب للحد منها،

أما وقد استقر الأمر وأصبحت الشعوب مالكة لزام أمرها، وأقلع الحكام عن المناداة بنظرية الحق الإلهي ومزاولة السلطات المطلقة وأصبحت السلطة من الحكام باعتبارهم نواباً للأمة، وممثلين لها مما يؤدي إلى أن تكون هذه الممارسة لصالح الأمة ولحسابها لا لحساب الحاكم أو هواه، ومن ثم فلا حاجة إلى المناداة بنظرية سيادة الأمة^(٣).

٥- كما أن هذه النظرية حينما جعلت الانتخاب وظيفة لا حقاً، فإنها أدت إلى مبدأ «الاقتراع المقيد» وتضييق هيئة الناخبين عن طريق وضع شروط في الناخب مما يمكن أن يؤدي إلى حصر إرادة الأمة في عدد معين من الناخبين، فتتحدد في عدد محدود لا يعبر عن إرادة الأغلبية العظمى من أفرادها، ويكون التعبير عن إرادة الأمة عن طريق قلة لا تمثل إرادة الأمة الحقيقية، ويصبح التعبير عن إرادة الأمة من الأمور الزائفة التي لا تعبر عن الحقيقة^(٤).

(١) د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري ص ٤٥. د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية ص ١٦٧ وما بعدها. د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ٩٦ — وما بعدها. د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية (الدولة والحكومة) ص ٢٠٨ وما بعدها. د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٦٧ وما بعدها.

(٢) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٦٧ وما بعدها.

(٣) د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية ص ١٦٥ وما بعدها. د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٢٠. د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٤٣.

(٤) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٩٦.

الفرع الثاني

نظرية سيادة الشعب

مضمون النظرية:

على ضوء ما وجه إلى النظرية السابقة من هجوم، ولدت نظرية أخرى تتفق مع النظرية السابقة في تقرير سيادة الجماعة، لا على أساس أنها وحدة مجردة ومستقلة عن الأفراد المكونين لها، ولكن بوصف أن هذه الجماعة تتكون من عدد من الأفراد يتمتع كل منهم بقدر من السيادة تساوي نسبته هو إلى مجموع الشعب.

وترتيباً على ذلك فالسيادة لأفراد الشعب باعتباره «كماً حسابياً» يقبل القسمة على المجموع. ومن ثم لا ينظر إلى المجموع باعتباره كياناً مجرداً عن أفراد، ويستقل بإرادته عن إرادة الأفراد، وإنما ينظر إلى الأفراد أنفسهم ويعترف لهم بالسيادة بحيث يمكن أن تتجزأ على هذه المجموع^(١).

وتستند هذه النظرية على ما قرره «جان جاك روسو» من أن السلطة تقوم على أساس الإرادة العامة للأفراد، وبتقريره أن الإرادة العامة للأفراد إنما هي حاصل جمع الإرادات الفردية لأفراد الجماعة.

النتائج المترتبة على هذه النظرية:

يترتب على النظرية السابقة مجموعة من النتائج وهي تناقض النتائج التي انتهت إليها النظرية السابقة وأهم هذه النتائج هي:

١- أن الانتخاب لا يعد وظيفة، ولكنه يعتبر حقاً، وذلك لكون كل واحد يمتلك جزءاً من السيادة الشعبية الأمر الذي يترتب ضرورة الأخذ بمبدأ الاقتراع العام وذلك باعتبار أن الانتخاب حق من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز سلبها من الأفراد، كما لا يجوز تقييد مبدأ الاقتراع العام بسبب الثروة أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الانتماء إلى طبقة من الطبقات.

٢- كما أن هذه النظرية تؤدي إلى الديمقراطية المباشرة حيث يكون لأفراد الشعب حق ممارسة السلطة مباشرة ودون واسطة أحد، كما أن هذه النظرية يمكن أن تتمشى أيضاً مع الديمقراطية شبه المباشرة حيث تتيح للشعب ممارسة بعض مظاهر السلطة.

لذلك قيل بأن هذه النظرية أكثر ديمقراطية من سابقتها حيث إن الأخيرة لا تتواءم إلا مع الديمقراطية النيابية^(٢).

(١) للمؤلف: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ص ٢١ وما بعدها. د. فتحي

عبد الكريم: نظرية السيادة ص ٨٤ وما بعدها. د. أنور رسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر

الاشتراكي ص ١٦٧ وما بعدها. د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٢١١ وما بعدها.

(٢) د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري ص ٤٧.

٣- كما أن هذه النظرية تؤدي إلى النظام الجمهوري حيث إن هذه النظرية تنظر إلى السيادة باعتبارها مجموع الإرادات الحاضرة ومن ثم فلا نأخذ بالتمثيل الدائم للأمة كما هو الأمر في نظرية سيادة الأمة^(١).

٤- كما أن هذه النظرية تأخذ بنظرية الوكالة الإلزامية لأن النائب يمثل لجزء من السيادة يملكها ناخبوه بحيث يستطيع هؤلاء إملاء إرادتهم على النائب فلا يتصرف إلا في حدود التعليمات والتوجيهات التي يقدمونها له بحيث يحق لهم عزله وتحتيته إذا خرج عنها^(٢).

٥- إن القانون وفق هذه النظرية لا ينظر إليه باعتباره تعبيراً عن الإرادة العامة للأمة وإنما باعتباره تجسيدا لإرادة أغلبية ممثلي هيئة الناخبين الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة أن تدعن الأقلية لرأي الأغلبية وتلتزم به حتى لا يختل النظام^(٣).

الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الشعب:

لم تسلم هذه النظرية من نقد الفقهاء وأهم ما وجه إلى هذه النظرية ما يلي:

١- أن هذه النظرية بما انتهت إليه من تقرير مبدأ الوكالة الإلزامية للنائب، يستتبع خضوعه لجمهور ناخبيه والتزامه بالتوجيهات والتعليمات التي يوجهونها له، مما يؤدي إلى خضوع النائب لرغبات ونزعات الناخبين المتباينة سواء كانت على خطأ أم صواب وهو لا يستطيع مخالفتها لكي يتجنب عزله من ناحيتهم.

وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على الحياة النيابية، بل على المصلحة العليا للدولة ذاتها، وذلك أن النائب سيراغي في المقام الأول مصلحة ناخبيه حتى ولو تعارضت مع المصلحة العليا للدولة^(٤).

٢- كما أن هذه النظرية عقدت مشكلة السيادة، وذلك بما انتهت إليه من تجزئة السيادة على أفراد الشعب بحسب عددهم.

فضلاً عن أن تتمتع الأفراد بالسيادة من شأنه أن يثير عدة تساؤلات عن موقف سيادة الأفراد من سيادة الدولة، وهل يمكن الاحتفاظ بفكرة سيادة الدولة إلى جانب الاعتراف بالسيادة الفردية بحيث يمكن أن يقال إنه إلى جانب سيادة الدولة كشخص معنوي توجد سيادة مجزأة للأفراد وما موقف سيادة الدولة من سيادة الأفراد، ومن هو صاحب السيادة الفعلية؟ ولمن الغلبة والتفوق؟ كل هذه التساؤلات لا نجد إجابة محددة لها في منطق هذه النظرية مما أدى إلى تعقيد مشكلة السيادة^(٥).

(١) د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٤٨.

(٢) د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٤٨. د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية (الدولة والحكومة) ص ٢١٢ وما بعدها.

(٣) د. محمد كامل عبيد: نظرية الدولة ص ٣١٧.

(٤) د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٤٩ وما بعدها. د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٩٧. د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٢١٨.

(٥) د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٥٠ وما بعدها.

المبحث الثاني

حدود السيادة ونطاقها

سبق أن انتهينا إلى أن من خصائص السلطة توفر السيادة للدولة، وأن السيادة التي تتمتع بها الدولة سيادة داخلية وسيادة خارجية، والسيادة الخارجية تحكمها قواعد القانون الدولي العام،

وقد سبق أن أشرنا أنها ذات طابع سلبي من شأنه أن يؤدي إلى أن سلطة الدولة تقف عند حدودها، بحيث لا يجوز أن تتعدى هذه الحدود، وإلا كان ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ومثار الجدل والبحث في نطاق حدود السيادة هي السيادة الداخلية وعما إذا كانت هذه السيادة سيادة مطلقة وتحكمية توجهها الدولة وتمارسها بدون حدود أو قيود، أم أن هذه السيادة مقيدة تمارس في حدود القانون.

ولا شك أن السيادة في ظل النظريات الثيوقراطية تخول للحكام سلطات مطلقة وواسعة؛ لأنه في منطق هذه النظريات ترتبط سيادة الدولة بأشخاص الحكام باعتبار هؤلاء إما أنهم آلهة أو من طبيعة إلهية وأنهم تلقوا السلطة من الله بطريق مباشر أو غير مباشر على النحو الذي بيناه تفصيلاً.

ومن ثم فإن السلطة والسيادة كانت تمارس بلا حدود ودون أي قيد غير أنه نتيجة انتشار المبدأ الديمقراطي وظهور نظرتي سيادة الأمة وسيادة الشعب سرعان ما تهاوت هذه النظريات ولم يعد الفقه الدستوري يسلم بالسيادة المطلقة، لأن السيادة المطلقة مفسدة مطلقة تقود إلى التسلط والاستبداد مما أدى بالفقه الدستوري إلى الانتهاء إلى أن سيادة الدولة وسلطتها لا يجوز أن تكون مطلقة وإنما هي مقيدة.

ونستطيع من خلال ذلك أن نقرر بأنه تنازع تحديد نطاق سلطة الدولة ومداها اتجاهان:

الأول: ويرى أن سلطة الدولة باعتبارها ذات سيادة مطلقة لا تعرف التقييد أو التحديد، وهذا ما انتهى إليه الإغريق والرومان والفكر الثيوقراطي بصفة عامة وتابعهم في هذا العديد من الفقهاء الألمان، وهو اتجاه مرفوض؛ لأنه يؤدي إلى التسلط والاستبداد ويهدر الحقوق والحريات العامة^(١).

الاتجاه الثاني: وهو يذهب إلى أن السيادة والسلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مقيدة ومحدودة. عند هذا القدر اتفق الفقه الدستوري الحديث غير أنهم اختلفوا حول الأسس التي تبرر هذه القيود.

وقد برز في هذا النطاق مجموعة من النظريات هي: نظرية القانون الطبيعي، نظرية الحقوق الفردية، نظرية التحديد الذاتي، وأخيراً نظرية العميد «إيجي» في التضامن الاجتماعي.

ونتناول كل نظرية بشيء من الإيجاز على النحو التالي:

(١) أستاذنا الدكتور/ عثمان خليل، والدكتور/ سليمان الطماوي: القانون الدستوري ص ٥٣، ٥٤.

أولاً: نظرية القانون الطبيعي

نشأت هذه النظرية لدى فلاسفة الإغريق ثم تلقفها الرومان، وتتمثل فكرة القانون الطبيعي في مجموعة القواعد والمبادئ الخالدة الموجودة قبل وجود الدولة، والتي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ويتعين عن تحكم الإنسان لأنها نابعة من طبيعته باعتباره كائناً عاقلاً وتعبر هذه القواعد عن العدل والمساواة، وتعتبر هذه القواعد حداً وقيداً على ممارسي السلطة لا يجوز لهم الافتيات عليها.

ولقد تعرضت هذه النظرية للنقد ومن أهم ما وجه إليها ما يلي:

- ١- عجزت عن أن تقيم حدوداً لممارسة السلطة لأنها في مضمونها غير محددة، وغير واضحة المعالم.
- ٢- أن هذه النظرية تتسم بالعموم وعدم التحديد نتيجة صعوبة الوقوف سلفاً على القواعد التي يستوفيها العقل البشري ويلتزم بها لتحقيق العدل.

ثانياً: نظرية الحقوق الفردية:

يرى جانب من الفقه أن الحقوق الفردية للأفراد هي التي تضع قيوداً على سلطة الدولة وسيادتها، حيث إن الفرد يولد متمتعاً بعدة حقوق طبيعية سابقة على وجود الدولة هذه الحقوق ما وجدت الدولة إلا لحمايتها وعدم المساس بها، ومن ثم لا يجوز للسلطة أن تهدر هذه الحقوق أو تتال منها لأنها سبب وجودها.

ولكن لم تسلم هذه النظرية من النقد فمن أهم ما وجه إليها من نقد ما يلي:

- ١- القول بوجود حقوق للأفراد سابقة على وجود الدولة يفتقد للأساس العلمي.
- ٢- فكرة وجود حقوق فردية قبل وجود الدولة لا تستند إلى منطق سليم لأن الحق نوع من العلاقة الاجتماعية يفترض وجود جماعة منظمة تعرف ما لها من حق وما عليها من واجب.
- ٣- من شأن هذه النظرية أن تؤجج الصراع بين الفرد والدولة، لأن الدولة تسعى إلى بسط سيادتها الكاملة والفرد يسعى إلى تقييد سلطتها حفاظاً على حقوقه الفردية، وينتج عن هذا الصراع أحد أمرين:

-الأول: تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد بحيث لا يمس أحدهما الآخر وهذا مستحيل.

-الأمر الآخر: أن يخضع طرف للطرف الآخر مما يؤدي إلى فقدان الدولة سيادتها إذا انتصر الأفراد؛ أو يؤدي إلى الاستبدادية إذا انتصرت الدولة. لذلك لا تصلح هذه النظرية وحدها لفرض قيود على سلطة الدولة^(١).

(١) للتفصيل: د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٣٠، ٣١. د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ١٦٠. د/محمد أنس جعفر: مصدر سابق ص ٥٩-٦٠. د. صلاح الدين فوزي: مصدر سابق ص ١٥٥، ١٥٦.

ثالثاً: نظرية التحديد الذاتي:

وفحوى هذه النظرية أن القانون من حق الدولة ومن صنعها، ورغم ذلك يجب أن يخضع له حتى لا تعم الفوضى التي قد تترتب على إطلاق سيادتها، وحتى تضمن طاعة الناس للقانون على أحسن وجه وأكماله. وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة من أهمها:

١- أن الخضوع إذا كان مصدره إرادة الخاضع وحده لا يعتبر خضوعاً، كما أن القيد الذي يوجد ويعدل ويلغى بإرادة من يتقيد به لا يعد قيداً.

٢- تخلط هذه النظرية بين القانون والدولة رغم انفصالهما، فليس القانون من صنع الدولة، وترتيباً على ذلك فإن الدولة لا تلزم نفسها بنفسها، وإنما يتم تحديد وتقييد سلطاتها عن طريق قواعد القانون الطبيعي السابقة على وجود الدولة^(١).

رابعاً: نظرية التضامن الاجتماعي:

صاحب هذه النظرية العميد «ديجي» وتقوم على إنكار سيادة الدولة لأنها ضد فكرة المساواة بين البشر، ويقرر أن إرادة الدولة ما هي إلا إرادة الحكام، ومعنى أن للدولة سيادة يعنى تقرير سيادة إرادة الحكام على المحكومين وهذا غير سديد لأن إرادة الناس متساوية^(٢). وهذه النظرية تؤسس على فكرة التضامن الاجتماعي الذي له وجهان:

الوجه الأول: التضامن بالنشابه: ويعنى أن الأفراد لهم حاجات متشابهة ومشاركة لا يمكن تليبيتها إلا بالعيش في جماعة.

والوجه الآخر: التضامن بتقسيم العمل، لأنه نظراً لتنوع رغبات الأفراد واختلاف قدراتهم، فإنه لا يمكن إشباع رغباتهم وحاجاتهم المختلفة إلا عن طريق تقسيم العمل، فأفراد الجماعة يحتاج بعضهم إلى بعض لإشباع حاجاتهم.

والشعور بالتضامن عند «ديجي» هو أساس القانون الذي يفرض على الدولة أن تعمل كل ما يحقق التضامن الاجتماعي، فإذا حدث العكس كان الجزاء اجتماعياً يتولد عن إحساس الناس بالتضامن الاجتماعي إحساساً يؤدي بهم إلى مقاومة كل اعتداء على التضامن. وقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات من أهمها:

١- لم يكن «ديجي» واقعياً حين أنكر شخصية الدولة وسيادتها، كما أنه اتهم بالفوضوية عندما جعل جزاء القاعدة القانونية هو رد فعل الجماعة وجعله معيار صحة أعمال الدولة، بدلاً من أن يكون المعيار قواعد قانونية مقررة سلفاً.

٢- بني «ديجي» نظريته على فكرة التضامن وحدها، بينما هناك حقيقة أخرى هي الصراع الذي له تأثير على المجتمع مثل التضامن.

٣- هذه النظرية غير مقنعة، لأن فكرة التضامن الاجتماعي هي بدورها محل جدل كبير ولا تختلف عن نظرية القانون الطبيعي.

(١) د. محمد أس قاسم: المصدر السابق ص ٦١. د. محمد كامل ليلة: المصدر السابق ص ١٥٦. د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ٦٦.

(٢) د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٤٠، ٤١.

الفصل الرابع

أصل نشأة الدولة

منذ القدم يبحث العلماء عن أصل نشأة الدولة فمن يرى أن ذلك يرجع إلى القوة والتغلب، ومن يرى أن التطور العائلي هو الذي أدى إلى ذلك، في حين يرى فريق آخر أن التطور التاريخي هو أصل وجود الدولة، فضلاً عما ذهب إليه بعض الباحثين بأن سبب وجود الدولة النظريات الثيوقراطية والديمقراطية التي تعرضنا لها عند الحديث عن أساس مشروعية السلطة السياسية في الدولة المعاصرة.

لذلك سوف نقسم هذا الفصل لعدة مباحث نتناول في كل منها ما ذهب إليه الباحثون في هذا النطاق.

المبحث الأول

نظرية القوة والتغلب

يرى فريق من الباحثين أن الدولة نشأت حين استطاع شخص من الأشخاص أو جماعة محددة فرض سلطتها بالقوة على باقي أفراد هذه الجماعة، وهو ما أدى إلى خضوع الجماعة كلها لأقوى شخص فيها، الذي أصبح «ملكاً».

ويرى البعض أن القوة كوسيلة لوجود الدولة لا تتحدد في القوة المادية فحسب وإنما تمتد لتشمل القوة المعنوية وهي التي تستند إلى الحكمة والمكر والدهاء. ورغم أن القوة والتغلب يؤيدها التاريخ على مر عصوره وأن مظاهر هذا الأسلوب لازالت ممتدة حتى العصر الحاضر إلا أنه لا يمكن التسليم بأن القوة تعد السبب الوحيد لوجود الدول جميعها على مراحل تعاقب الزمن^(١).

كما أن القوة وحدها لا يتصور أن تفسر نشأة الدولة واستمرارها ما لم يعقبها رضا المحكومين؛ لأن عدم تحقق هذا الرضا من شأنه أن تفقد صفتها الشرعية كما أنها تكون دليلاً على ضعفها ونذيراً بسقوطها^(٢).

(١) د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: مصدر سابق ص ١٥، د. يحيى الجمل: مصدر سابق ص ٧٧. ٨٠.

(٢) د. ماجد الحلو: الدولة في ميزان الشريعة ص ٦١، ٦٢.

المبحث الثاني

نظرية التطور العائلي (السلطة الأبوية)

تقوم هذه النظرية على أن الدولة أساس منشئها الخلية الأولى للمجتمع وهي الأسرة التي تطورت ونمت فتعددت الأسر التي يجمع بينها وحدة الدم، وأن يتحقق بين هذه الأسر صلة معينة لوحدة الأصل أو الدم، هي رابطة القبيلة ثم نمت القبيلة واتسعت وانقسمت إلى مجموعة من العشائر، ولكن ظلت القبيلة الأم وزعيمها لها السلطة الأقوى على العشائر ورؤسائها وأدى انتشارها على رقعة الإقليم إلى تكوين المدن السياسية، وهكذا حتى انتهى التطور إلى أن وجدت الدولة.

فالدولة ترتيباً على هذا التطور العائلي أو الأبوي لا تخرج عن كونها تنظيم فرضه هذا التطور البيولوجي، ومن ثم فأساس الدولة هو الأسرة بعد تطورها وما أدى إليه هذا التطور نتيجة الاجتماع الإنساني، ثم تدرجت الأسرة إلى العشيرة ثم القبيلة ثم الدولة.

كما أن أساس السلطة في الدولة إنما يعود في أصله إلى السلطة الأبوية ثم تطورت فأصبحت في يد شيخ العشيرة ثم زعيم القبيلة وعلى أساسها قامت سلطة الدولة.

وترتيباً على ذلك فإن هذه النظرية تفترض أمرين:

الأول: أن الخلية الاجتماعية الأولى هي الأسرة التي تخضع لرب الأسرة.

الثاني: أن الأسرة نتيجة لتطور الاجتماع الإنساني تطورت فأصبحت عشيرة فقبيلة فمجموعة قبائل وعشائر، فمدينة سياسية، ثم دولة كما تطورت السلطة حيث كانت في يد الأب ثم زعيم العشيرة فزعيم القبيلة إلى أن تطورت السلطة وأصبحت في يد الملك.

وقد تعرضت هذه النظرية إلى عدة انتقادات أهمها:

١- أن الجماعة البشرية وجدت قبل وجود الأسرة فالمتغلغل في أحقاب الزمن وبطون التاريخ يكشف أن الأسرة لم تكن الخلية الاجتماعية الأولى لأنه قبل أن نصل إلى هذه المرحلة كانت المرأة مشاعاً بين الرجال ولم يكن يعرف الولد أباه ولا الأب ابنه.

وكانت الأسرة في خلال هذه المرحلة في عالم الغيب، وبعد ذلك تطور الأمر واختص الرجل بزواج له ووجدت الإرادة وترتيباً على ذلك فإن الاستناد إلى الأسرة كنواة للدولة يعيبه القصور.

٢- كما أن هذه النظرية ترد سلطة الملوك والحكومات إلى السلطة الأبوية متناسية ما انتهى إليه علماء الاجتماع من أن سلطة الأم أسبق تاريخياً من سلطة الأب، ومرد ذلك أنه نتيجة كون المرأة كانت مشاعاً بين الرجال ولم يكن يعرف الولد أباه فكانت السلطة للأم المعلومة دون الأب المجهول، وكانت الأم صاحبة الأمر والنهي في الجماعة

وقد برهن أنصار هذا القول بما هو مشاهد في بعض القبائل الفطرية في مدغشقر حيث لازالت السلطة للأم للاعتبارات المشار إليها.

٣- كما أنه من الخطأ تعميم هذه النظرية على كل الدول؛ لأن هناك دول ثبت أنها خرجت في تطورها عما تذهب إليه هذه النظرية، فإذا ثبت أن المدن السياسية الإغريقية

نشأت وفق منطق هذه النظرية فإن دولاً أخرى نشأت دون أن تمر بهذا التطور الإنساني ومن الأمثلة على ذلك دولة الفرس ومصر الفرعونية.

٤- كما أنه من الخطأ الربط بين الأسرة والدولة لاختلاف كل منها عن الآخر في الهدف وطبيعة السلطة، فالأسرة تفقد أساسها وتحقق أغراضها بمجرد بلوغ أبنائها سناً معينة تتيح لهم الحياة استقلالاً، في حين أن سلطة الدولة تمتد عبر الأجيال، كما أن الدولة تتجاوز في أهدافها ووظائفها نطاق الأسرة المحدد وفي النهاية فإن السلطة في الأسرة تصطبغ بالطابع الشخصي الذي يعتمد على صلة الدم في حين أن سلطة الدولة لا ترتبط بأشخاص الحكام فهم يتولون ويذهبون دون أن يرتبط ذلك بوجود الدولة واستمرارها^(١).

(١) للمزيد من التفصيل: د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٢، ٢٣، د. أنس جعفر: المصدر السابق ص ٢٨، ٢٩، د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ٥٧، ٩٠، وقد فند د/ يحيى الجمل ما وجه إلى هذه النظرية من انتقادات، وانتهى إلى أن وجود الدولة يقوم على مجموعة من الافتراضات أو المقدمات تؤدي إلى تفسير متكامل لنشأة الدولة من وجهة نظره، وانتهى إلى أن ذلك ليس من شأنه أن ينفي أن عوامل نشأة الدولة تخضع لأمر كثيرة ومتعددة.

المبحث الثالث

نظرية التطور التاريخي

وهي أكثر النظريات المقبولة في فقه الدستور الحديث، ويرى أنصار هذه النظرية أن الدولة لا تخرج عن كونها ظاهرة طبيعية من ظواهر الاجتماع البشري تولدت نتيجة تطور تاريخي طويل وأن هذه الظاهرة لا يمكن ردها أو تفسيرها وفقاً لأي نظرية من النظريات السابقة؛ وذلك لأن تعدد الدول واختلاف الظروف الاجتماعية لكل منها.

فضلاً عن أن العوامل التي صاحبت تطورها تختلف من دولة إلى أخرى لذلك فإن من الخطأ البين محاولة التوصل إلى أن وجود الدولة يمكن أن يرتد إلى عامل بعينه، وإنما يرجع وجود الدولة إلى عوامل عديدة لتعدد العوامل التاريخية التي مرت بها الجماعات الإنسانية في تطورها الطويل،

وهذه العوامل مع تعددها فإنها تختلف في أهميتها وتأثيرها من دولة إلى أخرى لاختلاف الدول من حيث طبيعتها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والطبيعية، فجملة هذه العوامل قد تفاعل على مر القرون وخلال حقبة التاريخ حتى ظهرت الجماعة الدولية نتيجة هذا التفاعل التاريخي الذي كانت الدولة هي الثمرة التي تحققت من هذا التفاعل.

وعليه فإن الدولة وفقاً لهذه النظرية ما هي إلا حدث اجتماعي لا سند له من القانون وإنما هي نتيجة تطور تاريخي أدى إليه تفاعل مجموعة عوامل على مر السنين^(١).

ويرى بعض الفقه أن هذه النظرية لم تقدم جديداً لتفسير أصل نشأة الدولة وقيام السلطة وكل ما قدمته هذه النظرية أنها وضعت أمام الباحثين منهجية للبحث عن أصل الدولة ونشأة السلطة فيها رغم أن هذه النظرية هي الأكثر شيوعاً وقبولاً لدى الشراح^(٢).

بل اعتبرها بعض الفقه أصوب تصوير لنشأة الدولة، وأفضل بيان لمصدرها^(٣)، وننوه بأنه لا اكتمال البحث في أصل نشأة الدولة يتعين أن نشير إلى النظريات الثيوقراطية والديمقراطية التي تعرضنا لها.

(١) د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٢، ٢٣، د. أنس جعفر: المصدر السابق

ص ٢٧، د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ٨٦ وما بعدها، د. ماجد الحلو: المصدر السابق ص ٦٢، د.

صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ١٨٧، ١٨٨.

(٢) د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ٨٦.

(٣) د. عثمان خليل، ود. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٤.

الفصل الخامس

أنواع الدول

تتنوع الدول إلى عدة أنواع حسب الزاوية التي ننظر إلى الدولة من خلالها فإذا نظرنا إليها من حيث السيادة أو الاستقلال فسوف نقسمها إلى دول كاملة السيادة - مستقلة - ودول غير كاملة السيادة - غير مستقلة -.

وإذا نظرنا إليها من حيث الشكل أو التكوين فسوف نقسمها إلى دول بسيطة أي موحدة ودول أخرى مركبة أو متحدة.

وعلى ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: في الأول نتناول الدول من حيث السيادة، وفي الثاني نتناول الدول من حيث الشكل أو التركيب.

المبحث الأول

الدول من حيث السيادة

تنقسم الدول من حيث توفر السيادة من عدمها إلى دول كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة فقدت كل أو بعض سيادتها لسبب من الأسباب:

أولاً: الدول كاملة السيادة (المستقلة):

وهي الدول التي يتوفر لها الاستقلال السياسي الكامل (السيادة الداخلية والسيادة الخارجية) في ممارسة شئونها الداخلية والخارجية دون أن يكون لغيرها من الدول سلطة عليها سوى ما يفرضه عليها القانون الدولي العام من قواعد دولية أو ما تفرضه على نفسها بمقتضى المعاهدات والمواثيق التي تبرمها بمحض إرادتها مع الدول الأخرى، ومعظم الدول الآن دول قد توفرت لها السيادة الكاملة أي الاستقلال السياسي الكامل، وقد وصلت الآن إلى ما يربو على ١٩٠ دولة هم أعضاء الأمم المتحدة ذلك أن الأخيرة لا تقبل في عضويتها إلا الدول التي توفر لها الاستقلال الكامل.

ثانياً: الدول ناقصة السيادة (غير المستقلة):

أما الدول ناقصة السيادة فقد تكون دولاً فقدت سيادتها كاملة وهذه لا ينطبق عليها وصف الدولة، كما قد تكون ناقصة السيادة بأن فقدت بعض سلطاتها لسبب أو آخر. والدول ناقصة السيادة هي الدول المحمية، والدول الموضوعة تحت الانتداب أو الوصايا الدولية، والممتلكات الحرة:

أ - الدول المحمية:

وهي دول تكون تحت حماية دولة أخرى تسمى الأخيرة بالدولة الحامية، ويتم ذلك في غالب الأمر بمقتضى معاهدة أو اتفاقية بمقتضاها تتنازل الدولة المحمية عن بعض سلطاتها الخارجية أو الداخلية للدولة الحامية كالدفاع أو الشئون الخارجية، وغالباً ما تحدد المعاهدة حقوق وواجبات الدولة المحمية، وشبيه بالدولة المحمية الدولة التابعة حين تتبع

الدولة المتبوعة وتمارس عليها الأخيرة بعض مظاهر السيادة الداخلية والخارجية. وليس بشرط أن تتحقق الحماية أو التبعية بمقتضى معاهدة أو ميثاق يربط بين الدولتين، وإنما قد يتم ذلك عن طريق القوة والاحتلال.

وهو ما حدث في العراق أخيراً حيث احتلت الولايات المتحدة وقوات التحالف العراق وتمارس عليها الآن أغلب مظاهر السيادة الداخلية والخارجية على حد سواء.

ونظام الحماية والتبعية كان من الأنظمة المعروفة والشائعة حتى السبعينيات من القرن الماضي فقد كانت معظم دول الخليج والعديد من الدول العربية ومصر خاضعة للحماية الإنجليزية، كما خضعت له العراق أخيراً نتيجة الاحتلال من الولايات المتحدة ودول التحالف، والسيادة التي تتمتع بها الدول المحمية والتابعة تكون بالقدر الذي يتحدد في المعاهدة أو بقدر ما تسمح به الدول الحامية أو المتبوعة كما حدث في مصر ودول الخليج، وقد تنتهي بضم الدولة المحمية إلى الدولة الحامية^(١).

ب - الدول المطبوعة تحت الانتداب أو الوصاية الدولية:

عرف نظام الانتداب عقب الحرب العالمية الأولى، وورد في المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم وذلك لإدارة الأقاليم التي اقتطعت من الخلافة العثمانية، والإمبراطورية الألمانية.

ويرى البعض أن نظام الانتداب من الأنظمة الهامة التي أدت إلى سقوط الاستعمار، ذلك أن الدول التي كانت تدير هذه الأقاليم كانت تتحمل أمانة الارتقاء بها والوصول بها إلى الارتقاء ليتحقق استقلالها أو الحكم الذاتي، وقد خضع هذا النظام إلى إشراف عصبة الأمم^(٢). وبقيام الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية انتهى نظام الانتداب، وحل محله نظام الوصاية الدولية، وهو نظام قريب الشبه من النظام الأول، بل هو الصورة الحديثة له.

ويضم نظام الوصاية الدول المشمولة بوصاية الأمم المتحدة سواء باشرت الأمم المتحدة هذه المهمة بنفسها عن طريق أجهزتها كما هو الحال بالنسبة لليبيا، أم قامت الأمم المتحدة بتفويض إحدى الدول بدلاً منها كما هو الحال حينما فوضت الأمم المتحدة إيطاليا للقيام بمهام الوصاية الدولية على الصومال.

وهذا النظام في سبيله إلى الانتهاء، فقد استقلت معظم الدول المطبوعة تحت الوصاية الدولية ولم يتبق سوى بعض الجزر في المحيط الهادي تديرها الولايات المتحدة.

ج - الأقاليم الحرة [غير المنتمية بالحكم الذاتي]:

وهذه الأقاليم هي آخر ما تبقى من أقاليم خاضعة للاستعمار، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على نظام لإدارة هذه الأقاليم وقضت هذه النصوص على ضرورة معاملة سكان هذه الأقاليم معاملة تراعي حقوقهم وواجباتهم والارتقاء بهم ليتحقق لها الاستقلال والحكم الذاتي، وقد تقلص عدد هذه الأقاليم إلى حد كبير حتى لم يتبق منها إلا أقاليم محدودة.

(١) د. جعفر عبد السلام: القانون الدولي العام ص ٢٣٧، د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٤، ٢٥.

(٢) د. جعفر عبد السلام: المصدر السابق ص ٢٤ وما بعدها.

المبحث الثاني

أشكال الدول

تنقسم الدول من حيث الشكل والتكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة أي اتحادية، على التفصيل التالي:

المطلب الأول

الدولة البسيطة أو الموحدة

والدولة البسيطة أو الموحدة التي تتسم ببساطة بنيانها الدستوري حيث تكون السلطة السياسية فيها موحدة، كما تتسم بوحدة الأنظمة السياسية وهي تبدو كتلة واحدة، ويرجع ذلك إلى أن السيادة في الدولة البسيطة غير مجزأة، ولكنها موحدة ومستقرة في يد حكومة مركزية لها دستور واحد يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تتسم بالوحدة، حتى ولو أخذت باللامركزية الإدارية دون مشاركة أو توزيع بالنسبة لهذه الوظائف، ومن أمثلة الدول الموحدة جمهورية مصر العربية، وفرنسا^(١).

المطلب الثاني

الدول المركبة

أما الدول المركبة فهي تتألف من دولتين أو أكثر فهي اتحدت فيما بينها لتحقيق غرض مشترك ولأجل ذلك تقيم سلطة مشتركة وتوزيع الحكم على الدول المشتركة في هذا الاتحاد فهي -الدولة المركبة- تقوم على أساس اتحاد بين دول أو دويلات متعددة، والدولة المركبة لها أنماط كثيرة في الواقع الدولي تختلف قوة وضعفاً تبعاً لنوع هذا الاتحاد على النحو التالي:

الفرع الأول

الاتحاد الشخصي

وهو اتحاد يقوم بين دولتين مستقلتين تحكمهما سلطة واحدة ولكل دولة دستورها الخاص بها، وتتمتع كل منها بسيادتها الداخلية والخارجية كاملة وينحصر مظهر الاتحاد في شخص رئيس الدولة. وهو أضعف أنواع الدول الاتحادية لأنه ينشأ بالصدفة وينتهي بالصدفة أيضاً ويتحقق في اتحاد دولتين أو أكثر تحت تاج واحد كما لو ارتبطت الأسر المالكة من دولتين برباط المصاهرة وكان قانون وراثته العرش في الدولتين يجيز ذلك، كما قد يتحقق هذا اللون من ألوان الاتحاد عن طريق الاتفاق.

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٦.

هذا الاتحاد ليس من شأنه المساس بالسيادة الخارجية أو الداخلية للدول الداخلة في نطاقه فكل منها تتمتع بالاستقلال التام وتحفظ بشخصيتها الدولية. وكل دولة لها دستورها وبرلمانها الخاص وحكومتها الخاصة وقضائها الخاص إلى غير ذلك من الأنظمة، ومن ثم فإن قيام هذا الاتحاد لا يستوجب وحدة النظم الدستورية.

كما أن رعايا كل دولة يعتبرون من الأجانب بالنسبة للدولة الأخرى والقدر الذي تشترك فيه هذه الدول هو وحدة الرئيس الأعلى للدولة فقط الذي يعتبر رئيساً لكل دولة على حدة بحيث يمارس سلطات مزدوجة ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الاتحادات الاتحاد الذي كان قائماً بين إنجلترا وهانوفر من سنة ١٧١٤م إلى ١٨٣٧م، وهولندا ولكسمبرج سنة ١٨١٥م إلى ١٨٩٠م، وبلجيكا والكنغو سنة ١٨٨٥م حتى سنة ١٩٠٨م.

وقد اندثر هذا الاتحاد ولا توجد له تطبيقات الآن. وينتهي هذا النوع إذا ما تحقق سبب عارض يؤدي إلى انتهائه كما حدث في الاتحاد بين إنجلترا وهانوفر حيث ترتب على تولي الملكة فيكتوريا انتهاء الاتحاد لأن قانون هانوفر يحول دون تولي الإناث عرش البلاد وكذلك الأمر في الاتحاد بين هولندا ولكسمبرج على أثر تولي الملكة ديلهلmina عرش هولندا انقسم عرى الاتحاد لأن قانون لكسمبرج يحول دون ارتقاء النساء للعرش.

وقد يكون مصدره الاتفاق كما هو الأمر في الاتحاد الذي نشأ بين ليتوانيا وبولندا بين عامي ١٣٨٥ - ١٥٦٩م فإنه ينتهي إذ لم تتفق الدول على شخص رئيس الدولة، كما قد ينتهي بدخول الدول الداخلة فيه في شكل آخر من صور الاتحاد كما حدث بين بوليفيا وليتوانيا حيث تحول الاتحاد الشخصي إلى الاتحاد الفعلي أو الحقيقي الذي سنتولى بيانه.

خصائص الاتحاد الشخصي:

يتسم الاتحاد الشخصي بمجموعة من الخصائص هي:

١- **وحدة رئيس الدولة** وقد تكون هذه الخاصية وحدها التي تضى على هذا الاتحاد مسماه.

٢- **لا يتضمن هذا الاتحاد وجود أي مؤسسات اتحادية تجمع الدول الداخلة في نطاقه** - فيما عدا شخص رئيس الدولة -، ورئيس الدولة في هذا الاتحاد لا يمارس سلطانه باعتباره ممثلاً لدول الاتحاد وإنما يعد ممثلاً لكل دولة على حدة فهو في هذا الشأن يلعب أدواراً مختلفة لكل دولة.

٣- كل دولة من الدول الداخلة في هذا الاتحاد تدار بواسطة أجهزتها السياسية الخاصة بها وهذه السمة مترتبة على السمة السابقة نتيجة لعدم وجود مؤسسات اتحادية.

٤- **الدول الداخلة في هذا الاتحاد لها الحرية الكاملة في عقد المعاهدات بينها وبين الدول الداخلة معها في الاتحاد أو مع عداها من الدول الأخرى، كما أنها تملك أن تنضم إلى الأحلاف ولها الحق في ذلك، حتى لو كانت دولة من الدول الداخلة معها في الاتحاد الشخصي في حالة حرب مع دولة في هذا الحلف.**

٥- **الحرب بين الدول الداخلة في الاتحاد الشخصي تعتبر حرباً دولية، كما أن رعايا الدول الداخلة في نطاقه أجنب بالنسبة للدولة الأخرى.**

٦- كل دولة من الدول الداخلة في هذا الاتحاد تحتفظ بشخصيتها الدولية فليس من شأن هذا الاتحاد أن يؤدي إلى شخصية دولية واحدة^(١).

الفرع الثاني

الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي (الكونفدرالي)

وهو اتحاد يقوم بين دولتين أو أكثر بمقتضى اتفاق أو معاهدة بينهما وذلك بقصد تحقيق أغراض مشتركة بين الدول الداخلة فيه كالمسائل العسكرية أو الاقتصادية وبمقتضى المعاهدة التي تجمع الدول الداخلة في نطاقه تحتفظ لكل منها معظم مظاهر سيادتها الداخلية والخارجية ولا تتنازل إلا عن جزء يسير لصالح الهيئة التي تدير الاتحاد.

وهذا الاتحاد ليس من شأنه المساس بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية حيث تظل كل دولة تتمتع بالاستقلال التام وبشخصيتها الدولية، ويتولى الإشراف على شئون الاتحاد هيئة خاصة يطلق عليها (مؤتمر) أو (جمعية) أو (مجلس) تنص معاهدة إنشاء الاتحاد على تكوينها وهذه الهيئة ذات صبغة سياسية ولا تعتبر دولة فوق الدول أو حكومة فوق الحكومات الداخلة في الاتحاد بحيث لا تستطيع ممارسة أي سلطة على الدول الداخلة فيه، كما أن القرارات التي تنتهي إليها الهيئة أو المجلس الذي يتولى الاتحاد لا تنفذ بطريقة مباشرة على الدول إلا بموافقة الحكومات كل على حدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها دستور كل دولة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ،

كما لا يجوز لهذه الهيئة أن تمارس أي اختصاص خارج نطاق ما حددته المعاهدة، ولا يشترط أن يكون هذا الاتحاد بين بلاد تنتمي إلى أنظمة حكم واحدة، فقد يقوم بين نظم ديمقراطية وأخرى ديكتاتورية أو بين نظم ملكية وأخرى جمهورية.

ورعايا كل دولة يعدون أجنباً بالنسبة للدول الأخرى الداخلة في الاتحاد، كما أن الحرب بين هذه الدول حرب دولية.

ولكل دولة جنسيتها الخاصة، وينتهي هذا الاتحاد بانفصال الدول، كما ينتهي بدخول هذه الدول في صورة أكثر قوة من صور الاتحاد كما لو دخلت في اتحاد مركزي أي فيدرالي.

ومن أمثلة هذا اللون من ألوان الاتحاد، الاتحاد السويسري الذي كان قائماً حتى ١٨٤٨م حيث كان اتحاداً تعاهدياً وتحول بعد هذا التاريخ إلى اتحاد فيدرالي، والاتحاد الذي كان موجوداً بين الولايات المتحدة الأمريكية من سنة ١٧٧٦م حتى ١٧٨٨م، حيث تحول الاتحاد بعد ذلك إلى اتحاد فيدرالي لذلك قيل بأن الاتحاد التعاهدي هو المقدمة الطبيعية للاتحاد الفيدرالي أو المركزي ومن أمثلة هذا الاتحاد أيضاً الاتحاد الذي يجمع بين الدول العربية تحت لواء «الجامعة العربية».

(١) للمزيد من التفصيل: د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٢١١.

ويترتب على قيام هذا اللون من ألوان الاتحاد النتائج الآتية:

- ١- كل دولة من دول الاتحاد تحتفظ بشخصيتها الدولية وما يترتب على ذلك من مسؤولية كل دولة عن أعمالها وتصرفاتها ورعاياها.
 - ٢- ينشأ الاتحاد التعاهدي بمقتضى اتفاق دولي بين الدول الداخلة في نطاقه ومن ثم لا يمكن تغيير الالتزامات المحددة لمضمون هذا الاتحاد إلا بتعديل المعاهدة وهو ما يستلزم إجماع الدول على ذلك.
 - ٣- تتولى اختصاصات الاتحاد التعاهدي هيئة تمثل فيها كافة الدول الداخلة في هذا الاتحاد تسمى هيئة، أو لجنة أو مؤتمر أو مجلس اتحاد يضم ممثلي جميع الدول الداخلة فيه، وقرارات هذه الهيئة أو اللجنة غالباً ما يشترط فيها أن تتم بالإجماع.
 - ٤- قرارات الاتحاد لا تكون نافذة من تلقاء نفسها وبمجرد صدورها وإنما يلزم تنفيذها موافقة الحكومات للدول الداخلة في هذا الاتحاد ووفقاً لما تستلزمه قوانينها الداخلية، فإن كان الدستور يستلزم موافقة البرلمان فلا بد لكي ينفذ أن يوافق البرلمان على ذلك.
 - ٥- لا يعتبر المؤتمر حكومة فوق الحكومات. كما لا يملك جهازاً تنفيذياً يقوم بتنفيذ قراراته وتتولى كل دولة عن طريق أجهزتها الداخلية تنفيذ قرارات الاتحاد على النحو الذي يتوافق مع نظامها الداخلي.
 - ٦- رعايا الدول الداخلة في هذا الاتحاد لا يعتبرون رعايا لهذا الاتحاد وعلى ذلك لا يملك الاتحاد مخاطبة رعايا الدولة الداخلة في هذا الاتحاد.
 - ٧- ميزانية الاتحاد تتكون من اشتراكات الدول الداخلة فيه فلا يملك الاتحاد فرض ضرائب أو رسوم على رعايا الدول الداخلة في هذا الاتحاد.
 - ٨- ليس للاتحاد جنسية موحدة فرعايا الدول الداخلة في هذا الاتحاد يحتفظون بجنسية دولهم، وهذا لا يحول دون أن يتمتع الرعايا بميزات خاصة إذا ما نص ميثاق الاتحاد على ذلك تتعلق بالانتقال بين الدول الداخلة فيه.
 - ٩- الحرب التي تنشب بين الدول التعاهدية تعتبر حرباً دولية وليست حرباً أهلية، وبالتالي تخضع هذه الحروب للقانون الدولي بأحكامه.
 - ١٠- لكل دولة من الدول الداخلة في الاتحاد أن تنفصل عنه في أي وقت من الأوقات حتى لو خلا ميثاق الاتحاد من أي نص يقضي بذلك.
- ويعتبر هذا الاتحاد مرحلة انتقالية بين الدولة الموحدة والدولة المتحدة اتحاداً كاملاً، فهو بمثابة اختبار للدخول في اتحاد أكثر قوة كالاتحاد الفيدرالي.
- كما أن هذا الاتحاد لا يمس استقلال وسيادة الدول الداخلة في نطاقه عدا المسائل المنصوص عليها في وثيقة الاتحاد^(١).

(١) للمزيد من التفصيل: د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٢٩، د. أنس جعفر: المصدر السابق ص ٤٦، ٤٧، د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٢١٢ وما بعدها.

الفرع الثالث

الاتحاد الفعلي أو الحقيقي

وهذا الاتحاد هو أقوى من سابقه وهو اتحاد يتألف من دولتين أو أكثر تحت رئاسة رئيس واحد وتحتفظ كل دولة بسيادتها الداخلية ودستورها وتشريعها وحكومتها وقوانينها ونظامها السياسي الخاص بها أما السيادة الخارجية فتكون لدولة الاتحاد حيث تظهر دولة جديدة هي دولة الاتحاد تكون مختصة وحدها بالتمثيل الدبلوماسي والتحدث باسم الاتحاد كله مع الدول الأخرى.

ومعنى ذلك أن الشخصية الدولية للدول الداخلة في نطاق هذا الاتحاد تفنى وتتحدد في شخصية دولية جديدة هي دولة الاتحاد التي تنفرد بالسيادة الخارجية. وبناء على هذا فإن الاتحاد الحقيقي يتسم بالآتي:

١- ظهور شخصية دولية جديدة هي دولة الاتحاد تنضم فيها الدول الأعضاء التي تفقد شخصيتها الدولية. ولا يبقى في المجال الدولي إلا شخصية دولة الاتحاد فقط وعلى هذا فإن دولة الاتحاد هي التي تتولي وحدها الشؤون الخارجية في كل مظاهرها ومنها ممارسة حق التمثيل الدبلوماسي وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات مع فقدان الدول لشخصيتها الدولية.

٢- كما يتميز هذا الاتحاد بوحدة رئيس الدولة «رئيس الاتحاد».

٣- الدول الأعضاء في الاتحاد رغم أنها تفقد شخصيتها الدولية وسيادتها الداخلية وتبقى لها في المجال الداخلي سلطتها كاملة على أراضيها بمعنى أن تظل سلطتها التشريعية وسلطتها القضائية مستقلة من أي تدخل ويظل دستورهم قائماً.

٤- الاتحاد الحقيقي ينشئ رابطة حقيقية ودائمة بين الدول الأعضاء لا ترتفع بشخص رئيس الدولة كما هو الحال في الاتحاد الشخصي.

مثال اتحاد النمسا والمجر من ١٨٦٧ حتى ١٩١٨م واتحاد السويد والنرويج من ١٩٠٥م حيث انفصل هذا الاتحاد باستقلال النرويج بمقتضى معاهدة استوكهولم. والاتحاد بين الدانمرك وأيسلندا من سنة ١٩١٨م حتى سنة ١٩٤٤م،

ولا نجد تطبيقاً معاصراً له في الوقت الحاضر إلا الاتحاد الذي يجمع بين البوسنة والهرسك فهو يضم دولاً ثلاث للمسلمين والصرب والكروات تتمتع بالسيادة الداخلية إلا أن السيادة الخارجية تتمتع بها دولة الاتحاد.

وهذا الاتحاد دائم لا مؤقت بخلاف الاتحاد الشخصي والاتحاد التعاهدي. ويترتب على قيام هذا الاتحاد وحدة السيادة الخارجية وإدارة بعض شؤون الاتحاد عن طريق هيئات مشتركة. أما السيادة الداخلية فهي حق للدول الداخلة في هذا الاتحاد فلكل منها نطاقها الدستوري الخاص بها على النحو الذي سبق بيانه^(١).

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٣١، د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٢١٤، د. أنس جعفر: المصدر السابق ص ٤٥.

الفرع الرابع

الاتحاد الفيدرالي (المركزي)

يؤدي الاتحاد بين الدول إلى تفاهمها وتعاونها فيما بينهما داخل الاتحاد لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة التي يتم إنشاء الاتحاد من أجل تحقيقها. وتتفاوت الاتحادات من حيث تأثيرها، ويعد الاتحاد الفيدرالي أهم وأخطر أنواع الاتحادات حيث ترى بعض الدول أن بقائها وحياتها والحفاظ على وجودها وتحقيق تقدمها ورفاهيتها يستلزم اندماجها مع بعضها لتشكيل قوة واحدة في دولة واحدة ذات كيان واحد وشخصية قانونية واحدة.

وهنا يهون على الدولة أمر احتفاظها بشخصيتها الدولية فتضحي بهذه الشخصية في سبيل تحقيق الأمان الكبري والآمال التي ترنو إليها وتستهدفها من وراء الاتحاد. وتقبل مقدماً عن طوعية واختيار أن تزول عنها شخصيتها الدولية السابقة.

وترتيباً على ذلك فإن الاتحاد الفيدرالي هو مجموعة من الدويلات أو الولايات تمارس بعض خصائص السيادة عن طريق سلطة موحدة -الهيئات الاتحادية أو الفدرالية- وتستقل بممارسة الاختصاصات الأخرى حيث تمارس عن طريقها سلطاتها الخاصة -الحكومات المحلية - الأمر الذي يؤدي على ازدواج الهيئات أو السلطات التي تمارس سيادة الدولة، فتوجد فيها سلطة واحدة تخضع لها جميع الولايات أو الدويلات المكونة للدولة الاتحادية، وهي اختصاصات يبينها الدستور الاتحادي، وفي الوقت نفسه يوجد إلى جوارها سلطات محلية تتعدد بتعدد الولايات الداخلة في تركيب الاتحاد تتولى اختصاصات لا تتولاها السلطات الاتحادية وتختلف ممارسة هذه الاختصاصات من ولاية إلى أخرى حسبما ينظمه دستور كل ولاية لذلك فالدولة الاتحادية تمزج بين مظاهر الدولة الموحدة عن طريق السلطات الفيدرالية، وفي نفس الوقت تبدو وكأنها وحدات مستقلة بعضها عن البعض الآخر^(١).

وعلى هذا الآن أن نبين كيف ينشأ الاتحاد، وكيفية انضمام الدول الأخرى إليه، وكيفية توزيع السلطات في نطاقه، سمو الحكومة الفيدرالية، انتهاء الاتحاد الفيدرالي، وأخيراً الفرق بين الاتحاد الفيدرالي وغيره.

أولاً: نشأة الاتحاد الفيدرالي: ينشأ الاتحاد الفيدرالي باتباع إحدى طريقتين: الطريقة الأولى: طريقة الانضمام:

قد تنشأ الدولة الفيدرالية نتيجة اتفاق عدة دول مستقلة على الانضمام إلى بعضها وتشكيل دولة واحدة تفنى فيها شخصيتها الدولية، وتسمى هذه الطريقة الاتحاد عن طريق الانضمام، كما حدث بالنسبة لنشأة الولايات المتحدة الأمريكية، ونشأة سويسرا، وألمانيا الاتحادية وأستراليا، وكندا وجنوب إفريقيا، ودولة الإمارات المتحدة والهند. وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً وانتشاراً.

الطريقة الثانية: طريقة الانفصال: قد تنشأ الدولة الفيدرالية نتيجة انقسام دولة بسيطة أي موحدة إلى مجموعة من الأقاليم السياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى استقلالها لرغبتها في

(١) د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ٤١ . ٤٢.

استمرار ارتباطها ببعضها في ظل النظام الفيدرالي، ومن أمثلة ذلك البرازيل حيث تحولت من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية سنة ١٨٥٧م، والمكسيك عام ١٨٥٧م، والاتحاد السوفيتي ظل دولة بسيطة في عهد روسيا القيصرية قبل سنة ١٩١٧م ثم تحول إلى دولة اتحادية بعد قيام الثورة البلشفية، وكذلك تحول البرازيل، والأرجنتين، والمكسيك من دولة موحدة إلى اتحاد فيدرالي، ويطلق على هذه الطريقة الاتحاد عن طريق الانفصال.

ثانياً: قبول أعضاء جدد في الاتحاد الفيدرالي:

يوجد ثلاث طرق لقبول أعضاء جدد في الدولة الفدرالية:

الطريقة الأولى:

قبول إقليم تابع للاتحاد نفسه في الاتحاد واعتباره أحد الأعضاء على قدم المساواة مع سائر الولايات أو المقاطعات التي يتضمنها الاتحاد. وتعين الدولة الاتحادية بواسطة سلطاتها التنفيذية أو التشريعية الشروط التي يجب توافرها في الإقليم الذي يمكن أن يكون في الدولة الاتحادية.

الطريقة الثانية:

تتعلق بنقل السيادة على مستعمرة من الدولة المستعمرة إلى الدولة الأم وهي الدولة الاتحادية. وذلك بناء على اتفاق تجريه سلطة الاتحاد مع الدولة المستعمرة. ومن المعتاد إجراء استفتاء في المستعمرة قبل الاتفاق على انتقال السيادة للتدليل على إجازة الشعب وتأييده لهذا الانتقال ومن أمثلة ذلك انتقال السيادة على هونج كونج من إنجلترا إلى الصين واعتبارها ولاية من ولايات التي يضمها الاتحاد الصيني.

الطريقة الثالثة:

انضمام دولة مستقلة إلى الدولة الاتحادية وهي صورة قليلة الحدوث وعادة تكون الدولة طالبة الانضمام قد نالت استقلالها لفترة من الفترات، وهي ترتبط مع الدولة الاتحادية بروابط عديدة تدفعها إلى طلب الانضمام إلى الاتحاد القائم.

ثالثاً: طريقة توزيع السلطات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية:

هناك اختصاصات تختص بها السلطات الاتحادية ولا تثير أي إشكالات، فالاختصاصات المتعلقة بالعلاقات الدولية فلا يتصور أن تتم إلا من خلال السلطة الاتحادية، وتوجد اختصاصات أخرى يمكن أن تؤدي عن طريق السلطة الفدرالية والسلطات المحلية فهي محل التوزيع.

ويحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الاتحاد وسائر الولايات الأعضاء وذلك وفقاً لإحدى الأسس الآتية:

١- أن يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات السلطات الاتحادية تحديداً حصرياً، فيحدد نشاط السلطات الاتحادية في أمور تعددها النصوص الدستورية، بحيث ما لم تنص عليه، وما لم يرد تحت نطاق هذه النصوص يصبح من اختصاص الولايات كل في نطاقه، فاختصاص الولاية بهذه الوسيلة يكون هو الأصل، أما اختصاص الحكومة الاتحادية يكون هو الاستثناء، أي أن حكومة الولايات بكل المسائل التي لم يتناولها الدستور الاتحادي

صراحة. وغالباً ما تستخدم هذه الصورة في الدول المستقلة التي تحولت إلى دولة اتحادية وهذه الطريقة كما سبق الإشارة إليها تؤدي عادة إلى توسيع سلطة الولايات على حساب سلطة الاتحاد ويجعلها صاحبة الاختصاص الأصلي.

٢- أن يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الولايات تحديداً حصرياً، دون أن يتعرض لاختصاصات حكومة الاتحاد، وتعتبر حكومة الاتحاد في هذه الحالة هي صاحبة الولاية والاختصاص في كل ما لم يرد به نص.

فاختصاصها عام وشامل وهي الأصل بينما يكون اختصاص الولايات استثنائياً وهو قاصر على ما هو منصوص عليه في دستور الاتحاد

وغالباً ما تستخدم هذه الصورة في الدول التي كانت بسيطة ثم تحولت إلى دولة فدرالية حيث تحتفظ السلطة المركزية بأكبر قدر من سلطاتها واختصاصاتها ولا تتنازل إلا عن بعض المسائل للحكومات المحلية، وهذا المنهج في توزيع الاختصاصات من شأنه أن يؤدي إلى تقوية مركز السلطات الاتحادية حيث يكون المقصود في هذه الحالة توسيع سلطة الاتحاد على حساب الولايات.

٣- قد تلجأ بعض الدساتير الاتحادية إلى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية، واختصاصات الولايات الداخلة في الاتحاد. ثم ترسم إلى جانبها منطقة من المسائل المشتركة بين حكومة الاتحاد وحكومات الولايات يتعاون الطرفان في تنظيمها، كأن تضع الحكومة الاتحادية الأسس العامة والقواعد الرئيسية ويترك للولايات التفاصيل والتنفيذ، أو قد يترك للولاية إمكانية التصرف مع إخضاعها لنوع من الرقابة الاتحادية ثم ينص بعد ذلك على أن ما لم ينص عليه يسند إلى السلطة الاتحادية إذا كان يريد أن يوسع من اختصاص الاتحاد أو يسند إلى الولايات إذا كان يريد العكس أي توسيع اختصاصات الولايات، وهذا المنهج يحقق رغبة الدول الداخلة في هذا الاتحاد وكذلك المحافظة على قدر استقلالها تجاه سلطات الاتحاد.

وهذه الطرق الثلاثة السابقة هي الطرق الأساسية التي تواترت الدساتير الفدرالية على اتباعها في توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات.

ويرى الفقهاء أن ثمة احتمال تطبيق صورة رابعة بمقتضاها يحدد الدستور الفدرالي اختصاصات كل من السلطات الاتحادية والولايات على سبيل الحصر، فيحصر نشاط كل منها في المسائل التي وردت حصراً في صلب الدستور.

وهذه الصورة من الصور المعيبة. ذلك أن الدستور الاتحادي سوف لا يتضمن حكماً لكافة الوقائع فهناك مسائل ستقوت على المشرع قطعاً، كما أنها لم تسند في الوقت ذاته للولايات. ومن ثم تكون مثار نزاع بين السلطات الاتحادية والولايات، مما يخشى معه من تأثيرها على الاتحاد.

رابعاً: سمو الحكومة الاتحادية:

لكل دولة فدرالية ظروفها الخاصة التي تؤدي إلى نشأة الاتحاد الفيدرالي، وبالتالي تحديد المنهج المناسب لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والولايات أعضاء

الاتحاد، ومهما كان المنهج المتبع في توزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فإن من المحقق أن السلطة المركزية تحتل مكانة سياسية أسمى من مكانة الولايات. ويبدو هذا السمو فيما يلي:

١- إذا وجد تعارض بين القوانين الاتحادية وقوانين الولاية فإن الأولى هي التي تطبق داخل حدود الولاية.

٢- السلطة الاتحادية هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تقع بينها وبين إحدى الولايات، أو بين ولاية وأخرى، وتباشر معظم الدول الاتحادية هذا الاختصاص عن طريق هيئة قضائية فدرالية وهذه الهيئة مع كونها مستقلة فإنها تعتبر إحدى المؤسسات الدستورية للحكومة الفدرالية.

٣- لكل ولاية أن تضع لنفسها الدستور الذي تراه ملائماً لها، إلا أن هذا الدستور يجب أن يخضع لبعض المبادئ التي وضعت في الدستور الاتحادي، وبذلك يكون دستور الولاية مقيداً، بمعنى عدم جواز أن يتعارض دستور الولاية مع الدستور الاتحادي في حين أنه يمكن أن يتعارض الولاية مع دستور ولاية أخرى.

٤- للهيئة المركزية في حالة الحرب وفي حالة الطوارئ وفي الأزمات الاقتصادية سلطات استثنائية يجوز بموجبها أن تتسع سلطة الحكومة الاتحادية على حساب سلطات واختصاصات الحكومات المحلية.

٥- هناك ظاهرة سياسية اهتم بها الفقهاء وهي أنه كلما تعقدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية فإن سلطات الهيئة المركزية تتسع على حساب سلطات الولايات.

خامساً: انتهاء الاتحاد الفيدرالي:

تنتهي الدولة الفيدرالية بأسلوبين مختلفين:

أولهما: بسيط وهو انهيار هذه الدولة بالطرق التي يقررها القانون الدولي العام لانهيار الدول وتحولها إلى دول مستقلة كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق، والاتحاد اليوغسلافي حيث استقلت الدول الداخلة في هذين الاتحادين وأصبحت دولاً مستقلة. وهذه الطريقة تسمى طريقة الانفصال.

الأسلوب الثاني: بقاء الدولة مع تحولها من دولة متحدة اتحاد فدرالياً إلى دولة بسيطة وهذا ما يسمى بطريقة (الاندماج).

لذلك فإنه دائماً يقال بأن الاتحاد الفيدرالي ينشأ بطريقتين، وينتهي بهما وهما طريقة الانضمام، وطريقة الانفصال.

سادساً: الفرق بين الاتحاد الفيدرالي والنظم التي تشبهه:

يشبه الاتحاد الفيدرالي الاتحاد التعاهدي كما يشبه اللامركزية الإدارية:

الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد التعاهدي:

تحتفظ الدول في الاتحاد التعاهدي بكامل شخصيتها الدولية كما تحتفظ بسيادتها الخارجية وسيادتها الداخلية على السواء. في حين تفنى شخصية الدول الداخلة في الاتحاد الفيدرالي.

ويترتب على ذلك عدة نتائج تميز الدولة الفدرالية عن الدولة التعاھدية:

١- يستمد الاتحاد التعاھدي وجوده من معاهدة دولية بين الدول الاعضاء بينما يستند الاتحاد الفيدرالي إلى عمل قانوني داخلي هو الدستور، وتأسيساً على ذلك فإن الاتحاد التعاھدي لا يمكن تعديل مضمونه إلا بتعديل المعاهدة الأمر الذي يستلزم الموافقة الإجماعية للدول الأعضاء على عكس الدولة الفدرالية إذ يمكن تعديل الدستور الاتحادي رغم معارضة بعض الدويلات ودون أن يكون لهذه الدويلات حق الانفصال، فموافقة أغلب الدويلات في الاتحاد الفيدرالي كافية لتعديل الدستور ولا يشترط إجماع الدويلات.

٢- تتولى اختصاصات الاتحاد التعاھدي هيئة مشتركة تسمى الجمعية أو مجلس الاتحاد أو المؤتمر، وتتكون هذه الهيئة من ممثلين للدول المتعاهدة الأعضاء، ويتشترط غالباً في قراراتها أن تصدر بالإجماع ولا تكون هذه القرارات نافذة في الدول الأعضاء، إلا بموافقة حكومتها وبواسطة موظفي هذه الحكومات وبالطريقة التي ينص عليها القانون الداخلي.

فالاتحاد التعاھدي لا يوجد لديه جهاز تنفيذي مستقل، بل تقوم كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد بتنفيذ قرارات المؤتمر (أو مجلس الاتحاد) بواسطة موظفيها وأجهزتها التنفيذية.

في حين أن الاتحاد الفيدرالي يوجد لديه هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية فدرالية لها سلطاتها المباشرة على الأفراد في الدويلات المختلفة.

٣- الاتحاد التعاھدي هو مجرد معاهدة بين عدة دول تحتفظ كل منها بشخصيتها الدولية الكاملة وسيادتها الخارجية والداخلية، وبالتالي فهو لا يعتبر دولة فوق الدول المتعاهدة.

أما الاتحاد الفيدرالي فيعتبر دولة كاملة الأركان متميزة عن الولايات الأعضاء الداخلة في تكوينه. ودولة الاتحاد هي التي تتمتع بالشخصية الدولية الكاملة في المجتمع الدولي.

٤- رعايا الدول المتعاهدة يحتفظون بجنسية دولهم، ويعتبرون أجانب داخل الدول المتعاهدة.

أما في الدولة الفدرالية فجميع الأفراد يتمتعون بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الفدرالية.

٥- الحرب التي تنشب بين الدول المتعاهدة تعتبر حرباً دولية تخضع للقانون الدولي العام، أما الحرب التي تنشأ بين الدويلات أعضاء الاتحاد الفيدرالي فتعتبر حرباً داخلية لا تخضع للقانون الدولي.

التمييز بين الاتحاد الفيدرالي - اللامركزية السياسية - واللامركزية الإدارية:

يرى أغلب رجال الفقه أن هناك عدة فوارق بين الدولة الفدرالية واللامركزية الإدارية وأهم هذه الفوارق هي:

١- في الدولة الاتحادية (الفدرالية) تساهم كل دولة عضو في التشريع الاتحادي وذلك باشتراكها في المجلس التشريعي بالتساوي مع باقي الولايات الأخرى، مثل مجلس

الشيوخ الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما في اللامركزية الإدارية فالهيئات الإقليمية لا تمثل في المجالس النيابية بعدد متساو وبالتالي لا يشترك في تكوين إرادة الدولة بنفس الكيفية التي يجري عليها العمل في الدولة الفدرالية.

٢- تعتبر الولايات الأعضاء في الدولة الفدرالية وحدات سياسية دستورية، بينما تعد الأقاليم في الإدارة اللامركزية مجرد وحدات إدارية.

يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الولايات الأعضاء في الدولة الفدرالية واختصاصات الهيئات الاتحادية.

ولا يجوز تعديلها إلا بتعديل نصوص الدستور الاتحادي، في حين أن اختصاصات الهيئات اللامركزية الإدارية تحدد بمقتضى قانون عادي تضعه السلطة التشريعية وتمارس الهيئات الإقليمية اختصاصاتها تحت وصاية ورقابة السلطة المركزية، وتستطيع السلطة التشريعية تعديله بموجب قانون من قبلها لا تتدخل فيه الهيئات اللامركزية^(١).

(١) يراجع في النظام الفدرالي: د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ٣٢ وما بعدها، د. محمد أنس قاسم جعفر: المصدر السابق، ص ٤٧ وما بعدها، د. ماجد الحلو: الدولة في ميزان الشريعة ص ١٢٠ وما بعدها، د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٢١٥ وما بعدها.

الباب الثاني الحكومة

تمهيد وتقسيم:

للحكومة عدة معانٍ نتعرض لها:

١ - فقد يقصد بها نظام الحكم في الدولة وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه دستور ١٩٧١م في المادة الأولى منه عندما نص على أن: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة...»^(١).

كما أنه المعنى المقصود من عبارة «الحكومة الديمقراطية»، «الحكومة الملكية»، «الحكومة البرلمانية»، فكل هذه المعاني تشير إلى نظام الحكم في الدولة وهو المعنى الذي يدور حوله هذا الباب من هذه الدراسة.

٢ - كما تستعمل كلمة حكومة ويقصد بها مجموع الهيئات الحاكمة أو المديرية للدولة، وهذا المعنى يتضمن السلطات التي تمارس مظاهر السيادة في الدولة - التشريعية والتنفيذية والقضائية - وهو المعنى الذي ورد في المادة ٧٤ من دستور ١٩٧١ التي نصت: «لرئيس الدولة إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة...»، ومن ذلك أيضاً المادة ١٦٦ من دستور ١٩٧١ التي نصت على أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة».

٣ - كما قد تستخدم كلمة الحكومة في الدلالة على معنى أضيق من المعاني السابقة ويقصد بها السلطة التنفيذية: رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونوابهم، وهذا المعنى هو الأكثر شيوعاً، ومن ذلك ما نصت عليه المادة ٥٣ من دستور ١٩٧١ التي نصت على أن: «الحكومة الهيئة التنفيذية العليا للدولة. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم».

٤ - وقد يكون المعنى المراد من كلمة الحكومة هو (الوزارة) وهو المعنى المراد إذا قيل بأن (الوزارة مسئولة أمام البرلمان) ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة ١٠٧ من الدستور التي نصت على أن: «جلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة....».

وبعد أن حددنا المعاني المختلفة للحكومة فإن الحكومة تتنوع في العصر الحاضر إلى عدة أنواع ترتكز على أسس مختلفة، وهذا التنوع يرجع إلى وجهة النظر التي ننظر للحكومة من خلالها:

١ - فإذا نظرنا إلى الحكومة من حيث الرئيس الأعلى، تنقسم إلى حكومة ملكية وأخرى جمهورية.

(١) هذه المادة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادر في ١٩/٣/٢٠٠٧م، ووافق الشعب على هذا التعديل بالاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين ٧ من ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٧م.

٢- وإذا نظرنا إلى الحكومة من حيث طريقة اختيار الحكام، تنقسم إلى حكومات غير ديمقراطية وحكومات ديمقراطية وحكومات مختلطة.

٣- إذا نظرنا إلى الحكومة من حيث خضوعها أو عدم خضوعها للقانون، تنقسم إلى حكومات استبدادية وحكومات قانونية، وتنقسم الأخيرة من حيث الانفراد بالسيادة أو توزيعها إلى حكومات مطلقة وحكومات مقيدة.

٤- كما تنقسم الحكومة من حيث مصدر السيادة إلى حكومة فردية وحكومة ارسنقراطية وحكومة ديمقراطية، وهذه الأخيرة قد تكون مباشرة أو نيابية، وهذه قد تكون نيابية برلمانية أو رئاسية أو جمعية.

وسوف نخصص لكل مسألة من هذه المسائل فصلاً خاصاً.

الفصل الأول

الحكومة من حيث الرئيس الأعلى

يرجع هذا التقسيم إلى طريقة اختيار الرئيس الأعلى للدولة حيث تنقسم إلى حكومات ملكية وأخرى جمهورية وسوف نتناول كلا منها في مبحث خاص.

المبحث الأول

النظام الملكي

يتولى رئيس الدولة في النظم الملكية عن طريق وراثته السلطة بمقتضى انتمائه إلى أسرة معينة تتولى الحكم في الدولة، طبقاً لنظام توارث العرش، ويطلق على رئيس الدولة في هذه النظم مسميات عديدة، فقد يسمى «الملك» أو «الإمبراطور» أو «الأمير» أو «السلطان» أو «القيصر» أو «الدوق» إلى غير ذلك من المسميات.

ويحدد هذا الشخص طبقاً للتقاليد المرعية التي تتوارثها الأسرة الحاكمة، وبمقتضاها يتحدد شخص رئيس الدولة طبقاً لترتيب محدد تنص عليه الدساتير التي تأخذ بنظام توارث العرش.

ونظام توارث العرش هو النظام الوحيد بين الأنظمة غير الديمقراطية الذي نجح في أن يكون له نوع من التبرير في نظر الرأي العام، ويكتسب بمقتضى ذلك المشروعية اللازمة له، وذلك بخلاف الوسائل الأخرى كالقهر، واختيار الحاكم لسلفه فلم يكن لهذه الطرق والأنظمة التي تقوم عليها نفس المبررات التي سيقف في تدعيم النظام الملكي وتوارث العرش.

وسوف نتكلم في النظام الملكي عن شرعيته، ثم عن النظام الملكي في مصر، فمميزات النظام الملكي وعيوبه وسنخصص لكل مسألة من هذه المسائل مطلباً خاصاً.

المطلب الأول

شرعية النظام الملكي

يقرر بعض الفقهاء أن نظام توارث العرش، كان من النظم التي استقاه القانون الدستوري من القانون الخاص، ففي الأخير تنتقل الأموال للورثة الطبيعيين، ومن هذا المفهوم - في القانون الخاص - نشأ انتقال الحق في السلطة من حائزها إلى خلفه، بحيث تنتقل السلطة العامة كما تنتقل الأموال كعنصر من العناصر التي تتكون منها ذمة المورث إلى الورثة، ومنذ أمد طويل وخلال قرون عديدة وحتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية فإن قاعدة الوراثة كانت مستقرة في ضمير الرأي العام، وكانت تعتبر وحتى قيام الثورة الفرنسية الطريقة الوحيدة الشرعية لاختيار الحكام.

وقد ساعد على ذلك عاملان لهما دور كبير في إرساء هذا النظام وإسباغ الشرعية عليه هما:

١- الفكرة المالية للسلطة التي تمت في أحضان النظام الإقطاعي، حيث كانت الوظائف والأعباء العامة تعتبر من العناصر الداخلة في الذمة المالية للإقطاعي، فكما أن انتقال الأموال بالوراثة مستقر في ضمير الناس، أصبح كذلك أمراً عادياً بالنسبة لانتقال السلطة، ولم يكن هذا العامل يضيف المشروعية على السلطة الوراثية للحكام فحسب، وإنما كان يبرر أيضاً المجالس الوراثية الحاكمة التي نشأت في ظل هذا النظام.

٢- كما ساعد في إسباغ الشرعية على نظام الوراثة ما سلكه ملوك فرنسا في سعيهم إلى تركيز السلطة في أيديهم والقضاء على السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها أمراء الإقطاع، ويتمثل ذلك في إسباغ الصفة الدينية على سلطانهم، وهو ما أدى إلى ظهور عامل آخر لتبرير مشروعية النظام الملكي، ويتمثل هذا العامل في عنصر السيادة الثيوقراطية بتدعيم من الكنيسة أحييت بمقتضاه فكرة الملوك المقدسين التي سادت في عصور سابقة في الممالك الشرقية القديمة وانتقلت بعدها إلى الإمبراطورية الرومانية.

وبعد ظهور هذا العنصر لم تعد سلطة الملوك تجد أساسها في الصفة المالية للسلطة فقط ولكن من التولية الدينية المقدسة التي أسيغت بمقتضاها الصفة الدينية على الأسرة التي اختيرت من قبل الله وفقاً لهذا الزعم، وقد أدى ذلك إلى إضعاف السلطة التي يمارسها أمراء الإقطاع وإسباغ شرعية مقدسة على سلطة الملوك. ورغم العامل الديني في إضفاء السلطة الشرعية على النظام توارث العرش، فإن الصفة المالية للسلطة لم تختف تماماً، فقد بقيت بعض آثارها، على سبيل المثال تلك التي تتعلق بالدومين الملكي.

ويخالف بعض الفقه في تأسيس شرعية النظام الملكي على هذين العاملين ويرى أن أساس مشروعية هذا النظام ليس هو الطابع المالي للسلطة أو فكرة الحق الإلهي المقدس وإنما الرضاء العرفي أو الضمني للمحكومين؛ ذلك أن القول بأن أساس السلطة بأنها من الله أو من المجتمع لا يسمح بالتحقق من شرعية ممارسة السلطة، وإنما يسمح فقط بافتراض الشرعية لها في حين أن الرضاء هو الذي يعطي للسلطة صفة الحكومة القانونية ويعبر عن ممارسة السلطة في صالح المحكومين ولحسابهم، فالأساس السياسي لسلطة الحكومات يتمثل في الرضاء العرفي الذي يعطيه الرعايا للسلطة وهذا الرضاء لا يعني أن محله نشاط الحائز لها أو نفس من يمارس السلطة؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة؛ لأنه يطرح للمناقشة أساس السلطة عند كل تحول أو تغيير لها، ويفتح الباب لكثير من المشاكل والثورات، وينتهي صاحب هذا الرأي بأن الرضاء الذي يمنحه المحكومون هو الرضاء بالنظام، وبالنسبة للنظام الملكي فإن الرضاء أيضاً هو الذي كان يسمح للملك والوزراء بممارسة السلطة، وهذا في حد ذاته يمثل أمرين:

١- انتقال السلطة بلا مشاكل، ويعبر عن ذلك المثل الشائع: «مات الملك، يحيا الملك».

٢- افتراض الشرعية للحائز على السلطة - الملك - لاستناد النظام ذاته على رضاء المحكومين وقبولهم. على أن فكرة استناد النظم الملكية على الرضاء العرفي أو الضمني لا يمكن التسليم بها بالنسبة للأنظمة الملكية كلها، فهناك أنظمة ملكية استقرت في وجدان الأمة وضميرها، ولو أجري استفتاء على وجودها لحازت رضا الأمة وقبولها، وهناك أنظمة أخرى تعتمد على القوة، والقوة وحدها لفرض الشرعية على وجودها.

المطلب الثاني

النظام الملكي في مصر

كانت مصر إحدى الولايات في دولة الخلافة، ثم توالى عليها أنظمة مختلفة إلى أن وقعت تحت سيطرة العثمانيين ١٥١٧م، وفي هذه الفترة تدهورت مناحي الحياة في مصر، ووصلت قمة التدهور حينما وقعت مصر فريسة للوالي العثماني والمماليك والجند، وفي خضم ذلك جاءت الحملة الفرنسية، ودخلت مصر مرحلة جديدة من مراحل تاريخها السياسي وكان المصريون ضد الحملة الفرنسية، حتى استطاع الشعب المصري إجلائها بالقوة، وعاد الأتراك والمماليك إلى استنزاف مصر وفرض الضرائب الباهظة، وانتهت هذه الحقبة بعزل الوالي التركي وتولية محمد علي باشا الذي وفد إلى مصر في الحملة التركية ضد الحملة الفرنسية وأخذ عليه العلماء الموثيق والعهود، وفي ١٣ فبراير ١٨٠٥م صدر فرمان من الباب العالي يعطي لمحمد علي الحق في حكم مصر وذريته من بعده وفق قاعدة الأرشد فالأرشد، على أن يتولى الحكم بعد خلو المنصب أكبر أفراد العائلة سناً، وهي القاعدة التي كانت سائدة في دولة الخلافة.

وفي سنة ١٨٦٦م استطاع إسماعيل باشا أن يغير قاعدة الوراثة وأن يحصرها في عقبه بحيث أصبحت السلطة تنتقل من الأب إلى الابن من الصلب بحسب ترتيب الذكور في العائلة، فإذا لم يكن للملك ابن أو ابن ابن تنتقل إلى أكبر إخوته ومنه لابنه حسب القاعدة السابقة، فإذا لم يكن له إخوة فلأكبر أبناء إخوته وهكذا، وتوالى السلطة إلى أن وصلت إلى الملك فؤاد، وفي ١٥ مارس ١٩٢٢م اتخذ الملك فؤاد لقب «صاحب الجلالة ملك مصر»، وفي ١٣/٤/١٩٢٢م صدر أمر ملكي ينظم وراثة العرش، وقد أصبح هذا الأمر بمقتضى المادة ٢٣ من دستور ١٩٢٣ جزءاً لا يتجزأ من دستور ١٩٢٣. وظل النظام الملكي قائماً إلى أن أطيح به بعد ثورة ١٩٥٢م بمقتضى القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة في ١٨/٦/١٩٥٣م.

وقد ثار الجدل منذ قيام الثورة حتى إلغاء النظام الملكي في الإبقاء على هذا النظام أو الأخذ بالنظام الجمهوري، وقد أسفر الأمر في النهاية عن إلغاء النظام الملكي، وقد انتهت اللجنة الخماسية المنفرعة من لجنة الخمسين التي شكلها الوصي على العرش إلى عدم صلاحية النظام الملكي في حد ذاته، كما أنه لا يصلح لمصر بالذات.

١- النظام الملكي غير صالح في ذاته:

فقد قامت الملكية في أصلها التاريخي على زعم أن الملوك يستمدون سلطتهم من عند الله وأنهم خلفاء الله في أرضه، ومن ثم نبنت نظرية الحق الإلهي للملوك.

ولم تنهذب الملكية لتتماشي تطور الحضارة، ولتلائم مقتضيات هذا التطور إلا بكثير من المشقة والعسر، وإلا بعد مراحل متدرجة تخلفها كثير من أعمال العنف، انتهت في الغالب إلى ثورات دامية رفعت لواءها الشعوب في وجه النظام الملكي، وقد نجحت هذه الثورات عند بعض الأمم في ترويض الملكية لتنزل على إرادة الشعب، إما بأن تصبح صورة رمزية يكون الملك فيها رمز الدولة ولا يزيد على ذلك وإما بأن تنقلب على الأقل صورة متوازنة تتعادل فيها سلطات العرش مع سلطات الأمة،

والأهم التي استعصت فيها الملكية على الترويض والتهديب لم يسعها وهي في عنفوان ثورتها إلا أن تعصف بعروشها وأن تقتلع هذه العروش من جذورها لتستبدل بها النظام الجمهوري، ومن ثم تكون الملكية شبه المطلقة والملكية المتوازنة والملكية الرمزية ليست في الواقع من الأمر إلا مراحل تدريجية في تطور النظام الملكي، وهي سلسلة قد تتواصل حلقاتها كما وقع في إنجلترا، أو تنقطع ليحل النظام الجمهوري محل النظام الملكي كما وقع في فرنسا.

ذلك لأن النظام الملكي يقوم في أصوله الأولية على إنكار سيادة الشعوب ويقوم في صورته المنطقية على أن فرداً اختارته الصدفة عن طريق مولده هو صالح لأن يرث رئاسة الدولة طول حياته، وأن هذه الصلاحية تمتد بالصدفة أيضاً عن طريق المولد إلى عقبه من بعده طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل، وهذه جملة افتراضات لا تقوم على أساس بل إن الواقع كثيراً ما يكذبها، فليس محققاً في ظل النظام الملكي أن يلي العرش ملك صالح، وإذا وقع فليس من المحقق أن يبقى الملك صالحاً طول حياته، وليس من السهل إذا ولي الحكم ملك غير صالح طبقاً لنظام الوراثة أن يصلح الشعب من فسادته وأن يقوم اعوجاجه، إلا إذا قامت ثورة تقتلعه من عرشه.

ولا يؤمن في الثورات أن تقوم في الوقت المناسب، وأن تنجح في كل مرة، هذا إلى أن استهداف البلاد للثورة تلو الثورة قد يؤدي إلى إشاعة الفوضى وانهيار النظام، وهذا يجر إلى أوحم العواقب.

وقد نبه علماء الدستور إلى ما بين النظام الملكي والحكم الديمقراطي من مجافاة وتعارض، فالملكية الوراثية تحمل صاحبها على تقوية نفوذه يوماً بعد يوم ولو على حساب النصوص الدستورية، وتدفعه إذا ما واثت الفرصة إلى اغتصاب ما يستطيع اغتصابه من حقوق شعبية ظفرت بها الأمة بعد جهاد مرير.

ويعتبر الملك ذلك الاغتصاب المتجدد استرداداً لحقوق آبائه وأجداده، هذا إن لم يعقبه انتقاماً لنفسه مما قد يكون أصابه هو أو أصاب أحد أسلافه من ضرر أو عنف خلال الجهاد الشعبي، والملوك يتجهون أول ما يتجهون إلى دعم سلطانهم، وتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أسرهم وضمأن أيلولة الملك في المستقبل إلى ذريتهم، ويغلبون هذه المصالح الخاصة على مصالح شعوبهم، وبذلك يفقد الحكم أهم مميزاته وأساس وجوده وهو أن يكون من الشعب ولصالح الشعب،

وقد أثبت التاريخ أن الملوك وأولياء العهد يربون تربية خاصة تتجه أساساً إلى تعليمهم كيف يحتفظون بالتاج بجميع الوسائل، ويلقنون هذه الدروس داخل قصورهم، تحيط بهم أسباب العزة والسلطان وتتملق كبرياءهم مظاهر الخضوع، فلا يستشعرون بحق الشعب في توليتهم ولا بسلطته في محاسبتهم،

ومن ثم يملكهم شعور الاستعلاء على الشعب ويتحيفون حقوقه ويكون تاريخهم في الغالب نصلاً بينهم وبين الشعب، ويتعذر أن يستقر في نفوسهم أن الشعب هو مصدر السلطات، هذه المدرسة التي يتخرج فيها الملوك، أما رؤساء الجمهوريات فيتخرجون في مدرسة الشعب، بعد أن تعركهم الأحداث وتصلقهم التجارب، يحسون بالآلام الشعب وتختلج

نفوسهم بآماله، ويشعرون بأنه هو الذي اختارهم وبذلك يتحقق مبدأ سلطان الأمة، الذي هو أساس الحكم الديمقراطي.

ولا تنهض الملكية لدى الإنجليز في الصورة الرمزية التي هي عليها حجة تنقض ما تقدم فإن مرد هذه الملكية إلى ظروف تاريخية خاصة بهم.

يتبين مما تقدم أن النظام الملكي من حيث إنكاره لسيادة الشعوب يقوم على أصول فاسدة، ومن حيث اعتماده على مبدأ الوراثة يقوم على منطق غير صحيح، ونظام على هذا النحو مآله حتماً إلى الزوال،

وقد أخذت الدول في العصر الحاضر تهجره إلى النظام الجمهوري، وبعد أن كان النظام الملكي هو السائد في أوروبا طوال القرن التاسع عشر، تقلص ظله منذ بداية القرن العشرين وانزوى حتى انطوى في ذكريات التاريخ عند كثير من الأمم،

وهو لا يقوم الآن إلا في قليل من البلاد الأوروبية، وبعض البلاد الشرقية، وقد قدر سكان البلاد التي يقوم فيها النظام الملكي (حينذاك) بنحو ٢٠٠ من الملايين.

والى جانب هذه القلة الضئيلة من الملكيات تقوم كثرة كبيرة من الجمهوريات، تنقسمها قارات أربع: أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا،

وإذا رجعنا إلى البلاد التي تقوم فيها الملكية حتى الآن نجد لها دولاً عريقة في الديمقراطية بحيث استطاعت شعوبها أن تجعل من الملكية صورة رمزية، أو دولاً حديثة العهد بالديمقراطية تقوم فيها الملكية في صورة شبه مطلقة،

أما البلاد التي قطعت شوطاً غير قصير في تربيتها السياسية كمصر فخطوات غير قليلة في نظامها الديمقراطي، فإن أصلح نظام لها هو النظام الجمهوري؛ إذ يعاونها على استكمال نضجها دون أن تتعرض للهزات العنيفة التي تعانيها البلاد الملكية في ثوراتها على العرش.

٢- النظام الملكي غير صالح لمصر بالذات:

والنظام الملكي أصبح غير صالح لمصر، بعد أن تعذر عليها ترويضه، فلم تستطع أن تجعله نظاماً رمزياً أو على الأقل نظاماً متوازياً، وقد وثب الشعب المصري في تاريخه ونبات ثلاث حاول فيها هذا الترويض فلم ينجح.

الوثبة الأولى كانت في أواخر حكم إسماعيل وفي أوائل حكم توفيق، فلم تُجار الأسرة المالكة وثبة الشعب، بل تخلفت دونه، لا بل هي استندت إلى الأجنبي واستعانت به في إخماد ثورة الشعب، وسلمت البلاد للاحتلال البريطاني مما زاد الثورة اضطراباً في النفوس.

الوثبة الثانية جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حينما اشتعلت الثورة الشعبية المصرية في وجه الأجنبي وضد الحكم المطلق، وهنا أيضاً لم تماس الأسرة المالكة وثبة الشعب، وإذا كان دستور سنة ١٩٢٣م قد صدر في ذلك العهد فإن القائم على العرش حينذاك سلم به على كره منه، ولم يصدر إلا بعد أن طوقه بديباجة تحدث فيها عن الأمانة التي عهد الله بها إليه منذ تنبأ عرش أجداده، فأثار في الأذهان ذكرى الحق الإلهي للملوك، بل ولد في النفوس الاعتقاد بأن الدستور منحة ملكية منه إلى الشعب، وقد تأكد هذا الاعتقاد عندما عطل هذا الدستور مرة وألغاه مرة أخرى.

والوثبة الأخيرة جاءت بعد أن ضاق الشعب بما انتشر من فساد في الحكم وانتهت باقتلاع الملك عن عرشه.

هذه الهزات العنيفة التي اختلفت على البلاد في مراحل متعاقبة تدل على أن النظام الملكي في مصر قد استشرى فساداً، واستعصى على العلاج، وليس من حسنات هذا النظام أن الأجنبي منذ وضع قدمه في البلاد كان دائماً يستند إلى العرش في توطيد سلطاته، وليس من حسناته أن كان موئلاً للرجعيين من جميع الطوائف والهيئات.

على أن أحداث التاريخ تتضافر جميعها في الدلالة على أن النظام الملكي إذا فقد هيئته في بلد مضى إلى غير رجعة، وقع ذلك في فرنسا وحاولت الملكية أن تعود لتستقر مرة أخرى فعادت ولكنها لم تستقر، ثم انقطع كل أمل في عودتها بعد أن استقر النظام الجمهوري، ووقع ذلك في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، فاقتلعت النظام الملكي وانغرس فيها النظام الجمهوري، وقد بقي قائماً فيها إلى اليوم، ووقع ذلك في إيطاليا بعد زوال النظام الفاشستي الذي عجز النظام الملكي عن مقاومته فاضطر إلى مهادنته ثم إلى محالفته، فزال النظامان في وقت واحد، واستقر النظام الجمهوري في البلاد، ووقع ذلك في النمسا وفي المجر وفي دول البلقان وفي كثير غيرها من الدول.

والنظام الملكي في مصر فقد هيئته وانحطت قيمته الأدبية وذاع على الناس من تصرفات الملك السابق ما جعل سيرته في ذاتها إيذاناً بانتهاء حكم أسرته، فقد جمع في شخصه كل العيوب التي كانت موزعة بين أسلافه، مما أدى إلى تغلغل الفساد في أداة الحكم، وفي الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، فلم يكن بد من أن تتطلع البلاد إلى الحكم الجمهوري ليكون بديلاً من نظام ملكي فاسد، أدى إلى هذه الكوارث وقضى على نفسه بنفسه، وليس في هذا إلا تطور طبيعي في حياة البلاد وانتقال إلى نظام أصلح.

وقد يزعم أنصار النظام الملكي أن العرش في مصر رمز ثبات واستقرار في الداخل، ومصدر توقير وإجلال في الخارج، وأن الملك هو الحكم بين الأحزاب.

أما أن العرش رمز ثبات واستقرار في الداخل فذلك وهم باطل. فإن مصر قد قام فيها النظام الملكي الوراثي، وقامت إلى جانبه وزارات مترعزعة، وقام إلى جانب هذا وذاك نفوذ أجنبي متغلغل، فلم ينجم عن ذلك أي ثبات أو استقرار ولم يدع العرش وهو يميل بطبيعته إلى الاستزادة من سلطاته سبيلاً لاستقرار أوضاع الحكم، بل كان سبباً لحدوث أزمات مستمرة بينه وبين الشعب يقف كل فيها من الآخر موقف العداء والتحدي، وعندما كان يعجز عن مقاومة الشعب فإنه كان يتربص حتى تواتيه الفرصة لإحداث انقلاب رجعي بتعطيل الدستور أو إلغائه، وهكذا توالى الوزارات بين فترات قصيرة في غير ثبات أو استقرار، حتى عد منها في الستة أشهر الأخيرة في هذا النظام البالي المتهم ما لا يقل عن خمس وزارات تعاقبت واحدة بعد الأخرى، وقد بقيت إحداها أسبوعين اثنين، ولم تبق الأخيرة إلا ساعات معدودة.

وأما أن العرش مصدر توقير وإجلال في الخارج، فإن عكس ذلك هو الذي وقع في مصر؛ ولا يزال ماثلاً في الأذهان بعد فضائح إسماعيل وفضائح الملك السابق، وما كانت تعج به الصحف والمجلات الأجنبية من تفاصيل لهذه الفضائح، وقد تواترت هذه الأخبار

واستفاضت الأحاديث في ذلك، ولم يجد في الحد منها منع هذه الصحف من الدخول في مصر.

وأما أن الملك هو الحكم بين الأحزاب، فإن التجارب التي مرت بمصر في هذا الصدد كانت مرة أليمة، فقد كان العرش يتلاعب بالأحزاب ويوقع بينها النفور والفرقة، ويستغل بعضها للتكيل ببعض آخر، حتى إذا عدم حزباً يواتي رغباته خلقه من العدم، ثم يأتي ببطانته وحاشيته فيجعلها فوق الأحزاب، بل يرفعها فوق البرلمان، ثم ييسط يده في الإنفاق على حساب خزانة الدولة، ويأخذ في جمع المال بكل السبل وفي استئثار مرافق البلاد لمصلحته الخاصة، والحاشية تتقرب منه بتزيين هذا الفساد له، ومعاونته على تحقيقه، وتنمغن في تملق غرائزه وشهواته، حتى تبلغ هي الأخرى مآربها من المال والجاه والنفوذ.

ومن أجل ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراء، ترك النظام الملكي والأخذ بالنظام الجمهوري، ويسرها أن تتلاقى في هذه النتيجة مع ما تحس أنه هو الاتجاه الشعبي الواضح، على أنها ترى مع ذلك استفتاء الشعب للتعرف على رأيه في هذه المسألة الجوهرية، التي هي أقرب إلى أن تكون مسألة شعبية تتعلق بالشعور، من أن تكون مسألة فنية تتعلق بالدستور.

المطلب الثالث

مميزات النظام الملكي وعيوبه

أولاً: مزايا النظام الملكي:

ذكر بعض الفقهاء أن للنظام الملكي عدة مزايا، هي:

١- الملوك يتولون العرش بطريقة هادئة تخلو من وسائل التطاحن والنزاع الحزبي، وبذلك يتجنب النظام الملكي الاضطرابات التي كثيراً ما تصاحب اختيار رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، إلى جانب ما يؤدي إليه الانتخاب من تعطيل المصالح العامة وارتباط الأعمال.

٢- أن المعارك الانتخابية تكبد المرشحين لرئاسة الدولة أموالاً طائلة تنفق على الدعاية الانتخابية، والمثل البارز في هذا الشأن نفقات الانتخابات الأمريكية، حيث تتكلف مئات الملايين من الدولارات يتكبدها الحزبان الجمهوري والديمقراطي.

في حين أنه في النظام الملكي يتولى ولي العهد العرش بين يوم وليلة دون أن يقتضي ذلك مثل هذه النفقات.

٣- كما أن الملك لا يخضع للتأثيرات الحزبية وما يصاحبها من أهواء ومنازع، وكون الملك لا يخضع للأحزاب على درجة كبيرة من الأهمية لاسيما في البلاد التي تأخذ بالنظام البرلماني حيث يسود النظام الحزبي، ففي هذه النظم يكون للملك دور خطير باعتباره فوق الأحزاب جميعاً، وهو ما يمكنه من إسداء النصيحة والإرشاد الخالي من الميول الحزبية، على خلاف النظم التي تأخذ بالنظام الجمهوري حيث يضع الرئيس في اعتباره صوت الحزب الذي يمثلها، وهو ما يؤدي به إلى مجاملة الحزب الذي أوصله إلى كرسي الرئاسة.

٤- في النظام الملكي تتمتع السلطة التنفيذية بهيبة وسمو لا تتمتع به مثيلتها في النظام الجمهوري، وهو ما يمكن أن يؤدي في النظم الملكية إلى وضع حد لطغيان البرلمان وتسلمه على السلطة التنفيذية؛ ذلك أن طابع الملك وما يتمتع به من جلال وسمو لا يسهل الاعتراف به بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي يختار من عامة الشعب حيث لا يمكن نقل «الجلالة الملكية» إلى الرئيس المنتخب؛ ذلك أنه كان بالأمس رجلاً عادياً وسيعود كذلك بعد انتهاء فترة حكمه، هذا العامل من شأنه أن يقوي سلطة الحكومة ويدعم مركز الوزارة التي تمارس في النظام البرلماني كافة السلطات التي يتمتع بها الملك.

٥- في النظم الملكية يمتاز الملوك بتربية خاصة تؤهلهم لإدارة دفة الأمور في البلاد، إلى جانب أنهم لا يتولون السلطة لمدة محدودة، وهو ما يمكن أن يكسبهم خبرات طويلة ودراية بالمصالح العامة للأمة، على خلاف رئيس الجمهورية فهو من ناحية لا تتاح له فرصة التربية الخاصة، فوق أنه من ناحية أخرى يتولى لمدة محددة ليس من شأنها أن تكسبه الخبرة التي يكتسبها الملوك إبان حكمهم، لذلك قال جلادستون: «إن الملك بعد أن يحكم عشر سنوات يعرف عن نظام الآلة الحكومية أكثر من أي رجل آخر في المملكة»، وقال لورد سلسبري حين أبّن الملكة فكتوريا: «كنت دائماً أعتقد أنني إذا وقفت على رأي

الملكة في مسألة ما، فقد وقفت على رأي رعاياها، خصوصاً الطبقة المتوسطة من رعاياها».

٦- إلى جانب أن استقرار الملوك على عروشهم مدة طويلة يؤدي بهم إلى تقديم خدمات جليلة إلى بلادهم نتيجة ما يقومون به من توثيق الصلات وتبادل الزيارات مع ملوك الدول الأخرى، مع ما تحقّقه هذه الصداقات من فوائد عظيمة سجلها التاريخ. حقيقة أن رئيس الجمهورية يمكن أن يؤدي هذا الدور، إلا أن الدور الذي يقوم به الملوك في هذا النطاق أعظم أثراً وأكثر فاعلية.

٧- كما أن الملك يعد تجسيداً لوحدة الأمة وترباطها، على اختلاف مكوناتها وتعاقب أجيالها، والمثل الحي لذلك ما أداه التاج البريطاني للأمة البريطانية من دعم وتوثيق الارتباط بين أجزاء الإمبراطورية البريطانية وجمع شتاتها مع بعد الشقة بين أجزائها المترامية حينما كانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس.

ثانياً: عيوب النظام الملكي:

إن النظام الملكي يحوي عيوباً لا يمكن إغفالها، وأهم ما يتضمنه هذا النظام من عيوب تبدو فيما يلي:

١- عدم مسئولية الملك عن كل أفعاله السياسية والجنائية، بناء على قاعدة أن الملك لا يخطئ وأن ذاته مصونة لا تمس، وإذا كان ذلك مقبولاً في الملكيات البرلمانية؛ لأن الملك لا يعمل ولا يجوز أن يعمل منفرداً، فإنه في ملكيات أخرى يمارس الملوك سلطات واسعة دون أي مسئولية.

٢- أن حصر السلطة في أسرة معينة، وجعل سلطة الحكم تنتقل إلى أفرادها بالإرث وجعله احتكراً عليها، يخالف قاعدة المساواة بين الأفراد، التي تعد أساس المبدأ الديمقراطي.

٣- لا يتحتم في النظام الملكي أن يكون رئيس الدولة كفوئاً للاضطلاع بأعباء المنصب وصالحاً للقيام بمهامه فنظام الوراثة لا يشترط في رئيس الدولة سوى مجرد الانتماء إلى الملك السابق، وهو ما قد يتولد عنه أن يتولى رئاسة الدولة ملوكاً لا يصلحون لمباشرة سلطة الحكم في الدولة.

وعلى سبيل المثال فقد تمخضت الملكية في فرنسا عن تولية ملوك لم يبلغوا سن الواحدة والعشرين (سن الرشد) لمدد تزيد عن مئة عام، كما تمخض عن تولية ملوك آخرين لمدد خمسة قرون ولم يزد سنهم عن الخامسة والعشرين.

٤- أن النظام الديمقراطي وإن كان قد انتهى بالنظم الملكية إلى تجريد الملوك من كل سلطاتهم التي كانوا يتمتعون بها ولم تعد السلطات التي يمارسونها سلطات مطلقة كما هو الأمر في الماضي،

إلا أن الملوك كثيراً ما يتحينون الفرصة ويحاولون استخدام ما كان لأسلافهم من امتيازات قضى عليها التطور الديمقراطي الذي تحقق نتيجة ثورات عديدة قامت بها الشعوب للحد من سلطة الملوك، ولو أن هؤلاء الملوك قد التزموا حدودهم لما قامت تلك الثورات التي استهدفت التخلص من الظلم والطغيان والتحرر من العبودية التي اقترنت

بالنظام الملكي. فإذا قاومت الشعوب هذه التطلعات من الملوك أدى ذلك إلى وقوع المحن والاضطرابات، وإذا ما رضخت الشعوب وخضعت لهم فإن ذلك يؤدي إلى أن تخسر الشعوب ما حقته من مكاسب كان ثمنها دماء أبنائها.

على أن هذه العيوب وتلك المزايا مسألة نسبية، تختلف باختلاف البلدان والممالك، فهناك أنظمة ملكية خصوصاً الملكيات الدستورية مورست فيها السلطة على نحو يحقق العدل والمساواة وأدى الملوك فيها أدواراً عظيمة في حياة شعوبهم، وهناك أنظمة أخرى مارست الظلم والفساد والإفساد وقهرت شعوبها،

ومن أمثلتها الملكيات الاستبدادية وما قيل في الأنظمة الملكية يقال أيضاً في الأنظمة الجمهورية، لذلك سئل حكيم عن أي الأنظمة أفضل، فقال: متى؟ وأين؟ فالأنظمة الملكية ليست فاسدة على إطلاقها، كما أن الأنظمة الجمهورية ليست صالحة على إطلاقها.

المبحث الثاني

النظام الجمهوري

قلنا إن الحكومة تتنوع بحسب الرئيس الأعلى إلى نوعين: نظام ملكي، ونظام جمهوري. والأنظمة الجمهورية أنظمة حديثة، فحتى مطلع القرن الماضي كانت الأنظمة السائدة في العالم هي الأنظمة الملكية، وكانت الأنظمة الجمهورية محدودة،

غير أنه بعد انتشار المبدأ الديمقراطي تم الإطاحة بالعديد من الأنظمة الملكية في مختلف بلاد العالم حتى أنه لم يتبق في أوروبا سوى إنجلترا والسويد والنرويج والدانمارك وهولندا وبلجيكا وبعض الإمارات الصغيرة، وفي آسيا لا توجد إلا في اليابان، والأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وفي إفريقيا لا توجد إلا المغرب، وفي الأمريكيتين لا توجد نظم ملكية،

الأمر الذي أدى إلى القول بأن النظام الملكي في سبيله إلى الانقراض والزوال في حين أن الأنظمة الجمهورية اكتسبت أنصاراً جدداً باستمرار^(١).

وعلىنا الآن أن نتكلم عن مزايا النظام الجمهوري وعيوبه.

المطلب الأول

مزايا النظام الجمهوري

١- رئيس الحكومة أيًا كانت طريقة اختياره على النحو الذي سنبينه عند الحديث عن الحكومة من حيث طريقة اختيار الحكام، فإنه يختار بطريقة ديمقراطية، ومن ثم فإن الشعب حسب الوسيلة التي يحددها الدستور لطريقة اختياره تكون له الكلمة الأولى والأخيرة في اختياره، كما أن الأخذ بالنظام الجمهوري في حد ذاته من شأنه أن يؤدي بالبلاد التي أخذت به بعد الإطاحة بالنظام الملكي إلى استكمال باقي مظاهر النظام الديمقراطي.

٢- يقوم النظام الجمهوري على تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية هذا وإذا كان نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية يختلف باختلاف نوع المسؤولية وعما إذا كانت مسؤولية سياسية أم جنائية، وبالنسبة للأخيرة فإن رئيس الجمهورية يسأل جنائياً عن بعض الجرائم المتعلقة بوظيفته كجريمة الخيانة العظمى،

أما الجرائم العادية التي لا تتعلق بمهام وظيفته فيسأل عنها شأنه في ذلك شأن الأفراد، وإلى جانب المسؤولية الجنائية فبعض الدساتير تقرر مسؤوليته السياسية على اختلاف في التفاصيل في هذا الشأن وحتى في البلاد التي لا تأخذ بالمسؤولية السياسية فهذا محصور في نطاق محدد ولا يتعدى المسؤولية السياسية وفي الحدود الدستورية، في حين أن الملك لا يسأل مطلقاً عن أفعاله وذلك إعمالاً للقاعدة التي تسود الأنظمة الملكية جميعها بأن الملك ذاته مصونة لا تمس والقاعدة التي تقول بأن الملك لا يخطئ، وعلى

(١) د. عثمان خليل، سليمان الطماوي: المصدر السابق، ص ٥٨.

ذلك فالملوك لا يسألون عن الجرائم الجنائية، كما لا يسألون سياسياً، حتى قيل: «إن الملك إذا قتل وزيراً فإن المسئول هو رئيس الوزراء، وإذا قتل رئيس الوزراء فلا مسئولية على أحد»، وهذا يتنافى مع مبدأ توازن السلطة بالمسئولية.

٣- أن النظام الجمهوري في معظم البلاد التي تأخذ بهذا النظام تؤقت مدة رئيس الجمهورية، حيث تتراوح هذه المدة ما بين ٤ إلى ٧ سنوات وذلك لمراجعة أعماله وتصرفاته فيحرص على سلامتها. وتكون الكلمة بعد ذلك للشعب بعد انتهاء هذه المدة إما إعادة اختياره أو العدول عنه، مما يجعل الشعب إعمالاً للمبدأ الديمقراطي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، كما أن بعض النظم لا تجيز إعادة انتخابه أكثر من مرة أخرى بعد الأولى وهو ما جرى عليه النظام الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وما كان عليه دستور ١٩٧١م في مصر قبل تعديله وفتح المدد التي يمكن فيها إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. وفي كل هذه الحالات تكون رئاسة الدولة محددة بمدة أو مدد محددة، على خلاف الأنظمة الملكية التي يكون الحكم فيها مؤبداً.

٤- أن سلطات رئيس الجمهورية وإن كانت تختلف باختلاف نوع نظام الحكم بحسب ما إذا كان برلمانياً أو رئاسياً حيث يكون في النظام البرلماني مجرداً من كل سلطة وتنتقل سلطاته إلى الوزارة المسئولة، أما في النظام الرئاسي وإن كانت سلطات رئيس الجمهورية واسعة وتفوق سلطة الملوك في البلاد الملكية إلا أنها سلطات دستورية أملت لها طبيعة النظام تمارس تحت وسائل عديدة للرقابة، أهمها رقابة الرأي العام.

في حين أن سلطات الملوك فضلاً عن أنه لا يقابلها أي مسئولية فإنه أيضاً حتى في البلاد التي جردت ملوكها من سلطاتهم فإنهم يسعون دائماً إلى تقوية نفوذهم واغتصاب حقوق شعوبهم، ولهذا لم يستمر النظام الملكي إلا في الملكيات الدستورية التي قلمت فيها هذه الأنظمة أظافر ملوكها.

المطلب الثاني

عيوب النظام الجمهوري

ساق أنصار النظام الملكي وهم بصدد دفاعهم عنه العديد من العيوب للنظام الجمهوري، ونستطيع القول إنهم حينما ساقوا مزايا النظام الملكي فهم حينما كانوا يذكرون مبرراً أو ميزة من مزايا هذا النظام كانوا بمفهوم المخالفة يرون أن ذلك غير متحقق في رئيس الجمهورية، ومن بين هذه العيوب التي ساقوها ما يأتي:

١- أن اختيار رئيس الجمهورية يتم بالانتخاب مع ما يؤدي إليه من تعطيل المصالح وارتباك الأعمال.

٢- أن المعارك الانتخابية التي تحدث في الانتخابات الرئاسية تكبد المرشحين أموالاً طائلة تنفق على الدعاية الانتخابية.

٣- أن رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية يخضع للتأثيرات الحزبية وما يصاحبها من أهواء ومنازع سياسية مما يجعله دائماً مرتبطاً ببرنامج الحزب وما يمليه عليه من آراء.

٤- أن المرشحين لرئاسة الجمهورية العديد منهم تنقصه الخبرة والحنكة السياسية.

٥- أن النظام الجمهوري يعتمد على ما تسفر عنه الانتخابات والناخب في الأنظمة الديمقراطية غير مؤهل لاختيار الأكفأ، فضلاً عن أنه قد يكون مدفوعاً بمنازع حزبية تفقده الموازنة الصحيحة بين المرشحين، وغالباً لا تسفر الانتخابات عن اختيار الأصلح.

غير أن هذه العيوب يمكن تفنيدها والرد عليها بسهولة. ويكفي أن يكون النظام الجمهوري هو النظام الذي يتسق مع المبدأ الديمقراطي، فضلاً عن أنه يعد تجسيداً للسيادة الشعبية.

الفصل الثاني

الحكومات من حيث طرق اختيار الحكام

تختلف الأساليب التي تأخذ بها الدساتير المعاصرة في تولية الحكام بحسب ما إذا كان نظام الدولة ملكياً أم جمهورياً، ديمقراطياً أم استبدادياً، وفي معظم الأحوال يبين دستور الدولة أيّاً كان النظام الموجود الطريقة التي يعتلى بها رئيس الدولة منصب الرئاسة.

إلا أن الاستيلاء على السلطة بالقوة وهو أحد الوسائل التي يمكن الوصول عن طريقها إلى منصب رئيس الدولة لا ينص عليها في الدساتير؛ ذلك أن معظم الدساتير تجعل هذه الوسيلة من الوسائل غير المشروعة وتعتبرها من الجرائم الكبرى التي تقع على نظام الحكم في الدولة، حتى في الحالات التي يكون الاستيلاء على الحكم بالقوة من قبيل الثورة التي تستند على رضا المحكومين، وهذا المسلك الذي تنتهجه الدساتير مسلك منطقي؛ لأنه لا يعقل أن يتضمن الدستور نصاً يجيز تقويض النظام القائم.

وعلى ضوء ذلك يمكن أن نميز بين طرق ثلاث في اختيار رئيس الدولة بحسب استناد هذه الطرق على رضا المحكومين من عدمه:

الطريقة الأولى: وهي الطريقة الأوثوقراطية [غير الديمقراطية]:

وهي ما عبر عنها بالطرق غير الديمقراطية، ويجمع بين الوسائل التي تدخل تحت هذا اللون من ألوان التولية، أنها لا تستند إلى إرادة المحكومين ولا تجعل لهم أي دور في اختيار رئيس الدولة، وتحول بينهم وبين المساهمة فيه، فرئيس الدولة في هذه الوسائل يفرض على المحكومين دون أن يكون لهم حق التعقيب أو المناقشة، كما هو الأمر في النظام الوراثي، والعنف، وتعين رئيس الدولة من قبل الحاكم السابق.

الطريقة الثانية: وهي الطريقة الديمقراطية:

وهي التي تجعل للمحكومين الحق والسلطة في اختيار رئيس الدولة إما بصورة مباشرة، وهي التي تتمثل في اختيار رئيس الدولة من قبل المحكومين بطريقة مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة بحيث يقوم الشعب بالدور النهائي في هذا الاختيار، وإما عن طريق المجالس النيابية التي تتمثل في اختيار رئيس الدولة عن طريق نواب الشعب الذين يتولون هذه المهمة، وقد يكون هذا الاختيار بطريقة شبة مباشرة تجمع بين الصورتين السابقتين المباشرة وغير المباشرة كما هو الأمر عندما يكون اختيار رئيس الدولة مشتركاً بين الشعب والمجالس النيابية يساهم كل منهما بدور في عملية الاختيار، كما يمكن أن يكون الاختيار عن طريق مجمع انتخابي مختار بطريقة ديمقراطية.

الطريقة الثالثة: وهي الطريقة المختلطة:

وهي التي تجمع بين الأساليب الديمقراطية وغير الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة، ومن أمثلة هذا اللون من ألوان التولية ما يجري عليه العمل في اختيار رئيس الدولة - المقبل - بجعله مشتركاً بين الملك الحائز على السلطة وبين نواب الشعب إما كقاعدة عامة أو في أوضاع خاصة.

على أنه يجب أن يلاحظ أن طرق اختيار الحكام في الفقه الدستوري وإن كانت أشكالها لا تخرج عن الطرق الثلاثة السابقة، إلا أن الأساليب التي تنتهجها كل دولة ويتضمنها دستورها لا يتحتم أن تكون متطابقة مع غيرها في الدساتير الأخرى التي تأخذ بنفس الأسلوب؛ لأن هذه الأساليب ليست صوراً جامدة منصبة في قوالب محددة، فالتطبيق العملي لوسيلة من الوسائل يتحدد بحسب الإجراءات التي ينص عليها دستور الدولة، ومن هنا يختلف أسلوب تطبيق وسيلة من الوسائل من بلد إلى آخر حسبما يحدد ذلك نظامها الدستوري.

وبعد ما أجملناه فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية (الأوتوقراطية) في اختيار رئيس الدولة.

المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة.

المبحث الثالث: الطرق المختلطة في اختيار رئيس الدولة.

المبحث الأول

الأساليب غير الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة

إن الطرق غير الديمقراطية هي التي لا تدع للمحكومين الفرصة في المساهمة في اختيار رئيس الدولة وقلنا إن هذا اللون من ألوان طرق التولية له عدة أشكال فقد يتمثل في الوراثة أو العنف كما يتحقق في اختيار رئيس الدولة من قبل الرئيس السابق.

وهذه النظم لازالت موجودة ومطبقة في العديد من الدول المعاصرة وهي جميعاً يرجع أساسها التاريخي إلى اعتبار الحكام كالظواهر الطبيعية التي تحدث دون أن يكون في مقدور الناس توقعها أو ردها،

وعلى ذلك فالحاكم مثله مثل المعطيات الطبيعية لا مجال للإرادة في تحقيقها أو عدم تحقيقها، كما لا مجال للإرادة في اختيار الطقس أو التربة أو المرض فهو (أي الحاكم) مفروض عليهم كالظواهر الطبيعية فوق أن الصفة المقدسة والإلهية التي خلعت على الحاكم في الماضي استبعدت أي تدخل من قبل المحكومين في اختياره ومن بين الوسائل الأوتوقراطية كانت الوراثة أكثر الطرق انتشاراً وأصبحت قاعدة تعاقب الحكام دون تدخل من المحكومين خلال القرون الطويلة الماضية النفي الحاسم لعملية الاختيار.

وقد ظلت هذه الطرق تحتل مكانة الصدارة على كافة الطرق الأخرى نظراً لأن فكرة تدخل المحكومين في الاختيار فكرة حديثة نسبياً، لم تظهر إلا بعد انتشار المبدأ الديمقراطي.

وسوف نتناول الطرق غير الديمقراطية في اختيار الحكام الوراثة. العنف ثم تعيين الرئيس من قبل الحاكم السابق كل منها في مطلب خاص ولن نتعرض للنظام الملكي أو نظام الوراثة؛ حيث تعرضنا له تفصيلاً في المبحث الأول من الفصل الأول.

المطلب الأول

الاستيلاء على السلطة بالقوة

سبق أن أشرنا إلى الوسيلة الأولى من الوسائل غير الديمقراطية، وهي نظام الوراثة والوسيلة الثانية من الوسائل غير الديمقراطية التي يتم عن طريقها تولي شخص من الأشخاص رئاسة الدولة فهي غصب السلطة أو الاستيلاء عليها بالقوة.

والحصول على السلطة بالقوة وإن كان لا يعتبر وسيلة من الوسائل المشروعة لتولي الحكم في الدولة إلا أنها مستخدمة كثيراً في العمل ويفرضها الواقع، فهناك العديد من الحكام وصلوا إلى منصب رئاسة الدولة سواء في الماضي أو الحاضر عن طريق هذه الوسيلة، غير أن غصب السلطة وإن كان في الماضي الصورة الطبيعية للاستيلاء عليها حيث كانت رئاسة الجماعة لمن يستحوذ على أكبر قدر من القوة المادية يستطيع بها أن يقهر خصمه،

وهو الأمر الذي جعل السلطة تصطبغ بالصبغة الشخصية القائمة على الغزو والغصب، إلا أنه في ظل الدولة القانونية الحديثة تطورت ظاهرة السلطة النظامية التي تعمل وفق نظام قانوني سابق على الاستحواذ عليها بحيث لا تكون هذه السلطة مشروعة إلا إذا كان الوصول إليها قد تم وفقاً لنصوص الدستور المعمول به في الدولة.

وترتيباً على ذلك فإن الاستيلاء على الحكم بالقوة لا يعتبر وسيلة من الوسائل الدستورية لإسناد السلطة إلى الحاكم، بخلاف غيرها من الوسائل غير الديمقراطية كالوراثة وتعيين الحاكم من قبل سلفه حيث تأخذ هذه الوسائل الشرعية اللازمة لها من نصوص دستورية منصوص عليها في دساتير تلك الدول التي تأخذ بهذه الوسائل كطريق لإسناد السلطة إلى الحاكم.

ويرجع عدم النص على هذه الوسيلة في الدساتير المعاصرة حتى في الحالات التي يكون فيها الاستيلاء على الحكم بالقوة ناتجاً عن ثورة شعبية تطيح بنظام استبدادي قائم إلى عدة اعتبارات عملية وواقعية تتحدد هذه الاعتبارات في أنه ليس من السهولة أن يتقبل الحكام تضمين دساتيرهم نصوصاً تعطى للشعب مشروعية الإجهاز على النظم التي يستحوذون على السلطة فيها والإطاحة بهذه النظم؛ ذلك أن الاعتراف بحث الشعب في الاعتراض على تصرفات الحكام ومقاومتهم من شأنه أن يضيفي المشروعية على أي محاولة تستهدف القضاء عليهم، وهو ما لا يمكن أن تسلم به هذه النظم.

وإذا كان ذلك في الثورة الشعبية التي تعتمد على الإرادة العامة للأمة وعلى حق الشعب في مقاومة الظلم والطغيان، فإن ذلك يكون من باب أولى في الانقلابات العسكرية التي تتجرّد من الاستناد على الإرادة الشعبية والتي لا يكون الهدف منها إلا مجرد الاستيلاء على السلطة بالقوة والوصول إلى سلطة الحكم.

وسوف نتناول في هذه المبحث أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة، وكيفية إسباغ الشرعية عليها، والنظم التي تتولى عن طريق هذه الوسيلة، ثم نتناول صورة الاستيلاء على السلطة بالقوة وهي الديكتاتورية المستندة على اغتصاب السلطة، وفي النهاية نوضح رأي الفقه في هذا النظام.

أولاً: أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة:

ميز الفقه بين شكلين من أشكال الاستيلاء على السلطة بالقوة:

- (أ) الثورة وهي التي تستخدم القوة الشعبية للحصول على السلطة.
- (ب) الانقلاب الذي يستخدم قوة الحكومة السابقة في تفويضها والحوّل محلها دون أن يستند على إرادة الشعب.

على أنه من الناحية العملية كما يؤكد الفقيه «ديفرجيه» يختلط الشكلان في أغلب الأحيان فالثورة لا تكون حركة شعبية خالصة وإنما تستخدم على نحو أو آخر الدعم من بعض الحكام الموجودين في السلطة، ويقابل ذلك بالنسبة للانقلاب أنه لا يستطيع أن ينجح ويستمر ما لم يستند على قطاع من الشعب، ويقرر «ديفرجيه»: «ولكن يمكن لهذه النظم أن تستمر لا استناداً على الإرادة الشعبية ولكن بما تحوزه من قوة كالاعتماد على البوليس، واستخدام وسائل الإرهاب والدعاية، فعن طريق هذه الوسائل يمكن لهذه النظم غير الشعبية أن تحتفظ بالسلطة لمدة طويلة».

والسبب الذي حدا بالفقه إلى التمييز بين شكلي الاستيلاء على السلطة بالقوة أن الانقلاب وإن كان يتشابه مع الثورة في أن كلا منهما ينشأ بطريقة تخالف ما هو منصوص عليه في دستور الدولة إلا أن الانقلاب هو باستمرار عمل غير مشروع، فهو يتسم من ناحية بأنه مخالف للنظام القانوني في الدولة فيتصف بعدم الشرعية، ومن ناحية أخرى فلكون الهدف منه هو مجرد الاستيلاء على السلطة بالقوة، فإنه يكون غير مشروع بحيث تكون تصرفات الحكومة الانقلابية غير نافذة في مواجهة الحكومات التي تعقبها،

في حين أن الحكومة الثورية فهي وإن كانت حكومة غير شرعية لاستيلائها على الحكم بطريقة غير دستورية، إلا أنها حكومة مشروعة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتأكيد سيادة الشعب وحقه في مقاومة الظلم والطغيان، وهو ما يؤدي إلى نفاذ تصرفاتها ويجعلها صحيحة من الناحية القانونية.

على أنه يلاحظ أن كثيراً من النظم التي تتولى عن طريق القوة كثيراً ما تعتنق شعارات شعبية للإيهام بأنها تستند على الإرادة الشعبية، ولكنها في الحقيقة تعد من أبشع النظم الديكتاتورية.

ثانياً: كيفية إضفاء الشرعية على وسيلة اغتصاب السلطة:

يلجأ المستولي على السلطة بالقوة إلى إحدى وسيلتين لإضفاء الشرعية على استيلائه بالقوة وجعلها مشروعة أمام الرأي العام في النظام الذي يستند إليه.

الوسيلة الأولى: النجاة إلى الأساليب العادية في التولية التي ينص عليها دستور الدولة:

وفي هذه الحالة يلجأ المستولي إلى أساليب التقليد العادية التي تتمثل والشرعية السائدة في دستور الدولة، وحينما يلجأ المستولي إلى هذه الطريقة فإنه يريد بذلك ألا يقطع صلته بالنظام السابق عليه وإنما يريد أن يندمج فيه.

ومن أمثلة ذلك: ما كانت تعتمد عليه بعض النظم في الماضي في الوقت الذي كان يعتمد فيه الحكام على الحق الإلهي المقدس، نجد المستولي يستخدم مظاهر التولية المقدسة

لإضفاء الشرعية على نظام حكمه فتحاط توليته بعد استيلائه على السلطة بالقوة بالطقوس والإجراءات الدينية المتبعة في حالة ما لو كانت التولية قد تمت في الظروف العادية، ويجد هذا المسلك أساساً له في المملكة الفرنسية القديمة.

أما بعد انتشار المبادئ الديمقراطية حيث تستخدم وسيلة الانتخاب كطريقة للتولية في معظم بلاد العالم، فإننا نجد الغازي يحاول إضفاء الشرعية على نظام حكمه عن طريق الحصول على أصوات الناخبين عن طريق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي والانتخاب، والانتخاب هنا ليس القصد منه استخلاص الإرادة العامة للشعب والعمل بمقتضاها بحيث يكون لجمهور الناخبين الحرية في اختيار شخص ما أو رفضه كما هو الأمر في النظم الديمقراطية، وإنما الهدف الأساسي منه الوصول إلى إعلان تأييد المستولي على الحكم بالقوة حتى ولو وصل الأمر إلى حد تزيف هذا التأييد،

وهو ما حدث في عهد لويس نابليون فقد اختير بأغلبية ساحقة إلا أنه بانقلاب سنة ١٨٥٢م أقام بمقتضاه حكماً قيصرياً اعتمد في إضفاء مظاهر الشرعية له على الاستفتاء الشعبي،

كما أن هذا المسلك مشاهد في البلاد العربية التي يتولى حكامها عن طريق انقلابات عسكرية وكثيراً ما يلجئون إلى الانتخابات لإضفاء الشرعية على نظمهم، والعديد من هذه النظم تسفر فيها عملية الانتخاب عن حصول المستولي على ٩٩.٩٪ من أصوات الناخبين، مع أنها نظم استبدادية لا تستند على رضا شعبي؛ بل إن آخر استفتاء تم على تجديد ولاية صدام حسين قبل غزو العراق بمدة وجيزة حصل على ١٠٠٪ من أصوات الناخبين.

وقد يلجأ المستولي إلى إضفاء الشرعية على نظام حكمه إلى الاستناد على أكثر من وسيلة من وسائل الشرعية، وذلك في الحالات التي يكون فيها الشعور العام للأمة موزعاً على أكثر من وسيلة من وسائل الشرعية، فنجد المستولي في سعيه إلى الحصول على موافقة الرأي العام يستخدم كافة وسائل الشرعية التي يتوزع عليها هذا الشعور العام،

وهذا ما كان يحدث في القرن التاسع عشر حيث كانت الشرعية موزعة بين وسيلتين من وسائل التولية وهما الحق الإلهي المقدس والسيادة الشعبية، وكان الشعور العام موزعاً بين أنصار كل منهما، لهذا نجد المستولي يلجأ إلى إضفاء الشرعية على نظام حكمه باستخدام الوسيلتين معاً، يذهب إلى الكنيسة وتجري كافة المراسم والطقوس الدينية استناداً للحق الإلهي المقدس في التولية وصبغها بطابع ديني، وفي الوقت ذاته يلجأ إلى الانتخاب، وبهذا يجتذب رضاء كل أنصار السيادة الثيوقراطية والسيادة الشعبية، وقد كانت الإمبراطورية الأولى في فرنسا خير تعبير عن هذا المسلك فقد لجأت إلى الحصول على الشرعية الديمقراطية وشرعية الحق الإلهي المقدس في آن واحد.

الوسيلة الثانية: خلق شرعية جديدة على سلطة المستولي:

أما الوسيلة الثانية التي يلجأ إليها المستولي فهي لا تستند إلى شرعية قائمة لأنه يرفض أساساً الوسائل التقليدية السابقة على استيلائه على السلطة، والتي من شأنها أن تعطى الشرعية لنظام حكمه وإنما يعلن شرعية جديدة أو أساساً جديداً لمشروعية السلطة التي يستند إليها، وهذا يتحقق حينما يريد المستولون على السلطة قطع كل اتصال بينهم

وبين الطرق المعمول بها في نطاق الشرعية الدستورية القائمة، فهم من ناحية لا يريدون العودة إلى شرعية النظام القديم الذي أطاحوا به ومن ناحية أخرى يعارضون بصراحة ووضوح هذه المبادئ وينادون بمذهب جديد؛ لإضفاء الشرعية على السلطة التي استحوذوا عليها، ويبدلون كافة الوسائل وكل طاقاتهم للحصول على موافقة الرأي العام، ووفق هذا المذهب فهم يتجهون إلى المستقبل ولا يعودون إلى الماضي.

ويعد الانخراط في هذا المجال صعباً لأن من شأنه أن يهدد النظام القائم، ولا يمكن أن يتحقق له الاستمرار إلا إذا كان في نطاق ثورة تعتمد على الإرادة العامة للشعب، وما تنشده من التخلص من نظم استبدادية عتيقة،

أما إذا كان الأمر يخرج عن نطاق الثورة الشعبية فإن مثل هذا النظام لا يجد أمامه وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الحكم إلا في القوة التي يعتمد عليها النظام لفرض وجوده مع استمرار الترقب والخوف مادام المذهب الجديد لم ينتشر بالقدر الكافي الذي يحقق له أنصاراً يدعمونه، ويستمر الأمر كذلك طالما أن المعتقدات السابقة في تقلد السلطة لازالت راسخة في ضمير الرأي العام.

الديكتاتورية والاستيلاء على السلطة بالقوة:

لا يتحتم أن يخلف الاستيلاء على السلطة بالقوة أن يوجد نظام ديكتاتوري فقد ينتج عن الاستيلاء على السلطة بالقوة قيام نظام ديمقراطي كما هو الأمر في الثورات الشعبية التي تقوم لتأكيد حق الشعب في حكم نفسه بنفسه، من ذلك ما حدث في السودان حينما اعتلى السلطة الرئيس سوار الذهب عن طريق ثورة مسلحة ثم أقام نظاماً ديمقراطياً عن طريق الانتخاب،

كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى قيام ملكية جديدة وراثية كما حدث في أسبانيا، كما قد لا ينتهي إلى هذا أو ذاك وإنما يتولد عنه وجود نظام ديكتاتوري، فإذا تحقق ذلك فإن هذا يعني إضافة عنصر آخر إلى النظام الديكتاتوري وهو القوة، ومن ثم فإن القوة تضيف إلى النظام الديكتاتوري عناصر أخرى وتجعل من الديكتاتورية نظاماً مركباً.

الأركان أو العناصر التي تآلف منها ديكتاتورية القوة:

يقوم النظام الديكتاتوري المستند إلى القوة على تأليف عناصر ثلاثة هي:

١- استناد هذا النظام على القوة:

ويعود ذلك إلى أن هذا النظام يتولد عن حركات عسكرية انقلابية فهو يستند على السيطرة المادية، ويظل محتفظاً بها طوال وجوده وهو ما يؤدي بهذا النظام إلى عدم اعترافه بالحرية الفردية، وإخضاع كافة الأنشطة للرقابة البوليسية، ولا مكان في هذا النظام لأي مساحة لحرية الفكر أو الكلام أو الرأي،

كما أن هذا النظام يقوم أساساً على فرض سيطرته المادية على كافة أرجاء الدولة، فلا يسمح بقيام أي نوع من أنواع اللامركزية سياسية كانت أو إدارية؛ ذلك أن الديكتاتورية في هذا النظام تسعى إلى فرض سيطرتها وبسط نفوذها على الشعب كله فلا تسمح بوجود وسيط بينها وبين الأفراد،

وبصفة عامة فإن مثل هذا النظام لا يوجد في نطاقه شيء يتعلق بالفرد يمكن أن يكون في منأى عن السلطة، حتى ولو كان الأمر يتعلق بمعتقداته وشعوره، ولا مكان في هذا النظام لمعارضة أو حرية الصحافة، وفي غالب الأمر فإن هذا النظام يقوم على إلغاء كافة الأحزاب السياسية الموجودة عدا الحزب الذي ينتمي إليه الديكتاتور أو يقوم لسياسة الترويج لمبادئه، فإذا لم يكن منتمياً إلى حزب معين فإنه يسعى إلى إنشاء حزب يحمل أفكاره ويدعم عن طريقه سلطته ويروج لمبادئه.

٢- أن هذا النظام غير شرعي:

وتعني عدم الشرعية هنا أن هذا النظام جاء عن طريق لم ينص عليه في الدستور وهذا أمر تشترك فيه كافة الأنظمة التي تتولد عن طريق القوة، كالثورة والانقلاب، فالديكتاتور وفقاً لذلك يستند على القوة وحدها وليس على نص من نصوص الدستور، وقد لا يكون الديكتاتور قد تولى السلطة بالقوة وذلك في الحالات التي يكون فيها قد تولى بطريقة مشروعة.

كما هو الأمر عندما تولى هتلر السلطة عن طريق الانتخاب، ثم انقض بعد ذلك على السلطة وانفرد بها، وبذلك أقام نظاماً ديكتاتورياً يقوم على تركيز سلطات الدولة كلها في يد الحزب النازي.

٣- كما أن الديكتاتورية نظام يقوم على النسل:

وإلى جانب أن الديكتاتورية تقوم على القوة ولا تستند إلى نصوص الدستور فهي أيضاً نظام تسلطي لا يتمتع في نطاقه المحكومون بأي ضمانات دستورية في مواجهة النظام القائم، فالقانون ليس إلا إرادة الديكتاتور، فهو مصدر الشرعية القائمة وإذا أصدر قانوناً فهو لا يكون ملزماً إلا على المحكومين وحدهم دون الحكام، فهو - أي القانون - ليس إلا وسيلة لمباشرة سلطة الحكم والقبض على زمام الأمور، بحيث يفلت من نطاقه الحكام وهم غالباً ما يكونون من الحزب الذي يشيده الديكتاتور.

وبذلك فلا يعد القانون قاعدة موضوعية تسري على الحكام والمحكومين على حد سواء، كما أنه تنعدم الفواصل والحدود بين قواعد الدستور وغيرها من القواعد القانونية، وفي هذا إحجاف بأهم ضمانات الحرية، وهو مبدأ المشروعية كما يقوم على تركيز كافة السلطات - تشريعية وتنفيذية وقضائية - بين يديه، مما يسمح للنظام الديكتاتوري بأن يتسلط ويقبض على كافة السلطات العامة في الدولة، وترتيباً على ذلك فلا مكان للفصل بين السلطات في هذا النظام.

المطلب الثاني

التعيين الذاتي

والطريقة الأخيرة من الطرق غير الديمقراطية التي لا تتيح للمحكومين المشاركة في اختيار الحاكم هي طريقة الاختيار الذاتي.

وتتمثل هذه الطريقة في أن الحاكم المستحوذ على السلطة يكون له الحق في اختيار خلفه من بعده، ويمكن استخدام هذه الوسيلة بالنسبة إلى تعيين الحاكم الفرد. كما يمكن استخدامها على أعضاء المجالس أو ما يطلق عليه الاختيار الجماعي.

وعلياً أن نعرض التعيين الذاتي بصورتيه، ثم نبين التطور المعاصر لفكرة التعيين الذاتي في الأنظمة المختلفة.

أولاً: التعيين الذاتي الفردي:

أما بالنسبة للتعيين الذاتي الفردي فإن هذا النظام يعود أساسه التاريخي إلى الإمبراطورية الرومانية، وقد بعث في العصر الحديث عندما حاول الديكتاتوريون بعث هذا النظام عن طريق تعيين من يخلفهم في السلطة بعد وفاتهم، وقد أخذ التعيين الفردي أشكالاً عديدة منها:

أ - الاختيار القانوني:

وذلك بأن يتم ذلك وفق القواعد الدستورية المنصوص عليها في دستور الدولة والتي تتيح الحاكم أن يعين حاكم المستقبل، فهو يقوم وفق النظام الدستوري في الدولة الذي يضفي عليه المشروعية اللازمة.

ب - الاختيار الواقعي:

وقد لا يعتمد على نص دستوري دائماً، وإنما يكون اختياراً واقعياً أو فعلياً لا يعتمد على الأنظمة الدستورية في الدولة، كما هو الأمر في الانقلابات العسكرية والأنظمة الديكتاتورية التي تعتمد على استخدام هذه الوسيلة لضمان استمرار سلطة الحكم وتداولها في أيدي قادة الانقلاب أو في أنصار النظام الديكتاتوري القائم.

ج- كما قد يكون الاختيار الذاتي مباشراً وقد يكون غير مباشر:

وتتحقق الصورة الأولى في حالة ما إذا كان الاختيار موكولاً إلى شخص معين بحيث يكون اختياره في هذا الصدد نهائياً وبتاً لا يحتاج إلى أي إجراء آخر،

أما الصورة الثانية فتتحقق عندما يكون اختيار السلف من اختصاصات الحاكم المستحوذ على السلطة أما إقراره فإنه يكون من اختصاصات جهة أخرى غيره، ففي هذا النوع يكون الاختيار الذاتي على مرحلتين لا يتم إلا بتوفرهما معاً بحيث لا يكون رأي الحاكم الموجود في السلطة نهائياً في هذا الخصوص.

والتعيين الذاتي المباشر وغير المباشر يمكن أن يتحقق سواء في نطاق التعيين الذي يعد نظاماً دستورياً معترفاً به من دستور الدولة، أو كان النظام من النظم الواقعية أو الفعلية التي لا تعتمد على نص دستوري.

ثانياً: التعيين الذاتي الجماعي:

وتفرض هذه الوسيلة أن الحاكم ليس فرداً وإنما هيئة أو مجلساً جماعياً، ويتحقق التعيين الذاتي في حالة موت أحد أعضاء المجلس فإن الأعضاء هم الذين يقومون بعملية اختيار خلفه،

ويتميز التعيين الذاتي الجماعي عن التعيين الذاتي الفردي في أنه يعطى لهيئة سياسية مستقلة تماماً هذه السلطة بحيث تعد هذه الهيئة نظاماً أرسقراطياً مستقلاً عن نظام الوراثة، ومن الأمثلة المعاصرة لهذا اللون ما جرى عليه العمل في النظام السوفيتي السابق حيث الهيئة العليا لرئاسة السوفيت تختار من يشغل المنصب في حالة خلوه بوفاة أحد الأعضاء أو عزله من منصبه.

ثالثاً: النظم المعاصر لفكرة التعيين الذاتي:

قد يبدو أن نظام التعيين الذاتي من الأساليب النادرة حتى إن معظم الشرائح لا يهتمون ببيان أحكامه ولا تعترف به إلا أنظمة قليلة، ولكن من الناحية الواقعية والعملية فإن دور التعيين الذاتي لم يقطع عن الاستمرار حتى أصبح يحتل أهمية كبيرة جداً سواء في الأنظمة الديكتاتورية أو في الأنظمة الديمقراطية.

١- في الأنظمة الديكتاتورية المعاصرة:

يلعب التعيين الذاتي في نطاق الحزب الواحد دوراً على درجة كبيرة من الخطورة سواء أكان الديكتاتور هو الذي يعين خلفاً له من بين رفقائه الذين يكونون الفريق القائد للحزب - كأعضاء المكتب السياسي للحزب مثلاً - أم كان الذي يقوم بهذا التعيين هو الفريق الذي يتولى قيادة الحزب فيمارس الفريق وسيلة التعيين الذاتي الجماعي.

وتلجأ هذه النظم إلى هذه الوسيلة بقصد حصر واستمرار سلطة الحكم في الديكتاتور وأنصاره أو في عدم خروج السلطة من يد الحزب القائم على السلطة.

وهو ما حدث في إيطاليا فبمقتضى قانون ١٩٣٨/١٢/٩ م أصبح «الدوتشي» سلطة من السلطات العامة إلى جانب البرلمان والملك بل أصبح بمقتضى هذا القانون العضو الأعلى للدولة من وظائفه تعيين النواب، واختيار من يشغل الوظائف العامة، كما أنه هو الذي يعين خلف «الدوتشي» كما أخذ «هتلر» بهذه الوسيلة حيث وضع قائمة تحدد أسماء خلفائه من بين أعوانه وفقاً لترتيب محدد موضوع سلفاً.

٢- في الديمقراطيات الغربية المعاصرة:

ويلعب الاختيار الذاتي في الديمقراطيات المعاصرة دوراً خطيراً حيث تقوم الديمقراطيات الغربية على النظام الحزبي، ومن ثم فإن زعماء الأحزاب السياسية الذين يمسكون بزمام السلطة يختارون بصفة عامة عن طريق الاختيار الذاتي بالرغم من استخدام مظاهر الانتخاب.

ومن ناحية أخرى فإن الصفة التمثيلية للمرشحين في الانتخاب في النظام الحزبي يعد نصف اختيار ذاتي فالناخب الذي ينسحب من عملية الانتخاب يلعب دوراً خطيراً في اختيار المرشح الذي سيخلفه، إلى جانب أن قوائم المرشحين في غالب الأمر تكون قوائم حزبية،

ومن ثم فإن الانتخاب في النظم الحزبية ليس إلا اختيار غير مباشر، إلى جانب أن التعيين الذاتي كثيراً ما يستخدم في وظائف الإدارة العليا في الديمقراطيات الغربية.

ولا يتحتم أن يعقب التعيين الذاتي نظاماً يشبه تماماً أي نظام اختيار ذاتي مثله، فقد يعقبه نظام ملكي أو آخر جمهوري، وبالنسبة للأول فهذا ما حدث في أسبانيا حينما قام الجنرال «فرانكو» باختيار الأمير «كارلوس» كملك لإسبانيا بعد موته، وكانت القاعدة تقتضي بأن المجلس القومي لحزب «الفالانج»، حزب «فرانكو» هو الذي يقوم باختيار من يخلفه في حالة إحجامه عن اختيار من يعقبه في السلطة، غير أن «فرانكو» فضل اختيار أحد أفراد الأسرة المالكة السابقة في أسبانيا وبذلك يكون الاختيار الذاتي هو الذي أوجد النظام الملكي في أسبانيا.

المبحث الثاني

الأساليب الديمقراطية لاختيار رئيس الدولة

تمهيد وتقسيم:

في المبحث السابق تعرضنا للأساليب غير الديمقراطية لإسناد السلطة للحكام، هذه الأساليب لم تعد مقبولة لدى معظم الشعوب فقد نبذتها بعد أن انتشرت المبادئ الديمقراطية التي أكدت حق الشعوب في أن تحكم نفسها بنفسها.

ومن البديهي أن قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه لا يكفل لها التطبيق المؤثر والفعال إلا إذا كان الشعب له دور أساسي في اختيار حكامه وعلى رأسهم رئيس الدولة، لهذا فإن المبادئ الديمقراطية أدت إلى تغييرات جذرية، ليس فقط في وسائل إسناد السلطة ولكن في نظم الحكم ذاتها.

والأساليب الديمقراطية وإن كانت هي القاعدة السائدة الآن في معظم بلاد العالم التي يسود فيها النظام الجمهوري، فإن من المسلم به أن جميع أشكال هذه الأساليب تتفق على أن الإرادة الشعبية هي صاحبة الدور الأساسي في اختيار الحكام بحيث لا يجوز أن يتولى شخص رئاسة الدولة إلا إذا ارتضاه الشعب، وقد جري الفقه في تقسيم الأساليب الديمقراطية إلى ثلاثة أشكال رئيسية، هي:

- ١- إما أن يكون اختيار رئيس الدولة موكولاً إلى البرلمان.
 - ٢- وإما أن يكون اختيار رئيس الدولة موكولاً إلى الشعب نفسه بحيث يكون له وحده الحق في اختيار رئيس الدولة، إما بطريقة مباشرة - على درجة واحدة - وإما بطريقة غير مباشرة - على درجتين -.
 - ٣- وقد تلجأ بعض النظم الأخرى إلى الأخذ بأسلوب توفيقى أو مركب يجمع بين الطريقتين السابقتين؛ تجنباً لما ينجم عن الأخذ بإحدهما، وفي هذه النظم يتم اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية والشعب.
- وإذا كانت هذه الأشكال هي السائدة الآن في معظم بلاد العالم التي تأخذ بالنظام الجمهوري، فإنه من حيث الواقع فإن الأسلوب الذي تأخذ به كل دولة يختلف في تفاصيله من دولة إلى أخرى، بحسب ما استفادته من تجارب دستورية وظروفها وأحوالها السياسية، وعلى ذلك فإن هذه الأساليب السابقة ليست قوالب جامدة وإنما تتنوع وتختلف من حيث أشكالها من نظام إلى آخر.

وعلى ضوء ذلك فسوف نقسم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية.

المطلب الثاني: اختيار رئيس الدولة عن طريق الشعب.

المطلب الثالث: اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية ومجلس الشعب.

المطلب الأول

اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية

يتولى رئيس الدولة طبقاً لهذه الطريقة عن طريق البرلمان، فالمجالس النيابية هي التي تختار رئيس الدولة سواء كانت هذه المجالس مكونة من مجلس واحد أو مجلسين: مجلس شيوخ، ومجلس نواب.

ويتم انتخاب رئيس الدولة إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، إلا أن بعض هذه النظم قد تشترط أغلبية خاصة في هذا الاختيار كالثلاثين أو أغلب عدد أعضاء المجلس، ومن هذه الدساتير دستور جمهورية مالي الصادر في سنة ١٩٦٠م، حيث نصت المادة ٧٠ من هذا الدستور على ما يلي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس الوطني، ولا بد من أن يتوفر لانتخابه أغلبية ثلثي الأعضاء في الاقتراعين الأول والثاني، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في الاقتراعات التالية.

وتجد وسيلة انتخاب رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية أساسها في الأسلوب الذي انتهجه دستور سنة ١٨٧٥م في فرنسا، حيث قررت المادة الثانية من هذا الدستور بأن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بواسطة المجلسين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية مجتمعين في هيئة جمعية وطنية في قصر فرساي، ولا يكون الانتخاب صحيحاً إلا إذا فاز بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين جميعاً، وقد أكد هذه الوسيلة دستور سنة ١٩٤٦م حيث نصت المادة ٢٩ منه على هذه الوسيلة وظلت هذه الطريقة سائدة حتى عدل عنها في دستور ١٩٥٨م فرنسا.

مزايا وعيوب اختيار رئيس الدولة عن طريق البرلمان:

طريق اختيار رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية وإن كانت تعجل انتخاب رئيس الدولة في يد هيئة ذات خبرة ودراية تمثل الشعب وهي البرلمان، إلا أن هذه الطريقة قد أدت إلى نتائج سيئة لاسيما في النظام الفرنسي منذ أخذ بهذه الطريقة في دستور سنة ١٨٧٥م حتى سنة ١٩٥٨م، حيث عدل دستور ٥٨ عن طريقة اختيار رئيس الجمهورية الفرنسية، وأهم ما وجه إلى هذه الطريقة ما يلي:

١- أنها تؤدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنها تجعل السيطرة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ولهذا فإن معظم الشراح أرجعوا ضعف السلطة التنفيذية في فرنسا إلى هذه الطريقة التي كان لها الأثر الكبير في عدم الاستقرار الوزاري في فرنسا،

ولا يقلل من هذه النتيجة ما قاله البعض بأنه يقلل من هذا العيب كون الناخبين لرئيس الجمهورية من ذوي الخبرات السياسية لاسيما إذا وضعنا في اعتبارنا التكتلات الحزبية البرلمانية، وهو ما يؤدي إلى أن تفقد السلطة التنفيذية استقلالها في مواجهة السلطة التشريعية.

٢- ونتيجة للعيب السابق فإن رئيس الدولة في النظم التي تأخذ بهذه الوسيلة أصبح آلة في يد حزب الأغلبية، كما فقد الاحترام والهيبة الواجبتين للرئيس الأعلى وأصبح حبيس سيطرة السلطة التشريعية وربباً لها، ونتيجة لهذه العيوب فإن كثيراً من الفقهاء

وبعض رؤساء الجمهوريات في فرنسا نادوا بالعدول عن هذه الطريقة والأخذ بطريقة اختيار رئيس الدولة عن طريق الشعب مباشرة، على درجة واحدة أو على درجتين، وإما بواسطة توسيع هيئة الناخبين لتضم إلى جانب أعضاء المجلس النيابي أعضاء آخرين،

ومن الذين نادوا بذلك العميد «بونار Bonnard» و«المسيو Millerand» أحد رؤساء الجمهورية في فرنسا، الذي بذل مجهوداً كبيراً في محاولة تعديل الدستور حتى لا يكون رئيس الجمهورية أسير وزرائه من ناحية، والبرلمان من ناحية أخرى، وحتى تتحقق له سياسته الشعبية، كما أن «ديجول» كان من بين برامج حزبه «اتحاد الشعب الفرنسي» أن يقوم بهذا التعديل وقد لاقت هذه المحاولة معارضة شديدة من الأحزاب السياسية في فرنسا،

وهو ما يتضح من خطاب استقالة «Cosmir Périer» الذي قاوم هذه المحاولات مقررّاً أنها تتم عن عدم فهم للحركية البرلمانية التي يقوم عليها النظام الفرنسي، فإذا ما أريد تجنب ضعف السلطة التنفيذية فإنه يجب الارتقاء بهيبة وسلطات رئيس الوزراء - الوزير الأول - ولا يفعل ذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية لأن المحاولة الأخيرة تؤدي إلى ضعف السلطة التنفيذية لا تدعيمها؛ لأنها تؤدي إلى إذكاء المنافسة الدائمة في قلب السلطة التنفيذية ذاتها،

الأمر الذي يؤدي إلى ضعفها إلا أن هذه المحاولات قد نجحت في تعديل الطريقة التي يتولى بها رئيس الجمهورية في دستور الجمهورية الخامسة على يد الجنرال «ديجول» الذي كان هذا الهدف مبدأ أساسياً في برنامج حزبه، ولم يكتف الجنرال «ديجول» بالتعديل الذي جاء به دستور سنة ١٩٥٨م، وإنما تم في عهده وضع نظام جديد تماماً يجعل اختيار رئيس الجمهورية الفرنسية يتم عن طريق يشبه التولية الشعبية، وذلك بمقتضى -ضى التعدي- ل-الدس-توري الذي تم في عهده في ٦ نوفمبر ١٩٦٢م.

انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان في الدساتير المعاصرة:

تأخذ دساتير كثيرة بوسيلة انتخاب رئيس الدولة عن طريق المجالس النيابية، ومن هذه الدساتير الدستور اللبناني، ودستور الجمهورية السورية الصادر في سنة ١٩٥٠م، والدستور اليوغسلافي، ودستور إفريقيا الوسطي ودستور جمهورية الصومال، ودستور جمهورية مالي، ودستور الجمهورية الشعبية الصينية، والدستور البولندي، والدستور التشكوسلوفاكي، ودستور ألمانيا الديمقراطية، والدستور التركي.

المطلب الثاني

اختيار رئيس الدولة بواسطة الشعب

«التولية الشعبية»

والطريقة الثانية من طرق تولية رئيس الدولة في النظم الديمقراطية هي التولية الشعبية أو إسناد السلطة إلى رئيس الدولة عن طريق الشعب.

صور الانتخاب عن طريق الشعب:

والتولية الشعبية قد تكون مباشرة، وقد تكون غير مباشرة:

أولاً الانتخاب المباشر «الاختيار على درجة واحدة»:

والطريقة المباشرة تتم على درجة واحدة بمقتضاها يتجه الناخبون إلى صناديق الانتخاب لاختيار رئيس الدولة في مرحلة أولى وأخيرة، يكون بعدها الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين هو الرئيس المختار عن طريق الشعب،

وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الدساتير، منها: دستور فيمر الألماني في سنة ١٩١٩م (م٤٣)، ودستور البرتغال الصادر في سنة ١٩٤٤م (م٧٢). كما أخذت به العديد من الدساتير في الوقت الحالي منها دستور تونس وإندونيسيا والنيجر وجابون وساحل العاج وغينيا وفولتا العظمي.

تقدير هذه الطريقة:

هذه الطريقة وإن كانت أكثر الطرق ديمقراطية وتعد تطبيقاً للديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب حقه في اختيار رئيس الدولة، فيتولى الحاكم من قبله مباشرة، إلى جانب ما توفره لرئيس الدولة من الاستقلال وعدم الخضوع للسلطة التشريعية فوق أنها تساعد على التربية السياسية للأفراد وتحثهم على الاشتغال بمسائلهم العامة، وتؤدي إلى انتخاب رئيس تثق في كفاءته الأغلبية.

إلا أنه يعيب هذه الطريقة أنها تعطي هذا الحق للناخب العادي، وقد لا تتوافر له الخبرة والدراسة السياسية، فلا تتوفر لديه القدرة على اختيار أفضل المرشحين وأصلحهم لرئاسة الدولة. هذا من ناحية ما قد يتولد عنه الانتخاب المباشر،

وإلى جانب ذلك فإن هذه الطريقة قد تترتب عليها أن يجنح رئيس الدولة المختار عن طريق الشعب إلى التسلط والاستبداد وهو ما قد ينتهي إلى قيام حكم ديكتاتوري حيث يعتمد رئيس الدولة على ما يتمتع به من شرعية تستند على إرادة الأغلبية الشعبية هذه الشرعية تفوق الشرعية التي يتمتع بها أعضاء المجالس الشعبية أنفسهم ذلك أن عضو المجلس النيابي يتمتع بشرعية محدودة تتمثل في الأغلبية التي حصل عليها في دائرته الانتخابية،

وذلك بخلاف رئيس الدولة فإنه يعتمد على شرعية متولدة من جمع الأمة كلها، وهو ما قد يؤدي إلى مناوئته المجالس النيابية والاعتداء على اختصاصاتها باعتباره رجل الشعب المختار، لذلك فإن الفقهاء يرجعون إلى هذه الطريقة السبب في ظهور النظم الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية.

وقد تركت هذه الوسيلة في نفس الشعب الفرنسي تجربة مريرة وذكريات مؤلمة أدت بالرأي العام الفرنسي إلى رفض التولية الشعبية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر حتى ٦ نوفمبر سنة ١٩٦٢م، فعلى أثر الثورة الشعبية التي أطاحت بـ «لويس فيليب» وقيام الجمهورية الفرنسية الثانية، تكونت جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للجمهورية الثانية.

وكان من أهم المسائل التي ثار حولها الجدل الطريقة التي يجب أن ينص عليها الدستور الجديد لاختيار رئيس الجمهورية فاقترح بعض الأعضاء الأخذ بوسيلة الاختيار بواسطة الشعب بينما عارض آخرون هذه الوسيلة لما قد تؤدي إليه من عواقب وخيمة، فقد يختار الشعب قائداً منتصراً أو سبيلاً لإحدى العائلات المالكة السابقة أو شخصاً طامحاً في السلطة، وهو ما قد يترتب عليه الإطاحة بالنظام الجمهوري، ورغم المعارضة الشديدة من بعض أعضاء الجمعية التأسيسية فقد انتهى الأمر بالأخذ بطريقة التولية الشعبية

وترتب على الأخذ بهذه الوسيلة أن اختار الشعب الفرنسي مدعياً للعرش الإمبراطوري وهو «لويس نابليون» ابن أخ الإمبراطور «نابليون بونابرت» ولم يلبث أن قام بانقلابه الشهير في ٢ ديسمبر ١٨٥١م الذي استطاع بمقتضاه القضاء على الجمهورية الثانية في فرنسا وإعادة الملكية، فكان هذا درساً قاسياً منع الجمعية الوطنية من الرجوع إلى القاعدة السابقة وتقرر أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان.

ونتيجة لهذه التجربة المريرة التي عاشها الشعب الفرنسي فقد ظل يرفض تعديل اختيار رئيس الدولة عن طريق البرلمان التي أخذ بها دستور سنة ١٨٧٥م فقد حاول «ميلرند Millerand» تغيير هذه الطريقة مما أثار عليه ثورة الأحزاب السياسية التي لجأت إلى طريقة غريبة لإجباره على الاستقالة وهي «الإضراب الوزاري» بأن امتنع حزب الأغلبية عن قبول تشكيل الوزارة.

ولما كان الرئيس يتحتم عليه طبقاً لأحكام الدستور أن يشكل الوزارة من حزب الأغلبية فلم يجد أمامه إذا ما أراد أن يحترم الدستور إلا الاستقالة، وهو ما حدث بالفعل حيث قدم استقالته مكرهاً في ١١ سبتمبر ١٩٢٤م.

ثانياً: الانتخاب غير المباشر «الانتخاب على درجتين»:

وفي هذه الصورة من صور التولية الشعبية يكون اختيار رئيس الدولة على درجتين أي تولية شعبية غير مباشرة حيث يتم الانتخاب على مرحلتين في الأولى يقوم الشعب باختيار مندوبين عنه، ويتم اختيار رئيس الدولة في المرحلة الثانية إذا ما حصل على الأغلبية المطلقة لأصوات هيئة الناخبين (المندوبون) الذين اختارتهم هيئة الناخبين في المرحلة الأولى.

تقدير هذه الطريقة:

وهذه الطريقة وإن كانت كسابقتها تكفل استقلال السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية وتؤدي إلى تدعيم مركز رئيس الدولة إلا أنها تلافت ما وجه إلى طريقة الانتخاب المباشر من نقد من جهة أنها لا تتيح للناخب العادي الذي قد لا يتوفر لديه الوقوف على أصلح المرشحين لرئاسة الدولة في انتخاب رئيس الدولة مباشرة لإمكان التأثير عليه بوسائل الدعاية المختلفة، وإنما تعطي لجماعة قليلة العدد وهم المندوبون لهم خبرة ودراية تمكنهم من اختيار أفضل المرشحين.

غير أن الالتجاء إلى هذه الوسيلة قد لاقى معارضة من بعض الفقهاء؛ وذلك لأن الالتجاء إليها يمكن أن يؤدي كما هو الأمر في الوسيلة السابقة إلى استئثار رئيس الدولة بالسلطة ومناوئته للبرلمان اعتماداً على التولية الشعبية والأغلبية التي حصل عليها من ممثلي الأمة،

وهذا يفسر مدي سطوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الواسعة التي يتمتع بها. كما يمكن أن تؤدي هذه الوسيلة إلى تفشي الرشوة نظراً لأن ناخبي المرحلة الثانية يمكن حصرهم بخلاف ناخبي المرحلة الأولى وهو ما يمكن التأثير عليهم في اختيار مرشح يعينه عن طريق رشوتهم، ومن ثم يمكن أن ينتهي الانتخاب بأن يكون غير معبر عن رأي الأمة.

وفي النهاية فإن بعض الشراح ذهب إلى أن هذه الطريقة تؤدي إلى التعقيد وتجعل من المرحلة الثانية من مراحل الانتخاب مرحلة صورية لا لزوم لها؛ ذلك أن تجارب التطبيق العملي في الولايات المتحدة قد أثبتت أن ناخبي المرحلة الثانية ليسوا أحراراً في عملية الاختيار، وإنما هم في غالب الأمر ملزومون باتباع آراء ناخبهم. لاسيما إذا لا حظنا أن التنظيم الحزبي في الولايات المتحدة وصل إلى مرحلة من التنظيم الدقيق وهو ما يجعل من ناخبي هذه المرحلة مجرد آلات لتسجيل آراء الناخبين في المرحلة الأولى دون أن تتاح لهم فرصة ممارسة خبرتهم ودراستهم في اختيار أصلح المرشحين، بحيث يصبح معلوماً من اليوم الذي تنتهي فيه المرحلة الأولى من سيصبح رئيس الولايات المتحدة.

ومن الدساتير التي أخذت بطريقة الانتخاب المباشر دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في سنة ١٧٨٧م (م ١/٢)، ودستور فنلندا الصادر في ١٧ يوليو سنة ١٩١٩م (م ٢٢)، حيث قرر هذا الدستور جعل اختيار رئيس الدولة بهذه الطريقة على مرحلتين في الأولى يختار الناخبون ثلاثمائة مندوب يتولون اختيار رئيس الدولة كما أخذت بهذه الطريقة أيضاً دول أمريكا اللاتينية كالأرجنتين وأوروغواي.

المطلب الثالث

اختيار رئيس الدول عن طريق المجلس النيابي والشعب

وقد لجأت بعض الدساتير إلى طريقة تجنبها ما أخذ على الطريقتين السابقتين من عيوب، فلم تجعل الاختيار موكلاً إلى الهيئة التشريعية وحدها وبذلك تجنبت ما يمكن أن يترتب على هذه الوسيلة من وقوع رئيس الدولة أسيراً للبرلمان، إلى جانب ضعف السلطة التنفيذية وسيطرة المجلس التشريعي عليها،

كما لم تجعل هذا الاختيار موكولاً إلى الشعب وبذلك تجنبت هذه الدساتير ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الوسيلة من غرور الرئيس المختار بنفسه وجنوحه إلى الاستبداد بالسلطة والانقضاض عليها، وقد ينتهي به الأمر إلى إقامة نظام ديكتاتوري يطيح بالمؤسسات الدستورية في الدولة.

والطريقة التي لجأت إليها هذه الدساتير هو جعل الاختيار موكولاً إلى المجالس النيابية من ناحية والشعب أو مندوبين عنه من ناحية أخرى. وقد أخذ بهذه الوسيلة دستور أسبانيا الصادر في ديسمبر سنة ١٩٣١م في المادة ٦٨ منه حيث قررت هذه المادة أن رئيس الجمهورية الأسبانية ينتخب بواسطة الكورتيز (مجلس النواب)، ومن عدد من المندوبين مساو لعدد أعضاء المجلس المذكور منتخبين بواسطة الشعب عن طريق الاقتراع العام، بحيث يقوم أعضاء الكورتيز والمندوبون بانتخاب رئيس الجمهورية،

كما اتخذ دستور ألمانيا الاتحادية بهذه الطريقة حيث نصت المادة ٥٤ من هذا الدستور بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الاتحادية بواسطة المجلس الاتحادي، على أن يجري التصويت دون مناقشة (فقرة ١) ويتكون المجلس الاتحادي الذي يقوم بانتخاب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلس النواب وعدد مساو لهم ينتخبون وفقاً لمبادئ التمثيل النسبي بواسطة المجالس النيابية للولايات (فقرة ٢)، كما أخذ بها عديد من الدساتير منها دستور جمهورية مدغشقر الصادر في أبريل ١٩٥٣م، كما أن دساتير جمهورية مصر العربية منذ صدور دستور ١٩٥٦ وحتى دستور ١٩٧١م قد أخذت بهذه الطريقة.

ففي ظل دستور ١٩٥٦ وهو أول دستور جمهوري نصت المادة ١٢١ من هذا الدستور على أن «يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه... ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها» وهي ذات الطريقة في دستور ١٩٦٤ حيث نصت المادة ١٠٢ على أن «يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه..» أما في دستور ١٩٧١ فقد نصت المادة ٧٦ منه على أن: «يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه...».

وهكذا فإنه في ظل النصوص السابقة كان اختيار رئيس الجمهورية يتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى وتتم داخل البرلمان الذي يقوم بترشيح رئيس الجمهورية،

وأما **المرحلة الثانية** وهي مرحلة الاستفتاء حيث يجري الاستفتاء على المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الناخبين الذي يتعين أن يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم (٥٠+١) فإن لم يتحقق ذلك تعاد الإجراءات من جديد.

والمنتبع للعملية الانتخابية أن رؤساء الجمهوريات الذي تم انتخابهم وفقاً للنصوص سألقة الذكر كانت لا تقل عن ٩٩.٩٩٪، كما أنها لم تكن تسمح من الناحية العملية بأن يرشح المجلس النيابي لأكثر من مرشح وبالتالي لم يكن هناك أي خيار للناخبين في اختيار المرشح من قبل المجلس النيابي وقد أدت هذه الطريقة إلى انتقاد كثير من الشراح لمجافاتها للمبدأ الديمقراطي، مما أدى إلى التدخل في تغيير المادة ٧٦ من الدستور مرتين: الأولى في عام ٢٠٠٥، والثانية في عام ٢٠٠٧.

غير أن هذا التعديل لم يلب ما سعي إليه فقهاء القانون الدستوري الذين تنادوا بضرورة فتح الباب للمرشحين دون وضع أي قيود بحيث يكون الأمر متروكاً للناخبين ويكون الحكم في النهاية لصناديق الانتخاب.

ففي التعديل الأول عام ٢٠٠٥م جاءت صياغة هذه المادة في ٦٥٠ كلمة كما تضمنت أحكاماً لا تتفق مع صياغة الدساتير فضلاً عما تضمنه هذا التعديل من شروط يصعب بل يستحيل أن تتحقق إلا في شخص الرئيس المخلوع (حسني مبارك) مما فرغ تعديل هذه المادة من مضمونها وجعلها مرآة للديمقراطية الزائفة، ونتيجة لذلك اعترضت القوى السياسية، وكذلك قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني عدا الحزب الحاكم (الوطني المنحل) على ما آل إليه تعديل المادة (٧٦) الذي خيب الآمال، وأطاح بما كان يصبوا إليه مؤيدو الإصلاح السياسي.

أما التعديل الثاني للمادة (٧٦) الذي حدث في مارس ٢٠٠٧ وإن خفف من شروط الترشيح إلا أن شروط الترشيح ظلت صعبة كما هي واقتصر التعديل على تخفيف الشروط لمرشحي الأحزاب السياسية لرئاسة الجمهورية.

ورغم ذلك فإن هذا التخفيف الذي نزل بنسبة حصول المرشح الحزبي على ٣٪ من مقاعد مجلس الشعب والشورى بدلاً من ٥٪ المنصوص عليها في التعديل الأول، إلا أن الأحزاب الكرتونية القائمة آنذاك كان من المستحيل أن يحصل مرشحها على ٣٪ بل لم يكن تستطيع الحصول على ١٪ من أصوات مجلس الشعب والشورى، خصوصاً وأنه في انتخابات ٢٠١٠ أسفر تزيف إرادة الأمة عن طريق الحزب الحاكم عن عدم حصول الأحزاب القائمة آنذاك على أي نسبة تذكر.

فقد قام الحزب الحاكم بعملية تزيف واسعة لإرادة الأمة.. وقد أدى ذلك إلى تدمير واسع لدي كل فئات المجتمع وانتشر هذا التدمير في كل الأوساط الشعبية الأمر الذي انتهى إلى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وكان ذلك بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى ببضعة شهور على النحو الذي سنوضحه في الجزء الثاني من هذه الدراسة حينما نتعرض للنظام الدستوري المصري.

المبحث الثالث

الطرق المختلطة في اختيار الحكام

تعرضنا فيما سبق للوسائل الديمقراطية وغير الديمقراطية في اختيار رئيس الدولة وانتهينا إلى أن الوسائل الأولى هي التي تجعل للإرادة الشعبية الدور الرئيسي والفعال في اختياره، في حين أن الوسائل الثانية تحول دون اشتراك الشعب في هذا الاختيار، وهناك نظم أخرى تقف وسطاً بين الطرق الديمقراطية وغير الديمقراطية، وهي مزيج من الطريقتين وهي ما أطلق عليها الفقهاء بالطرق المختلطة، ويقال عن طرق الاختيار بأنها مختلطة عندما يكون اختيار الحكام عن طريق وسط بين الطرق الديمقراطية والطرق غير الديمقراطية، فالانتخاب لا يستبعد تماماً كوسيلة لاختيار الحاكم، ومع ذلك فإنه لا يلعب الدور الوحيد في هذا الاختيار، ومن ثم فهذه الطرق ليست ديمقراطية على إطلاقها، كما أنها ليست غير ديمقراطية على إطلاقها،

وفيما يلي نبين أشكال هذه الطرق، ثم تطبيقاتها في النظم المعاصرة.

أولاً: أشكال الطرق المختلطة:

والطرق المختلطة لاختيار الحكام بصفة عامة لها أشكال ثلاثة في مجال التطبيق العملي لصور الحكومات المعاصرة.

والحديث هنا ليس قاصراً على اختيار رئيس الدولة فحسب وإنما ينصرف إلى استخدام هذه الطرق في سائر الحكام.

١ - نظام التلاصق:

وهذا النظام يتحقق في العديد من الحكومات المعاصرة حيث يوجد جهازان حكوميان: أحدهما معين عن طريق الوسائل الديمقراطية والآخر معين بإحدى الوسائل غير الديمقراطية، ويتحقق هذا النظام في الحكومات المعاصرة في الصورة الآتية:

[أ] الجمع بين برلمان منتخب ورئيس نولي السلطة بطريقة غير ديمقراطية:

وهذه الصورة هي الأكثر انتشاراً وذبوعاً، حيث كثيراً ما نجد ملكاً تولى العرش عن طريق الوراثة أو ديكتاتوراً تولى السلطة بالقوة وإلى جانب هذا أو ذاك يوجد برلمان منتخب عن طريق الشعب،

فهذه النظم تقوم على أساس الجمع بين الوسائل الديمقراطية والوسائل غير الديمقراطية بحيث نجد أجهزة دستورية كل منها ينتمي إلى نظام يغير الآخر تماماً، فيوجد برلمان يستند في تكوينه إلى الإرادة الشعبية الممثلة في الانتخاب، ويوجد إلى جانبه ملك أو مستبد لا دخل للمحكومين في توليه.

والنظام يكون أكثر أو أقل ديمقراطية من جهة أو من جهة أخرى أكثر أو أقل أوتوقراطية تبعاً لمدى سلطات الحاكم الأوتوقراطي والبرلمان، فإذا كان الأول تطغي سلطته على الثاني فإن النظام ينحو كلية نحو الأوتوقراطية، وعلى العكس من ذلك إذا كانت السيطرة للثاني فإن النظام في هذه الحالة ينحو نحو الديمقراطية.

وقد تتساوي السلطات الممنوحة لكل منهما وفي هذه الحالة فإن النظام المختلط يكون نفيًا بمعنى أنه لا ينحو نحو الأوتوقراطية أو الديمقراطية بحيث يكون أبلغ وصف يطلق عليه في هذه الحالة أنه نظام «مختلط»، على أن ذلك من الفروض النظرية التي قلما تتحقق في الواقع؛ لأن النظام لا يتسنى له عملاً أن تتحقق فيه هذه السمة فيما أن ينحو نحو الأوتوقراطية أو الديمقراطية.

والقاعدة الآن في كثير من الدول أن كل النظم الأوتوقراطية تنزع وتنتأرجح مخلية مكانها للأنظمة الديمقراطية، وهو ما يشاهد في النظم الملكية المعاصرة حيث تطغي سلطات الهيئات المنتخبة على سلطات الملك، وقد ينتهي الأمر في هذه النظم إما إلى اختفاء الملك وتحول النظام إلى نظام ديمقراطي صرف يأخذ بالشكل الجمهوري أي باختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب، أو على الأقل يصبح الملك رمزاً ليس له أي دور فعال، كما هو الأمر في الملكيات الدستورية، ومن أمثله النظام الملكي في إنجلترا.

[ب] وقد يتحقق عن طريق وجود مجلس يعين أعضاؤه عن طريق الانتخاب وإلى جانبه مجلس آخر يعين أعضاؤه بالوسائل غير الديمقراطية كالوراثة أو التعيين:

فالبرلمان في إنجلترا يتكون من مجلسين: العموم، واللوردات، فمجلس العموم يختار أعضاؤه عن طريق الانتخاب، أما مجلس اللوردات يتوارث أعضاؤه العضوية فيه، ووجود مثل هذه المجالس الأوتوقراطية يحقق لهذه النظم كثيراً من الفوائد فكثيراً ما يستخدم المجلس الأوتوقراطي كحليف للملك في مواجهة المجلس الديمقراطي، وهو ما يحفظ للملوك والنبلاء في هذه النظم المكاسب التي نالوها عن طريق الوراثة، ولكن التطور الديمقراطي يتجه إلى تجريد هذه المجالس من معظم سلطاتها أو تتحول إلى مجالس منتخبة، كما يمكن أن تختفي تماماً من الوجود.

[ج] كما يمكن أن يتحقق هذا اللون من ألوان الحكومات المختلطة عن طريق وجود عناصر ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية في مجلس واحد:

وهو ما وجد تطبيقه في ظل دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا ١٨٧٥، حيث يوجد مجلس الشيوخ يكتسب بعض أعضاؤه العضوية فيه عن طريق التعيين، ففي هذا المجلس كان يوجد إلى جانب (٢٢٥) عضواً منتخباً (٧٥) عضواً معيناً، ويستهدف من وجود العنصر الأوتوقراطي في مثل هذه المجالس هو أن يتمكن المجلس الأعلى (الشيوخ) من أن يحد من قوة حماس واندفاع المجلس الأدنى (النواب)،

وقد وجد هذا النظام أيضاً في ظل دستور سنة ١٩٢٣م في مصر، حيث كان للملك الحق في تعيين خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ وينتخب الشعب بقية أعضاء (٥/٣) المجلس، كما أنه وفقاً لدستور ١٩٧١م كان رئيس الجمهورية يملك أن يعين بعض الأعضاء وحيث قضت المادة ٧٨ منه على «... ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة».

٢- نظام الترابط:

وفي هذا النظام يوجد جهاز حكومي واحد معين بطريقة مركبة بحيث يأخذ من الديمقراطية بقدر ويأخذ من الأوتوقراطية بقدر، بحيث يجمع بين النظامين معاً فتتبع كل منهما في طريقة واحدة.

ويختلف هذا النظام عن سابقه من ناحيتين:

(أ) في النظام السابق يوجد نظامان مختلفان أو عنصران في جهاز واحد يختلف أساس كل منهما عن الآخر في حين أنه في هذا النظام لا يوجد إلا نظام واحد أو عنصر واحد يستخدم فيه الأسلوب الديمقراطي والأسلوب غير الديمقراطي.

(ب) في النظام السابق تكون الأساليب المستخدمة في كل نظام أو عنصر إما أساليب ديمقراطية صرفة أو أوتوقراطية صرفة أما بصدد هذه الحالة فلا يمكن وصفها بأنها ديمقراطية صرفة أو أوتوقراطية صرفة، وإنما يترابط العنصران في داخل الأسلوب ذاته بحيث لا يتم النظام إلا باتباع الوسيلتين في ذات الوقت.

صور نظام الترابط:

ويمكن أن يتحقق هذا الأسلوب المختلط عن طريق صورتين:

١- الاقتراع بالنصيف:

بحيث يتم في نطاقه اختيار الحكومة بأسلوب أوتوقراطي (الغزو - التعيين - الوراثة)، إلا أن الوظيفة الحكومية لا تسرى إلا بعد تصديق شعبي هو بمثابة تصديق على الاختيار ذاته الذي حدث دون تدخل من المحكومين وعلى غير إرادتهم، بحيث يجري عملاً أخذ رأي الجماهير في هذا النظام على رجل بعينه ويكون الهدف منه إعلان تأييد الزعيم فليس هناك مجال للاختيار.

٢- الاقتراع بالعرض:

كما يمكن أن يتحقق أيضاً عن طريق الاقتراع بالعرض، وفي هذا النوع من الاقتراع فإن إرادة الناخبين تتدخل في اختيار أكثر من مرشح بحيث يتم اختيار أحدهم عن طريق التعيين.

٣- نظام الانصهار أو الدمج:

في الطريقتين السابقتين: التلاصق والترابط، يمكن أن نميز بين الطريقة الأوتوقراطية والطريقة الديمقراطية أما في الحالة التي نحن بصددتها فيتم مزج أو انصهار بين الطريقتين الديمقراطية وغير الديمقراطية، بحيث لا يسهل أن ننسب الاختيار إلى أحدهما،

وعلى ذلك فلا يوصف هذا النظام بأنه ديمقراطي خالص، كما لا يمكن أن يوصف بأنه أوتوقراطي خالص؛ لأنه يقوم على الدمج الكامل بين العناصر الديمقراطية وغير الديمقراطية، بحيث لا يتيسر التعرف على القدر الديمقراطي أو غير الديمقراطي في هذه الصورة، فهذا النظام من ناحية يقترب من النظام الديمقراطي لوجود الانتخاب، ومن ناحية أخرى يقترب أيضاً من النظام الأوتوقراطي لأن الانتخاب لا يتمتع به إلا فئة قليلة من الشعب وينحصر في أقل عدد من الناخبين.

كما أنه يتحقق في كل الحالات التي تزيف فيها إرادة الناخبين، أو تكون هيئة الناخبين لا تعبر عن إرادة الأمة بوضع شروط تحصرهم في فئة قليلة. وهذا النوع من الحكومات هو ما أطلق عليه الأوليغارشيhe والأرستقراطية.

ويقرر «ديفرجيه» أنه من العرض السابق لأنواع الحكومات المختلطة يمكن أن نتبين أنها تنقسم إلى نمطين من الناحية السياسية:

أ - طرق تولية مختلطة فعلاً بحيث تختلط في نظامها الوسائل الديمقراطية بغير الديمقراطية بنسب مختلفة، وهذا ينطبق على النوع الأول والأخير التلاصق والدمج.

ب - وعلى العكس من ذلك فإن اللون الثاني من هذه الحكومات وهو نظام الترابط هو الواقع حكومة أوتوقراطية تلبس لباس الديمقراطية، ولكنها من الناحية الفعلية هي نظم أوتوقراطية بحتة.

وجدير بالملاحظة أن كل لون من ألوان الحكومات المختلطة أدى دوراً تاريخياً في مراحل التطور السياسي وارتباطه بإرادة المحكومين في تاريخ الشعوب،

فالأول قد استخدم في مرحلة التطور والانتقال من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية والتي بدأت في الظهور منذ القرن الثامن عشر،

أما الثاني فقد استخدم لتمويه وتغطية اتجاه رجعي والحيلولة عن طريق استعمال الوسائل التي يتضمنها هذا النظام دون نمو الديمقراطية في عصر أصبحت فيه الديمقراطية في نظر الرأي العام هي الطريق الشرعي الوحيد.

ثانياً: تطبيقات الطرق المختلطة في النظم المعاصرة:

يمكن أن تقرر بصفة عامة طبقاً للتحليل السابق بيانه: أن جميع النظم التي تأخذ بالوراثة في تشكيل بعض أنظمتها الدستورية، وجميع الحكومات الديكتاتورية، كذلك الأمر بالنسبة للنظم التي تقيد حق الانتخاب أو تحرم طائفة كبيرة من الشعب من ممارسة حقوقها السياسية، بأنها من النظم المختلطة؛ لأنه من الصعب أن تكون هذه الحكومات - كما يقرر ميشيل ستيوارت - ديمقراطية خالصة،

ومن أمثلة الحكومات المختلطة: حكومات جنوب إفريقيا السابقة حيث كان نظامها يقوم على حرمان الأغلبية العظمى من السكان من حقوقهم المشروعة وقد ألغى ذلك على يد مانديلا، وسويسرا - كما يقرر ميشيل ستيوارت - لأن نظامها يقوم على حرمان النساء من حقوقهن السياسية، وإنجلترا؛ حيث لازالت الوراثة تأخذ مكانها بين أنظمتها الدستورية،

وكذلك الأمر بالنسبة للدول التي كانت تأخذ بالشيوعية والدول الشيوعية الباقية حيث ممارسة الحقوق السياسية مكبلة بكثير من القيود الصارمة، بحيث لا يمارسها من حيث الواقع والحقيقة إلا أولئك الذين يؤمنون بالمذاهب السائدة في هذه الدول وهو المذهب الشيوعي.

الفصل الثالث

الحكومة من حيث خضوعها للقانون

تنقسم الدولة من حيث خضوعها للقانون إلى دول استبدادية وأخرى قانونية.

المبحث الأول

الحكومة القانونية

يقصد بها الحكومة التي تخضع لحكم القانون. ومعنى ذلك خضوع السلطات العامة في الدولة لأنظمة قائمة محددة توجد قبل الحوادث التي تطبق عليها، وشأنها في ذلك شأن الأفراد. وكون الدولة قانونية لا يحول دون تعديل القانون أو إلغائه، غير أنه طالما لم يلغ القانون أو يعدل بالطرق المعمول بها فإنه يجب أن تكون القاعدة ملزمة للجميع حكماً كانوا أو محكومين، والحكومة القانونية لها أشكال وصور منها:

١- الحكومة المطلقة:

وهي التي تتركز فيها السلطة في يد فرد أو هيئة، ولكنها تخضع للقانون السائد في الجماعة.

٢- الحكومة المقيدة:

وهي التي تتوزع فيها السلطة بين هيئات حاكمة تتبادل الرقابة بينها، ومن أمثلتها الملكيات الدستورية.

المبحث الثاني

الحكومة الاستبدادية

لا تخضع السلطات الحاكمة فيها لحكم القانون أو لأي أنظمة ثابتة، ولا توجد قيود على إرادتها، فلها أن تتخذ ما تشاء من تصرفات وتنشئ النظم حسبما يترأى لها، ووفق هواها، وتكون إرادتها هي القانون.

وبذلك تختلف الحكومة الاستبدادية عن الحكومة المطلقة من حيث خضوع الحكومة المطلقة للقانون دون الحكومة الاستبدادية التي لا تخضع للقانون.

وقد تتحول الحكومة المطلقة إلى حكومة استبدادية إذا ما تحللت السلطة الحاكمة التي تتركز في يدها سلطات الحكم جميعها من حكم القانون وعدم الخضوع له.

الفصل الرابع

الحكومة من حيث مصدر السيادة

تنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة والسلطات في الدولة إلى حكومة فردية وحكومة أقلية وحكومة ديمقراطية.

المبحث الأول

الحكومة الفردية

هي الحكومة التي يتولى ممارسة السيادة فيها فرد واحد - مهما اختلفت ألقابه الرسمية - يعتمد على نفسه ولا يستند على الشعب.

والحكومة الفردية لها صور وأشكال في النظام المعاصر أهمها:

١- الملكية الاستبدادية:

وهي الملكية التي لا يتقيد فيها الملك بحكم القانون، أي يكون الملك غير خاضع لأي سلطة ويجمع بيده كافة السلطات. وهذا النظام تلاشي تحت موجة الحرية التي سادت العالم على إثر انتشار المبادئ الديمقراطية.

٢- الملكية المطلقة:

تتجمع فيها السيادة في يد شخص واحد إلا أنه يخضع للقانون - الذي يتوقف على مشيئته - أما إذا شارك الشعب في السلطة فإن هذا النظام لا يسمى ملكية مطلقة، وإنما يكون ملكية دستورية.

٣- الديكتاتورية:

ومن أمثلة الحكومة الفردية: الحكومة الدكتاتورية وهي تختلف عن سابقتها في كونها من ناحية لا تعتمد على نظام الوراثة وإنما تعتمد على قوة ديكتاتور وسيطرته وحيازته لأدوات القهر وإمساكه بزمام السلطة.

والحكومة الديكتاتورية شأنها شأن الحكومة الديمقراطية، فهي تتنوع أيضاً إلى أنواع عديدة، ويتوقف ذلك على الوسائل التي ارتقت بها على السلطة.

فقد يعود ذلك إلى الأيدلوجية أو العقيدة السياسية التي يؤسس عليها النظام الديكتاتوري وهي الديكتاتورية المذهبية أو الحزبية، وهذه الديكتاتوريات غالباً ما تعتمد على حزب واحد يمسك بقوة على مقاليد الحكم في الدولة، ورئيس الدولة في هذه الحالة لا بد وأن يكون أحد كوادرها هذا الحزب، وهذا ما كان سائداً في الأنظمة الماركسية التي سادت العالم الشيوعي ما يقرب من سبعين عاماً، ومن أمثلتها أيضاً جميع الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد حتى لو وصفت نفسها بالشعبية أو الديمقراطية.

كما توجد الديكتاتوريات المؤقتة التي توجد في فترات الانتقال من نظام إلى آخر أو بعد الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الحرب الأهلية، ويقابل هذا النوع الديكتاتوريات المستديمة، إلى جانب وجود ديكتاتوريات إصلاحية أو ثورية يزعم فيها الديكتاتور أنه يحكم للقضاء على مظاهر التخلف والفوضى الموجودة في المجتمع، ويقابلها الديكتاتورية الرجعية التي تستهدف العودة إلى الوراء وتقاوم التطور ولا تنشأ الإصلاح.

كما توجد الديكتاتورية الحزبية التي تؤسس على حزب أو تنظيم يستولي على السلطة أو ينفرد بها عما سواه وقد تنشأ الديكتاتورية دون أن تستند إلى حزب ثم يقوم المستولون على السلطة بإنشاء حزب وحيد أو تنظيم سياسي يقوم بالدعاية لأفكارهم، وهو أمر شائع في الدول النامية والدول العربية ذات الحزب أو التنظيم الواحد إلا أن أهم وأخطر الديكتاتوريات هي الديكتاتوريات العسكرية باعتبارها التجسيد الحي لاستعمال القوة والغصب في الاستيلاء على السلطة.

ويختلف النظام الديكتاتوري عن النظام الملكي المطلق من عدة نواحي، أهمها:

١- أن الملك يتولى سلطته عن طريق الوراثة على أساس أنه له الحق الذاتي في هذا الأمر بمقتضى قاعدة وراثة العرش، بينما يتولى الديكتاتور السلطة - كما يدعي - بفضل كفاءته الخاصة وقوة شخصيته، ومساندة أعوانه له.

٢- يقيم الملك سلطانه في العادة على قوة شخصيته وحزبه وأعوانه وإمساكه بتلابيب السلطة وأدوات القهر.

٣- ميل الملوك عادة إلى استعمال سلطتهم المطلقة لتحقيق مصالحهم الخاصة في الغالب، أما الديكتاتور فإنه يزعم أنه يستخدم سلطاته الخاصة لخدمة الشعب وتحقيق ما فيه صالحه، لضمان رضا الشعب عنه، وهو ما يتستر وراءه الديكتاتور غالباً.

أهم خصائص الديكتاتورية:

تتميز الديكتاتورية بوجه عام بخصائص معينة يمكن إجمالها فيما يلي:

١- يتميز هذا النظام بأنه يزعم أنه يقدم مصلحة المجموع على المصلحة الفردية، وأنه يضحى بالمصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة، لذلك فإن واجبات الفرد مقدمة على حقوقه الشخصية، وهو ملزم بالتصرف وفق مقتضيات الصالح العام الذي يحدده الحاكم الديكتاتوري.

٢- تلغي الديكتاتورية الحرية الفردية وتمعن في مراقبة الأفراد في تصرفاتهم وفي حياتهم العامة والعائلية أو في محافلهم وخطبهم وكتاباتهم، فلا تسمح بحرية الرأي أو تكوين الأحزاب السياسية المعارضة في داخل الدولة.

٣- أن النظام الديكتاتوري يأتي عادة بنظام جديد مغاير للنظام السابق عليه، فلقد ساد نظام جديد في ألمانيا في عهد هتلر وكذلك الحال بالنسبة للنظام السوفيتي إبان حكم لينين كما كان الشأن بالنسبة لإيطاليا في عهد موسوليني، وكذلك في سائر الديكتاتوريات التي وجدت في العالم العربي. ولارتباط النظام الديكتاتوري بشخصية الحاكم فهو نظام مؤقت يزول بزوال هذا الحاكم.

٤- تتعدم الرقابة السياسية والمسئولية في ظل الديكتاتورية التي ترفض خضوع الديكتاتور لرقابة الهيئة النيابية وعدم مسئوليتها أمامها بالإضافة لضعف الرقابة القضائية في النظام الديكتاتوري للتوسع في نظرية أعمال السيادة في هذا النظام. وعلى ذلك فإن غالبية تصرفات السلطة الحاكمة لا تخضع لأي مظهر من مظاهر الرقابة سواء كانت سياسية أو قضائية.

نقد النظام الديكتاتوري:

النظام الديكتاتوري بصفة عامة هو نظام غير مقبول، لما يقوم عليه من إهدار للحريات وضياع للحقوق العامة، فضلاً عما يؤدي إليه من تسلط واستبداد.

وأياً كان المبرر الذي يسوقه إلينا أنصار النظام الديكتاتوري فهو مرفوض من أساسه. ويرى بعض الفقه أن الظروف قد تتطلب في بعض الأحيان وجود نظام ديكتاتوري كما هو الوضع في فترات الانتقال التي تتحقق في حالات انهيار نمط من أنماط الحكم ووجود آخر غيره، أو في مرحلة من مراحل تطور المجتمع من مجتمع متخلف إلى مجتمع حضاري، أو الخروج من حالة الفوضى والانحلال والخوف من انهيار أفكار ومعتقدات المجتمع، ففي كل هذه الحالات قد يتطلب الأمر وجود نظام قوي يمسك بتلابيب السلطة ويقبض على زمام الأمور ولا يوجد غير النظام الديكتاتوري ليحقق ذلك ويحول دون أن يقع المجتمع في حالة من الفوضى ويقيه من الوقوع فيها.

ونحن من جانبنا نقول بأن ذلك لا يعد مبرراً أو مسوغاً لوجود هذا النظام لما يجره من خراب في الدولة، فأى كانت الأغراض والأهداف التي يسعى لتحقيقها النظام الديكتاتوري فإن ذلك ليس من شأنه أن يسبغ الشرعية عليه أو يؤدي إلى القول بوجوده أو دوامه.

ونتيجة لذلك ذهب بعض الفقه إلى القول بأن هذا النظام من خواصه أنه مؤقت لأنه يحمل في طياته عوامل فناءه وانحلاله؛ ذلك أن الكبت والاضطهاد وخنق الحريات والتسلط والاستبداد، والرقابة على الأنفس وما يجول بالخواطر وتركز السلطات التي يقوم عليها، والجاسوسية البغيضة مما لا تحتمله الشعوب أو تقوى على الحياة في نطاقه مما يجعله نظاماً مرفوضاً من أساسه.

لذلك فإن هذا النظام يجب أن يرتبط بحالة الضرورة التي تفرضه وتؤدي إليه، ومن ثم يجب أن يزول بزوال الأسباب التي دعت إليه، ولا يجوز أن يحل محل الوسائل الديمقراطية التي تنتفي فيها هذه المظاهر السيئة والمشينة التي تصاحب الأنظمة الديكتاتورية، والتي تمثل في نطاقها الإرادة الشعبية مكان الصدارة والسمو بحيث تسمو هذه الإرادة على إرادة الحكام وتعلو فوقهم.

ثانياً: حكومة الأقلية:

تتركز السلطة في هذا النوع من الحكومات بيد فئة قليلة من الأفراد أو بعض العائلات أو طبقة من الطبقات وقد تعتبر حكومة الأقلية في الواقع حلقة الاتصال بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي أي حكم المجموع أو حكم أغلبية الشعب.

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك نظام الحكم في إنجلترا، إذ كانت السلطة في بداية الأمر مركزة في يد الملك لا يشاركه فيها أحد فكان الحكم على هذا النحو فردياً مطلقاً، ثم وزعت السلطة بين الملك والبرلمان الذي كان مكوناً من عناصر أرستقراطية سواء من حيث أعضائه أو بالنسبة للناخبين (حكومة أرستقراطية) ثم تداعى نفوذ مجلس اللوردات الأرستقراطي التكوين ليحل محله في السلطة مجلس العموم المنتخب انتخاباً ديمقراطياً يشترك فيه عامة الشعب منذ سنة ١٨٣٢م، بعد أن كان هذا الانتخاب قاصراً على فئة قليلة منهم يتوفر فيهم شرط النصاب المالي الذي كان مشروطاً في الناخب الإنجليزي قبل ذلك التاريخ، ثم تزايدت سلطات مجلس العموم وتدعم مركزه بمقتضى قانون صدر سنة ١٩١١م يسمى بقانون البرلمان وبذلك انتقلت إنجلترا إلى نظام الحكم الديمقراطي.

ويؤخذ على نظام حكومة الأقلية أنه لم يضع معياراً دقيقاً لكيفية اختيار أفضل الأفراد لتولي زمام السلطة كما لم يضع ضمانات تتضمن استمرار صلاحيتهم وعدم تطرق الفساد إليهم بعد تولي السلطة.

ونظام حكومة الأقلية لا يصلح نظاماً دائماً لحكم، لكنها قد تصلح في مرحلة انتقالية وتمهيداً لنظام آخر.

ثالثاً: الحكومات الديمقراطية:

إذا كانت السلطة تتركز في يد فرد واحد في الحكومة الفردية وتتركز في يد فئة قليلة من الأفراد في ظل حكومة الأقلية، فإن السلطة في الحكومة الديمقراطية يباشرها الشعب، فصاحب السلطة في الحكومة الديمقراطية هو الشعب. وسوف نتعرض بالتفصيل للديمقراطية عند الحديث عن المبدأ الديمقراطي.

الباب الثالث

المبدأ الديمقراطي

تمهيد وتقسيم:

في حديثنا عن الديمقراطية، يتعين علينا أن نتناول معنى الديمقراطية وخصائصها، ثم نتناول بعد ذلك الصور المختلفة للديمقراطية. وعلى ذلك فسوف نقسم الباب إلى فصلين: في الأول نتناول معنى الديمقراطية وخصائصها، وفي الثاني نتناول صور الديمقراطية.

الفصل الأول

معنى الديمقراطية وخصائصها

المبحث الأول

معنى الديمقراطية

الديمقراطية كلمة إغريقية الأصل، وهي مزيج من لفظين الأول Demus وتعنى الشعب والثاني Cratos وتعنى سلطة كما تعنى حكم أو حكومة وهذا المعنى اللغوي يتطابق مع المعنى الاصطلاحي لكلمة الديمقراطية والذي يدور حول حكم الشعب أو سلطة الحكم المستمدة من الشعب وبمعنى آخر فإن هذا اللفظ المركب يشير إلى نظام الحكم الذي يستند إلى إرادة الشعب في ممارسة السلطة.

ومن الإغريق انتقلت هذه الفكرة إلى كل اللغات والحضارات القديمة والحديثة على حد سواء. غير أن الديمقراطية ظلت فكرة نظرية، ولم تتحول إلى مبدأ قانوني قابل للتطبيق العملي إلا بعد الثورة الفرنسية، التي اعتنقت هذا المبدأ وجعلته أساساً لحكم الشعوب، كما ضمنته إعلان الحقوق، كما نص عليه دستور فرنسا الصادر سنة ١٧٩١ ولم تعد سيادة الشعب كنتيجة منطقية للمبدأ الديمقراطي نظرية فلسفية يتناولها الفلاسفة من الناحية النظرية، وإنما أخذت طريقها إلى التطبيق^(١).

وأصبحت نظرية السيادة الشعبية مطبقة عملياً^(٢). وانتشرت فكرة الديمقراطية نتيجة الثورة الفرنسية إلى مختلف الدول، وأدى انتشارها إلى تغيير أنظمة الحكم في مختلف البلدان فتحوّلت معظم الأنظمة الملكية من ملكيات مطلقة السيادة فيها للملوك، إلى ملكيات دستورية تستمد السيادة فيها من الشعب، كما تحوّلت الجمهوريات من جمهوريات مطلقة إلى جمهوريات دستورية أيضاً^(٣).

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوى: المصدر السابق ص ١٠٧ وما بعدها، د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٣٤٦، د. محمد عبد الله العربي: دراسات في النظم الدستورية ص ١٤٩، محمد أنس قاسم جعفر: المصدر السابق ص ١١٨.

(٢) د. يحيى الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة ص ١٣٧.

(٣) د. أنس جعفر: المصدر السابق ص ١١٨.

المبحث الثاني

خصائص الديمقراطية

يتسم المبدأ الديمقراطي بمجموعة من الخصائص والسمات أهمها:

١- تقوم الديمقراطية في أساسها على أنها فكرة سياسية محضة ليست ثوباً سياسياً، وترتيباً على ذلك فهي لا تتضمن برنامجاً لإصلاح المجتمع من الناحية المادية والاقتصادية، فقوم الديمقراطية هو تحقيق الحرية السياسية،

فهي ليست مذهباً اجتماعياً أو هي كما عبر عن ذلك أنصارها: «عقل وقلب وليست مسألة خبز وزبد»، فمحور اهتمامها الجانب السياسي من حياة المجتمع، ولا يعنيتها ولا يدخل في محور اهتمامها الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي ولا يجوز لسلطة تستند على المبدأ الديمقراطي أن تتدخل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أو أن تسعى إلى تنظيمه ووضع قيود عليه؛ لأن الديمقراطية تهتم فقط بالحرية والمساواة دون الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

لذلك يقال عن الديمقراطية بأنها مذهب روحي وليس مادي، فهي مسألة أخلاقية تسعى إلى أن يسود العدل، وقد دافع عنها روسو باعتبارها مذهباً سياسياً محضاً.

٢- أن المبدأ الديمقراطي يقوم على أساس أن أفراد الشعب الذين يسهمون في تكوين إرادة الأمة يقومون بذلك باعتبارهم أفراداً مجردين عن المصالح التي ينتمون إليها دون اشتراط انتمائهم إلى طائفة معينة أو حرفة معينة أو فئة محددة، فهم يسهمون في تكوين إرادة الأمة على أساس كونهم أفراداً في المجتمع فحسب، وهو ما أدى إلى القول بأن الديمقراطية مذهب فردي يؤسس على عدم وجود واسطة بين الفرد والمساهمة في تكوين إرادة الأمة، فالديمقراطية تؤسس وفقاً لذلك على أساس المذهب الفردي، وما يقام عليه من نظرية للحقوق والحريات الطبيعية للأفراد^(١).

٣- أن الديمقراطية تقوم على أساس إقرار إسناد مبدأ السيادة للأمة أو الشعب، فالسيادة الشعبية أو سيادة الأمة قوام المبدأ الديمقراطي، والسيادة في منطق هذه النظرية لا بد وأن تستند إلى الشعب في مجموعه.

٤- أن الديمقراطية تسعى إلى وضع النظام الذي يحقق الحرية السياسية للأفراد، وحتى يتسنى للشعب ممارسة سلطاته فإنه يتعين أن يكون حراً دون أية قيود، ولكن هذه الحرية ليست حرية مطلقة، بل الحرية المنظمة التي توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.

الأمر الذي يفرض ضرورة وضع الضوابط التي تكفل ممارسة هذه الحرية، إذ بعد هذه الضوابط تتحول الحرية إلى فوضى، وهذه الضوابط ليس الهدف فيها تقييد الحرية أو الحد منها وإنما الهدف صيانة الحرية ذاتها والمحافظة عليها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم جواز تقييد الحرية إلا بالقدر الذي يؤدي إلى صيانتها والمحافظة عليها.

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوى: المصدر السابق ص ١٠٩ - ١١١ ويراجع الهامش، د. يحيى الجمل: المصدر السابق، ص ١٣٧، ١٣٨.

ولا يتحقق ذلك إلا بوجود دستور، وأن يكون القانون السائد مطابقاً لهذا الدستور وذلك بإقرار مبدأ دستورية القوانين، كما يتعين أن تكون اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية متفقة مع القانون وهو ما يؤدي إلى ضرورة مشروعية اللوائح ويتحقق في النهاية تدرج القواعد القانونية واحترام القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى فيتحقق مبدأ سيادة القانون، وهو ما يحقق في ذات الوقت الدولة القانونية^(١).

٥- أن الديمقراطية تقوم على أساس عمومية المشاركة من قبل مجموع الشعب وذلك بالسماح لأكبر عدد من الناس في المشاركة في الحكم، نجد أن ذلك لا يعني ضرورة مشاركة لكل الأفراد، وإنما تقتصر ممارسة الحقوق السياسية على من لهم حقوق ممارستها ومن ثم فإن القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد السياسي^(٢)، والمحكوم عليهم في بعض الجرائم الجنائية أو الذين انتهت خدمتهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالشرف والاعتبار، والمحجور عنهم وكذلك المصابون بأمراض عقلية^(٣)، وعمومية المشاركة كما سبق لا يعني ضرورة مشاركة الجميع، فدائماً يكتفي بأغلبية مجموع الشعب، كما أنه يؤخذ بالأغلبية أيضاً في اتخاذ القرارات، ومن ثم لا يتطلب إجماع جميع من شاركوا في اتخاذ القرار وإنما يكتفي بالأغلبية.

٦- كما أن الديمقراطية تستلزم تعدد المؤسسات التي تمارس وظائف الدولة مما استلزم أن يكون توأم المبدأ الديمقراطي مبدأ آخر من الأهمية والخطورة بمكان وهو مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المبدأ الديمقراطي يرفض تركيز سلطات الشعب أو سيادة الأمة في سلطة واحدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى صيرورة هذه السلطة مطلقة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، الأمر الذي يقضي توزيع محاور السيادة على هيئات متعددة تراقب كل منها الأخرى كالحكومة والبرلمان^(٤).

٧- كما تقوم الديمقراطية على ضرورة الانتخاب كوسيلة ضرورية للتعرف على رأي الشعب صاحب السيادة، والانتخاب ضروري سواء في اختيار الحكام، أو في اختيار أعضاء المجالس الشعبية.

ونظراً لأن الديمقراطية تقوم على أساس المساواة، فمن ثم يكون جميع أفراد المجتمع لهم حقوق سياسية متساوية وعلى ذلك يجب التوسع في إقرار مبدأ الاقتراع العام الذي يتيح لأكبر قدر من الشعب المشاركة في الانتخاب^(٥).

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي، المصدر السابق ص ١١٠.

(٢) الرشد السياسي يختلف عن الرشد المدني: فالأول يتحقق ببلوغ الفرد ثمانية عشر عاماً في حين أن الثاني لا يتحقق إلا ببلوغه الواحد والعشرين عاماً.

(٣) للمزيد من التفاصيل: د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٣٤٧ وما بعدها.

(٤) لمزيد من التفاصيل: د. عثمان خليل ود. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ١١٠ وما بعدها، صلاح الدين فوزي، المصدر السابق ص ٣٤٦ وما بعدها.

(٥) د. محسن خليل ود. سعد عصفور: القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم الثاني، ص ٤٦ وما بعدها.

الفصل الثاني

صور الديمقراطية

سبق أن أشرنا إلى أن المبدأ الديمقراطي يقوم على أن السلطة يباشرها الشعب بمقتضى السيادة الشعبية، أما طريقة ممارسة الشعب لهذه السلطة، وكيفية إعمال الأمة لسيادتها فهو أمر متباين إذا لم تسر الدول منذ معرفة المبدأ الديمقراطي على وتيرة واحدة وفهم محدد لتحقيق السيادة الشعبية، بل إن التطبيق أسفر عن وجود صور ثلاث للديمقراطية وهي:

- ١- إما أن يباشر الشعب الحكم بنفسه دون واسطة، وهذه هي الديمقراطية المباشرة.
- ٢- وإما أن تقتصر مهمة الشعب على اختيار نواب ينوبون عنه في ممارسة السيادة، وهذه هي الديمقراطية النيابية.
- ٣- وإما أن يحكم الشعب عن طريق مجلس نيابي (ديمقراطية نيابية)، وإلى جانب ذلك يشارك الشعب في بعض الأمور الهامة (ديمقراطية مباشرة)، وهي الديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشرة.

المبحث الأول

الديمقراطية المباشرة

القاعدة في الديمقراطية أن يتولى الشعب بنفسه - دون وساطة نواب عنه - سلطة الحكم في كل مظاهرها من تشريع وتنفيذ وقضاء، ومن ثم لا يوجد نواب ينوبون عن الشعب في ممارسة الحكم لأن الشعب يمارس هذه المظاهر بنفسه ومباشرة.

إذ يجتمع أفراد الشعب الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية في هيئة جمعية شعبية (جمعية الشعب)، ويقرون بأنفسهم القوانين كما يعينون الموظفين القائمين بالسلطة التنفيذية والقضاة المؤقتين المكلفين بالنظر في منازعات الأفراد، ولهذه الجمعية الشعبية الحق في الفصل بنفسها في بعض القضايا الهامة. وواضح من هذا النظام أن الشعب يتولى بنفسه السلطة التشريعية كما يعين أفراد السلطتين التنفيذية والقضائية ويتولى السلطة القضائية في الأحوال الهامة.

ففي هذه الصورة يكون فيها المحكومون هم الحكام حقيقة دون واسطة، وهذه الصورة اختفت ولا تتحقق إلى في بعض المقاطعات الجبلية في سويسرا القليلة العدد من السكان.

ولقد كان روسو من أنصار الديمقراطية المباشرة، ويعتبر أكبر مدافع عنها، ويرى فيها الترجمة الحقيقية لمبدأ السيادة الشعبية؛ لأنه يرى أن السيادة وحدة واحدة ولا يجوز التنازل عنها، كما أن الإرادة العامة (إرادة الشعب) لا يمكن تمثيلها، وأن الديمقراطية النيابية في نظر روسو ليست إلا نتيجة لضعف الروح الوطنية وفتورها وهي لذلك دون الديمقراطية المباشرة. وكانت هذه الصورة هي السائدة في المدن الإغريقية القديمة أثينا وإسبرطة غير أنه لو لاحظنا أن الديمقراطية التي كانت مطبقة في المدن الإغريقية كانت

تحرم النساء والعبيد ولا يمارسها إلا الأحرار ومن ثم لا يمارس الديمقراطية المباشرة إلا عدد قليل كان لا يتجاوز عشر سكان المدينة، ومن ثم كان ذلك أشبه بالنظام الأرستقراطي.

مزايا الديمقراطية المباشرة:

لا شك أن الديمقراطية المباشرة هي الصورة المثلى للديمقراطية الصحيحة وأكثرها تحقيقاً لمبدأ سيادة الأمة، فالشعب يتولى بنفسه كل مظاهر السيادة، من تشريع وتنفيذ وقضاء..

على خلاف النظام النيابي الذي ينيب الشعب فيه نواباً عنه ليمارسوا السيادة ويكون الشعب بعيداً عن الرقابة أوقاتاً طويلة وتكون الإرادة الفعلية هي إرادة النواب لا إرادة الشعب نفسه، ولا نزاع في أن إرادة النواب قد تتفق وقد تختلف مع إرادة الشعب نفسه. ولا جدال في أن الديمقراطية الصحيحة تقتضي منطقياً أن الشعب صاحب السيادة يمارسها بنفسه دون وساطة.

عيوب الديمقراطية المباشرة:

مع التسليم أن الديمقراطية المباشرة هي الصورة التي تحقق احترام مبدأ السيادة الشعبية، وأكثرها انطباقاً على المنطق والعقل إلا أن هناك أسباباً عديدة دعت إلى عدم انتشار الديمقراطية المباشرة:

١- صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة عملياً: هذه الصورة للديمقراطية يتعذر بل يستحيل تطبيقها في الدول الشاسعة المساحة والكبيرة العدد في السكان؛ لذلك فإن هذه الصورة لا تتحقق الآن واختفت من التطبيق ولا توجد إلا في بعض المقاطعات الجبلية قليلة السكان أما في الدول المعاصرة فيستحيل جمع الملايين أو مئات الملايين في صورة جمعية الشعب وفي مكان واحد وبصفة دورية، فإذا اجتمع الناس في فترات متباعدة، أو فوضوا بعضهم البعض في ممارسة السيادة فإن ذلك يؤدي إلى البعد عن الديمقراطية المباشرة وتحولها إلى ديمقراطية نيابية.

٢- إن ممارسة شئون الحكم أصبحت تقتض خبرة فنية خاصة، سواء من حيث التشريع أو التنفيذ أو القضاء مما يصعب على العامة البت فيها، كما أن تعقد وظائف الدولة أدى إلى استحالة الوصول إلى قرارات صائبة إذا ترك ذلك للأفراد تطبيقاً للديمقراطية المباشرة.

٣- أدت الديمقراطية إلى نتائج غير مرضية، ذلك أن مناقشة الجمعيات الشعبية للأمور المعروضة لم تكن مناقشة جدية مفيدة، فالقوانين التي تعرض على الجمعية الشعبية من إعداد الموظفين الذين عينتهم لذلك، ويؤخذ الرأي عليها بالموافقة جملة واحدة نظراً لتعذر بحث الأمور ومناقشتها بدقة وجدية لعدم توفر الكفاءة اللازمة في هذه الجمعيات ولتأثرها برجال الدين والموظفين ورجال الأعمال والخطباء الملهمين، مما يفقد ما تصل إليه جمعية الشعب من كل قيمة وعدم تعبيرها عن إرادة الشعب.

ويضرب الفقه مثلاً لضياح الوقت في مناقشات عقيمة أنه في إحدى المقاطعات السويسرية أخذت جمعية الشعب تناقش في إباحة أو عدم إباحة الرقص أيام الأحاد لمدد

طويلة، في حين أقر مشروع القانون المدني في جلسة واحدة، لذلك عدلت عنها معظم الولايات السويسرية التي كانت تطبق الديمقراطية المباشرة.

٤- **تعقد وظائف الدولة في العصر الحاضر:** من أكبر عيوب هذا النظام عرض مسائل الدولة - التي تشعبت وتعقدت وأصبحت تعتبر فنية دقيقة تحتاج إلى علم وخبرة ودراية ومستوى معين من الثقافة سواء أكانت تشريعية أم غير تشريعية - على الشعب، فضلاً عن أن بعض هذه الاختصاصات تنسم بالسرية ومناقشتها عن طريق جمعية الشعب يؤدي إلى تعريض الأمة إلى الخطر.

٥- **قد يستطيع الشعب أن يبدي رأيه في بعض المسائل العامة الهامة، ولكنه يعجز قطعاً عن إبداء الرأي السليم في المسائل الفنية** وما أكثر هذه المسائل في الدولة الحديثة خصوصاً وأن المسائل المعروضة على جمعية الشعب قد لا تدرس بالعناية المطلوبة.

٦- **إعمال هذه الصورة يتطلب مستوى معين من الرقي والحضارة والثقافة وهذا غير متوفر في معظم الشعوب.**

وجملة القول إن الديمقراطية المباشرة إذا كانت تعد أكمل النظم السياسية من الناحية النظرية إلا أنه من العسير الأخذ بها في العصر الحالي فلا يتصور جمع مئات الملايين في دول مترامية الأطراف في صعيد واحد، وإذا تصورنا إمكانية اجتماعها فقد يؤدي ذلك إلى توجيهها توجيهاً خاطئاً عن طريق زعيم منتصر أو خطيب ملهم، أو رجل دين.

المبحث الثاني

الديمقراطية شبه المباشرة

هذه الصورة تعتبر نظاماً وسطاً بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، لذلك فإنها تجمع خصائص كل منهما، فإذا كان كل الشعب في الديمقراطية المباشرة هو الذي يتولى ممارسة السيادة بنفسه وفي الديمقراطية النيابية ينيب الشعب غيره في ممارسة وظائف السيادة.

وتقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، ولكن مع احتفاظ الشعب ببعض مظاهر السيادة للرجوع إليه في بعض المسائل الهامة. وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة، لذلك تسمى هذه الصورة «بنصف المباشرة»، فهي وسط بين المباشرة وغير المباشرة حيث لا تترك كل المسائل للبرلمان، بل يحتفظ الشعب لنفسه بالبت في بعض المسائل الهامة خاصة التشريع، لذلك فإنه في الديمقراطية شبه المباشرة يكون الشعب هو السلطة الرابعة بجانب السلطة الثلاث.

وقد بدأ نظام الديمقراطية شبه المباشرة في الظهور في القرن ١٩ في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا والدول الثلاث الأخيرة كانت تخضع للتاج الملكي الإنجليزي ثم بدأ في الذیوع والانتشار في القرن العشرين لاسيما في الدساتير التي وضعت بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة لانتشار المبدأ الديمقراطي والرغبة في تجنب العيوب التي بدت من النظام النيابي^(١).

مزايا الديمقراطية شبه المباشرة:

- ١- الديمقراطية شبه المباشرة أقرب إلى المثل الأعلى للديمقراطية من الشكل النيابي الذي يقتصر على مجرد انتخاب الشعب لنواب يمثلونه.
- ٢- تعمل الديمقراطية شبه المباشرة على تفادي الخلافات بين الأغلبية البرلمانية وهيئة الناخبين فقد يرى البرلمان رأياً يخالف رأي هيئة الناخبين، ومن ثم فإن الديمقراطية المباشرة تعطي رأي هيئة الناخبين على رأي الأغلبية البرلمانية.
- ٣- تضعف الديمقراطية شبه المباشرة من سيطرة الأحزاب السياسية على الناخبين، ذلك أن رأي الناخبين يقوم على عقيدتهم الشخصية ومن ثم فإن الأفراد حينما يمارسون سلطة الحكم عن طريق الديمقراطية المباشرة لا يتأثرون بالضغوط الحزبية.
- ٤- يستطيع الشعب في الديمقراطية شبه المباشرة تحقيق رغباته وتنفيذها بطريق سلمي دون حاجة إلى ثورة أو انقلاب وبالتالي يتحقق الاستقرار للحكومة.
- ٥- تحول الديمقراطية شبه المباشرة دون استبداد البرلمان بالتشريع، حيث يمكن الرجوع للشعب في صنع القوانين وإقرارها، وتستطيع هيئة الناخبين التدخل في العملة التشريعية.

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ١٤٣، د. محمد عبد الله العربي: المصدر السابق ص ١٧٢.

٦- تكون القوانين في الديمقراطية شبه المباشرة أكثر اتفاقاً مع رغبات الشعب مما يكفل قبولها وحسن تنفيذها فضلاً عن أن الشعب يمكن أن يحقق رغباته وينفذها بطريقة سليمة.

عيوب الديمقراطية شبه المباشرة:

وجه رجال الفقه النقد للديمقراطية شبه المباشرة لما تتطوي عليه من بعض العيوب، وكل ما قيل من عيوب في الديمقراطية المباشرة ينطبق على الديمقراطية شبه المباشرة في المسائل التي يرجع فيها للشعب، إلى جانب ذلك فقد وجه إليها العيوب الآتية:

١- احتفاظ الشعب ببعض مظاهر السيادة وممارسته لها، رغم عدم كفاءة بعض فئات الشعب لفهم المسائل التشريعية والفنية التي لا يتهيأ فهمها إلا بعد دراسة خاصة وطويلة فضلاً عن أن هذه المسائل تحتاج إلى درجة من الثقافة والرقى والتحضر وهو ما لا يتوفر للأغلبية العظمى.

٢- قد لا يسبق الاستفتاء وهو أحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة مناقشات كافية تتيح بمقتضاها دراسة المسائل دراسة عميقة هادئة، ومن ثم فإن القرارات محل الاستفتاء قد تقرر على عجل ودون فهم كامل لمضمونها مما يجعل الاستفتاء عديم القيمة.

٣- عدم الخبرة الكافية للشعب قد تدفعه للإسراف في اقتراح قوانين تتكلف نفقات باهظة أو يرفض قوانين ذات إيراد للخزانة مما يرهق الميزانية.

٤- كما أن الشعوب لا تستطيع مشاركة البرلمان في الحكم؛ لعدم كفاءتها للقيام بهذه المهمة؛ لأن الكثرة من الشعب لا تتوفر فيه الكفاءة والخبرة اللازمة للممارسة هذه السلطات.

٥- كثرة اشتراك الشعب في التشريع، يقلل من هيبة المجالس النيابية.

٦- يمكن التأثير على الجماعات الشعبية وتوجيهها والتأثير عليها وفقاً لرغبة تيارات رجعية محافظة.

٧- كثرة دعوة الشعب للاشتراك في المسائل الهامة، قد تدخل الملل إلى نفسه مما يدفعه للتراخي في إبداء الرأي. كما أن تكرار دعوة الشعب للاستفتاء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المصالح الخاصة مما يؤثر على مستوى الإنتاج في الدولة.

مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة:

للمديمقراطية شبه المباشرة بعض المظاهر يتحتم تحقيقها حتى تكون كذلك، إلا أنه لا يتحتم توفرها جميعاً في النظام حتى يكون النظام ديمقراطية شبه مباشرة، بل يكفي أن تتحقق بعض هذه المظاهر وهي:

أولاً: الاستفتاء الشعبي:

الاستفتاء الشعبي أسلوب من أساليب ممارسة الديمقراطية شبه المباشرة أخذ اسمه من التقاليد القديمة لنظم الحكم في المقاطعات السويسرية. فقد كانت المقاطعات السويسرية تكون فيما بينها مجلساً ذا اختصاصات تشريعية، وكانت كل مقاطعة تمثل في

المجلس بمندوبين اثنين تزودهما بتعليمات محددة لا يجوز لهما مخالفتها أو تجاوزها إلا بعد الرجوع إليها.

وكان الأسلوب أن تطرح المسألة التي جددت في المجلس على شعب المقاطعة للمراجعة، وأول ما نلاحظه أن الرجوع إلى الشعب هو بقصد أخذ رأيه في موضوع لم يفوض فيه المندوبان أصلاً، فهو يختلف اختلافاً أصلياً عن انتخاب الأشخاص سواء كان الشخص رئيساً للدولة أو نائباً في البرلمان، ومع أنه كانت للاستفتاء الشعبي تطبيقات معاصرة للثورة الفرنسية وبعدها في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أنه أهمية الاستفتاء الشعبي بدأت في الظهور بعد الحرب العالمية الأولى في دول وسط أوروبا، فبدلاً من أن يكون الاستفتاء الشعبي طريقاً احتياطياً يوجد مع النظام النيابي أو عاملاً ثانوياً بجواره، أدخل في صلب النظام الدستوري وأصبح موازياً للتمثيل النيابي لتلافي العيوب التي ظهرت من هذا النظام ويتحقق الاستفتاء في الرجوع إلى الشعب لمعرفة رأيه في موضوع معين.

أهم صور الاستفتاء الشعبي:

يتخذ الاستفتاء الشعبي في التطبيق صوراً عدة، نجل أهمها فيما يلي:

١- من حيث وجوب إجرائه:

ينقسم الاستفتاء الشعبي إلى قسمين: أحدهما، الاستفتاء الإجباري، والآخر الاستفتاء الاختياري أو الجوازي. ويقوم هذا التقسيم على أساس مدى ترخص السلطة بالقيام به من عدمه، فإذا ألزمها الدستور في موضوع معين بالرجوع إلى الشعب لأخذ رأيه فهذا هو الاستفتاء الإجباري، وإن كان الدستور أجاز لها أن تتعرف على رأي الشعب كان استفتاء جوازياً أو اختيارياً.

٢- من حيث الموضوع:

ينقسم الاستفتاء الشعبي إلى الاستفتاء الدستوري إذا اتصل بقوانين دستورية، والآخر استفتاء تشريعي إذا كان موضوعه يتعلق بالتشريع العادي، أي تلك التي تصدر من البرلمان في صور قوانين، كما يمكن أن يكون الاستفتاء موضوعه من الموضوعات السياسية.

٣- من حيث قوته الإلزامية أو الأثر المترتب عليه:

يختلف الاستفتاء من حيث القوة القانونية التي تقرر للرأي الذي يبديه الشعب في الاستفتاء أو أثره، فثمة استفتاء ملزم والآخر استشاري، والأول هو الذي تلتزم الحكومة أو البرلمان بنتيجته وإن كان ذلك يضع البرلمان، كما يضع الحكومة في حرج شديد لمخالفتهما ما انتهى إليه الاستفتاء خصوصاً في البلاد ذات الرأي العام القوي، فمخالفة الاستفتاء يضع السلطة التي خالفتها في مهب الريح وتخاطر بوجودها.

٤- من حيث ميعاده:

ينقسم إلى استفتاء سابق على القانون وآخر لاحق له، فقد يتم الاستفتاء على فكرة القانون وهو في مراحله الأولى كمجرد اقتراح وهو السابق على القانون، وقد يتم بعد اكتمال مراحل ميلاد القانون، والأول يفرض على البرلمان مناقشة الاقتراح دون أن يكون البرلمان

ملزماً بإكمال مراحل الاقتراح، وفي الصورة الثانية فإن الاستفتاء يعد بمثابة تصديق من الشعب على القانون ويصير بعد الموافقة عليه نافذاً.

ثانياً: الاقتراح الشعبي:

وهو حق عدد معين من الناخبين في اقتراح القوانين ويلتزم البرلمان بمناقشة هذا الاقتراح، فإذا وافق عليه كان بها وإذا لم يوافق يتحتم اللجوء إلى الشعب في صورة استفتاء، وتسمح القوانين في هذه الحالة للبرلمان بأن يتقدم هو الآخر بمشروع آخر ويعرض هذا وذاك على الشعب لاختيار أحدهما،

وعلى ذلك فالبت في الاقتراح يؤدي حتماً إلى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. والاقتراح الشعبي يتيح للشعب أن يشارك في مراحل التشريع عن طريق مساهمته بالاقتراح وهو بأخذ صور شتى فقد يقدم الاقتراح كاملاً من حيث الشكل ومحرراً مادة مادة، وقد يقدم في شكل غير كامل بأن يقتصر دور الشعب على أن يطلب من البرلمان أن يضع تشريعاً في شأن من الشؤون وقد انتشر الاقتراح الشعبي في الولايات المتحدة وسويسرا وكندا وجنوب أفريقيا.

ثالثاً: الاعتراض الشعبي:

يقصد به حق عدد معين من الناخبين في الاعتراض على قانون صادر من البرلمان في خلال مدة معينة بعد صدور القانون، وتشترط بعض النظم التي أخذت بهذا النظام أن يكون عدد المعترضين لا يقل عن ٥٪ أو ١٠٪ خلال المدة المحددة، بحيث إذا انقضت هذه المدة فلا يجوز الاعتراض.

ولا يترتب على الاعتراض سقوط القانون، وإنما يوقف نفاذ القانون ويعرض على الشعب لاستفتاءه فيه. فإذا وافق الشعب على الاعتراض سقط فالاستفتاء الشعبي لازمة حتمية للاعتراض الشعبي.

رابعاً: إقالة الناخبين نائبهم:

تجيز الديمقراطية شبه المباشرة لعدد معين - ربع الناخبين أو خمسهم - سلطة إقامة وعزل النائب الذي اختاروه، وذلك قبل انتهاء مدة نيابته إذا ظهر لهم أنه خرج عن المهمة التي اختير من أجلها، وقد يتبع ذلك في إقالة الموظفين والقضاة المنتخبين، ويعاد الانتخاب ويسمح للنائب بأن يرشح نفسه ليتمكن من الدفاع عن نفسه ويمكن أن يضمن دفاعه ورقة التصويت، فإذا فاز يتحمل الناخبون الذين طلبوا إقالته بمصاريف الانتخاب لذلك غالباً ما يدفعون كفالة مالية تقدم مع طلب إقالة النائب.

خامساً: الحل الشعبي:

بمقتضاه يستطيع عدد معين من الناخبين طلب حل الهيئة النيابية وعزل أعضائها كلهم، وحينئذ يعرض الأمر على الشعب، باستفتاءه فيه، فإذا وافقت عليه الأغلبية اعتبر المجلس منحلًا وتعين إجراء انتخابات جديدة وتنشدد النظم التي تأخذ بذلك، فبعضها تشترط موافقة أغلبية عدد الناخبين، والبعض الآخر يشترط أغلبية المصوتين في الاستفتاء.

سادسا: عزل رئيس الجمهورية:

قررت بعض الدساتير حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة رئاسته إذا ظهر أنه جاوز المهمة التي اختير من أجلها، وذلك بناء على طلب عدد معين كالثلاثين من أعضاء البرلمان بناء على طلب عدد معين من الناخبين، ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام وفي هذه الحالة فإنه يتمتع على رئيس الدولة القيام بمهامه حتى يتم الاستفتاء فإن وافق الشعب على عزله فإنه يعزل، أما إذا لم يوافق فإن ذلك يكون بمثابة إعطائه ثقة ويستمر مدة جديدة.

وقد قضى دستور فيمر في ألمانيا الصادر في ٢٢/٣/١٩١٩م على هذه الحالة وقد نص هذا الدستور أنه في حالة عدم موافقة الشعب على عزل الرئيس فإن ذلك يعتبر بمثابة تجديد لانتخاب رئيس الجمهورية ويتعين حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

سابعا: النزاع بين الحكومة والبرلمان:

ويضيف البعض صورة أخرى من صور الديمقراطية شبه المباشرة وهي صورة النزاع بين الحكومة والبرلمان، وهي الصورة التي نص عليها دستوري ١٩٧١م في مصر في المادة ١٢٧ من الدستور في حالة ما إذا كان البرلمان يريد تقرير المسؤولية التضامنية للوزارة، فهذه المادة لم تطلق سلطة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة مجتمعة، وإنما خولت لرئيس الجمهورية أن يرد تقرير البرلمان بمسؤولية الحكومة إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقرار التقرير بالمسؤولية من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين الحكومة والمجلس على الاستفتاء الشعبي^(١).

(١) د. صلاح الدين فوزي: المصدر السابق ص ٣٦٨.

المبحث الثالث

الديمقراطية النيابية

يطلق هذا النوع من الديمقراطية على النظام الذي لا يتولى فيه الشعب بنفسه مباشرة مظاهر السيادة، وإنما يكتفي باختيار أشخاص يطلق عليهم اسم «النواب» وهؤلاء النواب ينوبون عنه في ممارسة مظاهر هذه السيادة فهم الذين يتصرفون باسمه ويديرون شئونه ويمارسون سلطته وهي الصورة السائدة الآن في معظم الدول،

ويتم اختيار النواب من جانب الشعب بالانتخاب لفترة زمنية محددة. وقد تأسست الديمقراطية النيابية على أساس عملي وهو استحالة الأخذ بالديمقراطية المباشرة، وأساس منطقي في أنه لو مارس الشعب الديمقراطية المباشرة فإنه ينقصه الثقافة والخبرة والوعي وأن ما يملكه الشعب هو اختيار من يتوسم فيهم الكفاية والمقدرة، فجوهر النظام النيابي يقوم أساساً على وجود برلمان منتخب بواسطة الشعب لفترة محددة لمباشرة السلطات باسم الشعب ولحسابه، سواء كان البرلمان يتألف من مجلس واحد كما هو في مصر، أو من مجلسين كما هو في الولايات المتحدة، وفرنسا وإنجلترا.

وقد نشأ هذا النظام تدريجياً في إنجلترا خلال عدة قرون ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي، ويعتبر الإنجليز أن ذلك من مفاخرهم حيث يعتبرون المجلس النيابي الإنجليزي المكون من مجلس النواب ومجلس العموم من مفاخرهم ويطلقون على هذا المجلس أم البرلمانات The Mother Of Parliaments، والمجلسان بتقاليدهما النيابية البرلمانية لم يتحققا نتيجة تشريع معين أو عملية إصلاحية، وإنما تحققاً تدريجياً نتيجة تطور تاريخي يصعب رده إلى تاريخ محدد^(١).

وستتناول فيما يلي أهم المسائل المتعلقة بالديمقراطية النيابية.

مبررات النظام النيابي:

يمكن إبراز مبررات النظام النيابي فيما يلي:

١- يقوم المبدأ الديمقراطي على أساس أن الشعب مصدر السلطات، ونظراً لاستحالة مباشرة الشعب لسلطاته بنفسه للزيادة الضخمة في أعداد مواطني الدولة وصعوبة تجميعهم في مكان واحد واتساع رقعة إقليم الدولة. مما أدى إلى قيام مواطني الدولة باختيار من يقوم بالتعبير عن إرادتهم.

٢- دقة الموضوعات السياسية وتعقد مشاكلها وصلت في بعض الدول المعاصرة إلى درجة لا تسمح لمجموع المواطنين أن يجدوا الوقت اللازم أو الكفاية الضرورية واللازمة لعلاج هذه المشاكل بأنفسهم ومن الجهة المقابلة فإنهم يستطيعون أن يختاروا من هم أصلح - سواء من حيث الكفاءة والتخصص والممارسة - للقيام بهذه المهمة.

(١) د. عثمان خليل، د. سليمان الطماوي: المصدر السابق ص ١٣٤.

ويلاحظ أن الأخذ بالديمقراطية النيابية يعني الأخذ بنظام نيابي خالص، يكون خلواً من أية شائبة من شوائب الديمقراطية المباشرة من ناحية، ويؤدي إلى وجوب عدم الاستعانة بأي مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة من ناحية ثانية.

صلة النظام النيابي بالمبدأ الديمقراطي:

يقوم النظام النيابي على أساس وجود برلمان منتخب كله أو معظمه بواسطة الشعب ولمدة معينة.

وقد أثير التساؤل: هل يمكن اعتبار إرادة ممثلي الشعب الممثلة في أعضاء البرلمان هي الإرادة العامة للشعب نفسه وما أساس ذلك. قيل في هذا الصدد عدة نظريات:

١- نظرية النيابة:

ومضمون هذه النظرية أن نواب الشعب يمارسون مظاهر السيادة باسمه ولحسابه باعتبار هؤلاء النواب وكلاء أو ممثلين للأمة، لذلك فإن آثار تصرفاتهم تنصرف إلى الأصل وهو الشعب،

وهذه النظرية مستعارة من فكرة الوكالة أو النيابة في القانون المدني وبمقتضاها يكون لشخص يسمى النائب أو الوكيل أن يجرى تصرفاً لحساب شخص آخر يسمى الموكل أو الأصيل أو المنيب، بحيث ينصرف التصرف إلى ذمة الأخير وليس إلى ذمة الوكيل.

وترتيباً على ذلك فإن أي عمل يصدر من نواب الأمة يكون بمقتضى النيابة أو الوكالة كما لو صدر من الأمة ذاتها.

وقد وجه إلى هذه النظرية عدة اعتراضات منها:

١- أنها تعتبر الانتخاب وكالة مع أنه مجرد اختيار.

٢- فوق أنها تجعل النواب يريدون بدلاً من الأمة مع أن الإرادة لا تنتقل ولا يمكن لشخص أن يريد بدلاً من غيره لكون الإرادة لصيقة بالشخصية الإنسانية.

٣- كما أنها تفترض أن الأمة باعتبارها شخصاً معنوياً يوكل النواب، مع أن الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولة وليست الأمة.

٤- إلى جانب أن الوكالة تجيز للأصيل إلغائها والحد منها وهذا غير جائز؛ لأن الأمة بعد اختيار البرلمان لا يجوز لها أن تتدخل في أعماله استناداً على مبدأ استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين.

٢- نظرية العضو:

تفترض هذه النظرية أن الأمة شخص معنوي له إرادة يعبر عنها بواسطة عضو، هذا العضو لا يمكن أن يفصله عن الشخص المعنوي فلا يوجد شخصان وإنما يوجد شخص واحد فالشخص المعنوي واحد وهو الشخص الكلي، وهي نظرية تقوم أيضاً على الاعتراف للأمة بالشخصية المعنوية كسابقتها.

ولهذا الشخص إرادة جماعية يعبر عنها عضو هو الحكومة وذلك مثل اللسان المعبر عن إرادة الإنسان والسمع بالنسبة للأذن. فهذه جميعاً لا يمكن الفصل بينها، ولا يخفى أن

هذه النظرية تقوم على أساس وهمي وهو افتراض أن الأمة شخص موجود له إرادة إلى جانب أنها تشبه الشخصية المعنوية بالأشخاص الطبيعيين وهذا غير جائز كما أنها لا تفصل بين أشخاص الحكام والدولة طالما أن الحكام هم مصدر إرادة الأمة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الاستبداد والتسلط فضلاً عن أنها تعترف للأمة بالشخصية الاعتبارية.

وقد استقر الرأي الصحيح على عدم جواز الاعتماد على أي نظرية من النظريات وذلك لبحث صلة النظام النيابي بالنظام الديمقراطي وإنما الذي يجب أن نستند عليه هو الضرورات العملية التي أدت إلى الأخذ بهذا النظام.

أركان النظام النيابي:

تتحدد أركان النظام النيابي التي تميزه عن غيره من أنظمة الحكم فيما يأتي:

- ١- برلمان منتخب من الشعب.
- ٢- النائب يمثل الأمة كلها.
- ٣- استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين.
- ٤- انتخاب البرلمان لمدة محددة.

أولاً: برلمان منتخب من الشعب:

يجب أن يتحقق في النظام النيابي برلمان سواء تكون من مجلس واحد أو مجلسين يتمتع بسلطات واسعة وحقيقية في مجال التشريع كما يساهم في إدارة شئون الدولة عن طريق ممارسته الرقابة على الحكومة فإذا لم يكن مختصاً بالتشريع أو إذا كانت اختصاصاته استشارية فلا يتحقق النظام النيابي، كما أنه لا يعد البرلمان كذلك إلا إذا كان عن طريق الانتخاب من الشعب فإذا كان معيناً أو كانت أغلبيته معينة فلا يتحقق النظام النيابي ويستوي في ذلك أن يكون البرلمان مكوناً من مجلس أو مجلسين.

ثانياً: النائب يمثل الأمة بأسرها:

يقوم النظام النيابي على أن النائب يمثل الأمة بأسرها وقد انتشر هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية على عكس ما كان سائداً قبلها، حيث كان النائب يمثل دائرته فقط بمقتضى نظرية «الوكالة الإلزامية» .

ويترتب على تمثيل النائب لدائرته وفقاً لنظرية الوكالة الإلزامية النتائج الآتية:

- ١- أن الناخبين يمكن لهم إملاء تعليمات وتوجيهات ملزمة للنائب.
- ٢- حق الناخبين في عزل النائب ولو لم تنته مدته.
- ٣- يجب على النائب أن يلتزم بتوجيهات وتعليمات ناخبيه.
- ٤- التزام النائب بتقديم كشف حساب لناخبيه والتوضيحات التي يعلنها ناخبوه عن عمله.
- ٥- النائب يسأل عن أعمال نيابته.
- ٦- يتحمل الناخبون مصاريف نائبهم.
- ٧- يسعى النائب لتحقيق مصلحة دائرته ولو تعارضت مصلحة ناخبيه في دائرته مع المصلحة العامة فعليه أن يحقق مصلحة دائرته.

وقد هجر الفقه هذا المبدأ وساد في الفقه الدستوري مبدأ تمثيل النائب للأمة بأسرها، وقد أكدت الجمعية الوطنية في فرنسا هذا المبدأ وذلك حينما صدقت الجمعية الوطنية على المعاهدة بين فرنسا وألمانيا، وبمقتضاها تنازلت فرنسا عن بعض المقاطعات لألمانيا (الإلزاس واللورين) وحينما قدم نواب هذه المقاطعات استقالتهن إلى الجمعية الوطنية، رفضت الجمعية قبول الاستقالة لأنه بالرغم من التغيير الذي طرأ على حالتهم وعلى السكان الذين انتخبوهم، فإنهم يظلون بل ويجب أن يظلوا نواباً عن الشعب الفرنسي.

ويترتب على قاعدة تمثيل النائب للأمة عدة نتائج مغايرة تماماً للنتائج التي أشارت إليها النظرية السابقة وهي:

- ١- النائب حر في آرائه، ولا يتقيد بتعليمات الناخبين.
- ٢- النائب يراعى مصلحة الأمة بصرف النظر عن مصلحة ناخبه، وله الحق في التداول في أي أمر يتعلق بمصلحة الأمة، ولو لم يتحقق أي مصلحة لدائرته فهو دائماً يضع مصلحة الأمة نصب عينيه.
- ٣- لا يجوز عزل الناخبين للنائب قبل إنهاء مدته.
- ٤- لا يلتزم بتقديم كشف حساب للناخبين.
- ٥- لا يسأل عن أعمال نيابته.
- ٦- نفقات النيابة تدفعها الدولة.
- ٧- ليس للناخبين إعطاء تعليمات أو توجيهات فهو حر في مباشرة مهام نيابته.

ثالثاً: استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين:

مهمة الناخبين في النظام النيابي تتحدد فقط في عملية اختيار النواب، وبانتهاء الانتخاب تنتهي مهمة الشعب ويصبح البرلمان هو صاحب السلطة ومن ثم تنتهي مهمة الناخبين بمجرد اختيارهم المجلس، ولا يستطيعون بعد ذلك الاعتراض على ما يقوم به المجلس من أعمال، ففي النظام النيابي لا يتمتع الشعب بحق الاقتراح الشعبي أو الاستفتاء أو الاعتراض الشعبي، ولا يجوز الادعاء بأن قانوناً ما يخالف رأي الشعب وعلى ذلك لا يجوز للشعب أن يتدخل في أعمال البرلمان، ومن ثم فإن السيادة التي يتمتع بها الشعب هي سيادة اسمية لا يمارسها إلا يوم اختيار البرلمان.

رابعاً: انتخاب البرلمان لمدة محدودة:

القاعدة في النظام النيابي أن البرلمان وسواء تكون من مجلس واحد أو مجلسين يتجدد دورياً خلال فترات محددة ينص عليها الدستور وذلك لأن البرلمان يعبر عن رأي الشعب، الأمر الذي يحتم الرجوع إلى الشعب خلال فترات محددة بانتخاب برلمان جديد، ويجب ألا تكون المدة قصيرة أكثر من اللازم أو طويلة تفقد المجلس صفته النيابية، وإنما يجب أن تكون متوسطة كأربع أو خمس سنوات.

وتحديد المدة من شأنه أن يحقق أمرين:

الأول: استقلال البرلمان حيث إنه خلال هذه المدة لا يجوز للناخبين التدخل في أعماله.

الأمر الثاني: الاحتفاظ بسلطة الشعب وسيادته حيث إنه يقوم باختيار البرلمان الجديد.

وتأقبت مدة البرلمان تحقق النتائج الآتية:

١- إذا كانت مدة البرلمان مؤبدة أو طويلة فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية ويؤدي ذلك إلى أن يفقد البرلمان صفته كممثل للأمة مما يؤدي إلى انهيار النظام النيابي.

٢- أنه يؤدي كما سبق الإشارة إلى تحقيق استقلال البرلمان بعدم جواز تدخل الناخبين خلال مدته، كما يؤدي من ناحية ثانية إلى الاعتراف بسيادة الأمة حيث إن الشعب بعد انتهاء مدة المجلس يسترد سيادته من جديد،

والأمر لا يخرج عن أحد احتمالين:

إما أن يكون النواب قد مثلوا الشعب تمثيلاً يتفق مع مصلحة هيئة الناخبين فيعطيهما الشعب صاحب السيادة البيعة على تجديد مدتهم مرة أخرى،

وإما ألا يكون هذا التمثيل متفقاً مع رغبة هيئة الناخبين فيعدل عنهم إلى غيرهم، وفي كلتا الحالتين يمارس الشعب سيادته.

ويطلق على مدة نيابة البرلمان الفصل التشريعي وهو ينتهي بانتهاء مدته الدستورية أو بحل المجلس ويشمل الفصل التشريعي على أدوار انعقاد. وهي فترات في السنة سواء كانت أدوار انعقاد عادية أو غير عادية.

الباب الرابع

مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في الأنظمة المعاصرة

تمهيد:

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التي تركز عليها الدولة المعاصرة، وهذا المبدأ حديث نسبياً يرجع إلى فكر جون لوك، ومونتسكيو وجان جاك روسو، كما اعتنقه كرومويل بعد استيلائه على السلطة في إنجلترا بعد أن قضى على آل ستيوارت وقتل الملك شارك.

ويعتبر معظم الفقه هذا المبدأ من شروط تحقيق الدولة القانونية، وهو ما يؤدي بنا إلى ضرورة الوقوف على هذا المبدأ من حيث مضمونه، نشأته في الفكر السياسي والدستوري، مزاياه وعيوبه، ثم نتعرض بالتفصيل لتطبيقات هذا المبدأ في النظم النيابية المعاصرة.

الفصل الأول

مبدأ الفصل بين السلطات

مضمونه، ونشأته في الفكر السياسي، مزاياه وعيوبه

المبحث الأول

مضمون مبدأ الفصل بين السلطات

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المقومات الأساسية التي تركز عليها نظم الحكم في النظم الديمقراطية، حيث ينظر إليه على أنه يكفل الحرية ويقضى على الاستبداد. ويعنى هذا المبدأ إسناد خصائص السيادة في الدولة إلى هيئات مختلفة ومستقلة، بمعنى عدم تركيز سلطات الدولة في يد واحدة، بل يجب توزيعها.

ويقوم هذا المبدأ على دعامتين هما:

الدعامة الأولى:

توزيع خصائص السيادة على هيئات متخصصة (التخصص الوظيفي) بحيث تمارس كل هيئة فيها وظيفة محددة.

الدعامة الثانية:

استقلال الهيئات التي تتوزع عليها خصائص السيادة عضوياً (الاستقلال العضوي) بحيث لا تتدخل هيئة في شئون هيئة أخرى، ولا تمارس اختصاصاً غير اختصاصها.

وهذا ليس معناه الاستقلال التام بين هذه الهيئات، بل يمكن أن يكون هناك نوعاً من الانسجام والتوافق بين أعمال هذه الهيئات المهم أن كل هيئة منها تمارس عملها دون ضغط من هيئة أخرى.

وهذا المبدأ بهذا المضمون لم يكن معروفاً في النظم البدائية، لأن هذه النظم كانت تعتبر السلطة حقاً شخصياً للحاكم لا ينازعه فيه أحد، وإرادته فوق إرادة القانون، فهو الذي يشرع ويقضى وينفذ^(١).

كما لم تطبق النظم الاستبدادية هذا المبدأ، حيث تركز السلطات العامة في هذه النظم في يد الملك أو الديكتاتور أو الحاكم لا ينازعه فيها أحد، فالتشريع القضائي والتنفيذي يعتبر حقاً إلهياً له بما ميزه الله عن سائر البشر كما يعتقدون.

(١) د. ثروت بدوي: النظم السياسية ص ٤٠٦، د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٣٨، د. مصطفى الصادق: مبادئ القانون الدستوري المصري المقارن ص ٨٠.

المبحث الثاني

نشأة مبدأ الفصل بين السلطات

اقترن مبدأ الفصل بين السلطات باسم «مونتسكيو» حيث يرجع إليه الفضل في إبراز هذا المبدأ بشكل واضح في مؤلفه «روح القوانين» الذي صدر عام ١٧٤٨م، والحقيقة أن «مونتسكيو» لم يكن أول من تكلم في هذا المبدأ، فأفلاطون، وأرسطو، وهما من كبار فلاسفة الاغريق في عصر ما قبل الميلاد أشارا إليه، وكذلك الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، وهو من فلاسفة القرن السابع عشر سبق أن كتب عن هذا المبدأ قبل مونتسكيو^(١).

وقد وجد هذا المبدأ تطبيقاً حياً له في إنجلترا في ظل دستور كرومويل في القرن السابع عشر، حيث سعت إلى فصل السلطات الثلاث التشريعية القضائية والتنفيذية عن بعضها. وفي العصور الحديثة قد لاقى هذا المبدأ اهتماماً كبيراً على يد لوك، ومونتسكيو، وروسو. ونشير بإيجاز إلى فكر كل واحد منهم حول مبدأ الفصل بين السلطات.

أولاً: لوك ومبدأ الفصل بين السلطات:

يعد لوك أول من كتب في هذا المبدأ في ظل الحكومات النيابية، ويميز لوك بين سلطات ثلاث في ظل هذه الحكومات:

١- السلطة التشريعية.

٢- السلطة التنفيذية.

٣- السلطة الاتحادية أو التعاقدية التي تختص بإعلان الحرب والسلم وإبرام المعاهدات.

ومع تسليم لوك باختلاف السلطة التنفيذية عن السلطة الاتحادية، إلا أنه كان يرى ضرورة اتحاد الهيئتين اللتين تقومان بهما حتى لا تسير كل منهما في اتجاه مضاد.

ويرى لوك متأثراً بالواقع العملي في إنجلترا آنذاك، أن السلطة التشريعية هي التي تقوم وحدها بالاشتراك مع الملك بسن القوانين، كذلك لم يشر لوك إلى السلطة القضائية لأنه لا يعتبرها سلطة قائمة بذاتها بل هي جزء من السلطة التشريعية أو البرلمان.

ثانياً: مونتسكيو ومبدأ الفصل بين السلطات:

درس مونتسكيو آراء من قبل وعرض نظريته حول مبدأ الفصل بين السلطات عرضاً واضحاً في كتابه روح القوانين، ومما امتاز به مونتسكيو عن غيره في استعراض نظريته أن جعلها أساس كل حكومة منظمة بصرف النظر عن الحكومات التي كانت في عهده، على عكس لوك الذي تأثر تأثراً واضحاً بما كان عليه الحال في إنجلترا في عهده.

وكان يدور حديث مونتسكيو حول حماية الحقوق والحريات بصفة عامة، لذلك انتهى إلى أن أفضل النظم هي التي تطبق مبدأ الفصل بين السلطات^(٢).

(١) د. السيد صبرى: القانون الدستورى ص ٢٠٢.

(٢) د. السيد صبرى: حكومة الوزارة ص ٧٥ والقانون الدستورى ص ٢٠٢، ٢٠٣.

ويقرر مونتسكيو أن خصائص السيادة تتحدد في ثلاث سلطات:

- ١- السلطة التشريعية، وتختص بسن القوانين ويقوم عليها الأمر ورجال القانون.
 - ٢- السلطة التنفيذية، وتختص بإعلان الحرب والسلم وإرسال واستقبال السفراء وحماية الأمن الداخلي والخارجي.
 - ٣- السلطة القضائية، وتختص بمعاقبة الأفراد والفصل بين دعاويهم.
- وبهذا يكون مونتسكيو قد خالف لوك الذي فصل بين السلطة الاتحادية والسلطة التنفيذية، وذلك عندما قرر مونتسكيو ضم اختصاص السلطتين إلى السلطة التنفيذية الموكل إليها حماية الأمن الداخلي والخارجي.

كما خالف «مونتسكيو» «لوك» عندما جعل سلطة الحكم سواء الخاصة بتطبيق القوانين المدنية وهي من اختصاص السلطة التنفيذية لوك، أو الخاصة بجرائم الأفراد وهي من اختصاص السلطة التشريعية عنده، سلطة واحدة مستقلة هي السلطة المنفذة للقانون الخاص (السلطة القضائية)^(١).

وبعد أن ميز مونتسكيو بين هذه السلطات، رأى ضرورة توزيعها في الحكومات ذات الشكل النيابي على هيئات مختلفة ومستقلة، لأن فصل السلطات يعتبر الطريقة الوحيدة لاحترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً، لأنها لو تركزت السلطات في يد واحدة لانعدمت الحرية.

ويتحقق الفصل بين السلطات عند مونتسكيو عندما يتوفر لكل سلطة قدرة البت، بحيث تكون كل سلطة من السلطات الثلاث قادرة على البت في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وكذلك عندما يتوافر لها قدرة المنح، وذلك يتحقق عندما يتم الاعتراف لكل سلطة بقدرة منح السلطات الأخرى من التدخل في اختصاصها، وهذا لا يمنع من الاعتراف بالرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث.

ثالثاً: مبدأ الفصل بين السلطات عند روسو:

تتحصر السيادة عند روسو في السلطة التشريعية فقط التي تعتبر حقاً من حقوق الشعب الخالصة، ولا تمارس إلا عن طريقه وبموافقته، أما السلطة التنفيذية فلا تملك أي خاصية من خواص السيادة، وما هي إلا وسيط بين الأفراد والسلطة التشريعية، وظيفتها تنفيذ القوانين وهي في ذلك تخضع خضوعاً كاملاً لإرادة السلطة التشريعية المعبرة عن الإرادة العامة للشعب. لذلك يرى روسو أن فصل السلطتين التشريعية، والتنفيذية أمر طبيعي لاختلاف طبيعة عمل كل منهما.

أما عن السلطة القضائية فلم ير روسو قيام الشعب بممارستها وفضل وضعها في يد هيئة خاصة، ومع أنه ميز بين سلطتين التنفيذيتين والقضائية، إلا أنه يرى خضوع القضاة لنفس القواعد والقوانين التي يخضع لها موظفو السلطة التنفيذية.

ونتيجة لذلك ذهب البعض إلى أن روسو لم يكن من أنصار مبدأ الفصل بين السلطات، لأن السيادة عنده واحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عنها أو التصرف فيها

(١) د. السيد صبرى: حكومة الوزارة ص ٧٦ والقانون الدستوري ص ٢٠٣، ٢٠٤

والشعب وحده هو الذي يستطيع أن يعبر عن الإرادة العامة في صورة قواعد وقوانين ملزمة، وما السلطة التنفيذية إلا وسيط أو خادم أو وسيلة لتنفيذ القوانين^(١).

المبحث الثالث

مزايا مبدأ الفصل بين السلطات وعيوبه

المطلب الأول

مزايا مبدأ الفصل بين السلطات

سبق أن ذكرنا ما انتهى إليه مونتسكيو في هذا الصدد وهو ما أدى إلى اعتبار هذا المبدأ من الأسلحة الفعالة لمحاربة النظم المطلقة التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية والتي كانت تقوم على تركيز السلطة في يد الأمير أو الملك.

وقد أدى ذلك أيضاً إلى اعتبار مبدأ الفصل بين السلطات، المبدأ الذي يحقق الحرية والعدالة للشعوب، لذلك فإن الثورة الفرنسية أعلنت شأن هذا المبدأ وسجلته كأساس للحرية وتحقيق العدالة واعتبرته من الوسائل التي تحول دون تعسف الهيئات العامة في استعمال سلطاتها، وسجلت الثورة الفرنسية هذا المبدأ في المادة السادسة عشر من إعلان حقوق الإنسان حيث قرر هذه المادة أن «كل جماعة بشرية لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات لا يكون لها دستور».

ونتيجة لهذه الاعتبارات فإن الثورة الأمريكية أيضاً اعتنقت هذا المبدأ. لذلك يرى بعض الفقه أن الدولة القانونية^(٢) لا تقوم ولا تتحقق إلا بالفصل بين السلطات. لكل ذلك نستطيع بيان ما يحقق المبدأ من مزايا.

مزايا مبدأ الفصل بين السلطات:

١- الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من شأنه أن يؤدي إلى صون الحرية ومنع الاستبداد:

من المسلم به أن السلطة لم تعد ملكاً للحاكم، وأن الحاكم لا يخرج عن كونه ممارساً لها، والقول بذلك يصبح قولاً نظرياً محضاً لو أن السلطة كلها بمظاهرها المختلفة تركزت في يد حاكم واحد أو هيئة واحدة يمارسها بإرادته المنفردة المطلقة ويستبد بها دون سواه استبداداً كاملاً؛ ذلك أن تركيز السلطة في يد فرد أو هيئة، حتى ولو كانت هذه السلطة في يد الشعب نفسه أو في يد البرلمان يتنافى مع الحرية لأن الطبيعة البشرية تدفع في حالة تركيزها إلى الإسراف في استخدامها وإساءة استعمالها، فصوناً للحرية ومنعاً للاستبداد يتعين توزيع وظائف الدولة على هيئات مستقلة، حتى توقف كل منها طغيان الأخرى إعمالاً لقاعدة «أن السلطة تحد السلطة».

(١) د. ثروت بدوي: المصدر السابق ص ١٥٠ - ١٥١، وأصول الفكر السياسي ص ١٧٧، د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ٢١٥ . ٢١٦.

(٢) د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري ص ٢٤٨ . ٢٥٠.

ولذلك فإن الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في يد سلطة واحدة يؤدي إلى إساءة استخدامها، إذ يخشى أن تقوم هذه الهيئة بسن تشريعات جائرة لتنفيذها تحقيقاً لأغراض خاصة، كذلك تنتفي الحرية إذا لم يتحقق للقضاء استقلاله عن سلطة التشريع ذلك أن حرية أبناء الوطن وحياتهم تصبحان تحت رحمتها مادام القاضي هو المشرع، كما أنه في حالة اتحاد السلطة القضائية مع التنفيذية فإن القاضي يمكن أن يتحول إلى طاغية.

وعدم تركيز السلطة في يد واحدة لا ينصرف إلى الأفراد وحدهم وإنما ينصرف أيضاً إلى الجماعات، بل إن خطورة تركيز السلطة في يد جماعة أو هيئة أكبر وأخطر حيث سيكون نفوذها غير محدود، وسلطانها غير مقيد، مما من شأنه أن يؤدي إلى الظلم كما يؤدي إلى توفر أسباب الجور والاستبداد^(١).

فتركيز السلطة في يد هيئة أو فرد يؤدي إلى القضاء على الحريات وتلاشي ذلك هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأنه يؤدي إلى حسن استعمال السلطة لأن كل هيئة ستراقب الأخرى مما يؤدي إلى وقف سلطة الهيئة المعتدية وذلك يؤدي في النهاية أن تحترم كل سلطة حدودها القانونية وبذلك تتحقق حقوق الأفراد وحياتهم العامة^(٢).

٢- من شأن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات أن يؤدي إلى شرعية الدولة:

وهذه النتيجة تترتب على ما سبق؛ ذلك أن مبدأ صون الحرية ومنع الاستبداد من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق شرعيتها؛ لأن الحرية ترتبط بتحقيق شرعية الدولة على أساس أن شرعية الدولة مرهونة بصيانة الحرية، فإذا اجتمعت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة زال عن القانون كونه قاعدة عامة ومجردة توضع للمستقبل دون النظر إلى الحالات الخاصة التي من شأنها أن تؤثر على حياد القاعدة القانونية وعموميتها فتجنح به (أي بالقانون) إلى الجور والمحاباة.

وعلى ذلك فصفة العموم والتجريد للقاعدة القانونية لا تتحقق إذا كان المشرع منفذاً، أو يستطيع أن يعدل القانون أو يلغيه أو يضع غيره في لحظة تنفيذه على الحالات الفردية المعروضة عليه، مما يخشى على هذه الحالات من الاستبداد والجور والمحاباة، وبهذا تتجرد القاعدة القانونية من صفتي العموم والتجريد كما تنتفي عن الدولة صفة كونها دولة قانونية ليسود حكم الجور والاستبداد والهوى فيقوم المشرع بوضع قواعد قانونية جائرة يقوم هو بنفسه بتنفيذها وهذا الأثر وهو انتفاء الشرعية عن سلطة الدولة في حالة عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يتحقق أيضاً في حالة الجمع بين سلطتي التشريع والقضاء إذ يملك المشرع القاضي أن يضع تشريعاً مغرضاً على ضوء الحالات الفردية المعروضة عليه مع ما يصاحبها من أهواء ومآرب،

كما أنه لا تتحقق شرعية الدولة إذا تم الجمع بين سلطته والتنفيذ إذ تنحسر رقابة القاضي على عدالة التنفيذ، فيصبح القاضي المنفذ طاغياً جباراً.

وترتيباً على ذلك يحقق الفصل بين السلطات احترام القوانين وحسن تطبيقها ويتحقق شرعية الدولة لأنه الوسيلة الوحيدة التي تكفل احترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً.

(١) د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٥٢ . ٢٥٣، د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ١١٠.

(٢) د. أنس جعفر: القانون الدستوري ص ١٢٠ . ١٢١.

٣- كما أن مبدأ الفصل يحقق جميع المزايا التي تترتب على مبدأ تقسيم العمل ومن شأن ذلك كفالة أداء الدولة لوظائفها على خير وجه.

٤- كما أن الانتقادات التي وجهت إلى هذا المبدأ والتي سيأتي بيانها إذا ما تفحصناها وأمعنا النظر فيها نجد أن هذه الانتقادات غير موجهة إلى المبدأ في حد ذاته، وإنما إلى الإسراف فيه، أما إذا طبق بطريقة معتدلة فلا تثريب عليه^(١).

ما وجه إلى مبدأ الفصل بين السلطات من عيوب:

تعرض مبدأ الفصل بين السلطات إلى انتقادات كثيرة من الشراح، وأهم ما وجه إليه من نقد ما يلي:

١- أنه من المتعذر أن تمارس هيئات مستقلة خصائص السيادة، لأن هذه الخصائص مثلها مثل الأعضاء في جسم الإنسان، متصلة اتصالاً طبيعياً، ويتعذر أداء أي عضو لوظيفته مستقلاً عن سائر الأعضاء، وكما أن سير الآلة يتطلب محركاً واحداً كذلك الأمر فيما يتعلق بسير الأداة الحكومية فهو يتطلب إدارة واحدة، كما يتطلب مسئولية مركزة، وتوزيع السلطة على هيئات مستقلة يتعذر معه تحقيق الأمر الأول، كما أنه يجعل تحقيق المبدأ الثاني متعذراً.

٢- كما أن الاعتراض الثاني أدى إليه التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة مما أدى إلى اعتراض كبار رجال الفقه مثل «ودرو ولسن» الذي قرر أن تنظيم السلطة في الدستور الأمريكي على هذا النحو تجزئتها إلى أجزاء صغيرة يؤدي إلى جعل مسئولية كل فرع من فروع الحكومة صغيراً مما يترتب عليه التخلص من المسئولية عن طريق الثغرات والمنافذ العديدة التي تنتج عن تطبيق اختصاصها المحدد، وهو ما يؤدي إلى عدم معرفة الأمة للمسئول الحقيقي، فتقسيم السلطة وتفتيت مسئوليتها يؤدي إلى شلل الأجهزة الحكومية لاسيما في وقت الأزمات.

وينتهي «ودرو ولسن» إلى ضرورة وجوب الاعتراف بالخطأ الذي أنبنى عليه النظام الاتحادي الأمريكي الذي يقوم على أساس تقسيم السلطة وتوزيع المسئولية^(٢).

٣- أن مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الصناعية التي تتعارض مع طبيعة الأشياء ولا يمكن تحقيقه، إذ ما تلبث إحدى السلطات أن تسيطر على غيرها رغم الحواجز التي يقررها الدستور في هذا الصدد

لهذا نجد «كوندرسيه»، يفند فكرة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية أمام الجمعية العمومية في فرنسا مقررًا أن الكتاب انقسموا حول فكرتين مختلفتين:

فالبعض يرى توحيد العمل في حدود القانون المسير للجماعة وإيجاد سلطة متفوقة تقود جميع السلطات الأخرى، بحيث لا يوقف هذه السلطة أو يقيدوها إلا القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب التي تضمن نفاذه في مواجهة هذه السلطة إذا ما أرادت أن تنتزع

(١) للمزيد من التفصيل: د. عثمان خليل: المصدر السابق ص ٢٥١ - ٢٥٢، د. يحيى الجمل: المصدر السابق ص ١١٠ - ١١١، د. أنس جعفر: المصدر السابق ص ١٢٠ - ١٢١، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ١٦٩.

(٢) د. السيد صبري: المصدر السابق ص ١٧١.

سلطات ليست لها، في حين ذهب البعض الآخر إلى ضرورة تقسيم خصائص السيادة بين هيئات مستقلة مع وجود توازن بين هذه الهيئات يؤهل كل هيئة لممارسة الرقابة على غيرها، فكل هيئة ستقف في مواجهة الهيئات الأخرى دفاعاً عن الحرية، كما أنها بدافع المحافظة على ما تتمتع به من سلطة ستحاول منع الاعتداءات الموجهة إليها ويقرر «كوندرسيه» أن التجارب أثبتت أن هذه الآلة المعقدة سرعان ما تتحطم من جراء سيرها؛ لأنه سوف يوجد إلى جانب الهيئة التي تعمل القوانين هيئة أخرى قائمة على الدس والرشوة.

وقد قرر اسمان أن ما ذهب إليه «كوندرسيه» كان نبوءة تحققت فيما بعد لاسيما في الولايات المتحدة التي أخذت بمبدأ الفصل التام حتى أن «ودرو ولسن» قال في هذا الصدد: «إن إدارة الحكومة أصبحت فعلاً في قبضة اللجان الدائمة لمجلس البرلمان أما مبدأ فصل السلطات الحقيقي فلم يعد سوى نظرية أدبية في نصوص الدستور»^(١).

٤- كما وجه إلى مبدأ الفصل بين السلطات انتقادات ذات صبغة قانونية منها ما أثاره بعض فقهاء فرنسا وألمانيا من كون هذا المبدأ يؤدي إلى هدم وحدة الدولة، كما أن الفقيه الفرنسي «ديجي» قرر أن نظرية الفصل بين السلطات من النظريات الصناعية التي تتناقض مع الظواهر الفنية للوقائع، وأن أي نظرية تتصل بهذا المبدأ تصبح بلا هدف وتصبح في حكم العدم،

ويرجع ذلك إلى أن تنظيم السلطات العامة في الدولة يجب أن يكون الهدف منه تعاضد الحكام وتعاونهم، لا الفصل بينهم، ومن ثم فإن هذا المبدأ يتعارض مع الحقيقة الاجتماعية ولا يؤدي كما يقرر البعض إلى حماية الأفراد من استبداد السلطات العامة^(٢).

وفي هذا الصدد فإن «ديجي» ينكر أن «مونتسكيو» أو «لوك» قد ذهب إلى القول بفصل السلطات وتوزيعها على هيئات ثلاث متعادلة في السلطات ومنفصلة بعضها عن الأخرى تمام الانفصال، وإنما قصد كل منهما استعراض النظام الإنجليزي الذي تصور كل منهما أنه أحسن نظام للحكومة العادلة، ويدلل «ديجي» على ما يراه بقوله أن «مونتسكيو» لم يستخدم اصطلاح «فصل السلطات» مرة واحدة.

كما يدل «ديجي» بما كتبه «مونتسكيو» نفسه ويقرر أن هذه النظرية من صنع المجلس الوطني الفرنسي والمجالس النيابية وأنها تتعارض مع النظرية الفرنسية في السيادة التي تذهب إلى أنها تتركز في الشعب وأنها واحدة وغير قابلة للانقسام، فكيف يمكن قبول فكرة انقسام السيادة على ثلاث سلطات مستقلة، وتقرير أن السيادة واحدة لا تتجزأ.

وينتهي إلى أن هذه النظرية مثلها مثل نظرية الثالوث المقدس التي تقوم عليها العقيدة المسيحية ويرى أن كليهما ليس في المقدور فهمه، ويرى أن وحدة الدولة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن نظام الدولة يجب أن يقوم على أساس فصل الوظائف لا فصل السلطات^(٣).

(١) د. السيد صبري: حكومة الوزارة ص ١٣ — ١٥، والقانون الدستوري ص ٢٠٦ — ٢٠٨، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٥٦٣، ٥٦٤.

(٢) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٠٦. ٢٠٧، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٥٦٥.

(٣) د. السيد صبري: حكومة الوزارة ص ١٥. ١٧.

على أن هذه الانتقادات جميعها يمكن التسليم بها لو أن الرأي المسلم به هو الفصل التام والمطلق بين السلطات، وإنما يرى معظم الفقه ضرورة الفصل بين السلطات مع ضرورة أن يكون بينهما علاقة تعاوض وتضامن لكي تتمكن كل سلطة من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل، بحيث يكون مضمون هذا المبدأ هو أن تكون كل سلطة من السلطات التي تمارس خصائص السيادة متساوية ومستقلة بحيث لا يجوز لإحداها أن تعزل الأخرى أو تستبد بها، مع التسليم بأن كل سلطة من السلطات لها الحق في أن تراقب غيرها في حدود اختصاصاتها وأن تقاومها عند اللزوم بوسائل سليمة محافظة على الحريات العامة،

وعلى ذلك فإن مبدأ الفصل بين السلطات اعتبر من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي باعتبار أن تركيز السلطة في يد هيئة واحدة يؤدي حتماً إلى الاستبداد والتسلط، وأن هذه الانتقادات لا محل لها طبقاً للتصور المعتدل لهذا المبدأ في رأي معظم رجال الفقه الذي يسمح بضرورة وجود بعض التعاون والمشاركة في الاختصاصات بين الهيئات العامة في الدولة ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد إلغاء الفصل بين هذه الهيئات بصفة كلية أو يعطي لهيئة من الهيئات الحق في السيطرة على اختصاصات غيرها وإخضاعها لإرادتها، فالمبدأ في الفقه الدستوري المعاصر يقوم على أساس الفصل النسبي أو المرن وهو الأمر الذي يقبله معظم رجال الفقه^(١)، وعدم الفصل المطلق تتفاوت درجته على الوجه الذي سنبينه في الفصل التالي.

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٠٨ - ٢١٩، حكومة الوزارة ص ١٧ - ١٨، د. كامل ليلة: المصدر السابق، د. أحمد عبد القادر الجمال: المبادئ الدستورية العامة ص ٢٢٥، ٢٢٦.

الفصل الثاني

التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات

تمهيد وتقسيم:

مبدأ الفصل المطلق بين السلطات كما سبق أن رأينا، يعتبر من المبادئ الوهمية التي يتعذر تحقيقها، لذلك كتب على التجربة الفرنسية التي سادت أبان الثورة والتي اعتنقتها دستور سنة ١٧٩١م، الفشل، لذلك فإن النظم الدستورية المعاصرة هجرت مبدأ الفصل المطلق بحيث أصبح المبدأ الذي يسود هذه النظم هو الفصل النسبي أو المرن بين السلطات.

وقد تباينت مواقف الأنظمة السياسية المعاصرة بالنسبة لتحديد العلاقة بين السلطات في ظل مبدأ الفصل النسبي الأمر الذي تولد عن هذا التباين ثلاث أنظمة رئيسية:

الأول:

ويقوم على تقرير قاعدة الاستقلال بين السلطات مع المساواة بينها ووجود علاقة متبادلة من التعاون والرقابة بين الحكومة والمجالس النيابية وقد أطلق على هذا النمط اصطلاح «النظام البرلماني».

الثاني:

ويقضي بتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال بين السلطات في أدائها لاختصاصاتها، وسوف نرى أن هذا الاستقلال قد تحول إلى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وقد أطلق على هذا النمط اصطلاح «النظام الرئاسي».

الثالث:

وهذا النظام يعطي للسلطة التشريعية الهيمنة على غيرها من الهيئات الأخرى وهذا النمط أطلق عليه اصطلاح «نظام حكومة الجمعية».

وطبقاً لذلك فإننا سوف نتعرض للتقسيم التقليدي للأنظمة السياسية التي نتجت عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في المباحث الآتية:

المبحث الأول: النظام البرلماني.

المبحث الثاني: النظام الرئاسي.

المبحث الثالث: نظام حكومة الجمعية.

المبحث الأول

النظام البرلماني

النظام البرلماني هو نظام نيابي يقوم على تقرير الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع تقرير التعاون والرقابة المتبادلة بينهما، فهذا النظام يتسم بأنه لا يدمج بين السلطات كما هو الأمر في نظام حكومة الجمعية، كما أنه لا يفصل بين السلطات فصلاً يكاد أن يكون تاماً كما هو الأمر في النظام الرئاسي.

وفي هذا النظام تتولى السلطة التشريعية المجالس النيابية، كما أن السلطة التنفيذية تقوم على الثنائية فالى جانب رئيس الدولة ملكاً كان أم رئيساً للجمهورية يوجد رئيس حكومة بمعنى أن رئيس الدولة غير رئيس الحكومة.

ورئيس الدولة من الناحية النظرية البحتة في هذا النظام هو رئيس هذه السلطة إلا أنه من الناحية العملية لا يمارس رئيس الدولة سلطات حقيقية، وإنما تتولى السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارة المسئولة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء ممارسة السلطات التنفيذية المقررة لرئيس الدولة في النظام البرلماني وهو - أي رئيس الدولة - لا يستطيع أن يعمل منفرداً بمعنى أن نفاذ تصرفاته يتوقف ابتداءً على موافقة مجلس الوزراء عليها - على النحو الذي سنتعرض له بعد قليل -.

كما أن هذا النظام كما يقرر الفقيه الفرنسي «ديجي» يقوم على أساس التوازن بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وعلى أساس المساواة بينهما وتعاونهما معا^(١).

ويرتكز النظام البرلماني على ثلاثة عناصر أساسية هي:

- ١- البرلمان المنتخب.
- ٢- رئيس دولة غير مسئول.
- ٣- الوزارة المسؤولة.

أولاً: المجلس المنتخب «البرلمان»:

إن قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه من القواعد الأساسية التي تركز عليها كافة النظم الديمقراطية.

ولما كانت ممارسة الشعب لكل مظاهر السيادة بصفة مباشرة، غير متصور تحقيقها، وهو ما أدى إلى اعتناق معظم الدول الديمقراطية المعاصرة مبدأ ممارسة الشعب لمظاهر السيادة عن طريق التمثيل أو الإنابة ويتمثل ذلك في المجالس النيابية على النحو الذي ذكرنا بالتفصيل عند الحديث عن الديمقراطية النيابية.

وعلى ذلك فإن وجود المجلس النيابي كأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني لا يعد في حد ذاته سمة أساسية يتميز بها هذا النظام عما سواه من النظم لأن النظام النيابي ممثلاً في المجالس النيابية يوجد في جميع الأنظمة -الرئاسي- حكومة الجمعية- وإنما يميز هذا النظام الدور الذي تؤديه المجالس النيابية حيث لا يقتصر دور

(١) د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٧٨ . ٢٧٩.

هذه المجالس على سن التشريع والموافقة على الميزانية وتشريع الضرائب والتصديق على الحساب الختامي، وإنما يتعدى اختصاصها هذه المجالات بحيث يكون لها الحق في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية بوسائل عديدة تتمثل في حق السؤال، والاستجواب، والتحقيق البرلماني، وتقرير المسؤولية بنوعيتها -الفردية والتضامنية- وما يترتب عليها من سحب الثقة، وحق المجلس في توجيه الاتهام إلى رئيس الدولة أو الوزراء سياسياً أو جنائياً إلى جانب ما تتيحه بعض الدساتير البرلمانية من إعطاء المجالس النيابية اختصاص اختيار رئيس الدولة^(١).

ويعبر الفقهاء الإنجليز عن مدى سلطة البرلمان في النظام البرلماني الإنجليزي بأنه يستطيع أن يفعل أي شيء حتى جعل المرأة رجلاً أو الرجل امرأة. كما أنه من الناحية المقابلة وحتى يستطيع النظام البرلماني أن يحقق التوازن بين السلطات العامة، منح السلطة التنفيذية بعض الاختصاصات في مواجهة السلطة التشريعية، منها أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية، وتحرير الجداول الانتخابية، كما أنها تجري الانتخابات في مواعيدها، وفي بعض النظم البرلمانية يجيز الدستور تعيين بعض أعضاء المجالس النيابية عن طريق السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية هي التي تتولى دعوة البرلمان إلى الانعقاد في الدورات العادية وغير العادية، وهي التي تقض هذه الدورات وتقوم بتأجيل انعقاده، كما أنها تملك حق حل المجلس النيابي الذي يعتبر أخطر وأهم ما أعطى للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية^(٢).

وإذا ألقينا نظرة على الاختصاصات التي منحها النظام البرلماني إلى المجالس النيابية والاختصاصات التي منحها للسلطة التنفيذية تبين كما قرر العلامة «ديجي» وغيره من الفقهاء بأن هذا النظام يقوم على أساس الموازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمساواة بينهما^(٣).

ثانياً: «رئيس دولة غير مسئول»:

يقوم النظام البرلماني على اعتبار رئيس الدولة، هو الرئيس الأعلى لها ورئيس السلطة التنفيذية أيضاً، إلا أنه في نطاق هذه السلطة لا يعطي النظام البرلماني للرئيس سلطات فعلية أو حقيقية، فهو وإن كان رئيس السلطة التنفيذية إلا أنه لا يملك في نطاقها إلا مجرد سلطات اسمية، تمارسها من الناحية الفعلية والحقيقية الوزارة المسؤولة، ومن هنا قام النظام البرلماني على أساس ثنائية السلطة التنفيذية بمعنى أن رئيس الدولة غير رئيس الحكومة الذي يرأس مجلس الوزراء ومروؤوس رئيس الدولة.

ورئيس الدولة في النظام البرلماني قد يكون ملكاً وقد يكون رئيساً للجمهورية على خلاف رئيس الدولة في النظام الرئاسي وفي نظام حكومة الجمعية الذي يتحتم أن يكون رئيساً للجمهورية.

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٢١، د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري والأنظمة السياسية

ص ٣١٨، د. محسن خليل: الأنظمة السياسية ص ٢٥١.

(٢) د. وحيد رأفت ووايت إبراهيم: القانون الدستوري ص ٣٦٢ - ٣٦٣.

(٣) د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري ص ٣١٣، د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ٢٢٢.

ورئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسئول، لأنه لا يمارس سلطة حقيقية وذلك لاقتزان السلطة بالمسئولية وحيث لا سلطة فلا مسئولية، وإنما تتجسد المسئولية في هذا النظام في الوزارة الأمر الذي أدى إلى اعتبار الوزراء في النظام البرلماني غير مسؤولين بالمعنى الدقيق لرئيس الدولة، لأن الوزراء لا ينفذون سياسته الشخصية وإنما يقومون بتنفيذ أوامر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء -الوزير الأول-^(١).

مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني:

من القواعد التي يقوم عليها النظام البرلماني قاعدة عدم مسئولية رئيس الدولة، ويعود أساس هذه القاعدة تاريخياً، إلى النظام الإنجليزي حيث تقررت القاعدة الشهيرة «بأن الملك لا يخطئ».

وإذا كان رئيس الدولة غير مسئول في النظام البرلماني فإن نطاق هذه المسئولية يختلف بحسب ما إذا كان النظام ملكياً أم جمهورياً، ففي النظام الملكي يتقرر مبدأ عدم المسئولية بصفة مطلقة بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الملك محلاً للمسئولية الجنائية في الجرائم العادية أو في الجرائم السياسية.

وعدم مسئولية الملك السياسية والجنائية نصت عليها كافة الدساتير الملكية حيث قررت هذه الدساتير أن ذات الملك مصونة لا تمس.

في حين أن مسئولية رئيس الدولة البرلماني في النظام الجمهوري لا تجد التبرير الكافي لها، لذلك ذهبت بعض دساتير الجمهورية البرلمانية إلى تقرير مسئولية رئيس الدولة عن بعض الأفعال^(٢).

ولما كانت تصرفات السلطات العامة في الدولة تتطلب وجود مسئول عما يترتب عليها من آثار، لذلك فإن القاعدة العامة في النظام البرلماني أن المسئولية تقع على كاهل الوزارة التي بدورها تمارس سائر الاختصاصات التي يقررها الدستور لرئيس الدولة.

النتائج التي تترتب على عدم مسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني:

أدى مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني إلى تقرير قاعدتين من الأهمية بمكان هما:

القاعدة الأولى: انتقال السلطات المقررة لرئيس الدولة إلى الوزارة:

القاعدة المقررة في الفقه الدستوري أنه حيث توجد المسئولية توجد السلطة مبدأ «توازن السلطة بالمسئولية».

ولما كان رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسئول لذلك فإن هذا النظام يقوم على أساس أن السلطات المقررة لرئيس الدولة -ملكاً كان أو رئيساً للجمهورية- يباشرها بواسطة الوزارة المسئولة، فهو وإن كان من الناحية القانونية الحائز على السلطة إلا أنه لا

(١) د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٥، د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون ص ٢٥٢.

(٢) د. محمود حافظ: موجز القانون الدستوري ص ١٨٤، د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ٢٠٤،

د. أنور الأهواني: مركز رئيس الدولة في النظام البرلماني ص ٣٨، د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٤٩٨.

يستطيع أن يستقل برسم السياسة العامة للدولة أو ينفرد بممارستها بعيداً عن الوزارة. وترتيباً على ذلك فإن رسم السياسة العامة، وإدارة المرافق العامة وتنظيم المصالح العامة في الدولة، وتعيين الموظفين وعزلهم، وعقد المعاهدات وحل البرلمان، وتأجيل دورات الانعقاد، والعفو عن المجرمين، وقيادة القوات المسلحة، إلى غير ذلك من الاختصاصات التي تقررها الدساتير عادة لرئيس الدولة هي مجرد سلطات اسمية له دون أن يكون له الحق في ممارستها وأن الذي يمارسها الوزارة المسئولة.

لذلك فإن الوزارة - وليس رئيس الدولة - تعتبر حجر الزاوية في النظام البرلماني لأنها هي التي تمارس السلطات التي تقررها الدساتير لرئيس الدولة^(١).

وعدم استقلال رئيس الدولة بالاختصاصات المقررة له في النظام البرلماني لا يتعلق فقط بالاختصاصات المتصلة بالسلطات العامة في الدولة وإنما ينصرف أيضاً في النظم الملكية إلى التصرفات الخاصة المتعلقة بشخص الملك إذا كانت هذه التصرفات ترتبط بمصلحة الأمة ومن أمثلة ذلك عدم موافقة الوزارة الإنجليزية على زواج الملك إدوارد الثامن بالمسر سمبسون لمخالفة هذا الزواج للتقاليد الإنجليزية وفضل الملك الاستقالة لكي يتزوج بمحبوبته^(٢).

ولما كان رئيس الدولة البرلماني لا يمارس سلطات فعلية، فإن ذلك يترتب عليه عدم جواز أن يوجه إليه أي نقد أو توجيه بسبب السياسة العامة للحكومة، وإنما يوجه النقد أو التوجيه إلى رئيس الوزراء والوزراء لأنهم الذين يمارسون الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور لرئيس الدولة.

وقاعدة عدم ممارسة رئيس الدولة لسلطاته المقررة له في الدستور نص عليها في مصر دستور سنة ١٩٢٣م ودستور سنة ١٩٣٠م، كما تضمنتها الدساتير الفرنسية منذ سنة ١٨٧٥م حتى دستور الجمهورية الخامسة الصادر في سنة ١٩٥٨م حيث ابتعد النظام الفرنسي عن النظام البرلماني التقليدي في ظل الدستور.

وقد كان الأخذ بهذه القاعدة في ظل دستور ١٩٢٣م محل نقاش وجدل في لجنة الثلاثين التي عهد إليها بوضع الدستور، حيث ذهب اتجاه إلى أن تكون صاغية هذه القاعدة على نحو يعطي للملك إلى جانب الوزراء حق ممارسة السلطات والاختصاصات المقررة في الدستور بحيث لا يكون دور الملك سلبياً في نطاق هذه الاختصاصات.

وذهب رأي آخر إلى التمسك بالقاعدة لأنها هي التي تتمشى مع أصول النظام البرلماني، وفي النهاية استقر الرأي على النص على عدم جواز أن يمارس الملك السلطات التنفيذية إلا من خلال الوزارة كما هو الأمر في الدساتير البرلمانية وعلى ذلك جاء نص المادة ٤٨ من دستور ١٩٢٣م على النحو التالي: «الملك يتولى سلطاته بواسطة وزرائه»^(٣).

(١) د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٢٥٥، د. الأهواني: المصدر السابق ص ٣٥ - ٣٩، د. وحيد ووايت:

القانون الدستوري ص ٤٩٦ - ٤٩٨، د. طعيمة الجرف: المصدر السابق ص ٤٥٧.

(٢) د. الأهواني: المصدر السابق ص ٤٤ - ٤٥.

(٣) د. الأهواني: المصدر السابق ص ٤٤ - ٤٥.

القاعدة الثانية: عدم جواز أن يعمل رئيس الدولة منفرداً:

ويترتب على القاعدة السابقة قاعدة أخرى، مؤداها أن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يجوز له أن يعمل منفرداً، وإنما يتحتم أن يشترك معه أحد الوزراء في كل عمل يباشره، ويعبر عن هذه القاعدة في النظام الإنجليزي بأن الملك لا يستطيع أن يعمل وحده.

وترتيباً على ذلك فإن توقيع الملك وحده على القرار، لا يجعل القرار نافذاً، وإنما يتحتم أن يوقع إلى جانبه رئيس الوزراء أو الوزير المختص.

وقد نص دستور ١٩٢٣م المصري على هذه القاعدة في المادة ٦٠ منه حيث قررت هذه المادة «توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون»،

وقد نص دستور ١٩٣٠م على هذه القاعدة أيضاً. وهو ما قرره المادة الثالثة من دستور فرنسا الصادر في سنة ١٨٧٥م حيث قضت على أن «كل عمل من أعمال رئيس الجمهورية يجب أن يمضيه الوزير».

ويترتب على عدم جواز أن يعمل رئيس الدولة البرلماني منفرداً، أن أوامر الملك، شفوية كانت أم كتابية، للوزراء ليس من شأنها أن تعفيهم من المسؤولية، لأن أعمال الحكومة تعتبر أنها من صنع الوزارة وهو ما قرره دستور ١٩٢٣م في المادة ٦٢ منه حيث نصت هذه المادة على ما يلي: «أوامر الملك شفوية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسؤولية بحال».

ولكون رئيس الدولة البرلماني لا يجوز له أن يعمل منفرداً، وأن أعماله لا تكون نافذة في مواجهة الوزارة إذا كانت كذلك، فقد جرى العمل على أن يساعد رئيس الدولة أحد الوزراء في الأعمال والتصرفات التي ليست لها صفة قانونية كتابية، كالمحادثات والمقابلات التي يجريها مع ممثلي الدول الأخرى، إلى جانب أن جميع الخطب التي يعدها في المناسبات العامة أو الرسمية يجب أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً الوزير المختص، وأن يحضرها أحدهم لكي يتحمل مسئوليتها، وإذا سافر رئيس الدولة في النظام البرلماني إلى بلد أجنبي فيصحبه عادة وزير الخارجية الذي يحضر المقابلات الرسمية بين رئيس الدولة وممثلي الدولة الأجنبية، وفي المحادثات التي يكون الوزير فيها غائباً فإنه يجب أن تحوز موافقته^(١).

أهمية رئيس الدولة في النظام البرلماني:

اختلف الفقه في تحديد دور رئيس الدولة في النظام البرلماني، فيذهب اتجاه وهو أغلبية الفقه إلى أن دور رئيس الدولة، مجرد دور أدبي محض يقتصر بمقتضاه على توجيه النصح والإرشاد للهيئات التي تمارس سلطة الحكم في الدولة، كما هو المشاهد في النظام الإنجليزي حيث لا يمارس الملك أي سلطة فعلية، ويقبل هذا الاتجاه الدور السلبي

(١) د. وحيد رافت: القانون الإداري ص ٥٣١، ومع وايت إبراهيم: القانون الدستوري ص ٥٠٦ — ٥٠٧، د. الأهواني: المصدر السابق ص ٤٥ . ٤٦، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٦٣١.

الذي يمارسه رئيس الدولة نظراً لأنه غير مسئول والسلطة تقتزن بالمسئولية وجوداً وعدمًا^(١).

كما أن هذا الاتجاه استدل بالنظام البرلماني الفرنسي ودور رئيس الدولة قبل الجمهورية الخامسة، حيث كان رئيس الدولة مجرداً من كل السلطات المنصوص عليها في الدستور مع أنها من اختصاصاته ولا يستطيع أن يمارسها إلا من خلال وزرائه، فالقاعدة المقررة في النظام الفرنسي قبل دستور ١٩٥٨م، أن رئيس الدولة يسود ولا يحكم^(٢).

وذهب رأي آخر، وهو رأي الدكتور عبد الحميد متولي، إلى أن النظام البرلماني لا يتعارض مع اشتراك رئيس الدولة في إدارة شئون السلطة التنفيذية وفي المشاركة في رسم السياسة العامة للدولة وذلك في حالة وجود قيدين:

القيد الأول: وجود وزارة تكون على استعداد لتحمل مسئوليات مشاركة رئيس الدولة في إدارة شئون الدولة، مع احتفاظها في الوقت نفسه بثقة البرلمان.

القيد الثاني: أن تغطي الوزارة نشاط رئيس الدولة بحيث لا تكون أعماله محل مناقشة أو مساءلة، ولا يتسنى ذلك كما يذهب هذا الرأي إلا إذا أحيط تدخله بالسرية والكتمان، بحيث يظهر تدخله في مجال ممارسة السلطة العامة على أنها من صنع الوزارة المسؤولة وحدها بحيث تنسب هذه التصرفات إلى الوزارة لا إلى رئيس الدولة^(٣).

ويرى هذا الاتجاه أن ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول لا ينهض دليلاً كافياً لتحديد دور رئيس الدولة على هذا الوضع السلبي المحض ويرد على ما استدلوا به بما يأتي:

١- فبالنسبة لقولهم بأن السلطة تقتزن بالمسئولية، فإن ذلك وإن كان يحمل قدراً من الصحة إلا أنه يحمل قدراً كبيراً من الخطأ، ذلك أنه حين تتكفل هيئة بمسئولية من المسئوليات فإن ذلك يحتم أن تملك هذه الهيئة السلطة الكافية لتحمل تلك المسئوليات.

ولكن ليس معنى ذلك أنه من المحتم أن تودع كل السلطة في أيديها، واشتراك رئيس الدولة مع الوزارة في ممارسة السلطة لا يؤدي إلى حرمانها من تلك السلطة اللازمة لتحمل المسئولية، وإنما يعني فقط وجود قيود على السلطة التي تمارسها هذه الهيئة، وهذا لا يتعارض مع النظام البرلماني لأن هذه القيود ليس من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بتوازن السلطات العامة في النظام البرلماني.

٢- أما فيما يتعلق بالاستدلال على سلبية دور رئيس الدولة البرلماني بناء على الواقع العملي في النظام الإنجليزي والنظام الفرنسي فإن هذا الاتجاه يذهب إلى أن ذلك لا يعد دليلاً كافياً للقول بسلبية دور رئيس الدولة في النظام البرلماني، ففيما يتعلق بإنجلترا فإن ذلك يعود أساساً إلى الظروف التاريخية للنظام الإنجليزي،

أما فيما يتعلق بالنظام الفرنسي فإنه من ناحية لا محل له بعد التغيرات الجذرية التي أحدثها «ديجول» حيث تغير مركز رئيس الدولة والدور الذي يؤديه في دستور الجمهورية الخامسة، ومن ناحية أخرى فإن النظام البرلماني الفرنسي - قبل الجمهورية الخامسة -

(١) د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٢٥٣، د. الأهواني: المصدر السابق ص ٥٣.

(٢) د. الأهواني: المصدر السابق ص ٥٤.

(٣) د. عبد الحميد متولي: الوسيط في القانون الدستوري ص ٢٥٨ وما بعدها، والقانون الدستوري ص ٣٣١.

كان يرتبط أيضاً بظروف خاصة بفرنسا وكان النظام البرلماني الفرنسي متأثراً بالوضع الذي كان عليه قبل دستور ١٩٥٨م محل نقد معظم الفقه، نظراً لضعف السلطة التنفيذية وضالة الدور الذي كان يؤديه رئيس الدولة في مجالات السلطة العامة، وكان من شأن ذلك الإخلال بالتوازن المفروض كفألته بين السلطات العامة في النظام البرلماني، وكان ضعف رئيس الدولة سبب اضطراب النظام الفرنسي

وهو الأمر الذي أدي ب-«ديجول» أن يكرس كل اهتماماته إلى تقوية وتدعيم مركز رئيس الدولة بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة عامة وقد تحقق له ذلك بمقتضى دستور ١٩٥٨م.

٣- أما بالنسبة للقاعدة التي تقول بأن الملك يسود ولا يحكم فإن الدكتور متولي ينكر أنها مبدأ أو قاعدة قام عليها النظام البرلماني، وإنما كان ذلك تعبيراً من مسيو «تير» للتدليل به على أن رئيس الدولة ليس له أن يتدخل في إدارة شئون الحكم، كما أن هذا التعبير في حد ذاته غير صحيح لأن رئيس الدولة لا يسود، والبرلمان كذلك؛ لأنهما لا يملكان السيادة وإنما السيادة للأمة وهما يمارسان اختصاصاتها.

وينتهي هذا الرأي بتقرير أنه غير صحيح أن رئيس الدولة لا يحكم لأن الحقيقة أنه يحكم ولكنه لا يستقل بالحكم وإنما يشترك معه الوزراء، ثم يعترض على الدور السلبي الذي يمارسه رئيس الدولة في شئون الحكم من نواح ثلاث:

١- أن القول بأن رئيس الدولة البرلماني يجب أن يكون سلبياً غير معقول وغير صحيح، لأنه وإن كان غير مسئول مسئولية سياسية أو جنائية إلا أنه من ناحية مسئول مسئولية أدبية أمام ضميره ومن ناحية أخرى فإنه يؤدي قسماً على احترام الدستور وقوانين البلاد قبل توليه المنصب، ومن ثم فليس من المقبول أمام مسئوليته الأدبية أمام ضميره والقسم الذي يؤديه، أن يتحدد دوره على هذا النحو، وأن يطلب منه التوقيع على القرارات بطريقة آلية قد تتعارض مع مسئوليته الأدبية والقسم الذي يؤديه.

٢- إن القول بسلبية دور رئيس الدولة وعدم جواز اشتراكه في شئون الحكم يؤدي إلى الأزمات الوزارية وعدم استقرار أداة الحكم، كما يمكن أن يؤدي إلى انقسام صفوف الأمة لاسيما في البلاد الحديثة عهد بالاستقلال.

٣- إن تحديد دور رئيس الدولة على هذا النحو من السلبية يمكن أن يؤدي إلى اختيار البلاد التي تستقل حديثاً للنظام الرئاسي وهو ما يمكن أن يؤدي في هذه البلاد إلى الاستبداد والطغيان.

ويقرر هذا الرأي أنه يجب بدلاً من القول بعدم جواز اشتراك رئيس الدولة في السلطة أن ينظم هذا الاشتراك بحيث يكون للوزارة ولرئيس الدولة حق ممارسة السلطة وذلك مع وضع الضوابط التي تحفظ من ناحية سمات النظام البرلماني ومن ناحية أخرى عدم جنوح السلطة نحو الاستبداد والطغيان^(١).

(١) د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري ص ٣٢٩ . ٣٣٠.

ما نراه على هذين الاتجاهين:

إن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني على النحو الذي يقوم عليه هذا النظام يمكن قبوله في البلاد التي تأخذ بالنظام الملكي، ومن ثم يتحدد دور رئيس الدولة في هذه البلاد بحيث لا يمارس الملك سلطة حقيقية وإنما تمارس هذه السلطة الوزارة وهي في معظم الأمور حائزة على معظم أصوات الناخبين ومن ثم فإن الذي يمارس السلطة الحقيقية هم ممثلو الأمة الحائزون على أغلبية الأصوات في الانتخابات بحيث يكون الملك مجرد رمز أو شعار أو يصبح حسب التعبير الشائع الصورة المقدسة المعلقة على باب منزل.

ومن هنا فإن العديد من الشراح ذهب إلى أن أفضل النظم التي يمكن أن ينجح فيها النظام البرلماني هو النظام الملكي.

أما بالنسبة للبلاد ذات النظام الجمهوري فنحن لا نسلم بأن يكون دوره سلبياً على النحو الذي سبق أن بيناه، كما لا نسلم بما انتهى إليه الدكتور عبد الحميد متولي وبيان ذلك.

أما بالنسبة لما ذهب إليه الاتجاه الأول وهو أن يتحدد دور رئيس الدولة حسب ما حدده النظام البرلماني، لأن النظام البرلماني أو غيره من النظم السياسية ليست قوالب جامدة لا تقبل التطور حسب ما تحتمه ظروف وأحوال المجتمع، ذلك أن المجتمعات تتغير وتتطور ومن المفروض أن يتواءم شكل السلطة وطريقة ممارستها مع ظروف وأحوال المجتمع ذاته، والتطورات التاريخية له بحيث أصبح هذا النظام جزءاً من تاريخ الأمة الإنجليزية وتعبيراً صادقاً عن الترابط بين شكل السلطة وتطورات المجتمع.

كذلك الأمر فإن النظام البرلماني الفرنسي كان وليد تطورات سياسية في المجتمع الفرنسي ذاته أدت إلى الأخذ بهذا النظام مدة طويلة -نسبياً- من الزمن إلا أن هذا النظام وبعد فترة قصيرة أصبح محل اعتراض ونقد كثير من الشراح ورجال الحكم، وكان سبباً في تطورات وتقلبات سياسية هددت وحدة الأمة الفرنسية إلى أن تمكن الرئيس «ديجول» من أن يجعل لرئيس الدولة دوراً إيجابياً يخالف الصورة التقليدية التي رسمتها النظم البرلمانية لرئيس الدولة في فرنسا.

ومن ثم فإنه إذا كانت ظروف المجتمع تتواءم مع النظام البرلماني في صورته التقليدية فإن ذلك يكون جائزاً ومقبولاً، أما إذا أصبحت ظروف المجتمع وتطورات لا تتفق مع هذا النظام في صورته التقليدية، بحيث حتمت هذه الظروف الأخذ بهذا النظام مع بعض التعديلات فإن ذلك يكون جائزاً ومقبولاً، وما يقال عن النظام البرلماني ينصرف إلى كافة الأنظمة السياسية الأخرى، كالنظام الرئاسي والنظام المجلسي (نظام حكم الجمعية).

إلا أننا نرى أنه في كل الحالات التي تسمح فيها الدساتير بأن يكون لرئيس الدولة دوراً إيجابياً في المشاركة في السلطة، فإن هذه المشاركة غير جائزة لأنها تخل بأصول النظام البرلماني وتبعده عن روحه الحقيقية ويؤدي إلى تقريب النظام البرلماني من النظام الرئاسي. لأن النظم كما سبق أن أشرنا ليست قوالب جامدة غير قابلة للتطور^(١).

(١) للمزيد من التفصيل د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٢٥٤ وما بعدها، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٣٣ . ٢٣٤، د. الأهواني: مركز رئيس الدولة ص ٥٦ . ٥٧.

أما ما يذهب إليه الاتجاه الثاني فإننا نرى مع غيرنا أنه لا يجوز التسليم به وذلك لملاحظات عديدة مجملها:

لا نسلم بما يذهب إليه هذا الرأي بأن رئيس الدولة وإن كان غير مسئول سياسياً أو جنائياً إلا أنه مسئول أمام ضميره والقسم الذي يؤديه وعلى ذلك يجب أن لا يكون دوره في ممارسة السلطة سلبياً محضاً. وذلك لأن المسؤولية أمام ضميره ليست مسئولية قانونية يمكن للأمة أو ممثليها تحريكها بوسائل قانونية وعلى ذلك فإن القول بمسئولية رئيس الدولة أمام ضميره غير كافية لكي يسمح له بممارسة سلطة حقيقية طالما أنه في منأى عن المسؤولية القانونية كما يذهب إلى ذلك هذا الاتجاه، فحتى يمكن أن يمارس رئيس الدولة سلطات حقيقية يجب أن يكون مسئولاً مسئولية قانونية يمكن للأمة تحريكها إذا جمح رئيس الدولة نحو الاستبداد والتسلط، لأنه لو كان غير مسئول مع منحة حق ممارسة السلطة فإن المسؤولية الأدبية أمام ضميره غير مجدية فقد يندم عنده الضمير أمام نزوات الاستبداد والتسلط، وقد لا يعبأ بقسمه باحترام القانون والالتزام بقوانين البلاد

ومن ثم فإننا نرى أنه في مجال ضوابط السلطة وقيودها لا يجوز لنا التسليم بمسئولية رئيس الدولة الأدبية أمام ضميره وقسمه لأننا نخرج في هذه الحالة عن نطاق الأنظمة القانونية.

كما لا نسلم بما يذهب إليه هذا الاتجاه بمشاركة رئيس الدولة في السلطة على أن يغطي الوزراء نشاطه بحيث لا يكون محلاً للمسئولية ويتحقق ذلك - كما يري هذا الاتجاه - بأن تغطي الوزارة نشاطه ويحاط تدخله بكل ما يستطاع من السرية والكتمان، ذلك أننا لا نسلم بالمشاركة في السلطة التي تمارس في الظلام ووراء الكواليس.

ولا ندري ما يقصده الدكتور عبد الحميد متولي من السرية والكتمان والتي يجب أن يحاط بها تدخل رئيس الدولة ومشاركته في السلطة، ولو أنه قرر جواز مشاركة رئيس الدولة في السلطة مع تقرير مسئوليته بالقدر الذي يتحقق فيه تدخله لكان منطقياً مع نفسه إلا أنه ذهب إلى هذا الرأي الغريب معترضاً على الدور السلبي لرئيس الدولة في النظام البرلماني منتهاً إلى وجوب أن يكون دوره إيجابياً على أن يتم هذا بكل ما يمكن من السرية والكتمان.

إلى جانب أنه يشك أن تقبل وزارة مثل هذا التدخل مع ما تحملها نتيجته أمام الأمة، اللهم إلا إذا كان الهدف الذي تبتغيه الوزارة من وراء ذلك هو الحصول على رضا رئيس الدولة في سبيل بقائها في السلطة^(١).

هذا إلى جانب ما يذكره العديد من الشراح في أن الدور الذي يمارسه رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي ليس كما يتصور كثير من الفقهاء دوراً سلبياً محضاً.

لأنه يعتبر همزة الوصل بين السلطات المختلفة في الدولة ويقوم بدور الحكم بين الأحزاب السياسية، ويحقق بما يتمتع به من نفوذ التوازن بين السلطات ويوجه السلطات الحاكمة ويسدي النصح والإرشاد إليها، وتوقيعه ضروري في كثير من القرارات إلى جانب أنه هو الذي يعين الوزراء ويعزلهم وهو الذي يحل البرلمان، ومن ثم لا يستساغ القول بأن

(١) د. محسن خليل: المصدر السابق ص ٢٥٤.

دوره حتى في النظم التقليدية البرلمانية سلبى محض، والحق كما يقرر بعض الفقهاء أنه بين السلطة المطلقة وانعدامها ميدان واسع للنصائح ذات الأثر الفعال في حياة الدولة^(١).

ثالثاً: الوزارة المسؤولة:

بيننا فيما سبق أن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يملك إلا سلطات اسمية، وتقوم الوزارة بالممارسة الحقيقية لهذه السلطات وهي التي تتحمل المسؤولية الناتجة عن هذه الممارسة. لذلك فإن الشراح يذهبون كما أشرنا إلى القول بأن حجر الزاوية في النظام البرلماني هو الوزارة المسؤولة.

ورئيس الدولة في النظام البرلماني هو الذي يعين الوزراء، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً وإنما مقيد بوجوب أن يكون تعيين الوزراء من حزب الأغلبية حتى يمكن أن تفوز الوزارة بثقة المجلس النيابي.

ويرأس الوزارة في النظام البرلماني الوزير الأول - رئيس مجلس الوزراء - الذي يعهد إليه رئيس الدولة بتأليف الوزارة. وهو في أغلب الحالات زعيم الأغلبية البرلمانية الذي حصل على أكثر المقاعد بالمجلس النيابي، ومن ثم يجمع بين صفة كونه رئيس الحكومة وصفة كونه زعيم الأغلبية البرلمانية الذين يمثلون معظم أعضاء الهيئة التشريعية وهو الذي يختار وزراءه ويعرض أسماءهم على رئيس الدولة لاستصدار قرار تعيينهم^(٢).

وهناك عدة قواعد تنظم تشكيل الوزارة البرلمانية:

القاعدة الأولى: الوزارة تشكل من حزب الأغلبية:

ومحصل ذلك أنه يجب أن تشكل الوزارة من الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، أو على الأقل من الحزب الحاصل على أكبر الأصوات في المجلس الشعبي - مجلس النواب - ويفضل «اسمان» أن يكون الوزراء أعضاء في البرلمان وأن لم يحتم ذلك، وعلى ذلك فإن الوزارة في هذه الحالة تجمع بين اختصاصات التشريع وذلك لأن أعضاءها أعضاء في المجلس النيابي وبين وظائف التنفيذ لأن الوزارة هي التي يعهد إليها بكفالة الاختصاصات المنصوص عليها للسلطة التنفيذية.

القاعدة الثانية: أن تكون الوزارة متجانسة:

يتطلب في الوزارة أن تكون موحدة الاتجاه بمعنى أن لا تتضمن عضويتها وزراء ينتمون إلى اتجاهات متعارضة ومن ثم فإن من المبادئ الأساسية في تشكيل الوزارة البرلمانية أن تكون متجانسة كما يقرر الفقيه الفرنسي «اسمان». ولتحقيق هذا التجانس فإن رئيس الدولة لا يقوم باختيار الوزارة بنفسه وبصفة مباشرة وإنما يختار الوزير الأول ويقوم الأخير باختيار الوزراء الآخرين وهم عادة يكونون من أعضاء حزب الأغلبية الحائز على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات ونتيجة لذلك يتحقق التجانس بينهم^(٣).

(١) د. السيد صبري: حكومة الوزارة ص ٣٢ — ٣٣، د. الأهواني: المصدر السابق ص ٥٦، د. وحيد رأفت: القانون الإداري ص ٥٤٠ وما بعدها.

(٢) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٣٥، د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ٢٢٩.

(٣) د. محسن كامل ليلة: النظم السياسية ص ٦٣٨، ٦٣٩، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢٣٧، ٢٣٨.

القاعدة الثالثة: المسؤولية الوزارية:

أشرنا فيما سبق أن رئيس الدولة البرلماني غير مسئول سياسياً أو جنائياً -كملك- أو سياسياً فقط -كرئيس الجمهورية- وهو ما أدى إلى انتقال السلطات التي قررها الدستور لرئيس الدولة إلى وزارة تكون مسئولة عن النتائج التي تترتب على ممارسة هذه السلطات، لأن أعمال الدولة تتطلب أن يوجد مسئول عنها.

لذلك يقرر الفقهاء أن من السمات الأساسية التي يتصف بها النظام البرلماني أنه يقوم على أساس مسئولية الوزارة أمام البرلمان. فالقاعدة أن الحكومة (الوزارة) لا تستطيع أن تحكم إلا بثقة البرلمان وبمعنى أدق «أغلبية البرلمان» ويطلق على هذه المسئولية «المسئولية الوزارية»^(١). ومسئولية الوزارة تقتضي أنه لكي تبقى الوزارة في السلطة يجب أن تحوز على ثقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي وقد تكون المسئولية فردية وقد تكون مسئولية جماعية أو تضامنية.

أ - المسئولية الفردية:

وتتحقق هذه المسئولية عندما يكون محل المسئولية عملاً منسوباً إلى وزير معين وليس منسوباً إلى الوزارة كلها، إلا أنه يلاحظ في النظام البرلماني أنه يصعب في كثير من الأحيان التفرقة بين ما إذا كان المسئول عن العمل هو الوزير أو الوزارة كلها، ومن ثم يصعب التفرقة بين المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية عن هذا العمل المنسوب إلى الوزير وفي غالب الأمر يضع رئيس الوزراء حداً لذلك، ويقرر مسئولية الوزارة كلها عن الفعل المنسوب إلى الوزير وتكون الثقة المطروحة في هذه الحالة منصبة على الوزارة كلها^(٢).

ب - المسئولية التضامنية:

والمسئولية التضامنية أو الجماعية تعني أن تكون الوزارة كلها مسئولة عن أعمالها أمام البرلمان، فإذا اقترح البرلمان بالثقة على الوزارة ولم تحصل على ثقة أغلبية أعضائه فإنه يتحتم عليها أن تستقيل، فتحمل المسئولية في هذا اللون من المسئولية يعد عملاً من الأعمال التي تتعلق بسياسية الوزارة كلها.

ولخطورة هذا اللون من ألوان المسئولية فإن البعض يري أن هذه المسئولية لا يجب أن يطرحها البرلمان إلا إذا كان موضوع الخلاف بين الوزارة والبرلمان جوهرياً، أما في حالة مخالفة البرلمان للوزارة في مسألة من المسائل القانونية التي لا تتصل بالسياسة العامة فإن ذلك لا يستوجب طرح الثقة بالوزارة.

والمسئولية التضامنية تعتبر من أهم سمات النظام البرلماني لذلك فإن الفقيه الفرنسية «ديفرجيه» اعتبرها جوهر النظام البرلماني فحيث توجد المسئولية التضامنية يوجد النظام البرلماني^(٣).

(١) د. محسن خليل: الأنشطة السياسية ص ٦٠، د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري ص ٣١٤، ٣١٥.

(٢) د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٨٥، د. محمود حلمي: المبادئ الدستورية العامة ص ٢٦٤.

(٣) د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٨٥، د. محمود حلمي: المصدر السابق ص ٢٦٤، د. محمد كامل

ليلة: النظم السياسية ص ٦٢٤، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٣٣٨.

المبحث الثاني

النظام الرئاسي وتطبيقه في الولايات المتحدة

المطلب الأول

مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي الأمريكي

يقوم النظام الرئاسي على تقرير الفصل الذي يكاد أن يكون كاملاً بين السلطات وذلك على خلاف النظام البرلماني الذي يقوم على أساس التوازن الدقيق بين الوزارة والبرلمان وهو ما أدي - كما أشرنا - إلى وجود أوجه للتعاون والرقابة المتبادلة بينهما.

في حين أن النظام الرئاسي يقوم على خلاف ذلك حيث يؤسس هذا النظام على الفصل التام والمطلق بين السلطات العامة في الدولة وذلك باستقلال كل هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة بحيث لا يوجد أوجه للتعاون والرقابة بين هذه السلطات.

ويعتبر النظام المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية المثل الحي لهذا النظام إلا أنه وإن كان الشراح قد ذهبوا إلى أن النظام الأمريكي يقوم على تقرير الفصل التام إلا أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن الدستور الأمريكي ذاته لم يتضمن أي نص يقرر الفصل بين السلطات وإنما اعتمد الشراح للقول بهذه النتيجة على تنظيم الدستور الأمريكي للسلطات العامة^(١).

فالمادة الأولى من هذا الدستور التي تنظم السلطة التشريعية قررت في الفقرة الأولى منها على أن «جميع السلطات الممنوحة في هذا الدستور تخول لكونجرس الولايات المتحدة....». كذلك الأمر فإن المادة الثانية التي تنظم السلطة التنفيذية قررت في فقرتها الأولى على أن «تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة».

وأخيراً فإن المادة الثالثة التي تنظم السلطة القضائية قررت في الفقرة الأولى ما يلي: «تودع السلطة القضائية للولايات المتحدة في محكمة عليا واحدة وفي محاكم تقل عنها مرتبة...».

فمن هذا التنظيم للسلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية استنتج الشراح أن صياغة هذه المواد تقيد اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث بوظيفتها اختصاصاً حصرياً يحقق الفصل بينها ويمنع تدخل كل هيئة منها في عمل سواها.

ويقرر أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد «أن صياغة المواد المنظمة للسلطات العامة على هذا النحو لا يمكن أن تكون دليلاً كافياً للوصول إلى هذه النتيجة وأنه يجب لمعرفة ما إذا كان النظام الدستوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات من عدمه فإنه يتعين الإجابة عن أسئلة ثلاث:

السؤال الأول: هل يشترك نفس الأشخاص في تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

(١) د. مصطفى أبو زيد فهمي: النظم الرئاسية في أمريكا وفي مصر ص ٣٩٠ وما بعدها، د. محسن خليل: السقطة السياسية ص ٣٩٥، د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٦٤.

السؤال الثاني: هل للسلطة التشريعية إشراف مباشر فعال على السلطة التنفيذية، أو هل لهذه الأخيرة إشراف مماثل على السلطة التشريعية؟

السؤال الثالث: هل تمارس السلطة التنفيذية عمل السلطة التشريعية أو تمارس المجالس التشريعية عمل السلطة التنفيذية؟

وما قيل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ينصرف أيضاً إلى السلطة القضائية.

فبالنسبة للسؤال الأول ينتهي أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد إلى أنه في النظام الأمريكي لا يجوز لنفس الأشخاص أن يجمعوا بين صفة الرؤساء التنفيذيين وعضوية المجالس التشريعية.

وبالنسبة للسؤال الثاني فإن النظام الأمريكي يقوم على أساس استقلال وانفصال كل من الهيئتين بحيث لا يملك رئيس الولايات المتحدة أن يحل البرلمان كما لا يملك البرلمان من الناحية المقابلة أن يجبر الرئيس على ترك منصبه حتى ولو كان غير كفء أو كانت سياسته لا تتال رضا الشعب أو تأييده. ولا سبيل إلى إجباره على ترك السلطة قبل انتهاء مدته والعودة إلى الشعب ليقول كلمته حين يرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات.

كذلك الأمر فإن السلطة التنفيذية لا تملك سلطة الإشراف على البرلمان أو توجيهها له لأن النظام الأمريكي لا يعطى للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان كما هو الأمر في النظام البرلماني، ولا يملك الرئيس الأمريكي سوى حق الاعتراض على مشروعات القوانين، وهو على أهميته ليس سوى وسيلة سلبية للرقابة يمكن للكونجرس التغلب عليها إذا صدق على القانون بأغلبية ثلثي أعضائه.

أما بالنسبة للإجابة على السؤال الثالث فيقرر أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن ذلك يؤدي إلى ظهور مشكلة اختصاص الإدارة بإصدار اللوائح أو ما يسميه الفقه الأمريكي والإنجليزي «التشريعات التفويضية» ذلك أن قيام الإدارة بوضع قواعد قانونية عامة يعتبر ممارسة لنشاط تشريعي هو من اختصاص المجالس التشريعية ويعتبر خروجاً صريحاً على مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي هذا الصدد يقرر أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد أنه من النتائج المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات أن كل هيئة تمارس مباشرة اختصاصها بنفسها ولا يجوز أن تفوضها إلى غيرها إذ لا يكون لمبدأ الفصل أي قيمة إذا كان في وسع أي هيئة أن تنتازل لغيرها عن اختصاصها إلى جانب أن الشعب هو وحده صاحب الاختصاص في توزيع هذه الاختصاصات، لذلك فإن اختصاص الهيئة التشريعية بسن القوانين ليس اختصاصاً أصيلاً لأنه مفوض إليها من الشعب ومن ثم فلا تملك بدورها أن تفوضه إلى غيرها من السلطات؛ لأن: «السلطة المفوضة لا يمكن أن يعاد تفويضها» وإعمالاً لهذه القاعدة قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أحد أحكامها بأن الدستور الاتحادي أو دساتير الولايات تجزئ السلطة وتوزعها بين هيئات ثلاث ومما يتعارض مع هذا التقسيم ويتنافى مع أحكام الدستور أن يتخلى الكونجرس عن أداء وظيفته للرئيس أو للسلطة القضائية».

ويقرر أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن الفقه الأمريكي فهم مبدأ الفصل بين السلطات على أنه وسيلة لتفتيت السلطة ومنع تركزها على نحو يهدر حريات الأفراد

وحقوقهم ووصولاً إلى هذه القيمة أدرك الفقه الأمريكي استحالة مبدأ الفصل المطلق بين السلطات وقد ظهر هذا الفهم في دساتير الولايات المتحدة بحيث أصبح المبدأ هو الفصل بين السلطات مع وجود تعاون بينها على نحو لا يؤدي إلى هيمنة إحدى السلطات على غيرها فالتعاون مقيد بضرورة التوازن يحول دون تضخم بعضها وتركز السلطة في يدها على حساب السلطات الأخرى.

وينتهي أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد إلى أن ذلك أدّى إلى نشأة مبدأ مكمل لمبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يعرف في الفقه الأمريكي بمبدأ «التوازن وتبادل المراقبة» أما مبدأ الفصل في حد ذاته فهو مبدأ سلبي وقائي لا يكفل تنظيم حياة دستورية منتجة ما لم يكمله مبدأ إيجابي يمنح كل سلطة الوسائل التي تصلها بالأخرى وتمكنها في الوقت نفسه من رد عدوان تلك السلطات عليها.

واعمالاً لهذه النظرة للمفهوم الأمريكي لمبدأ الفصل بين السلطات قررت المحكمة العليا بأن للكونجرس أن يتعهد إلى المحكمة العليا وإلى المحاكم الاتحادية الأخرى بوضع القواعد والإجراءات الخاصة التي تتبع أمامها في التقاضي،

وقد لجأت المحكمة العليا إلى تبرير تفويض السلطة على هذا النحو وإيجاد السند الدستوري الذي يتم وفقاً له هذا التفويض بعد الازدياد المستمر في وظائف الدولة وازدياد تدخلها في مجال النشاط الاقتصادي ما جعل قيام السلطة التشريعية بتفصيل تلك المشاكل والتقنين فيها غير متصور الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة أن تترك للإدارة رسم الخطوط العريضة لهذه البرامج التشريعية بحيث يقتصر التشريع على رسم الخطوط العريضة للتشريع وتحديد أصوله واتجاهاته الكبرى.

وقد اشترطت المحكمة لجواز التفويض التشريعي بصفة عامة ألا يكون مطلقاً بحيث يضع الكونجرس الضابط المعقول الذي يتم وفقاً له قيام السلطة التنفيذية بوضع الجزئيات والتفاصيل حتى يستطيع القضاء أن يمارس رقابته على السلطة التنفيذية وفي إلزامها بهذا التفويض^(١).

المطلب الثاني

السمات الأساسية للنظام الرئاسي

يتميز النظام الرئاسي بسمات ثلاث:

الأولى: أن السلطة التنفيذية في الحكومة الرئاسية هي من اختصاص رئيس الدولة وهو في نفس الوقت رئيس الحكومة فالنظام الرئاسي لا يعرف الثنائية التي تقوم عليها السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.

الثانية: أن الوزراء في النظام الرئاسي يخضعون خضوعاً مطلقاً و كلياً لرئيس الدولة ويسألون أمامه مسؤولية كاملة عن ممارستهم للاختصاصات التي يوكلها إليهم.

(١) للمزيد من التفصيل د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري، ص ١١٥ وما بعدها.

الثالثة: أن النظام الرئاسي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فـرئيس الدولة لا يملك حل البرلمان، كما أنه من الناحية المقابلة لا توجد الوزارة المسؤولة أمام البرلمان في النظام الرئاسي، إلى جانب أن السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي ليس لها اتصال مباشر بالبرلمان ولا تملك دعوته إلى الانعقاد أو حق اقتراح القوانين كما هو الأمر في النظام البرلماني.

أولاً: حصر السلطة التنفيذية في رئيس الدولة:

رئيس الدولة في النظام الرئاسي هو الرأس المدبر للدولة، وهو يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ومن ثم فتتأبى السلطة التنفيذية التي يقوم عليها النظام البرلماني غير قائمة في النظام الرئاسي.

ورئيس الدولة في النظام الرئاسي هو الذي يرسم السياسة العامة للحكومة وليس لأي واحد من الوزراء سياسة شخصية لأنهم ليسوا إلا منفذين لإرادة رئيس الدولة لذلك فإن الوزراء في النظام الرئاسي لا يطلق عليهم هذه التسمية في هذا النظام وإنما يطلق عليهم «سكرتيري الدولة» وهم تابعون لرئيس الدولة تبعية كاملة، وعلى ذلك فإن مركز الوزير في النظام الرئاسي يختلف كلية عن المركز الذي يحتله نظيره في النظام البرلماني.

هذا إلى جانب أن المرافق التي يشرف عليها سكرتير الدولة لا تسمى وزارات وإنما تسمى مصالح. وإذا كان رئيس الدولة في النظام الرئاسي من الناحية القانونية المهيمن على السلطة التنفيذية إلا أنه في غالب الأمر يلتزم بتنفيذ سياسة حزبه وما تفرضه مبادئ وبرامج الحزب من قيود،

ويرى البعض أن ذلك مجرد التزام أدبي ليس من شأنه أن يقيد سلطات رئيس الدولة لاسيما إذا كانت شخصيته قوية وتوفر له العلم والتجربة والوقوف على ميول الرأي العام^(١)،

وهذا الرأي وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية حيث لا يقيد الدستور الأمريكي سلطة رئيس الدولة بأي قيود خارج نطاق النصوص الدستورية إلا أن الواقع العملي للنظام الأمريكي يجعل رئيس الدولة خاضعاً للسياسة التي ينتهجها حزبه وإلا فإنه سيحكم على نفسه بالفشل في إعادة انتخابه، وإذا كان قد وجد في النظام الرئاسي الأمريكي رؤساء استطاعوا بحكم شخصيتهم القوية أن يديروا سياسة الولايات المتحدة وأن يطبعها كل واحد منهم بطابعه الشخصي، إلا أن ذلك لا يعتبر قاعدة عامة للقول بأن الرئيس الأمريكي لا يلتزم ببرامج حزبه والسياسة التي ينتهجها^(٢).

ثانياً: خضوع الوزراء خضوعاً تاماً لرئيس الدولة:

أشرنا إلى أن السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي يحوزها ويهيمن عليها رئيس الدولة وليس للوزراء سياسة شخصية في نطاقها وليس لأي واحد منهم الخروج على تعليمات وتوجيهات رئيس الدولة. ورئيس الدولة في النظام الرئاسي حر في اختيار وزرائه، وفي عزلهم كما أنهم لا يمثلون وحدة أو كياناً مستقلاً في مواجهته^(٣).

(١) د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ٢٨٨.

(٢) د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٧٠.

(٣) د. وحيد ووايت: القانون الدستوري: ص ٣٣٧، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١٥.

أ - رئيس الدولة حر في اختيار وزرائه:

رئيس الدولة في النظام الرئاسي حر في اختيار وزرائه، حقيقة أن المادة الثانية من الدستور الأمريكي توجب على رئيس الدولة أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ إلا أنه جرى العرف منذ سنة ١٧٨٧م على أن يترك المجلس الحرية للرئيس الأمريكي في اختيار وزرائه دون أن يتدخل في هذا الاختيار،

إلا أن هناك قيوداً واقعية تقيد حرية رئيس الدولة في هذا النطاق، ذلك أنه كزعيم للحزب الفائز في الانتخابات لا يستطيع من الناحية العملية أن يختار معاونيه من غير أعضاء الحزب، فهو كثيراً ما يلجئ إلى اختيار معاونيه من السياسيين ورجال المال الذين وقفوا معه في الانتخابات، في المناصب الكبرى، إما مقابل المجهودات التي بذلها معه في الدعاية الانتخابية أو نظير التبرعات الضخمة للمعركة الانتخابية^(١).

ب - رئيس الدولة له الحرية الكاملة في عزل وزرائه:

كما يملك رئيس الدولة في النظام الرئاسي الحرية الكاملة في عزل وزرائه إذا ما تبين له أنهم لا ينتهجون سياسته أو وجد أنهم غير متعاونين معه.

وقد ثار خلاف حول مدى سلطة الرئيس الأمريكي في عزل كبار معاونيه الذي يعينهم بعد موافقة مجلس الشيوخ، فقال البعض بعدم جواز عزلهم إلا بعد موافقة رئيس الدولة ومجلس الشيوخ على هذا العزل، ومن ثم فإن سلطة الرئيس في عزل هؤلاء مقيدة،

وقد عزز هذا الاتجاه قانون سنة ١٨٦٧م الخاص بالوظائف المدنية الذي قرر أن جميع الموظفين يعينون بموافقة رئيس الدولة ومجلس الشيوخ لا يعزلون من مناصبهم إلا بعد موافقتهم، وقد صدر هذا القانون بالرغم من اعتراض الرئيس الأمريكي عليه، وذلك بعد أن وافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

ورغم وجود هذا القانون الذي يقيد سلطة رئيس الدولة في عزل الوزراء عزل الرئيس «جونسون» وزير الحربية في العام التالي لصدور هذا القانون مما أدى إلى أن اتهم الرئيس «جونسون» بواسطة مجلس النواب أمام مجلس الشيوخ إلا أنه برئ أمام المجلس الأخير لعدم توفر أغلبية الثلثين على قرار الاتهام، ثم ما لبث أن عدل القانون إلى أن ألغي نهائياً سنة ١٨٨٧م لأن صدوره كان أساساً نتيجة نزاع بين الرئيس جونسون والكونجرس الأمريكي وقد تأكد بمقتضى ذلك حق الرئيس في عزل سكرتيريه (وزرائه).

والى جانب ذلك فإنه لا يجوز إجبار رئيس الدولة على عزل أحد وزرائه مهما كانت التهم المنسوبة إليه، فقد حدث أن أثارت حملة ضد وزير البحرية في سنة ١٩٢٤م لورود اسمه في فضائح مالية، ووافق مجلس الشيوخ على تقديم رجااء إلى الرئيس الأمريكي المستر «كوليدج» للقيام بعزله، ورفض الرئيس هذا الاقتراح لمسأسه بحقوقه الدستورية وقد صرح بأن القرار الذي يتخذ حيال الوزير يتخذه بعد أن يقترح مستشاروه القانونيين على ضوء ما يتلاءم مع المصلحة العامة،

(١) د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٣٣٩.

وهو ما يؤكد أن حق التعيين أو العزل من اختصاص رئيس الجمهورية وحده وهو ما يتفق مع نصوص الدستور الأمريكي والعرف الدستوري في الولايات المتحدة الذي يجعل تعيين الوزراء أو عزلهم من اختصاص رئيس الدولة وحده^(١).

ج- عدم وجود مجلس وزراء أو رئيس وزارة في النظام الرئاسي:

رئيس الجمهورية الرئاسية هو المهيمن على السلطة التنفيذية والحائز القانوني والفعلي لها، لذلك فإن الوزراء في النظام الرئاسي لا يكونون هيئة أو مجلساً له إدارة جماعية تملك السلطة في إصدار القرارات أو تمارس اختصاصات تتعلق برسم السياسة العامة للوزارة،

فلا يوجد في النظام الرئاسي مجلس وزراء بالمعنى المعروف في النظام البرلماني، وليس للوزراء كياناً مستقلاً لخضوعهم خضوعاً تاماً لرئيس الجمهورية

وكما يعبر أستاذنا الدكتور عثمان خليل على ذلك بقوله «إن الوزراء في النظام الرئاسي يخضعون لرئيس الدولة خضوع المرؤوس لرئيسه في السلم الإداري»^(٢).

والى جانب أن الوزراء لا يكونون هيئة أو كياناً مستقلاً فإنهم مسئولون مسئولية مباشرة أمام رئيس الدولة لا أمام البرلمان، كما أن المسئولية التضامنية التي يعدها الفقهاء سمة أساسية من سمات النظام البرلماني لا وجود لها في النظام الرئاسي ومن ثم فإن عدم المسئولية أمام البرلمان تعد سمة من السمات الأساسية التي يتميز بها النظام الرئاسي^(٣).

(١) د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٣٣٨ — ٣٣٩، د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٣٩٧، د. طعيمة الجرف: نظرية الدولة ص ٤٦٤.

(٢) د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٧٠ . ٢٧١.

(٣) د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٣٤١، د. عبد الحميد متولي: المصدر السابق ص ٣٦٧.

المطلب الثالث

العلاقة بين السلطات في النظام الرئاسي

أشرنا فيما سبق أن الفصل المطلق بين السلطات من المبادئ الوهمية التي يتعذر تطبيقها، وبينما أن الفهم الأمريكي لمبدأ الفصل بين السلطات يقوم كما انتهى أستاذنا الدكتور أحمد كمال أبو المجد على «التوازن وتبادل المراقبة» مع تحقيق استقلالها عن بعضها، بمعنى عدم جواز أن تهيمن إحدى السلطات على الأخرى أو تركز السلطة في يد إحداها على حساب الأخرى،

وعلى ذلك فالحكومة في النظام الأمريكي مستقلة عن البرلمان، كما أن البرلمان مستقل عن الحكومة، وقد اعتبر هذا الاستقلال ضماناً من الضمانات التي تحول دون الاستبداد والطغيان.

فالفصل بين السلطات في النظام الأمريكي ليس فصلاً تاماً ومطلقاً، ذلك أنه من الناحية العملية يتعذر تطبيق الفصل التام في صورته الكاملة، بحيث أصبح تطبيق هذا المبدأ في النظام الأمريكي هو الاستقلال مع تحقيق قدر من التوازن وتبادل المراقبة حتى تتمكن السلطات العامة في الدولة من أداء وظائفها بصورة فعالة وبالقدر الذي لا يخل بمبدأ الفصل، ومن ثم تحقق في النظام الرئاسي الأمريكي قدر من الاتصال الفعلي والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق قدر من الانسجام بينهما^(١).

وفيما يلي نوضح بإيجاز مظاهر استقلال بين السلطات ثم ما أدت إليه الاعتبارات العملية بضرورة وجود بعض مظاهر التعاون بينها.

أولاً: مظاهر استقلال:

يقوم النظام الرئاسي الأمريكي على أساس استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.

مظاهر استقلال السلطة التنفيذية:

وأهم مظاهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية ما يلي:

١- انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب:

الرئيس الأمريكي يتم اختياره عن طريق الشعب على مرحلتين بحيث لا يشترك البرلمان في اختيار الرئيس، وذلك يعطيه شرعية تجعله نداً للبرلمان دون أن يكون للآخر الحق في ممارسة أي نفوذ عليه؛ لأنه يستند في ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في الدستور على التولية الشعبية،

حتى أن الفقهاء قرروا أن طريقة التولية الشعبية التي يتم طبقاً لها اختيار الرئيس الأمريكي تؤكد في إظهار السيادة الشعبية ومظهراً حقيقياً لإرادة الشعب من مشاركة الأخير

(١) د. وحيد ووايت: القانون الدستوري ص ٣٤١، د. عثمان خليل: المصدر السابق ص ٢٧١، د. عبد الحميد متولي: المصدر السابق ص ٢٥٩، د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٥٦٨، د. أحمد كمال أبو المجد: المصدر السابق ص ٢١٨ وما بعدها، د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٤١٦ . ٤١٩.

في اختيار أعضاء الكونجرس، نظراً لأن أعضاء الكونجرس لا يتمتع كل منهم إلا بأغلبية محدودة تتمثل في عدد من اختاروه في دائرته الانتخابية، في حين أن رئيس الدولة تولى عن طريق أغلبية مجموعة الشعب نفسه وهو ما أعطى لرئيس الدولة في الولايات المتحدة مركزاً ممتازاً أدى ببعض الفقهاء إلى ارجاع تسمية النظام الرئاسي إلى ما يتمتع به رئيس الدولة من نفوذ وسلطات يستمدّها من الشعب^(١).

٢- استقلال رئيس الدولة بتعيين الوزراء وعزلهم:

وقد سبق أن بينا في السطور السابقة أن رئيس الدولة يستقل من الناحية القانونية بتعيين الوزراء وعزلهم، وأن ما نص عليه الدستور الأمريكي من مشاورة مجلس الشيوخ في تعيين كبار الموظفين ليس من شأنه أن يقيد سلطة رئيس الدولة في هذا الخصوص لأن العرف الدستوري استقر على أن ذلك من اختصاص رئيس الدولة.

٣- عدم مسؤولية الوزراء أمام البرلمان:

لا وجود للمسئولية الوزارية - فردية أو تضامنية - أمام البرلمان في النظام الرئاسي وعلى ذلك لا يجوز للبرلمان إجبار رئيس الدولة على عزل أحد الوزراء وعلى ذلك فإن استياء البرلمان من أحد الوزراء ليس من شأنه إجبار رئيس الدولة على عزله كما أنه ليس من شأنه إلزام الوزير بتقديم استقالته كما لا يملك البرلمان أن يوجه أسئلة أو استجابات أو يطرح الثقة بالنسبة للوزراء أو بسحب الثقة منهم كما لا يملك إسقاط الوزارة.

٤- عدم وجود علاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان:

وفي نطاق استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية فالسمة عدم وجود علاقة بين الوزراء والبرلمان فهم ليسوا أعضاء فيه، لأنه لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة والعضوية في أحد مجلس البرلمان،

وعلى ذلك تنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة «... لا يحل لأحد يشغل منصباً خاضعاً لسلطات الولايات المتحدة أن يكون عضواً في أي من المجلسين مادام شاغلاً لمنصبه» كما لا يجوز للوزراء حضور جلسات الكونجرس وإذا حدث وتحقق ذلك فلا يجوز لهم أن يجلسوا في المقاعد المخصصة لأعضاء الكونجرس وإنما يتم ذلك في الشرفات المخصصة للجمهور فليس لهم مقاعد مخصصة في المجلس النيابي كما هو الأمر في النظام البرلماني، كما لا يجوز لهم الاشتراك في مناقشات البرلمان.

ولما كان دستور الولايات المتحدة لا يوجد فيه نص يحول دون اتصال رئيس الدولة أو أحد سكرتيريه بالبرلمان، لذلك أجاز القانون الصادر في سنة ١٧٨٩م لوزير المالية تقديم تقارير أو إعطاء بيانات إما بشخصه أو مكتوبة، وقد أثار هذا القانون مناقشات كبيرة في البرلمان إذ خشي بعض الأعضاء أن يؤدي هذا المبدأ إلى تعميمه على باقي الوزراء وهو ما يؤدي إلى المساس باستقلال السلطات وبالرغم من ذلك فقد وافق الكونجرس على

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١٢، ٢١٣، د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري ص ٤١٥، د. محمود حافظ: موجز القانون الدستوري ص ١٦٩.

هذا القانون، إلا أن الكونجرس قيد بعد ذلك اتصال وزير المالية به حيث قصره على الاتصال به عن طريق البيانات المكتوبة.

أما فيما يتعلق باتصال رئيس الدولة بالكونجرس فقد جرت التقاليد على نظام مخالف فقد تقدم الرئيس «ولسن» في سنة ١٩١٤م إلى البرلمان وألقى رسالته الخاصة بشئون المكسيك، ومنذ ذلك التاريخ جرى العرف على أن يلقي الرؤساء رسائل يبينون فيها سياسة حكومتهم^(١).

استقلال السلطة التشريعية:

وكما كفل الدستور الأمريكي استقلال السلطة التنفيذية كفل أيضاً استقلال السلطة التشريعية ومن مظاهر استقلال هذه السلطة ما يلي:

١- ليس لرئيس الدولة أي أثر على السلطة التشريعية:

لا يمارس رئيس السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي أي دور من شأنه أن يؤثر على استقلال السلطة التشريعية، فليس له دعوة البرلمان إلى الانعقاد، أو فض دورات انعقاده أو تأجيلها، كما لا يملك سلطة حل المجلس، والمجلس النيابي يجتمع من تلقاء نفسه وبقوة القانون في مواعيده المقررة في الدستور.

إلا أن الدستور الأمريكي جعل لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية أن يدعو الكونجرس إلى الانعقاد كما أعطاه الحق في حالة نشوب خلاف بين المجلسين على موعد إرجاء الجلسات أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه مناسباً.

٢- ليس لرئيس الدولة أو أحد سكرتيه أن يشترك في سن التشريع:

المبدأ المقرر في النظام الرئاسي الأمريكي أن الكونجرس يستقل وحده بسلطة التشريع، فلا يجوز لرئيس الدولة أو أحد السكرتيرين -الوزراء- أن يقترح قانون لأن ذلك من اختصاص أعضاء الكونجرس وحدهم،

كما لا يملك رئيس الجمهورية حق التصديق على القوانين أو إصدارها وليس للسلطة التنفيذية في نطاق التشريع بعد تمام ميلاده وأن تتكفل بتنفيذه.

وإذا كان رئيس الدولة لا يملك حق اقتراح القوانين إلا أن الدستور الأمريكي أعطاه في أن يوجه البرلمان إلى مسألة هامة في رسالة يبلغها إليه، وهذا لا يعني في حد ذاته أن رئيس الدولة يملك تقديم مشروعات قوانين كما هو الأمر في النظام البرلماني، لأن هذه الرسائل مجرد توصيات غير ملزمة لأعضاء الكونجرس.

ثانياً: مظاهر التوازن والتعاون وتبادل المراقبة في النظام الرئاسي الأمريكي:

على الرغم من أن الدستور الأمريكي قد كفل في تنظيم السلطات العامة الاستقلال في مواجهة كل منها للأخرى فإنه قد نص على بعض أمور تؤدي إلى التعاون والتوازن وتبادل المراقبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب أن الضرورات العملية قد أدت إلى وجود بعض مظاهر التعاون بينها.

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١٤، ٢١٥.

مظاهر التعاون في الدستور الأمريكي:

من المظاهر التي نص عليها الدستور الأمريكي لإيجاد التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما يلي:

١- حق رئيس الدولة في دعوة الكونجرس أو أحد مجلسيه في الظروف الاستثنائية إلى الانعقاد وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك.

٢- حق رئيس الدولة في تأجيل جلسات المجلسين في حالة نشوب خلاف بين المجلسين إلى الموعد الذي يراه ملائماً وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً.

٣- حق الاعتراض على القوانين:

أشرنا إلى أن رئيس الدولة لا يملك أي تأثير على السلطة التشريعية فهو لا يملك حق اقتراح القوانين أو أن يتقدم بمشروع قانون إلى الكونجرس، إلا أن رئيس الدولة منحه الدستور الأمريكي حقاً أخطر من ذلك بكثير وهو حق الاعتراض على القوانين.

إلا أن هذا الاعتراض مجرد اعتراض توفيقى لا يترتب عليه إلا وقف سريان القانون إلى أن يعاد عرضه، فإذا عرض على المجلس وأقره أغلبية الثلثين فإنه يصبح قانوناً نافذاً، ولا يعاد مرة أخرى على أحد المجلسين كما يتحتم أن يعيده الرئيس بالموافقة من عدمها إلى الكونجرس في خلال عشرة أيام من تقديمه له وإلا أصبح قانوناً نافذاً دون حاجة إلى إقراره من رئيس الجمهورية.

وعلى الرغم من أن حق الاعتراض على القانون ليس من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل القانون لأن الكونجرس يملك في النهاية إقراره بأغلبية الثلثين، إلا أنه غالباً ما ينتهي إلى تعطيل القانون وعدم خروجه إلى الحياة، لأن الموافقة عليه من جديد بأغلبية الثلثين قلما تتوفر في كثير من الأحيان، وكثيراً ما أدى الاعتراض إلى تعطيل كثير من القوانين.

وتبدو خطورة هذا الحق إذا ما وضع في الاعتبار أن بعض الرؤساء كثيراً ما لجئوا إلى استخدامه حتى أطلق عليه «الاعتراض الرئاسي» وهو ما يكشف عن خطورة هذا الحق في التأثير على عمل السلطة التشريعية وهو وإن كان على فرض أنه لا ينال من استقلال السلطة التشريعية فهو على الأقل يؤدي بالكونجرس إلى الاهتمام بمعرفة رأي رئيس الجمهورية قبل وضع أي تشريع قد يكون نصيبه التعطيل.

ويرى البعض أن الحكمة في منح الرئيس الأمريكي حق «الفيتو» هي أن رئيس الجمهورية يختار من الشعب من أجل تحقيق سياسة معينة، ولن يتسنى له تحقيق هذه السياسة إلا إذا توفر له من الوسائل التي تكفل التأثير على التشريعات التي تتعارض مع السياسة العامة التي ينتهجها، فهو يستخدم هذا الحق بهدف المواءمة بين التشريعات والسياسة العامة التي ينتهجها، وعلى ذلك فإن هذا الحق الدستوري وسيلة يستطيع بمقتضاها رئيس الدولة تحقيق سياسته الخاصة التي قد يتعذر تحقيقها في حالة قيام الكونجرس بإصدار قوانين تتعارض معها.

٤- وإلى جانب ذلك فإن الدستور منح الرئيس الأمريكي الحق في أن يوجه رسائل إلى الكونجرس لا تأخذ شكل مشروعات القوانين ولا يلتزم بها البرلمان لذلك شبهها البعض بأنها أشبه «بضربة عصا أو بطلق ناري في الهواء».

والى جانب ذلك فقد سبق أن رأينا أن وزير المالية له الحق أن يقدم تقارير مكتوبة سنوية عن الحالة المالية للدولة، كما له أن يرسل كتاباً يتضمن المصروفات والإيرادات للسنة المقبلة، وأجاز له القانون أيضاً إعطاء بيانات للكونجرس.

ولكي يحقق الدستور الأمريكي التوازن بين السلطتين فإنه منح السلطة التشريعية في مقابل ما قرره للسلطة التنفيذية من اختصاصات الاختصاصات الآتية:

١- **اشتراك مجلس الشيوخ مع رئيس الدولة في تعيين موظفي الاتحاد في الولايات المتحدة** وهو ما قرره الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور الأمريكي حيث نصت على ما يلي «وله - أي لرئيس الدولة - أن يعين مستعيناً بمشورة مجلس الشيوخ وموافقة سفراء ووزراء عموميين .. وقناصل وقضاة للمحكمة العليا، وجميع الموظفين الآخرين في الولايات المتحدة الذين لم ترد في هذا الدستور نصوص خاصة بتعيينهم...».

وإذا كان العرف الدستوري قد جرى على استقلال رئيس الدولة في تعيين الوزراء وعزلهم دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ إلا أنه فيما يتعلق بالسفراء فما زال العمل يجري على حق مجلس الشيوخ في الاشتراك في تعيين السفراء ومراقبة سياسة الرئيس الخارجية.

٢- **إلى جانب حق مجلس الشيوخ في المشاركة في تعيين بعض الموظفين فإن الدستور الأمريكي قد منح نفس المجلس حقاً آخر يفوق الأول في الأهمية والخطورة فيما يتعلق بالمعاهدات، فالمعاهدة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها ثلثا عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.**

وللدور الخطير الذي يمارسه مجلس الشيوخ في هذا الصدد فإن لجنة الشئون الخارجية لمجلس الشيوخ تمتعت بنفوذ كبير وكان لبعض رؤسائها شهرة عالمية لا يقل عن نفوذ وزراء الخارجية في الدول الأخرى.

٣- **وإذا كان المبدأ العام في النظام الرئاسي الأمريكي هو عدم جواز تحريك المسؤولية ضد رئيس الجمهورية أو أحد سكرتيريه، إلا أن الدستور الأمريكي أجاز تحريك المسؤولية ضدهم عن بعض الجرائم الخطيرة، ويتولى مجلس النواب الاتهام في حين يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة.**

وقد نظمت المادتان الأولى في فقرتها الثالثة، والثانية في فقرتها الرابعة أحكام هذه المسؤولية حيث قررت «ولمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة في جميع الاتهامات الخاصة بعدم الولاء وعند اجتماعه لهذا الغرض يجب أن يقسم أعضاؤه اليمين أو التوكيد، وعندما يحاكم رئيس الولايات المتحدة يرأس الجلسة كبير القضاة، ولا يدان أحد بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين». والأحكام التي تصدر في الاتهامات الخاصة بعدم الولاء لا ينبغي أن تتجاوز حد الإقصاء عن المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب رفيع أو للتمتع بمنصب يقتضي ثقة أو يدر ربحاً في الولايات المتحدة ولكن الشخص المدان يكون إلى جانب ذلك عرضة للاتهام فالحكم ثم العقاب طبقاً للقانون». أما المادة الثانية فقد قررت «يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين للولايات المتحدة من مناصبهم عند اتهامهم وإدانتهم بعدم الولاء أو لجناية الرشوة أو سواها من الجنايات والجنح الخطرة». وقد أثار اللفظ الوارد في المادة الأخيرة: «أو سواها من الجنايات والجنح الخطرة» جدلاً واسعاً في تفسيره، وهو ما أدى ببعض الشراح إلى تفسيره تفسيراً واسعاً

ليشمل الأخطاء السياسية، وقد استقر الرأي إلى أن مدلول هذه المادة ينصرف إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، ذلك أن التفسير الواسع يؤدي إلى تحول النظام الرئاسي إلى نظام برلماني حيث تتحول مسئولية الوزراء الجنائية إلى مسئولية سياسية لا وجود لها في النظام الرئاسي. وسلطة مجلس الشيوخ تتحدد في عزل من اتهم بإحدى هذه الجرائم دون أن يكون له الحق في توقيع أي عقوبة أخرى، ولكن ذلك لا يحول دون محاكمته أمام المحاكم الجنائية، ونظراً لطول الإجراءات وتعقدها أمام مجلس الشيوخ فإن هذا الحق لم يستعمل إلا نادراً ولم يستعمل هذا الحق إلا مرة واحدة في سنة ١٨٦٨م ضد الرئيس «جونسون» وحكم ببراءته لعدم توفر أغلبية الثلثين لشروط الإدانة،

كما لم يستعمل هذا الحق في مواجهة الوزراء إلا مرة واحدة، استقال الوزير قبل بدء الإجراءات مما أدى إلى سقوط حق المجلس في المحاكمة لأنه لا يملك تحريك الدعوى الذي أصبح مستحيلاً باستقالة الوزير.

التعاون بين السلطات حتمه الضرورات العملية:

من أهم مظاهر التعاون بين السلطات الذي حتمته الضرورات العملية، اتصال الحكومة بالبرلمان عن طريق اللجان، الذي خلق نوعاً من الصبغة البرلمانية على حد تعبير الفقيه الفرنسي «هوريو» فالوزراء يقيمون عن طريق اللجان اتصالات رسمية وفعالة بالكونجرس وهي بدورها تقوم بدور كبير في توجيه البرلمان، وتخلق حواراً مستمراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكثيراً ما تتلمس اللجان رغبة الوزراء والاتجاهات التي تراها السلطة التنفيذية في رسم السياسة العامة وتعمل على سن التشريعات وفقاً لها.

والى جانب ذلك فأعضاء السلطة التنفيذية كثيراً ما يفقون على رغبة أعضاء الكونجرس عن طريق هذه اللجان فيما يؤدي في النهاية إلى تعديل السياسة العامة للحكومة لكي تضمن عدم اعتراض الكونجرس عليها، وعلى ذلك فهذا الحوار المستمر يؤدي إلى وقوف كل من السلطتين على رغبات الأخرى من وراء الستار دون أن يبدو في الظاهر أدنى مساس باستقلال أحدهما. وإذا ما تبين لنا أن رئيس الولايات المتحدة هو الحائز على الأغلبية في الانتخابات العامة التي تقوم على التنظيم الحزبي الدقيق فإن ذلك يؤدي عملاً إلى خلق حوار مستمر ودائم بين أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وإلى جانب ذلك فقد أدى ازدياد دور رئيس الجمهورية بشكل خطير في الحياة السياسية الأمريكية إلى تبني الكونجرس الأمريكي وجهات نظره مادامت هذه الجهات مؤيدة في الرأي العام^(١).

ويلاحظ أن النظام الرئاسي لم ينجح إلا في الولايات المتحدة الأمريكية لظروف وأوضاع تتعلق بالنظام الأمريكي ذاته وفشل في معظم الدول التي أخذت به مما أدى إلى خروج هذه النظم عن سمات وركائز هذا النظام.

(١) للمزيد من التفاصيل: د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٧٣ وما بعدها، د/ محمد كامل ليلة: النظم السياسية ص ٥٨ وما بعدها، د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٣١٥ وما بعدها، د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٢١٦ وما بعدها، د. محمود حافظ: موجز القانون الدستوري ص ١٧١ وما بعدها، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١٦ وما بعدها، د. عبد الحميد متولي: القانون الدستوري ص ٢٦١ وما بعدها، د. مصطفى كامل: شرح القانون الدستوري ص ٢٦٠ وما بعدها.

المبحث الثالث

النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية ونطبيقه في سويسرا

يقوم نظام حكومة الجمعية على أساس اندماج السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمعية النيابية -البرلمان-، فهي التي تهيمن على كافة السلطات الأخرى فتقوم بسن التشريع وتنفيذه في الوقت نفسه.

فالمساواة والتوازن بين السلطات العامة غير متحقق في هذا اللون من ألوان التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات حيث تحتل الجمعية النيابية مركز الصدارة بالنسبة للهيئة التنفيذية، فهي التي تملك السلطة العليا في تنفيذه.

ويرجع ذلك إلى اعتبار الجمعية النيابية الممثل الحقيقي للشعب صاحب السيادة، التي لا تقبل التجزئة أو الانقسام، ولا يستطيع أن يمارس السيادة جميع عناصرها سوى الجمعية المنتخبة، التي يجب أن تكون كافة السلطات بيدها باعتبارها التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب وهي التي تبلور مشيئته وتسهر على مصالحه.

ولكون هذا النظام لا يعترف بالفصل بين السلطات فإن الفقيه الفرنسي «ديفرجيه» يعتبر حكومة الجمعية، من النظم التي تقوم على أساس الدمج بين السلطات لحساب السلطة التشريعية.

وسوف نتكلم بإيجاز عن السمات الأساسية لحكومة الجمعية ثم نبين تطبيقات هذه الحكومة في سويسرا باعتبارها المثل الوحيد المعاصر لهذا اللون من الحكومات، والعلاقة بين الجمعية الفيدرالية والمجلس الفيدرالي ثم ما أسفر عنه التطبيق العملي لنظام حكومة الجمعية في النظام السويسري، وفي النهاية تبين سبب نجاح هذا النظام في سويسرا.

المطلب الأول

السمات الأساسية لنظام حكومة الجمعية

تتميز حكومة الجمعية بسمتين أساسيتين:

الأولى: أن الهيئة التنفيذية تتبع السلطة التشريعية لأن الأخيرة هي التي لها حق التعبير عن الأمة في كافة المجالات، ولما كان قيام الجمعية النيابية بممارسة شئون التنفيذ يعتبر من الأمور المتعدرة لذلك فإن الجمعية النيابية تقوم باختيار من يمارسها نيابة عنها.

كما أن الهيئة التنفيذية المنتخبة من الجمعية النيابية تخضع خضوعاً كاملاً لها لأن الأولى مجرد أداة تنفيذية لها وتخضع لأوامرها وتوجيهاتها، ويجوز لها أن تعدل أو تلقى ما تصدره الأولى من قرارات.

الثانية: أن الهيئة التنفيذية لا تملك في مواجهة الهيئة التشريعية حق الحل على الرغم من مسئوليتها أمامها.

المطلب الثاني

تطبيقات حكومة الجمعية في النظام السويسري

يعتبر النظام السويسري المثل لنظام حكومة الجمعية في الفقه الدستوري المعاصر. ويقوم هذا النظام على ثلاثة أنواع من النظم الدستورية:

- ١- نظام فيدرالي يعمل في نطاق جغرافي محدود.
 - ٢- إجراءات من الديمقراطية غير المباشرة مع بقايا للديمقراطية المباشرة.
 - ٣- سلطة تنفيذية جماعية تعمل معتمدة على البرلمان، وهو ما أدى إلى إطلاق تسمية نظام حكومة الجمعية على النظام السويسري. وأحياناً يطلق عليها النظام الإداري، وسوف نتعرض لسبب هذه التسمية.
- ويقوم الهيكل الدستوري لحكومة الجمعية في سويسرا على أساس وجود هيئتين على رأس الاتحاد هما:

- ١- الجمعية الفيدرالية (الاتحادية) وهو برلمان له مجلسان.
- ٢- المجلس الاتحادي وهو السلطة التنفيذية.

أولاً: الجمعية الفيدرالية:

وهي تتكون من مجلسين:

١- **المجلس الوطني** وهو يمثل شعب الاتحاد السويسري ويتكون من نائب واحد لكل ٢٥ ألف من السكان تقريباً على ألا يزيد عن ٢٠٠ عضو وهو ينتخب لمدة أربعة سنوات وعلى أساس التمثيل النسبي.

٢- **مجلس الولايات** وهو يمثل المقاطعات باعتبارها داخلة في التنظيم الفيدرالي ويتكون من نائبين عن كل مقاطعة، ونائب عن نصف المقاطعة يجري انتخابهم على أساس القوانين الخاصة بكل مقاطعة فهناك مقاطعات يتم فيها الانتخاب بالتصويت المباشر، وأخرى يتم فيها اختيار ممثليها عن طريق البرلمانات المحلية إلى غير ذلك من الطرق. وعدد أعضائه ٤٤ عضواً.

وتختص الجمعية الفيدرالية بالأمور الآتية:

يتمتع المجلسان - المجلس الوطني، ومجلس الولايات - بسلطات متساوية ويجتمع المجلسان كل على حدة في دور انعقاد إجباري مرة في السنة. ومن الناحية العملية فإن المجلسين يجتمعان في أربع دورات قصيرة خلال السنة، ويتخذ كل من المجلسين قراراته على حدة على أنه قد يجتمع المجلسان معاً لمباشرة بعض الأمور الهامة مثل:

- ١- انتخاب المجلس الاتحادي (السلطة التنفيذية).
- ٢- انتخاب رئيس الاتحاد.
- ٣- تعيين أعضاء المحكمة الفيدرالية ومحكمة التأمينات.
- ٤- تعيين القائد الأعلى للجيش.

٥- حل الخلافات التي تنشأ نتيجة تنازع الاختصاص بين السلطات الفيدرالية. ومن ثم فإننا ننتبين كما قرر الفقيه الفرنسي «هوريو» أن هذه الاختصاصات التي تمارسها الجمعية الفيدرالية تعتبر خليطاً من الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ثانياً: المجلس الاتحادي الفيدرالي «السلطة التنفيذية»:

أ- تكوينه:

السلطة التنفيذية يمارسها الاتحادي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، ويتم اختيارهم لمدة أربع سنوات من قبل الجمعية الاتحادية «الفيدرالية» بمجلسيها مجتمعين، وهي نفس المدة المقررة للمجلسين - المجلس الفيدرالي، وحتى سنة ١٩٤٤م كان يتحتم تمثيل ولايات معينة في المجلس ثم عدل عن هذا النظام.

ويختار رئيس الدولة من بين السبعة أعضاء، لمدة سنة واحدة ولا يجوز إعادة انتخابه، كذلك الأمر يختار نائب الرئيس بنفس الشروط.

ورئيس المجلس الفيدرالي هو رئيس الدولة ورئاسته شرفية، وليس له أي سلطة يتميز بها عن سائر أعضاء المجلس الفيدرالي، كما لا يملك أي سلطة مثل السلطات التي يمارسها رئيس الولايات المتحدة.

ب - اختصاصاته:

يمارس المجلس الفيدرالي السلطة الحكومية، ولا يصح اجتماعه إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل. وتوزع الاختصاصات الحكومية بين أعضاء المجلس حيث يوكل إلى كل منهم وزارة معينة. ومع ذلك فأعضاء المجلس لا يتميز أحدهم عن الآخر فهم متساوون فيما بينهم والسلطة التنفيذية سلطة جماعية.

المطلب الثالث

العلاقة بين الجمعية الفيدرالية والمجلس الفيدرالي

تعتبر العلاقة بين الجمعية الفيدرالية (الاتحادية) وبين المجلس الفيدرالي من الأسس الفريدة التي يقوم عليها النظام السويسري، فالمجلس الفيدرالي تابع للجمعية الفيدرالية التي بمقتضى المادة ٧١ من الدستور السويسري «تمارس السلطة العليا في الاتحاد مع المحافظة على حقوق الشعب والمقاطعات في الحدود والضوابط التي يقيمها النظام الفيدرالي ووفقاً للممارسة شبه الديمقراطية وفي هذا النظام يملك البرلمان وسائل عمل في مواجهة الحكومة كما تملك الحكومة وسائل عمل في مواجهة البرلمان.

وسائل عمل البرلمان في مواجهة الحكومة: أهم هذه الوسائل ما يلي:

١- إن أعضاء الحكومة يتم انتخابهم بواسطة الجمعية الاتحادية ومن ثم فإنهم لا يستندون إلى تولية شعبية من قبل الشعب.

٢- تقدم الحكومة كل سنة تقارير عن عملها للمجلسين.

- ٣- كما تقدم الحكومة تقارير في كل مرة تطلب فيها المجالس هذه التقارير .
- ٤- يستطيع البرلمان أن يوجه الحكومة في سياستها العامة كما يستطيع دعوتها إلى دراسة موضوع معين أو تحضير مشروع قانون.

وسائل عمل الحكومة في مواجهة البرلمان:

والحكومة - المجلس الاتحادي - ليست محرومة تماماً من الوسائل القانونية التي تمارسها في مواجهة الجمعية الاتحادية فلها أن تمارس:

- ١- اقتراح القوانين كالنواب.
- ٢- تعطي رأيها في اقتراحات القوانين المقدمة من الجمعية الاتحادية ولها الحق في إبداء وجهة نظرها.
- ٣- لأعضاء المجلس الاتحادي حضور جلسات الجمعية الاتحادية والمساهمة في المناقشات التي تجريها إلا أنه لا يجوز للمجلس الاتحادي أن يحل الجمعية الاتحادية أو يدعوها إلى الانعقاد كما لا يملك فض دورتها.

حل النزاع بين الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي:

إذا لم يكن البرلمان على اتفاق مع الحكومة فإن البرلمان يظهر عدم ثقته بها عن طريق الاستجواب، ولكن الحكومة لا تستقيل في هذه الحالة، وإنما تظل في السلطة وتلتزم بتغيير سياستها وفقاً لما أشار إليه البرلمان (الجمعية الاتحادية) وهو ما حدث في سنة ١٩٦٥م في قضية الميراج الشهيرة حين سلم أحد أعضاء الهيئة التنفيذية الرسوم الخاصة بهذه الطائرات إلى إسرائيل. وإذا لم تلتزم الحكومة بتعليمات البرلمان فإنه يمارس وسائل أخرى لإجبار الحكومة على الاستجابة لتعليماته وذلك عن طريق رفض اعتمادات الميزانية وأحياناً عن طريق التصويت على القوانين.

المطلب الرابع

تكييف النظام السويسري

يقرر الفقيه الفرنسي «هوريو» أن كثيراً من الشراح اهتموا بدراسة النظام السويسري باعتباره المثل الحي لحكومة الجمعية. فالبرلمان هو الذي يختار الحكومة التي يجب أن تستجيب لتوجيهاته دون أن يكون لها الحق في حل البرلمان أو غير ذلك من الوسائل التي تحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والبرلمان هو الذي يسود بصفة كاملة ومطلقة على السلطة التنفيذية، والمجلس الاتحادي ليس سوى هيئة تحكمها الجمعية الاتحادية - البرلمان - وتلتزم باتباع السياسة التي ترسمها له دون أن يمنحها الدستور وسائل للضغط من ناحيتها على الجمعية الوطنية، ولكن إذا أُلقيت نظرة فاحصة على واقع التنظيم الدستوري للحكومة السويسرية لتبين لنا الحقائق الآتية:

أولاً: لا تجتمع الجمعية الاتحادية - البرلمان - بصفة دائمة، لأنها لا تجتمع إلا في دورات لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة في السنة وهو ما يؤدي إلى أن السلطة التنفيذية بحكم

طبيعة عملها المستمر هي التي تمارس عملها باستمرار في مواجهة مجلس لا يجتمع إلا مرتين أو ثلاثة في السنة ومن ثم لا يسوغ القول بأن البرلمان هو الذي يمارس السلطة لأنه لا يمارس وسائل الإشراف والرقابة بطريقة مستمرة، وعلى ذلك فالجمعية الاتحادية مضطرة عملاً إلى أن تترك الحكومة تمارس السلطة الحقيقية.

ثانياً: أن الهيئة التنفيذية متحدة في حين أن الجمعية الاتحادية مكونة من مجلسين ليس من المحتمل اتحادهم وهو ما يجعل السلطة التنفيذية قوية متماسكة في مواجهة الجمعية الوطنية.

ثالثاً: المجلس الفيدرالي وهو السلطة التنفيذية المتحدة تتمتع بقدر كبير من الاستقرار، حقيقة أنهم ينتخبون لمدة أربع سنوات ولكن الواقع على خلاف ذلك حيث استمر بعضهم في عضوية المجلس الفيدرالي أكثر من ثلاثين سنة، فطول المدة إلى جانب ما يمارسونه من سلطة من شأنه أن يعطى لهم نفوذاً ملحوظاً في مواجهة الجمعية الفيدرالية.

رابعاً: إلى جانب ما يتمتع به المجلس الفيدرالي من حق اقتراح القوانين وهو ما لا يدخل في نطاق حكومة الجمعية حسب المفهوم الذي تعارف عليه الشراح.

وينتهي الفقيه «هوريو» إلى أنه إذا نظرنا إلى هذه الخصائص لانتبهنا إلى أن النظام السويسري يعتبر صيغة خاصة من التعاون بين السلطات التي رغم السمو الدستوري فيها للهيئة التشريعية فإن السلطة التنفيذية تعمل بدرجة كافية من الاستقلال بفضل استقرارها ودوامها في مواجهة جمعية لا تجتمع إلا لأدوار قصيرة. لذلك يفضل الفقيه «هوريو» أن نسمي النظام السويسري بأنه الحكومة الإدارية (حكومة الإدارة) أكثر مما نسميه «حكومة الجمعية». ويقرر الفقيه «هوريو» أنه يبقى من الحقيقة أنه في حالة النزاع فإن الحكومة هي التي يجب أن تخضع للبرلمان، وعلى ذلك فإن سويسرا حققت نظام حكومة السلطة التشريعية ليس عن طريق ديكتاتورية الجمعية ولكن عن طريق السمو القانوني لها الذي تمارسه في الظروف الهامة.

الأسباب التي أدت إلى نجاح هذا النظام في سويسرا:

إن النظام السويسري الذي أسس في سنة ١٨٤٨م وعدل سنة ١٨٧٤م رغم فشله في بعض البلاد الأخرى (أورجواي)، قد نجح وأعطى نتائج طيبة في سويسرا على الرغم من تعدد الأحزاب السياسية التي جعلت هذا النظام صعباً في البداية، ويرجع «هوريو» السبب الذي أدى إلى نجاحه في سويسرا المسؤوليات المحددة الملقاة على عاتق هذا النظام فسويسرا تلتزم بالحياد التقليدي الدائم وهو ما جنبها آثاراً وخيمة لحربين عالميتين، وحقق لها بسبب ذلك رواجاً اقتصادياً ملحوظاً.

وقد قال أحد الكتاب أنه في الديمقراطية السويسرية تختلط الإدارة بالسياسة وبمعنى آخر فإن السياسة تتحول إلى نوع من الإدارة، وآخرين قالوا بأن المجلس الفيدرالي (الحكومة) بأنه مجلس إدارة الشركة المساهمة السويسرية. وهو ما أدى إلى نجاح هذا النظام في سويسرا^(١).

(١) للمزيد من التفصيل في نظام حكومة الجمعية، د. محسن خليل: النظم السياسية ص ٤٢٠ وما بعدها، د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٢٧٦، د. وحيد ووايت: القانون الدستوري ص ٣٥٠ وما بعدها، د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٢١٠ وما بعدها.

الباب الخامس

السلطات العامة

تمهيد وتقسيم:

تقوم الدولة بمهام وأعمال رئيسية، وتتنوع الوظائف التي تؤديها والتي يختلف مدى مساهمة بحياة ونشاط الأفراد في المجتمعات باختلاف الدول بعضها عن بعض.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد إذ يختلف نطاق هذه الوظائف في الدولة الواحدة باختلاف المراحل الزمنية التي تمر بحياتها.

والأمر الذي لا خلاف عليه أن للدولة مجموعة من الوظائف يتعين عليها أدائها وتتمثل في وظائف أساسية ثلاث هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع عن طريق السلطة القضائية.

وتقوم بكل وظيفة من هذه الوظائف سلطة عامة. وعلى ذلك فالسلطات العامة في الدولة هي: السلطة التشريعية. السلطة التنفيذية. والسلطة القضائية.

ونتناول في هذا الباب دراسة السلطات العامة وتكوينها واختصاصاتها.

الفصل الأول

السلطة التشريعية

تعد السلطة التشريعية أهم السلطات وأخطرها، وذلك لأنها التي تمارس مظهر السيادة الشعبية التي تتمتع بها الأمة. لذلك اعتبر «روسو» السلطة التشريعية مناط هذه السيادة وخول «روسو» هذه السلطة للشعب مباشرة (الديمقراطية المباشرة)،

كما اعتبرها «مونتسكيو» إحدى السلطات العامة في الدولة التي يجب أن يخولها الشعب لمن هو أقدر على القيام بها (الديمقراطية النيابية)، كما خولت السلطة التشريعية للبرلمان والشعب في بعض النظم (الديمقراطية شبه المباشرة).

وتتجسد السلطة التشريعية في النظم المعاصرة في البرلمانات.

والسلطة التشريعية هي التي تسن القوانين وتقوم بمناقشتها، وهذه المهمة ذات شقين:

الأول: ويتعلق بمناقشة القوانين والسلطة التشريعية لا تقوم بهذه المهمة وحدها بل قد تستشير برأي الشعب.

والشق الثاني: وهو الذي يتعلق بسن القوانين فقد تستعين بفقهاء القانون.

والسلطة التشريعية لا تقتصر وظيفتها في سن القوانين ومناقشتها، بل قد تمارس وظائف أخرى مالية كإقرار الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي واعتماد القروض وفرض الضرائب وإقرار الاتفاقيات التي تتعلق بموارد الدولة، كما قد تمارس السلطة التشريعية وظيفة رقابية تمارسها على السلطة التنفيذية وأبرزها ما هو موجود في النظام البرلماني.

وفي حديثنا عن السلطة التشريعية نتحدث عن تكوين البرلمان، وشروط العضوية في المجالس النيابية، وضمانات أعضاء المجالس النيابية ووظائف الهيئات النيابية وسنتناول كل مسألة من هذه المسائل في مبحث خاص.

المبحث الأول

تكوين المجالس النيابية

أشرنا إلى أن السلطة التشريعية تتجسد في الأنظمة المعاصرة في البرلمانات أي المجالس النيابية، وهذه المجالس قد تتكون من مجلس واحد، وقد تتكون من مجلسين وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول

نظام المجلس الواحد (الفردى) ومبرراته

في هذه الصورة يتولى مهمة التشريع مجلس واحد. ونظام المجلس الواحد أخذ به الدستور اللبناني في المادة ١٦ منه كما أخذ به في كل الدساتير الجمهورية في مصر، وعليه نصت المادة ٨٦ من دستور ١٩٧١ حيث نصت على أن «يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور»، كما أخذ بنظام المجلس الواحد دستور الكويت.

مبررات نظام المجلس الواحد:

ساق الفقه وأنصار نظام المجلس الفردى مجموعة من المبررات له أهمها:

أن نظام المجلس الواحد يضمن وحدة الهيئة التشريعية، ومن ثم يقضى على الازدواج البرلماني في تكوين الهيئة النيابية؛ لأن تعدد المجالس النيابية من شأنه أن يؤدي إلى تعدد السلطات،

وبما أن القانون هو إرادة الأمة باعتبارها سلطة واحدة لا تتجزأ، فإن هذه السلطة لا بد وأن توكل إلى هيئة واحدة، فلا يمكن أن توجد أكثر من إرادة تعبر عن إرادة الأمة؛ لأنه لو حدث ذلك فقد تناقض الإرادات في موضوع واحد، وفي وقت واحد، كما لو اختلف المجلسان في موضوع معروض عليهما وعلى ذلك يتعين أن تكون المجالس النيابية واحدة غير متعددة ذلك أن وحدة السيادة تفرض بالضرورة وحدة المجالس النيابية.

٢- إلى جانب أن تعدد المجالس النيابية من شأنه أن يؤدي إلى الاختلاف والانقسام، وقد تؤدي المناقشات التي تدور في كل من المجلسين إلى أن يتصادم أحد المجلسين مع الآخر، وشأن ذلك أن يؤدي إلى تعطيل إرادة الأمة وكذلك تعطيل المصالح،

في حين أن نظام المجلس الواحد يؤدي إلى إنجاز التشريعات بسرعة كما يؤدي إلى اختصار الوقت، وتجنب تكرار المناقشات وما قد يترتب عليها من خلافات، أما في حالة تعدد المجالس فقد تؤدي هذه المناقشات إلى تأخر التشريع مع الحاجة إليه، وقد يكون موضوعه مسلماً به، كما قد يكون من الضروري الإسراع في التشريع الأمر الذي أدي ببعض الفقه إلى تشبيه نظام المجلسين بالعربة التي يجرها جوادان في اتجاهين مضادين.

٣- كما يتسم نظام المجلس الواحد بأنه أكثر بساطة، وأقل تعقيداً من نظام المجلسين.

٤- كما قيل لإبراز محاسن المجلس الفردي بأن نظام المجلسين يجعل من المجلس الأعلى عالة على النظام الديمقراطي وخروجاً عليه.

ذلك أن غالبية النظم التي تأخذ بنظام المجلسين تجعل المجلس الأعلى إما بالتعيين أو الوراثة، أو أن بعض أعضائه معيناً والبعض آخر منتخباً الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون تمثيل هذا المجلس للأمة محل شك كبير، فضلاً عن أن المجلس الأعلى رغم عدم ديمقراطيته قد يعرقل إعداد القوانين التي يريدها المجلس الأدنى (النواب)، رغم أنه مجلس منتخب يتمتع بالصفة التمثيلية للأمة.

٥- أن الأخذ بنظام المجلسين قد يؤدي في النهاية إلى تحول المجلس الأعلى ليكون طبقة أرستقراطية جديدة، نتيجة اختلاف كل من المجلسين من حيث التكوين ويساعد في ذلك طول مدة المجلس الأعلى، وقصر عضويته على طبقات وفئات معينة. كل ذلك من شأنه أن يحول أعضاء المجلس إلى طبقة أرستقراطية لا يخفي خطرها على النظام الديمقراطي، في حين أن نظام المجلس الواحد ليس من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

الفرع الثاني

نظام المجلسين (ازدواج المجالس النيابية)

ويتحقق هذا النظام في البلاد التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني حيث يتشكل المجلس النيابي من مجلسين أحدهما هو المجلس الأعلى وإن قامت اختصاصاته، والثاني هو المجلس الأدنى والمجلس الأعلى سمي كذلك لا لكونه يتمتع بسلطات أعلى من مجلس النواب (الأدنى) لأن الواقع الدستوري في معظم الدول التي تأخذ بنظام المجلسين تخول للمجلس الأدنى سلطات أكثر من المجلس الأعلى

فضلاً عن أنه الأقل شعبية غير أن العرف جرى على تسمية هذه المجالس بالأعلى إما لاعتبارات تاريخية حيث كانت هذه المجالس في بداية نشأتها تتمتع بسلطات كثيرة ولم تكن تعرف النظم سوى هذه المجالس

وحين انتشر المبدأ الديمقراطي ووجد المجلس الأدنى (النواب) تقلصت سلطة المجالس العليا لكنها ظلت محتفظة بهذه التسمية استصحاباً لما كانت تتمتع به من اختصاصات ولجریان العرف على هذه التسمية، في حين أن المجلس الأدنى هو الأوسع اختصاصاً والأكثر شعبية.

ونظام المجلسين عرف أول ما عرف في إنجلترا نتيجة تطور تاريخي حيث ظهر أولاً مجلس اللوردات، ثم عقبة مجلس العموم (النواب) ونظام المجلسين دائماً وأبداً يبدأ بالمجلس الأعلى وهو أقدم المجالس التي عرفها الفقه الدستوري، ومن إنجلترا انتشر هذا النظام إلى مختلف بلدان العالم.

والمجلس الأعلى يختلف مسماه من بلد إلى آخر غير أن المسمى الشائع في مختلف البلدان هو «مجلس الشيوخ» وفي بلاد أخرى يسمى مجلس الأعيان، وفي إنجلترا يسمى مجلس اللوردات.

وقد أخذ دستور ١٩٢٣م بنظام المجلسين وعلى ذلك نصت المادة ٢٣ من هذا الدستور على أن «يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب».

وهذا النظام الآن هو أكثر النظم انتشاراً وذيوياً في الأنظمة الدستورية. وفي حديثنا عن نظام المجلسين نتحدث أولاً عن مبررات هذا النظام ثم نتحدث ثانياً عن شروط نظام المجلسين.

أولاً: مبررات نظام المجلسين:

ساق أنصار هذا النظام مجموعة من المبررات أهمها:

١- يحقق نظام المجلسين تمثيل المصالح المختلفة وكذلك الأقليات في الدول المعاصرة؛ ذلك أن الأخذ بنظام الاقتراع العام حقق للطبقات الشعبية السيطرة الكاملة على المجلس الأدنى (النواب)، مما عرض مصالح الطبقات العليا والأقليات للخطر وإهمال تمثيلها في المجلس،

في حين أن نظام المجلسين وعن طريق المجلس الأعلى (الشيوخ) تمثل كل الفئات والطبقات والأقليات. في حين يرى البعض أن هذه ليست ميزة وإنما عيباً في نظام المجلسين لأن من شأنه أن يكرس نظام الطبقات الاجتماعية.

٢- نظام المجلسين ضرورة في الاتحاد الفيدرالي ذلك لأنه يكفل تمثيل الولايات على أساس التساوي، ذلك أن المجالس النيابية في البلاد الفيدرالية تتكون من مجلسين:

الأول ويمثل شعوب الولايات لذلك فإن عدد الأعضاء الذين يمثلون كل ولاية يختلف من ولاية إلى أخرى بحسب عدد شعب الولاية وهذا المجلس هو مجلس النواب.

والمجلس الثاني يمثل الولايات على سبيل التساوي لا فرق بين ولاية عددها كبير أو ولاية عددها أقل.

كما هو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتكون الكونجرس الأمريكي (البرلمان) من مجلسين:

الأول مجلس النواب وهو يمثل شعوب الولايات، والثاني مجلس الشيوخ وهو يمثل الولايات ذاتها، وهو يحقق لهذه الولايات التمثيل المتساوي والعادل ويحول لكل ولاية من ولايات المشاركة في تكوين إرادة الاتحاد، الأمر الذي أدى بالبعض أن يعتبر أن نظام المجلسين ضرورة من ضرورات النظام الفيدرالي.

٣- يؤدي نظام المجلسين إلى رفع مستوى المجالس النيابية عن طريق وجود عناصر تتوفر فيها الكفاءة، كما أن من شأنه أن يغطي ما يمكن أن يترتب على الانتخاب من مساوئ إذا ما أخذ بنظام المجلس الواحد؛ ذلك أن الانتخاب يقوم على الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، وقد تسفر الانتخابات عن اختيار أشخاص لا تتوفر فيها الكفاءة، ونظام المجلسين يتلافى ذلك عن طريق المجلس الأعلى سواء بتعين بعض العناصر، أو اشتراط شروط معينة لتعويض النقص في المجالس النيابية المترتبة على سوء الاختيار إذا ما أعمل مبدأ الاقتراع العام وحده.

وترتيباً على ذلك فإن نظام المجلسين يمنع أن يكون العدد وحده هو معيار تمثيل الأمة ويركز على الكفاية والكفاءة في أعضاء المجلس الأعلى.

٤- **نظام المجلسين يحول دون استبداد البرلمان بالعملية التشريعية**، فإذا كان النظام يأخذ بالمجلس الفردي فالسلطة التشريعية حينئذ تنتظر لنفسها على أنها أقوى سلطة في الدولة باعتبارها مصدر جميع القوانين، في حين أن نظام المجلسين يحول دون ذلك لأنه يحقق التوازن بين السلطات، كما أن من شأنه أن يؤدي إلى حسن النظام النيابي لأن كل مجلس سيكون مانعاً من استبداد المجلس الآخر، فخطر المجلس الواحد لا يقل عن استبداد الحاكم الفرد أو الديكتاتور إن لم يكن أخطر منه.

٥- **كما أن نظام المجلسين يحول دون التسرع في التشريع**، فمهمة السلطة التشريعية وضع قواعد دائمة ومستقرة تنظم المجتمع، لذلك ليس من الواجب أن تتسرع في سنّها ولابد من التأني.

فإذا كان البرلمان مكوناً من مجلس واحد فليس هناك ما يحول دون اندفاع المجلس في حين أن نظام المجلسين يحول دون التسرع والاندفاع، وإذا حدث وأن تسرع أحد المجلسين، فإن المجلس الآخر عليه إنقاذ الموقف وبقيّل المجلس الآخر من عثرته بتدارك الموقف ويتلافى الأخطاء التي وقع فيها المجلس الآخر.

فضلاً عما يتيح نظام المجلسين من فحص القوانين فحصاً مزدوجاً أمام كل من المجلسين وتدرس بعناية في كل منهما، مما يتيح معالجة أي أخطاء يقع فيها أي من المجلسين من قبل المجلس الآخر.

٦- **من شأن نظام المجلسين أن يخفف حدة الصراع بين الحكومة والبرلمان**، فكثيراً ما يحدث صراع بينهما، فإذا كان البرلمان مكوناً من مجلس واحد فلا يوجد طرف آخر يتدخل ليلطف بينهما ويغطي على هذا الخلاف.

أما إذا كان البرلمان مكوناً من مجلسين واختلف أحدهما مع الحكومة فإن المجلس الآخر يكون همزة الوصل ويكون حماسة سلام ويقوم بدور الحكم بينهما، بخلاف نظام المجلس الواحد فكثيراً ما يتأجج الخلاف بين الحكومة والبرلمان ولا يوجد من يتدخل ليلطف بينهما وكثيراً ما أدى هذا الصراع في الدول النامية إلى استخدام العنف بالانقلاب أو اللجوء إلى حل البرلمان.

٧- **كما أن نظام المجلسين هو الذي يحقق أكبر تمثيل للأمة المجلس الأدنى (النواب) يمثل الشباب وطموحاته ورغبته في التغيير**، في حين أن المجلس الأعلى (الشيوخ) يمثل الشيوخ والاتجاهات المحافظة، وعلى ذلك فإن هذا النظام يحقق تمثيل البرلمان لجميع طوائف الأمة.

٨- **كما يرى البعض أن دساتير البلاد التي تأخذ بنظام المجلسين أطول عمراً وأكثر استقراراً من دساتير البلاد التي تأخذ بنظام المجلس الفردي** وبضرب أمثلة لذلك بإنجلترا، وفرنسا وبلجيكا وهي جميعاً تأخذ بنظام المجلسين.

ومن استعراض هذه المبررات وكل المزايا التي يسوقها أنصار نظام المجلسين نجد أنها إما أن تكون لأسباب تاريخية كما هو الحال في نظام المجلسين في إنجلترا باعتباره

مصدر هذا النظام، وقد يكون ذلك راجعاً إلى أسباب تتعلق بالشكل الفيدرالي للدولة كما هو الأمر في النظام الأمريكي ففكرة المشاركة هي التي أدت إلى الأخذ بهذا النظام، وقد يتعلق الأخذ بنظام المجلسين عن طريق الموازنة بينهما واختبار هذا النظام أو ذاك^(١).

والجدير بالملاحظة أن نظام المجلسين أثبت جدارته في البلاد التي أخذت به، وهو الأكثر انتشاراً.

غير أن هذه المزايا أو تلك التي قيلت في كل من النظامين يمكن الرد عليها ببسر وسهولة، والأمر كله يتوقف في النهاية على ظروف وأوضاع الأنظمة الدستورية حيث يكون نظام المجلس الفردي ملائماً لدولة وغير ملائم لأخرى أو العكس فظروف وأوضاع كل دولة هي التي تؤدي إلى الأخذ بأيهما.

وقد أخذ بنظام المجلسين في الدساتير الملكية في مصر دستور ١٩٢٣م، ودستور ١٩٣٠ كما اتجهت لجنة الخمسين التي شكلت بعد ثورة ١٩٥٢ لوضع دستور للبلاد إلى الأخذ بنظام المجلسين وأشادت هذه اللجنة إلى الدور التاريخي والهام الذي قام به مجلس الشيوخ في مصر، ولذلك رأت الإبقاء على نظام المجلسين وقد حددت اللجنة الفئات التي يتشكل منها مجلس الشيوخ وهي فئات أصحاب الكفاءات العلمية والفنية^(٢).

ثانياً: شروط نظام المجلسين:

يتعين لكي يتحقق نظام المجلسين ويعمل في أفضل صورة ويحقق الفوائد المرجوة منه أن يتوفر له شرطان:

الأول: اختلاف كل من المجلسين من حيث التشكيل حتى لا يكون كل منهما صورة من الآخر.

والثاني: تساوى كل منهما في التشريع أو على الأقل أن يكون في مقدور المجلس الأعلى وقف التشريعات التي يسنها المجلس الأدنى، وذلك على التفصيل الآتي:

١- الشرط الأول: اختلاف كل من المجلسين في التشكيل:

من المتعين أن يختلف المجلسان من حيث التشكيل وذلك حتى لا يكون كل من المجلسين صورة من المجلس الآخر وهناك وسائل شتى تحقق اختلاف تشكيل كل من المجلسين،

وإذا ما تفحصنا النظم التي تأخذ بهذا النظام نجد أن هذا الاختلاف يتحقق بوسائل شتى فقد يكون المجلس الأدنى (النواب) مكوناً عن طريق الانتخاب ولمدة محددة غير طويلة حتى يتحقق تمثيله للأمة تمثيلاً صحيحاً، وحتى يتمكن المجلس من أعمال رقابته على الحكومة، في حين أن المجلس الأعلى (الشيوخ) قد يكون مختاراً عن طريق الانتخاب ولكن من غير الهيئة التي اختارت المجلس الأول أو بإجراءات مختلفة أو يكون المجلس

(١) في مزايا وعيوب نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين يراجع: د. عثمان خليل: القانون الدستوري: المبادئ الدستورية العامة ص ٢١٣ وما بعدها، ود. ماجد الحلو: الدولة في ميزان الشريعة ص ٢٠٦ وما بعدها، د. مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري ص ٥٠٠.٤٩٤.

(٢) د. فؤاد محمد النادي: الوجيز في القانون الدستوري ص ٢٠٩. ٢١٠.

الأعلى معيناً أو بعضه معيناً والبعض الآخر منتخباً، كما يمكن أن يكون المجلس الأدنى بالانتخاب والثاني بالوراثة.

من كل ذلك نستطيع القول إن العوامل التي تؤدي إلى اختلاف كل من المجلسين في التشكيل يمكن أن تكون إحدى هذه الصور:

١- قد يكون المجلس الأدنى -النواب- منتخباً وهذه هي القاعدة في حين يكون المجلس الأعلى (الشيخ) بالوراثة، كما هو الأمر في تكوين البرلمان الإنجليزي فمجلس النواب (المجلس الأدنى) عن طريق الانتخاب في حين أن مجلس اللوردات (المجلس الأعلى) عن طريق الوراثة.

٢- قد يكون مجلس النواب عن طريق الانتخاب والثاني (الشيخ) عن طريق تعيين كل أعضائه من قبل رئيس الدولة (ملكاً أو رئيساً للجمهورية).

٣- قد يتبع الانتخاب في كل من المجلسين سواء كان الانتخاب على درجة أو درجتين مع اختلاف شروط الانتخاب في هيئة الناخبين لكل من المجلسين، أو اختلاف طريق الانتخاب وإجراءاته في كل من المجلسين.

٤- وقد يكون المجلس الأدنى منتخباً في حين أن المجلس الأعلى بعضه بالانتخاب وبعضه بالتعيين وهو ما كان سائداً في دستور ١٩٢٣، حيث كان مجلس النواب يختار عن طريق الانتخاب، في حين أن الملك وفقاً للمادة ٧٤ من الدستور كان يعين خمسي أعضاء مجلس الشيخ^(١).

٥- كما قد يتشكل مجلس النواب بالانتخاب، في حين أن المجلس الآخر يكتسب أعضاؤه العضوية بقوة القانون كأن ينص القانون على عضوية من يشغل مراكز معينة في المجلس الأعلى.

٦- اختلاف كل من المجلسين في عدد الناخبين الذي يمثلهم عضو المجلس الأدنى أو عضو المجلس الأعلى، كما كان متبعاً في دستور ١٩٢٣ في مصر، فعضو مجلس النواب كان يمثل ٦٠ ألفاً في حين أن عضو مجلس الشيخ كان يمثل ١٨٠ ألفاً.

٧- اختلاف سن الناخب لكل من المجلسين، وكذلك سن المرشح فيهما، وذلك ما أخذ به دستور ١٩٢٣ حيث كان يشترط في مجلس النواب أن يكون الناخب قد بلغ ٢١ سنة والمرشح لا يقل عن ٣٠ سنة، وفي مجلس الشيخ كان سن الناخب ٢٥ سنة والمرشح ٤٠ سنة.

٨- اختلاف مدة النيابة وطريقة التجديد في كل منهما فغالباً ما تكون مدة المجلس الأعلى أطول من مدة المجلس الأدنى، وهذا ما كان عليه الوضع في دستور ١٩٢٣، فمجلس النواب مدته خمس سنوات وتنتهي مدته بانقضاء هذه المدة أو بجله، في حين أن مجلس الشيخ مدته عشر سنوات ويتجدد نصفياً بالنسبة للأعضاء المعينين والمنتخبين كل خمس سنوات.

٩- اختلاف الطبقة التي ينتمي إليها المجلس الأعلى المعينون والمنتخبون عن الفئات التي تختار في المجلس الأدنى، كما لو اشترط في المجلس الأعلى أن ينتمي إلى

(١) د. فؤاد محمد النادي: الوجيز في القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ص ١٣٩.

فئة معينة، أو اشترط في المجلس الأعلى أن ينتمي على فئة معينة، أو ممن شغلوا مناصب معينة، أو اشتراط نصاب مالي معين،

وهو ما نص عليه دستور ١٩٢٣ حيث كان يشترط في أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا من الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميون، نقباء المحامين، موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً الحاليون والسابقون، كبار العلماء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مئة وخمسين جنيهاً مصرياً في العام، ومن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنية من المشتغلين بالأعمال الحرة، التجارية، أو الصناعية، أو بالمهن الحرة.

مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص عليها الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها.

ولا يشترط الأخذ بهذه الصور جميعاً حتى يتحقق الاختلاف بين المجلسين في التشكيل، المهم أن يختلف كل منهما عن الآخر بوسيلة أو أكثر من الوسائل التي أشرنا إليها^(١).

٢- ثانياً: مساواة كل من المجلسين في التشريع:

يتعين أن يتساوى كل من المجلسين في التشريع فالتشريع لا يحتكره المجلس الأدنى، وإنما يشاركه في ذلك المجلس الأعلى، فإذا لم يكن للمجلس الأعلى أي سلطة في نطاق التشريع ففي هذه الحالة لا نكون إزاء نظام للمجلسين.

ولكن ذلك لا يعني أبداً أن تكون هذه المساواة مساواة مطلقة، ذلك أن المجلس الأدنى هو الأكثر تمثيلاً للإرادة الشعبية، وهو الذي ارتضاه الشعب واختاره عن طريق الانتخاب ليكون أدواته في خلق القانون، الأمر الذي يؤدي أن تكون سلطات المجلس الأدنى أكثر اتساعاً وشمولاً من اختصاصات المجلس الأعلى.

وعلى سبيل المثال فإن دستور ١٩٢٣ قد راعى تحقيق المساواة بين المجلسين في التشريع فيما عدا استثناءات محدودة.

ونحن نعرف أن القانون بمراحل عديدة حتى يصير قانوناً وهذه المراحل من بينها مرحلة الاقتراح، والمناقشة والتصويت.

فيما يتعلق بالاقتراح فقد خول دستور ١٩٢٣ لكل من المجلسين حق الاقتراح، وقد روعي تحقيق المساواة بين المجلسين في حق الاقتراح وذلك عدا اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها إذ جعله دستور ١٩٢٣ قاصراً على أعضاء المجلس الأدنى (النواب) والملك فقط.

(١) للمزيد من التفصيل د. عثمان خليل: المصدر السابق ص ٢٢١ وما بعدها.

غير أن مجلس الشيوخ وإن لم يكن لأعضائه حق اقتراح الضرائب أو زيادتها إلا أن لأعضائه حق اقتراح إلغاء الضريبة أو إنقاصها لأن الدستور لم يحرم مجلس الشيوخ من هذا الحق^(١).

أما المناقشة والتصويت فهي حق لكل من المجلسين على قدم المساواة والمجلس الأخير أن يعدل من المشروع المرسل إليه، وللمجلس هذا أن يقرر بناء على اقتراح أحد أعضائه ندب لجنة من قبله للاجتماع مع لجنة من المجلس الأول الذي سبق أن وافق على المشروع وذلك للاتفاق على نصوص تقبلها كل من اللجنتين، وإذا تحقق ذلك ترفع كل لجنة تقريراً لمجلسها، وتتم مناقشة النص المعدل داخل كل من المجلسين.

أما إذا لم يتفق المجلسان فلا يجوز عرض المشروع أمام المجلس الأول الذي أقره قبل مضي شهر من رفعه من كل من اللجنتين، وإذا استمر أحد المجلسين معارضاً للمشروع فإنه يسقط حيث لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل من المجلسين مهما تكررت عدد مرات العرض، وذلك لأن قاعدة المساواة بين المجلسين توجب أن كلا منهما لا يستطيع أن يملك سلطة التقدير أكثر مما يملكه الآخر^(٢).

كما أن دستور ١٩٣٩ أوجب أن تتم مناقشة الميزانية أولاً في مجلس النواب وبعد انتهاء مجلس النواب من مناقشتها وإقرارها ترسل إلى مجلس الشيوخ وهو استثناء على مبدأ المساواة بين مجلسي البرلمان.

وإذا تحقق خلاف بين المجلسين في إقرار الميزانية فيحل هذا الخلاف عن طريق اجتماع كل من المجلسين على هيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة، وهذا يخول لمجلس النواب أفضليته باعتبار أن عدد أعضائه أكبر من عدد أعضاء مجلس الشيوخ ويعتبر إخلالاً عن المساواة بين المجلسين لأن مجلس النواب في هذه الحالة يعتبر سلطة أعلى فيما يتعلق بإقرار الميزانية.

كما أنه فيما يتعلق بمسئولية الوزراء الجنائية فمجلس النواب وحده هو الذي يتولى توجيه الاتهام للوزراء أما محاكمتهم فتتم أمام مجلس مخصوص يشكل من أعضاء مجلس الشيوخ وعدد من المستشارين وهذا أيضاً خروج على مبدأ المساواة المقرر للمجلسين.

وفيما يتعلق بالمسئولية السياسية التضامنية والفردية فهذه المسئولية تكون فقط أمام مجلس النواب دون الشيوخ، وعلى ذلك نصت المادة ٦١ من دستور ١٩٢٣ التي نصت على أن «الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسئول عن أعمال وزرائه»

وفي كل من الحالتين فالمساءلة حق مقرر لأعضاء مجلس النواب فقط دون أعضاء مجلس الشيوخ ويعد ذلك خروجاً على مبدأ المساواة بين المجلسين كما أن المسئولية الفردية والتضامنية لا تكون إلا أمام مجلس النواب فقط.

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٣٩٠، د. فؤاد محمد النادي: الوجيز في القانون الدستوري المصري ص ١٤٦. ١٤٧.

(٢) د. فؤاد محمد النادي: المصدر السابق ص ١٥٨، د. السيد صبري: المصدر السابق ص ٥٦٩ وما بعدها، د. محمد كامل ليلة: القانون الدستوري ص ٣٨٦ وما بعدها، د. عثمان خليل: المصدر السابق ص ٢٢٦.

الفرع الثالث

شروط العضوية في المجالس النيابية

تشتترط الدساتير عادة مجموعة من الشروط يتعين توفرها في المرشح للمجالس النيابية وأهم هذه الشروط ما يلي:

١- الشرط الأول: أن يكون منتمياً بجنسية الدولة،

فلا يجوز للأجنبي أن يرشح نفسه لعضوية المجالس النيابية، وتشتترط معظم النظم أن يكون المرشح متمتعاً بالجنسية الأصلية بحيث لا يسمح للمتجنس بالترشيح للمجالس النيابية، وذلك تشدداً في عنصر الولاء للوطن وتمثيله للأمة.

من ذلك ما قرره قانون مجلس الشعب من ضرورة أن يكون المرشح مصري الجنسية من أب مصري وترتيباً على ذلك لا يجوز للمتجنس المصري أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب مهما كانت مدة تمتعه بالجنسية. ذلك أن المشرع لم يكتف بأن يكون مصرياً وإنما اشترط أن يكون من أب مصري ضماناً لعراقة الانتماء.

٢- الشرط الثاني: أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب

وإذاً يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء هذا القيد طبقاً للقانون الخاص بذلك ويعني هذا الشرط ضرورة أن يتوفر في المشرح الشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب فضلاً عن الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب^(١).

٣- الشرط الثالث: السن،

وعادة يختلف سن المرشح عن السن الذي يوفر له أهلية الانتخاب (١٨ عاماً)، كما يختلف أيضاً عن الرشد المدني (٢١ عاماً) وإنما يشترط سناً يوفر للمرشح الخبرة والحنكة السياسية التي تجعله جديراً بتمثيل الأمة في حالة انتخابه، وفي مصر يشترط أن يكون المرشح بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل يوم الانتخاب.

٤- الشرط الرابع: شرط المؤهل،

بعض النظم تشتترط في المرشح للمجالس النيابية الحصول على مؤهل جامعي في حين أن بعض النظم الأخرى لا تشتترط سوى إجادة القراءة والكتابة.

ونحن نميل إلى ضرورة اشتراط الحصول على مؤهل جامعي في المرشحين لعضوية المجالس النيابية ليوفر له ذلك القدرة على تمثيل الشعب، ولأن يكون قادراً على المشاركة

(١) يشترط في الناخب أن تتوفر فيه الأهلية الانتخابية ومقتضى ذلك ضرورة القيد أن في جداول الانتخاب وقد أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية ضرورة أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها، وواضح أن المشرع المصري ميز بين المتمتعين بالجنسية الأصلية والمتجنس حيث لا يجوز للأخير مباشرة حقوقه السياسية إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل من حصوله على الجنسية، كما يتضمن أن تتوفر في الناخب الأهلية الانتخابية وهي تتوفر ببلوغه ثمانية عشر عاماً، كما يشترط أن لا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية أو موقوفاً إياها في شأنه.

في العملية التشريعية، أما مجرد اشتراط القراءة والكتابة فإن ذلك لا يوفر له القدرة على تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحاً. هذا ويكتفى قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر بإجادة القراءة والكتابة. وهو أمر معيب ولا يناظره في ذلك سوى اشتراط أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.

والى جانب هذه الشروط تضيف النظم شروطاً أخرى ومن بين تلك الشروط شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، وإن كان هذا النص قد أبقى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بإسقاط عضوية الأعضاء المتهربين من أداء الخدمة العسكرية رغم تجاوزهم السن الذي يجعلهم غير مطالبين بأداء الخدمة العسكرية وغير مطالبين بتقديم شهادة أداء الخدمة وهو ما يؤكد الدور العظيم الذي تقوم به المحكمة الدستورية في مصر في تفسير النصوص.

كما أن بعض النظم تشترط توفر النصاب المالي وهو شرط يكاد أن يختفي وهو في سبيله إلى الزوال نتيجة لانتشار المبدأ الديمقراطي، كما أن بعض النظم تشترط عدم الجمع بين الوظيفة النيابية والوظيفة الإدارية عدا الأنظمة البرلمانية التي تقوم على مبدأ التعاون بين السلطات على تفصيل وضوابط في هذا الشأن.

المبحث الثاني

ضمانات أعضاء المجالس النيابية

تحرص معظم الدساتير على توفر مجموعة من الضمانات لأعضاء المجالس النيابية توفر لهم أداء وظائفهم النيابية وتحميهم من أي تدخل أو اعتداء من السلطة التنفيذية خصوصاً وأن أعضاء المجالس النيابية هم الذين يتولون ممارسة الرقابة على الحكومة ويستطيعون مساءلتها وسحب الثقة إذا ما تطلب الأمر ذلك.

لذلك تحرص مختلف الدساتير على توفير العديد من الضمانات ومن بين هذه الضمانات ما يأتي:

المطلب الأول

الفصل في صحة العضوية

يختص المجلس النيابي وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه وهو ما حرصت عليه الدساتير، وذلك لكي يوفر ضمانه استقلال البرلمان في مواجهة كافة السلطات، وقد استقرت التقاليد البرلمانية في مختلف الدول على أن أول عمل يقوم به البرلمان بعد انتخاب هيئة مكتبه ولجانه هو التحقق من صحة نيابة أعضائه وفحص الطعون المقدمة في انتخابهم.

وقد نصت المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١ على أن: «يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيس ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

ويلاحظ أن طريقة الطعن وإجراءات الفصل فيه تصطبغ بالصيغة القضائية التي تتطلب الفحص والتدقيق، لذلك أعطى قانون مباشرة الحقوق السياسية للمجلس عند قيامه بهذه المهمة سماع الشهود، وإعلانهم

لذلك يرى بعض الفقه أن مهمة البرلمان في هذا الصدد وإن كان عليه أن يعالجها بنزاهة القضاء للصفة القضائية لها، إلا أنه لوحظ أن المجالس النيابية لا تنتظر إلى هذه المهمة بعين القاضي العادل فكثيراً ما لعبت الأهواء والنوازع السياسية فتصدر قراراتها مدفوعة بهذه العوامل^(١) لذلك يرى بعض الفقه أن تخويل المجالس النيابية الفصل في صحة العضوية من شأنه أن يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ويعتبر ذلك

(١) د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٤٤٧ — ٤٤٨، د. فؤاد محمد النادي: المصدر السابق ص ١٦٣.

انتهاكاً لهذا المبدأ، وذلك لأن البرلمان حينما يقوم بهذه المهمة إنما يفصل في نزاع، والقضاء وحده هو الذي يتعين عليه الفصل في مثل هذه المنازعات، إذ أن الأمر يتعلق بمنازعة هي في الأصل داخلة في نطاق السلطة القضائية ولهذا عهدت العديد من الدساتير إلى السلطة القضائية بالبت في صحة العضوية.

ونحن من جانبنا ومع كثير من الفقهاء نرى ضرورة أن يسند إلى جهة قضائية محايدة البت في صحة العضوية، حيث يتأثر المجلس النيابي في قيامه بهذه المهمة بالاعتبارات والأهواء والمنازعات السياسية، ولتكن المحكمة التي يمكن أن تتولى هذه المهمة هي المحكمة الدستورية العليا وهذا في المقام الأول يحتاج إلى تدخل دستوري.

ولكي تعتبر العضوية باطلة فإنه يتحتم أن يوافق ثلثا الأعضاء وهي أغلبية غير عادية قلما تتوفر خصوصاً إذا كان العضو المطعون في صحة عضويته ينتمي إلى حزب الأغلبية.

على أنه عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وفي ١٩ مارس من ذات العام أجرى استفتاء على ثمان مواد، إلا أنه في ٢٩ مارس من ذات الشهر أصدر المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت إعلاناً دستورياً.

وقد نصت المادة ٤٠ من هذا الإعلان على أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة».

وبهذا تحقق ما كنا ننادي به من ضرورة البت في صحة العضوية أن يكون في يد هيئة قضائية محايدة بدلاً من أن يترك الأمر لمجلسي الشعب والشورى، حيث استبد المجلسان بسلطتهما في هذا الشأن وجعل دور محكمة النقض دوراً هامشياً لا وزن له ولا قيمة. والمتتبع لدور كل من المجلسين عند البت في صحة العضوية أنه في حالات كثيرة كان العوار يلتف حول صحة عضوية العضو،

إلا أن ذلك يذهب سدي تحت وطأة سيد قراره (مجلس الشعب ومجلس الشورى) خصوصاً وأن البت في صحة العضوية كان يستلزم موافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين، ولما كان الحزب الحاكم كان يفوز نتيجة التزوير والبلطجة بأكثر من ٩٠٪ من مجموع أصوات كل من المجلسين، فإن موافقة ثلثي عدد أعضاء كل من المجلسين كان أمراً ميسوراً، وهكذا كانت الانتخابات تسفر عن اختيار أميون، أو تجار مخدرات، أو المتاجرين في تأشيرات الحج، أو المتاجرين في أقوات الشعب، أو المتهربين من التجنيد

وكل هؤلاء تحصنوا وراء سيد قراره مما أفسد الحياة البرلمانية ليس فقط خلال الثلاثين عاماً الأخيرة وإنما منذ استيلاء الجيش على السلطة عام ١٩٥٢م وجعل البت في صحة العضوية لكل من المجلسين الأمر الذي أدي بنا إلى المناداة بضرورة أن يخول أمر البت في صحة العضوية إلى هيئة قضائية محايدة أو أن يخول ذلك إلى المحكمة الدستورية العليا كما أشرنا.

المطلب الثاني

البرلمان هو الذي يختص بسقوط العضوية

كما أن المجالس النيابية هي وحدها التي تختص بإسقاط عضوية أعضائها الذين فقدوا الثقة أو الاعتبار، أو فقد شرطاً من شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته. وعلى ذلك نصت المادة ٩٦ من دستور ١٩٧١ وأضافت هذه المادة كسبب من أسباب السقوط فقد صفة العامل والفلاح التي تم انتخاب العضو على أساسها. ويتعين أن يصدر قرار سقوط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. وتحقيقاً لضمانة استقلال المجلس قررت المادة ٩٧ من دستور ١٩٧١ بأن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه. ولم يحدد النص الأغلبية المطلوبة، وفي هذه الحالة يكفي بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المطلب الثالث

المكافأة البرلمانية

من المفترض أن يتفرغ أعضاء المجلس النيابي لمهام النيابة وتمثيلهم للأمة؛ لأن عضويتهم في المجلس تستوجب شغل كل أوقاتهم إما في عملهم في المجلس النيابي، أو في الوقوف على أحوال دوائرتهم. ونتيجة لذلك تقرر الدساتير مكافأة يحددها القانون على سبيل تعويض الأعضاء عن تفرغهم لكي يتاح لهم التفرغ لأعمال نيابتهم، ولكي لا يشغلوا عنها في البحث عن سبل لكسب عيشهم.

ولا يترك أمر تحديد المكافأة للحكومة، وإنما يحددها المجلس النيابي في صورة تشريع يصدر منه لذلك لا تعتبر من وسائل التأثير على الأعضاء خصوصاً وأن المجلس النيابي هو الذي يقرر هذه المكافأة، فضلاً عن أن العضو يتقاضاها طوال مدة نيابته سواء أكان مؤيداً للحكومة أو معارضاً لها، فالهدف منها تغطية التفرغ لأعمال النيابة وفي الوقت ذاته تعتبر تعويضاً للعضو عما يتكبده من نفقات ومشاق في سبيل تمثيله لدائرته في البرلمان^(١).

(١) د. السيد صبري: المصدر السابق ص ٤٤٥، د. وحيد ووايت: المصدر السابق ص ٤٤٧.

المطلب الرابع

استقلال المجلس بالمحافظة على نظامه الداخلي

يتكفل المجلس النيابي بالمحافظة على نظامه الداخلي وذلك عن طريق رئيس المجلس الذي تقع على عاتقه هذه المهمة (م ١٠٥ من دستور ١٩٧١) وإمعاناً في كفالة استقلال المجلس النيابي، فإن حرس المجلس من رجال الشرطة يتبعون رئيس المجلس وليس وزارة الداخلية.

المطلب الخامس

المجلس النيابي هو الذي يختار هيئة مكتبه

سواء أكان المجلس النيابي مكوناً من مجلس واحد، أو من مجلسين فإنه ضماناً لاستقلال المجلس فإنه هو - عن طريق أعضائه - يتولى اختيار هيئة المكتب رئيس المجلس والوكيلين من بين أعضائه، وقد جرت دساتير مصر على هذا الحكم (م ٥٩ من دستور ١٩٥٦، ونفس المادة من دستور ١٩٦٤، م ١٠٣ من دستور ١٩٧١).

في حين أن دستور ١٩٢٣ خول الملك تعيين رئيس مجلس الشيوخ (م ٨٠)، أما الوكيلان فيتم انتخابهما عن طريق المجلس لمدة سنتين، ويجوز تجديد انتخابهم (م ٨٠). وتعيين رئيس مجلس الشيوخ من قبل الملك كان مخالفاً للمبدأ الديمقراطي الصحيح، كما يخل باستقلال مجلس الشيوخ باعتباره مجلساً نيابياً.

المطلب السادس

عدم المسؤولية

من الضمانات الهامة التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية عدم المسؤولية عن الأقوال والآراء والأفكار التي يبدونها أثناء قيامهم بواجباتهم النيابية.

وأساس هذه الضمانة أن النائب يتعين أن يتوفر له أكبر قدر من الحرية وأكبر قدر من الطمأنينة وهو يقوم بتمثيل أمته أمام البرلمان، خصوصاً وأنه يقوم بوظيفة الرقابة على الحكومة، لذلك انتهت النظم الدستورية إلى عدم جواز محاسبة العضو كما يحاسب الشخص العادي، وإلا أحجم عن ممارسة ما يستوجبه تمثيله للأمة خوفاً من الوقوع في حبالل المسؤولية، ذلك أن النائب قد يرى انحرافاً للإدارة يدفعه واجبه النيابي باسم الأمة التي أولته ثقته أن يكشف هذا الانحراف في البرلمان أو في أحد لجانه، ولو قلنا بمسؤوليته لطوقت المسؤولية عنقه ولأحجم عن ممارسة وظيفته الرقابية ضماناً للسلامة وخوفاً من أن يجد نفسه متهماً في جرائم سب أو قذف لذلك تقررت ضمانة عدم المسؤولية.

وقد نصت دساتير مصر جميعها على هذه الضمانة، كما نص عليها دستور ١٩٧١ في المادة ٨ منه التي نصت على أن «لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه».

نطاق تطبيق قاعدة عدم المسؤولية:

قاعدة عدم المسؤولية تغطي جميع أعمال الوظيفة البرلمانية دون سواها فهي تشمل جميع أعمال الوظيفة البرلمانية بغير استثناء، فتغطي عدم مسؤوليته عن الأفكار والآراء التي يبديها في الجلسات العلنية أو السرية، كما تشمل عدم مسؤوليته عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها داخل اللجان سواء تمت أعمال اللجان داخل البرلمان أو خارجه.

فأراؤه في كل هذه الأحوال ليست محلاً للمسؤولية ولو احتوت على سب أو قذف.

وعدم المسؤولية عن هذه الأقوال والآراء تشمل المسؤولية المدنية كما تشمل المسؤولية الجنائية. غير أن ذلك لا يحول دون مسؤوليته التأديبية أمام المجلس عن هذه الآراء في الحدود التي تقرها اللائحة الداخلية للمجلس.

غير أن قاعدة عدم المسؤولية لا تمتد إلى الجرائم الأخرى التي تقع من النائب داخل المجلس كأن يتعدى على عضو آخر بالضرب، كما لا تغطي هذه القاعدة الأقوال والآراء والأفكار التي يبديها النائب ولا تتعلق بوظيفته النيابية، كما لو كتب مقالاً في صحيفة أو خطب في محفل خارج البرلمان، أو جرت مناقشة خارج البرلمان في موضوع معين.

فكل هذه الحالات لا تتصل بوظيفة النيابية فمن ثم يكون مسئولاً عنها.

شروط إعمال قاعدة عدم المسؤولية:

١- تغطي قاعدة عدم المسؤولية فحسب الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو في لجانه وتكون متصلة بوظيفته النيابية وبالتالي لا تشمل الأفعال فإذا وقع من العضو فعل يشكل جريمة جنائية فإن قاعدة عدم المسؤولية لا تغطي الأفعال.

٢- إن قاعدة عدم المسؤولية تشمل الأقوال والآراء والأفكار التي يبديها العضو داخل المجلس أو في لجانه وتكون متصلة بوظيفته النيابية. فإن كانت لا تتصل بوظيفته النيابية كما لو ردها خارج المجلس في مقال أو محفل أو حديث تليفزيوني فإنه يكون مسئولاً عنها.

٣- إن هذه القاعدة تغطي المسؤولية المدنية والجنائية، وعلى ذلك فالنيابة العمومية لا تستطيع تحريك الدعوى الجنائية إذا شكلت هذه الآراء والأقوال جريمة كما لو تضمنت سباً أو قذف، كما أن المضرور ليس له أن يطالب بتعويضه عما ناله من أضرار نتيجة هذه الآراء. غير أن المجلس يستطيع أن يحاسب العضو تأديبياً حسبما تقضى بذلك لائحته.

٤- إن هذا القاعدة مطلقة لا يمتد أثرها إلى فترة النيابة فحسب وإنما تمتد إلى الأبد، حيث يمتنع مساءلة العضو حتى بعد انتهاء عضويته بالمجلس، أو فقد عضويته لأي سبب.

٥- إن قاعدة عدم المسؤولية من النظام العام، فلا يملك النائب أن يتنازل عنها، ويتعين على القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه، كما أن أي اتفاق بالتنازل عنها يقع باطلاً وذلك لأن المقصود منها ليس حماية العضو نفسه، وإنما هي ضمانه لأداء المجلس لوظيفته.

٦- إن قاعدة عدم المسؤولية تتعلق بذات العضو، إلا أنه في بعض الأحوال يمتد أثرها إلى حماية غيره بعدم مسؤوليته فلو أن الصحف تلقفت هذه الآراء وقامت بنشرها كما هي على أساس تسجيل ما دار في المجلس من مناقشات ولم تضيف من عندها شيئاً، ولم تعلق عليها، فإن الصحفي الذي قام بذلك تمتع مساءلته. أما إذا علق أو أضاف لو بجملة يستشف منها تأييده لأقوال النائب فإنه يحاسب على ذلك.

المطلب السابع

الحصانة البرلمانية

وتعني عدم جواز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان أو القبض عليه أثناء دور الانعقاد إلا بعد أخذ رأي المجلس ويستثنى من ذلك حالة التلبس.

وتختلف الحصانة البرلمانية عن عدم المسؤولية، فالأولى تحول دون اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس بغير الحصول على إذن مسبق من المجلس النيابي، والقصد منها هو حماية العضو من أن ينتزع من المجلس ويحبس في جرائم قد تكون ملفقة وكيدية للحيلولة بينه وبين حضور جلسات المجلس لأن الحكومة قد تجد في حضوره ما يسبب لها مضايقات ويخرجها فالحصانة يتحدد أثرها في وقف الإجراءات التي تتخذ ضد عضو المجلس لذلك فهي قاعدة إجرائية توقف اتخاذ الإجراءات الجنائية.

في حين أن القاعدة الثانية وهي عدم المسؤولية قاعدة موضوعية تحول دون مساءلة العضو بصفة مطلقة وترفع عن الفعل صفة الجريمة بالنسبة له فهي مانع من موانع المسؤولية طوال حياته حتى بعد زوال صفة العضوية عنه.

كما أنه ليس المقصود من الحصانة حماية العضو من نتائج الجرائم التي يرتكبها، وإنما القصد منها أخذ موافقة المجلس قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية وذلك خوفاً من قيام الحكومة بإجراءات كيدية ضد العضو لما يبيده من آراء ضدها في المجلس أو بسبب مسلكه العدائي ضد الحكومة وامتناع المجلس عن الإذن باتخاذ هذه الإجراءات لا يعد دليلاً أو قرينة على براءته، والعكس فإنه إعطاء الإذن ليس من شأنه أن يعتبر دليلاً أو قرينة على مسؤوليته عن الجريمة.

والمجلس حينما يطلب منه الإذن باتخاذ الإجراءات فإنه يقوم بفحص الاتهام فحصاً سياسياً وليس جنائياً أي يقوم بفحص الاتهام -ام فحصاً جدياً لكي يتثبت من جديته وأنه ليس كيدياً وملفقا.

ويتمتع العضو بالحصانة أثناء دور الانعقاد أما أثناء العطلات أو فترة حل المجلس فلا تسري الحصانة ويمكن اتخاذ الإجراءات ضد العضو، وذلك لأن الانتظار لحين اجتماع المجلس يؤدي إلى ضياع أدلة الجريمة ومعالمها،

ويظل العضو متمتعاً بها طوال مدة الانعقاد حتى ولو أجلت الدورة لأن البرلمان أثناء التأجيل يعتبر قائماً، وقد نص دستور ١٩٢٣ على الحصانة في المادة ١١٠ منه وقصرها

على فترة الانعقاد، وكذلك الأمر في دستور ١٩٥٦ في المادة ٩٢ منه، ونفس المادة في دستور ١٩٦٤.

وتسري الحصانة على الأعضاء المنتخبين والمعينين في حالة سماح الدستور بتعيين بعض الأعضاء، والحصانة تمنع اتخاذ الإجراءات في جميع الجرائم الجنائيات والجنح والمخالفات في حين يعارض البعض في سريانها على المخالفات لأنها من ناحية لا تتطلب حضور المتهم أمام المحكمة،

فضلاً عن أن العقوبة بسيطة ولا تخرج عن الغرامة المالية في الأعم الأغلب من المخالفات إلى جانب أنها من الكثرة بحيث يكون من غير اللائق تعطيل أعمال المجلس في مناقشة مئات الآلاف من المخالفات التي تقع من الأعضاء لمنح الإذن من عدمه.

وعلى ذلك فإن الحصانة البرلمانية تقوم على الحقائق الآتية:

١- أن الحصانة في كل دساتير ١٩٢٣، ١٩٥٦، ١٩٦٤ كانت قاصرة على الفترة التي تتخلل أدوار الانعقاد أما في غير أدوار الانعقاد فلا يتمتع العضو بها غير أن دستور ١٩٦٤ حتم أخذ إذن رئيس المجلس في غير أدوار انعقاد البرلمان كما أوجب إخطار المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ حيال العضو من إجراءات، أما قبل دستور ١٩٦٤ فلم يشترط كل من دستور ١٩٢٣، ودستور ١٩٥٦ ذلك غير أن التقاليد الدستورية كانت تقضي بإخطار المجلس عند انعقاده.

كما أنه في حالة اتخاذ الإجراءات بين أدوار الانعقاد أو خلال الأجازات ثم استطلعت هذه الإجراءات حتى اجتماع المجلس فالتقاليد الدستورية تستوجب ضرورة استئذان المجلس.

أما في دستور ١٩٧١ فإن المادة ٩٩ منه قد نصت على أنه «لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس».

وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات، فالشق الأول من هذه المادة لم يجز اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة العضو في غير حالة التلبس، والمفهوم من السياق أن ذلك قاصر على فترات أدوار الانعقاد بدليل أن الفقرة الثانية جاءت بعبارة «وفي غير دور انعقاد المجلس...» مما يعنى أن هذه الحالة لها حكم مغاير عن حكم حالة الانعقاد بمعنى أنه يمكن أن تتخذ الإجراءات الجنائية ولكن بشرط أخذ إذن رئيس المجلس، كما يتعين إخطار المجلس في جلسة أول انعقاد له بما اتخذ حيال العضو من إجراءات.

٢- أنه يمتنع اتخاذ أية إجراءات جنائية فحسب، وعلى ذلك يمكن اتخاذ إجراءات مدنية ورفع الدعاوى المدنية، ويشمل عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية جميع الإجراءات، سواء عن طريق النيابة العامة، أم عن طريق الأفراد في حالة الجنح المباشرة التي يخول للأفراد إقامتها.

٣- تشمل الحصانة البرلمانية الأعضاء المعينين والمنتخبين على حد سواء.

٤- لا تشمل الحصانة حالة التلبس لأن حالة التلبس ينتفي معها شبهة الكيد أو التلقيق من الحكومة ضد أعضاء المجلس من معارضيه، فضلاً عن أن الحصانة والوضع كذلك من شأنها أن تؤدي إلى ضياع معالم الجريمة وأدلتها إذا لم تتخذ الإجراءات فوراً ضد العضو المتلبس.

٥- أن عدم جواز اتخاذ الإجراءات يشمل جميع أنواع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات، مع ملاحظة ما أثير بالنسبة للمخالفات، وهذا لا يمنع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العضو من قبل المجلس على النحو الذي تنص عليه لائحته، وفي حالة رفع الحصانة عن العضو المنسوب إليه جريمة معينة لا ينسحب على غيرها من الجرائم التي يرتكبها العضو، حيث يتعين الرجوع إلى المجلس من جديد لأخذ إذنه في رفع الحصانة عن العضو.

٦- أن الحصانة لا تغطي العضو بعد الحكم عليه، فلو حدث أن ارتكب العضو جريمة أثناء العطلات في غير أدوار الانعقاد وتمت محاكمته وصدر ضده حكم بالحبس في مواجهته قبل انعقاد المجلس، ثم حل دور الانعقاد، فلا يملك المجلس أن يأمر بالإفراج عنه ويظل محبوساً لإكمال المدة.

آثار الحصانة البرلمانية:

١- الحصانة لا تتعلق بمسؤولية عضو المجلس النيابي، فإذا امتنع المجلس عن رفع الحصانة فلا يعني ذلك براءته، كما أن موافقة المجلس على رفع الحصانة لا تعني إدانته ففي الحالتين لا يعد ذلك دليلاً وقرينة على البراءة أو الإدانة.

٢- إذا رفض المجلس رفع الحصانة أثناء دور الانعقاد فيمكن اتخاذ الإجراءات أثناء العطلات بشرط الحصول على إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول جلسة انعقاد.

٣- وفي حالة اتخاذ الإجراءات بهذه الشروط أثناء العطلات ثم استطالت إلى وقت اجتماع المجلس فيتعين أخذ إذن المجلس بالسير فيها، أي أن الحصانة تعود للعضو بشروطها والعلة من ذلك هي أن السلطة التنفيذية قد تنتظر فترة الإجازة للتخلص من مناوئتها في المجلس بتلقيق التهم لهم.

٤- تتعلق الحصانة بالنظام العام وعلى ذلك فإن النيابة العامة والقاضي عليهما أن يراعى ذلك من تلقاء نفسيهما، كما لا يملك النائب التنازل عنها.

٥- المقصود من الحصانة حماية العضو من أن تكيد له الحكومة وعلى ذلك حتى لا تمتد لغير شخص النائب فهي لا تتعرض إلى أفراد أسرته، كما لا تمتد إلى رسائله وخطاباته، كما لا تشمل منزله^(١).

(١) يراجع في الحصانة: د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٤٤٠ وما بعدها، د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٤٥٤ وما بعدها، د. رمزي الشاعر: القانون الدستوري «النظرية العامة والنظام الدستوري المصري» ص ٦٥٠ وما بعدها.

الفرع الرابع

وظائف السلطة التشريعية

تمارس السلطة التشريعية مجموعة من الوظائف أهمها الوظيفة التشريعية وبجانب ذلك تمارس بعض الوظائف السياسية والمالية وذلك على النحو التالي:

أولاً: الوظيفة التشريعية:

أهم الوظائف التي نيّطت بالمجالس النيابية هي الوظيفة التشريعية، حيث يمارسها البرلمان نيابة عن الأمة صاحبة السيادة.

والعملية التشريعية تمر بمراحل هي: الاقتراح، والمناقشة والتصويت والتصديق ثم الإصدار وأخيراً النشر، وهذه المراحل المتعاقبة تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في بعضها، ومن بينها ما تنفرد به السلطة التشريعية ومنها ما تنفرد به السلطة التنفيذية. وذلك على النحو الآتي:

الاقتراح:

والاقتراح هو المرحلة الأولى من مراحل ميلاد القانون حيث يقدم للبرلمان كفكرة. وقد اختلفت النظم القانونية فيمن له حق الاقتراح فبعض النظم تجعله للسلطة التشريعية وحدها كما هو الأمر في الولايات المتحدة وهو أمر منطقي، حيث يأخذ هذا النظام بالفصل الذي يكاد أن يكون تاماً بين السلطات، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تشترك في صنع القانون؛ لأن ذلك يعد من خصائص النظام الرئاسي على النحو الذي بيّناه عند الحديث عن هذا النظام.

ومن ثم فإن السلطة التشريعية تنفرد باقتراح القوانين، وتحرم السلطة التنفيذية منه رغم أنها هي التي تتولى تنفيذه.

وبعض النظم تجعل حق الاقتراح تنفرد به السلطة التنفيذية وحدها؛ لأنها هي التي تقوم بتنفيذ القانون وهي الجهة الأدرى بالعيوب التي تكتنف التشريع، وتقف على هذه العيوب عند تطبيقها مما يجعلها أقدر على اقتراح تعديل هذه العيوب التي تتحقق لديها أثناء التنفيذ وسد ما يعتريه من نقص وقصور، غير أن حرمان السلطة التشريعية من اقتراح القوانين يتنافى مع المبدأ الديمقراطي السليم باعتبار أن البرلمان هو ممثل الأمة، وحرمانه من الاقتراح يتعارض مع الصفة التمثيلية لها، لذلك فإن حرمان السلطة التشريعية يعد شذوذاً غريباً عن الفهم السليم كما يقرر أستاذنا الدكتور عثمان خليل،

وكانت هذه الطريقة هي المعمول بها في مصر قبل دستور ١٩٢٣ حيث كان حق الاقتراح للحكومة فقط، وكان الاقتراح الحكومي يتوقف على موافقة مجلس الوزراء، وهذه الطريقة تمتاز بأن الحكومة حينما تقدم الاقتراحات إلى المجلس النيابي فإنها تعهد لموظفيها الفنيين من رجال القانون بما يكفل حسن صياغتها والتأكد من انسجامها مع القوانين السائدة فضلاً عن دستوريته، وهو ما لم يتوفر لأعضاء المجلس النيابي. وهذه المزايا وإن كان لا يماري فيها أحد، إلا أن أهم عيوب هذه الطريقة هو استبعاد السلطة التشريعية من الاقتراح.

وهناك بعض النظم تجعل هذا الحق مشتركاً بمعنى أنه يحق لأعضاء البرلمان كما يحق للسلطة التنفيذية حق الاقتراح وهذا ما أخذ به دستور ١٩٢٣، وأخذت به جميع الدساتير الجمهورية وقد نص عليه دستور ١٩٧١ في المادة ١٠٩ منه التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين».

ورئيس الجمهورية حينما يقترح القوانين يقدمها باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية، لذلك تختلف الاقتراحات المقدمة من أعضاء البرلمان عن الاقتراحات المقدمة من رئيس الجمهورية، فالأخيرة ولكون من يتولى إعدادها جهات فنية لديها قدرات فائقة على فن الصياغة تحال إلى اللجان المتخصصة مباشرة

ويقوم قسم التشريع بمجلس الدولة بصياغة مشروعات القوانين التي تبغى السلطة التنفيذية تقديمها إلى البرلمان، وقسم التشريع لمجلس الدولة يتولى فحص هذه المشروعات من حيث التأكد من مشروعية مشروعات القوانين التي تريد الحكومة عرضها على المجلس النيابي، والتأكد من مدى التوافق والتناسق بين المشروع والقوانين القائمة للحيلولة بين تضارب القواعد القانونية، فضلاً عن قيام قسم التشريع بصياغة مشروع القانون صياغة فنية وهو ما يوفر للمشروع من الصياغة ووضوحها وسلامة عبارة الألفاظ التي يصاغ بها^(١).

في حين أن الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس النيابي لا تحال إلى اللجان المتخصصة، ولكنها تحال إلى لجنة الاقتراحات لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك تحال إلى اللجان المتخصصة (م ١١٠) وعلى ذلك فإن الاقتراح إذا كان مقدماً من أعضاء المجلس فإنه يخضع للخطوات الآتية:

- ١- يحال الاقتراح إلى لجنة خاصة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس له.
- ٢- إذا رأى المجلس نظر الاقتراح بعد إحالته إليه من اللجنة التي تتولى فحصه يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة، بحسب موضوعه.
- ٣- إذا رفض المجلس المشروع المقدم من الأعضاء لا يجوز تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد (م ١١١).

المناقشة والتصويت:

إذا كانت بعض النظم تسمح للحكومة بأن تقدم اقتراحات للمجلس النيابي، فإن مرحلة المناقشة والتصويت ينفرد بها المجلس النيابي في كل النظم، والمناقشة والتصويت تتم دائماً في جلسة علنية لذلك ولتحقيق العلانية تسمح النظم للجمهور بمشاهدة هذه الجلسات، كما يتم نشرها في الجريدة الرسمية، والمناقشة تحقق بالمداولة في المشروع المقدم ويمكن أن يجتمع المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس مجلس الشعب أو عشرين من أعضائه على الأقل، ويقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم سرية، وإمكان مناقشة المشروعات في جلسة سرية نص عليه دستور ١٩٢٣ (م ٩٨) كما نص عليه دستور ١٩٥٦، ودستور ١٩٦٤ (م ٦٤).

(١) د. فؤاد محمد النادي: القضاء الإداري ص ٢٠٠٢ . ٢٠١.

فإذا انتهى المجلس من المناقشة فيتم التصويت على المشروع ويجب أن تتوفر أغلبية الأعضاء لصحة اجتماع المجلس، ويتم تداول المشروع المقدم مادة مادة ثم يتم أخذ رأي الأعضاء مادة فمادة ثم يقترح على المشروع جملة ثم يقلل باب المناقشة ويتم التصويت على المشروع فإذا وافقت الأغلبية المطلقة للحاضرين في غير الحالات التي يشترط لها أغلبية خاصة يعتبر المشروع قد اكتمل داخل البرلمان أما عند تساوي الآراء فيعتبر المشروع في هذه الحالة مرفوضاً (م ١٠٧ من دستور ١٩٧١) ونشير هنا إلى أن أغلبية المجلس تعنى ٥٠٪ + ١ من عدد أعضاء المجلس، وأغلبية الحاضرين تعنى ٥٠٪ من الحاضرين الجلسة + ١، وإذا جاز المشروع على أغلبية المجلس لا يتبقى لاكتمال ميلاد القانون إلا التصديق والنشر وتقوم بها السلطة التنفيذية^(١).

ثانياً: الوظيفة السياسية للمجلس النيابي:

تمارس المجالس النيابية خصوصاً في الأنظمة البرلمانية سلطات سياسية تقوم في جوهرها على الاعتراف لهذه المجالس بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة ومحاسبتها وتعد من أهم وظائف المجلس في النظم البرلمانية وعن طريقها تتمكن المجالس النيابية باعتبارها ممثلة للأمة من مراجعة أعمال الحكومة والإشراف على السلطة التنفيذية.

وقد أقرت الدساتير المصرية بداية من دستور ١٩٢٣ حتى دستور ١٩٧١ هذه الاختصاصات، فدستور ١٩٢٣ نص على الوظائف السياسية للبرلمان في المواد ١٠٧، ١٠٨، ٦١، ٦٢، ٦٦ منه وهذه الوظائف تتمثل في حق السؤال وحق الاستجواب، التحقيق البرلماني، وحق إبداء الرغبات فيما هو داخل في اتهام الوزراء وتقرير المسؤولية الفردية والتضامنية، وهذه الوظائف جميعاً تتبع من كون دستور ١٩٢٣ كان برلمانياً خالصاً يقوم على التعاون وتبادل الرقابة بين السلطات.

كما أن دستور ١٩٥٦ خول للمجلس العديد من الوظائف السياسية فلأعضاء مجلس الأمة حق السؤال، والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه، ولمجلس الأمة طرح الثقة بأحد الوزراء والمسئولية هنا مسئولية فردية وليست تضامنية لأن دستور ٥٦ نحاى نحو النظام الرئاسي والوزراء لا يشكلون مجلساً، ولا يوجد مجلس وزراء له كيان خاص في ظل هذا الدستور (المواد ٩٠، ٩١، ٩٢، ١١٣).

كما أن دستور ١٩٦٤ عرف أيضاً الوظائف السياسية للمجلس النيابي منها طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه وحق السؤال والاستجواب وتقرير مسئولية الحكومة الفردية والتضامنية (المواد ٨٧، ٨٦، ٨٩، ٩٠).

أما دستور ١٩٧١ فقد خول الدستور لمجلس الشعب الرقابة على أعمال الحكومة، وحق الأعضاء في توجيه أسئلة واستجوابات للوزراء، وحق إجراء تحقيقات برلمانية، وحق المجلس في سحب الثقة من نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ورئيس مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم استقالة إلى رئيس الجمهورية، وحق المجلس في توجيه

(١) للمزيد من التفصيل د. السيد صبري: القانون الدستوري ص ٣٨٨ وما بعدها، د. عثمان خليل: القانون الدستوري ص ٣٩٠ وما بعدها، د. رمزي الشاعر: القانون الدستوري ص ٦٥٢ وما بعدها، د. مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري ص ٥٦٠ وما بعدها.

الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية والوزراء (المواد ٨٦، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ٨٥، ١٥٩، ١٦٠).

ثالثاً: الوظيفة المالية للمجلس النيابي:

كما تخول الدساتير للمجالس النيابية العديد من الوظائف المالية، فالمجالس النيابية هي التي تضع التشريعات المالية وهي تشمل الضرائب والرسوم، والمرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والمكافآت، والقروض، والتعهدات المالية، والامتيازات، والاحتكارات، والتصرف في أموال الدولة وأموالها.

كما أن المجلس النيابي له اختصاصات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وحماية الأموال وطرق صرفها، ونقل أي مبلغ من باب إلى آخر، وكذلك عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على المجلس^(١).

(١) للمزيد من التفصيل: د. رمزي الشاعر: المصدر السابق ص ٦٥٣ — ٦٥٤، د. فؤاد محمد النادي: موجز القانون الدستوري ص ١٤٩ وما بعدها.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

إذا كانت المهمة الرئيسية للسلطة التشريعية تنحصر أساساً في وضع القواعد العامة المجردة (التشريعات) فإن وظيفة السلطة التنفيذية تنحصر في وضع هذه القواعد العامة المجردة موضع التنفيذ.

وعلى هذا الأساس النظري يعتبر دور السلطة التنفيذية تابعاً لدور السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية هي التي تعبر عن إرادة الأمة ممثلة في برلمانها طبقاً للمبادئ التقليدية في الديمقراطية أما السلطة التنفيذية فيقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره البرلمان.

وإذا كانت السلطة التشريعية تتكون أساساً من أعضاء البرلمان فإن السلطة التنفيذية تتشكل من جميع الموظفين القائمين بتنفيذ القوانين فيما عدا أعضاء السلطة القضائية، وعلى هذا الأساس فإن السلطة التنفيذية تشمل رئيس الدولة والحكومات ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وجميع الموظفين من كافة الدرجات والمستويات.

وعلينا أن نبين تكوين السلطة التنفيذية ثم اختصاص السلطة التنفيذية.

المبحث الأول

تكوين السلطة التنفيذية

يختلف تكوين السلطة التنفيذية تبعاً لنظام الحكم الذي يأخذ به الدستور، فـرئيس الدولة في النظام البرلماني ليست له إلا سلطة اسمية نظراً لعدم مسؤوليته، أما السلطة الفعلية فإنها تكون للوزارة المسؤولة أمام البرلمان كما أن رئيس الدولة لا يستطيع العمل بمفرده ولكن له حق تعيين الوزراء وعزلهم وحق حل البرلمان حلاً رئاسياً، وسلطاته في هذا النطاق يمارسها عن طريق الوزارة المسؤولة، ورئيس الدولة في النظام الرئاسي له سلطة فعلية واسعة النطاق، فاختصاصات السلطة التنفيذية كلها مركزة في يده وهو الذي يعين مساعديه من الوزراء (السكرتيرين)، وله حق عزلهم وهم خاضعون له خضوعاً تاماً.

وفي نظام حكومة الجمعية نجد أن رئيس الدولة وأعضاؤها يتم اختيارهم بواسطة البرلمان ويمارسون الاختصاصات المقررة لهم تحت إشراف البرلمان ورقابته.

وفي جميع هذه الحالات المختلفة نجد من الأفضل بل من الواجب جمع وتركيز اختصاصات السلطة التنفيذية في يد فرد واحد وفئة قليلة العدد متحدة في أهدافها وفي الوسائل المؤدية لتحقيق تلك الأهداف، وفكرة حصر الاختصاصات على النحو السابق تتفق مع اعتبارات الحزم والسرعة التي يجب أن تتسم بها المسائل التنفيذية؛ لأن توزيع هذه المهام بين عدة أشخاص أو هيئات يؤدي إلى إضعاف هذه السلطة خصوصاً في أوقات الأزمات والأحوال العصيبة التي تستدعي سرعة في التقرير ونشاط في التنفيذ.

وتفضل أغلب الدول في الوقت الحاضر حصر اختصاصات السلطة التنفيذية في يد فئة أو هيئة متحدة ولكن ليس معنى وحدة السلطة التنفيذية أن المالك لزاماً يقوم بنفسه بكل ما تستوجبه السلطة من واجبات لأن واجبات الحكم كثيرة ومعقدة مما يستحيل معه أن يقوم فرد واحد بأدائها، بل تقضى الضرورة بأن يوزع القابض على السلطة التنفيذية سلطته على عدد ضخم من الموظفين.

وتختلف طريقة إدارة السلطة التنفيذية لمرافق الدولة تبعاً للأسلوب التي تأخذ به وهو لا يخرج عن أحد فرضين:

١- أسلوب المركزية الإدارية، والذي يقضى بحصر جميع وظائف السلطة التنفيذية في أيدي الوزراء ومن يتبعونهم في العاصمة والأقاليم ويتم ذلك في صورتين التركيز الإداري وعدم التركيز.

٢- أسلوب اللامركزية الإدارية (الإدارة المحلية) الذي يقضى بتوزيع اختصاصات السلطة التنفيذية بين الوزارات والمصالح التابعة لها وبين المجالس المحلية المنتخبة والوحدات المرفقية المتمثلة في الهيئات العامة التي تتمتع باستقلال إداري تجاه الوزارات المشرفة عليها تحت ما يسمى بالرقابة أو الوصاية الإدارية.

وتتكون السلطة التنفيذية في جمهورية مصر العربية من رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية والحكومة ومن ثم فإنها تقوم على مبدأ الثنائية، وهو ذات الوضع الذي كان سائداً في ظل دستور ١٩٦٤، خلافاً لما كان الوضع عليه في دستور ١٩٥٦، ودستور ١٩٥٨ حيث كان كل منهما ينحو نحو الأخذ بالنظام الرئاسي.

أولاً: رئيس الدولة

رئيس الدولة ملكاً كان أو رئيساً للجمهورية يعتبر الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وإذا كان النظام ملكياً فإن الم-لك يتلقى السلطة بمقتضى قاعدة الوراثة حسب الترتيب الذي يقرره النظام الملكي الموجود وهو يبقى في الحكم طوال حياته.

أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يختار عن طريق الشعب ومدة رئاسة الدولة تتراوح في النظم الدستورية بين أربع سنوات كما هو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية أو سبع سنوات كما كان في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا قبل تعديله وفي مصر مدة الرئاسة ست سنوات (٧٧ من دستور ١٩٧١)

وتختلف الدساتير في المدة التي يجوز أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية فالدستور الأمريكي لا يجيز أن يبقى رئيس الدولة أكثر من مدتين، وقد كان هذا الوضع قائماً عند وضع دستور ١٩٧١ حيث كانت المادة ٧٧ منه تقضى بأن «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثانية ومتصلة».

وقد تعدلت هذه المادة في آخر عصر الرئيس السادات وأصبحت الفقرة الأخيرة نصها كالآتي: «يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد تالية ومتصلة»، وبالتالي لم يعد هناك أي قيود على انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة ورئيس الجمهورية هو رئيس

الدولة (م ٧٣)، وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور (م ١٣٧).

ويختار رئيس الجمهورية في مصر بناء على ترشيح مجلس الشعب للرئيس ثم يعرض الترشيح على المواطنين لاستفتاءهم فيه، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتاءهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتاءهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء أما إذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يرشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها (م ٧٦).

من ذلك نتبين أن مجلس الشعب حسب نص المادة ٧٦ قبل تعديلها يقدم مرشحاً واحداً للأمة يجرى عليه الاستفتاء وقد تواتر على ذلك في كافة الدساتير الجمهورية فضلاً عن إطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية وقد اتجه واضعو دستور ١٩٧١ على عدم جواز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة غير أنه تم تعديل هذا النص على النحو الذى أطلق عدد المرات التي يعاد فيها انتخاب رئيس الجمهورية.

وقد تم تعديل المادة ٧٦ عام ٢٠٠٥م، وعدلت للمرة الثانية في عام ٢٠٠٧م ففي عام ٢٠٠٥م تم التعديل الأول بناء على ما تقدم به رئيس الجمهورية إلى مجلسي الشعب والشورى بهدف تعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية من الطريقة التي سبق أن أشرنا إليها، وقد تمت الموافقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨٩ من الدستور وتم العدول عن طريق اختيار رئيس الدولة بالاستفتاء الدستوري حيث كان هذا الأسلوب يحرم الشعب من حقه في اختيار رئيسه حيث أنه وفقاً للطريقة السابقة يرشح مجلس الشعب مرشحاً واحداً يطرح على الاستفتاء لذلك فإن طرح تعديل هذه الطريقة كان الهدف منه كفالة حق الاختيار للشعب،

ولكن هذا الهدف النبيل لم يتحقق حيث جاء التعديل مطيحاً برغبة المواطنين والمشرعين الدستوريين في إجراء تعديل حقيقي يحقق طموحات الأمة فجاءت المادة ٧٦ بعد تعديلها في عام ٢٠٠٥م طويلة للغاية كما أن التعديل أتى بشروط شبه مستحيلة للترشح لهذا المنصب، على نحو يؤدي إلى العودة للنظام السابق (الاستفتاء) إذا لم يتقدم إلا مرشح واحد، فهذه المادة بعد تعديلها وضعت شروطاً مستحيلة للمرشح المستقل وشبه مستحيلة للمرشح الحزبي.

مما كان محل نقد شديد من أغلبية شراح القانون الدستوري فضلاً عن اعتراض الجمعيات المدنية التي تسعى إلى تحقيق إصلاح دستوري حقيقي وفي ١٩ مارس ٢٠٠٧م وافق مجلس الشعب مرة أخرى على اقتراح السيد رئيس الجمهورية بإجراء تعديل ثاني على المادة ٧٦ وعرض على الشعب في استفتاء شعبي حيث تم ذلك في ٢٦/٣/٢٠٠٧م ولم يمس هذا التعديل الشروط المستحيلة الواجب تحقيقها في المرشح المستقل، وإن كان قد

تخفف من الشروط المطلوبة في المرشح الحزبي إلا أن هذا التخفيف ليس من شأنه أن يحقق تقدماً حقيقياً على أرض الواقع السياسي حيث لم يتح هذا التعديل منافسة حقيقية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية^(١).

ورئيس الجمهورية يتعين أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية (م٧٥). ومدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ نتيجة الاستفتاء. وتجرى الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو عجزه عن العمل أو وفاته أو إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو جريمة جنائية طبقاً للمادة ٨٥ من الدستور يتولى مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلًا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب بذات الإجراءات السابق الإشارة إليها (م٨٤). على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٦ من الدستور بعد تعديلها في عامي ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧ م.

ثانياً: نواب رئيس الجمهورية

خولت المادة ١٣٩ من الدستور رئيس الجمهورية بأن يعين نائباً له أو أكثر، وهو الذى يحدد اختصاصاتهم كما يعفيهم من مناصبهم. ويدخل هذا في نطاق السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية أي له السلطة الكاملة في أن يعين أو لا يعين في هذا المنصب.

ثالثاً: الحكومة

تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ويعين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، كما أنه هو الذى يعفيه من منصبه، كما يعين أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء ونوابهم.

ومجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة (م١٥٣).

(١) انظر هذه التعديلات بالتفصيل المناسب في كتابنا موجز القانون الدستوري المصري.

المبحث الثاني

اختصاصات السلطة التنفيذية

تتنوع اختصاصات السلطة التنفيذية فهي تمثل مجموعة من الاختصاصات ذات صبغة سياسية، وأخرى ذات صبغة تشريعية، وثالثة ذات صبغة إدارية، وذلك كالتالي:

أولاً: الاختصاصات ذات الصبغة السياسية

تختص السلطة التنفيذية بمجموعة من الاختصاصات ذات الصبغة السياسية بعضها في المجال الخارجى والأخرى في المجال الداخلى:

أ - في المجال الخارجى:

١- يتولى رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (م ١٥٠) سواء كانت هذه الحرب دفاعية أم هجومية.

٢- كما أن رئيس الجمهورية هو الذى يعقد المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، غير أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها (م ١٥١).

٣- تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية: يتولى رئيس الجمهورية تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما أنه يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

ب - في المجال الداخلى:

١- يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في القانون (م ١٣٨)، وتتولى الحكومة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (م ١٥٦).

٢- كما أن رئيس الجمهورية يملك حق العفو البسيط عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب (م ١٤٩).

٣- استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا (م ١٥٢) والقصد منه استطلاع رأى الشعب بغرض الوقوف على رأى الأمة وهو غير ملزم، غير أنه من الناحية الواقعية لا يمكن تجاهل نتيجة الاستفتاء.

٤- تعيين نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء: يستقل رئيس الجمهورية بتعيين نواب يعاونوه في أداء مهامه الدستورية، وهو الذى يحدد اختصاصاتهم كما يعفيهم من مناصبهم (م ١٣١).

٥- مواجهة الأخطار التي تهدد سلامة الوطن: قضت المادة ٧٤ من الدستور بأن «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات

الدولة عن أداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذته من إجراءات خلال سنتين يوماً من اتخاذها».

وهذا النص لا مثيل له في دساتير مصر السابقة على دستور ١٩٧١ وهو مستقى من المادة ١٦ من دستور فرنسا الصادر ١٩٥٨ ويشترط لإعمال المادة ٧٤ وجود خطر يهدد إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وتوجيه بيان للأمة بشأن هذا الخطر، ويوضح الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة، وإجراء استفتاء سياسي خلال سنتين يوماً للوقوف عن رأى الشعب.

٦- منح الأوسمة والنياشين: كما أن رئيس الجمهورية هو الذى يمنح الرتب والنياشين.

ثانياً: الاختصاصات التنفيذية

وأهم الاختصاصات التنفيذية التى يمارسها رئيس الجمهورية هى:

١- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم (م ١٤٣).

٢- قيادة القوات المسلحة: فرئيس الجمهورية إعمالاً للدستور (م ١٥٠) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسلطته في هذا الشأن لا تتعدى إعطاء الأوامر العامة والتعليمات للقادة العسكريين الذين يتولون القيادة الفعلية.

٣- إعلان حالة الطوارئ: فرئيس الجمهورية هو الذى يعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويتعين عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان المجلس منحللاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدّها إلا بموافقة مجلس الشعب (م ١٤٨)، ويلاحظ أن الدستور ١٩٧١ احتفظ بالوضع الذى كان سائداً في الدساتير السابقة، حيث أجاز إعلان حالة الطوارئ مع وجود المجلس، وعدم تحديد الأسباب التى تخول رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ، وإرجاء عرض قرار إعلان حالة الطوارئ في حالة حل المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد.

٤- إنشاء وترتيب المصالح العامة: يدخل في الاختصاص الأصلي للسلطة التنفيذية إنشاء وترتيب المرافق العامة في الدولة.

ثالثاً: اختصاصات ذات صبغة تشريعية:

تملك السلطة التنفيذية مجموعة من الاختصاصات التشريعية في الأنظمة البرلمانية، فإلى جانب حقها في اقتراح القوانين وحق الاعتراض والتصديق عليه وإصدار القوانين ونشرها وحقها في دعوة البرلمان للانعقاد في دورات عادية وغير عادية تملك أيضاً:

أ- إصدار اللوائح التنفيذية (م ١٤٤).

ب - إصدار اللوائح التقويسية (م ١٠٨).

ج - إصدار اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها ومن بينها اللوائح التنظيمية (م ١٤٦)، إصدار لوائح الضبط الإداري (م ١٤٥)، إصدار لوائح الضرورة (م ١٤٧) ولوائح الخطر أو الأزمات الخاصة (م ٧٤)، إصدار اللوائح الخاصة بحالة الطوارئ (م ١٤٨)، فهذه اللوائح جميعاً من حقوق السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المبحث الأول

أهمية السلطة القضائية

يستلزم وجود نظم قانونية على أساس تشريعي ظهور قضاء منظم ومحاكم مرتبة، وإذا كان هناك جانب من الفقه ينظر للسلطة القضائية باعتبارها فرعاً من السلطة التنفيذية، فإن معظم الدساتير تنص على القواعد الكلية في شأنها وتفرد بعض الدساتير نصوصاً تفصيلية عن هذه السلطة.

ويقصد بالسلطة القضائية الهيئة التي يnaud بها تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع التي تعرض عليها وتطرح أمامها للفصل فيها. وأعضاؤها هم القضاة على اختلاف درجاتهم في القضاء العادي والقضاء الإداري.

وإذا كانت السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القانون وكان القضاء بعمله أيضاً ينفذ القانون، فثمة تعارض بين الاثنين.

فالسلطة التنفيذية تنفذ القانون من تلقاء نفسها. أما السلطة القضائية فهي الأمانة على القانون والمختصة بتطبيقه على الوقائع المعروضة عليه.

وعمل السلطة التنفيذية ضروري - كقاعدة عامة - بوضع القانون موضع التنفيذ بمعنى أن القانون في معظم الحالات لا يمكن تنفيذه إلا بعد أن تضع السلطة التنفيذية شروط التنفيذ التفصيلية (اللوائح التنفيذية) والقضاء يبرز إذا كان التشريع ناقصاً أو غامضاً فإنه في هذه الحالة يفسر القانون وقد يضيف إليه جديداً تحت ستار التفسير لاسيما في مجال القضاء الإداري.

ولا خلاف حول وجوب استقلال القضاة ووجوب إحاطتهم بكل الضمانات التي تضمن استقلالهم وأول الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي معرفته قوانين بلاده معرفة دقيقة فالقاضي لا يمكنه تفسير القوانين وتطبيقها بغير أن يعرفها ولا تكفي هذه المعرفة النظرية بل لابد من التدريب العملي حتى تثبت في ذهنه القواعد النظرية على حقيقتها وهو يخالف في ذلك أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث لا يشترط فيهم توفر معلومات فنية خاصة.

المبحث الثاني

طرق اختيار القضاة وضماناتهم وأنواع القضاء

أولاً: طرق اختيار القضاة: يختلف أسلوب الدول في اختيار رجال القضاء وإزاء تعدد أسلوب الدول فإننا نتعرض فيما يلي لمناهج الدول في هذا الشأن:

١- اختيار أعضاء الهيئة القضائية عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب:

قد يتم انتخاب أعضاء السلطة القضائية بمعرفة أفراد الشعب مباشرة وهذه الطريقة وإن كانت طريقة ديمقراطية ويؤخذ بها في الديمقراطية المباشرة حيث كان الشعب يمارس كل السلطات ومن بينها اختيار القضاة،

ولكن يترتب على هذه الطريقة سوء اختيار القضاة وإلى ضعف مستواهم العلمي وخضوعهم التام للأحزاب السياسية التي ترشحهم وتأثرهم بنزعاتها وميلهم إلى كسب رضا الناخبين، مما يكون سبباً في تحي القضاة الأكفاء عن دخول المعركة الانتخابية

هذا بالإضافة إلى عدم تقدير الشعب للكفاءة القضائية العلمية حق قدرها بل نجده يعرض أحياناً عن القاضي لمجرد إصداره حكماً أو أحكاماً لا تتفق مع أهوائه.

٢- اختيار القضاة بواسطة الهيئة التشريعية:

تلجأ بعض الدول إلى أن يكون تعيين القضاة بمعرفة الهيئة التشريعية ويعاب على هذه الطريقة أنها تجعل القاضي متأثراً بحزب من الأحزاب وقد يراعى في التعيين ولاء الشخص لمبادئ الحزب دون مراعاة لكفاءته الشخصية،

كما أن من شأن ذلك أن يؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات حيث تخضع السلطة القضائية للسلطة التشريعية.

٣- اختيار أعضاء السلطة القضائية بواسطة السلطة التنفيذية:

قد يتم تعيين أعضاء السلطة القضائية بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك يضمن توفير الكفاءة في القضاة ورفع مستواهم وترفعهم عن الحزبية ومنازعاتها، ولذلك يؤيد هذه الطريقة أغلب الفقهاء وأخذ بها أغلبية الدول ومن بينها مصر، وذلك مع النص على مجموعة من الضمانات تكفل للسلطة القضائية الاستقلال عن السلطة التنفيذية ومن بينها الاستقلال وعدم القابلية للعزل.

ويعين القضاء في بعض الدول لمدة محددة وهو ما يتفق مع كون القضاء سلطة ثالثة مستقلة بذاتها، إذ القاعدة أن تتمتع السلطات باختصاصها لمدة معينة وهذا يتفق مع الدول التي تنتخب القضاة سواء بمعرفة الشعب أو بواسطة الهيئة التشريعية.

على أن الأغلبية العظمى من الدول تبقى القاضي في وظيفته حتى بلوغه السن القانونية وفقاً للأوضاع المقررة، وبذلك يفيد القضاء من خبرة رجاله ويرتفع بمستواهم، وقد ارتفع سن القضاة في مصر إلى ٧٠ عاماً وهو اتجاه يمكن من الاستفادة بخبرة شيوخ القضاة في هذه المرحلة السنية.

ثانياً: ضمانات القضاء:

عدم قابلية القضاة للعزل:

إن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل سواء من السلطة التنفيذية أم من السلطة التشريعية هو نتيجة أساسية لمبدأ الفصل بين السلطات والوسيلة الفعالة لاستقلال القضاء بل أن هذه القاعدة تعتبر شرطاً أساسياً لاستقلال القضاء نفسه.

والملاحظة أن هذه القاعدة تتفق مع اختيار القضاة بطريق الانتخاب وبطريق التعيين على حد سواء ويلحق بقاعدة عدم قابلية القضاة للعزل نقل القضاة الذي قد يهدد استقلال القضاء لذلك فإن النقل دائماً يخول للسلطة القضائية ولا تتدخل السلطة التنفيذية في نطاقه وإلا عصف باستقلال القضاء.

المرتبة والمركز:

لما كان منصب القضاء يفرض في شاغله أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهة وأن يتفرغ لعمله ولما كان بيد القضاء ميزان العدل فإن الدولة تجرى عادة على أن تخصص للقضاة مرتبات عالية ومجزية فضلاً عما تضيفه على مركز القاضي من مكانة سامية.

ثالثاً: أنواع القضاء:

إذا كان من السهل تحديد وظيفة القضاء بصفة عامة فإن من آثار تعقد وظائف الدولة نتيجة لبروز طابعها التخصصي الذي لم يقتصر على السلطة التنفيذية. بل تعدى ذلك إلى السلطة القضائية، وهكذا تعددت أنواع المحاكم في معظم دول العالم وتنوعت اختصاصاتها ويمكن أن نميز بين أربعة أنواع من القضاء:

أ - القضاء العادي: بتخصصاته المختلفة والذي يتولى الفصل في المنازعات بين الأفراد في كافة المجالات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

ب - القضاء الإداري: ويختص بمنازعات الإدارة وحدها.

ج - القضاء الاستثنائي: كالقضاء العسكري وما شابهه ويتعين أن يقتصر على الجرائم التي تنسم بالطابع العسكري أو تقع من عسكريين.

د - القضاء ذو الطابع السياسي: الذي يتولى الإشراف على كيفية تطبيق النظام السياسي في الدولة ومحاكمة سلطات الدولة العليا عن الجرائم السياسية.

الباب السادس

الحقوق والحريات العامة

تختلف النظم المعاصرة في المدى الذي وصلت إليه في تقريرها للحقوق والحريات العامة في قوانينها ودساتيرها، كما يختلف مدلول الحقوق والحريات العامة باختلاف الزمان والمكان والفكر السياسي السائد. وهذا الاختلاف ليس باليسير الهين، بل هو اختلاف كبير، ذلك أننا نجد نظاماً يوصف في زمان ومكان ما أو في مذهب ما بأنه نظام حر، فإذا بنا نجده في غير ذلك الزمان أو المكان أو المذهب يوصف بأنه نظام غير حر، أو أنه نظام استبدادي.

وحقوق الأفراد وحرياتهم مكفولة للجميع يمارسونها بأنفسهم وهي من حيث عددها ليست أمراً ثابتاً جامداً لا يتغير، وإنما تخضع تلك الحقوق للتطور والتحول المستمر شأنهما في ذلك شأن تطور الحياة وتقلب الظروف في حقب التاريخ المختلفة، وقد زادت حقوق الأفراد مع تطور الزمن وتقدم الحضارة وتحت ضغط الظروف المتباعدة التي تحيط بالدول. ومن ثم فإن قائمة الحقوق الفردية والحريات العامة مطاطة وقابلة للزيادة والتطور، وهذا طبيعي مادامت عناصر الحياة في تطور وحركة دائبة ودائمة.

ولا يرقى أي نشاط إنساني إلى مصاف الحرية من زاوية القانون الوضعي إلا متى توافر شرطان أساسيان، الأول أن ينظم نشاط الفرد تنظيمًا تشريعيًا فعالاً هادفاً منظماً لكيفية ممارسة تلك الحرية، والثاني تحديد وسائل حمايتها من أي اعتداء عليها مع تقرير الضمانات التي يلجأ إليها في حالة الاعتداء على تلك الحريات.

هذا وتنقسم الحقوق والحريات إلى حريات تتعلق بمصالح الأفراد المادية، وحقوق وحريات تتعلق بمصالح الأفراد المعنوية. وعلى ذلك نقسم هذا الباب إلى الفصلين التاليين:

الفصل الأول

الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المادية

وهذه الحريات هي: الحرية الشخصية، وحرية المسكن وحرمة، وحرية التملك، وحرية العمل. ونلقى عليها بعض الضوء بإيجاز في الصفحات التالية كل في مبحث مستقل.

المبحث الأول

الحرية الشخصية

ومعناها شعور الإنسان بكرامته وبوجوده، فهي تعنى الحفاظ على ذات الشخص الجسمانية، وحرية في التنقل داخل وخارج الدولة.

وللحرية الشخصية عدة مظاهر تنبثق منها نذكر منها:

١ - حرية الذات:

كفل الدستور المصري الحالي هذه الحرية، حينما نص في المادة (٤٣) على أنه «لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر».

كما نصت المواثيق الدولية على هذا الحرية، ومنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م، حيث جاء فيه «لكل إنسان أينما وجد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي».

٢ - حرية التنقل:

تعتبر حرية التنقل من الحريات المهمة، التي يتوقف عليها ممارسة باقى الحريات الفردية والسياسية، وقد كفل الدستور المصري هذه الحرية عندما نص في المادة (٥٠) على عدم تحديد إقامة المواطن في مكان معين إلا بنص القانون، وكذلك عندما نص في المادة (٥١) على عدم منع المواطن من الخروج والدخول إلى أرض الوطن.

٣ - الحق في الأمن:

الحق في العيش الآمن من الحقوق التي كفلها الدستور المصري عندما تحدث في المادتين (٤١، ٤٢) بأنه «لا يجوز القبض على أحد - في غير حالات التلبس - أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه وتقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بإذن من السلطة المختصة ولأمر يستلزمه التحقيق، وإذا قبض عليه أو حبس، يجب معاملته معاملة إنسانية تحفظ كرامته، وتحافظ على آدميته».

٤ - حق سرية المراسلات:

أي عدم كشف سرية المراسلات بين الأفراد لأن في الكشف عن السرية اعتداء على الحرية الشخصية. وقد نص الدستور المصري في المادة (٤٥) على هذا الحق بقوله «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة...».

المبحث الثاني

حرمة المسكن

حرمة المسكن جزء من الحرية الشخصية للمواطنين لا يجوز الاعتداء عليه، أو انتهاك حرمة تعسفياً، وقد اعتنت المواثيق الدولية بهذه الحرية، حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عدم التدخل أو الاعتداء على حرمة المساكن.

كما اعتبرت حرمة المسكن من الحقوق الدستورية، نصت عليها الدساتير المختلفة منذ الثورة الفرنسية، وقد نص الدستور الأول لجمهورية مصر العربية الصادر عام ١٩٥٦م على ذلك حيث جاء فيه «للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».

كما ورد النص على هذا الحق في دستور مصر الحالي في (م ٤٤) حيث جاء فيها «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون».

المبحث الثالث

حرية أو حق التملك

حق التملك حق له مفهوم اقتصادي وقد اعتبر هذا الحق إبان الثورة الفرنسية حقاً مقدساً لا يجوز المساس به، وحقاً مطلقاً جامعاً مانعاً مؤبداً، فالملكية مقصورة على صاحبها ينتفع بها وحده ويتصرف فيها كيف يشاء، وقد نصت المادة (١٧) من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي على هذا المضمون، كما نصت المادة (٨٧) من الدستور الفرنسي الصادر عام ١٧٩١م على أن «الملكية حق مقدس لا يمس».

كما نص الدستور المصري الحالي على هذا الحق بقوله: «الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض حراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون» (م ٣٦).

كما تضمن الدستور النص على عدم التأميم إلا بقانون، وكذلك عدم مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي (المادتان ٣٥، ٣٦).

وكل ذلك يعد حماية لحق التملك، حيث إنه مكفول بنص الدستور.

المبحث الرابع

حرية العمل والتجارة والصناعة

وتعني هذه الحرية عدم الحيلولة أو عدم منع المواطن من العمل أو التجارة أو الصناعة التي يريد ممارستها، كما لا يجوز إكراه الفرد على القيام بعمل معين أو تجارة محددة أو صناعة بعينها دون رضاه.

وهذه الحرية ليست مطلقة، بل تفرض عليها الدول بعض القيود وتضع لها بعض الضوابط، التي تكفل ممارستها على وجه صحيح وسليم.

وهذه القيود وتلك الضوابط تختلف باختلاف نظام الدولة هل هو رأسمالي؟ أم يقوم على الاشتراكية؟

ففي النظم الرأسمالية، حيث يسمح للأفراد بامتلاك وسائل الإنتاج، وإنشاء مشروعات ضخمة، يكون تدخل الدول في حدود ضيقة بقدر حماية الصالح العام دون إهدار لحرية العمل.

أما في الدول الاشتراكية، فإن الدولة تتدخل في كافة المجالات وتقوم بكافة المشروعات الاقتصادية، لأن وظيفة الدولة في النظام الاشتراكي لا تقف عند حد حماية حق العمل فقط ولكن يتعين عليها أن تتيحه. وسواء كان نظام الدولة رأسمالي أو اشتراكي فإن لها الحق في التدخل بوضع ضوابط وقيود على هذه الحرية، فلها أن تشترط الحصول على بعض المؤهلات للعمل، كما لها أن تمنع النساء والصغار من الأعمال الشاقة، صوناً لصحتهم، ولها أيضاً أن تحدد ساعات العمل، وعدم ممارسة أنشطة تجارية أو صناعية إلا بضوابط معينة، وكل ذلك لا يعتبر إهدار لهذه الحرية.

وقد كفلت الإعلانات الدولية والدساتير العالمية هذا الحق صراحة.

كما كفلت الدساتير المصرية المتعاقبة هذا الحق، منذ صدور ١٩٥٦م، ومروراً بدستور الوحدة عام ١٩٥٨م، وانتهاءً بالدستور الحالي الصادر في (١٩٧١م)، حيث جاء بالمادة (١٣) أن «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل».

الفصل الثاني

الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المعنوية

تعددت الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المعنوية، وهي: حرية العقيدة، وحرية الرأي والاجتماع والصحافة، وحق الانتخاب، وللحديث عن هذه الحقوق نقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول

حريات العقيدة والعبادة والرأي والاجتماع والصحافة

وفي السطور التالية نلقى الضوء على كل حرية من هذه الحريات بشيء من الإيجاز:

١ - حرية العقيدة والعبادة:

تعنى حرية العقيدة أن كل شخص حر في تكوين عقيدته واعتناقه الدين الذي يرتضيه، وألا يفرض عليه دين معين، أما حرية العبادة، فهي تعنى حرية الشخص في أن يتعبد وأن يمارس الشعائر الدينية الداخلية والخارجية بحرية في حدود النظام العام وحسن الآداب.

وقد كفلت المواثيق الدولية والدساتير العالمية هذه الحرية، وقد نصت المادة (٤٦) من الدستور المصري الحالي على هذه الحرية بقولها «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».

٢ - حرية الرأي:

تتمثل حرية الرأي في أهلية الفرد في التفكير والاعتقاد كيفما يشاء، والتعبير عن آرائه بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يسلكها، سواء كان باللسان أو بالكتابة وبوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة.

وحرية الرأي من الأسس التي لا تكتمل حرية الإنسان الشخصية إلا بها، بل ويتوقف على حرية الرأي كثير من الحريات العامة كحرية الصحافة والاجتماع والعبادة ... الخ.

كذلك كفلت الإعلانات الدولية هذه الحرية فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عليها صراحة بقوله في المادة (١٩) «لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ...». كما نص الدستور المصري الحالي على هذه الحرية في المادة (٤٧) صراحة بقوله حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.

٣ - حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات:

يقصد بحرية الاجتماع، أن يتمكن الأفراد من الاجتماع فترة من الوقت طالت أو قصرت ليعبروا عن آرائهم بالمناقشة أو تبادل الآراء أو الدفاع عن رأى معين وإقناع الآخرين بالعمل به.

فلكل جماعة ترى أن أفكارها متقاربة، أو هناك مصالح مشتركة بين أعضائها أن تعتمد إلى تكوين جمعية أو هيئة أو نقابة بغية تحقيق مصالح مشروعة.

وقد كفلت المواثيق الدولية هذه الحرية، حيث نص عليها صراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (١١) كما نص عليها الدستور المصري في ثلاث مواد هي (٥٤، ٥٥، ٥٦).

٤- حرية الصحافة:

يقوم جوهر هذه الحرية على قدرة التعبير عن الرأي في المجالات والصحف المختلفة، ولما كان للصحافة دور كبير في توجيه الرأي العام، لذا ينبغي تنظيمها بصورة تمنع من أن تستخدم كوسيلة للاستغلال والتأثير الخاطيء على الجمهور.

وقد اعتبرها الدستور المصري سلطة رابعة منذ التعديل الدستوري الذي تم في سنة ١٩٨٠م بجوار السلطات الثلاث المعروفة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونص في المادة (٤٨) على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة...».

المبحث الثاني

حق الانتخاب

يعد حق الانتخاب من أهم وأخطر الحقوق السياسية التي يتمتع بها مواطنو الدولة، إذ عن طريقه يتم إسناد السلطة إلى الحكام في النظم الديمقراطية وتستمد هذه السلطة أساس مشروعيتها، إلى جانب أنه الوسيلة الوحيدة لإتاحة المشاركة السياسية للمواطنين في التمتع بحقوقهم السياسية، فضلاً عن أنه الوسيلة الوحيدة لتكوين الهيئات النيابية التي تتوب عن الشعب في ممارسة مظاهر السيادة وعلى الأخص سن التشريعات.

وفي حديثنا عن حق الانتخاب نتناوله في المطالب الآتية:

المطلب الأول: طبيعة حق الانتخاب.

المطلب الثاني: تكوين هيئة الناخبين

المطلب الثالث: نظم الانتخابات.

المطلب الرابع: ضمانات الانتخاب

المطلب الأول

طبيعة حق الانتخاب

اختلف الشراح في التكييف القانوني لحق الانتخاب، وعما إذا كان يعد حقاً لصيقاً بالشخصية، أم أنه وظيفة اجتماعية تمارس لحساب الأمة، أو أنه ذات طبيعة مركبة حيث يجمع بين الصفتين، في حين يرى فريق آخر من الشراح أنه سلطة قانونية وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: الانتخاب حق:

سبق أن تعرضنا لنظريتي سيادة الشعب والأمة، ورأينا أن أنصار نظرية سيادة الشعب يرون أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً لصيقاً بالشخصية يتمتع به كل مواطن، وهذا الاتجاه يعد من النتائج المباشرة للأخذ بهذه النظرية التي تعتبر كل فرد من أفراد الشعب يتمتع بقدر من السيادة تساوي نسبته هو إلى المجموع المكون للشعب، وأن كل فرد من أفراد هذا المجموع، يمتلك جزءاً من السيادة الشعبية،

وترتيباً على ذلك فإن الانتخاب وفقاً لذلك يعد حقاً من الحقوق اللصيقة بالشخصية وهذا الرأي يرتب بالضرورة الأخذ بمبدأ الاقتراع العام أي الانتخاب العام بحيث لا يجوز أن يفقد مبدأ الاقتراع العام بأي شرط من الشروط التي يمكن أن تحول بين المواطنين وبين ممارسة حق الانتخاب، كاشتراط التعليم، أو تملك قدر من الثروة وهو ما يسمى بالنصاب المالي، أو اشتراط لون أو عقيدة دينية أو سياسية، أو الانتماء إلى عرق معين أو طبقة من الطبقات، باعتبار أن أي شرط من هذه الشروط من شأنه أن يضيق من مبدأ الاقتراع العام وهو ما يحول دون كفالة مبدأ السيادة الشعبية،

كما أن ذلك يتعارض مع كون الانتخاب يعتبر حقاً ثابتاً لكل فرد باعتباره من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان المواطن منها.

وهذا الاتجاه وليد آراء الفيلسوف الفرنسي «جان جاك روسو» في آرائه التي بثها في كتاب العقد الاجتماعي الذي تشييع له رجال الثورة الفرنسية وأطلقوا على كتابه «العقد الاجتماعي» مسمى أنجيل الثورة الفرنسية، وساعد على ذلك إيمان هؤلاء بمبدأي الحقوق الفردية المطلقة، والفصل الكامل والمطلق بين السلطات، وكذلك اعتبار الانتخاب حقاً شخصياً لصيقاً بالشخصية، لا يمكن فصله عن الطبيعة الإنسانية استناداً على مبدأ السيادة الشعبية. وكذلك كون الحقوق والحريات الفردية سابقة على وجود الدولة وأن الدولة ما وجدت إلا لحمايتها^(١).

ويترتب على هذا الاتجاه نتيجتين هامتين:

النتيجة الأولى:

أن هذا الاتجاه يؤدي إلى الأخذ بمبدأ الاقتراع العام كما سبق الإشارة إلى ذلك وهذا مؤسس على كون الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً لكل مواطن، وبالتالي يكون من غير المقبول حرمان أي شخص من الانتخاب حيث يتعين تقرير الانتخاب العام لجميع المواطنين.

النتيجة الثانية:

أن الانتخاب باعتباره حقاً شخصياً لصيقاً بالشخصية فإن المنطق المترتب على ذلك تقرير حرية المواطن في استخدام حق الانتخاب أو عدم استخدامه وبمعنى أدق لا يجوز أن يكون التصويت في الانتخاب إجبارياً^(٢).

ويعتبر هذا الاتجاه الأكثر ديمقراطية حيث يعتبر الانتخاب حقاً طبيعياً لكل المواطنين، ومن ثم يؤدي إلى مبدأ الاقتراع العام الذي يكفل الانتخاب للسواد الأعظم من الشعب فضلاً عن عدم جواز تقيده على أساس طبقي أو ثقافي أو مالي.

ثانياً: الانتخاب وظيفية:

يرى أنصار هذا الاتجاه على النحو الذي بيناه تفصيلاً عند الحديث عن نظرية سيادة الأمة أن الانتخاب وظيفة تمارس لحساب الأمة صاحبة السيادة، الأمر الذي يستطيع القانون باعتباره وسيلة تعبير الأمة عن سيادتها أن يحدد شروط ممارسة هذه الوظيفة وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأمة، وهو ما يخول إمكان تقييد حق الاقتراع العام، وذلك لكفالة حسن الاختيار، واختيار أفضل العناصر التي تمارس سلطة الأمة وتعبّر عن سيادتها، وعلى ذلك ووفقاً لهذا الاتجاه يمكن الأخذ بالاقتراع المقيد بوضع شروط يتعين أن تتوفر في الناخب، كضرورة توفر قدر معين من التعليم، أو توفر نصاب مالي، أو الانتماء إلى طبقة من الطبقات الاجتماعية أو وضع قيود تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين.

(١) للمزيد من التفصيل د. أنور رسلان: الوجيز في النظم السياسية.

(٢) د. محمد رفعت عبد الوهاب: النظم السياسية ٢٠٠٦م ص ٢٥٨، ٢٥٩ دار جامعة الحديثة.

كما يمكن وفقاً لهذا الاتجاه أيضاً الأخذ بالانتخاب الإجباري حيث يحق للأمة إجبار الأفراد على مباشرة حقوقهم السياسية بالمشاركة الإجبارية في الانتخابات.

وعلى ذلك فإنه وفقاً لهذا الاتجاه يمكن أن يؤدي وفقاً لهذه الشروط إلى تضيق هيئة الناخبين، وقد حظى هذا الاتجاه بقبول كبير من رجال الثورة الفرنسية، وقد أيدت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية الأخذ بهذا الاتجاه في عام ١٧٩١م، وأخذ به دستور فرنسا الصادر في نفس العام^(١). وهذا التكيف لطبيعة الانتخاب يتواءم مع الديمقراطية النيابية (غير المباشرة).

ويترتب على هذا الاتجاه نتيجتان:

النتيجة الأولى:

أن الانتخاب باعتباره وظيفة اجتماعية فإن المشرع يملك تقييده ومن ثم فإن هذا الاتجاه يأخذ بالاعتراع المقيد بحيث يمكن اشتراط شروط معينة تحد منه كشرط الكفاءة الشخصية أو النصاب المالي أو الجنس أو اللون أو غير ذلك من الشروط.

النتيجة الثانية:

أنه طالما أن الانتخاب وظيفة اجتماعية فإنه يمكن الأخذ بالتصويت الإجباري^(٢). فحق الانتخاب لا يعنى حرية الناخب في التصويت أو عدم التصويت، وإنما هو من الواجبات الإلزامية، بحيث تترتب عقوبة يحددها القانون في حالة عدم مزاوله الناخب لهذا الواجب.

ثالثاً: الانتخاب حق ووظيفة:

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الانتخاب يجمع بين الصفتين، صفة كونه حقاً، وصفه كونه وظيفة، وأنه لا تعارض بين كونه حقاً وبين كونه وظيفة، لأنه من جانب يعد من الحقوق الفردية، التي يتعين أن يتمتع بها الأفراد باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ومن جانب آخر يعد وظيفة واجبة الأداء.

ويرى فريق من هذا الاتجاه أن الانتخاب وإن كان يجمع بين الصفتين إلا أن ذلك لا يعنى أنه يمكن أن يكون حقاً ووظيفة في آن واحد وإنما الصحيح في منطق هذا الاتجاه أن الصفتين تتحققان على سبيل التتابع فهو باعتباره حقاً يتحقق بكفالة حمايته عن طريق الدعوى القضائية بحيث إذا أقدمت السلطة بحرمان الناخب من هذا الحق عند قيده في جداول الانتخاب حتى يتسنى له ممارسة الانتخاب، فإنه يستطيع اللجوء إلى القضاء لحماية هذا الحق،

وهذا الحق يتحول بعد ذلك إلى وظيفة تتيح للناخب الاشتراك في اختيار الحكام وفي تكوين الهيئات النيابية في الدولة من ذلك يتبين بأن الانتخاب لا تتحقق فيه الصفتان في ذات الوقت وإنما تحققت الصفتان على سبيل التتابع، فقد توفرت الصفة الأولى وهى كونه

(١) د. عبد الغني بسيونى: المصدر السابق ص ١٦٠. د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٥٩.

(٢) د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٦٠.

حقاً بحمايتها عن طريق الدعوى القضائية، ثم توفرت الصفة الثانية بعد ذلك وهي كون الانتخاب وظيفة، فالانتخاب وفقاً لذلك يبدأ كحق ثم يتحول إلى وظيفة^(١).

رابعاً: الانتخاب سلطة قانونية:

وهذا الاتجاه لا يرى أن الانتخاب حقاً أو وظيفة أو كونه يجمع بين الصفتين، وإنما هو سلطة أو قدرة أو مكنة قانونية خولها القانون للناخب لتحقيق المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن القانون هو الذي يتولى تحديد نطاق هذه السلطة، والشروط التي يتعين أن تتوفر فيها لممارستها من قبل جميع المواطنين دون تفرقة، كما أن المشرع يملك تعديل شروط ممارسة الانتخاب سواء بالتغيير أو التوسع فيه طبقاً لما يقتضيه الصالح العام دون أن يكون لأى مواطن أن يعترض على ذلك^(٢).

وخلاصة هذا الاتجاه أن الانتخاب يعد سلطة قانونية مقررة للناخب، لا لتحقيق مصالحه الشخصية ولكن لحساب المجموع وأن هذه السلطة يتحدد مضمونها - شروط ممارستها - بالقانون المنظم لها وبطريقة واحدة بالنسبة للجميع دون أن يكون لأى منهم سلطة تعديل ذلك المضمون أو التغيير في شروط الانتخاب^(٣). وهذا الاتجاه هو الراجح في الفقه.

(١) د. عبد الغني بسيوني: المصدر السابق ص ١٦٠، ١٦١.

(٢) د. عبد الغني بسيوني: المصدر السابق ص ١٦١.

(٣) د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ١٧٦.

المطلب الثاني

هيئة الناخبين

تتكون هيئة الناخبين من مجموع من تتوفر فيهم شروط الانتخاب، وهذا المجموع يتوقف مداه ونطاقه وتكوينه حسب نوع النظام القانوني الذي يأخذ به نظام من النظم في تنظيمه ممارسة الانتخاب. وتأخذ النظم القانونية المعاصرة في تنظيمها لهيئة الناخبين بأحد نظامين: الأول وهو نظام الاقتراع المقيد، والثاني نظام الاقتراع أو الانتخاب العام وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: نظام الاقتراع أو الانتخاب المقيد:

كان السائد وحتى وقت قريب هو الأخذ بنظام الاقتراع المقيد، الذي يقوم على وضع شروط خاصة فيمن يتمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية، وعلى ذلك فإن حق الانتخاب لا يتاح لكل مواطن وإنما فقط فيمن توفرت فيه الشروط الموضوعية لممارسة هذا الحق وتطور هذه الشروط حول شرطين هما:

الأول: ويتعلق باشتراط نصاب مالي وهو ما يطلق عليه بالكفاءة المالية، كأن يكون مالكا لعقارات تدر دخلاً سنوياً معيناً، أو أن يكون حائزاً لأرض معينة، أو مالكا لرأسمال معين، أو ممن يدفعون ضريبة معينة،

ويستند من يرون الأخذ بشرط النصاب المالي بعدة مبررات أهمها: أن النصاب المالي يحقق جدية العملية الانتخابية، وذلك لأن الناخب بما يملكه من ثروة حريص على اختيار من يتولى الحكم بحكم الحرص على الثروة، كما أن من يملكون الثروات يتوافر فيهم عادة قدر من الثقافة والمعرفة تؤهلهم لاختيار الأفضل، فضلاً عن أنهم هم الذين يتحملون النفقات العامة عن طريق دفعهم للضرائب وهذه الاعتبارات جميعاً لا تتوفر في الفقراء الذي لا يتوافر فيهم النصاب المالي.

وهذه الحجج يعارضها أنصار النظام الديمقراطي، وهي حجج واهية لذلك لم تقو في الصمود أمام المعارضين لهذا الشرط، لذلك سرعان ما تقلص في معظم النظم الانتخابية حتى أصبح من الندرة بمكان.

الثاني: وهو شرط الكفاءة العلمية كاشتراط أن يكون الناخب حاصلاً على درجة علمية، أو توفر له قدر من التعليم مثل الإلمام بالقراءة والكتابة ويبرر هذا الشرط عند القائلين به وذلك حتى لا يتساوى الناخب الذي توفرت له الكفاءة العلمية مع الأمي، وذلك لأن الأخير يفتقد إلى القدرة على الحكم الصحيح بالنسبة لما يدور في بلده في الشؤون العامة، كما يسهل خداعة وتضليله لاسيما في ظل سرية الانتخابات.

ويلاحظ أن بعض النظم قد أخذت بهذا الشرط وذلك للتخفيف من شرط النصاب المالي وقد تهاوى هذا الشرط أيضاً أمام المبدأ الديمقراطي ولم يعد مشروطاً إلا في المرشحين للمجالس النيابية في بعض النظم.

كما يلاحظ أيضاً أن النظم الانتخابية التي تأخذ بالانتخاب المقيد قد تأخذ بأي من الشرطين النصاب المالي أو الكفاءة العلمية وقد تأخذ بهما معاً كشرطين في الناخب.

وقد أخذت دساتير فرنسا ابتداء من دستور ١٧٩١م حتى قبل دستور ١٨٤٨م بالاقتراع المقيد عدا دستور ١٧٩٣م كما أخذ به الدستور الأمريكي الصادر عام ١٧٨٧م في البداية إلا أنه ألغى بواسطة التعديل الرابع والعشرون عام ١٩٦٤م.

كما أن دستور مصر الصادر عام ١٩٣٠م أخذ بمبدأ الاقتراع المقيد بشرط النصاب المالي بالنسبة لناخبي الدرجة الثانية غير أن هذا الدستور ألغى عام ١٩٣٤م. كما أن شرط الكفاءة العلمية كان مشروطاً في الناخب الإيطالي حتى عام ١٩١٨م.

ثانياً: الاقتراع العام أو الانتخاب العام:

ويقوم هذا النظام على التوسع في المشاركة السياسية من قبل المواطنين، بحيث أصبح هو النظام السائد في النظم الديمقراطية المعاصرة، ولم تعد النظم التي تقيد ممارسة الانتخاب بأي من القيدتين السابقين النصاب المالي، أو الكفاءة العلمية هي النظم السائدة الآن فقد انزوت هذه النظم بعد أن تعمق المبدأ الديمقراطي في ضمير الشعوب وأزداد عمقاً واتساعاً لدى معظم النظم الحديثة،

وعلى ضوء ذلك توارت نظم الانتخاب المقيد وحل محلها نظام الاقتراع العام أو الانتخاب العام. الذي اعتبر هدفاً ديمقراطياً عزيزاً سعت الدول والشعوب إلى الأخذ به وتطبيقه، لاسيما الدول الأوروبية منذ القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكثر عدد من مواطنيها في المشاركة السياسية، وهكذا استقر هذا المبدأ لدى معظم شعوب العالم وذلك بإسقاط أي شرط يتعلق بالنصاب المالي أو الكفاءة العلمية مما يتيح ترتيباً على ذلك إتاحة الفرصة للأغلبية الساحقة من المواطنين في المشاركة في إدارة دفة الحكم، وهو ما يتفق مع جوهر الديمقراطية التي تقوم على المشاركة الكثيفة من المواطنين في ممارسة السلطة إعمالاً لمبدأ السيادة الشعبية.

وفي مجال المفاضلة بين النظامين يتبين أن نظام الاقتراع المقيد يفتقد إلى المبررات السليمة، فضلاً عن افتقاده للمنطق والعقل السليمين إلى جانب مجافاته للمبدأ الديمقراطي فليس من المنطق أو العقل أن يكون أصحاب المال أو العلم هم وحدهم الأقدر على حسن الاختيار أو الأكثر وعياً من غيرهم، إلى جانب أن إتاحة الانتخاب لمن لا يملكون، أو ممن لم تتوفر فيهم الكفاءة العلمية هو السبيل الوحيد لتوعية الشعوب وتنمية مداركها وزيادة وعيها السياسي والقومي.

وكانت سويسرا من أوائل البلاد التي أخذت بمبدأ الاقتراع العام عام ١٨٣٠م، ثم إنجلترا عام ١٨٣١م وفرنسا في دستور ١٧٩٣م وهو دستور لم يطبق، إلا أنه أخذ بهذا المبدأ بصفة نهائية في دستور ١٨٤٨م.

واقرار مبدأ الاقتراع العام لا يعنى مطلقاً إسقاط الشروط في الناخب حيث لا يعقل أن يمنح هذا الحق لكل المواطنين بغض النظر عن أعمارهم، أو تمتعهم بجنسية الدولة، و تمتعهم بالحقوق السياسية والمدنية، أو توفر القدرة العقلية فيهم.

هذا وقد استقر الفقه على مجموعة من الشروط لا تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام وهي شروط تتعلق بالسن، الجنسية، الجنس، الأهلية القانونية، الأهلية الأدبية وذلك على التفصيل الآتي:

١- السن:

لا خلاف بين النظم المختلفة المنظمة لحق الانتخاب من اشتراط سن معينة في الناخب وذلك لكفالة حسن الاختبار من خلال ممارسة الناخب لحقه في الاختيار.

غير أن النظم القانونية اختلفت في تحديد هذا السن، فبعض النظم تتشدد في هذا السن إمعاناً منها في توفر القدرة على الاختيار وهي لا تتوفر للصغير وإنما تتوفر ببلوغه سنّاً معينة. ومن هذه النظم ما ورد في القانون ١١ لسنة ١٩٢٣م في مصر وهو الذي صدر في ظل دستور ١٩٢٣م حيث تشدد هذا القانون في سن الناخب سواء كان الناخب من ناخبي مجلس النواب أو من ناخبي مجلس الشيوخ فاشتراط هذا القانون أن يكون الناخب قد بلغ إحدى وعشرين عاماً ميلادية لناخبي أعضاء مجلس النواب، وخمساً وعشرين سنة بالنسبة لناخبي مجلس الشيوخ

وهذا التشدد في تحديد سن الرشد السياسي على هذا النحو من شأنه أن يضيق من هيئة الناخبين ويجعل النظام الانتخابي من قبيل الانتخاب المقيد خصوصاً وأن الرشد المدني في ظل هذا الدستور كان ثمانية عشر عاماً وهذا بخلاف القاعدة التي تقررت في الدساتير الجمهورية ابتداء من دستور ١٩٥٦م وهو جعل سن الرشد السياسي الذي يتعين أن يتوفر في الناخب هو ثمانية عشر عاماً، في حين ارتفع الرشد المدني إلى إحدى وعشرين عاماً، وهو أمر غير مقبول من الناحية المنطقية حيث إن النزول إلى هذا السن وإن كان يوسع من هيئة الناخبين

إلا أن هذه السن لا توفر الخبرة والقدرة على المشاركة في إدارة دفة الأمور السياسية ولا يعقل أن يكون تصرف من دون إحدى وعشرين عاماً في الأمور المدنية قابلاً للبطلان في حين أنه يملك اتخاذ القرارات الخطيرة بمشاركته في العملية الانتخابية. فمن غير المقبول أو المعقول إعطاء غير الرشيد حق الانتخاب والمشاركة في إدارة شؤون الحكم وهو لا يملك أن يتصرف مدنياً في أي أمر من أموره إلا بإجازة من ولي أو وصى.

٢- الجنسية:

أجمعت النظم القانونية على عدم تخويل الأجانب الحق في الانتخاب، فدساتير العالم تقصر حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة على الوطنيين وحدهم، وتتشدد بعض النظم بشأن المتجنس فلا تخوله حق ممارسة الانتخاب إلا بعد فترة معينة، وذلك لضمان الولاء والانتماء. وحرمان الأجنبي من حق الانتخاب لا يتعلق من قريب أو بعيد بمبدأ الاقتراع العام ذلك أنه من غير المعقول إعطاء الأجنبي نوعاً من الولاية العامة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية. وإن كانت بعض النظم قد تخففت من هذا الشرط بالنسبة لانتخابات الهيئات المحلية.

٣- الجنس: يعنى شرط الجنس قصر حق الانتخاب على الرجال وحدهم دون النساء، وكانت معظم النظم الانتخابية وحتى عهد قريب تقصر هذا الحق على الرجال وحدهم، إلا أن معظم دساتير العالم في العصر الحاضر ساوت بين النساء والرجال في مباشرة الحقوق

السياسية ولم تبق إلا بعض الدول القليلة التي تقصر هذا الحق على الرجال وحدهم. وفي مصر لم يكن للمرأة حق مباشرة الحقوق السياسية في ظل دستور ١٩٢٣م، ودستور ١٩٣٠م أما الدساتير الجمهورية فقد منحت المرأة حق الانتخاب وحق الترشيح وكان دستور ١٩٥٦م هو أول دستور قرر هذا الحق للنساء.

أما في الفقه الإسلامي ففي رأينا أنه لا يوجد في الإسلام ما يحول دون المرأة وأن تشارك في الحياة السياسية سواء أكانت ناخبة أو مرشحة للمجالس النيابية ذلك أن الإسلام أحيا المرأة وحفظ لها كرامتها وخاطبها بالتكاليف والأعباء العامة بما يخاطب به الرجال وسواها في سائر الحقوق والواجبات بالرجال. كما جعل لها الولاية الكاملة شأنها شأن الرجال في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل نصيبها فيه على أكمل وجه وهو من أخطر الواجبات في الإسلام،

كما أن المرأة شاركت في صدر الإسلام في الأمور العامة، وقد حاجت امرأة عمر بن الخطاب مما أدى إلى قوله «حتى النساء أفقه منك يا عمر» وقال «أصابت امرأة وأخطأ عمر»، ومنهن من تصدت للإفتاء، ومنهن من اشتغلت بالحديث والفقه، بل قامت امرأة بولاية الحسبة ومراقبة أسواق المدينة.

لذلك نقول بأن المرأة وقد صانها الإسلام على هذا النحو، وألزمها بسائر الحقوق والواجبات يحق لها أن تكون من أهل الشورى وأهل الاجتهاد، ومن باب أولى يكون من حقها التمتع بكافة الحقوق السياسية ناخبة أو مرشحة في المجالس النيابية^(١).

٤- الأهلية العقلية:

فيجب أن يتوافر في الناخب المدارك العقلية التي تؤهله لعملية الاختيار، فالمجنون والمعتوه والمصابون بالتخلف العقلي لا يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال النضج الذهني لممارسة حق الانتخاب، وهذا الشرط يستلزم دوام العقل لاستمرار حق الانتخاب، فإذا أصيب الناخب بأفة عقلية على النحو المشار إليه فإن ذلك يستوجب حرمان من تطرأ عليه هذه الآفة من حق الانتخاب على أن يعود إليه هذا الحق فور زوال هذه الحالة.

٥- الأهلية الأدبية:

تستلزم النظم الانتخابية عدم صدور أحكام مخلة بالشرف والاعتبار كجرائم السرقة والرشوة والاختلاس والإفلاس والتزوير وخيانة الأمانة، ويترتب على صدور أحكام ضد الناخب في هذه الجرائم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية

غير أن الأمر يختلف باختلاف الجرائم المرتكبة، ففي الجنايات فإنه يستلزم الحكم بعقوبة جنائية فإن ذلك يترتب عليه الحرمان الأبدي من ممارسة الحقوق السياسية، أما في الجناح المخلة بالشرف والاعتبار فإن الحرمان يكون لمدة معينة، في حين أن المخالفات لا تؤثر على حق الشخص في المشاركة في الحقوق السياسية.

وينتهي الحرمان برد الاعتبار إما بالعفو الشامل أو برد الاعتبار القضائي^(٢).

(١) للمؤلف: نظام الحكم بالإسلام الطبعة الأولى دار البيان . دبي ص ٢١٨ وما بعدها.

(٢) يراجع في هذه المسألة د. عبد الغنى بسيوني: المصدر السابق ص ١٦٤ وما بعدها.

٦ - القيد في جداول الانتخاب:

إن توافر الشروط السابقة لا يعطى للمواطن ممارسة حقه الانتخابي تلقائياً، وإنما يتطلب الأمر ضرورة قيده في جداول الانتخاب، وهي جداول يتم إعدادها بصورة نهائية قبل الموعد المحدد للانتخاب، ويجب أن تتوفر لهذه الجداول كافة الضمانات اللازمة لسلامتها وعدم العبث بها. أو التلاعب فيها لأنه على أساسها يتم تحرير البطاقات الانتخابية التي تكشف عن أحقية الناخب في ممارسة حق التصويت، على أنه يلاحظ أن هذه القوائم مجرد كاشفة عن أهلية الناخب لممارسة حقوقه السياسية ومن ثم فإنها لا تنشئ هذا الحق^(١).

وضمن سلامة الجداول له أهمية كبرى، وقد رأينا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة خللاً كبيراً في القوائم الانتخابية كان محل شكوى من الناخبين والمرشحين والهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، الأمر الذي أدى بالمطالبة بضرورة تنقية الجداول الانتخابية.

(١) د. مصطفى عفيفي: المصدر السابق ص ٣٣٦.

المطلب الثالث

نظم الانتخابات

تتنوع أنظمة الانتخابات في الدول التي تأخذ بالديمقراطية النيابية، وكل دولة من هذه الدول تتخير الطريقة التي تتواءم مع ظروفها السياسية والاجتماعية والتي ترى أنها محققة لتمثيل الأمة في المجلس النيابي، ولا يقتصر الأمر على اختلاف النظم باختلاف خيارات الدول، بل قد يتعدى الأمر إلى تعدد أنظمة الانتخابات في الدولة الواحدة ويرى الفقه أن طرق الانتخابات تتنوع إلى الأنواع الآتية:

أولاً: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر.

ثانياً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.

ثالثاً: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي.

رابعاً: تمثيل المهن والمصالح.

وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر:

يقصد بالانتخاب المباشر:

أن يقوم الناخبون أنفسهم باختيار النواب أو الحكام من بين المرشحين مباشرة دون واسطة، ومن ثم فإن الانتخاب المباشر يكون دائماً على درجة واحدة.

أما الانتخاب غير المباشر فهو على العكس حيث يقتصر دور الناخبين على اختيار مندوبين عنهم، ثم يقوم المندوبون باختيار النواب أو الحكام ومن ثم فإن الناخب لا يختار النائب أو الحاكم مباشرة وإنما يقوم باختيار مندوب، وهذا الأخير يقوم باختيار الحاكم أو النائب ولهذا سميت هذه الطريقة بالانتخاب غير المباشر.

كما يمكن أن يكون الانتخاب غير المباشر على درجتين أو أكثر، فإذا كان الناخب يختار مندوباً، ويقوم هذا الأخير باختيار الحاكم أو النائب كنا أمام انتخاب غير مباشر يتم على درجتين، أما إذا كان الناخب يختار مندوباً ثم يقوم المندوب باختيار مندوب آخر ويقوم هذا الأخير باختيار الحاكم أو النائب كنا أمام انتخاب غير مباشر مكون من ثلاث درجات،

وقد كان انتخاب أعضاء مجلس النواب في ظل القانون رقم ١١ لسنة ١٩٢٣م يتم على درجتين، في حين أن انتخاب مجلس الشيوخ كان وفقاً لذات القانون يتم على درجات ثلاث ففي الدرجة الأولى يتم اختيار المندوبين ويتم اختيار المندوب الواحد عن طريق ثلاثين ناخباً، أما في الدرجة الثانية فيقوم كل خمسة من المندوبين باختيار مندوب، أما في الدرجة الثالثة فيقوم مندوبو المندوبين باختيار أعضاء مجلس الشيوخ. وقد عدل القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥م عن الأخذ بالانتخاب غير المباشر على درجتين وثلاث درجات إلى الانتخاب المباشر^(١).

(١) يراجع للمؤلف: موجز القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ص ١٣٦ وما بعدها.

ونظام الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية من نظام الانتخاب غير المباشر، وهو النظام السائد في معظم الدول الديمقراطية الآن لأن الأول يحقق اشتراك جماهير الناخبين في انتخاب نوابهم مباشرة وعلى درجة واحدة دون أى واسطة،

ومن ثم تتفق هذه الطريقة مع المبدأ الديمقراطي وتتواءم مع مبدأ الاقتراع العام، فكلما اتسعت الهيئة الانتخابية كلما اقتربنا من المبدأ الديمقراطي المثالي فضلاً عن أن ذلك يكفل تحقيق مبدأ الاقتراع العام.

أما الانتخاب غير المباشر على درجتين أو أكثر فهو غير ذلك لأنه يحدد مهمة الناخبين في اختيار فئة محدودة ودائرة صغيرة تتمثل في المندوبين، وترتيباً على ذلك يكون اختيار النائب أو الحاكم يتم على يد فئة محدودة ودائرة صغيرة، وهم المندوبون، بعيداً عن القطاعات الشعبية العريضة وهو ما يقلل من ديمقراطية هذه الطريقة غير المباشرة، ويزداد البعد عن المبدأ الديمقراطي كلما تعددت درجات الانتخاب حيث تزداد الهوة اتساعاً بين الشعب وبين المندوبين الذين يتولون عملية اختيار النواب^(١).

فضلاً عن أن الانتخاب المباشر يتطلب عادة في المندوبين مستوى معين من الكفاءة العلمية.

ويرى معظم الفقه أن الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر، وذلك لأن الأول من شأنه أن يتيح للجماهير الصغيرة اختيار نوابهم في المجالس النيابية على درجة واحدة وبطريق مباشر دون واسطة، وعلى ذلك فإنه يتسق مع النظام الديمقراطي ويتواءم مع مبدأ الاقتراع العام الذي يستهدف توسيع هيئة الناخبين إلى أكثر مدى، ذلك أنه كلما اتسعت هيئة الناخبين كلما اقتربنا من الديمقراطية المثالية التي تقوم على مساهمة الشعب كل الشعب في إدارة شئون الدولة ولا يتسنى ذلك إلا عن طريق الانتخاب وهذا كله يوفره نظام الانتخاب المباشر، في حين أن الانتخاب غير المباشر فإنه يجعل مهمة اختيار أعضاء المجالس النيابية في يد جماعة محددة وهم المندوبون، ومن ثم يكون هذا الانتخاب عن طريق قطاع محدود وجماعة مميزة بعيدة عن قطاعات الشعب العريضة الأمر الذي يقلل من ديمقراطية الانتخاب غير المباشر، فضلاً عن أن الانتخاب غير المباشر تزداد عدم ديمقراطيته إذا تم على درجات ثلاث حيث يترتب على ذلك اتساع الهوة بين الشعب وبين المندوبين،

كما أن الانتخاب غير المباشر قد يتطلب في المندوبين شروطاً إضافية كمستوى معين من الثروة، الأمر الذي يؤدي إلى الوصول بطريقة ملتوية إلى مبدأ الاختيار المقيد، فضلاً عن أن قلة عدد المندوبين من شأنه أن يؤدي إلى سهولة التأثير والضغط عليهم، ويفتح باب الرشوة على مصراعيه أمامهم، وتزداد خطورة ذلك إذا كنا أمام انتخاب غير مباشر لأكثر من درجتين. وإلى جانب ذلك كله فإن الانتخاب غير المباشر على أكثر من درجة من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد العملية الانتخابية وهذا التعقيد يتحقق عن طريق تكرار العملية الانتخابية وتعدد درجات الانتخاب^(٢).

(١) د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٧١.

(٢) لمزيد من التفصيل: د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٧٢. د. مصطفى عفيفي: المصدر السابق ص ٣٤٠.

ثانياً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة:

لإجراء العملية الانتخابية فإن إقليم الدولة يقسم إلى دوائر انتخابية. وعدد الدوائر يختلف باختلاف ما إذا كان الانتخاب فردياً أم كان انتخاباً بالقائمة، ففي الانتخاب الفردي تنقسم الدوائر بضالة الحجم، فضلاً عن أن عدد الدوائر الانتخابية يتطابق مع عدد نواب المجلس النيابي المزمع انتخابهم، ويقوم الناخبون في الدائرة بانتخاب شخص واحد من بين المرشحين الذين رشحوا أنفسهم، وترتيباً على ذلك فإن الناخب يصوت لمرشح واحد من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية ولذلك تقسم الدولة إلى دوائر صغيرة.

أما في ظل الانتخاب بالقائمة فيتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة واسعة النطاق وأقل عدداً من دوائر الانتخاب الفردي، ويطلب من الناخبين في كل دائرة من الدوائر انتخاب عدد معين من بين المرشحين الموجودة أسماؤهم في القائمة المعروضة على الناخبين، وعلى ذلك فإن الناخب في ظل انتخاب القائمة لا يصوت لمرشح واحد كما هو الأمر في الانتخاب الفردي وإنما يصوت لعدد معين من المرشحين.

وعلى ذلك فإن هذا النظام (الفردي أو القائمة) يؤسس على النظرة إلى الشخص أو الأشخاص المراد انتخابهم، فإذا كان الانتخاب مقصوراً على اختيار نائب واحد عن الدائرة الانتخابية من بين المرشحين أطلق عليه «الانتخاب الفردي».

أما إذا كان الانتخاب قائم على اختيار عدد من النواب المدرجة أسماؤهم في القائمة المعروضة على الناخبين في الدائرة سمي هذا الانتخاب «بالانتخاب عن طريق القائمة».

تقدير نظام الانتخاب الفردي:

يرى أنصار نظام الانتخاب الفردي أن هذا النظام يمكن الناخبين من معرفة المرشحين معرفة شخصية إذ تؤدي صغر الدائرة الانتخابية إلى جعل المرشحين معروفين لدى الناخبين جميعاً أو على الأقل لدى غالبيتهم.

الأمر الذي يسهل على الناخبين التعرف الجيد على المرشحين وسهولة المفاضلة بينهم وتيسير مهمة التقدير والحكم على أشخاص المرشحين والتمييز بينهم على أساس كفاءتهم وقدراتهم. كما يتيح الانتخاب الفردي لمرشحي الأقليات فرصة الفوز في الدوائر التي بها عدد كبير منهم .

هذا فضلاً عن اتسام نظام الانتخاب الفردي بالبساطة وعدم التعقيد. إذ تنحصر مهمة الناخبين في اختيار نائب واحد من بين المرشحين عن الدائرة الانتخابية.

وينتقد نظام الانتخاب الفردي من حيث إنه يقوم على أساس الاختيار والمفاضلة بين أشخاص لا بين المبادئ والأفكار التي يدين بها المرشحون.

ونظراً لصغر الدوائر الانتخابية قيل أن ذلك يسهل التأثير على الانتخابات ويمكن الأجهزة الإدارية من استخدام وسائل الضغط لتوجيه عملية الانتخابات لصالح مرشحها.

تقدير نظام الانتخابات بالقائمة:

يشير دعاة نظام الانتخابات بالقائمة إلى عدة مبررات يستندون إليها في تفضيلهم لهذا النظام على نظام الانتخاب الفردي ومجمل هذه المبررات فيما يلي:

١- أن هذا النظام يؤدي نظراً لسعة الدائرة الانتخابية إلى إضعاف الصلة بين النواب والناخبين، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال النواب عن أفراد هيئة الناخبين مما يمكنهم من الاختيار الحر والمحاييد بسبب عدم معرفتهم السابقة بالمرشحين.

٢- يؤدي كبر الدائرة الانتخابية في نظام الانتخاب بالقائمة إلى صعوبة التأثير على الناخبين من جهة الدائرة ويخلصهم من الضغوط التي تمارس عليهم.

٣- إن نظام الانتخاب بالقائمة يجعل من عملية الانتخاب كفاحاً بين أهداف وبرامج الأحزاب لا بين أشخاص، فتكون المفاضلة من جانب الناخبين لمرشحيهم لا على أساس الصلات والعلاقات الشخصية بل على أساس ما يؤمن به المرشحون من مناهج وبرامج مما يؤدي إلى إخراج المصالح الشخصية من الاعتبار عند الانتخاب.

٤- إن نظام الانتخاب بالقائمة يؤدي إلى ازدياد ثقة الناخب بنفسه ويضعف شعوره بأهميته في الجماعة.

٥- إن نظام الانتخاب بالقائمة يسمح بظهور الكفاءات في البرلمان، وذلك على خلاف نظام الانتخاب الفردي الذي يحول دون ظهور هذه الكفاءات وذلك لسيطرة البعض من هواة الانتخابات على الدوائر الانتخابية^(١).

غير أن نظام الانتخاب بالقائمة تعرض لانتقادات أهمها:

١- أنه يؤدي إلى التقليل من حرية الناخبين في اختيار ممثليهم إذ يصعب على الناخب معرفة جميع المرشحين الأمر الذي يضطره إلى اختيار قائمة قد يجهل بعض أشخاصها.

٢- وتزداد الخطورة في نظر أنصار نظام الانتخاب الفردي حينما تضع بعض الأحزاب في صدر قوائمها الانتخابية أسماء بعض الشخصيات البارزة والتي تتمتع بحظوة ومكانة لدى الناخبين، وبذلك يتم خداع الناخبين حينما يعطون أصواتهم لهذه القائمة التي قد تشتمل على أسماء أشخاص آخرين قليلي الكفاءة وحينئذ يكون الفضل للمرشحين بيد هذه الأحزاب السياسية لا بيد الناخبين، ويكون المناخ صالحاً لضغوط هذه الأحزاب وسيطرتها.

٣- فضلاً عن أن نظام الانتخاب بالقائمة لا يتيح للأقليات الوصول إلى عضوية المجالس النيابية لضعف تأثيرها على الناخبين خصوصاً مع اتساع الدوائر الانتخابية في حالة الانتخاب بالقائمة^(٢).

وحقيقة الأمر أن المفاضلة بين النظامين لا يخضع فقط لحجج ومبررات نظرية. فاعتناق أحد النظامين دون الآخر يتوقف دون شك على الظروف السياسية لكل دولة

(١) د. مصطفى عفيفي: المصدر السابق ص ٢٣٨، ٢٣٩.

(٢) د. مصطفى عفيفي: المصدر السابق ص ٣٣٨، ٣٣٩.

وعلى المبادئ والاعتبارات التي تسود فيها وعلى كل حال فما زال كل من النظامين يجد تطبيقه في كثير من الدول المعاصرة.

ولقد أخذ المشرع المصري بمقتضى القانون ٨٨ لسنة ١٩٨٦م بتعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢م بنظام الانتخاب الفردي بجانب الانتخاب بالقائمة وقد قررت المحكمة الدستورية العليا في حكم تاريخي لها في ١٩/٥/١٩٩٠م بعدم دستورية المادة ٥ مكرر التي جمعت بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة الأمر الذي أدى بموجب هذا الحكم إلى العودة إلى نظام الانتخاب الفردي.

وسوف نشرح ذلك بالتفصيل عندما نتعرض لضمانات الانتخاب وذلك لأن المشرع في القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٨٦ الذي عدل نص المادة الخامسة مكرر من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب التي كانت تنص على أن «يكون لكل دائرة (انتخابية) عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الفردية» لم يراع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مما يشكل مخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور لذلك انتهت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورتها.

ثالثاً: نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي:

أ - نظام الأغلبية:

في نظام الأغلبية يعتبر المرشح فائزاً إذا حصل على أكثر الأصوات. إلا أن ذلك يختلف باختلاف نوع الأغلبية المطلوبة، فإذا كانت الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة فيتحتم أن يحصل المرشح على ٥٠٪ + ١، أما إذا كانت الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية النسبية ففي هذه الحالة يعتبر المرشح فائزاً بحصوله على أكثر الأصوات حتى ولو لم تصل إلى ٥٠٪ + ١.

ونظام الأغلبية المطلقة أو النسبية يستخدم في نظام الانتخاب الفردي، ويستخدم أيضاً في الانتخاب بالقائمة وتعتبر القائمة التي حصلت على الأغلبية هي الفائز وتحصد بالتالي جميع المقاعد البرلمانية لهذه الدائرة.

ويلاحظ أن الأغلبية النسبية أقل جموداً وأكثر مرونة من الأغلبية المطلقة إذ يكفي أن يحصل المرشح على أكثر الأصوات ليفوز في الانتخابات حتى ولو كان عدد الأصوات التي حصل عليها أقل من نصف عدد الأصوات الصحيحة التي صوتت في الانتخابات، ومعظم الدول تأخذ بالأغلبية المطلقة،

ولا يعمل بالأغلبية النسبية إلا في حالة إعادة الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات دون أن يصل أحدهم إلى ٥٠ + ١ وعلى ذلك فيكتفى بأن يحصل على أكثر الأصوات وفي بعض الأحيان ينص الدستور على أغلبية خاصة كتلثي عدد الأصوات، أو ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا حدث ذلك فإن قرار المجلس لا يكون صحيحاً إلا إذا توفرت هذه الأغلبية.

ب - نظام التمثيل النسبي:

وقد أخذت العديد من الدول الديمقراطية بنظام التمثيل النسبي وذلك لكفالة تمثيل الأقليات السياسية أو العرقية، أو الدينية، أو الأحزاب الصغيرة في البرلمان. ذلك أن الانتخاب بالأغلبية يحول دون الأقليات والحصول على مقاعد في المجالس النيابية، وفيه ظلم واضح لهذه الأقليات بحرمانها من التمثيل في هذه المجالس.

لذلك يفهم لماذا أخذت العديد من الدول بنظام الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي، وذلك بداهة للتخلص من النتائج الشاذة وغير المقبولة التي ترتبت على الأخذ بنظام الأغلبية، ولضمان تمثيل الأقليات مما يتناسب مع حجمهم في الأمة وعدد الأصوات التي يحصلون عليها.

ولنا أن نتساءل أي نظام من أنظمة الانتخاب يتلاءم مع الأخذ بنظام التمثيل النسبي، ابتداء يقرر الفقه ضرورة استبعاد طريقة الانتخاب الفردي، لأن هذه الطريقة لا تتلاءم إلا مع نظام الانتخاب بالأغلبية سواء المطلقة أو النسبية. ولا يتلاءم مع نظام الانتخاب عن طريق التمثيل النسبي سوى الانتخاب بالقائمة، فهذا النظام الأخير يسمح بإعماله في الانتخابات القائمة على الأغلبية، كما يسمح أيضاً بالأخذ به في نظام التمثيل النسبي وذلك لكفالة وضمان تمثيل الأقليات تمثيلاً يتناسب مع حجمها وشعبيتها وعدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات في الدوائر المختلفة. بحيث توزع المقاعد بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب أو جماعة.

ويضرب بعض الشراح مثلاً للعدالة التي يحققها نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد بأنه لو فرض أن عدد الناخبين ألف صوت، وأن عدد النواب المطلوب انتخابهم عشرة فيكون لكل مائة مقعد في المجلس النيابي ولو فرض أن حزباً حصل على ٦٠٠ وآخر ٣٠٠، وآخر ١٠٠ فيكون نصيب الحزب الأول ستة مقاعد والثاني ثلاث مقاعد، والثالث مقعد واحد الأمر الذي يكفل التمثيل العادل لهذه الأحزاب والجماعات بنسب تتواءم مع الأصوات التي حصلت عليها^(١)،

وبالمقارنة بين الأخذ بنظام الأغلبية، والأخذ بنظام التمثيل النسبي فإنه لو أخذنا بنظام الأغلبية في المثال السابق لحصد الحزب الأول كل الأصوات لحصوله على الأغلبية المطلقة ولحرمت الأحزاب الأخرى من أي تمثيل، ومن ثم فإن نظام التمثيل النسبي يكفل التمثيل العادل للجماعات العرقية، والأحزاب السياسية وغيرها من الأقليات في المجالس النيابية.

رابعاً: تمثيل المهن والمصالح:

إذا كان نظام التمثيل النسبي يستهدف تمثيل الأقليات السياسية والعرقية والمذهبية في المجالس النيابية، فإن نظام تمثيل المصالح يستهدف تمثيل المصالح والحرف المتنوعة التي تكون العناصر الاقتصادية والاجتماعية في الدولة حيث يكون لكل حرفة أو مهنة ممثلين لها في المجالس النيابية، فالأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة والتجار، يوجد

(١) لمزيد من التفصيل د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٨٢، ٢٨٣.

من يمثلونهم ويدافعون عن مصالحهم في هذه المجالس وذلك حتى يكون التمثيل النيابي في البرلمان ترجمة حقيقية لكافة المصالح والمهن التي يتشكل منها المجتمع.

وقد عرفت النظم القديمة هذا النظام عند نشأة النظام النيابي بها فإن المجلس الكبير «اللوردات» في إنجلترا كان يتشكل من النبلاء ورجال الدين ونواب المقاطعات، كما أنه في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كان البرلمان يضم ممثلين عن الأشراف ورجال الدين والعامّة وكانت كل فئة من هذه الفئات تختار ممثليها في البرلمان.

وترفض معظم الدول الأخذ بهذه الطريقة في تكوين البرلمان، لأن التجربة انتهت إلى أن البرلمان الذي يتكون بهذه الطريقة ينقسم على نفسه لأن كل طائفة أو مهنة تسعى لتحقيق مصلحتها وحدها ولو على حساب الطوائف أو المهن الأخرى

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصادم المصالح، وفي النهاية لا تجد المصلحة العامة للأمة من يدافع عنها، وهذه النتيجة ضارة وخطيرة، ومن شأنها إبعاد النظام النيابي عن جوهره وهو تمثيل الأمة بأسرها.

فضلاً عن صعوبة حصر وتحديد المصالح والمهن الواجب تمثيلها في البرلمان، وصعوبة تحديد سلطات واختصاصات البرلمان الذي يتشكل وفقاً لهذه الطريقة. لذلك هجر هذا النظام ولا تأخذ به أي نظم نيابية في تشكيل البرلمان^(١).

وفي نهاية حديثنا عن نظم الانتخابات ننوه أن كل الدول المختلفة في تنظيمها لحق الانتخاب تختار الوسيلة التي تتناسب مع ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تراها أكثر ملاءمة لتمثيل الأمة في البرلمان وكذلك من واقع حصيلة تجربتها النيابية ومدى تغلغل المبدأ الديمقراطي في نظامها السياسي.

إلا أن بعض النظم المعاصرة قد تأخذ بطريقة تجمع بين طريقة أو أكثر من الطرق الانتخابية على ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بهذه النظم.

(١) لمزيد من التفصيل: د. عبد الغنى بسيونى: المصدر السابق ص ١٧٥.

د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٨٣، ٢٨٤.

د. مصطفى عفيفى: المصدر السابق ص ٣٤١.

المطلب الرابع

ضمانات الانتخابات

لكي يكون الانتخاب ناجحاً محققاً لإسناد السلطة لمندوبي الشعب، وتحقيقاً لمبدأ السيادة الشعبية يتعين أن يتوفر للانتخاب مجموعة من الضمانات لتحقيق هذه الغاية السامية التي يسعى أي نظام ديمقراطي سليم إلى تحقيقها.

وقد بين الفقهاء مجموعة من الضمانات أهمها:

أولاً: المساواة في ممارسة حق الانتخاب.

ثانياً: المساواة في نتائج التصويت.

ثالثاً: حياد السلطة التنفيذية.

رابعاً: رقابة القضاء على العملية الانتخابية.

أولاً: المساواة في ممارسة حق الانتخاب:

كفالة مبدأ المساواة لا يتحقق فقط بمشاركة جميع الناخبين في العملية الانتخابية، بل يستلزم إلى جوار ذلك تحقق المساواة في الدور الذي يؤديه كل مواطن في ممارسته لحق الانتخاب ولكي يتحقق ذلك فإن بعض الفقه يتطلب مراعاة القواعد الآتية^(١):

١- أن يكون الانتخاب شخصياً:

بأن يدلي الناخب برأيه بنفسه ولا ينوب عنه غيره في أداء هذا الواجب. وإعمالاً لمبدأ المساواة فإنه يتعين أن يكون لكل ناخب صوت واحد بغض النظر عن اختلاف الأفراد في اللون، أو الجنس، أو الثروة أو التعليم، أو المركز الاجتماعي لأن التفرقة في هذا الشأن من شأنها أن تهدم المبدأ الديمقراطي من أساسه.

٢- أن يكون الانتخاب مباشراً:

وهو ما سبق أن بيناه بأن يكون على درجة واحدة لأن الانتخاب غير المباشر يقوم على أن الناخب لا يختار نائبه مباشرة، وإنما يختار شخصاً يقوم بدوره باختيار النائب أو باختيار من سيختار النائب.

وقد انتهت الديمقراطيات المعاصرة على أن أنسب وسيلة لتحقيق الانتخاب الغاية منه هي الاختيار المباشر، على أنه في بعض الحالات يكون الانتخاب غير المباشر وسيلة لا تتنافى مع المبدأ الديمقراطي كما هو الأمر في الدول الاتحادية حيث يستخدم الانتخاب المباشر في اختيار مجلس النواب ويستخدم الانتخاب غير المباشر في اختيار مجلس الشيوخ الممثل للولايات ولا يعد ذلك منافياً للديمقراطية.

٣- سرية الانتخابات:

التصويت في الانتخابات قد يكون علنياً، وقد يكون سرياً، ولكل منهما مبرراته. فالذين يرون أن الانتخابات يتعين أن يكون علنياً يبررون ذلك بأن الانتخاب العلني من شأنه أن

(١) د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ١٧٦، ١٧٧.

يجعل الناخبين يستشيرون ويستترشدون بآراء العقلاء، وآخرون يبررون ذلك بأن التصويت العلني يربى في الناخب الشجاعة الأدبية والصراحة وكان من أنصار العلانية الفيلسوف الفرنسي «مونتسكيو»، و«روبسير» أحد رجال الثورة الفرنسية، ورجل ألمانيا الحديدي «بسمارك».

ولكن يؤخذ على التصويت العلني أنه يخضع الناخب لتأثير المكاشفة وضغوط عديدة من رجال الإدارة تارة، ومن جانب الخصوم السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ تارة أخرى، كما أنه قد ينقص الناخب الشجاعة للصمود أمام هذه الضغوط مما يجعل التصويت مخالف للإرادة الحقيقية للناخب^(١).

ولما كان الأمر كذلك فإن التصويت العلني بهذا الشكل أصبح مجافياً للمبدأ الديمقراطي، لذلك ترى النظم الديمقراطية المعاصرة أن التصويت السري شرط لتحقيق مبدأ المساواة في التمتع الفعلي بحق الانتخاب،

وتؤكد هذه النظم ذلك بأمرين:

أولهما ضرورة أن يؤشر الناخب على التذكرة الانتخابية في مكان منعزل لا يراه فيه أحد، وذلك بعمل ساتر يحجب الناخب عن اللجنة المنظمة للانتخاب وعن الجمهور أثناء قيامه بالإدلاء بصوته،

وثانيهما أن يقوم الناخب بنفسه بوضع تذكرة التصويت في صندوق الانتخاب^(٢).

ثانياً: المساواة في نتائج التصويت:

ويتحقق ذلك بتقرير عدة أمور:

الأول: تحقق المساواة بين عدد الناخبين في الدوائر،

ومن ثم يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة وجود فوارق شاسعة بين عدد الناخبين في الدوائر المختلفة، لذلك تحرص النظم الانتخابية على وضع قاعدة عامة يتحدد على ضوئها عدد ناخبي كل دائرة.

الثاني: تحقق المساواة بين إرادة الأغلبية والأقلية في الدائرة الواحدة:

سبق أن أشرنا إلى أن نظام الأغلبية يحول دون تمثيل الأقليات، ويستهدف المبدأ الديمقراطي، وكذلك مبدأ المساواة تحقق المساواة بين إرادة الأغلبية، وإرادة الأقلية بحيث يضمن النظام الانتخابي تمثيل الأغلبية والأقلية في الدائرة الواحدة، ولا يتسنى ذلك إلا بالأخذ بنظام التمثيل النسبي.

غير أن الديمقراطيات المعاصرة لا تأخذ جميعها بالانتخاب عن طريق التمثيل النسبي، فضلاً عن أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه في البلاد التي تأخذ بنظام الحزب الواحد ولا توجد ضمانات لسلامة الانتخابات إلا وجود انتخابات حرة مع رأى عام قوى ومستتير مع وجود الضمانات القانونية التي تمنع وسائل الإكراه والضغط التي يمكن أن

(١) د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٦٨.

(٢) د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ١٧٨.

تمارس على الناخبين أو المرشحين فضلاً عن وجود ضمانات تحول دون تدخل الإدارة كترتييف الانتخابات أو الضغط على هيئة الناخبين^(١).

ثالثاً: ضرورة المساواة بين المرشحين المستقلين والحزبيين في حالة الأخذ بالانتخاب الفردي والقائمة معاً

بمعنى ضرورة أن يتوفر للمستقلين فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للقوائم الحزبية في حالة المزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة في نظام انتخابي واحد وأي إخلال في هذا الشأن يعد انتهاكاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص،

وهو ما وقع فيه المشرع في القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٨٦ الذي أشرنا إليه، كما وقع فيه المجلس العسكري الحاكم حين أصدر بعض المراسيم بقانون في عام ٢٠١١، وقد أدي ذلك إلى حل مجلس الشعب بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في حكم تاريخي للمحكمة في ١٩/٥/١٩٩٠، كما أن المراسيم بقانون الصادرة من المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والذي كان يتولى سلطة التشريع بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بمقتضي الإعلان الدستوري المكمل إلى أن ألغاه الرئيس محمد مرسي في شهر أغسطس ٢٠١٢م حيث أحال كبار القادة للتقاعد واسترد سلطة التشريع التي تخول لرئيس الدولة في حالة غيابه البرلمان. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في ١٤/٦/٢٠١٢م بعدم دستورية هذه المراسيم.

ولما كان كل من الحكمين المشار إليهما يمثلان تطوراً دستورياً مهماً في الحياة السياسية في مصر، فضلاً عما يشير إليه الحكمان من أننا لا نتعلم من دروس الماضي حيث إن مقتضي الحكم الأول الصادر في عام ١٩٩٠ كان يقتضي أن نتعلم الدرس، ولا نفع في ذات الخطأ في عام ٢٠١١ وهذا ما يقتضي بنا أن نتعرض بالتفصيل المناسب للحكمين.

أولاً: عدم دستورية تعديل المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب بمقتضى القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٨٦: نصت المادة الخامسة من القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بعد تعديلها بالقانون ٨٨ لسنة ١٩٨٦ «يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية» وتشير دلالة هذا النص بصورة قاطعة الدلالة أن المشرع قصد تحديد مقعد واحد للانتخاب الفردي، وخصص عدة مقاعد خالصة في ذات الدائرة لمرشحي القوائم الحزبية،

وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية في حكمها الشهير في ١٩/٥/١٩٩٠ أن ذلك يعد إخلالاً من المشرع بحق المواطنين غير المنتمين للأحزاب السياسية في الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية، إخلالاً أدى إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزاً قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور ويستوحي القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون

(١) للمزيد من التفصيل: د. أنور رسلان: المصدر السابق ص ١٧٩.

انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية» وذلك لما أدي إليه هذا التعديل من الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي في كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها، وترامى أطرافها، وضخامة عدد سكانها فإنه يستحيل على المرشح الفردي المستقل مباشرة حقه الدستوري في الترشيح على قدم المساواة وفي منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحي القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندتهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز طاقة الفرد، فضلاً عن أنه لم يراع في تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبي لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضلاً عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية كما قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إلى أن كل ذلك يؤدي إلى المساس بحق الترشيح والإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور وقررت المحكمة في حكمها سالف الإشارة إليه أن الدستور إذ كفل في المادة ٦٢ منه للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالانتماء الحزبي، وقرر في المادة ٤٠ منه المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق السياسية التي تأتي في الصدارة من الحقوق العامة لتجعلها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز بينهم فيها بسبب اختلاف الآراء السياسية، وأوجب على الدولة في المادة الثامنة أن تكفل الفرص لجميع المواطنين، فإن مؤدى هذه النصوص مترابطة ومتكاملة، أن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب يعتبرون بالنسبة لحق الترشيح في مراكز قانونية متماثلة، مما يتعين أن تكون ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص المتكافئة في الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وعدمها، على أن يكون المرجع في الفوز بالعضوية للمرشح مستقلاً كان أو حزبياً طبقاً لنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام الانتخاب الفردي، إلى إرادة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التي هي مصدر السلطات جميعاً واستطردت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع وإن كان يملك سلطة تقديرية في اختيار النظام الانتخابي إلا أن سلطته في هذا الشأن تجد حدها في عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التي نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التي كفلتها نصوصه وخلصت المحكمة إلى أن المشرع قد خالف الدستور من عدة وجوه إذ خص مرشحي القوائم الحزبية في كل دائرة انتخابية بعدد من المقاعد النيابية يصل في بعضها إلى ثلاثة عشر مقعداً بينما حدد لنظام الانتخاب الفردي مقعداً واحداً أو لم يجعله حتى مقصوراً على المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية بل تركه مجالاً مفتوحاً للمنافسة بين هؤلاء المرشحين وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية فميز القانون بذلك بين فئتين من المواطنين إذ خص المرشحين بالقوائم الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل في جملتها على مستوى الجمهورية إلى ما يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية في مجلس الشعب، بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة للمرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب سياسية -بفرض فوزهم فيها- إلى عشر إجمالي المقاعد النيابية، بزيادة طفيفة، وهو ما يفتح الباب لأعضاء الأحزاب السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب بينما لا تتجاوز فرص الفوز للمستقلين بأية حال العشر تقريباً من عدد المقاعد النيابية الأمر الذي ينطوي على تمييز فئة من المرشحين على فئة أخرى تمييزاً قائماً على الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتضى من طبيعة حق الترشيح أو متطلبات

ممارسته مما يتعارض مع الصفة التمثيلية للمجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة ٤٠ من الدستور التي حظرت التمييز بين المواطنين في الحريات والحقوق العامة، كما يتعارض أيضاً مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقضى أن تكون فرص الفوز في الانتخابات متساوية بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، كما قررت المحكمة في حكمها المشار إليه أن القانون إذ حدد للمرشح الفردي مقعداً واحداً في كل دائرة من الدوائر الانتخابية على ما بينها من تفاوت في عدد المواطنين بها وخص مرشحي القوائم الحزبية بباقي المقاعد النيابية المختصة للدائرة، فإنه يكون قد جعل التفاوت في عدد المواطنين هو الأساس في تحديد عدد المقاعد المخصصة لمرشحي القوائم الحزبية دون أن يكون لذلك أي أثر بالنسبة للمرشحين طبقاً لنظام الانتخاب الفردي الذي يتنافس فيه المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية على مقعد واحد حدده الشرع بطريقة تحكمية في كل دائرة انتخابية أيًا كان عدد المواطنين بها مخالفاً بذلك - وعلى غير أسس موضوعية - القاعدة العامة التي اتبعتها في تحديد عدد المقاعد النيابية في كل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد السكان فيها، الأمر الذي يتضمن بدوره إخلالاً بمبدأ المساواة في معاملة الفئتين من المرشحين، وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون عندما، جعل المقعد الوحيد المخصص لنظام الانتخاب الفردي في دائرة انتخابية مجالاً للمنافسة بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب، فإنه يكون بذلك قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بالعضوية: إحداها بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية، والثانية عن طريق الترشيح للمقعد الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة للمرشحين المستقلين قاصرة يتنافس معهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، مما ينطوي على التمييز بين الفئتين في الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ويتعارض بالتالي مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور وذلك كله دون أن يكون التمييز في معاملة الفئتين من المرشحين وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية في جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتي يتحقق ومن خلالها مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون. لذلك انتهت المحكمة إلى أن المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ بما نصت عليه من أن «يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية». تعتبر قاطعة في الدلالة على ما قصد إليه المشرع من تحديده مقعداً واحداً - لنظام الانتخاب الفردي في كل دائرة انتخابية - يجري التنافس عليه من بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب، وتخصيصه عدة مقاعد في الدائرة خالصة لمرشحي القوائم الحزبية، ومن ثم فإن هذه المادة تكون بذاتها قد تضمنت في صريح نصها إخلالاً بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية إخلالاً أدي إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزاً قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور ويستوجب القضاء بعدم دستوريته فيما تضمنه من النص...

وواضح مما سردنا ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية المادة ٥ مكرر من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦، فكان يتعين أن يتدارك المجلس العسكري عندما أصدر مراسيم بقانون تتيح الانتخاب بالقوائم والانتخاب الفردي على أن يخصص ثلث المقاعد للمرشحين على المقاعد الفردية والثلثين للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية والسماح للحزبيين بالتقدم للترشيح على المقاعد الفردية فإن ذلك يحمل في طياته العوار الذي شاب المادة الخامسة مكرراً المشار إليها وهو ما أدّى إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً مماثلاً لحكمها الصادر في ١٩/٥/١٩٩٠ وهو سنتولى بيانه في السطور التالية.

ثانياً: حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٤/٦/٢٠١٢ بجل مجلس الشعب:

أصدر المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ مراسم بقانون بغية تنظيم العملية الانتخابية على أساس الانتخاب الفردي والقوائم، وأن يخصص ثلث المقاعد للمقاعد الفردية وثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وأن يسمح للمنتمين للأحزاب السياسية بالترشيح على المقاعد الفردية الأمر الذي يجعل هذه المراسم بقوانين تحمل في طياتها نفس العوار الذي أصاب المادة الخامسة مكرراً المشار إليها وعلى الرغم من تنبيه الشراح إلى هذا العوار إلا أن بعض القوى السياسية الموجودة على الساحة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أصرت على السماح للمرشحين على المقاعد الفردية من الأحزاب السياسية بالترشيح مع المستقلين، فضلاً عن تخصيص الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية مما جعل هذه المراسم تتسم بعدم الدستورية لإخلالها بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي أشرنا إليهما عند عرض حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩/٥/١٩٩٠م.

وقد طرح ذات الطعن على المحكمة الدستورية العليا حيث قضت في ١٤/٦/٢٠١٢م بالآتي:

أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠١١م.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق بالتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر أ من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١ فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.

رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠١١ وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وقالت المحكمة في حكمها أن المادة ٣٨ من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠/٣/٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة، والنظام الفردي بنسبة ثلثي من الأول والثلث

الباقى للثاني. وكان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستوري هذا التقسيم هادفاً إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبراً عن رؤى المجتمع وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعباً لها. لتضطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة ٣٣ من الإعلان الدستوري.

وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب: إحداها بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة ٣٨ من الإعلان الدستوري ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص...

وإذا كان حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قد انصب على العوار الذي أصاب ثلث المقاعد الفردية حيث سمح للمنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على هذه القوائم مع المستقلين مما أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص إلا أن عدم الدستورية شمل المقاعد الفردية ومقاعد القوائم الأمر الذي انتهى إلى إصدار المجلس العسكري الحاكم قراراً بحل مجلس الشعب .. ولازال هذا الحل محل جدل بين العامة والخاصة على حد سواء.

ولو أن القائمين على الأمر قد راعوا مصلحة الوطن.. لما وقعوا في إصدار مراسيم بقانون. أدت إلى انتخاب مجلس الشعب مع العوار الذي أصاب هذه المراسيم والتي نبه إليها العديد من الشراح.. وهكذا حل أول مجلس نيابي منتخب انتخاب حراً لأول مرة في تاريخ مصر الحديث نتيجة أخطاء قانونية متعمدة أو غير متعمدة كلفت شعب مصر الذي يعاني الآن أزمة مالية طاحنة ما يقرب من ملياري جنيه ضاعت سدى دون طائل أو مردود. ولو أننا تعلمنا من دروس الماضي القريب وما نبه إليه العديد من المصلحين لما حدث ذلك.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

رابعاً: حياد السلطة التنفيذية:

من الأهمية بمكان ضرورة حياد السلطة الإدارية وعدم تدخلها في العملية الانتخابية لصالح حزب من الأحزاب، حيث يتعين أن تكف السلطة الإدارية عن أساليبها التقليدية في التدخل في العملية الانتخابية خصوصاً وأنها وعن طريق إدارتها أنها هي التي تشرف إشرافاً كاملاً على قيد الناخبين في الجداول الانتخابية، وعلى تحديد الدوائر الانتخابية،

فضلاً عن تسخير أدوات الدولة وإداراتها لصالح مرشحيها خصوصاً الصحف القومية والإذاعة والتلفزيون مما من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغاً على الرأي العام وتوجيهه نحو مرشحيها، وهناك سلبيات عديدة تقوم بها الإدارة مما تؤثر تأثيراً خطيراً على سلامة العملية الانتخابية ومدى شرعيتها في إسناد السلطة، وفي صحة نيابة أعضاء المجالس النيابية

ومن هذه السلبيات منع اجتماعات المرشحين المعارضين، وضع العراقيل في الدوائر التي تحوز فيها المعارضة على أغلبية من الوصول إلى صناديق الانتخابات، العبث بالجدول الانتخابية واضطرابها، لذلك يقرر البعض بأن أخطر صور التدخل الحكومي في الانتخابات هو تزييفها لنتائج الانتخابات بالتلاعب في الأصوات لصالح مرشحيها وأن ذلك من شأنه أن يصبح النظام الديمقراطي شكلاً مفرغاً من مضمونه، لذلك فإن عدم تدخل الحكومة في مجريات العملية الانتخابية يعد من أهم الضمانات لسلامة وصحة أي انتخابات ديمقراطية^(١) لأن هذا التدخل سوف يؤدي بلا محالة إلى تزييف إرادة الأمة.

خامساً: رقابة القضاء على الانتخابات:

تسعى الدول الديمقراطية إلى توفير رقابة جادة ومحايدة للتصدي للطعون الانتخابية إذا ما شابَت العملية الانتخابية مما يؤدي إلى تقرير بطلانها كمخالفة للإجراءات القانونية للعملية الانتخابية للقانون، بطلان التصويت، فقدان المرشح شرطاً من الشروط التي يستلزمها القانون، وكل هذه الأنظمة تتجه للقضاء بما توفر له من حيطة واستقلال وعدم القابلية للعزل،

إلا أن استناد هذه المهمة إلى القضاء محل جدل كبير في الفقه، فالبعض يرى أن تخويل القضاء لهذه المهمة يعد انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات حيث إن إسناد هذه المهمة للقضاء من شأنه أن يخول للسلطة القضائية ممثلة في إحدى محاكمها الولاية على السلطة التشريعية.

في حين يرى فريق آخر أن القضاء مهمته الأولى تطبيق القانون على المنازعات. وهو حين يتصدى للطعون الانتخابية فإنه يتصدى لمنازعة تتعلق بتطبيق القانون.

وحتى يمكن لنا الوقوف على الوضع في مصر وعلى آراء الفقهاء في هذا الشأن فإننا نستعرض دور القضاء في الرقابة على صحة الانتخابات في دستور ١٩٢٣م، ثم نستعرض موقف الدساتير الجمهورية (١٩٥٦، ١٩٦٤، ١٩٧١) وجدوى الرقابة القضائية في هذه الدساتير، ثم نستعرض بعد ذلك الاتجاهات الفقهية المختلفة فيما يتعين أن تكون عليه رقابة القضاء على صحة العضوية.

أولاً: الرقابة على صحة العضوية في دستور ١٩٢٣م:

نصت المادة ٩٥ من دستور ١٩٢٣م على أن: «يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه. ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون الاختصاص إلى سلطة أخرى».

(١) د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق ص ٢٧٩.

كما نصت المادة ٨٥ من قانون الانتخاب رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥م بأن «كل مجلس يختص وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه وهو المرجع الأعلى في ذلك».

وقد استقرت التقاليد البرلمانية على أن أول عمل يقوم به كل من المجلسين - مجلس النواب ومجلس الشيوخ^(١) - بعد انتخاب هيئة مكتبه ولجانه التحقق من صحة نيابة أعضائه وفحص الطعون المقدمة في انتخابهم، وقد بينت المادة ٥٧ من قانون الانتخاب المشار إليه طريقة الطعن والفصل في صحة عضوية أعضائه فقررت بأن «لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس تشتمل على الأسباب التي يبني عليها الطلب ويكون توقيع الطالب مصدقاً عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخابات أن ينازع عليها بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.

ولكل من المجلسين سلطة سماع الطالب وإعلان الشهود إذا رأى محلاً لذلك، وتجرى في حق الشهود أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات (الإجراءات الجنائية) الخاصة بمواد الجناح. ولكل من المجلسين أن يعهد بهذه السلطة للجنة ينتخبها لفحص نيابة الأعضاء. ويفصل المجلس في الطلبات والمنازعات فيعلن صحة عملية الانتخاب واسم المنتخب الذي يرى أن انتخابه جرى صحيحاً أو يقضى ببطلان الانتخاب ويقرر خلو المحل».

ويلاحظ أن طريقة الطعن وإجراءات الفصل فيه الذي نصت عليه المادة ٥٧ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥م تصطبغ بالصبغة القضائية التي تستلزم الفحص والتدقيق، لذلك أعطى هذا القانون لكل من المجلسين لقيامه بهذه المهمة سماع الشهود، وإعلانهم، وتطبيق الأحكام الواردة قانون الإجراءات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجناح على الشهود لذلك رأى بعض الفقه آنذاك^(٢) أن مهمة البرلمان في هذا الصدد كان يجب على المجلس النيابي أن يعالجها بنزاهة القضاء للصبغة القضائية لها،

إلا أنه لوحظ أن المجالس النيابية لا تنظر إلى هذه المهمة بعين القاضي العادلة وحيدته لأنه كثيراً ما تغلبت الأهواء والمنازعات السياسية، الأمر الذي أدى بهذه المجالس إلى أن تصدر قراراتها مدفوعة بهذه الاعتبارات، إلى جانب أن الفصل في صحة العضوية عن طريق المجلس النيابي

كما يرى صاحب هذا الرأي من شأنه أن يمس مبدأ الفصل بين السلطات وذلك لأن البرلمان حينما يقوم بهذه المهمة إنما يفصل في نزاع وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات فإنه يتعين أن يخول للقضاء هذه المهمة لأنه وحده هو الذي يجب أن يفصل في مثل هذه المنازعات، لأن الأمر يتعلق بمنازعة داخلية في اختصاص السلطة القضائية. ولهذه الاعتبارات عهدت العديد من الدساتير إلى السلطة القضائية بالبت في هذه المسألة.

وقد لاحظ الفقه أن نصوص دستور ١٩٢٣م لا تحول دون أن يعهد بهذه المهمة إلى القضاء إذ أن المادة ١٩٥ من دستور ١٩٢٣م المشار إليها نصت على أنه يجوز أن يعهد

(١) حيث إن دستور ١٩٢٣ كان يأخذ بنظام المجلسين الذي كان سائداً في معظم الدول آنذاك.

(٢) المرحوم الأستاذ الد/ السيد صبرى: القانون الدستوري ص ٤٤٧، ٤٤٨.

بهذه المهمة إلى سلطة أخرى، ولو تحقق ذلك لكانت السلطة الأخرى هي السلطة القضائية^(١).

غير أن المشرع أصدر القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٥١م بشأن تنظيم حق الانتخاب بدلاً من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥م المشار إليه وقضى القانون ١٤١ لسنة ١٩٥١م بإعطاء محكمة النقض هذه المهمة، ورأى بعض الفقه أن ذلك من شأنه أن يخل باستقلال البرلمان وذلك لأنه يخول للسلطة القضائية الحق في البت في صحة عضوية أعضاء البرلمان، في حين أن البعض الآخر رأى أن هذه المهمة من صميم اختصاص السلطة القضائية باعتبار أن مهمة القضاء الفصل في المنازعات.

وخلاصة القول أنه في ظل المادة ١٩٥ من دستور ١٩٢٣م. وقانون الانتخاب رقم ١٤٨ لسنة ١٩٣٥م وجدنا إجراءات الطعن في صحة العضوية تصطبغ بالطابع القضائي لما اتسم به القانون من دقة الإجراءات المتبعة على النحو المتبع في المحاكم، إلا أنه عهد بها إلى كل من المجلسين،

مما عده بعض الفقه اعتداء على السلطة القضائية، وذلك لأن هذا القانون أسند البت في منازعة وهي صحة الانتخاب إلى كل من المجلسين، في حين أنه كان يتعين أن يعهد بها إلى القضاء، غير أن دستور ١٩٢٣م لم يسد الباب أمام رقابة القضاء على صحة الانتخاب وذلك بالنص على أن يجوز أن يعهد بهذه المهمة إلى سلطة أخرى، وأنه لو تم ذلك لكان من المنطق أن تكون هذه السلطة هي السلطة القضائية،

وهو ما لم يتم وإنما عهد بها إلى كل من المجلسين مما أدى إلى تغلب الأهواء والمنازع السياسية إلى أن صدر القانون ١٤١ لسنة ١٩٥١م في ظل دستور ١٩٢٣م وخول هذه السلطة إلى محكمة النقض، مما يعد انتصاراً للرأي الذي يري ضرورة أن يسند هذا الاختصاص إلى القضاء باعتبار أنها منازعة وأن القضاء هو السلطة الوحيدة التي يتعين أن يعهد إليها البت في المنازعات.

ثانياً: الرقابة على صحة الانتخابات في الدساتير الجمهورية:

خولت المادة ٨٩ من دستور ١٩٥٦م وهو أول دستور جمهوري لمصر لمجلس الأمة (البرلمان) وحده البت في صحة عضوية أعضائه واستمرت هذه القاعدة حتى صدور دستور ١٩٧١م حيث أتى بموقف وسط بين تخويل القضاء سلطة رقابة صحة الانتخابات وصحة العضوية، وبين منح هذه السلطة للمجلس النيابي وحده

وهو ما قرره المادة ٩٣ من الدستور حيث قررت أن «يختص المجلس بالفصل في صحة أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به. ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر

(١) د. محمد كامل ليلة: القانون الدستوري ص ٤٠٩، ٤١٠.

العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس» ووفقاً لهذا النص فإن البت في صحة العضوية يتم وفقاً للشروط الآتية:

١- يحال الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به.

٢- تتولى محكمة النقض فحص الطعن ويجب أن تنتهي من هذه المهمة خلال تسعين يوماً.

٣- تعرض نتيجة التحقيق على المجلس للبت فيه خلال سنتين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على مجلس الشعب.

٤- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والواضح التشدد في إجراءات البت في صحة العضوية، فوق طول المدة التي يبحث فيها الطعن ما بين محكمة النقض ومجلس الشعب كما أسفر الواقع العملي منذ صدور دستور ١٩٧١م حتى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة سيطرة الأهواء والمنازع السياسية لحزب الأغلبية على البرلمان عند التصدي لما انتهت إليه محكمة النقض عند فحص الطعون،

وانتهى الأمر إلى الإطاحة بما تراه هذه المحكمة من بطلان العضوية في العديد من الحالات لأن الأمر في النهاية يتوقف على ما ينتهي إليه مجلس الشعب، وبالطبع فإن إسقاط العضوية لما كان يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، فإن الأمر في النهاية يتوقف على رأى حزب الأغلبية الذي يملك هذه الأغلبية. كل هذا أدى بالفقه إلى ضرورة عدم إسناد مهمة الفصل في صحة العضوية إلى المجلس النيابي وأنه من المتعين أن تستند هذه المهمة إلى القضاء.

غير أن الفقه وإن اتفق على إسناد هذه المهمة إلى القضاء لحيدته ونزاهته واستقلاله إلا أنهم لم يتفقوا على الجهة القضائية التي تتولى هذه المهمة.

فالبعض يرى إسناد هذه المهمة إلى القضاء، والبعض الآخر يرى إسناد هذه المهمة إلى هيئة دستورية وذلك على التفصيل الآتي:

الاتجاه الأول: إسناد هذه المهمة إلى القضاء:

يرى هذا الاتجاه وللاعتبارات التي سبق الإشارة إليها ضرورة إسناد هذه المهمة إلى القضاء، إلا أن هذا الاتجاه اختلف أصحابه في الجهة القضائية التي يستند إليها البت في صحة الانتخاب فذهب رأى إلى ضرورة أن يسند هذا الاتجاه إلى محكمة النقض بحيث لا يكون دورها فقط فحص الطعون وإنما ضرورة أن يكون لها الولاية الكاملة على هذه المهمة دونما تدخل من مجلس الشعب، في حين يرى فريق آخر ضرورة إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبار أنها منازعة عامة

فضلاً عن أن مجلس الدولة في مصر منذ إنشائه يتولى فحص الطعون الانتخابية للهيئات المحلية وأن المجلس له خبرة كبيرة في هذه الدعاوى والطعون الانتخابية مما يتعين معه تخويل المحكمة الإدارية العليا هذا الاختصاص، في حين يذهب فريق آخر ضرورة إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ولما لها من مكانة رفيعة بين الهيئات القضائية.

الاتجاه الثاني: إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة مستقلة: وقد انقسم إلى رأيين:

الأول: وهو يضع أمام عينيه التجربة الفرنسية في الرقابة على دستورية القوانين وما انتهت إليه من تحويل المجلس الدستوري هذه المهمة وإسناد اختصاص الفصل في صحة العضوية إلى هذا المجلس وعليه يمكن إيجاد هيئة على هذا النمط تخول هذا الاختصاص في حين يرى فريق آخر إنشاء جهاز قضائي من ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا للإشراف على العملية الانتخابية، وكذلك تشكيل هيئة محايدة تضم ستة أعضاء برئاسة وزير العدل وعضوية رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة السابقة (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، المحكمة الإدارية العليا) وثلاثة أساتذة جامعيين يختارون بصفاتهم (رؤساء أقسام القانون العام في جامعة القاهرة - عين شمس - الإسكندرية).

ومهمة هذه الهيئة البت في كافة الطعون الانتخابية بحيث تنتهي منها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ولا يجوز أن يجتمع المجلس إلا بعد الفصل في هذه الطعون إلا إذا كانت هذه الطعون أقل من ١٠٪ من أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يجتمع المجلس وينتقل إليه اختصاص البت في صحة العضوية^(١).

إلا أننا نرى أن أفضل هذه الآراء وأصحها هو إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد تعديل المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١م وإسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا خصوصاً وأن المطروح الآن في الساحة المصرية هو ضرورة تعديل الدستور، والساحة المصرية وعلى كافة الاتجاهات تتنادى بالتعديل، فباحذا لو شمل التعديل نص المادة ٩٣ المشار إليها ليسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية للاعتبارات التي أشرنا إليها ولكون التجربة ومنذ صدور دستور ١٩٧١م حتى الآن قد أسفرت عن عدم جدوى إسناد هذه المهمة إلى مجلس الشعب لتأثر المجلس وعن طريق الأغلبية التي يحوزها الحزب الحاكم بالأهواء والمنازع السياسية مما أطاح في أغلب الحالات برأى محكمة النقض عند قيام المحكمة بفحص الطعون.

والحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) د. عبد الغنى بسيوني: المصدر السابق ص ٦٣٥، ٦٤٠.

القسم الثاني
المبادئ الدستورية العامة
[القسم العام]

تأليف :

الأستاذ الدكتور/ السيد أحمد محمد مرجان
أستاذ القانون العام والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر

٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

تمهيد وتقسيم:

يقصد بالأحكام الدستورية العامة: بيان الأحكام والمبادئ الدستورية، ومعرفة المعايير والمقاييس التي توضح أي نظام دستوري وضعي^(١)؛ لتعلق حقوق الجماعة السياسية وحرياتها بالقوانين الدستورية، التي توجبها قوانين السياسة، وآداب الرئاسة، دون الاختصار على أحكام الشرع الإسلامي وحده، مما يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه^(٢)، ويجب أن يكون الدستور هو المعيار المنظم لتنظيم حقوق وحريات المواطنين، وبيان نظام الحكم، والسلطات العامة... وغيره. وتشتمل الأحكام العامة على بيان التعريف بالقانون الدستوري والدستور، وبيان مصادره، وأساليب نشأته، ومعرفة أنواعه، وكيفية تعديل الدساتير، ووسائل إنهاؤها وإلغائها، وعلو وسمو القاعدة الدستورية.. وغيرها من الأحكام؛ لفهم نظام حكم، أو دستور أي دولة.

ولا يغير من هذه التسمية "الأحكام العامة للدساتير، أو القسم العام"؛ لتعلقها بمعرفة القواعد الدستورية الكلية، لأكثر النظم الدستورية شيوعاً في العالم^(٣). وإن أطلق عليها البعض مسميات مختلفة: فمنهم من سماها: "المبادئ الدستورية العامة"^(٤)، أو المبادئ الأساسية للدساتير^(٥)، أو المبادئ العامة للقانون الدستوري^(٦)، كما فضله البعض^(٧).

وقد تعرف "مبادئ القانون الدستوري"^(٨)، أو: "النظم الدستورية الأساسية، أو القانون الدستوري المقارن، أو مقدمة القانون الدستوري، أو المشكلة الدستورية"^(٩)، أو "المدخل

(١) د/ عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٢٨٥.

(٢) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر، بيروت، ١٣٥٨، الطبعة الأولى، ج ٩، ص ٢١١.

(٣) د/ داود الباز، القانون الدستوري "قانون القوانين في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية" "القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٦.

(٤) ينظر في ذلك: د/ عبد الغني بسيوني: المبادئ العامة للقانون الدستوري، دار الهادي للطبوعات، ١٩٩٥، ص ٦ وما بعدها. د/ محمود حلمي & أستاذنا الدكتور/ فرناس عبد الباسط البناء: المبادئ الدستورية العامة، الطبعة الأولى، ١٩٨٧، ص ٣. د/ محسن خليل وآخرون: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ١٧. د/ محمد رفعت عبد الوهاب، المبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٠، ص ٧. د/ فتحي فكري، القانون الدستوري - الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، ١٩٩٧، دار النهضة العربية، ص ٢.

(٥) د/ جورج شفيق ساري، أصول وأحكام القانون الدستوري - المبادئ الأساسية، نظام مصر الدستوري، ١٩٩٨، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ص ٣ وما بعدها.

(٦) د/ مصطفى عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الكتاب الأول "المبادئ العامة للقانون الدستوري مع دراسة تطبيقية للقانون الدستوري المصري، ط ٢، ص ١٠.

(٧) كالدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظام الدستوري المصري، تطور الأنظمة الدستورية المصرية وتحليل النظام الدستوري في ظل دستور ١٩٧١، مطابع جامعة الزقازيق، ١٩٩٢، ص ١١. د/ صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ج ٢، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٩٥، ص ٤٨٤. وأيضا: د/ ماهر جبر نضر مؤلف مشترك مع د/ محمد عبد الواحد الجميلي، المفصل في القانون الدستوري والنظم السياسية وفقا لأحدث التعديلات، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٩٩/١٩٩٨، ص ١٥.

(٨) د/ محمد عبد العال السناري، مبادئ القانون الدستوري - دراسة مقارنة، بدون ناشر وسنة، ص ٣.

(٩) د/ رمزي طه الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٦.

لدراسة الدستور أو القانون الدستوري، أو مقدمة القانون الدستوري^(١)، أو "النظرية العامة للدساتير"^(٢).. وغيرها. ومنهم من أطلق عليها دراسة كافة القوانين الأساسية "Les lois organiques" والدساتير، أو دراسة دساتير الماضي^(٣).

وأيا كان القول فإن الاختلاف في تسمية الباب التمهيدي لدراسة القانون الدستوري الوضعي على النحو السابق، وإن ترتب عليه خلاف في الموضوعات، إلا أنها موضوعات موحدة، ذات قاسم مشترك، وإن اختلفت الأنظمة الدستورية، والفلسفة السياسية التي تنتهجها كل دولة، فليس صحيحا أن اختلف النظام الدستوري، وتبعاً له اختلف النظام السياسي يؤثر بشكل أو بآخر على دراسة الأحكام العامة التمهيدية، أو القسم العام لدراسة نظام أي دولة.

ومن ثم فإننا نتفق مع بعض رجال الفقه الدستوري^(٤)، الذين يفضلون إطلاق مسمى "القسم العام" من القانون الدستوري على موضوعات الدراسة التمهيدية، أو المبادئ العامة الأولى، باعتبارها "مبادئ فقهية عامة، ثابتة ومستقرة، ترسي الأساس العام للدراسات الدستورية، وليست قابلة للتغير والتعديل السريع"^(٥)، أو باعتبارها بمثابة مدخل، أو دراسة تمهيدية وأساسية لدراسة مادة القانون الدستوري.

وسوف نتناول دراسة الأحكام العامة التمهيدية للدساتير في الفصول التالية:

(١) د/ بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، بدون سنة، ص ٢١ وما بعدها. د/ وجدي ثابت غبrial، القانون الدستوري المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٩/١٩٩٠، ص ١٠.

(٢) أستاذنا الدكتور/ فؤاد محمد النادي، موجز القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، بدون ناشر وسنة طبع، كتاب مقرر على طلبة الشريعة والقانون للعام الجامعي ١٩٩٦/١٩٩٧، ص ٦.

(٣) أستاذنا الدكتور/ ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠، ص ٤٤٤.

(٤) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٦.

(٥) د/ يحيى الجمل، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٥، ص ٦.

الفصل الأول

ماهية القانون الدستوري^(١)

تمهيد وتقسيم:

تقتضي دراسة ذاتية وشخصية القانون الدستوري أن نقف على مدلوله وماهيته التي اختلف فيها الفقه، وقبل أن نعرض له نود الإشارة إلى شروط وجود الدولة الدستورية. ومدى حداثة اصطلاح القانون الدستوري من عدمه!

١- شروط وجود الدولة الدستورية:

من المسلّمات لدي فقه القانون الدستوري أن لكل دولة دستورا، يحدد مصدر السلطة العامة فيها، ويبين أسلوب ممارستها، وكيفية اختيار الحاكم، وحدود اختصاصاتهم^(٢)، ولكي تكون الدولة دستورية كان لا بد من توافر عدة شروط فيها^(٣)، تتمثل في:

١- أن تكون الدولة الدستورية دولة قانونية: بمعنى أن الكل فيها حكاما ومحكومين، يخضع لمبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية^(٤).

وهو ما يستلزم وجوب احترام أحكام الدستور ونصوصه من كافة، وتطبيقه تطبيقا سليما، وإلا كان ذلك بمثابة مخالفة للشرعية الدستورية واحترامها، وأن تتوزع فيها السلطة دون تركيزها في يد واحدة، انطلاقا من أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات.

٢- أن تكون الدولة ديمقراطية: بأن يتبع النظام الديمقراطي فيها، بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه تأسيسا على أن الأمة هي مصدر السلطات فيها، نتيجة لأخذ نظامها السياسي واعترافه بمبدأ سيادة الأمة، واحترامه له.

(١) يراجع باللغة العربية: د/ عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ج ١، ط ٣، ١٩٦٤، ص ١٩. د/ بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٨ وما بعدها. د/ يحيي الجمل، القانون الدستوري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٣ وما بعدها. د/ ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، دار النهضة العربية، ١٩٧٣، ص ٨ وما بعدها. د/ فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص ٦ وما بعدها. د/ زين بدر فراج، مبادئ القانون الدستوري، دار النهضة العربية، ١٩٩٦، ص ١١ وما بعدها. د/ محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، القاهرة، ١٩٧٥، ص ١١ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٧. وباللغة الفرنسية:

S.,T.DOMINIQUE : Droit Constitutionnel, P.U.F.,1992, P.71 et suiv. et aussi: S.BENOÎT JEANNEAU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 8-ème éd., Dalloz, 1991. P.50. HAURIUO et (J.) GIOQUEL: Droit Constitutionnel et institutions politiques, 7e éd., (avec la collaboration de (P.) Gélard), 1980, P.30. CADART; institutions politiques et droit constitutionnel, 2 vol. 2e éd., 1978-1979, P. 118 et suiv. ... et auteurs .

(٢) د/ عبد المنعم محفوظ ، القانون الدستوري، دراسات تأصيلية مقارنة في الأسس الدستورية العامة والنظام الدستوري في جمهورية مصر العربية ، الطبعة (١) ، ١٩٨٢، بدون ناشر ، ص ٢١.

(٣) بتوسع د/ سامي جمال الدين ، القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية عام ٢٠٠٠، دار مطبعة Ress ، القاهرة ، ٢٠٠١، ص ١٢ وما بعدها.

(٤) سيتم دراسة "مبدأ المشروعية" بتوسع في مادة القضاء الإداري والدستوري بالفرقة الثالثة.

٣- أن يكون نظامها السياسي منظماً تنظيمياً دقيقاً ومحدداً: موضحاً للحقوق والحريات العامة للأفراد، وعلاقتهم بالسلطة وغيرها من موضوعات الدستور، إذ الغاية هو حماية الأفراد وحرياتهم إزاء السلطات العامة في الدولة^(١).

٤- ضرورة الأخذ بقاعدة تداول السلطة وتوالي القيادات الحاكمة: أخذاً بالمبدأ الديمقراطي، وترسيخ مفهومه ودعائمه. وهو ما تتادي به القيادة السياسية حالياً من ضرورة انخراط الشباب ومشاركتهم في العمل السياسي، باعتبارهم أمل الغد، ورجال المستقبل.

٢- حداثـة اصطلاح القانون الدستوري:

إذا كانت دول العصور القديمة، والعصور الوسطى^(٢) قد عرفت القانون الدستوري؛ لوجود تلازم بينه وبين فكرة نشأة الدولة^(٣)، التي عرفها الإنسان مع نظام المدينة السياسية في تلك العصور، فإن فكرة الدستور بدأت تتبلور مع ميلاد الدولة الحديثة، وإن اختلفت الظروف، الأمر الذي أثر على جماعة نظرية السيادة، وحق الملوك في السلطة المطلقة^(٤).

ويؤكد التاريخ السياسي أن مصطلح القانون الدستوري، أو ما يعرف بالظاهرة الدستورية^(٥) ظاهرة حديثة النشأة نسبياً^(٦)؛ إذ لم تكن معروفة في كثير من الدولة الحديثة والتمدينة، حتى أوائل القرن التاسع عشر^(٧)، فقد ظهر أول وأقدم دستور مكتوب في ١٧٨٧/٩/١٧م، وهو الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية^(٨)، بعده بعامين تقريباً أصدرت الثورة الفرنسية إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م، والذي جاء فيه ما

(١) د/ محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص ١٩.

(٢) يراجع بتوسع د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق ، ص ١٢ وما بعدها.

(٣) د/ طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٥٩، ص ١٠. وراجع طبعة ١٩٦٤، ص ٣١. د/ محمد رفعت، مرجع سابق، ص ١٨ وما بعدها.

(٤) د/ طعيمة الجرف ، مرجع سابق، ص ١٣.

(٥) د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق، ص ٥١.

(٦) يراجع بتوسع: د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩١. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٨. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٢٨. د/ محمد كامل عبيد، نظم الحكم ودستور الإمارات، ط ١، ١٩٩٤، ص ٧. كإشارة د/ سامي جمال الدين، السابق، ص ٢٨.

(٧) يراجع بتوسع مراحل تطوره: د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق، ص ٥٢ وما بعدها.

(٨) قام هذا الدستور على أساس فلسفة المذهب الفردي، ويعد أقدم دستور مكتوب ومعمول به حتى الآن، رغم ما جرت عليه من تعديلات، بلغت (٢٤) تعديلاً أو ما يزيد، على حد قول د/ يحيي الجمل في مؤلف سيادته "النظام الدستوري"، مرجع سابق، ص ١٨. على العكس يري البعض: "أن دستور الاتحاد الكونفدرالي الصادر عام ١٧٨١ كان هو الأسبق، وأنه بإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٧٧٦، أظهرت على الأقل عشرة دساتير محلية مكتوبة، أولها دستور فرجينيا عام ١٧٧٦، تلاه صدور دستور نيويورك ١٧٧٧م، ثم دستور ماساشوستش عام ١٧٨٠، وهكذا .. ينظر: د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٢٩. د/ أحمد كمال أبو المجد، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، مجلة القانون والاقتصاد، س ٣١، يونيو ١٩٦١، ص ٢٨٧.

مفاده أنه: "لا جماعة بلا دستور"^(١). كما قررت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية في ١٧٩١/٩/٢٦م وجوب تدريس مادة الدستور الفرنسي على طلبة كليات الحقوق، إلا أنه لم يكتب له التطبيق الفعلي والعملي إلا في عام ١٨٣٤م حينما أنشأ "جيزو" وزير التعليم الفرنسي في عهد حكومة الملك لويس فيليب أول كرسي للقانون الدستوري^(٢) في جامعة باريس؛ بهدف كسب التأييد الشعبي؛ لتدعيم الفلسفة الحرة، والربط بين القانون الدستوري والمذهب الفردي الحر، وسرعان ما عدل "لويس نابليون" عن هذا المصطلح بقيام إمبراطورية عام ١٨٥٢م، فتم دمج القانون الدستوري مع مادة القانون الإداري في كرسي القانون العام، مستخدماً عبارة "القانون السياسي"؛ للدلالة على موضوع القانون الدستوري،

وبعد حين من الدهر عاد مصطلح القانون الدستوري مرة ثانية؛ بظهور الجمهورية الثالثة عام ١٨٧٥م، وتقرر تدريسه في الدراسات العليا بكلية الحقوق عام ١٨٧٩، وأخيراً في قسم الليسانس عام ١٨٨٩، ومن وقتها استقر اصطلاح القانون الدستوري في فرنسا^(٣)، كما ظل الفقه الفرنسي إلى وقت قريب محافظاً على الفكرة التي تربط بين القانون الدستوري، والفلسفة الفردية الحرة^(٤).

وهو ما أدى إلى وقوع خلط بين مدلول الدستور، أو القانون الدستوري، ونظام سياسي معين، ترتب عليه تصور البعض بأن النظام الدستوري هو إحدى الصور الخاصة لصور الأنظمة الدستورية المختلفة، وأن لكل من الدستور والقانون الدستوري مدلول مختلف، بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها^(٥). يؤكد أن مصر والدول العربية لم تعرف عبارة "القانون الدستوري"، ولم تستخدمه كمصطلح إلا بعد صدور دستور ١٩٢٣ في ١٩ أبريل ١٩٢٣م، وكان السائد قبل ذلك استعمال عبارة "القانون النظامي"، أو "نظام السلطات العمومية"، أو "القانون الأساسي"^(٦)، أو "اللائحة الأساسية"^(٧)؛ للدلالة على ما يعرف اليوم بالقانون الدستوري، بينما يستخدم الآن لفظ "الدستور"، و"القانون الدستوري" نسبة إليه.

(١) يؤكد نص المادة (١٦) منه بنصها على أن: "الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة للحقوق أو لا تحدد الفصل بين السلطات ليس لها دستور"، وينظر بالفرنسية:

V. Maurice duverget ; "constitutions et documents politiques". éd; p.u.f .. paris, 1968, p.4.

(٢) قام أول أستاذ كرسي بتدريسه الأستاذ "Pellegrino Rossi" وهو من أصل إيطالي، درس في جامعة بولوني إيطاليا، حيث كان يدرس فيها منذ عام ١٧٩٧، وهو ما يفسر سر قول البعض د/ ثروت بدوي، ود/ حسين عثمان بأنه تعبير ذات أصل إيطالي، أصلها "drutto costituzional"، بينما يرجع تاريخ استخدام عبارة القانون الدستوري في الفقه الفرنسي إلى ما يربو على قرن من الزمان، ينظر د/ ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٥.

(3) PRÉLOT (M.) : précis de droit constitutionnel, paris, 1978, p. 32. et aussi: Barthélémy (J.) et DUEZ (P.), : Traité de droit constitutionnel , Paris, 1923, Tome 1, P.94 et suiv.

(٤) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٥٤.

(٥) المرجع السابق، ص ٥٦.

(٦) يعد اصطلاح "القانون الأساسي" هو الترجمة العربية اللغوية حرفياً للاصطلاح الأجنبي - الفرنسي أو الإنجليزي - لكلمة constitution، والذي يفيد معنى التأسيس والتنظيم، أو البناء أو الأساس أو التكوين، بل ولا تزال بعض الدول العربية كالعراق تستخدمه حتى الآن. ينظر: د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٢٩.

(٧) د/ عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، ١٩٥٩، ص ١٩.

وأصبحت مادة تدرس في مرحلتى الليسانس، والدراسات العليا. كما أصبح اصطلاح "الدستور" و"القانون الدستوري" ذائع الانتشار في مصر ومعظم الدول العربية، وإن عرفت بمسمى "نظام الحكم" في المملكة العربية السعودية وغيرها، أو "النظام السياسي" في بعض الدول الأخرى. وأياً ما كان المصطلح المستعمل فكلها مصطلحات مترادفة، وإن كان لكل منها مدلولها الخاص، والمتغاير بحسب الزوايا التي يمكن النظر إليه منها.

ومن الطبيعي أن تكون لكل جماعة إنسانية منظمة قاعدة أو عدة قواعد تحكمها، وتنظم سلوكها، وتحدد حقوقها وحرّياتها، وعلاقتها بالآخرين، أفراداً وجماعات كالمنظمات والدول. ويطلق بعض الفقه عليها لفظ "الدستور بمعناه الواسع"^(١)؛ للدلالة على القواعد التي تنظم الجماعة الإنسانية، التي تعيش في إطار الدولة وكنفها، كما يشمل جميع القواعد التي يعمل بمقتضاها^(٢) في جميع المجالات، فيقال مثلاً: دستور النقابة، أو دستور النادي، أو دستور الأسرة، أو دستور الحزب^(٣)، بما يعبر عن القواعد الخاصة التي تحكم هذه الفئة، وتنظمها داخلياً وخارجياً.

إلا أنه لم يستقر الفقه الدستوري على وضع تعريف موحد، جامع مانع للقانون الدستوري، وإنما اختلفوا في تعريفه بحسب الرؤى والزوايا التي ينظر إليها كل منهم، وتبعاً له تعددت المعايير والمفاهيم، التي تبين ماهية القانون الدستوري الوضعي، وتغايرت إلى ثلاث مجموعات فقهية: الأولى: وفيها يسلك بعض الفقه المصري منهج الفقه الفرنسي^(٤)، ويحصرون نطاق البحث في تحديد ماهية القانون الدستوري في معيارين اثنين^(٥) هما: المعيار الشكلي أو العضوي، والمعيار الموضوعي أو المادي. والثانية: تضيف المعيار اللغوي إلى المعيارين السابقين. والثالثة: تضيف المعيار التاريخي^(٦). واختلفوا فيما بينهم،

(١) لا عجب أن نجد للأبراج الفلكية دستورا يسيرها، وللكون دستورا يحكمه بإرادة المولي عز وجل، سبحانه فعال لما يريد، "لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون"، بل ويشاع في اللهجة العربية لمن يصعد إلى البيت أو يدخله بصورة منكرة أنه: "دخل البيت من غير احم ولا دستور"، أي من غير قاعدة أو دستور ولا استئذان، ويقول البعض عند الاستئذان: "دستوركم يا أسيادنا"، وغيرها من الألفاظ التي تؤكد على أن الدستور يمثل قاعدة أساسية، تسود هذا المجتمع، من خرج عليها يعتبر قد خالف قاعدة شرعية دستورية. ينظر في ذلك: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجيل، بيروت، بدون سنة نشر، ج ٣، ص ٢٢٥. وعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون سنة نشر، ج ٤، ص ٢٣٣. كما يطلق على أي قانون يعالج أو ينظم أمر ما، أنه: "دستور العمل به في المحاكم" التي تختص به، محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: د. إحسان حقي، الطبعة الثانية، دار النفائس، بيروت، ١٤٠٣، ج ١، ص ٧٠٤.

(٢) المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم، ١٩٩٥، ص ٢٢٧.

(٣) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٥٨ وما بعدها. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٤.

(٤) د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ٢٩ وما بعدها.

(٥) **يراجع بخصوص هذين المعيارين:** د/ سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، ١٩٨٠، ص ٨٣. وأستاذنا الدكتور/ ماجد الطلو، مرجع سابق، ص ٤٢٣. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٢ وما بعدها. د/ محسن خليل مع د/ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص ٢٠ وما بعدها. د/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ٧ وما بعدها. د/ محمود حلمي مع د/ فرناس البنا، مرجع سابق، ص ٧ وما بعدها. د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ١٢.

(٦) د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣١. د/ ماهر جبر وآخرون، مرجع سابق، ص ٢٠.

فمنهم من قال: بأنه مدلول تاريخي وسياسي معاً^(١)، ومنهم من تساءل عن السلطة والحرية^(٢) هل يمثلان حيز الزاوية والأساس في تعريف القانون الدستوري من عدمه؟ ، ومنهم من لم يقل بأنه مدلول تاريخي ولا سياسي، وإنما أضاف أنه معيار أكاديمي^(٣) أو جامعي^(٤). وأياً كان سوف ندمج أفكار المدارس الثلاثة؛ للوقوف بوضوح على مضمون المعيار، وتقديره، وأيهم يرجح العمل به، وهو ما سندرسه في المباحث الخمس التالية:

المبحث الأول

ماهية القانون الدستوري من الناحية اللغوية

مضمونه: هو ما يبحث في أصل كلمة "دستور" واشتقاقاتها اللغوية، وتبعاً له يحدد ماهية القانون الدستوري. إلا أنه لم يتم العثور على كلمة "دستور" في معاجم وقواميس اللغة العربية القديمة باستثناء قاموس "محيط المحيط"، الذي جاء فيه أن: "دستور"، أو الدستور: هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، أو الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، وجمعه دساتير. ويطلق الدستور أيضاً على الوزير، أي على منصبه، معرب دستور بالفارسية، وهو مركب من "دست"، بمعنى قاعدة – أما (الدست) فهو: صدر المجلس^(٥)، ومن "ور" بمعنى صاحب^(٦). وقيل أن: "الدستور بالضم هو: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، معربة جمعه دساتير"^(٧).

ويراد به في اللغة القانونية: "مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدي سلطتها إزاء الأفراد"^(٨). الأمر الذي يرجح بأن كلمة "دستور" هي كلمة فارسية الأصل، دخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية^(٩) في أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي لبلادهم^(١٠)، وإن كان انتشار هذا المصطلح وشيوعه لم يتم عملاً في مصر والدول العربية إلا بعد صدور دستور ١٩٢٣ في ١٩/٤/١٩٢٣،

(١) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٦٣.

(٢) د/ محسن خليل، النظام الدستوري في مصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون، ص ١٥.

(٣) د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ١٦.

(٤) د/ محمد المجذوب، القانون الدستوري اللبناني، مرجع سابق، ص ١٨.

(٥) المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص ٢٢٧.

(٦) المعلم بطرس البستاني، محيط المحيط، ج ١، بدون سنة طبع، ص ١٥٠. كإشارة د/ يحيي الجمل، مرجع سابق، ص ١٣. وقد ورد في بعض المعاجم والتعريفات أن: الدست من الثياب ما يلبس الإنسان، ويكفيه لردده في حوائجه، وأن الدستور: الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه، محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط ١، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، ١٤١٠، ج ١، ص ٣٣٧. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الإبياري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥، ج ١، ص ١٣٩.

(٧) محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، بدون سنة طبع ونشر، ج ١، ص ٥٠١.

(٨) المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص ٢٢٧.

(٩) أحمد عطية الله، القاموس السياسي، القاهرة، ١٩٦٨، ص ٥٢١. لدى د/ عبد المنعم محفوظ، سابق، ص ٦١.

(١٠) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٥. وأيضاً د/ ماهر جبر وآخرون، مرجع سابق، ص ١٧.

باستثناء العراق وقطر^(١) وفلسطين فلا يزالون يستعملون مصطلح "القانون الأساسي" بدلا من مصطلح القانون الدستوري. ويقابلها في اللغة الإنجليزية والفرنسية لفظ "Constitution"، وهو ما يعني التأسيس أو التكوين، "الإنشاء أو التشكيل"^(٢) établissement، أو النظام "Institution"، أو هو: الطريقة التي يكون أو يقام بها أي شيء"، وذلك وفق المعنى الوارد في قاموس أكسفورد الإنجليزي. "The way in which anything or made up"، أو يطلق بوجه عام على كل مرسوم أساسي، أو قانون عظيم الأهمية نحو: "Constitution of Justinian"^(٣) ورويدا رويدا بدأ فقهاء القانون الدستوري الإنجليزي في عام ١٧٣٥م، يطورون هذا المصطلح أثناء استخدامهم له حتى انتهى الأمر إلى أنه يقصد به: "النظام"، أو هيكل المبادئ الأساسية المقررة، والذي بموجبه تكون الأمة أو الدولة أو التجمع السياسي قد تكونت، ونشأت وظيفة الحكم فيها.

"The system of fundamental principles according to which a nation or body politic is constituted and governed."

وهو ذات المعنى الذي أخذت به القواميس الفرنسية، إلى أن تطور هذا المصطلح؛ ليتخذ مفهوما سياسيا وقانونيا معينا^(٤). وتبعا له يعرف القانون الدستوري لغة بأنه: "نص أو عدة نصوص غايتها أن تبين أساس تكوين الدولة وقواعد تنظيمها.

ولا يمكن الاعتماد على المعيار اللغوي كأساس لتعريف القانون الدستوري؛ لعدم اهتمام الدراسات الفقهية الدستورية به^(٥)، بقدر اهتمامها بمعنى أكثر تحديدا لبيان ماهية القانون الدستوري، كما أن الارتكاز على التحليل اللغوي البحث لمعرفة مدلول المصطلحات القانونية لن يجدي كثيرا في هذا الشأن، فلم نقف على تعريف محدد لاصطلاح القانون الدستوري على النحو الذي يقدمه التفسير اللغوي^(٦)، وهو ما لم يجر عليه عرف أبدا .

نظيفة: اعترفت النظم الأنجلوسكسونية بالمدلول اللغوي، وأخذت به، إلى حد جعلته شاملا لكل ما يتصل بالدولة في أساسها وتكوينها، ونظام سلطاتها العامة بما فيها موضوع الجنسية، كما أنهم لا يفصلون بين القانون الإداري والدستوري، بل ولا يعترف بعضهم بوجود القانون الإداري في إنجلترا، ويجعلون نظام السلطة القضائية أحد أبواب القانون الدستوري^(٧). كما أخذت به بعض الدول العربية ذات الدساتير المكتوبة كالدستور المصري الحالي والدستور اللبناني^(٨).

(١) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٢١.

(٢) Marcel Prélôt ; institutions politiques et droit constitutionnel éd, Dalloz , 3ème éd, paris, 1963, p. 27 et suiv. .

(٣) حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، بيروت ، ١٩٩١، ص ١٥٩.

(٤) أشار إليه د/ "Larousse – Classique illustre" par Claude Auge, éd, librairie Larousse, Paris, 1915, p , 232.

عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق ، ص ٦٠ .

(٥) د/ عبد المنعم محفوظ، المرجع السابق، ص ٦١.

(٦) د/ عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٦.

(٧) A.v.dicey; introduction to the study of the low of the cons. stitution,9 . the edition, 1952. p.23.

(٨) د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ١٢ وما بعدها. ويراجع نصوص المواد من ١٧٥ إلى ١٧٩ من

دستور ٢٠١٤م، الجريدة الرسمية، ع ٣ مكرر (أ)، الصادر في ١٧ ربيع الأول ١٤٣٥هـ الموافق ١٨

يناير ٢٠١٤م، س ٥٧. والمواد من ١٦١ إلى ١٦٣ من قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، بتعديلاته

المختلفة. والتي توضح كيفية الأخذ بالمدلول اللغوي.

نقد المبدأ اللغوي: يرى أنصاره أنه يمتاز بعدة مزايا، من أهمها:

- ١- إنه يتسم بالبساطة^(١) في وضع أي تعريف لغوي للقانون الدستوري.
- ٢- وأن الأخذ به لا يخلو من منطق؛ لوجود تلازم وارتباط بين وجود الدستور ووجود كل جماعة إنسانية منظمة.

وبالمقابل يرى آخرون أنه منتقد؛ للأسباب التالية:

١- أن الأخذ به دفع البعض^(٢) إلى تعريف القانون الدستوري تعريفا موسعا لا يقتصر على بيان نظام الحكم فحسب، بل امتد ليشمل كل فروع القانون، فشم كل ما يتصل بالسلطات العامة في الدولة، بالإضافة إلى بيان القواعد المحددة للجنسية في الدولة، وهو ما سيقضي على التقسيم التقليدي المعروف للقانون، ويتنافى والاتجاه العام في التطور العلمي للدراسات الجامعية، وما تفرضه سنة التقدم العلمي من اتجاه نحو تقسيم القانون إلى أقسام، والأقسام إلى فروع، دون أن نرجع إلى الوراء نحو التجميع والتركيز^(٣).

وقد جرت التقاليد الجامعية في مصر وفرنسا وغيرها على دراسة السلطة الإدارية في نطاق القانون الإداري، والسلطة القضائية وإجراءاتها في مادتي "المرافعات" الإجراءات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، في حين تندرج دراسة الجنسية في نطاق القانون الدولي الخاص.

٢- أنه لا يصلح كأساس لبيان ماهية القانون الدستوري؛ لأنه لا يعرفه تعريفا دقيقا واضحا وسليما، جامعا مانعا، بل يعرفه تعريفا جامعا غير مانع، لإمكانية اشتماله على موضوعات لا تعد من موضوعات القانون الدستوري، وهو ما نرفضه؛ لاشتغال القانون الدستوري- آنذاك- على كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها وشكلها.

٣- عدم التقيد بهذا المدلول لبيان ماهية القانون الدستوري؛ لأنه يربط القانون الدستوري بالدستور، وهو أمر ترفضه اعتبارات منطقية^(٤) ومنهجية خاصة بدراسة موضوعات القانون الدستوري، تحتاج إلى جهد معين، ووعي مستنير؛ للإحاطة بكل جوانبها، وسهولة فهمها وتفسيرها.

٤- أنه لا يجوز تفسير المصطلحات القانونية تفسيراً لغوياً بحتاً؛ لاختلاف العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والطبية وغيرها، فكل علم لغته ومصطلحاته الخاصة به، ولم يتصور مطلقاً تعريف القانون الدستوري بالتفسير اللغوي^(٥).

(١) د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ٨.

(2) Georges Renard; "Qu'est – ce que le constitutionnel droit? " le droit constitutionnel et la théorie de l'institution" mélanges carré de malberg , 1933, p.845 et suiv.

(٣) د/ عبد الحميد متولي، الفصل في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٦٨. وقارن أيضا انتقاداته الواردة في ص ٢٢ وما بعدها. ود/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٣٢.

(٤) د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ١٥.

(٥) د/ محمد عبد اللطيف، القانون الدستوري المصري المقارن، ١٩٩٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٧.

المبحث الثاني

ماهية القانون الدستوري من الناحية الشكلية

م مفهومه: هو ما يعتمد على الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة، كتركيزه على الهيئة أو العضو-مصدر القاعدة - دون الاعتماد على جوهرها أو موضوعها، لذا يعرف القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة القانونية المعروفة باسم "الدستور" الوثيقة الدستورية".

وقد يقصد به: القواعد القانونية المدونة في وثيقة الدستور، بغض النظر عن طبيعتها^(١)، والتي تتولى وضعها هيئة خاصة في السلطة التأسيسية، يختلف تكوينها باختلاف الدساتير، ويتبع في أسلوب نشأتها، وتعديلها أو إلغاؤها إجراءات خاصة، تختلف عن إجراءات سن القوانين العادية من حيث الشكل والإصدار والتعديل.

فالقانون الدستوري تبعا لهذا المعيار يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون الدستور^(٢)، أو هو ما يكون مرادفا للدساتير المكتوبة في الدول التي تأخذ بهذا النوع من الدساتير^(٣)، إذ لا يتصور الأخذ به في غير هذه الدول، لذا فقد حدد (جيزو) موضوعات مادة القانون الدستوري سلفا عندما أنشأه عام ١٨٣٤م، بأن تعرض وتحلل نصوص دستور ١٨٣٠م، وبيان ما يتضمنه من أحكام في ضوء ما يراه الفقه من شرح وتفسير.

ويرجع ظهور المعيار الشكلي أو العضوي؛ نتيجة عجز المعيار اللغوي عن بيان ماهية القانون الدستوري، وإلى انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم، التي بدأت بدستور الولايات المتحدة الأمريكية ١٨٨٧م، ثم فرنسا بعد الثورة ١٧٩١م، بعدها انتشرت إلى بقية دول العالم وأغلبها^(٤)، في أواخر القرن الماضي، وأوائل القرن العشرين، لذا كان دستور الولايات المتحدة الأمريكية هو أول دستور مكتوب في التاريخ الحديث^(٥).

تقدير وتقييم المعيار الشكلي:

يري أنصاره أن به العديد من المزايا، التي تجعله صالحا كأساس لبيان ماهية القانون الدستوري، من أهمها:

١- أنه يمتاز ببساطة وسهولة التعرف على قواعده، ووضوح وتحديد معناها، بغض النظر عن طبيعتها، وصبغها بالصفة الدستورية من عدمه.

٢- أنه يقصر وصف القواعد القانونية الدستورية ويحصرها في الوثيقة الدستورية فقط، الموضوعة من قبل هيئة خاصة، وبإجراءات خاصة، وهو ما يتفق مع صفتي الجمود

(١) د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ١١.

(٢) د/ سعد عصفور، القانون الدستوري، ١٩٥٤م، بدون ناشر، ص ٤٥. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٤. د/ محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٣ وما بعدها.

(٣) د/ داود الباز، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٩.

(٤) د/ رمزي الشاعر، النظرية، مرجع سابق، ص ٤٥. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٤.

(٥) د/ محمد عبد العال السناري، مبادئ القانون الدستوري في الأنظمة الوصفية والنظام الإسلامي - دراسة مقارنة، ١٩٩٤م، بدون ناشر، ص ٣٣.

النسبي والسمو^(١)، الذي يتعين أن يتسم بهما الدستور، دون غيره من القوانين العادية، إذ الأصل أن تخضع هذه القوانين للقواعد الدستورية، ولا يجوز للمشرع العادي ولا لغيره مخالفتها^(٢)، وإلا شابها عدم الدستورية.

٣- أنه يعمل على تلافي الخلاف حول طبيعة قواعده القانونية الدستورية، أيًا كان موضوعها^(٣)، كما يؤدي إلى انتفاء فكرة وجه الشبه والخلاف، أو التفرقة بين القوانين العادية والدستورية بمعناها الشكلي^(٤)؛ لاختلاف السلطة المختصة بإصدار هذه القواعد في شكلها وإجراءاتها.

ويرى خصومه أن به عدة انتقادات^(٥)، من أهمها:

١- إقراره واعترافه بوجود القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة والمدونة فقط، دون غيرها من الدول ذات الدساتير العرفية أو غير المدونة كإنجلترا مثلاً، فهو ينكر عليها ذلك، وتلك نتيجة غاية في الغرابة^(٦).

وهو ما لا يتفق مع الواقع، وما تضمنته م (١٦) من إعلان حقوق الإنسان الصادر ١٧٨٩م من أنه: "لا بد لكل جماعة إنسانية منظمة دستوراً"، أيًا كان مكتوباً، أم عرفياً.

٢- أنه معيار قاصر؛ لعدم كفاية نصوص الدستور وحدها في دول الدساتير المكتوبة، واختلاف مفهومها وتفسيرها من دولة لأخرى حسب الزمان والمكان وظروفها السياسية، ويؤدي إلى عدم إعطاء فكرة دقيقة صحيحة ومحددة لبيان حقيقة نظام الحكم وفلسفته الخاصة^(٧) به، كما يضمن لهذا الدستور من الناحية العملية السلامة والدوام، فقد تقوم الثورات والانقلابات بنية توفيق الأوضاع بين الواقع والدستور.

٣- أنه معيار واسع جداً للغاية؛ لاحتوائه على نصوص ذات صبغة دستورية، وأخرى غير دستورية من حيث الجوهر والموضوع في صلب وثيقة الدستور^(٨)، مما يصفه

(١) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٧٦. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٢) د/ ثروت بدوي، مرجع سابق، ص ١٣ وما بعدها.

(٣) د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٤) د/ محمد حسنين عبد العال، مرجع سابق، ص ١٥.

(٥) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٥. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٢٠. د/ رمضان بطيخ،

مرجع سابق، ص ٢٦. د/ ثروت بدوي، مرجع سابق، ص ٢٠ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ١٣٦ وما بعدها.

(٦) د/ إبراهيم عبد العزيز شبحا، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٧) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٧٨.

(٨) مثال ما تضمنه الدستور الفرنسي الصادر ١٨٤٨ من إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، وما تضمنه

الدستور السويسري من تنظيم لعملية ذبح الحيوانات، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤ من

نصوص متعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، اجتماعية واقتصادية وثقافية، وردت في المواد من المواد ٧

إلى ٥٠، وكذا ما يتعلق بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وكلها

موضوعات دخيلة على الدستور، أو لا تعتبر مجالاتها ذات صبغة دستورية، ينظر في ذلك د/ بكر القباني،

مرجع سابق، ص ٣٤. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٥. د/ حسين عثمان، مرجع سابق،

ص ١٩ وما بعدها. د/ ماهر جبر، مرجع سابق، ص ٢٧ وما بعدها.

بأنه تعريف غير جامع وغير مانع؛ لإهماله موضوعات غاية الأهمية، وإدخاله موضوعات عادية غير مهمة، وإضفاء طابع الدستورية عليها؛ لمجرد وجودها في صلب وثيقة الدستور، لذا فهو يتسم بالقصور وإغفاله لبعض الجوانب التي قد تكون هامة وأساسية في النظام الدستوري في الدولة^(١).

٤- اعتناق هذا المعيار قد يؤدي إلى إغفال أهمية التطبيق الفعلي للنصوص الدستورية، وما يجري عليه العمل من تقاليد دستورية، وكيفية تفسير القواعد الدستورية المنظمة للسلطات العامة، وإلى إهمال دور السلطات غير الرسمية، وجماعات الضغط والهيئات، والأحزاب ودورها في توجيه الحياة الدستورية، وتأثيرها على الشئون السياسية في البلاد^(٢). مثلما حدث في مصر من تكتلات وائتلافات سياسية وجبهات كجبهة الإنقاذ والضمير وغيرها بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها في ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

ومن ثم نستبعد مع معظم فقهاء القانون الدستوري الأخذ بالمعيار الشكلي وحده، بل لا بد من تفاعله مع معيار آخر أكثر دقة وموضوعية من الناحية العملية، والطبيعة الخاصة لقواعد القانون الدستوري، ألا وهو المعيار الموضوعي أو المادي.

(١) د/ عبد الحميد عبد الحفيظ، الوجيز في القانون الدستوري، ص ١٥. أشار إليه د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٩٥ وما بعدها.

المبحث الثالث

ماهية القانون الدستوري من الناحية الموضوعية

مضمونه: هو المعيار الذي يعتمد على جوهر القاعدة القانونية ومادتها التي تعالجها، أي أنه ينصب على موضوعها ومحتواها، دون الاعتماد على الشكل والإجراءات المتبعة في وضعها أو تعديلها، فينظر فيها، ويبين ما إذا كانت دستورية من حيث الموضوع أم لا؟ وعليه يمكن وصف هذه القواعد بأنه دستورية متى كان موضوعها قاعدة قانونية، تتعلق بنظام الحكم، ويتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة السياسية^(١)، فقواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة، وما إذا كانت بسيطة وموحدة أم مركبة، وشكل الحكم فيها ملكي أم جمهوري، ومدى قيامه على الديمقراطية المباشرة أو النيابية، وبيان السلطات العامة، وكيفية تكوينها واختصاصاتها، ومعرفة المبادئ التي تحكم تكوين ونشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يقوم بينهما من علاقات^(٢)، تبين مدى التعاون أو الاستقلال حسب التفسير المأخوذ به لمبدأ الفصل بين السلطات^(٣)، كما تحدد علاقة الأفراد بالسلطات العامة في الدولة.

إذن فالقانون الدستوري أو قانون السلطة السياسية، كما يسميه البعض^(٤) تبعا لهذا المعيار هو: عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وما يترتب عليه من آثار. أو هو عبارة عن: مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وبيان السلطات العامة، وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، وعلاقة الأفراد بها، كما يبين الحقوق والحريات العامة المكفولة للأفراد، والضمانات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق.

والواضح أن المعيار الموضوعي أو المادي يركز جل اهتمامه على الموضوعات التي تتناولها الوثيقة الدستورية، وإضفاء صفة الدستورية عليها، بغض النظر عن كونها مدونة أو عرفية، والهيئة التي قررتها، فلا الشكل، ولا إجراءات وضعها أو تعديلها تهمه في شيء، شريطة تعلقها بنظام الحكم، وشكل الدولة والسلطات العامة، وأفراد الدولة.

تقييم ونقد المعيار الموضوعي:

يري أنصاره أن له بعض المزايا، من أهمها:

١ - أنه يتناسب مع كل الدول سواء كانت ذات دساتير مكتوبة أم عرفية، مما يصفه بطابع العمومية والشمولية^(٥) فيتيح لكل دولة أن يكون لها دستور لها الخاص بها.

(١) (G.) VEDEL : Manuel élémentaire de droit constitutionnel, paris, 1949, P.4.

(2) Laferrière : Manuel de droit constitutionnel, Op.cit, P.268.

(٣) أستاذنا الدكتور / ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص ٤٢٣ .

(4) Prélôt (M.) précis de droit.; OP.. CIT. P.19.

(٥) د/ داود الباز ، مرجع سابق ، ص ٢٣ .

٢- إنه معيار موحد وموضوعي لا فردي شكلي، يركز على المضمون والجوهر بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتخذة لإصدار القاعدة الدستورية من عدمه، فيستبعد كل ما يخرج عن الشرعية الدستورية.

وبالرغم من اتفاق أغلب رجال الفقه على الأخذ به؛ لما يتسم به من مزايا، وتحديد أكثر من غيره، إلا أن أكبر عيوبه وأخطرها هو اتساع الجدل الفقهي^(١) الدستوري حول تحديد المسائل والموضوعات التي تدخل في نطاق موضوعات القانون الدستوري؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ وما هي الخصائص التي تتصف بها؟ ومن أبرزها خلافهم حول موضوع الدولة، والحقوق والحريات، والنصوص المتعلقة بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.. وغيرها.

وإنه وإن اختلف الفقه بصدد موضوعات النظام السياسي للدولة، وتحديد طبيعتها الدستورية من عدمه، إلا أن الحد الأدنى المتفق عليهم بينهم^(٢) أنها موضوعات تضم الموضوعات الرئيسة التالية:

١- طبيعة الدولة أو شكلها، وخاصة إذا كانت من الدول الاتحادية.

٢- المقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة لأفراده.

٣- تنظيم السلطات العامة في الدولة، وتحديد اختصاصاتها.

وهو ما أكدته حكم المحكمة الدستورية العليا^(٣)، مبينا استقرار القضاء الدستوري وأخذه بالمدلول الموضوعي، وذلك بنصه على أن: "قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى، الذي يرسى القواعد والأصول، التي يكون عليها نظام الحكم، ويقرر الحقوق والحريات العامة، ويكتب الضمانات الأساسية؛ لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناط الدستور بها".

(١) نحيل إلى المؤلفات المتخصصة؛ للوقوف على هذه الخلافات.

(٢) د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٣) حكمها الصادر في ١٩٩٥/٧/٣، في القضية رقم ٢٥ لسنة ١٦ ق. دستورية. وحكمها الصادر في

١٩٩٥/٥/٢٠ في القضية رقم ٥ لسنة ١٥ ق دستورية. وحكمها الصادر في ١٩٩٢/٢/٢، قضية رقم ١٣

لسنة ١٢ ق. دستورية.

المبحث الرابع

ماهية القانون الدستوري من الناحية التاريخية والسياسية

لعبت ظروف ومراحل تطور ظهور اصطلاح القانون الدستوري والأسباب السياسية التي دفعت وزير التعليم الفرنسي (جيزو) إلى إنشاء كرسي القانون الدستوري، بكلية الحقوق جامعة باريس؛ بهدف تأييد الشعب الفرنسي للنظام الدستوري، الذي جاء به الميثاق الدستوري الصادر ١٨٣٠، والذي عرف باسم النظام البرلماني الأرولياني الذي كان ينتمي إلى الأسرة التي تحمل هذا اللقب^(١).

كما ترتب على قيام ثورة يونية الفرنسية عام ١٨٣٠، سقوط الملك شارل العاشر، واختيار "لويس فيليب" ملكا للبلاد، ولظروف سياسية وتاريخية، قرر مجلس النواب عدة مبادئ منها: أن الملك يتولى العرش، ليس باعتباره منحه من الله، أو ميراثا عن أجداده، وإنما بناء على الإرادة الشعبية^(٢). وبذلك قام النظام السياسي في فرنسا على أساس النظام النيابي الحر، حيث يساهم البرلمان مع الملك في حكم الدولة، ولا ينفرد بالملك وحده.

ولقد لعبت كل هذه الأحداث والحقائق التاريخية والسياسية دورا هاما في الكشف عن إيجاد مفهوم معين للقانون الدستوري في فرنسا، جعلته يتخذ مدلولاً تاريخياً يرتبط بالنظام النيابي ويحدد إطاره بفلسفة الحرية، وحماية الحقوق الفردية، الأمر الذي دفع الفقيه الفرنسي "مارسيل بريلو" إلى تحديد المدلول التاريخي للقانون الدستوري بقوله: "يمكننا تعريف القانون الدستوري تاريخياً باعتباره مجموعة القواعد القانونية، المتعلقة بتنظيم السلطات العامة والحقوق الفردية، في نظام ديمقراطي حر"^(٣).

وبذلك يكون "جيزو" قد أسهم في إعطاء القانون الدستوري مدلولاً تاريخياً، وربطه بالوثيقة القانونية المسماة بالدستور، فهو في فلسفته قانون وضعي يتصل بدولة معينة في فترة زمنية معينة، ويستمد قواعده من الوثيقة المعروفة بالدستور^(٤). كما تأثر قادة الثورة الأمريكية بفكر الفلاسفة، ودعوتهم إلى الحكم الديمقراطي، ومشاركة الشعب في الحكم، فعملوا على تكريس مبدأ سيادة الشعب في الدستور الاتحادي، عام ١٨٨٧ وتعديلاته^(٥).

نقده:

لا يمكن بحال الاعتماد على المدلول التاريخي، الذي ساد دول أوروبا في عصر النهضة وقت ازدهار الأفكار الديمقراطية، والمطالبة بإصدار دساتير مكتوبة، تبين نظام الحكم، وتبرز حقوق الأفراد وحررياتهم، كأساس لبيان ماهية القانون الدستوري، وذلك للانتقادات الموجهة إليه^(٦)، والتي تتمثل فيما يلي:

(١) د/ ثروت بدوي ، النظم السياسية ، ١٩٧٢ ، بدون ناشر، ص ٣٢٩.

(٢) د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٣٧.

(٣) Prélôt (M.) précis de droit constitutionnel; Op.. cit; P.7.

(٤) د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق ، ص ٦٥.

(٥) د/ سامي جمال الدين ، مرجع سابق ، ص ٣١.

(٦) يراجع الانتقادات بتوسع د/ محمد عبد العال السناري ، مرجع سابق ، ص ٣٨.

١ - أنه يأتي تعزيزا وتدعيما لنظام سياسي قائم أو معين من أنظمة الحكم، ينحصر في النظام النيابي فقط دون غيره، وهذا فهم خاطئ ومغلوط، لا أساس له من الصحة، وإن كان يمثل لأنصار المعيار الشكلي فكرة الحياد السياسي للقانون الدستوري^(١).

٢ - يغلب الاعتبارات السياسية على الجوانب الموضوعية، فيحصر نطاق القانون الدستوري فيما جاء بالوثيقة الدستورية، تبعا لهوي النظام النيابي الحر القائم، وفلسفته الخاصة، ويركز على تنظيم السلطات العامة والحريات الفردية، وهو بلا ريب تحديد غير صحيح، وعلاقة آثمة غير مشروعة.

أما المدلول السياسي:

فإنه يعالج القانون الدستوري من ناحية منطق الحياد السياسي له، أو الانحراف عنه، باعتبار الدساتير أحد أدوات الثورات السياسية، فكلما صعدت إلى السلطة قوة سياسية جديدة، وحملت معها فلسفة سياسية جديدة، كان الدستور هو التتويج لانتصارات هذه القوة الصاعدة، والإطار والسند القانوني لسيادتها، وسمو فلسفتها في الحكم.

وبعيدا عن الخوض في غمار الخلاف - الذي ثار حول الحرية الفردية والسلطة، هل الحرية الفردية تمثل حجر الأساس في تعريف القانون الدستوري أم السلطة؟ وهل القانون الدستوري هو قانون الحقوق والحريات الفردية أم قانون السلطة؟ - إلا أنهم يعرفون القانون الدستوري بأنه: "مجموعة القواعد القانونية الخاصة بتنظيم السلطة السياسية، وحرية الفرد في الدولة"^(٢). إذ هو قانون السلطة والحرية معا، فلا يتصور قيام الحرية وازدهارها إلا مع وجود سلطة سياسية واعية، ديمقراطية وقانونية ترعاها، وتزود كل معتد عنها، وذلك كله في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الذي يكلفه القانون الدستوري، فيحمي الحرية الفردية والسلطة من أي تجاوز^(٣).

(١) د/ عبد الحميد حشيش، الوجيز في القانون الدستوري ، ١٩٨٠، ص ١٣.

(٢) د/ محسن خليل ، النظام الدستوري ، مرجع سابق ، ص ١٩.

(3) (J.) Cadart; Institutions politiques et droit constitutionnel, t.1.2e éd., 1979 .p.22.

المبحث الخامس

ماهية القانون الدستوري من الناحية الأكاديمية والجامعية

يري أنصاره^(١) أن العبرة في تعريف القانون الدستوري تكمن في المناهج الدراسية المقررة في كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، والخاصة بتدريس هذه المادة، وما تحويه من موضوعات؛ لما للاعتبارات والتقاليد الجامعية من أثر في تحديد الموضوعات، التي تدخل ضمن المقرر الدراسي للقانون الدستوري في الجامعات^(٢).

ويستندون على الحجج التالية:

١- تأييد بعض الفقه الفرنسي للفكرة، وأن القانون الدستوري يعد في الواقع مسألة تربوية "جامعية" أكثر منها منطقية أو عملية.

٢- تلعب التقاليد الجامعية ومناهج الدراسة دورا جوهريا في تحديد موضوعات القانون الدستوري.

٣- يعتبر القانون الدستوري من العلوم الاجتماعية التي تستند إلى حد كبير إلى الأفكار والعقائد التي تخضع للتغيير من وقت لآخر، بعكس العلوم الطبيعية التي تستند إلى أسس ثابتة لا تتأثر بتغير الأفكار والعقائد^(٣).

عيوب المعيار الجامعي والأكاديمي:

يذهب أغلب الفقه الدستوري إلى نبذه، وعدم الاعتراف بأن تكون البرامج الدراسية معيارا صالحا لبيان ماهية القانون الدستوري؛ إذ لا يمكن إرجاع محاولات تعريف القانون الدستوري إلى المعيار الأكاديمي، أو إلى المقررات الدراسية^(٤)؛ للأسباب التالية:

١- اختلاف موضوعات المناهج الدراسية من دولة لأخرى يجعل المعيار الأكاديمي غير صالح للتوصل إلى تعريف عام للقانون الدستوري.

٢- الأخذ به يتنافى والأصول القانونية العلمية السليمة في تعريف المصطلحات القانونية بوجه عام^(٥)؛ لعدم ثبات المصطلح واستقراره، وتأثره بالتوجهات السياسية، والآراء الفقهية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان.

٣- إنه لم يفرق بين التعريف العلمي القائم على حقائق ثابتة، وبين البرنامج الدراسي الذي يعد مسألة وقتية تتغير بتغير الظروف، وتغير السياسات.

(١) د/ حسين عثمان ، مرجع سابق ، ص ١٦. د/ محمد المجذوب ، مرجع سابق ، ص ١٨.

(٢) د/ محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص ١٨.

(٣) د/ محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص ١٩. يؤكد التغييرات السياسية المتلاحقة بمصر بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وما صاحبها من تعديلات دستورية بدأت بالإعلانات الدستورية المنكرة، ثم دستور ٢٠١٢م، وما صاحبه من إعلان ٢٠١٣/٧/٥، وأخيرا دستور ٢٠١٤م. وقبل هذا كله ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

(٤) د/ محسن خليل ، مرجع سابق ، ص ١١. وأيضا . P.5 . Op.. cit . PRÉLOT; Précis de droit.

(٥) د/ محسن خليل ، المرجع السابق ، ص ١١.

رأينا في المعايير الخمس السابقة:

بعد الوقوف على مضمون كل معيار من المعايير السابقة، وبيان مدي صلاحيتها كأساس يمكن الاستناد إليه من عدمه؛ للبحث عن أساس كلمة "دستور"؛ للتوصل إلى تعريف القانون الدستوري، وبيان انقسام الفقه حول هذه المعايير، والمزايا والانتقادات، التي تعترى كل منها، وجدنا أن أقل هذه المعايير انتقادا هو المعيار الموضوعي، والذي يصلح أن يكون أساسا سليما، يستند إليه في تعريف القانون الدستوري، وهو ما فضله أغلب رجال الفقه الدستوري في فرنسا ومصر من الناحيتين النظرية البحتة^(١)، والواقعية العلمية والأكاديمية^(٢)، ويرجعونه على المعيار الشكلي؛ لكونه معيارا دقيقا ومحددا، يقتصر على القواعد التي تكون طبيعته دستورية.

كما أنه يعطي مضمونا عاما للقانون الدستوري، يصلح لجميع الدول دون النظر إلى وثيقة الدستور^(٣)، وما تحتويه من قواعد ومبادئ، وهو ما قرره القاعدة الأصولية: "العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، ومسألة العموم للألفاظ دون المعاني، ومفادها أن: "المقتضى لا عموم له، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني، فتضمنها من ضرورة الألفاظ"^(٤). ومن ثم يكون معيارا جامعاً مانعاً، فهو جامع لكل القواعد والموضوعات ذات الطبيعة الدستورية، وإن لم ترد في وثيقة شكلية، مانع من إدخال القواعد غير الدستورية، وتلافية لكل الانتقادات الموجهة إلى المعيار الشكلي.

محاولة الجمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي

حاول بعض الفقه^(٥) التوفيق بينهما؛ مستندا على ما يلي:

- ١ - الخلاف بينهما نظري أكثر منه عملي، وأنه يوجد تكامل والتقاء بينهما^(٦).
- ٢ - أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الدستور من الناحية الشكلية يعتبر من أهم مصادر القواعد الدستورية باستثناء المملكة المتحدة، وهو ما لا يمكن إغفاله.
- ٣ - خروج بعض الموضوعات المتعلقة بالسلطات العامة عن نطاق دراسة القانون الدستوري؛ وذلك لاعتبارات تاريخية وأكاديمية.
- ٤ - اختلاف مصطلح القانون الدستوري عن مصطلح النظام الدستوري في نظر الفقه التقليدي عنه في نظر أنصار الفقه الحديث الذي يري أنهما مصطلحين مترادفين^(٧).

(١) د/ داود الباز ، مرجع سابق ، ص ٢٦.

(٢) د/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ١٢.

(٣) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق ، ص ٢٨.

(٤) محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المستقصى في علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ص ٢٣٦ وما بعدها.

(٥) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٢٦.

(٦) د/ محمد عبد اللطيف، مرجع سابق ، ص ١٨ .

(٧) د/ محسن خليل وآخرون، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها. د/ مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، ١٩٨٥، ص ٦٠ وما بعدها. وقارن ص ١٠٢ وما بعدها. د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٤١ وما بعدها.

ويري بعض الفقه^(١) أنه إذا تم الأخذ بالمعيار الشكلي، فإن هذا وحده لا يكفي دون الاستعانة، والأخذ بالمعيار الموضوعي معه؛ لأن دراسة الدستور المكتوب في دولة معينة يجب أن تستكمل بالقواعد الدستورية الموضوعية، التي توجد خارج الوثيقة الدستورية كقوانين الانتخاب وغيرها من القوانين التي تنظم مسائل دستورية بطبيعتها.

ويضيف آخرون^(٢): أنه إذا أخذنا بالمعيار الموضوعي أساساً في تعريف القانون الدستوري، وتحديد موضوعاته، فإنه لا يمكن إغفال وإهدار تأثير الاعتبار الأكاديمية على الموضوعات التي تدخل في نطاق ذلك القانون.

ونؤيد إجماع الفقه الدستوري، ونشاركهم الرأي في الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي كأساس لتعريف القانون الدستوري. وهذا لا يتعارض مع ما ذهب إليه الفقه التقليدي من الأخذ بالمعيار الموضوعي وحده.

أما عن علاقة المعيار الموضوعي بالمعيار الشكلي فهي علاقة قائمة وليست منقطعة^(٣) بل يوجد بينهما تكامل والتقاء لا يمكن إنكاره أو إهداره، وإذا كان لا بد من ضرورة تفضيل أحدهما على الآخر فإن ذلك يختلف بحسب ظروف كل دولة على حدة، وما إذا كان دستورهما مكتوباً أم غير مكتوب.

وعليه فإن القانون الدستوري بمعناه الفني والاصطلاحي هو:

عبارة عن مجموعة القواعد القانونية، الخاصة بنظام الحكم في دولة معينة، فتبين السلطات العامة فيها، من حيث تكوينها واختصاصاتها، وتحديد نوع العلاقة بين بعضها البعض، وبينها وبين الأفراد بما يحقق التعايش السلمي بين السلطة والحرية الفردية.

أو هو: القواعد القانونية المقررة داخل وثيقة دستورية، تبين شكل الدولة ونظامها السياسي، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة لأفرادها، ونظام الحكم، والسلطات العامة، وتحديد العلاقة بينها، وبينها وبين الأفراد بما يحقق التعايش السلمي بين السلطة والحرية الفردية، وبيان دور القوات المسلحة والشرطة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجالس القومية، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية.

(١) د/ محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص ١٣ .

(٢) د/ رمزي الشاعر، النظام الدستوري ، مرجع سابق ، ص ١٤ .

(٣) د/ فتحي فكري ، مرجع سابق ، ص ٢٠ .

الفصل الثاني

مصادر القانون الدستوري وبيان طبيعته القانونية

يقصد بها: بيان المصادر والمنابع التي يستقي منها القانون الدستوري قواعده وأصوله، ثم بيان الطبيعة القانونية لهذه القواعد، أو بيان مدي قانونية قواعده من عدمه. وهو ما سنتناوله في المبحثين التاليين:

المبحث الأول

مصادر قواعد القانون الدستوري

ويقصد بها: بيان الأصل أو المورد الذي تصدر عنه هذه القواعد، وتستقي منها أحكامه، فللقانون الدستوري -كغيره من باقي فروع القانون- مصادر يستمد منها أحكامه، حتى وإن انقسمت الدول إلى دول ذات دساتير عرفية، وأخرى ذات دساتير مكتوبة، فكل منها مصادرها الخاصة بقاعدتها الدستورية، بما يتواءم وظروفها السياسية، وإن اختلفت بحسب تدرجها وأهمية كل منها.

وتتنوع مصادر القانون الدستوري^(١) إلى عدة مصادر، قد تكون واحدة أو جميع ما يلي:

١- **مصادر تاريخية:** مفادها: بيان الأصل التاريخي الذي أخذ منه القانون الدستوري قواعده وأحكامه، فمثلاً يعد النظام البرلماني الإنجليزي هو الأصل، والمصدر التاريخي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بهذا النظام، وأيضاً يعتبر النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو المصدر التاريخي للقانون الدستوري في الدول الآخذة بهذا النظام^(٢).

٢- **مصادر موضوعية:** مفادها: بيان ظروف كل دولة، ويدخل فيها تحديد ومضمون الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحضارية السائدة، وبيان الأساس الذي تبني عليه تنظيمات هذا المجتمع، وقواعده القانونية.

٣- **مصادر مباشرة أو رسمية:** مفادها وغايتها: تحديد جوهر ومضمون القاعدة القانونية مباشرة، وفهم غورها، مما يضيفي على القاعدة صفة القوة الإلزامية، أو المصدر الأمر كالتشريع والعرف والدين.

(١) **يراجع بشأنه:** د/ عبد الحميد متولي، المفصل، ص ١٥٦ وما بعدها. د/ بكر القباني، مرجع سابق، ص ٤٩ وما بعدها. د/ ثروت بدوي، مرجع سابق، ص ٢٢ وما بعدها. د/ محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، ١٩٦٧، ص ٣٢ وما بعدها. أستاذنا د/فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص ٩ وما بعدها. د/ إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، ١٩٦٩، ص ٦٣ وما بعدها. د/ سعد عصفور، مقدمة القانون الدستوري، ١٩٥٤، ص ٥ وما بعدها. د/ يحيى الجمل، النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٧ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٦٥ وما بعدها. د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٩ وما بعدها. د/ فتحي فكري، القانون الدستوري مرجع سابق، ص ٣٣ وما بعدها. د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٥٣ وما بعدها. د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥٤ وما بعدها. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣٧ وما بعدها. د/ زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ١٢٧ وما بعدها.

(٢) د/ ماهر جبر وآخرون، مرجع سابق، ص ٦٣.

٤- مصادر غير مباشرة أو مصادر تفسيرية: مفادها: تحديد القاعدة القانونية تحديدا غير مباشرا، من خلال المصادر الموضوعية للقاعدة نفسها، بأن توضح المبهم والغامض منه، وأن تفسر أحكامه سواء عن طريق الشرح والدراسة والتحليل القانوني، أو من خلال الوقوف على المثل المتعارف عليها، والفلسفات السائدة، والعلاقات الاقتصادية والتطور الاجتماعي. ويقوم الفقه والقضاء بالدور التحليلي والتفسيري؛ للاسترشاد بآرائهم في تفسير النصوص الدستورية، وفهم مرادها.

وسوف نقصر دراستنا على بيان المصادر المباشرة أو الرسمية، والأخرى غير المباشرة، الموضوعية أو التفسيرية، وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

المصادر المباشرة "الرسمية" للقانون الدستوري

ويقصد بها: المصادر التي تحدد القاعدة القانونية تحديدا مباشرا وملزما، مما يكسبها الصفة الآمرة أو الإلزامية. وهى ما تتمثل في الدين، والتشريع، والعرف. وهو ما ندرسه في الفروع التالية:

الفرع الأول

الدين كمصدر رسمي للقانون الدستوري^(١)

تتغاير الشرائع السماوية فيما تأتي به من أحكام، فقد يقتصر بعضها على بيان الأحكام الروحية والخلقية كالدين المسيحي، وقد يضاف إليها أحكاما أخرى تخص العلاقات الاجتماعية والدنيوية، ومعاملات الأفراد من بيع وشراء وهبة وغيرها كالدين الإسلامي.

شروط اعتبار الدين مصدرا رسميا للقانون

يعتبر الدين مصدرا رسميا للقانون الدستوري متى حوت نصوصه أحكام وقواعد تنظم شئون الأفراد والمجتمع. ولكي يعتبر الدين مصدرا رسميا، كان لابد من توافر شرطين هما:

أولاً: أن يكون الدين قد تعرض لتنظيم الروابط الاجتماعية ومسائل السياسة الشرعية وعالجها، وهو ما يبدو جليا وواضحا في أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها.

ثانياً: أن يكون ما جاء به الدين من قواعد قانونية مما يلتزم به القضاء، ويطبقه القضاة فعلا في أحكامهم، باعتبارها مأخوذة من الدين. وهذا هو حال أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في مصر، كما أفرد دستور ٢٠١٤ نصا خاصا للمسيحيين واليهود^(٢)، بل ولا تزال قواعد الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقاضي في بعض البلدان العربية

(١) يراجع: د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٩٥. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٠.

د/محمد السناري، مرجع سابق، ص ٥٦. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٣٩. أستاذنا الدكتور/ شمس

مرغني على، القانون الدستوري، عالم الكتب، ١٩٧٨، ص ٩١ وما بعدها.

(٢) نصت م ٣ منه على أن: (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية).

الإسلامية، ومنهم من يأخذ بالمذهب الزيدي كاليمين، أو بالمذهب الوهابي كالسعودية، وغيرهما^(١)، كالعراق ولبنان فيأخذان بالمذهب الشيعي. وتأسيسا عليه طالب البعض العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كل فروع القانون المختلفة، وهو أمر نادي به كبار رجال القانون الوضعي نفسه، أبرزهم د/عبد الرزاق السنهوري الذي قال في محاضراته: "وإني زعيم لكم بأن تجدوا في ذخائر الشريعة الإسلامية من المبادئ والنظريات ما لا يقل في رقي الصياغة، وفي إحكام الصيغة عن أحدث المبادئ والنظريات، وأكثرها تقدما في الفقه الغربي"^(٢).

الأمر الذي حدا بالمشروع المصري لأن يعدل دستور جمهورية مصر العربية دستور ١٩٧١ - الملغي - عام ١٩٨٠؛ ليعدل المادة الثانية منه بنصها على أن: "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وهو ما أكدته دستور ٢٠١٢ الملغي، وأخيرا دستور ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٩، حيث نصت المادة الثانية منه على أن: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).

ويكون هذا النص قد قطع الشك باليقين في اعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي الذي يجب أن تستقي منه جميع التشريعات الوضعية أحكامها^(٣)، وإلا شابتها عدم الدستورية كما ذكرنا آنفا.

ومن أهم المبادئ الدستورية التي أتت بها الشريعة الإسلامية الغراء، ويمكن الاعتماد عليها كقواعد دستورية، مبدأ الشورى، ومبدأ احترام حقوق الأفراد وحررياتهم، ومبدأ المساواة، ومبدأ العدل وإقامة عدالة اجتماعية... وغيرها من المبادئ التي توضح أن للدين الإسلامي سبق الفضل، وأثره الفعال والواضح في إرساء القواعد الدستورية، كما لا يمكن إغفال دور الدين المسيحي في ذلك، ولا أدل على ذلك من قيام دول الفاتيكان وغيرها من الأحزاب السياسية، كالحزب المسيحي الديمقراطي في كثير من دول أوروبا على الدين^(٤).

(١) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٩٦.

(٢) محاضرة للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، نشرتها الأهرام في أول يناير سنة ١٩٣٧.

(٣) د/ عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٣٠٥.

لدى د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٤٢. ١٤٣. p. 143, 5 vol. 1929, Léon Duguit ; traité de droit constitutionnel (4)

الفرع الثاني

التشريع كمصدر رسمي للقانون الدستوري^(١)

يقصد بالتشريع بصفة عامة: مجموعة القواعد القانونية المدونة، أو المكتوبة والتي تصدر عن سلطة مختصة وفقاً لإجراءات معينة؛ لتنظيم موضوعات محددة سلفاً من قبل المشرع. أما التشريع بوصفه مصدراً رسمياً للقانون الدستوري فيراد به: سن القواعد القانونية، وإكسابها القوة الإلزامية، أو الصفة الآمرة عن طريق سلطة مختصة، تعرف بالسلطة التأسيسية الأصلية، أو المنشأة أو المشتقة - كما أطلق عليها بعض الفقه الدستوري^(٢)، أو وفقاً لإجراءات محددة.

مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية

قد يتساءل البعض عن مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية أو المنشأة، والتي بدأت تترد على مسامع العامة في الآونة الأخيرة بعد أحداث ٢٥ يناير وبالأخص عند وضع الدستور، سواء في عام ٢٠١٢، أو ٢٠١٤؟

ونجيبه عن ذلك بالقول: إن وضع دستور يتطلب وجود هيئة مختلفة عن الهيئات الحاكمة في الدولة. هذه الهيئة هي المنوط بها وضع الدستور فقط، وعادة ما تتدخل في كل مرة تنشأ فيها دولة جديدة وفقاً للمفهوم الدستوري - على نحو ما سنعرفه لاحقاً - فمهمتها إذن مهمة إنشائية، لا تستمد وجودها من الدستور، وإنما يستمد الدستور وجوده منها.

ويطلق عليها مسمى السلطة التأسيسية الأصلية؛ لتمييزها عن السلطة التأسيسية المشتقة أو المنشأة، ولكونها تملك الحرية الكاملة في كيفية وضع الدستور، وتنظيم السلطات العامة، وتحديد حقوق وحرّيات وواجبات الأفراد، ونظام الحكم، وطريقة الانتخاب والاستفتاء، وتبني إيديولوجية معينة.

وأياً كان أسلوب نشأة الدستور فإن هناك سلطة تأسيسية أصلية متمثلة في الحاكم، أو في الحاكم والشعب، أو في الشعب وحده، تملك مطلق الحرية في مهمتها في وضع أو إنشاء الدستور وتنظيم أحكامه، دون الالتزام بأية نصوص وقواعد مسبقة.

أما السلطة التأسيسية المشتقة أو المنشأة فهي: ما تنحصر مهمتها في تعديل الدستور حسب القواعد والكيفية التي حددها الدستور، فهي سلطة مشتقة من الدستور.

أهمية التشريع في الوقت الحاضر

يرجع تزايد أهمية التشريع في المجتمعات الحديثة إلى عدة اعتبارات^(٣) منها:

(١) ينظر في ذلك: د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٢٤. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٨٦.

د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٩٧. د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ٢٣. د/ عبد الغني

بسيوني، مرجع سابق، ص ٣١٢. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٤٢. د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص

٣٥. د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٧٤.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣١٤.

(٣) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٩٨.

١- ما يتصل بتطور الأوضاع الاجتماعية، وانتقال المجتمع إلى مرحلة التنظيم السياسي، بما تتبعه من قيام الدولة، وتشيد سلطاتها في مواجهة منافسيها، كالكنيسة في العصور الوسطى.

٢- ومنها: ما يتصل بالتشريع ذاته، وكونه أصلح المصادر الرسمية، وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة، فضلا عما يحققه من تحديد ووضوح وانضباط لما يقرره من أحكام^(١). وأيا كان يعتبر التشريع مصدرا رسميا للقانون الدستوري، مثله مثل باقي فروع القانون الأخرى، وهو ما أكدته أغلب فقهاء القانون الدستوري، بأن يدخل في التشريع الدستوري كل التشريعات الأخرى بمختلف أدواتها^(٢) وآلياتها، وفق ما تنطوي عليه من قواعد وأحكام.

كما أن تدرج القواعد القانونية من حيث سموها وقوتها يؤدي إلى أن التشريع لا يلغيه إلا تشريع مثله في القوة، أو أعلى منه. وأن الدستور يعتبر ملزما لكافة السلطات العامة في الدولة، التي أسسها أو أنشأها، ومن بينها السلطة التشريعية ذاتها. كما يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحررياتهم، من خلال عدم اعتداء القانون على الدستور، وعدم اعتداء اللائحة على الدستور والقانون، تبعا لمبدأ التدرج في القوة والإلزام.

أما إذا نظرنا إلى التشريع باعتباره أحد المجموعات القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية "البرلمانات" فإنه لا خلاف حولها، متى توافرت لها خصائص القاعدة القانونية من عمومية وتجريد وإلزام، إنما ثار الخلاف حول طبيعة الأحكام الخاصة، أو التشريعات الصادرة عنها، دون أن تتوافر لها هذه الخصائص إلى قولين:

القول الأول: إنها في ذاتها تشريع، ولو لم تتوافر فيها خصائص القاعدة القانونية، طالما أنها صادرة عن السلطة التشريعية. ويتمسك أنصاره بضرورة الأخذ بالمعيار الشكلي.

القول الثاني: وهو لأنصار الأخذ بالمعيار الموضوعي، يرون أن كل قاعدة تتوافر فيها خصائص القاعدة القانونية فهي تشريعية، ولو لم تصدر من السلطة التشريعية ذاتها، كما لو صدرت من السلطة التنفيذية كإصدارها للوائح أو غيرها.

صور التشريع الدستوري

تتعدد صور التشريع الدستوري ما بين وثيقة دستورية، أو مقدمات، أو موثائق أو إعلان حقوق، أو غيرها، إذ يستوي في القواعد الدستورية الأساسية أن ترد في وثيقة الدستور ذاتها- منفردة أو متعددة، أو ترد في إعلانات الحقوق، والموئائق، ومقدمات الدستور، أو ترد في القوانين الأساسية، وغيرها من الوثائق. وهو ما سوف نتعرض لكل منها فيما يلي:

١- الوثيقة الدستورية أو الدستور

وهي المصدر الأول والرئيس بين مصادر القانون الدستوري في دول ذات الدساتير المكتوبة، وغالبا ما ترد كلها في وثيقة واحدة، أو تتعدد في أكثر من وثيقة، كما حدث في دستور فرنسا عام ١٨٧٥، فقد صدر وقتها في ثلاثة وثائق.

(١) د/ عبد الحميد متولي وآخرون، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص ٣٩ وما بعدها .

(٢) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٠١.

والأصل في الوثيقة الدستورية أن تضعها السلطة التأسيسية الأصلية، أو المنشأة وفقا لإجراءات خاصة، تختلف عن السلطة المختصة بإصدار القوانين العادية، وإجراءات سنّها. كما قد يتولى الحاكم أو رئيس الدولة وحده، أو بالاشتراك مع الشعب عن طريق الاستفتاء وضع وثيقة الدستور-على نحو ما سبق-، ولعل الدافع لانتشار الوثائق والتشريعات الدستورية وكتابتها يرجع إلى ارتباطها بفكرة ضمان الحقوق الفردية ضد تسلط سلطات الدولة وتعسفها، وما تتسم به النصوص المكتوبة من وضوح ودقة وتحديد.

٢- مقدمات الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق

★ يقصد بمقدمات الدساتير أو ديباجاتها:

المبادئ والقواعد الفلسفية، التي تتصدر الدساتير عادة، وتشير إلى الفلسفة الخاصة الذي يعيشها هذا المجتمع، ونظام حكمه. وتعرف بالمقدمة أو الديباجة أو غيره. مثالها: مقدمة الدستور المصري عام ١٩٧١، ٢٠١٢ الملغيان، والدستور الحالي دستور ٢٠١٤، ومقدمة الدستور الفرنسي الصادر ١٩٤٦.

ويقصد بالمواثيق: الوثائق الوطنية، الصادر عن الإرادة الشعبية، المتضمنة للمبادئ والأسس والحقوق والواجبات، التي يقوم عليها المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية الاجتماعية^(١). مثالها: ميثاق العمل الوطني الصادر في القاهرة عام ١٩٦٢.

وأما إعلانات الحقوق: فهي عبارة عن: الوثائق السياسية التي تسجل فيها الثورات، أو حركة التحرير والتصحيح أصولها الأيدولوجية، وفلسفتها المستقبلية في حكم المجتمع من جديد، وإعادة تكوينه.

وعادة ما تكون هذه الوثائق منفصلة عن الدستور، أو قد ترد في صلبه أو مقدمته. مثالها: إعلان العهد الأعظم الصادر عام ١٢١٥، وإعلان حقوق الإنسان، الصادر عن الثورة الفرنسية عام ١٨٧٩.

القيمة القانونية لمقدمات الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق

ثار الخلاف الفقهي الدستوري حول القيمة القانونية لمقدمات الدساتير، والمواثيق وإعلانات الحقوق، ما بين قائل: إن لها قيمة قانونية أعلى من الدستور، وآخر يري: إنها ليست ذات قيمة قانونية، وثالث يري: إن لها قيمة تعادل قيمة النصوص الدستورية.

إلا أن معظم رجال الفقه الدستوري العربي يؤيدون الرأي الأخير القائل بأن لها قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية؛ لكونه يقف موقفا وسطا بين الرأيين السابقين، فيجعل لمقدمات الدساتير، والمواثيق، وإعلانات الحقوق قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية، دون تفرقة بينها وبين النصوص الأخرى الواردة في الدستور. كما يلزم الكافة من ناحية أخرى باحترامها ما دامت سارية المفعول والنفاد في الدولة، فيتقيد بها المشرع العادي، ويتولى القاضي تطبيقها والعمل بها، ويحترمها الأفراد، وإلا أصبحت مخالفتها مشوبة بعدم الدستورية. وهو ذات ما قرره وأكدته دستور ٢٠١٤، حيث نصت المادة (٢٢٧) صراحة

(١) د/ داود الباز ، مرجع سابق ، ص ٤٥.

على أن: (يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة).

التفرقة بين قواعد ونصوص إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والوثائق:

يفرق بعض الفقه الدستوري^(١) بين نوعين من القواعد، الواردة بها:

الأول: وهو ما يتضمن نصوصاً توجيهية أو منهجية دون أن تتضمن نصوصاً قانونية بالمعنى الفني الدقيق. كالنصوص التي تقرر لكل مواطن حق العمل والإعانة في حالة العجز والمرض والشيخوخة.

والثاني: وهو ما يتضمن نصوصاً تقريرية أو قانونية تقرر بعض القواعد القانونية، مما يضيف عليها صفة القوة الإلزامية، ويتيح للأفراد إمكانية المطالبة بتطبيقها فوراً دون حاجة لتدخل السلطة التشريعية لتنظيم العمل بها. مثالها: ما نصت عليه م (١٠) من إعلان حقوق الثورة الفرنسية من أنه: "لا يضر أحد بسبب أفكاره أو معتقداته".

القوانين الأساسية أو القوانين المكملة للدستور

يقصد بها: مجموعة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، سواء من تلقاء نفسها أو بتكليف من المشرع الدستوري، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة، وبيان اختصاصاتها، وكيفية ممارستها لوظيفتها، وهي: ما تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها ومضمونها^(٢).

ولا يمكن إغفال أهمية القوانين الأساسية أو العضوية، من حيث مضمونها، وطبيعة موضوعها، التي تحتويها في أنها تكمل وثيقة الدستور في تنظيم السلطات العامة في الدولة، وتحديد اختصاصاتها، وكيفية مباشرتها لها، وبيان الحقوق والحريات العامة.

مثالها: ما نصت عليه المادة ١٥١ من الدستور الفرنسي الصادر عام ١٨٤٨ من إحالة الاختصاص بإصدار قوانين أساسية في بعض المسائل ذات الطبيعة الدستورية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية. وما نصت عليه المادة (١٠٢) من دستور ٢٠١٤ المصري من أن: (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمئة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.... ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما).

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم). فقله: (.... ويبين القانون شروط الترشح الأخرى)، و(.... ويحدد القانون)، وقوله في نصوص أخرى: (... وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون). (... وذلك على النحو الذي ينظمه القانون)، (... طبقاً لما ينظمه القانون)، فهذه كلها إحالة على السلطة التشريعية لإصدار القانون المكمل والمنظم لمسألة بعينها وفقاً

(١) منهم د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٤٧.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣١٥. د/ عمرو فؤاد بركات، القوانين الأساسية، القاهرة، ١٩٨٨. د/ عمرو أحمد حسبو، القوانين الأساسية المكملة للدستور، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ١٥.

لنص المقرر، كتحديد شروط الترشح وكسب عضوية مجلس النواب، والأحكام القانونية المتعلقة بنظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ونحوها.

فهذه أمثلة للقوانين الصادرة بتكليف من المشرع الدستوري. أما ما تصدره السلطة التشريعية من تلقاء نفسه، فمثل ما حدث في مصر صدور القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء المحكمة العليا، والقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرها.

القيمة القانونية للقوانين الأساسية

أيا كان الخلاف حول المرتبة التي تحتلها القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية فإنها في **دول الدساتير المرنة** تحتل ذات المرتبة التي تحتلها الوثيقة الدستورية ذاتها، بل ويمكن عن طريقها تعديل نصوص الدستور، سواء صدرت من السلطة التشريعية من تلقاء نفسها، أو بناء على تكليف من الدستور؛ لتنظيم السلطات العامة.

أما في **دول الدساتير الجامدة** فإنها تأخذ مرتبة القوانين العادية، فلا يجوز لها أن تتضمن القوانين الأساسية أحكاما مغايرة، أو مخالفة للأحكام المقررة في وثيقة الدستور، وذلك وفقا للقاعدة العامة المقررة في كل من مصر ولبنان والكويت، ما عدا القانون الأساسي الخاص بنظام توارث الإمارة^(١).

باستثناء بعض الدول كالكويت، فقد أعطت لبعض هذه القوانين نفس مرتبة الوثيقة الدستورية، كالقانون الأساسي الخاص بنظام توارث الإمارة، وبعضها الآخر يضعها في مرتبة وسطي بين وثيقة الدستور والقوانين العادية، كالقوانين الأساسية الصادرة في ظل دستور فرنسا الصادر عام ١٩٥٨، وبإحالة منه. وهو ما سار على نهجه الدستور المغربي الصادر ١٩٧٢، في الفصل ٤٧ منه^(٢).

(١) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣١٨ .

(٢) المرجع السابق، ص ٣١٩ .

الفرع الثالث

العرف^(١) كمصدر رسمي للقانون الدستوري

بالرغم من انتشار حركة تدوين الدساتير، إلا أن العرف لا يزال يلعب دورا فعالا وبارزا كأحد مصادر القانون الدستوري في العالم الحديث، فكان يمثل إلى عهد قريب المصدر الأول للقواعد الدستورية، وأقدم مصدر رسمي لها^(٢)، بل والمصدر التاريخي لها^(٣)، الذي يستعان به في تفسير النص، وأيضا المصدر المادي للقانون في المجتمعات الحديثة^(٤). إلا أن درجة أهميته تختلف بحسب ما إذا كان للدولة دستورا مكتوبا ومدونا، أم ليس لها ذلك! فالدولة ذات الدستور المدون والمكتوب يحتل التشريع الدستوري فيها مركز الصدارة على العرف، والذي يأخذ المرتبة الثانية له من حيث الأهمية.

أما الدولة ذات الدستور العرفي غير المدون - كالدستور الإنجليزي - فإن العرف هو الذي يحتل المكانة الأولى، بل يعد هو المصدر الحقيقي للقواعد الدستورية فيها، حيث لا توجد نصوص وأحكام مدونة في وثيقة دستورية، وإنما العادة والسوابق التاريخية هي التي كونتها، وأصبغت عليها القوة الإلزامية.

وإزاء أهمية العرف الدستوري فإننا نحاول الوقوف على تعريفه، وأهميته، وأركانه، أو شروط قيامه، ثم بيان أنواعه، والقيمة القانونية لكل منها، وأخيرا الفرق بينه وبين الدستور العرفي، وذلك على النحو التالي:

أولا: ماهية العرف الدستوري

للعرف الدستوري تعريفات كثيرة ومتعددة لدى رجال الفقه الدستوري، منها: إنه "عادة درجت عليها هيئة حكومية - في الشئون المتصلة - بنظام الحكم في الدولة بموافقة، أو على

(١) يراجع: د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٢٦. ود/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ٣٧ وما بعدها. د/ عبد الغنى بسيوني، المرجع السابق، ص ٣١٩ وما بعدها. د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥١٦ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، مؤلفاته السابقة، مرجع سابق، ص ١٥، ٨٥، ١٢٩ وما بعدها. د/ محمود حلمي مؤلف مشترك مع د/ فرناس البناء، مرجع سابق، ص ٥٣ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٩١ وما بعدها. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٥١ وما بعدها. د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ٦٣ وما بعدها. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٣٨ وما بعدها. د/ محمد السنار، مرجع سابق، ص ١٠١ وما بعدها. وبالفرنسية: د/ ماجد راغب الحلو، رسالته للدكتوراه المقدمة إلى جامعة باريس، عام ١٩٦٩، بعنوان:

"La coutume constitutionnelle en droit public Français", 1969. et aussi: MAESTRE; Propos des coutume et des pratiques constitutionnelle; l'utilité des constitution, art., R.D.P.; 1973, P. 1288. JACQUES CHEVALEIR: La coutume et le droit constitutionnel Français, R.D.P., 1970, P. 1375. R. Caué de Malber: "Contribution à la théorie générale de l'Etat", Paris, Rec. Sirey, 1922, T.2, P. 582. et (J.) LAFERRIÈRE, Manuel droit constitutionnel, Op.cit; P.30.

(٢) د/ عبد الغنى بسيوني، المرجع السابق، ص ٣٢٠ وما بعدها.

(٣) د/ رمزي الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٩٨ وما بعدها.

(٤) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٣٦ وما بعدها.

الأقل دون معارضة غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن". ولتلك العادة في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها القانوني، ما للقواعد الدستورية- كقواعد عامة- من جزاء^(١).

أو: "كل خلق لدستور، أو تعديل له، من عمل عضو ليس من الناحية القانونية سلطة تأسيسية"^(٢). إلا إنه تعريف منتقد؛ لتناول بعض أنواع العرف الدستوري دون باقي الأنواع.

أو هو عبارة عن أن: "تتصرف إحدى الهيئات الحاكمة، في مسألة دستورية على نحو معين، فتنشأ من تكرار هذه التصرفات على مر الزمن، قاعدة غير مكتوبة، يكون لها إلزام القانون"^(٣). أو هو: "كل قاعدة مضطربة" أو عادة"، يقصد بها تنظيم العلاقات فيما بين السلطات الحاكمة، بعضها البعض، أو فيما بينها وبين الأفراد، ويكون لها صفة الإلزام في الرأي القانوني للجماعة"^(٤).

والحاصل أن هذه التعريفات وغيرها تشير إلى أن العرف الدستوري هو عبارة عن: كل القواعد الدستورية، التي نشأت وتولدت عن طريق عادات الشعوب، والسوابق التاريخية فرسخت في ضمير الجماعة، مما أكسبها صفة القوة الإلزامية والأمر، فأصبحت واجبة التطبيق، والاحترام من كافة، وذلك في ظل دستور مكتوب سلفاً؛ لتفسر ما فيه- أو تكمله أو تعدله- وتربط بين الواقع والقانون في الدولة.

وبعبارة أخرى هو: كل قاعدة مضطربة، أو عادة اكتسبت القوة الإلزامية؛ لرسوخها في ضمير الجماعة، نتيجة تكوينها من العادات والتقاليد والسوابق التاريخية، أي كان موضوعها نظام الحكم، وأسس الدولة، وطريقة تكوينها، والسلطات العامة فيها، وحدود علاقتها بالآخرين، وحقوق وحريات الأفراد وواجباتهم، وسواء تناولت كلها، أم جانباً منها فقط.

ثانياً: أهمية العرف الدستوري

تحظى دراسة العرف في مجال القانون الخاص بكثير من الاهتمام، ودراستها دراسة شاملة ومستفيضة، لم ينلها بالقدر الكافي في دراسات فقهاء القانون العام، للوقوف على قوته الإلزامية من عدمه. فالعرف في مجال القانون الدستوري نشأ نتيجة اتخاذ إحدى الهيئات الحاكمة في دولة ما، وإتباعها مسلك معين؛ لمعالجة أحد موضوعات القانون الدستوري، فأستقر هذا المسلك، ورسخ في أذهان وضمير الجماعة، فاكسب القوة الإلزامية، وفرضت على كافة وجوب احترامها وتطبيقها.

ولقد برزت أهمية العرف الدستوري من خلال ما يلي:

١- إنه لا يمكن إنكار فعالية الدور الذي لعبته القواعد العرفية في البلاد والدول ذات الدساتير العرفية "كإنجلترا"، سواء فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، في تنظيم العلاقات بينهما، كما أن الثابت من التاريخ السياسي والدستوري هو أن أغلب القواعد الخاصة بنظام الحكم، معظمها قواعد عرفية، حتى بدايات القرن الثامن عشر.

(١) د/ عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص ٨٩.

(2) (M.) DUVERGER : précis de droit ..; Op.. cit; P.199 et suiv.

(٣) د/ عثمان خليل عثمان ، القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص ٩٧.

(٤) د/ سعد عصفور ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص ٤٦.

٢- أهمية العرف بدرجة كبيرة في البلاد ذات الدساتير المكتوبة -خصوصا في المسائل الدستورية- إلى جانب الدستور المكتوب، بغرض تفسير، أو إيضاح المبهم والغامض، أو باعتبارها مكملة للناقص منها، ولكنها أهمية نسبية، وهو ما سيتضح جليا لاحقا.

ومما يبرر وجود العرف بجانب النصوص الدستورية المدونة والمكتوبة ما يلي:

أ- أن العرف يقوم بسد الثغرات، التي قد يغفلها الفلاسفة والشراة عند وضع نصوص الدستور، وبالأخص النواحي العملية والواقعية؛ لغلبة فكرهم النظري والقانوني، وابتداع نظريات وفلسفات خاصة بهم.

ب- قيام العرف بالمواءمة أو التطابق بين الواقع والقانون عند معالجته للمشاكل التي قد تحدث بين السلطات العامة الحاكمة في الدولة.

ج- حاجة النظام البرلماني إلى العرف؛ لكونه نظاما معقدا في تكوينه، الأمر الذي يستلزم معه وجود العرف، حتى ولو كان نظامها مدونا في وثيقة دستورية^(١). كما أن العرف لازم وضروري في الدول ذات الدساتير مقتضية النصوص، كدستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، والصادر عام ١٩٧٥^(٢).

د- الحاجة الماسة إلى الأخذ بالعرف في المجال الدستوري بصفة خاصة، أو مجال القانون العام بصفة عامة؛ نظرا لتغيير الأفكار والفلسفات أو الأيدولوجيات، وسرعة تطورها في مجال الحكم والسياسة عنه في باقي فروع القانون، كما أن أبرز أهداف مجال القانون العام تحقيق المصلحة العامة^(٣)، ولو في نطاق تفسير النصوص، بما يتمشى ومقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ويحقق المساواة أمام الأعباء والمرافق العامة.

ثالثا: أركان العرف الدستوري وشروط قيامه

يشترط لقيام القواعد العرفية الدستورية توافر ركنين أساسيين هما:

١- **الركن المادي:** ويقصد به: اعتياد إحدى السلطات الحاكمة، أو كلها في دولة معينة على إتباع عادة ما، أو تقليد معين، بصدد موضوع من موضوعات القانون الدستوري، دون معارضة غيرها من الهيئات، وذلك بصفة متكررة.

عناصر الركن المادي: يتطلب هذا الركن توافر العناصر الآتية:

١- **الاعتياد والتكرار:** بمعنى أن يتكرر استعمال إحدى السلطات الحاكمة، أو المؤسسات السياسية لهذه العادة، بصفة مضطردة ومتكررة، بما يعد بمثابة إقرارا واعترافا منها باعتراف ضمير الجماعة لهذه القاعدة العرفية، وأنها ثابتة ومستقرة لديها. ويحدد هذا التكرار والاعتياد بمرتين على الأقل، حتى يمكن القول بقيام الركن المادي للعرف^(٤)، في

(١) د/ عبد الفتاح ساير دابر، محاضرات في تاريخ القانون، الجزء الأول، العصور القديمة، ١٩٥٥، ص ٢٤٦. أشار إليه د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٢٩ وما بعدها. وأيضا د/ عبد الحميد متولي، الفصل، مرجع سابق، ص ١٧٤ وما بعدها.

(٢) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٣٠.

(٣) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٥٤ وما بعدها.

(٤) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٢٦.

حين يرى البعض^(١): العكس أنه يكفي تكرارها مرة واحدة، مستندا على الاتجاه الذي سلكته المحكمة العليا الفيدرالية السويسرية في أحد أحكامها، والتي قضت فيه بوجود عرف دستوري بناء على سابقة واحدة حدثت عام ١٨٧٠، وأخرى عام ١٩١٤.

٢- العمومية: بمعنى أن يكون العمل الصادر من إحدى السلطات الحاكمة عاما ومجردا^(٢)، تلتزم به باقي هيئات الدولة، دون اعتراض عليه من جانبها، وإلا انتفي شرط العمومية، ووقتها لن ترقى العادة أو العمل إلى مرتبة القاعدة الواجبة التطبيق^(٣).

ويشترط بعض الفقه ضرورة موافقة جميع أفراد الجماعة على هذه العادة أو التصرف، دون الاختصار على فئة الحكام وحدهم، فموافقة الحكام والمحكومين على السواء، دون أن يكون هناك أدنى اعتراض، على ما تتضمنه القاعدة من أحكام، أمر ضروري ولازم حتى ينشأ العرف الدستوري، وهو ما نؤيده مع بعض رجال الفقه^(٤).

٣- البساطة والوضوح والمشرعية: بمعنى عدم غموض تلك القاعدة، وصعوبة تحديد مضمونها، أو حاجاتها إلى تفسير، أو احتمالها أكثر من معني أو تأويل، فالشرط في قبول القاعدة العرفية الدستورية هو البساطة والوضوح، وعدم مخالفتها لأحد نصوص الدستور، واصطدامها به، بغض النظر عن كونها تشكل عملا إيجابيا أو سلبيا، كاستعمال حق دستوري مقرر، أو الامتناع عنه.

٤- الدوام والثبات: بمعنى أنه يجب إتباع الهيئات الحاكمة لهذه العادة بصفة مستمرة ومنظمة، لا متقطعة، وهو ما يتحقق خلال فترة طويلة من الزمن، أو مدة زمنية معقولة، تتناسب وطبيعة الوضع، ويمكن معه وصفها بالثبات والدوام والاستقرار.

وجدير بالذكر أن الفقه الدستوري لم يتفق أو يجمع على تحديد مدة زمنية، بل قرروا إن لكل حالة ظروفها السياسية الخاصة بها، فقد تكون عشر سنوات، أو أكثر من قرن من الزمان، أو أقل حسب الأحوال^(٥).

الركن الثاني : الركن المعنوي

ويقصد به: أن يوجد لدى الجماعة -وهي الهيئات الحاكمة، وأفراد المحكومين- اعتقادا راسخا، وشعورا كامنا لديها بأن هذا السلوك أو التصرف أضحى عملا قانونيا ملزما فيصبح واجب الاحترام والتطبيق بصورة تلقائية، ومن ثم لا يجوز الخروج عنه أو مخالفته.

وتأسيسا عليه يتعين على المؤسسة الدستورية والهيئات الحاكمة نفسها أن تعتقد في مشروعية هذا العمل من الناحية الدستورية، وهي تقوم به بحسن نية، باعتبار أنها تعمل على تطبيق الدستور، واحترام روحه أكثر من احترام حرفية نصوصه. كما يتعين على الأفراد أو الرأي العام من جهة أخرى الإيمان والاعتقاد بمشروعية التصرف الذي قامت به

(١) د/ فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٢٣٠. ومعه

د/ عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص ٢٨٦، وقارن ص ٢٩٠.

(٢) د/ عمرو فؤاد بركات، المرجع السابق، ص ٢٧.

(٣) د/ فؤاد العطار، النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٢٣٣.

(٤) مثال د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٧.

(٥) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٢٨. وبالفرنسية: Marsl ; op . cit , P. 198.

السلطات والمؤسسات الحاكمة، أو على الأقل اتخاذهم موقفا سلبيا^(١)، بالموافقة الضمنية دونما اعتراض.

وهو ما حسم الخلاف الذي ثار في الفقه الدستوري، حول ضرورة أن يعتقد الأفراد نصا في إلزامية العرف ؟ وهل يلزم ذلك أم لا؟

انتهت أغلب الآراء الفقهية في الفقه الفرنسي والعربي^(٢) إلى لزوم ذلك وضرورته، ولو في صورة سلبية، بالموافقة الضمنية عن طريق السكوت دونما اعتراض على القواعد الدستورية العرفية المعمول بها، كما ذكرنا آنفا.

رابعاً: أنواع العرف الدستوري والقيمة القانونية لكل منها:

يتنوع العرف الدستوري على أساس موقفه من الدستور، أو من نصوص الوثيقة الدستورية المكتوبة إلى ثلاثة أنواع هي: العرف المفسر، والعرف المكمل، والعرف المعدل، وهو ما نحاول أن نوضحه، مع بيان القيمة القانونية لكل نوع، وذلك على النحو التالي:

١- العرف المفسر:

يراد به: العرف الذي يقوم بتفسير النص الدستوري، فيوضح غامضه، ويزيل مبهمه، ويكشف الخفي والمشكل منه. ومثاله: قيام السلطة التنفيذية في الجمهورية الفرنسية الثالثة بإصدار اللوائح التنفيذية، انطلاقاً من تفسير المادة الثالثة من دستور ١٨٧٥، والتي كانت تقرر اختصاص رئيس الجمهورية بكفالة تنفيذ القوانين، على أساس الاعتراف له بسلطة إصدار اللوائح التنفيذية.

ويعتبر العرف الدستوري المفسر الأكثر شيوعاً، وتطبيقاً من الناحية العملية على حد قول بعض الفقه^(٣)، وخاصة في مصر، حيث لا يدخل الاختصاص بتفسير الدستور ضمن اختصاصات أية سلطة عامة فيها، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وإن كان تفسير الدستور يدخل في صلب اختصاصاتها، إذا كان لازماً للفصل في دستورية القوانين واللوائح^(٤)، وهو ما قرره في أحكامها. كما إنه يدخل في اختصاص محاكم القضاء الإداري أيضاً بمناسبة التعرض لدستورية القرارات الإدارية الفردية^(٥).

القيمة القانونية للعرف المفسر:

يعترف معظم فقهاء القانون الدستوري وأغلبهم بأن للعرف المفسر ذات القيمة القانونية التي تحوزها النصوص الدستورية، فتكون له القوة القانونية المقررة لأي نص دستوري، وهذا أمر طبيعي طالما أن العرف المفسر يعتبر جزءاً من الدستور ذاته، ولا خلاف بين الفقهاء على مشروعيته كما رأينا.

(١) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١١٨.

(٢) قال بذلك الفقيه الفرنسي Duverges، وأيده بعض الفقه المصري كالدكتور/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ٨٧. و د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١١٨.

(٣) د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٤٩.

(٤) كالحكم الصادر في ٥ فبراير ١٩٩٤، في الدعوى رقم ٢٣، لسنة ١٥ ق. دستورية.

(٥) مثال: أحكام القضاء الإداري الصادرة في نوفمبر سنة ٢٠٠٠؛ لتفسير نص م ٩٠ من الدستور بمناسبة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، والجدل الذي أثير حول ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات من عدمه.

٢- العرف المكمل:

يراد به: العرف الذي يتناول تنظيم مسألة غفل عنها الدستور، وذلك لسد النقص والخلل في هذه الحالة. فالعرف هنا لا يفسر قاعدة دستورية موجودة في نصوص الوثيقة الدستورية بقدر ما ينشئ قاعدة قانونية جديدة، يكمل بها النص الموجود في الدستور المكتوب.

ومثاله: العرف الذي ظهر في فرنسا في ظل دستور ١٨٧٥، بشأن القرض العام، فالأصل عدم إبرام عقد القرض العام إلا بناء على قانون يصرح به، وبإتباع هذا العرف يكون قد أكمل نقصا دستوريا؛ لسكوت دستور ١٨٧٥ كلية عن موضوع القرض العام.

القيمة القانونية للعرف المكمل:

تعددت الاتجاهات الفقهية وتباينت بشأن القيمة القانونية للعرف المكمل، وانتهت مؤخرا إلى أن أغلب الفقه قد أجاز العرف المكمل، واعتبروه مساويا لنصوص الدستور في القيمة القانونية، قياسا على العرف المفسر، فلا يعدو أن يكون العرف المكمل إلا تفسيرا لسكوت المشرع الدستوري عن تنظيم أمر من الأمور، وبيان الحكم فيه، فينشأ العرف لتنظيمه، ومن ثم فيجب أن يأخذ حكمه، وقوته القانونية، خلافا لرأي الأقلية من الفقه الدستوري.

٣- العرف المعدل:

يراد به: العرف الذي يخالف حكما واردا في الدستور، بهدف تعديله بالحذف أو بالإضافة. فالنص الدستوري مفترض وجوده لتنظيم أمر معين من الأمور، إلا أن العرف يأتي في هذه الحالة؛ ليعدل ذلك التنظيم على غير مقتض النص، سواء عن طريق الإلغاء والحذف، أو الإسقاط، أو بالإضافة إليه، وهو ما نوضحه فيما يلي:

١- العرف المعدل بالإضافة " العرف الإيجابي ":

تعريفه: هو ما يقصد منه تعديل نصوص الوثيقة الدستورية، بإضافة أحكام جديدة إليها، لا يتحملها تفسير النص الموجود، وتعديل ما سبق وأن نظمته الدستور المكتوب، لذا فهو عرف معدل إيجابي، مثله مثل العرف المكمل.

ومثاله: ما جري عليه العمل في دستور فرنسا الصادر ١٨٧٥ من تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها، كأصدار مراسيم لها قوة القانون، رغم أن البرلمان هو صاحب الاختصاص المطلق في إصدار التشريعات المختلفة طبقا للدستور. ومثال ما جري عليه العمل في مصر من إعطاء الحكومة حق إصدار لوائح الضبط "البوليس" في دستور ١٩٢٣، بخلاف القاعدة والأصل العام الذي يوجب استنادها إلى قانون.

٢- العرف المعدل بالحذف أو بالإلغاء " العرف السلبي ":

تعريفه: هو العرف الذي يقوم بإسقاط أحد النصوص الدستورية، بالحذف أو الإلغاء، لمجرد أن العرف لم يستعمله، أو يسير عليه، أو يأخذ به. ومثاله: ما جري عليه العمل في فرنسا من عزوف رؤساء الجمهورية، وعدم استعمالهم لسلطتهم في حل

الجمعية الوطنية "مجلس النواب"، منذ سنة ١٨٧٧ حتى سنة ١٩٤٠، رغم إنه حقهم المقرر دستوريا، وفقا لدستور ١٨٧٥. ومن ثم فهو عرفا سلبيا أو عرفا مسقطا.

ويضيف بعض الفقه الدستوري^(١) عرفا معدلا ثالثا هو: **العرف المناقض**، ويعرفونه بأنه: "العرف الذي يخالف حكما صريحا بين أحكام الدستور، ويعدله بطريقة إيجابية".

ومثاله: ما جرت عليه العادة من جعل الانتخاب غير المباشر على خلاف النص الصريح المقرر في الدستور، على أن يكون مباشرا.

ويختلف العرف المناقض عن العرف المعدل بالإضافة في أن كلا منهما إيجابي، إلا أن العرف المعدل بالإضافة لا يخالف نصا صريحا من نصوص الدستور. كما يختلف عن العرف المعدل بالحذف في أن الأخير سلبي، يقوم بإسقاط النص وحذفه، أو إلغاؤه، وإن اتفقا في مخالفة نصوص الدستور صراحة.

القيمة القانونية للعرف المعدل:

ثار الخلاف الفقهي حول مشروعية العرف المعدل، وتحديد قيمته القانونية، ما بين من يري عدم مشروعيته، وعدم الاعتراف له بأية قيمة قانونية؛ لأنه يمثل انتهاكا صارخا لنصوص الدستور، وإعلاء إرادة الهيئات الحاكمة على إرادة الأمة وسيادتها، في حين يري آخرون أنه يمكن الاعتراف له بالمشروعية، والقيمة القانونية، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول درجة هذه القيمة، هل تساوي قوة القوانين العادية؟ أم قوة النصوص الدستورية؟

الأمر الذي حدا بفريق ثالث في فرنسا أيده الفقه الدستوري المصري^(٢) إلى أنه يجب التفرقة بين نوعي العرف المعدل، فاعترفوا بالمشروعية والقيمة القانونية للعرف المعدل بالإضافة، وأعطوه نفس القوة القانونية المقررة لنصوص الدستور، حتى ينتج أثره الإيجابي في تعديلها، ولم يعترفوا بمشروعية العرف المعدل بالحذف والإلغاء أو الإسقاط، على اعتبار أنه سلبي يسقط النصوص الدستورية ويحذفها، وبالأخص ما يمس الموضوعات التي تتصل بالحريات العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، وكيان الدستور نفسه. ومن ثم لا يعترفون بوجوده من الناحية العملية والواقعية، كما أن عدم استعمال إحدى السلطات الحاكمة لأحد حقوقها الدستورية لا يسقط حقها بالتقادم، فلها أن تستخدمها وقتما تشاء، وهذا الرأي هو الأولى والأجدر بالتأييد، والذي نؤيده.

خامسا: الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي

تكمن التفرقة بين المصطلحين في أن **العرف الدستوري** هو: عبارة عن: مجموعة قواعد عرفية، وجدت بجانب دستور مكتوب، إما لتفسيره، أو لتكميلته، أو لتعديله. إذ لا ينشأ إلا في ظل نظم الدساتير المكتوبة، ونادرا ما ينشأ حول بعض النصوص المكتوبة في نظام الدساتير العرفية. أو هو: عادة تتصل بشأن من الشؤون الدستورية، درجت إحدى الهيئات الحاكمة في الدولة على استعمالها في ظل دستور مكتوب، وتواتر العمل على كونها ملزمة قانونا.

(١) د/ ثروت بدوي ، مرجع سابق ، ص ٦٦. وأيده د/ عبد الغني بسيوني ، مرجع سابق ، ص ٣٢٢.

(٢) يراجع بتوسع هذا الخلاف لدى د/ عبد الغني بسيوني ، مرجع سابق ، ص ٣٣٢ وما بعدها.

وبعبارة أخرى ما يتضمن جميع القواعد الدستورية، التي نشأت عن طريق العادات والتقاليد والسوابق التاريخية، التي رسخت في ضمير الجماعة الحاكمة والمحكومة، حتى كونت لديها اعتقاداً وشعوراً بأنها قواعد قانونية ملزمة، واجبة الاحترام والتطبيق، بالإضافة إلى كونه يلعب دوراً هاماً لا يمكن إنكاره في دول الدساتير المكتوبة، في الوقت الحاضر كأحد المصادر الرسمية للقواعد الدستورية فيها، شريطة أن تتوافر فيه الشروط والأركان - السابق ذكرها - مهما اختلف نوعه.

أما اصطلاح الدستور العرفي فهو: ما ينصرف إلى مجموعة القواعد الدستورية، المنظمة للسلطات العامة والحكومة في الدولة، والتي لم تدون بعد في وثيقة دستورية رسمية - كالدستور الإنجليزي - وإن تميز بالمرونة والتطور، وتدرج نشأته وأحكامه. وهو ما سنعرفه لاحقاً -

ويجب عدم الخلط بين مصطلحي العرف الدستوري والدستور العرفي: فالدستور العرفي عبارة عن: مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التي لم تدون بعد في وثيقة مكتوبة، وهو خاص بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة (كإنجلترا مثلاً)، أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي.

أما العرف الدستوري فهو: مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والتقاليد والسوابق، في ظل دستور مكتوب، ويكون لها دوراً مفسراً أو مكملاً أو معدلاً لأحكام الدستور، فهو إذن يوجد في بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية.

وتبعاً لهذه التفرقة يمكن القول بأن إنجلترا لها دستور عرفي، دون أن يكون بها عرف دستوري، وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدونة) كفرنسا وأمريكا ومصر وسوريا ولبنان الخ، ليس لها دستور عرفي، وإن كان فيها عرف دستوري.

المطلب الثاني

المصادر التفسيرية للقانون الدستوري

يقصد بها: بيان الجهات والهيئات، المنوط بها تحديد المفهوم الحقيقي؛ لقواعد وأحكام نصوص الوثيقة الدستورية، الموضوعة من قبل السلطة المختصة "السلطة التأسيسية"، وفق إجراءات خاصة محددة سلفاً.

وهي ما تنحصر في الفقه والقضاء، وتتناولهما في الفرعين التاليين:

الفرع الأول

الفقه (١)

اعتبر بعض فقهاء القانون الفقه أحد المصادر الرسمية لكل أو بعض القانون، بما فيها القانون الدستوري، استنادا إلى ما قرره المادة (٣٨) من نظام محكمة العدل الدولية من أن: "مؤلفات كبار فقهاء القانون الدولي تعتبر مصدرا رسميا من مصادر القواعد الدولية، ولكنها كانت تعتبرها مصدرا رسميا احتياطيا^(٢) لا أصليا.

أما في الوقت الحالي فلم يعد الفقه ضمن المصادر الرسمية للقواعد الدستورية، بل أصبح من المصادر التفسيرية؛ حيث تقتصر مهمته على دراسة النصوص، وتفسيرها، وبيان أسلوب وكيفية معالجتها، وتبصير كل من المشرع والقاضي بأوجه النقص، ونواحي الغموض فيها، واقتراح الحلول الممكنة لسد هذا النقص، وإزالة الغموض والإبهام، ولو بالاستعانة بطرق ومصادر أخرى غير التشريع، كدراسة أحكام القضاء، أو الظروف التي نشأت فيها النصوص، أو بالإحاطة بالدراسات السياسية والدستورية المقارنة^(٣).

وهو الدور الذي يلعبه، ويقوم به أساتذة القانون، المشتغلين بالتدريس في الجامعات، ومعاهد البحوث العلمية والدراسات القضائية، من خلال مؤلفاتهم وتعليقاتهم وشروحهم، وما يقوم به رجال القضاء، في المحاكم والهيئات القضائية، من كتابة المذكرات والتقارير، تمهيدا لإصدار أحكامهم وفتاويهم، أو تعليقاتهم على أحد النصوص. مثال: ما شهدناه بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ م ثار جدل فقهي حول العمل بدستور ١٩٧١ من عدمه، وحول تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ وهل هو إلغاء، أو تعطيل، أو تعديل جزئي أو كلي؟ وغيرها.

ولا يقتصر أثر الفقه على القانون الروماني فحسب، وإنما كان له الأثر الواضح في عقلية المشرع، فقد كان للفيلسوف هوبز ولوك، وجان جاك روسو ومونتسكيو أثرهم الواضح، وكان للفقه أثره البارز في مجال القانون الدستوري الإنجليزي عنه في مجالات القانون الأخرى؛ لقلة النصوص الدستورية فيها إذا ما قورنت بنصوص القانون الخاص.

أقسام الفقه :

يرى البعض^(٤): أن الفقه كمصدر تفسيري يمكن تقسيمه إلى نوعين:

١- **فقه موجه:** يهتم بالدور الإنشائي، فيوجه الأذهان لبيان الخطوط العريضة لمشاكل القانون.

٢- **فقه تحليلي:** مهمته الاهتمام بالشروح الفقهية للقوانين الدستورية، سواء وقف عند النص فقط، أو ببيان الهدف من القاعدة القانونية، وطبيعتها الاجتماعية.

(١) ينظر في ذلك: د/ رمضان بطيخ ، مرجع سابق ، ص ٦٧ وما بعدها. د/ داود الباز ، مرجع سابق، ص ٧١ وما بعدها. د/ محمد عبد العال السناري ، مرجع سابق ، ص ١٣٣ وما بعدها.

(٢) د/ حامد سلطان ، القانون الدولي العام وقت السلم ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٥٧. أشار إليه د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق ، ص ٩٥.

(٣) د/ رمضان بطيخ ، مرجع سابق ، ص ٦٧.

(٤) د/ داود الباز ، مرجع سابق ، ص ٧٣.

ويخلص هذا الرأي إلى أن فائدة الفقه هنا كبيرة تكمن فيما يلي^(١):

- ١- إنه يعمل على تكوين وبلورة وصياغة المبادئ الدستورية العامة.
 - ٢- إنه يوجه المشرع الدستوري إلى بناء النصوص الدستورية على أسس سليمة، واضحة تتفادى التعارض، والتناقض فيما بينها.
 - ٣- إنه يهتم بدراسة وتأصيل نصوص الدستور ويفسرها، ويبين كيفية تحقيق أهدافها المرجوة منها، بما يفيد المشرع والقاضي على حد سواء، باعتباره الإطار النظري والعملية لسريان وتطبيق النصوص الدستورية.
- وتجدر الإشارة إلى أن التفسير الفقهي والتحليلي، أو الفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري لا يتمتع بأية قوة ملزمة في مواجهة كل من المشرع والقاضي؛ للاعتداد به من عدمه، ولا يملك أي تأثير إلا التأثير الأدبي فحسب^(٢)، فالفقه وإن اقتصر دوره على استنباط الأحكام القانونية، إلا أنه لا يكون له من تأثير إلا بقدر ما تنطوي عليه الأحكام من سلامة وإقناع^(٣).. حينئذ يلقي القبول الاحترام.

الفرع الثاني

القضاء^(٤)

يراد بالقضاء بصفة عامة: مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، وذلك في المنازعات المعروضة عليها. أما القضاء الدستوري فهو عبارة عن: مجموعة القواعد القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم في المجال الدستوري^(٥). كالصادرة من المحكمة الدستورية العليا.

ويستوي أن تكون أحكاما عادية، ليس فيها إبداع لقاعدة قانونية، أو تفسير لنص، أو أن تكون أحكاما إبداعية وابتكارية ترسي المبادئ، التي لم ينص عليها القانون^(٦)، فالأولى لا يمكن إجماع الفقه أو اتفاقهم على اعتبارها مصدرا رسميا أو تفسيريا للقواعد القانونية بصفة عامة؛ لكونها مجرد أحكام عادية، صدرت في نزاع معين، بخلاف الثانية "أحكام المبادئ" فإنها تعد مصدرا للقانون الدستوري، خاصة في الدول التي تأخذ بنظام الرقابة

(١) المرجع السابق ، ص ٧٢.

(٢) د/ رمضان بطيخ ، المرجع السابق ، ص ٦٨ وما بعدها .

(٣) د/ سعد عصفور ، المبادئ الأساسية ، مرجع سابق ، ص ٣٢ .

(٤) ينظر: د/ عصام أنور سليم، موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠، ص ١٢. د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٣٣. د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٢٧. د/ عبد المنعم محفوظ ، مرجع سابق ، ص ١٠٥. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ٦٣. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٦٩ وما بعدها. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٧٤ وما بعدها. د/ محمد عبد العال السناري ، مرجع سابق، ص ١٣٥ وما بعدها، وغيرهم .

(٥) د/ ماجد الحلو ، مرجع سابق ، ص ٤٢٧ .

(٦) د/ داود الباز، مرجع سابق ، ص ٧٥ .

القضائية على دستورية القوانين كأمريكا وألمانيا^(١)؛ لكونها تسد نقصا في القانون باستحداث وإنشاء مبدأ قانونيا جديدا، أو تقوم بتفسير القاعدة القانونية تفسيراً يغير المستقر عليها قبلها من تفسيرات.

كما أنه من المسلم أن البلاد التي تأخذ بالشرعة الانجلو سكسونية تعتبر القضاء أحد مصادر القانون الرسمية لا التفسيرية؛ لأخذها بنظام السوابق القضائية. وأن مبادئ القضاء الدستوري تعد مصدرا خلاقا للقواعد القانونية في مصر، متى توافرت فيها الخصائص المعروفة، من كونها مبادئ عامة، مجردة وملزمة، ولها جزاء، وتفرض على الكافة واجبات قانونية عامة^(٢)؛ لذا تعتبر أحد المصادر التفسيرية للقانون الدستوري.

ويرى بعض الفقه^(٣) أنه: "من المغالاة التسليم بهذا المصدر القضائي في البلاد التي لا تأخذ بنظام السوابق القضائية، ومنها فرنسا ومصر، وكل البلاد التي أخذت عن الثقافة القانونية اللاتينية، على اعتبار أنه مصدرا رسميا للقواعد الدستورية"، في حين يختلف الوضع في نظره بالنسبة لأحكام المبادئ في البلاد التي تأخذ بنظام السوابق القضائية، على أساس أن القضاء فيها يعتبر مصدرا رسميا من مصادر القواعد القانونية، وأن القانون العام قانون قضائي، ساهم القضاء ونظام السوابق القضائية الثابتة بتشديد معظم قواعده.

ومما يوضح أهمية السوابق القضائية في النظام القضائي الإنجليزي وجود مجموعات كاملة للأحكام يرجع بعضها إلى القرن الثامن عشر، وبجانبها مجموعات فقهية في بعض فروع القانون كالقانون الدستوري، والذي صدرت فيه عدة موسوعات تضم السوابق القضائية والتعليق عليها^(٤)، بينما يعد دور القضاء الفرنسي أقل في المجال الدستوري، ولا يوجد فيه نظام السوابق القضائية الملزمة؛ لعدم تقيد المحكمة بقضائها السابق، أو بقضاء محكمة أخرى مساوية لها، أو أعلى منها.

بعكس القضاء المصري فيشبه إلى حد كبير العرف المفسر والمكمل للدستور، وإن تميز بالوضوح والتحديد^(٥) بالرغم من إنه مصدرا تفسيريا، ويلعب دورا كبيرا وفعالا.

الفرق بين الفقه والقضاء

مما لا ريب فيه أن القضاء يختلف عن الفقه من حيث إن الفقيه يفترض الاحتمالات، ويقترح الحلول المناسبة لها، ويردها إلى الأصول والنظريات، فطابع الفقه العمومية، واستباق الأحداث، ومتابعة التطور، بعكس القاضي الذي يعيش القضايا المعروضة، ويفصل فيها على هدى من الوقائع والظروف والملابسات الخاصة بها، مما يجعل القضاء يمثل الناحية العملية والتطبيقية، والفقه يمثل الناحية النظرية للقانون، وإن اختلف أسلوب معالجتها^(٦) في كل منهما.

(١) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٧٥.

(٢) د/ عصام سليم، موقع القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٢٨.

(٣) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٤) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٠٩.

(٥) د/ أحمد كمال أبو المجد، دراسات في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٦) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٣٣.

وإذا ما ولينا وجهنا شطر الشريعة الإسلامية الغراء؛ لوجدنا مصادر قواعد القانون الدستوري تتمثل بصفة عامة في كل الأدلة الشرعية^(١) التي يستتبط منها الأحكام العملية، وهي كما ثبت بالاستقراء أربعة أدلة متفق عليها هي: (القرآن الكريم، والسنة النبوية التشريعية وغير التشريعية، والإجماع والقياس)، وستة أدلة مختلف فيها - (الاستصحاب، والاستحسان، والمصالح المرسله، والعرف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا) - لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، وإنما استدلوا بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها.

ومن أمثلة العرف الدستوري الإسلامي: نظام الدواوين، الذي نشأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونظام ولاية العهد، الذي نشأ في العصر الأموي، والذي يقوم فيه الخليفة بترشيح من يتولى بعده، لا بعقد مبايعة له؛ لأنها من اختصاص جمهور المسلمين^(٢). وما اشترطه بعض الفقه الدستوري^(٣) من أن يكون الخليفة، أو رئيس الدولة قرشياً من أفراد قریش.

المبحث الثاني

طبيعة قواعد القانون الدستوري^(٤)

لما كان القانون الدستوري يحتل المكانة الأولى، والضمانة الأساسية للدول القانونية، وأنه ينحصر في القواعد الخاصة بنطاق السلطة العامة من حيث تنظيمها، وما يتعلق بها، وكان من الثابت في تعريف القاعدة القانونية أنها: مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء، عن طريق توقيع جزاء علي من يخالفها. أو هي: "الخطاب الموجه من السلطة العامة إلي الأفراد، والذي له قوة الإلزام المقرون بالجزاء"، وغيرها من التعريفات التي تبرز خصائص القواعد القانونية^(٥)، وأنها

(١) الأدلة جمع دليل، والدليل لغة هو: الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، خير أو شر. أما لدى الأصوليين فهو: كل ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي، على سبيل القطع أو الظن. الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر، ص ٢٠.

(٢) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٦٩.

(٣) د/ إسماعيل البدوي، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٤) ينظر في ذلك: د/ بكر القباني، مرجع سابق، ٩٣ وما بعدها. د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ١٢ وما بعدها. د/ محسن خليل مؤلف مشترك مع د/ إبراهيم شيجا، مرجع سابق، ص ١٠ وما بعدها. د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٣٤ وما بعدها. د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥٠٠ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ١٩ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها. د/ فتحي فكرى، مرجع سابق، ص ٢٤ وما بعدها. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٣٠ وما بعدها. د/ محمد السناري، مرجع سابق، ص ٩ وما بعدها.

(٥) يراجع: المؤلفات المتخصصة بمدخل القانون، منها د/ حسام الدين كامل الأهواني، أصول القانون، ١٩٨٨، ص ١١. د/ حسن كيره، أصول القانون، ط ١، دار المعارف بمصر، ١٩٥٧، ف ١٦، ص ٣٢ وما بعدها. ومؤلف سيادته المدخل إلى القانون، ط ٥، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٤، ص ١٣. د/ نعمان جمعه، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٧٨. وغيرها باللغة العربية.

وبالفرنسية: (P.) ROUBIER : Théorie général du droit , Paris , 1951, P.38.

تتسم بكونها قواعد عامة مجردة، وأنها قواعد اجتماعية، وأنها قواعد ملزمة، تقتزن بجزء تقوم الدول بتوقيعه علي من يخالف أحكامها.

وبالرغم من احتلال قواعد القانون الدستوري لمركز الصدارة، إلا أنه ثار بصدد هذا تساؤلات حول مدى توافر جميع العناصر والمقومات الأساسية لها؛ لتكون قواعد قانونية ملزمة بالمعني الفني الضيق؟ أو هل هي قواعد قانونية بالمعني الصحيح تتصف بالعمومية والتجريد، ويقتزن بها جزء يكفل احترامها وطاعتها؟ أم أنها ليست كذلك؟

كل هذه التساؤلات تدور حول سؤال واحد هو: ما هي الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري؟ وهل تعد من القواعد القانونية من عدمه؟

وللإجابة عنه نشب خلاف فقهي بصدد هذا، ما بين منكر، ومعتزف لها بالصفة القانونية. وهو ما نتناوله في مطلبين:

المطلب الأول

إنكار الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري

يذهب أنصار المذهب الشكلي أو أصحاب المدرسة الإنجليزية، وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي "أوشين" AUSTIN^(١)، ومعهم بعض الفقه الدستوري المصري كالدكتور العميد/ عثمان خليل عثمان (٢) إلى أن الجزء لا يتحقق في القاعدة القانونية، إلا إذا اتخذ شكلاً مادياً أو مظهراً خارجياً، يتمثل في صورة إكراه مادي، كالعقوبة أو الغرامة أو المصادرة، وهو ما يتم عن طريق السلطات المختصة، الحاكمة في الدولة القانونية. ويعرفون الجزء بأنه: "الأذى الذي يمكن أن يوقعه صاحب الأمر، أو يلحق بمن يعطي ذلك الأمر".

ولما كانت قواعد الدستور تورد قيوداً على السلطة الحاكمة، والتي تحتكر حق توقيع الجزء على الخارجين على الدستور والقانون، وفرض الطاعة عليهم، فإن هذه السلطة ستكون مطالبة بتوقيع الجزء على نفسها متى خالفت القانون، أو خرجت على أحكامه، وهذا أمر مستبعد غير متصور حدوثه، فلا توجد سلطة أعلى منها إلا الله عز وجل، كما أنه لا يتفق مع مصدر القانون في الدولة.

ويجمع أنصار هذا الرأي رغم اختلافهم في طريقة التحليل، وفي الحلول الفرعية على الربط بين القانون والدولة، فلا توجد قاعدة قانونية -في نظرهم- ما لم تتدخل الدولة بإعلانها خطاباً عاماً ملزماً، وتقرنه بالجزاء، وهو ما حدا بهم إلى إنكار صفة القانون بمعناه الفني على قواعد القانون الدستوري والدولي^(٣)، وإنما هي: "لا تعدوا أن تكون مجرد قواعد آداب مرعية، تحميها جزاءات أدبية بحتة، أو معنوية خالصة".

(١) J.AUSTIN: Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive law, 1869, P.183 .

أشار إليه د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٤٥. و د/ عبد الفتاح ساير داير، مرجع سابق، ص ٢٦٣.
(٢) د/ عثمان خليل عثمان: المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص ٨ وما بعدها. ومؤلفه الإدارة العامة وتنظيمها، القاهرة، ١٩٤٧، ص ٤ .

(٣) د/ محمد عبد العال السناري: مرجع سابق، ص ١٠ .

ولا يمكن تصور الحالة العكسية بشأنها، فقيام الحاكم أو السلطة الحاكمة بعمل مخالف للقانون الدستوري لا يوصف بأنه عمل غير قانوني، وإنما هو عمل غير دستوري؛ لمخالفته لصحيح حكم القانون.

وعليه فلا يمكن تنفيذ القانون عموماً، والقانون الدستوري خصوصاً تبعاً لهذا المذهب قهراً على الدولة، مما يجعلها قوانين ناقصة إن صح القول، أو ليست قوانين بالمعنى الفني؛ لتخلف عنصر الجزاء فيها، الذي تمسك به السلطة العامة. وهو ما أيده د/ عثمان خليل عثمان حيث قال: (الحقيقة في اعتقادنا أنه من الناحية المنطقية يجب أن ينتشك الإنسان في اعتبار القواعد الدستورية والدولية، قواعد قانونية بالمعنى الوضعي؛ نظراً لعدم توافر ركن الجزاء، الذي تبين أهميته في القاعدة القانونية بالمعنى الصحيح).

تقييم وتقدير فلسفة النظرية الشكلية الإنجليزية

الحق أنه لا يمكن الميل، أو تأييد فكرة وفلسفة أنصار المدرسة الشكلية أو الإنجليزية، والتي تنكر الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري، وذلك للأسباب والانتقادات^(١) التالية:

١- إن منطق هذه النظرية ليس سليماً على وجه الإطلاق؛ لربطها بين القانون والدولة، في حين أن القانون ظاهرة اجتماعية، تلازم المجتمع البشري في نشأته، ويتطور بتطوره، وإذا كان من خصائص القواعد القانونية توافر عنصر الجزاء فيها فإنه ليس يلزم الربط بين الجزاء والدولة، وأن تتولى الدولة بنفسها توقيعه على الخارجين عليها.

كما أن الثابت تاريخياً وفي المجتمعات البدائية القديمة أن الأفراد -وليس الدولة- هم الذين يوقعون الجزاء بأنفسهم، ويقتصون حقوقهم بالقوة، وهو ما صبغ عليه الطبيعة العرفية، والتي تغيرت بنشأة الدولة المعاصرة القانونية، مع وجوب التفرقة بين توافر خاصية الإلزام في القاعدة القانونية، وبين كونها قاعدة وضعية تصدرها الدولة.

٢- إنها نظرية تركز على الناحية الشكلية للقانون فقط، دون النظر إلى النواحي الموضوعية، وأولت كل اهتمامها بالسلطة العامة وإرادتها، وأغفلت دور الشعب وإرادته الفاعلة في حماية القواعد الدستورية، والعمل على ضمان احترام أحكامها من الحكام أو المحكومين، كما تناست أن الحكام ما هم إلا مجرد موظفين، يمارسون أعباء الحكم في حدود ما ندبوا فيه، وفي إطار ما قدر لهم من اختصاصات^(٢) قررها لهم الشعب بالدستور.

٣- الناظر بعين فاحصة يجد أن القانون الدستوري يتمتع بخاصية الإلزام، وبقوة النفاذ في مواجهة السلطة العامة والهيئات الحاكمة التي قد تتفرع عنها.

وهو ما يؤكد واقع الحياة والواقع العملي، والتطبيق الفعلي لممارسة السلطة، ويعرف "بمبدأ سيادة الدساتير"، وهو ما لا يتوقف على مقدار ما تحوطه به النصوص من ضمانات قانونية، وما تقرره من جزاءات لتأكيددها، وإنما يتوقف أيضاً على حقيقة وعي الشعب سياسياً، وصدق إخلاصه حكماً ومحكومين، ومبلغ حرصهم على الدستور ووفائهم لأحكامه^(٣)، وتقديسهم له.

(١) للتفاصيل د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ٣٨ وما بعدها. د/ محمد السنارى، مرجع سابق، ص

١١ وما بعدها.

(٢) د/ عبد المنعم محفوظ: مرجع سابق، ص ٣٩.

(٣) د/ عبد المنعم محفوظ: المرجع السابق، ص ٤٠.

٤- إنه يجب التفرقة بين الجزاء المقرر للخروج على الدستور في جملته وبين الخروج على الدستور في بعض أحكامه ونصوصه، حيث يؤكد الواقع السياسي أن السلطة العامة تشعر بالالتزام بالأحكام والقواعد الدستورية، حتى ولو خرجت عليها.

وكثيراً ما تحاول السلطة تبرير تصرفاتها، وتفسيره أمام الرأي العام، وكأنها لم ترتكب أية مخالفات دستورية. إلا أنه يمكن الطعن على تصرفاتها بالبطلان، أو بالدفع بعدم نفاذ أحكام الدستور-كما في البلاد التي يوجد فيها رقابة فعالة لدستورية القوانين- وهو ما في حد ذاته نوعاً من الجزاء الأكيد ضد مخالفة القواعد الدستورية.

٥- أنها ركزت على أن مصدر القانون الأوحد هو الحاكم الأعلى منها، أو السلطات الحاكمة فحسب، وأغفلت باقي المصادر الأخرى الرسمية والتفسيرية كالقضاء والعرف والدين وغيرها، وهو ما يثبت قيامها على مشاهدات خاصة بالقوانين الغربية فقط دون النظر في القوانين الشرقية المبينة على الدين^(١).

٦- إنه ليس بالضرورة أن تصدر كل القوانين بصفة أوامر ملزمة تقتزن بتوقيع أي جزاء، فقد يوجد بعضها؛ لتفسير بعض الأعمال أو التصرفات، أو لإجازتها لقوانين الوصية والوقف، والتي تبين للشخص كيفية التصرف في أمواله بالإيصاء وغيره^(٢).

والخلاصة أنه لا يمكن تأييد هذا المذهب؛ لعدم موافقته البتة مع المنطق السليم، وإزاء انتقاده وتأسيسه على أساس غير سليم كان لرأي الأغلبية من الفقه الدستوري دوره، وهو ما نعرفه في المطلب التالي:

المطلب الثاني

الاعتراف بالصفة القانونية للقواعد الدستورية

يري أصحاب المدرسة الفرنسية، أو أنصار المدرسة الموضوعية الاعتراف لقواعد القانون الدستوري بالصفة القانونية، أي أنها قواعد قانونية بالمعنى الدقيق والصحيح يترتب على مخالفتها جزاء. وهو ما قال به أنصار المدرسة الشكلية، إلا أن هذا الجزاء ليس بالضرورة أن يكون مادياً ممثلاً في فكرة القهر، أو الإكراه المادي والأذى أو العقوبة، وإنما قد يكون جزاء معنوياً ممثلاً في نوع رد الفعل الاجتماعي، أو الإكراه النفسي، أو السخط الشعبي لتصرفات السلطة الحاكمة، الذي يقوم به الرأي العام، وأفراد الشعب دون أن يكون منوطاً بالسلطة العامة توقيعه، بل قد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، كحدوث الثورات أو المظاهرات^(٣)، والمسيرات، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات العامة، والإضراب والمطالب الفئوية وغيرها. وشاهدناه بأنفسنا بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها .

ومن أنصاره الفقيه الفرنسي العميد "ليون ديغي"، وأغلب فقهاء القانون الدستوري المصري، وهذا هو الرأي السليم، والأولى بالتأييد في نظرنا، وذلك للأسباب التالية:

(١) د/ محمد كامل مرسي وآخرون: أصول القوانين، ١٩٢٣، بند ٢٠، ص ٧٦. أشار إليه د/ محمد عبد العال

السناري، مرجع سابق، ص ١٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٢.

(٣) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٣٣.

١- إن القانون بطبيعته قاعدة اجتماعية، سابق في ظهوره على السلطة العامة، لا بد فيها من توافر عنصر الجزاء، فلا يتصور وجود قانون بدون جزاء، حتى ولو تمثل في رد الفعل الاجتماعي، الذي قد يصل إلى حد الثورة أو غيرها كما ذكرنا، ومن ثم لا يجوز الربط بين فكرة الجزاء وفكرة القهر، الذي تفرضه السلطة العامة.

٢- القول بعدم وجود جزاءات مقررّة أو توقع على مخالفة القواعد الدستورية قول خاطئ ومغلوط، ولا أساس له من الصحة، كما أن أي قانون يحمل بين طياته جزاءه، فإذا كان الجزاء يتنوع بحسب نوع القاعدة القانونية، والمصلحة التي يحميها فإن قواعد القانون الدستوري تذخر بالعديد من الجزاءات سواء كانت جزاءات منظمة أو مرسلة^(١) منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- الجزاءات السياسية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: وهو ما يتضح جليا للناظر في دستور ٢٠١٤، فقد نصت م ١٣١ منه: (لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته).

كما أجازت م ١٢٩ منه أن: (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. وأجازت مادة ١٣٠ من دستور ٢٠١٤: (لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسببتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبعد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة).

كما يجوز لرئيس الجمهورية، وفقاً لنص م ١٤٧ من دستور ٢٠١٤ لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب). وغيره من الجزاءات السياسية.

ب- الإلغاء القضائي: أي إلغاء أي قرار مشوب بأحد عيوب القرار الإداري، كعدم الاختصاص مثلاً، وهو ما يختص به قضاء مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية مستقلة وفقاً لنص م ١٧٢ من الدستور، وسنعرّفه عند دراستنا لمادة القضاء الإداري في الفرقة الثالثة.

(١) د/ رمضان بطيخ ، ، مرجع سابق ، ص ٤٨ . وأيضاً د/ داود الباز ، السابق ، ص ٣٣ .

ج- الإلغاء الدستوري: بمعنى الحكم بعدم دستورية نص القانون، أو اللائحة المخالف لحكم الدستور، مما يؤكد وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين واللوائح وهو ما نصت عليه م ١٩٢ من دستور ٢٠١٤، من أن: (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها).

ويتنوع الجزاء القضائي هنا، فقد يكون جزاء دستوريا يوقعه القاضي الدستوري، كالحكم بعدم الدستورية. وقد يكون جزاء إداريا بإلغاء القاضي الإداري للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ووقف تنفيذها، وقد يكون جزاء مدنيا أو جنائيا يصدره القاضي العادي- القاضي الجنائي أو المدني- كتطبيق القاضي الجنائي وإعماله النصوص التي تعاقب على الاعتداء على حرية الانتخابات، ومنع الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية، كل هذه الجزاءات وغيرها تعد ترجمة فعلية حقيقية، وواقعية؛ لتوافر عنصر الجزاء في قواعد القانون الدستوري، مما يضيف عليه طابع الاحترام، ووجوب الإلتزام.

د- الجزاء الشعبي: وهو ما يتمثل في قيام الشعب أو الرأي العام، باعتباره جماعة ضغط بفرض جزاء معين، نابع منها، ومن درجة وعيها، ونضجها السياسي كان تقوم بطلب إقالة النائب، أو حل البرلمان، أو حقها في عزل رئيس الدولة، بل قد تقوم بثورة أو مظاهرة كرد فعل لسطحها على الانتهاك الصارخ للدستور، ومبادئ حقوق الإنسان، والحقوق والحريات المقررة.

هـ- القول بإنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري يؤدي إلى تجريد كل القوانين الأخرى من هذه الصفة، واعتبارها ليست قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، وأنها مشوبة بعدم الدستورية إن هي خالفته، فلا يعقل التصور العكسي، اتصاف الفرع بالقانونية وعدم اتصاف الأصل به، فهذا وضع شاذ وغير مألوف، بأن تهيمن قواعد غير قانونية على قواعد قانونية، ففاقد الشيء لا يعطيه^(١). وهو ما قضت به المحكمة العليا في مصر في أحد أحكامها^(٢) من أن: **".. قواعد القانون الدستوري تتضمن جزاء يكفي لكي يثبت لها صفة القانون، حقيقة أن هذا الجزاء ليس ظاهرا، وحقيقة أنه قد لا يوقع بطريقة مباشرة وسريعة، إلا أنه موجود على أية حال في ضمير الجماعة، التي لا بد وأن تثور يوما؛ لعقاب الحاكم الذي يستبيح لنفسه أن يدوس حرمة دستورها"**.

والخلاصة أن قواعد القانون الدستوري وإن كان لها طبيعة خاصة من ناحية موضوعاتها، إلا أنها لا تخرج عن كونها قواعد قانونية بالمعنى الفني الدقيق والصحيح، تحتوي على كافة أركان القاعدة القانونية، فهي قواعد اجتماعية؛ لأنها تنظم علاقة الدولة

(١) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٣٥.

(٢) حكم المحكمة العليا، رقم ٣ لسنة (١) ق. دستورية، الصادر بتاريخ ٦ مارس ١٩٧١.

بالأفراد الخاضعين لسلطانها، وقواعد عامة؛ لأنها لا تخاطب أفراداً بذواتهم، وقواعد ملزمة تقرضها الإرادة التأسيسية للجماعة؛ لتنظم بها وظيفة الحكم، وأهدافها، واختصاصاتها. كما تنطوي على جزاء يتسم بطابع خاص، يسانده الرأي العام بدوره المزدوج الوقائي والعلاجي، حسب درجة وعيه العام، ونضجه السياسي، وتقدمه الديمقراطي فيمثل خط الدفاع الأقوى^(١) ضد مخالفة الدستور، وانتهاك حرماناته؛ نتيجة سرعة تداول المعلومات ونقلها عبر الإنترنت، ووسائل الاتصال في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، مما يتيح سرعة إظهار رد فعل الشعوب، وقياس الرأي العام، وجماعات الضغط، وهو عامل حيوي في فاعلية الجزاء.

الفصل الثالث

أساليب نشأة الدساتير^(٢)

يراد بها: بيان الطرق التي يتم بها وضع الدساتير المكتوبة فقط دون الدساتير العرفية.

أسباب ومبررات نشأة الدساتير

عادة ما ينشأ الدستور في الوقت واللحظة التي تحتاج فيها الجماعة السياسية -حكماً ومحكومين-، وتريد بمحض إرادتها الشعبية تجديد أو تطوير القواعد القانونية الدستورية، إلا أن لحظة ميلاد الدستور ونشأته تختلف من جماعة ودولة لأخرى، حسب اختلاف ظروفها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية، وملابسات نشأة الدستور، أو تعديله، والتي قد يتأثر نظام الحكم فيها إلى حد كبير بهذه الظروف والملابسات، ودرجة وعي الشعب فكرياً وسياسياً، فلحظة ميلاد دولة جديدة، أو لحظة استقلالها تتغير وتختلف عن لحظتي تغيير نظامها، وتغيير المرحلة^(٣)، ففي الأولى تكون الدولة بحاجة

(١) د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ٣١.

(٢) ينظر: د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٩٦ وما بعدها. د/ فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص ٣٥ وما بعدها. د/ ماجد الطو، مرجع سابق، ص ٤٢٩ وما بعدها. د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ٧٧ وما بعدها. ومؤلفه المشترك مع د/ إبراهيم شيجا، مرجع سابق، ص ٥٢ وما بعدها. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٣٥ وما بعدها. د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥٢١ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ٢١، ص ٤٢ وما بعدها. د/ محمد رفعت، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها. د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٥١ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٢١ وما بعدها. د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ١٠٠ وما بعدها. د/ محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ٨٤ وما بعدها. د/ ماهر جبر وآخرون، مرجع سابق، ص ٧٦ وما بعدها. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٨٤ وما بعدها. د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٣٣ وما بعدها. د/ عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص ١٢ وما بعدها. د/ زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها. د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ١٤٣ وما بعدها. د/ فرناس البناء، مرجع سابق، ص ٤٣ وما بعدها. د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ٣٨ وما بعدها.. وغيرهم. وينظر أيضاً:

Claude leclerca; Institutions politiques et droit Constitutionnel, 2ème éd. p.80. Cadart; Institutions politiques et droit

Constitutionnel.T.2,L.G.D.I,1980, p.124. et aussi: Laferrière: Manuel de droit con., Op..cit, P.274 et suiv. (G.)

VEDEL: Cours de droit Cons.et Ins. poli.,1968,P.64 et suiv.

(٣) يراجع بتوسع د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٣٤، ود/ محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٨٧ وما بعدها.

ماسة لوضع دستور، يحدد نظامها السياسي، وكيفية نظام الحكم، والسلطات العامة فيها ، كالدساتير المصاحبة لاستقلال المستعمرات الإنجليزية في أمريكا، والمصاحبة لحركات الاستقلال في أفريقيا، ابتداء من عام ١٩٦٠.

بينما يراد **بتغيير النظام في دولة ما**: وضع أسس دستورية، وقواعد جديدة تتناسب وظروف النظام الجديد. مثال: دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة عام ١٩٥٨، ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران عام ١٩٧٨/١٩٧٩ بعد الثورة الإيرانية، والدساتير المصرية خاصة بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وتغيير نظام الحكم بها من ملكي إلى جمهوري، ثم صدور دستور ١٩٧١ الملغى، تلاه دستور ٢٠١٢، والذي تعطل، وأخيرا دستور ٢٠١٤.

أما تغيير المرحلة فيراد بها: مرور الدولة بعدة مراحل سياسية واقتصادية واجتماعية، نتيجة حدوث ثورة، أو انقلاب، أو حركة تصحيح، وغيرها من المراحل التي تنتهي غالبا بانتهاء الدستور القديم، وظهور مرحلة جديدة، فيها يحتاج المجتمع وضع نصوص دستورية جديدة، تلائم تلك المرحلة التي يمر بها النظام الحكم.

ومثالها: النظام الماركسي الذي مر بعدة مراحل هي: الثورية (ثورة البروليتاريا) على استقلال الرأسماليين، ثم مرحلة الاشتراكية، ثم مرحلة بناء الشيوعية، وسيادة مبدأ الكل يعمل حسب طاقته، ويأخذ حسب حاجته. كما حدث في مصر منذ قيام الثورة ، فقد كنا في مرحلة الشيوعية الثورية حتى عام ١٩٧١، وقد كانت الدساتير الصادرة وقتها سواء في عام ١٩٥٦، ١٩٥٨، أو حتى الدستور المؤقت عام ١٩٦٤، كلها تعبر عن الأسس التي يقوم عليها نظام الشيوعية الثورية، إلي أن جاءت مرحلة الشيوعية الدستورية، فنص في دستور سبتمبر ١٩٧١ الملغى على أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي^(١)، وأن نظامها السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور^(٢).

وقد ينشأ الدستور عن طريق السلطة التأسيسية الأصلية، أو المنشأة المنوط بها وضع الدستور، وقد يتدخل الحاكم بإرادته وحده في إنشائه، وقد تعلق إرادة الشعب على الحاكم، باعتبار أن الشعب هو صاحب السيادة وحده، وقد يشتركا معا الحاكم والشعب في وضع الدستور وفق النصوص الدستورية الموضوعية.

وهو ما يحدو بنا القول مع الفقه الدستوري بضرورة الاعتراف بتنوع أساليب نشأة الدساتير المكتوبة، تبعا لتنوع أنظمة الحكم وتطورها، واختلاف ظروفها، وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، ودرجة وعي ونضج شعبها السياسي.

ولقد درج الفقه على تفسير تلك الأساليب، من حيث درجة نمو الديمقراطية فيها، أو من حيث مدي مساهمتها للاتجاهات الديمقراطية من عدمه إلى نوعين رئيسيين، أو قسمين كبيرين هما: الأسلوب غير الديمقراطي، الأسلوب الديمقراطي.

(١) المادة (٤) من الدستور .

(٢) المادة (٥) من الدستور . يقابلها المادة (٥) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحياته، على الوجه المبين في الدستور).

بينما يضيف بعض الفقه^(١) إلى التقسيم التقليدي السابق أسلوبا ثالثا، هو الأسلوب شبه أو نصف الديمقراطي المتمثل في العقد.

ويراها آخرون أنها أربعة أساليب وليست ثلاثة أو اثنين، تكمن في **أسلوب المنحة**، والذي يساوي الأسلوب غير الديمقراطي، و**أسلوب العقد**، وهو ما يساوي الأسلوب نصف الديمقراطي، و**أسلوب الجمعية التأسيسية**، وهو ما يساوي أسلوب الديمقراطية غير المباشرة، وأخيرا **أسلوب الاستفتاء الشعبي**، وهو ما يساوي أسلوب الديمقراطية المباشرة.

وبعيدا عن الخوض في غمار الخلاف، فإننا نتفق مع بعض الفقه الدستوري على أنه ليس بالضرورة الاقتصار على الطرق الأربعة فحسب، فقد توجد غيرها. كما أن أخذ دولة أو نظام ما بأحد هذه الأساليب على غرار غيرها من الأنظمة قد لا يؤدي إلى ذات النتيجة الذي انتهى إليها الغير، وأنه لا يجد نموذج موحد أو شكل معين لهذه الطرق، وأنه لا ضير من الجمع بين أكثر من طريقة في النظام السياسي الواحد.

وسوف نسلك مسلك أغلب رجال الفقه الدستوري، ونقوم بدراسة التقسيم التقليدي، السائد في وضع الدساتير، وذلك في **المبحثين التاليين**:

المبحث الأول

الأسلوب غير الديمقراطي في وضع الدساتير

ويقصد به: المسلك أو الطريق الذي تسود، وتظهر فيه إرادة الحاكم في إنشاء ووضع الدستور، استقلالا على إرادة الشعب، إما بأسلوب فردي "المنحة"، أو تعاقدية "العقد"، يصفها البعض^(٢) بصورة كاملة أو جزئية، أو إنها إرادة كاملة أو ناقصة إن صح القول.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه يطلق عليه الأسلوب الأوتوقراطي، أو الذاتي غير الديمقراطي، أو الأساليب والطرق الملكية^(٣). كما يطلق عليه آخرون الأسلوب غير الديمقراطي؛ لأن إرادة الشعب أو الأمة لم تستقل وحدها بشأن وضع الدستور. ويتخذ الأسلوب غير الديمقراطي صورتين هما: **المنحة والعقد، نتناولهما في مطلبين:**

(١) د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ١٠٠.

(٢) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٨٧.

(٣) بسبب أن اللجوء إليها عادة ما يتكون في ظل النظام الملكي، وأن الملك يمثل قوة حقيقة غالبا فيه، وهو ما يعرف تاريخيا بمرحلة الانتقال من الملكيات المطلقة إلى الملكيات المقيدة. ومن الفقه المصري الذي أيد هذا الاصطلاح د/ ثروت بدوي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٣٩. د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٥١. د/ محمد السناري، مرجع سابق، ص ٨٥. د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ١٤٨.

ومن الفقه الفرنسي : JULIEN LAFERIERE (J.) : Manuel de droit constitutionnel, Op.cit., P.274.

المطلب الأول

المنحة " الأسلوب المونوقراطي "

يقصد بها: استئثار الحاكم وحده واستقلاله بوضع قواعد الدستور، أو نظام الحكم في الدولة، وما يتعلق به، باعتباره صاحب السيادة ومصدرها، وصاحب السلطة المطلقة، بمنح الدستور لرعاياه بإرادته المنفردة، ويتنازل بمقتضاه -على سبيل الهبة أو الوهبة أو المنحة - عن بعض سلطاته المطلقة للشعب في صورة عهود ومواثيق، ويثبت للشعب في الوثيقة" السلطات المتنازل عنها، ويبين كيفية ممارستها لهذه السلطات، وما عداها فهو من اختصاص الحاكم وحده. ويطلق على هذا الأسلوب الطريقة المونوقراطية^(١)، أو أنها طريقة ينقذ بها الملك أو الحاكم كبرياءه، ويُعطى بها مبدأ سادته (نظرية التفويض الإلهي)^(٢).

صور المنحة:

يصدر الدستور في شكل منحة، إذا كان وليد إرادة الحاكم، صاحب السلطة المطلقة وحده، وهذه المنحة تتخذ إحدى صورتين، إما أنها تلقائية، أو اضطرارية "إجبارية".

الصورة الأولى: المنحة التلقائية:

وهي ما تتحقق بطريقة تلقائية، وبمحض اختيار الحاكم، وإرادته الحرة وحده، وذلك عند ما يري الحاكم من تلقاء نفسه أن ظروف الدولة قد تغيرت، بما يسمح معه وجود دستور، بعد حدوث ثورة أو انقلاب، رغبة منه في تنظيم شئون الحكم، وسلطات الدولة، وتقربا من رعاياه، وكسب ودهم. كالدستور البافاري الصادر في ١١/٢/١٨١٨، فهو المثال الوحيد لدستور المنحة التلقائية، الخالصة من قبل الملك للشعب، كما يقول البعض^(٣).

الصورة الثانية: المنحة الاضطرارية أو الإجبارية:

وهي ما تحدث نتيجة ظروف سياسية، وأحداث قهرية اضطرارية، تدفع الحاكم وتجبره على منح الدستور لشعبه، كضغط الشعب أو الرأي العام على إرادة الحاكم، ومطالبته بوضع الدستور، فيصدره الحاكم حينئذ خوفا من حدوث ثورة أو انفجار.

ومثالها: دستور مصر الصادر عام ١٩٢٣، فقد صدر من الملك نتيجة الضغط الشعبي الذي تجسد في ثورة ١٩١٩. إلا أن تغير الظروف السياسية التي وقعت لا يغير بحال الوصف القانوني في إنشاء الدساتير، بكونها قد تمت بطريق المنح الإجباري أو الاضطراري، مادام أن الحاكم وحده بإرادته المنفردة قد قام بإصداره^(٤). وأيا ما كان شكل

(١) د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ٣٩. والمونوقراطية: تعني حكم الفرد الواحد الذي يمسك بزمام السلطة، ويفرض أفكاره وطريقة حكمه على الشعب. وتنقسم إلى ثلاث صور: الملكية المطلقة، والديكتاتورية، والاستبدادية، حيث يبدو فيها كلها الشخص الفرد مسيطرا على سلطات الدولة، وفق أهوائه ورغباته وحده. ويراجع: ويكيبيديا على شبكة الانترنت.

(٢) د/ محمد المجذوب، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٣) د/ حسين عثمان، مرجع سابق، ص ٤٠.

(4) J. LAFERIERE ; Op.cit , P.275.

المنحة فإن الدساتير الصادرة بهذا الشكل ما هي إلا محاولة من الحكام؛ لاسترضاء المحكومين، وامتصاص الحركات التي تهدد بقاءهم.

حكم استرداد الحاكم للدستور الممنوح من قبله

قد يتساءل البعض هل من حق الحاكم الذي قام بمنح شعبه "الدستور" بإرادته المنفردة الحرة الحق في أن يسترده من جانبه وحده مرة ثانية أم لا؟

ثار خلاف في الفقه الدستوري حول هذه المسألة، انقسموا بصدها إلى رأيين: الرأي الأول: وهو رأي الأقلية يري أن من حق الحاكم نظريا استرداد الدستور، الذي أصدره في شكل منحه؛ لارتباط حق الاسترداد بحق المنح، فمن له حق المنح له حق الاسترداد، إلا إذا تنازل عن ذلك صراحة عن حقه^(١). مثاله: ما فعله شارل العاشر في فرنسا حيث استرد بعض الاختصاصات، التي منحها للشعب بموجب دستور ١٨١٤، بحجة نكران الشعب الفرنسي للجميل وجوده للمنحة، وقد كانت النية عزله، كما ألغى الملك فؤاد دستور ١٩٢٣ وأحل محله وثيقة دستورية أخرى دستور ١٩٣٠؛ بحجة التوفيق بين النظم السياسية، وأحوال البلاد وحاجاتها لذلك.

الرأي الثاني: وهو رأي أغلب فقهاء القانون الدستوري، والذي نرجحه، من أنه لا يجوز للحاكم نظريا ولا عمليا استرداد الدستور، أو حتى تعديله من جانبه وحده رغم صدوره عنه وحده؛ لأن الالتزام بإرادة منفردة يقيد قانونا شخص الملتزم، ومن ثم فلا يجوز له الرجوع فيه^(٢)، فهو قد قبل بمحض اختياره أن يقيد من سيادته المطلقة بنفسه.

كما أن حق الأمة قد تعلق بهذا الدستور بعد منحه، كما أن الرأي العام الناضج والواعي سياسيا وديمقراطيا يمثل الضمانة والحماية الحقيقية للدستور، أي كانت صورة نشأته، وطريقة وضعه، وسواء تعلق الأمر بتعطيل كل أو بعض أحكام الدستور.

والأمثلة التقليدية والحديثة على الدساتير الممنوحة عديدة منها مثلا: دستور اليابان الصادر عام ١٨٨٩، ودستور إيطاليا عام ١٨٤٨، ودستور مصر عام ١٩٢٣، بل ظل العمل ساريا بأسلوب المنحة في التسعينيات كدستور موناكو لسنة ١٩١١، ودستور الحبشة عام ١٩٣١، والدستور اليوغسلافي الذي أصدره الملك الكسندر ١٩٣١.

ومن ثم يتعين عدم تضيق نطاق المنحة على النظام الملكي فحسب، وربطة به وبشخص الملك فقط، وإنما قد يظهر في ظل أي نظام -كالجمهوري- تمنح فيه السلطة الحاكمة للحكومة أو الشعب دستورا بإرادتها المنفردة، فلا ما نع من وجوده في الجمهوريات غير الديمقراطية، وهو ما أكدته الواقع والتاريخ.

(1) (G.) VEDEL : Manuel élémentaire de droit constitutionnel; Op.cit, P. 114.

(٢) د/ فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢١٥.

وعادة ما يُصدر الحاكم -المانح أو الواهب- الدستور الممنوح؛ لشعبه بدىياجة أو مقدمة، يتحدث فيها عن رغبته في إسعاد شعبه، وعزمه على إفراح المكان لإرادة شعبه، منها مثلا ما حدث لدينا في مصر^(١).

المطلب الثاني

العقد " الأسلوب نصف أو شبه الديمقراطي "

مؤداه: التقاء ارادتين -إرادة الحاكم، وإرادة الأمة- بالاتفاق بينهما، على وضع دستور جديد ونشأته، فيقوم ممثلو أو نواب الشعب بوضع صيغة مشروع للدستور، ثم يعرضونه على الحاكم، الذي يوافق عليه ويوقعه.

وتلتقي عندئذ الارادتين، ويتم وضع الدستور، دون أي إحساس بأن الحاكم هو المتفضل أو المانح أو الواهب، ولا أن يظهر الشعب في الصورة العكسية بأنه المتفضل عليه، بل يظهرهما الأسلوب التعاقدى بأنهما مشتركين في السلطة التأسيسية التي تصنع الدستور، وهو ما حدا ببعض الفقه بوصفه بالأسلوب نصف أو شبه الديمقراطي.

ومن النادر جدا ألا يوافق الحاكم - في الأسلوب التعاقدى - على مشروع الدستور الذي يضعه ممثلو الشعب، أو يعدلون فيه.

ومما لا ريب فيه أن مدلول العقد في مجال نشأة ووضع الدساتير يختلف عنه في مجال القانون الخاص، سواء من ناحية أطراف العقد، أو من ناحية تعديله أو إلغاؤه، فلا يجوز المساس بالإرادة المنفردة، وإنما يتم الرجوع عنه باتفاق الارادتين، أو تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، بخصوص هذا الأمر، تأسيسا على مبدأ انفصال الدستور عن إرادة واضعة^(٢). كما حدث في دستور الكويت الصادر عام ١٩٦٢، حيث نظمت المادة ١٧٤ منه كيفية تعديل الدستور، واشترطت موافقة الأمير والمجلس التأسيسي على التعديل.

الأثر المترتب على القسم المتبادل بين السلطين·التنفيذية والتشريعية·وصفته الدستورية،

قد يتساءل البعض عن الأثر المترتب على القسم المتبادل بين السلطين "التنفيذية والتشريعية"، أو بين السلطة الحاكمة وأعضاء البرلمان - على احترام القواعد الدستورية- وعلى الصفة الدستورية! هل يضفي صفة العقد على الدستور، ويؤثر فيه أم لا؟ مثال ما

(١) ورد بدىياجته الأمر الملكي المصري رقم ٤٢ الصادر في ١٩/٤/١٩٢٣، العبارة التالية: (نحن ملك مصر.. بما أننا ما زلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا، وأخذنا على أنفسنا أن نحفظ بالأمانة، التي عهد الله تعالى بها إلينا، نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا، ونتوخى أن نسلك بها السبيل، التي نعلم أنها تقضى إلى سعادتها وارتقاءها، وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة، ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها، وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا، ومن أعظم ما نتجه إليه عزائنا، وحرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهلها له ذكاؤه واستعداده ، وبتفق مع عظمتة التاريخية القديمة، وتسمه له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأمه ، أمرنا بما هو آت .." يراجع دستور ١٩٢٣ ذاته. وذكرها د/ محمد السنارى، مبادئ القانون، مرجع سابق ، ص ٩٢.

(٢) د/ محسن خليل ، مرجع سابق ، ص ٨٣ .

حدث في دستور مصر ١٩٢٣، والذي صدر بأسلوب التعاقد -وفقا لرأى البعض- فيما بين الملك وأعضاء البرلمان، استنادا على القسم الذي تبادلته النواب والملك في الدولة البرلمانية، على احترام أحكام الدستور!

ونجيبه عن ذلك بأن القسم المتبادل بين السلطة الحاكمة وأعضاء البرلمان على احترام الدستور لا يضيف صفة العقد على الدستور، فالصفة الدستورية ثابتة لا تتغير بشكل وطريقة وضعها، كما أن إنشاء الدستور يتحدد بوقت صدوره لا بعده، وأن القسم يعد من الأمور الشكلية اللاحقة على نفاذ الدستور، التي يقوم بأدائها عادة رؤساء الدول، وأعضاء المجالس النيابية، بعد وضع دستور جديد، وقيام البرلمان، وإلا اعتبرنا كل دساتير العالم عقودا، وهو ما لا يمكن التسليم به^(١)؛ لمنافاته للأصول الدستورية، والمنطق.

ويذكر الفقه الدستوري بالعديد من أمثلة الدساتير، التي صدرت بالأسلوب التعاقدي، سواء صدرت في صورة عهود ومواثيق أو في صورة عقود، كالعهد الأعظم الصادر في إنجلترا عام ١٢١٥، وميثاق ١٨٣٠ في فرنسا، والدستور الفرنسي الصادر عام ١٨٣٠، حيث تم التعاقد بين نواب الأمة والملك لويس فيليب، الذي أقسم على قبول مشروع الدستور، الذي وضعه نواب الأمة، دون قيد أو شرط، واعتلى عرش فرنسا تحت اسم ملك الفرنسيين^(٢). ودستور اليونان الصادر ١٨٤٤، ودستور رومانيا ١٨٦٤. ودستور العراق الصادر ١٩٢٥، ودستور الكويت الصادر ١٩٦٢، والذي يعد من أحدث الدساتير الصادرة بالأسلوب التعاقدي، حيث صدر بإرادة الأمير، وممثلي الأمة "أعضاء المجلس التأسيسي" ولم يصدر بإرادة الأمير وحده^(٣). ويعتبر البعض أن دستور مصر لعام ١٩٢٣ قد صدر بأسلوب التعاقد، فيما بين الملك وأعضاء البرلمان استنادا على القسم الذي تبادلته النواب والملك في الدولة البرلمانية على احترام أحكام الدستور^(٤).

تقدير وتقييم الأسلوب التعاقدي:

بداية ننوه إلى أن هذا الأسلوب في وضع الدساتير لم يقتصر تطبيقه على البلاد التي يكون نظام الحكم فيها ملكيا فحسب، بل إنه يمتد ليشمل الجمهوريات الديمقراطية أيضا، وهو ما يؤكد الواقع والتاريخ، فقد صدر دستور جمهورية السودان الشعبية الديمقراطية سنة ١٩٧٣^(٥) بهذه الطريقة، رغم أن نظامها جمهوري وليس ملكي. ومما لا ريب فيه أنه يعد

(١) المرجع السابق، ص ٨٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٨٤.

(٣) ورد ببداية دستور دولة الكويت: "نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت، رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيماننا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية، وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية. وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، وفيه على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على مصالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. وبعد الاطلاع على القانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٩٦٢ الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي، صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه: "صدر في قصر السيف في ١٤ جمادى الثاني ١٣٨٢هـ، الموافق ١١ نوفمبر ١٩٦٢م.

(٤) د/ السيد صبري، حكومة الوزارة، ١٩٥٢، ص ٧٤ وما بعدها. د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ١٥١.

(٥) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٦٤.

أسلوباً أفضل من أسلوب المنحة، وإن كان يتنافى مع المبدأ الديمقراطي الذي يقوم في أساسه، على جعل السيادة للشعب وحده، دون أن يشاركه فيها ملك أو أمير أو حاكم، مما يضع الملك أو الحاكم في قوة مساوية لقوة الشعب، ويشركه معه في ممارسة حق السيادة.

ورغم هذا الانتقاد إلا أنه أسلوب قد حظي بتأييد الكثيرين من مفكري القرن السادس عشر، الذين أرادوا أن يقيّدوا سلطات الملك دون القضاء عليها، مما جعله خطوة في سبيل الأخذ بالأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، فكأنه مرحلة وسطى بين أسلوب المنحة غير الديمقراطي، المضاد للسيادة الشعبية، وبين الأساليب الديمقراطية. كما يلائم ظروف عصره آنذاك، وحركات التوحيد السياسي، التي مرت بها الشعوب^(١).

المبحث الثاني

الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير

يقصد بالأسلوب الديمقراطي: الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الأمة وحدها دون إرادة الحاكم، في إنشاء ووضع دستور الدولة، باعتبار الشعب هو صاحب السيادة.

ويعرف بالأسلوب الديمقراطي؛ لأنه يتمشى مع منطق الديمقراطية، ولأن الشعب وحده -باعتباره مصدر السلطات، وصاحب السيادة- هو الذي يمارس سلطته في وضع الدستور، دون أن يشاركه أي حاكم، مهما كان ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس جمهورية.

إلا أن دور الشعب في وضع الدستور تبعاً لهذا الأسلوب إما أن يكون مباشراً، وهو أسلوب الديمقراطية المباشرة، والذي يمثل في "الاستفتاء الشعبي الديمقراطي الدستوري"، وإما أن يكون غير مباشر، وهو أسلوب الديمقراطية غير المباشرة، والمتمثل في "أسلوب الجمعية التأسيسية". وهو ما سوف نقوم بدراسته في مطلبين:

المطلب الأول

الجمعية التأسيسية "أسلوب الديمقراطية غير المباشرة"

وهو ما يعتبر تطبيقاً للديمقراطية النيابية، حيث يقوم الشعب باختيار وانتخاب جمعية تأسيسية نيابية عنه، تنحصر مهمتها في الاضطلاع بوضع الدستور، باسم الشعب، ونياية عنه، على اعتبار أن الدستور من المسائل الفنية البحتة والدقيقة، التي يستعصي فهمها على البسطاء من أفراد الشعب، فضلاً عن أنه يستحيل عملاً في ظل الدولة المعاصرة التي تتميز بكثرة مواطنيها، والذي بلغ يزيد على التسعين ألفاً من المواطنين كما في مصرنا، والصين مثلاً اللجوء إلى الشعب كله مباشرة^(٢)، لذا يقوم الشعب هنا بمحض اختياره وإرادته بتفويض الجمعية المنتخبة في وضع الدستور، وإصداره دون حاجة إلى عرضه على الشعب مرة ثانية للحصول على موافقته، أو استفتاءه فيه.

(١) د/ عبد المنعم محفوظ، المرجع السابق، ص ١٦٦.

(٢) د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥٢٢.

إلا أن دور الجمعية التأسيسية في وضع الدستور قد يختلف بحسب الأحوال^(١)، فقد تكون سلطاتها كاملة ونهائية، غير محددة بمهام معينة، فتقوم بوضع الدستور كاملاً، من وقت إعداد مشروعه وكتابته، ومناقشته، والتصويت عليه حتى صدوره. مثال: دساتير فرنسا التي وضعت بهذا الأسلوب، والصادرة في أعوام ١٧٩١، ١٨٤٨، ١٨٧٥. وكذا الدستور البرتغالي الصادر عام ١٩٧٦، ودستور الهند الصادر عام ١٩٤٩، ودستور سوريا الصادر عام ١٩٥٠، ودستور ليبيا الصادر عام ١٩٥١، وباكستان الصادر عام ١٩٥٨.

وقد تكون مهمتها محددة، بأن يقتصر دورها على مجرد إعداد الدستور فقط، ثم تقوم بطرح مشروع الدستور، وعرضه على الشعب؛ لأخذ رأيه وموافقته عليه عن طريق الاستفتاء. مثال: دستور فرنسا الصادر عام ١٩٤٦، إبان فترة الجمهورية الرابعة.

تقدير وتقييم أسلوب الجمعية التأسيسية

أولاً: مزاياه: يمتاز هذا الأسلوب بطابع الديمقراطية- بالرغم من كونه أمريكي الأصل والنشأة- فقد رأينا كيف يقوم الشعب بمفرده بوضع وثيقة الدستور، التي يراها صالحة له، بواسطة نوابه وممثليه، الذين يختارهم لممارسة السيادة الشعبية. كما يسبق الموافقة عليه عدة جلسات لمناقشته، والنظر في الأفكار المثارة، وهو ما يعني القضاء على كل سيطرة، أو نفوذ من جانب الحكام في وضع الدستور، وإعلاء سيادة الشعب، وانتصار إرادته على إرادة الحكام.

ثانياً: عيوبه: يبدي بعض الفقه الدستوري تخوفه من عدم قدرة الجمعية التأسيسية عن التعبير عن رغبات الشعب، وتوجهاته الحقيقية، وهو ما ساعد وساهم بشكل أو بآخر على ظهور طريق الاستفتاء الدستوري^(٢)، كما قد يحدث انحرافها وحيادها عن الهدف الذي انتخبت من أجله، وقيامها بإساءة استعمال السلطات، التي تجدها بين يدها في فترة عملها، كأن تتخطى حدود مهمتها، وتتدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية^(٣)، وهو ما لا يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات.

ويجب التنبيه إلى أن تمتع الجمعية التأسيسية بالسلطتين التأسيسية والتشريعية خلال فترة عملها يجعلها في مركز أقوى من السلطة التنفيذية، حتى إن العلاقة بينهما آنذاك تكون قريبة الشبه بعلاقة البرلمان بالحكومة في نظام حكومة الجمعية النيابية^(٤).

أنواع الجمعيات التأسيسية

يري بعض الفقه الدستوري^(٥) أن الجمعيات التأسيسية المختصة بوضع الدستور، أو إعدادة، إما أنها جمعية تأسيسية متخصصة، يقتصر دورها على وضع الدستور فقط، دون أن يكون لها أي مهام أخرى، وعادة ما تكون مثل هذه الجمعيات مؤقتة ينتهي دورها بانتهاء مهمتها في وضع التشريع الدستوري، أو إعداد مشروعه فقط، ولا يكون من حقها

(١) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٣٩.

(٢) د/ بكر القباني، مرجع سابق، ص ١١٢. ود/ ماهر جبر وآخرون، مرجع سابق، ص ٨٨.

(٣) د/ رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ١١٣.

(٤) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٤٣.

(٥) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٤٠.

المشاركة، أو التدخل في شئون الأمة بأي صورة كانت. ومثالها: الجمعية التأسيسية لفيلا ديلفيا، التي أقتصر دورها على تدوين دستور الولايات المتحدة فقط عام ١٧٨٧.

وأما أنها جمعيات تأسيسية وتشريعية غير متخصصة، يكون لها سلطة وضع الدستور بجانب سلطة التشريع، ويقوم الشعب بانتخابها؛ لممارسة السلطتين معا. مثال: ما حدث في فرنسا أعوام ١٨٤٨، ١٧٨٦، ١٩٤٥. وأما أن تقوم الهيئة التشريعية القائمة بالفعل -البرلمان أو مجلس النواب- بدور السلطة التأسيسية إلى جانب دورها كسلطة تشريعية، وبعد إعدادها وضع الدستور ينتهي دورها كسلطة تأسيسية، وتستمر في دورها كسلطة تشريعية. ومما لا شك فيه أن إجراءات وضع الدستور في الحالتين السابقتين يختلف عن إجراءات وضع القوانين العادية، رغم أنها هيئة تشريعية واحدة. مثال: ما فعله برلمان مدغشقر، حيث قام بإصدار القانون الدستوري رقم (١) لسنة ١٩٥٨^(١).

المطلب الثاني

الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي "أسلوب الديمقراطية المباشرة"

مفاده: هو عبارة عن: أن يقوم الشعب بنفسه، ويشترك في مباشرة السلطة التأسيسية الأصلية الخاصة بوضع الدستور، ونفاذه، بعد الموافقة عليه من جميع أفراد الشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي.

ويستوي أن تضع الدستور لجنة فنية مشكلة، بطريق التعيين، أم الجمعية النيابية، فليس بل لازم تحديد شخص من قام بوضع الدستور، وإعداد مشروعه، فالقوة القانونية للدستور هنا تجد مصدرها في الموافقة الشعبية على وثيقة الدستور، وترقي به إلى حد جعله واجب النفاذ، بغض النظر عن أشخاص واضعيها، فرادي أو جماعات.

الأمر الذي يجعل هذا الأسلوب تطبيقا عمليا للديمقراطية المباشرة، بل إنه قد اقترب أو يكاد أن يصل إلى حد الديمقراطية المثالية^(٢)، التي يباشر فيها الشعب سلطاته بنفسه، ودون وساطة ممثلين عنه، وهو ما يدفعنا للقول بضرورة الأخذ بمظاهرة الديمقراطية المباشرة، أو شبه المباشرة، كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

صور الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي

* يتخذ الدور الذي يلعبه الشعب في وضع الدستور صورا مختلفة^(٣) فقد يبدى الشعب رأيه بنفسه بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور، المعد بواسطة الحكومة، أو اللجنة خاصة، المشكلة لذلك، وفقا لإجراءات خاصة ومعينة. مثال ما حدث في دستور فرنسا الحالي ١٩٥٨، ودستور الفلبين الصادر ١٩٨٧.

* وقد يبدو رأيه واضحا من خلال الجمعية التأسيسية، كدستور مصر عام ١٩٧١، ٢٠١٢، ٢٠١٤م، ودستور فرنسا الصادر ١٩٤٦، والدستور الإسباني الصادر ١٩٧٨. وفي هذه الصورة يعتبر الاستفتاء مجرد مظهر ديمقراطي فحسب، حيث يقتصر دور

(١) د/ جورج شفيق ساري، المرجع السابق، ص ٤١.

(٢) د/ عبد المنعم محفوظ، مرجع سابق، ص ١٧٢.

(٣) المرجع السابق، ذات الصفحة. وأيضا د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٤٢ وما بعدها.

الشعب على مجرد التصديق على مشروع الدستور دون أن يكون له أي دور في إعداده كدستور السنة الثامنة في فرنسا.

* وقد يتخذ صورة المبادرات والمناقشات الشعبية، فلا يقتصر دور الشعب على مجرد الاستفتاء والتصديق على مشروع وضع الدستور، بواسطة الحكومة، أو الجمعية التأسيسية، وإنما يكون له دورا كبيرا في إعداد الدستور، بمظهر من المظاهر التالية:

١- الاقتراح الشعبي: بأن يبادر الشعب باقتراح إعداد مشروع الدستور، مثال ما حدث في الدستور السويسري.

٢- المشاركة الشعبية الفعلية: وهي ما تتم عن طريق المشاركة الفعالة من خلال عقد المؤتمرات والندوات في أماكن العمل، والبيادر العامة، أو عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات والإنترنت في إعداد وتحرير نص الدستور ذاته من خلال المناقشة البناءة للمشروع، وإبداء الملاحظات والتحفظات، وإضافة المقترحات، وحذف بعض الأجزاء والفقرات واقتراح تعديلها، وفق ما يتناسب وصياغتها، وفلسفة نظام الحكم. وهو ما حدث في بعض النظم الماركسية، كدستور الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا، فقد تم استشارة ١٥٠ مليون شخص عام ١٩٥٤، وعند إعداد دستور ١٩٧٧ تم تنظيم ٦٥٠ ألف اجتماع، وتم تقديم ٧٥٠ ألف اقتراح بتعديلات^(١)، وحدث أيضا في بعض النظم الخاصة، كالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عن طريق اللجان الشعبية المنتشرة في كل مكان.

وشهدناه مؤخرا في مصر أثناء إعداد دستور ٢٠١٢، ٢٠١٤م من فتح باب الحوار المجتمعي، وفتح باب المشاركة الشعبية، وإنشاء صفحات ومواقع إلكترونية، وعقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات بمختلف وسائل الإعلام والاتصال وغيرها؛ لإبداء الرأي والنقاش حول موضوعات ومواد الدستور.

وينبغي عدم الخلط بين أسلوب الجمعية التأسيسية وطريق الاستفتاء الدستوري في وضع وإصدار الدساتير، وأيضا بين الاستفتاء الدستوري بمعناه السابق والاستفتاء السياسي، الذي يعتبرونه الوسيلة المعتادة لتأسيس دساتير ذات نظام حكم مطلق، ويكون دور الشعب فيها سلبيا لا إيجابيا، كما حدث في ألمانيا النازية برعاية هتلر^(٢).

تقييم وتقدير أسلوب الاستفتاء الدستوري

أولا: مزاياه: يعتبر أسلوب الاستفتاء الدستوري أحد المظاهر الهامة واللازمة؛ لممارسة الشعب بنفسه السلطة، وإدارة كل شئونه، والأسلوب الأمثل للديمقراطية، والذي يمثل أعلى مراتبها حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، وليس بطريق غير مباشر، وهو ما ينبئ عن درجة الوعي السياسي لهذا الشعب، وممارسته للديمقراطية المثالية، وقدرته على تحمل المسؤولية، وتخلصه من سيطرة الأحزاب السياسية، ودعاياتها المضللة وأهواءها الشخصية، وشعاراتهم الحزبية الرنانة من غير فعل.

ثانيا: عيوبه: تتلخص عيوب أسلوب الاستفتاء الدستوري في الانتقادات التالية:

(١) نقلا هذه الإحصائية عن د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٤٥.

١- إنه لا يمكن الاعتماد عليه في وضع الدستور على الأقل بالنسبة لمحتواه ومضمونه، فالدستور عبارة عن مجموعة فنية متجانسة، من القواعد والأحكام، التي لا يمكن بناؤها عن طريق القطع المبعثرة والمتناثرة والمتنافرة من أفراد الشعب^(١).

٢- إنه نظام هدام لخصائص الديمقراطية؛ لتعارضه مع حرية الرأي، وحق المعارضة، وحده من سيطرة الأحزاب السياسية على جماهير الناخبين.

٣- إنه غالبا ما يجري دون أن يسبقه أي مناقشات ومحاورات حية وفعالة، بإتاحة الفرصة للشعب -ولو فئة المنتفعين- الإحاطة بمضمون الدستور، والوقوف على فلسفة واضعيه؛ تحقيقا للصالح العام.

٤- عجز معظم الناخبين عن فهم الأحكام الدقيقة، التي تحتوي عليها وثيقة الدستور؛ لقلة وعيهم ونضجهم السياسي، ودرابتهم بالموضوعات الدستورية، وحسن الصياغة من عدمه، وفهمهم للفلسفة والأيدولوجية العامة للدولة.

محاولة التوفيق بين المزايا والانتقادات السابقة

لما كان أسلوب الاستفتاء الدستوري هو الأسلوب الأمثل -كما ذكرنا- للديمقراطية المباشرة وغير المباشرة، وأنه قد يصل بالشعب إلى حد الديمقراطية المثالية بفاعلية وتفاعل مع السلطات الحاكمة، ونتيجة لرد بعض فقهاء القانون الدستوري على الانتقادات الموجهة كأن يمكن وضع مدة زمنية محددة لدراسة نصوص الدستور، والوقوف على أحكامه وفهم مضمونها، وإمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين من رجال القانون الدستوري ورجال القضاء الدستوري والإداري، وذوي الكفاءات من الرأي العام، توصلنا إلى وضع دستور كامل ومتكامل، برؤى فلسفية واضحة، وهادفة للعمل لخدمة وصالح البلاد.

ويشترط بعض الفقه الدستوري توافر عدة شروط، قبل وعند تصويت الشعب على مشروع الدستور، المعروض على الاستفتاء^(٢). تتمثل فيما يلي:

١- ضرورة إعلان مشروع الدستور على الرأي العام، بواسطة شبكات وأجهزة الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة، وأن يتم نشره كاملا دون أي حذف أو تغيير، في جميع صحف الدولة القومية والمعارضة حتى يمكن إبداء الرأي السليم فيه والاقتراح.

٢- ضرورة ترك مدة كافية ومعقولة مناسبة للشعب السياسي؛ للاطلاع على مواد مشروع الدستور، ومناقشتها من كل الآراء بجدية وفعالية، من المعارضين والمؤيدين، على اعتبار أن الشعب على درجة كبيرة من الوعي والنضج السياسي، ولديه المكنة على مناقشة الأمور بموضوعية، وبدون تحيز لحزب، أو هوى شخصي.

٣- أن يتم الاستفتاء في جو من الحرية والنزاهة الجيدة: وبدون أي ضغوط مادية أو معنوية من السلطات الحاكمة، أو تأثير على إرادة الشعب السياسي، وبعيدا عن كل وسائل التزييف والتزوير والبلطجة في فرز الأصوات وغيرها.

(١) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٤٣ وما بعدها.

(٢) ينظر في هذه الشروط : د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ٨٨. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ٩٨.

د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٤١. د/ السيد خليل هيك، المبادئ العامة، ص ٢٧. د/ محمد عبد

العال السناري، مرجع سابق، ص ١٠٠.

٤- إتاحة الفرص المتكافئة لكل القوي السياسية والاتجاهات والتيارات المختلفة وجماعات الضغط والرأي العام؛ للإعلان عن نفسها، والتعبير عن رأيها في مشروع الدستور، بدون مصادرة لفكر أو رأي، ولا السماح بمعارضة هامشية أو سطحية.

وهو ما نوافق عليه متى تحققت هذه الشروط، وكشفت عن مدى الوعي والفهم الديمقراطي السليم لحقائق الأمور، ومناقشتها بكل جدية وموضوعية؛ لتحقيق الإصلاح المنشود في كافة المجالات. ونذهب مع الرأي الفقهي^(١) القائل: بأنه: "لا أثر للأسلوب الذي صدر به الدستور على مدى احترامه، أو طول فترة بقائه، فالواقع السياسي والعلمي يؤكد أن أقوى ضمانات تكفل للدستور احتراماً واستقراراً لا يجب البحث عنها في النصوص الدستورية ولا في أسلوب معين من أساليب إصداره، وإنما يجب البحث عنها في مبلغ ملاءمة الدستور لظروف البيئة، وفي قوة الرأي العام، وفي مبلغ تمسك الأمة بمبادئ الدستور وفيما تبديه من الغيرة والبأس؛ لحمايته تأسيساً يخشاه الحاكمون".

وقد سبق القول بأن دستور فرنسا الحالي ١٩٥٨، من الأمثلة التي وضعت بأسلوب الاستفتاء الدستوري عن طريق لجنة حكومية، شكلتها حكومة الجنرال ديغول المؤقتة، والتي فوضها البرلمان الفرنسي لإعداد مشروع الدستور، ثم تمت الموافقة عليه في الاستفتاء، بعكس دساتيرها الأخرى كدستور ١٩٤٦، فقد وضعتها جمعية تأسيسية منتخبة، ثم أقرها الشعب بعد ذلك في الاستفتاء^(٢).

وأيضاً دستور مصر لعام ١٩٧١، فقد وضع مشروعه مجلس الأمة -البرلمان المنتخب طبقاً لدستور ١٩٦٤- ثم وافق عليه الشعب في الاستفتاء. أما دستور مصر الصادر عام ٢٠١٢، والأخير الصادر عام ٢٠١٤ والمعمول بها حالياً فقد تم وضعهما عن طريق الجمعية التأسيسية، مع الاختلاف في التكوين والتشكيل في الأولى عنه في الثانية.

(١) د/ عبد الحميد متولي، المفصل، مرجع سابق، ص ١٢٢. د/ عثمان خليل، مرجع سابق، ص ٢١ وما بعدها.

د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ١٢٥ وما بعدها.

(٢) د/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ١٠٥.

الفصل الرابع

أنواع الدساتير وأشكالها

يقسم الفقه الدستوري الدساتير إلى قسمين كبيرين، أو رئيسين هما:

القسم الأول: وهو ما ينظر إلى الدساتير من حيث المصدر^(١)، أو الشكل^(٢)، أو كيفية صياغتها^(٣)، أو طريقة تدوينها وكتابتها من عدمه. وينحصر في نوعين: الدساتير المدونة أو "المكتوبة"، والدساتير غير المدونة، أو "العرفية".

القسم الثاني: وهو ما ينظر إلى الدساتير من حيث النظر إلى إجراءات تعديلها وكيفية القيام بهذا التعديل، هل بطريقة سهلة مبسطة، أم بأخرى معقدة وجامدة، تحتاج لإتباع إجراءات خاصة. وينحصر في نوعين: الدساتير المرنة، والدساتير الجامدة.

وسوف نقوم بدراسة أنواع الدساتير وأشكالها^(٤) من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: أنواع الدساتير من حيث مصدرها وتدوينها.

المبحث الثاني: أنواع الدساتير من حيث إمكانية تعديلها.

المبحث الأول

أنواع الدساتير من حيث مصدرها وتدوينها

سبق القول إن الدساتير تتنوع من حيث مصدرها، أو شكلها، أو كيفية صياغتها، وطريقة تدوينها وكتاباتها في وثيقة دستورية واحدة، أو تتأثرها في بعض الوثائق والعهود،

(١) د/ سعد عصفور، المبادئ الأساسية، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٢) د/ جو رجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص ١٩.

(٣) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٠٤.

(٤) **يراجع:** د/ ثروت بدوي، موجز القانون، مرجع سابق، ص ٤٣ وما بعدها. د/ عبد الحميد متولي، المفصل، مرجع سابق، ص ٨٦ وما بعدها. د/ يحيى الجمل، مرجع سابق، ص ٥٩ وما بعدها. د/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص ٢٢٠ وما بعدها. د/ سعد عصفور، المبادئ الأساسية، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها. د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٣٤. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٥ وما بعدها. د/ محسن خليل، النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ١١٧ وما بعدها. د/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ٢٨ وما بعدها. د/ محمود حلمي وآخرون، مرجع سابق، ص ٥١ وما بعدها. د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ١٧ وما بعدها. د/ زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ١٠٣ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٦٧ وما بعدها. د/ عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص ٥٥ وما بعدها. د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ٤٩ وما بعدها. د/ ماهر جبر نضر وآخرون، مرجع سابق، ص ٧٢. د/ محمد السناري، مرجع سابق، ص ١٤٥ وما بعدها. **وباللغة الفرنسية:**

Benoit Jeanneau: Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 1978, Paris, P.45. Pierre Pactet: Institutions politiques et droit Constitutionnel, éme, éd, Paris, 1978, P.29 et suiv. Michel Henry Fabre: Principes Republicains de droit Constitutionnel, 3 éme, éd, Paris, 1977, P.154 et suiv. (J.) Barthélemy et Duez: Traité de droit Constitutionnel, 1933, P.185. et même référence : Traité élémentaire de droit constitutionnel, Dalloz, 1926, P.187 et suiv.

أو كونها قواعد وأعراف متبعة داخل مجتمع النظام السياسي بانتظام واضطراد إلى نوعين هما: الدساتير العرفية (غير المدونة)، والدساتير المكتوبة (المدونة). وهو ما سنتناوله في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الدساتير المدونة "المكتوبة"

١- مضمون الدساتير المدونة :

يقصد بها: تلك الدساتير التي عمل المشرع الدستوري على إصدار أحكامها وقواعدها، في صورة نصوص تشريعية، تضم بين دفتيها كافة مواد الدستور، ومبادئه وأحكامه^(١). ويستوي جمع الدستور المدون في صورة وثيقة دستورية واحدة، أو عدة وثائق رسمية متفرقة، صادرة عن المشرع الدستوري، وفقا لإجراءات معينة. كما يستوي صدوره بديباجة أو مقدمات من عدمه.

إذن فالعبرة هنا هي بالتدوين والكتابة، أو بالسمة الغالبة في الكتابة من عدمه؛ لثباتها واستقرارها في وثيقة رسمية واحدة، أو في عدة وثائق. وإن كان هذا لا يمنع من ظهور وجود عرف دستوري بجوار الدساتير المكتوبة طالما أنها قليلة ومحددة، نشأت بواسطة العرف والعادات والتقاليد لتكمل أو تفسر الدستور المدون^(٢).

ويقصد بالتدوين هنا: التدوين الفني أو الرسمي^(٣)، والذي تقوم به سلطة مختصة - السلطة التأسيسية الأصلية أو المنشأة - تنحصر مهمتها في سن وتسجيل الوثيقة الدستورية الرسمية، وكتابتها أو تدوينها في وثيقة واحدة أو عدة وثائق.

ولا يقصد بالتدوين مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة فحسب، وعليه فلا يعتبر قيام فقهاء القانون الدستوري بجمع الأحكام الدستورية العرفية في موسوعات، أو مجلدات علمية دستورا مدونا، بل يظل دستورا عرفيا كما هي طبيعته^(٤) لا تتغير.

ولا يشترط تدوين نصوص الدستور وقواعده في وثيقة واحدة، وإنما قد يصدر الدستور في عدة وثائق. مثال: ما حدث لدستور فرنسا خلال فترة الجمهورية الثالثة، والصادر ١٨٧٥، فقد صدر في ثلاثة وثائق متتابعة. كما لا يلزم لاعتبار الدستور مدونا أن تكون جميع قواعده منصوفا عليها في الوثيقة، أو الوثائق الدستورية، إذ المقصود بالدستور المكتوب هو: من دونت وسجلت معظم أو أغلب أحكامه، وليس جميعها^(٥) أو كلها.

-
- (١) د/ أحمد حافظ نجم، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النهضة العربية، ١٩٨٨ / ١٩٨٩، ص ٥.
(٢) د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ١١٥، د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٦. د/ محمد رفعت، مرجع سابق، ص ٣٢. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٦٩.
(٣) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٥. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٠٦. د/ محمد السنارى، مرجع سابق، ص ١٤٦.
(٤) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٠٦.
(٥) د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٧. د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٥.

٢- تاريخ القواعد الدستورية المدونة^(١):

يرجع تاريخ القواعد الدستورية المدونة إلى أمد بعيد، بل إنه في عهد الدساتير العرفية كانت توجد بعض الوثائق المكتوبة، القليلة والمتناثرة، والتي تناولت بعض القواعد الدستورية الفرعية. مثال: العهد الأعظم "Magna carta" الصادر في إنجلترا ١٢١٥، ومشروع قانون الحقوق التي فرضت على الملك "جيوم"، والملكة "ماري" لحظة احتلالهم العرش والحكم الفرنسي عام ١٦٨٩. إلا أن التاريخ الحقيقي للدساتير المدونة بشكل متكامل يرجع إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية، والتي قامت بعد إعلان استقلالها عن السيطرة البريطانية بتدوين دستورية ولاية فرجينيا، الصادر في يونيو ١٧٧٦، المسبوق بإعلان للحقوق، تلاه إعلان الاتحاد الكونفدرالي، أو الاستقلال عن الولايات الأمريكية عام ١٧٧٧، ثم صدور الدستور الاتحادي عام ١٧٨٧.

وهو ما سلكته فرنسا عند قيام الثورة الفرنسية، فأصدرت في ٢٧ أغسطس ١٧٨٩ إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بعد موافقة الجمعية الوطنية عليه، ثم أصدرت دستور الثورة ١٧٩١، والدساتير التالية له، وبالغة ١٦ دستورا، آخرها الدستور الحالي الصادر ١٩٥٨. ومع بداية القرن الماضي قامت معظم الدول المعاصرة باتباع مسلك أمريكا وفرنسا في أن تكون لها دساتير مدونة أو مكتوبة باستثناء القليل منها الذي لا يزال له دساتير عرفية غير مدونة- كما بدأت مصر بتدوين دساتيرها المتعاقبة منذ عام ١٩٢٣، بعد إعلان استقلالها عام ١٩٢٢، وتخلصها من الحكم المطلق، والملكية الاستبدادية، وحتى دستورها الحالي الصادر عام ٢٠١٤، وغيرها العديد من الدول العربية.

٣- عوامل انتشار حركة التدوين وظهور الدساتير المدونة

يرجع السر في اتباع الدول المعاصرة حركة تدوين دساتيرها، وقواعدها الدستورية إلى عدة عوامل وأسباب من أهمها ما يلي^(٢):

١- ظهور الحركات الفكرية والتيارات السياسية، والتي انبعثت من كتابات المفكرين والفلاسفة في القرن ١٩، ودعوتها للأخذ بالمبادئ الديمقراطية، وضرورة تدوين قواعد وأسس نظام الحكم، والقواعد الخاصة ببيان العلاقة بين الحاكم والشعب.

٢- الاعتقاد السائد بسمو القواعد المكتوبة، وأهميتها عن القواعد العرفية؛ لما تحققه من ثبات ووضوح ودقة، وأنها تمثل العقد الاجتماعي، الذي نشأت الجماعة السياسية على أساسه، وتعتبر تجديدا له، مما يضيف عليها طابع الاحترام والقدسية؛ لتحديد الحقوق والواجبات والحريات للحكام والأفراد والجماعات في المجتمع السياسي.

٣- قيام الشعوب بإضفاء هالة من القدسية والتبجيل على جميع الوثائق المدونة، وبالأخص الدستور المكتوب، والاعتقاد بأن الدستور لا يكون موجودا إلا إذا أمكن حملة في الجيب. وهو ما عملت عليه الهيئة العامة للاستعلامات بإصدار نسخ جيب من دستور ٢٠١٤ المعدل عام ٢٠١٩، وأرسلت لنا كراتين منها للتوزيع.

(١) د/ جو رجي شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٢١ وما بعدها. د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٧. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٦٩.

(٢) د/ محمد المجذوب، مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها. د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٨.

٤- مطالبة جميع شعوب الدول بالدساتير المكتوبة في القرن التاسع عشر؛ للربط بينها وبين النظام الديمقراطي، والحرية، والسيادة الشعبية، استنادا على أن تدوين الدساتير في نظر رجال القرن الثامن عشر، كانت تعد وسيلة لتنقيف الشعب معنويا وسياسيا، وإبرازا لمكانة الشعب، ودوره في المجتمع.

٥- رغبة الدول المهزومة والمستقلة حديثا في أعقاب الحرب العالمية الأولى في إثبات وجودها، بأن يكون لها دستور مدونا، يقوم على أساس من الديمقراطية، يجنبها أخطار الماضي، وفساد الحكام، ويدعم سيادتهم داخليا ودوليا.

٤- تقدير فكرة الدساتير المدونة

رغم أن الدساتير العرفية كانت تحتل مركز الصدارة باعتبارها السائدة، وأنها المصدر الأول للقواعد الدستورية، إلا أن فكرة تدوين الدساتير وكتابتها، وانتشارها في مختلف الدول المعاصرة بدأت تأخذ مكان الصدارة، وتحتل القاعدة والأساس في جميع الدول، باستثناء القليل منها، وذلك يرجع إلى تمتع هذه الفكرة ببعض المزايا، وإن وجهت لها بعض سهام النقد لها، وهو ما نوضحه فيما يلي:

أولا : مزايا فكرة الدساتير المدونة والمكتوبة : تتمثل في الآتي:

١- الوضوح وسهولة الاطلاع عليه: بمعنى أن الدساتير المدونة تفوق الدساتير العرفية، التي يكتنفها الغموض، وعدم التحديد في وضوح نصوصها وتحديد أحكامها، بكل دقة ووضوح وثبات واستقرار، مما يسهل على الأفراد فهمها، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، ويمكن الحكومات من احترامها والالتزام بأحكامها؛ لسهولة معرفتهم بحدود اختصاصاتهم وصلاحياتهم، نتيجة سهولة إطلاع الحكام والمحكومين على وثيقتها المكتوبة والمسجلة.

٢- سرعة وضعه وتعديله: بمعنى أن الدستور المكتوب يتميز بإمكانية وضعه بسرعة، وفي وقت قصير، بحيث يتواءم وحاجات المجتمع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي دعت لوضعه، أو تعديل بعض قواعده الموجودة بالفعل، بعكس الدساتير غير المدونة العرفية، التي تستغرق وقتا طويلا حتى يتم تكوينها.

٣- إنها ضرورة بالذات نسبة للدول الاتحادية الفيدرالية والدول الحديثة: بمعنى أن الدستور المدون يمثل ضرورة ملحة للدول الاتحادية، المتحدة اتحاد فيدراليا، والدول التي تتبنى نظام اللامركزية لتحديد الاختصاصات، وتوزيعها بين الحكومة الاتحادية "الدويلات"، مما يحول دون تشابكها، أو تجاوزها. كما يعد ضرورة هامة للدول حديثة التكوين، والدول التي تقوم بتغيير نظامها السياسي، تغييرا جذريا^(١).

٤- يساعد على التربية السياسية للأمة، ويقاوم طغيان الحكام: بمعنى أن وجود الدستور المكتوب يساعد أفراد الشعب على معرفة حقوقهم وواجباتهم السياسية مما يدعوهم إلى التمسك به، والمشاركة بكل فعالية وإيجابية، في الشؤون العامة للبلاد، وهو ما يغرس فيهم روح الانتماء والولاء، وتنقيفهم معنويا أو سياسيا، كما يعد وجود دستور مدون ضمانا هامة ضد الحكم المطلق، والعسف بحقوق الأفراد وحررياتهم؛ لخوف السلطة من

(١) د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٠.

ثورة الشعب، وسخطه وقيامه بالمظاهرات والثورات، حال خروجها على النص المكتوب في الدستور، بعكس القواعد الدستورية العرفية.

عيوب فكرة الدساتير المكتوبة أو المدونة

بالرغم من المزايا التي قيلت في فكرة الدساتير المدونة، إلا أنها لم تسلم من انتقاد بعض الفقه لها، وذلك على النحو التالي:

١- الجمود وعدم مسايرة تطورات الحديثة: يرى البعض^(١): أن الدستور المكتوب يعيبه ما يعيب التشريع العادي، بصفة عامة من جمود، وعدم مسايرة نصوصه لروح التطورات الحديثة في المجتمعات المعاصرة، وعدم تعبيره عن حاجاتها.

وهو ما يبدو جليا في مجال القواعد الدستورية، التي تتعلق بالنظام السياسي للدولة نتيجة تأثر واضعي الدستور بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في البلاد، وقت وضع الدستور، دون استعمال بُعد النظر للمستقبل. فضلا عن ميلهم لتفصيل أحكام الدستور، ودخولهم في جزئيات، ومغالاتهم في تقديرهم للأمور، دون وضع حلول فعالة لمشاكل مستقبلية، قد تحدث وصعوبة تغير أو تعديل نصوصها.

ويرد على ذلك الانتقاد بأن الدستور ذاته قد كفل العلاج المناسب، ووضع ضمانات واقية ضد جمود وتخلف النصوص، فحوى بين نصوصه كيفية تعديل الدستور، وإجراءات ذلك التعديل.

٢- مغالاة الشعوب في اعتبار الدساتير ضمانات للحقوق والحريات:

يرى البعض^(٢) أنه يتعين علينا عدم المغالاة في اعتبار الدساتير المدونة والمكتوبة ضمانات هامة للحقوق والحريات ضد الحكم المطلق، بحجة أن هناك الكثير من الحكومات أحاطت بهذه الحقوق، أو تلك الحريات.

ويمكن الرد على ذلك بأن القوة الحقيقية للدستور المدون تستمد من الوعي السياسي؛ لحماية الحكام والمحكومين داخل النظام السياسي الواحد، ومدي تمسكهم بالدستور وروحه ونصوصه، ومعرفتهم بأنه حامي الحقوق والحريات لهم، وتبعاً له يقطتهم واستعدادهم؛ للدفع عنه حال الخروج على أحكامه، ومخالفة قواعده .

(١) د/ السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبد الله وهبة، ط٤، ١٩٤٩، القاهرة، ص ٢٢٢. ود/محمود حلمي، مرجع سابق، ص ٢٠ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، مرجع سابق، ص ٩٣ وما بعدها. وغيرهم.

(٢) د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٠.

المطلب الثاني

الدساتير العرفية

١- مضمون الدساتير غير المدونة:

يقصد بها: الدساتير التي نشأت أحكامها، وتكونت من غير طريق التشريع الرسمي الوضعي، وإنما من طريق العادات والتقاليد والسوابق التاريخية، والتي استقرت في الأذهان مع الوقت وشكلت عرفاً دستورياً ملزماً؛ للسلطات الحاكمة، وحازت القوة القانونية المقررة للتشريعات الدستورية سواء بسواء.

وقد يقصد بها: الدساتير التي لم تدون أو تسجل، فقواعدها وأحكامها غير ثابتة في وثيقة مكتوبة، ولم تقم بسنها سلطة تشريعية مختصة، وإنما الأعراف والعادات السياسية، والسوابق التاريخية هي التي صنعتها، فأصبحت تستمد أحكامها منها، فهي نتاج عمل السلطات العامة، وعامل الزمن في وقت واحد^(١)، فقد دأبت السلطات على اتباع قواعد معينة عامة التطبيق لفترة طويلة نسبياً، بانتظام واضطراد قبلها المحكومين؛ نتيجة اعتقادهم وشعورهم بضرورة احترامها.

ويطلق رجال الفقه الدستوري عليها مسمى الدساتير العرفية؛ لقيامها أساساً على العرف، والذي يعد المصدر الرئيس لقواعدها، إلا أننا نفضل اصطلاح الدساتير غير المدونة، باعتباره أكثر دقة ووضوحاً؛ لأنه يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية، سواء تمثلت في العرف أو القضاء^(٢)، أو المبادئ العامة للقانون^(٣).

وكما سبق القول إن وجود الدستور المدون لا يمنع من وجود عرف دستوري بجانبه، مكمل أو مفسر، بصورة استثنائية، فكذلك الحال بالنسبة للدستور العرفي، فلا يمنع وجوده في دولة ما من وجود بعض القواعد الدستورية المدونة سواء في وثيقة واحدة، أو عدة وثائق، طالما أنها قواعد محدودة، وأن السمة الغالبة في معرفة قواعد نظام الحكم يكون مصدرها العرف، حتى يمكن القول بأنها دساتير غير مدونة، أو دساتير عرفية.

٢- تاريخ القواعد الدستورية العرفية

تعتبر الدساتير العرفية أقدم من الدساتير المكتوبة تاريخياً، فحتى نهاية القرن الثامن عشر كان معظم قواعد الشعوب والدولة الدستورية عرفية غير مكتوبة، تقوم على الأعراف والعادات والتقاليد السياسية، والسوابق التاريخية، والأمثال المتواترة والشائعة^(٤)، فقد كانت فكرة الدولة قديماً تتكون ببطء، وتحت تأثير العوامل الروحية والتاريخية، والفلسفية والسياسية

(١) د/ سعاد الشرقاوي، ود/ عبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري المعاصر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ١١٦.

(٢) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٥. ووافقه كل من: د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٦٦. د/ محمد السنارى، مرجع سابق، ص ١٤٦.

(٣) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٧٣.

(4) Charle Cadoux ; Droit Constitutionnel et Institutions politiques, théorie générale des Institutions politiques, 3^e éd, cujas; Paris, 1988, P.130 et suiv.

والاقتصادية، باستثناء بعض الوثائق المكتوبة النادرة^(١). ويؤكد البعض^(٢) أن معظم الدساتير المدونة حاليا هي في الأصل قواعد دستورية عرفية نشأة، ففي الماضي كانت كل الدساتير تقريبا عرفية غير مكتوبة، بعكس الوضع الحالي، فدساتير معظم الدول المعاصرة كلها مكتوبة، فمن بين ١٦٤ دستور تم إحصاؤها، وحصرها عام ١٩٨٤، كان منها سبع دساتير فقط عرفية.

وتعتبر إنجلترا هي النموذج الوحيد الذي يقدمه الفقه بصدد الدساتير العرفية، فالدستور الإنجليزي هو أقدم دستور عرفي، وإن كان هذا لم يمنعها من الاعتماد على بعض الوثائق الدستورية المكتوبة كوثيقة العهد الأعظم، ووثيقة إعلان الحقوق، وقوانين الاتحاد وغيرها. كما توجد بعض الأمثلة في وقتنا المعاصر كالدستور البريطاني، ودستور نيوزيلندا وإسرائيل ودستور السعودية، وسلطنة عمان.

٣- تقدير فكرة الدساتير العرفية

تتسم ببعض المزايا، وفي المقابل توجه إليها بعض الانتقادات، نوضحها فيما يلي:

أولاً: المزايا: تتسم فكرة الدساتير غير المدونة ببعض المزايا، من أهمها ما يلي:

١- المرونة والتطور: بمعنى أن الدساتير العرفية تتصف بأنها مرنة وسهلة التطور؛ لكونها أقدر على مسايرة ظروف المجتمع وحاجاته المتجددة، وملاحقة ركب التطورات الحديثة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الدوام أكثر من الدساتير المدونة، والتي تحتاج في تعديلها أحيانا إلى قواعد ، وإجراءات صعبة ومعقدة .

٢- ندرج نشأتها: بمعنى أن الدساتير العرفية غير المدونة لم تنشأ دفعة واحدة، وإنما نشأت بصورة متدرجة باعتبارها وليدة تطور الزمن وتعاقب الأجيال ومدي حاجة الشعب وظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإن كان في هذا التدرج نوعا من البطء والتراخي في أسس القواعد والأحكام إلا أن ما يسد هذا النقص هو المواءمة المستمرة لحاجات الشعوب وظروفها وآمالها^(٣).

٣- النعير عن الماضي وربطه بالحاضر: ساعد تدرج نشأة الدساتير العرفية بأن تعبر عن ماضي الشعوب وبقدرتها على ربط الماضي بالحاضر، من خلال دراسة الظروف السياسية، والاجتماعية والتاريخية، وبين تطلعات وآمال الشعب وطموحاته.

عيوب فكرة الدساتير غير المدونة

بالرغم من أن الدساتير العرفية كانت في فترة من الزمان، وقبل انتشار حركة التدوين هي الأصل، وما عداها من دساتير مكتوبة يمثل استثناء على هذا الأصل، وأن لها مزايا معينة سبق ذكرها، إلا أن هذا لم يعفيها من الانتقاد على أساس ما يلي:

١- اتصاف قواعدها بالغموض، وعدم التحديد والوضوح مما يسهل على الحكام تجاوزها والخروج عليها، ومن ثم انتهاك حقوق الأفراد وحررياتهم، والعسف بها.

(1) (G.)Burdeau; Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 16 éd, L.G.D.J, Paris, 1974, P.56 et suite.

(٢) نقلا عن: د/ جورج شفيق ساري ، مرجع سابق ، ص ٢١.

(٣) ينظر حوله: د/ محمود حلمي وآخرون، مرجع سابق، ص ٥٤. د/ ثروت بدوي، مرجع سابق، ص ٢٦.

٢ - البطء في التكوين والنشأة، وأنها تحتاج لوقت طويل نسبيا حتى تصبح ملزمة وواجبة الاحترام، ومن ثم فلا تستطيع مسايرة المتغيرات المستحدثة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وملاحقتها.

تقييم فكرة تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة:

يؤكد معظم رجال الفقه الدستوري ونحن معهم على أن فكرة تقسيم الدساتير التقليدية من حيث التدوين والمصدر إلى دساتير مدونة، وأخرى غير مدونة "عرفية" أصبحت غير ذات موضوع^(١)، وأنها تفرقة نظرية أكثر من كونها عملية، أو أنها تفرقة شبه مهجورة^(٢)، وعديمة الفائدة في وقتنا المعاصر.

أو إنه تقسيم وتفرقة نسبية بحتة غير مطلقة مبنية على السمة الغالبة والأعم في بلد ما، فوجود الدستور المدون والمسجل في وثيقة رسمية من عمل المشرع الدستوري لا ينفي وجود بعض القواعد الدستورية العرفية، والعكس وجود الدستور العرفي، لا ينفي وجود عدة وثائق دستورية مكتوبة بجانب العرف الدستوري تفسر الغامض منها، أو تضيف إليها أحكاما جديدة.

وإذا كانت أهمية هذا التقسيم قد برزت قديما، عندما كانت معظم الدساتير غير مدونة في وثائق مكتوبة، فإن تقسيمها الآن إلى دساتير مكتوبة، وأخرى عرفية أصبح أمرا غير ذي جدوى، بل وفقد الكثير من أهميته في الوقت الحاضر، خصوصا بعد انتشار حركة التدوين والدساتير في جميع دول العالم المعاصر، باستثناء القليل منها.

وربما هذا الاستثناء هو الذي دفع معظم الفقهاء الدستوريين إلى الإحجام عن تفضيل نوع آخر من فكرة التقسيم التقليدية، ولا أن يصدرها حكما قاطعا في المسألة على أساس أن ظروف كل شعب السياسية والاجتماعية والتاريخية هي التي تحدد أي النوعين أصلح وأفضل^(٣).

(١) د/ يحيي الجمل، مرجع سابق، ص ٦٣.

(٢) د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ١٧٤.

(٣) ينظر في هذا المعنى د/ عبد الغنى بسيونى، مرجع سابق، ص ٣٧١. وأيضا:

المبحث الثاني

أنواع الدساتير من حيث إمكانية تعديلها

تنقسم الدساتير من حيث النظر إلى إجراءات تعديلها، وإمكانية تعديلها بطريقة سهلة مبسطة، كإجراءات تعديل القوانين العادية، أو بأخرى معقدة وجامدة إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، إذ العبرة هنا هي بكيفية تعديل الدستور، لا بكيفية وضعه، ولا ببيان مصدره وطريقة تدوينه.

وهو ما نعرض له في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الدساتير المرنة

ماهية الدساتير المرنة:

هي الدساتير التي يمكن تعديلها وتنقيحها بسهولة، دون أن تستلزم أية إجراءات خاصة مشددة ومعقدة. بمعنى آخر هي: الدساتير التي تعدل بنفس الإجراءات والشروط، التي تعدل بها القوانين العادية، عن طريق السلطة التشريعية "البرلمان - مجلس النواب"، المختصة بسن القوانين العادية، دون أن تستلزم أية إجراءات خاصة مشددة ومعقدة، تختلف عن الإجراءات المتبعة في القوانين العادية.

وهو ما يجعلها تتشابه في إجراءات تعديلها بإجراءات تعديل القوانين العادية، ويكون لها نفس القوة القانونية المقررة للتشريعات العادية، بحيث لا تختلف عنها، بل تساويها^(١)، ومن ثم تنقضي بينهما التفرقة الشكلية^(٢). ويستوي هنا أن تكون قواعد تعديل الدستور والقانون سهلة أو معقدة، فالعبرة هنا باتحاد أسلوب تعديل كل منهما، فقد يلزم لتعديلهما موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، أو يلزم موافقة ثلثي أعضائه^(٣)، وفي الحالتين يكون الدستور مرنا^(٤)، كما يستوي أن يكون الدستور مدونا أم غير مدون، وإن كان الغالب أن الدساتير العرفية تعتبر أكثر مرونة من غيرها^(٥).

وتجدر الإشارة إلى أن سكوت المشرع الدستوري عن تقرير نص خاص يبين إجراءات تعديل الدستور تدفعنا للعمل بالقاعدة العامة المقررة لتعديل التشريع العادي بنفس إجراءاته، حينئذ يكون الدستور مرنا.

وينحصر المثال التقليدي للدساتير المرنة في الدستور الإنجليزي، وهو دستور عرفي يمكن للبرلمان أن يعدله بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية. والدستور الإيطالي الصادر

(١) د/ محسن خليل، النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ١٢٧. وفي الفقه الفرنسي:

J. LAFERIERE ; Op.cit , P. 272 et suiv.

(٢) د/ محمد المجذوب، القانون الدستوري اللبناني، مرجع سابق، ص ٤٢.

(٣) مثال: ما نصت عليه المادة (٢٢٦) من دستور ٢٠١٤.

(٤) د/ زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ١٠٨. د/ يحيى الجمل، مرجع سابق، ص ٦٥.

(٥) د/ محمود حلمي وآخرون، مرجع سابق، ص ٥٧. د/ عثمان خليل، المبادئ الدستورية، سابق، ص ٢٦.

عام ١٨٤٨، وهو دستور مدون لم ينص على إجراء خاص لتعديل نصوصه، فأمكن تعديله بنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية^(١). وكذلك أول دستور صدر للاتحاد السوفيتي عام ١٩١٨، ودستور فرنسا الصادر عام ١٨١٤، ودستور ١٩٣٠، وأيضاً الدستور الصيني الصادر في ١٩٧٨/٣/٥، الذي لم ينص على شروط خاصة لممارسة الجمعية الشعبية الوطنية لسلطته في تعديل الدستور، والدستور الإسرائيلي، ودستور نيوزيلندا^(٢).

٣- تقدير فكرة الدساتير المرنة:

تنتم الدساتير المرنة ببعض المزايا، وتوجه إليها بعض الانتقادات، نوضحها:

أولاً : مزايا الدساتير المرنة : تتميز فكرة الدساتير المرنة بعدة مزايا، نجملها فيما يلي:

١- سهولة تعديلها : بمعنى أنه يمكن للسلطات التشريعية أن تعدل القواعد الدستورية بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية، بكل سهولة ويسر، مما يمكنها من مسايرة التطورات الحديثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وملاحقتها، الأمر الذي يجنب البلاد معه حدوث أزمات أو انقلابات أو ثورات، في حالة ما لو كانت إجراءات تعديله صعبة ومعقدة.

٢- الثبات والاستقرار: تمتاز الدساتير المرنة بالثبات والاستقرار، وهذا أمر طبيعي، طالما أنها سهلة في تعديلها، وتناسب ظروف البيئة السياسية والاجتماعية^(٣)، وهو ما لم يقتصر على الدساتير الجامدة فحسب، كما أن المرونة والجمود أمر نسبي بالنسبة للدستور، لا يغير منه مرونة الدستور، وسهولة تعديله^(٤).

ثانياً : عيوب الدساتير المرنة: انتقدت فكرة الدساتير المرنة تأسيساً على ما يلي:

١- أن سهولة تعديلها يعثر عيباً خطيراً فيها، إذ يفقدها قدسيته وهيبتها لدى جماعة الحكام والمحكومين^(٥)، ويفقدها صفة الثبات والسمو اللازمين للقوانين الدستورية فتوصف حينئذ بأنها مزعزعة أو مضطربة غير مستقرة، أو غير ثابتة.

٢- إن التعديل قد يعبر عن رأي واضع من أعضاء السلطة التشريعية فقط دون أن يعبر عما في ضمير الجماعة، بل قد يقوموا بعمل تعديلات من تلقاء أنفسهم دون أي دافع إلا هوى شخصي، أو ميل حزبي أو غيره مما لا تقتضيه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها مما يهم الصالح العام.

وأياً كانت الانتقادات فإن الواقع في نظرنا هو أن مسألة تعديل الدستور المرن تتوقف في جميع الأحوال على قوة الرأي العام، ومدى نفوذه وتأثيره في النظام السياسي، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق الديمقراطية السليمة، كما أن الاتجاه المعاصر يمنع تعديل الدساتير بنفس إجراءات تعديل القوانين العادية؛ ليضفي عليها طابع الثبات والاستقرار والجمود، حتى تسمو على غيرها من القوانين. كما سنعرضه لاحقاً.

(١) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

(٢) د/ جورجى شفيق سارى، مرجع سابق، ص ٣٠. وفي الفقه الفرنسي:

PHILIPPE ARDANT ; Institutions politiques et Droit Constitutionnel., L.G.D.J. 1989. P.53.

(٣) د/ محسن خليل، النظام، مرجع سابق، ص ١٢٧. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

(٤) د/ محسن خليل، المرجع السابق، ص ١٢٧.

(٥) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

المطلب الثاني

الدساتير الجامدة

ماهية الدساتير الجامدة :

هي الدساتير التي تستلزم توافر اشتراطات خاصة، أكثر شدة وتعقيداً^(١)؛ لتعديل كل أحكامها، أو لتتقيح بعض نصوصها، كأن تستلزم اجتماع المجلسين في هيئة مؤتمر، أو ضرورة موافقة الشعب على التعديل المقترح، أو في اشتراط أغلبية خاصة أعلى من الأغلبية اللازمة ؛ لتعديل القوانين العادية ... أو غيرها من الإجراءات الخاصة، التي قد ينص عليها الدستور ذاته.

وهو ما يجعل تعديل الدساتير أصعب من تعديل القوانين العادية؛ بهدف كفالة وتوفير نوع من الثبات والسمو لأحكامها، وضمان تطبيقها أكبر قدر من الزمان، بوصفها ثابتة ومستقرة. ويفسر سر اختلافها عن القوانين العادية في مضمونها وشكلها، وإجراءات تعديلها.

ويرجع تاريخ ظهور الدساتير الجامدة إلى بداية القرن الثامن عشر حتى وقتنا الحالي باستثناء الدستور الإنجليزي قديماً، والدستور الإسرائيلي في العصر الحديث.

وتعد معظم دساتير دول العالم المعاصر الآن من الدساتير الجامدة، ككافة الدساتير المصرية المتعاقبة منذ صدور دستور ١٩٢٣ حتى دستور ٢٠١٤، وكالقوانين الأساسية للمملكة الفرنسية قبل ثورة ١٧٨٩، وبالرغم من أن الأخيرة قواعد دستورية عرفية، غير مكتوبة، إلا أنها كانت تستلزم إجراءات جامدة وصعبة؛ لتعديل أحكامها مما يؤكد أنه لا يوجد تلازم بين جمود الدستور وتدوينه، ولا بين مرونته وصفته العرفية^(٢).

يؤكد ما نصت عليه المادة (٢٢٦) من دستور ٢٠١٤، بنصها على أن: (الرئيس الجمهورية، أو لخمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، يجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتاءه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات).

(١) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٦. د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ١٢١. د/ ماجد الحلو، مرجع

سابق، ص ٤٣٥. وفي الفقه الفرنسي: (J.) CADART: Institutions politiques et Droit Constitutionnel., T.2e éd., Paris, 1979, P.134.

(٢) د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٣٥.

تقدير الدساتير الجامدة: مما لا ريب فيه أن فكرة جمود الدستور يضيف عليها طابع الثبات والاستقرار، وسموها الموضوعي والشكلي عن غيرها من القوانين العادية؛ لكونها تمس نظام الحكم وسلطات الدولة، ويقوم هذا التمييز على أساس ما يلي:

١- إن التشدد والجمود في إجراءات تعديل القواعد الدستورية يجعلها بمنأى عن الخضوع للأهواء الشخصية والرغبات الحزبية، والتيارات الفكرية والسياسية.

٢- تتناسب الجمود وطبيعة القواعد الدستورية، باعتبارها أعلى مرتبة من القوانين العادية، مما يستلزم عدم مساواتها بها في نفس إجراءات تعديل أحكامها، بكل سهولة ويسر وإلا فقدت الهيئة والتفديس المستقرة في نفوس جماعة الحكام والمحكومين ومن ثم لزم في تعديلها إجراءات أصعب وأشد^(١) من باقي القوانين المطبقة في الدولة.

ولعل ميزة الثبات والاستقرار هي التي دفعت الدول إلى تفضيل الدساتير الجامدة؛ لضمان استمرار العمل بها أكبر قدر، وكونها في مأمن من اعتداءات السلطة التشريعية^(٢)، واعتبارها المرجع في بيان السند الشرعي لوجود السلطات الحاكمة، وتحديد فلسفة نظام الحكم، والإطار العام للنواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها. إلا أنه ينبغي ألا يكون ثباتا دائما لا يتغير، أو جمودا أبديا مطلقا لا يقبل التعديل، بل جمودا نسبيا، بشروط وإجراءات خاصة، مغايرة لتعديل القوانين العادية^(٣).

درجات ومظاهر الجمود:

تختلف الدساتير الجامدة من حيث درجة الجمود، وبحسب اختلاف درجة صعوبة، وكثرة شروط وإجراءات تعديل كل منها. ويتخذ جمود الدساتير عدة مظاهر، يمكن تصنيفها في مظهرين رئيسيين هما: الجمود المطلق، أو "تحریم التعديل"، والآخر: الجمود النسبي، أو "جواز التعديل بشروط معينة".

أولاً : الجمود المطلق "تحریم التعديل"^(٤): مفاده: عدم جواز تعديل الدستور كله، أو بعضه مطلقا. أي حظر تعديل أحكام الدستور حظرا موضوعيا، أو حظرا زمانيا.

حالات الجمود المطلق : يتحقق الجمود المطلق في حالتين هما:

١- حالة ما لو كان تحریم تعديل الدستور تحريما جزئيا دائما، وهو الحظر الموضوعي؛ بهدف حماية الدستور من التعرض لموضوعاته^(٥)، كأن ينصب على بعض الموضوعات، التي يشملها الدستور، وبشكل دائم. مثال: ما نصت عليه المادة (٩٥) من

(١) ينظر في هذا المعنى: د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٩٤. د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ١٢١.

د/ محمد كامل ليلة، مرجع سابق، ص ٨٨ وما بعدها.

(٢) د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٤٣٥.

(٣) د/ عبد الغنى بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٧٨.

(٤) Laferrière: Manuel de droit con., Op.cit, P.262 et suiv. Waline (M.): cours de droit cons., Paris, 1954, P.116 et suiv. (G.) VEDEL: Manuel élémentaire, op.cit, P.317 et suiv. Mourice Haurio: Précis de droit constitutionnel, 2e éd., Sirey, Paris, 1929, P.250 et suiv. et aussi: (G.) BURDEAU: Traité de science politique, 2e éd., T.I. op.cit, p.234 et suiv.

(٥) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٨.

الدستور الفرنسي الصادر ١٩٤٦، من تحريم تعديل الشكل الجمهوري للدولة. وما نصت عليه م ١٥٦ من دستور مصر ١٩٢٣، والتي كانت تحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي، وبنظام وراثية العرش، ومبادئ الحرية والمساواة، وبأن دين الدولة الإسلام^(١).

٢- حالة ما لو كان تحريم تعديل الدستور عاما مؤقتا، وهو الحظر الزمني، بهدف حماية الدستور فترة معينة من الزمن^(٢)، بمعنى أنه ينصب على كل الدستور برمته خلال فترة زمنية محدودة، فهنا يتمتع تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال هذه الفترة.

مثال: ما نصت عليه م ٩٤ من دستور فرنسا ١٩٤٦، من تحريم تعديل الدستور طوال فترة احتلال أي قوات أجنبية لإقليم الدولة، أو جزء منها. والمادة ١٥٨ من دستور مصر ١٩٢٣ من عدم جواز إحداث تنقيح الدستور، خاص بحقوق الملكية مدة قيام وصاية العرش.

موقف الفقه الدستوري من حالات الجمود المطلق:

يرى بعض الفقه الدستوري أن الجمود المطلق بنوعيه الكلي والجزئي يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة، الذي يعطيها الحق في إمكان تعديلها لدستورها متى شاءت، إذ التعديل ضرورة سياسية واجتماعية وقانونية واقتصادية، تقتضيها ظروف تطور الأمم، وتجدد حاجاتها^(٣). كما أنه لا قيمة له من الناحيتين العملية والسياسية، وأن فكرته غير قانونية؛ لأنه يتنافى مع سنة التطور في حياة الدول، ويتعارض مع طبيعة الأشياء، ويصطدم بنظرية سيادة الشعب، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن^(٤).

ثانيا : الجمود النسبي " جواز التعديل بشروط خاصة:

يتناول هذا المظهر إمكانية تعديل الدستور في أي وقت، شريطة اتباع إجراءات خاصة، وتوافر اشتراطات خاصة أشد من إجراءات تعديل القوانين العادية.

صور الجمود النسبي: يتخذ عدة صور، فقد يستلزم توافر شروط خاصة بتحديد السلطة المختصة باقتراح التعديل دون غيرها، كأن يتم التعديل بواسطة جمعية وطنية تأسيسية منتخبة؛ لتعديل الدستور فقط، وهي طريقة شديدة الجمود^(٥). وقد يشترط موافقة أغلبية ثلاثة أرباع المجلسين في مؤتمر، سواء لاقتراح تعديل الدستور، أو الموافقة عليه. وقد يشترط موافقة الشعب في استفتاء شعبي على تعديل الدستور، حتى يصبح نافذا.

موقف الفقه الدستوري من الجمود النسبي

يرى أغلب رجال الفقه الدستوري أن الأخذ بفكرة الجمود النسبي، والتي تعمل على تعديل الدستور، بشروط وإجراءات خاصة مغايرة لتعديل القوانين العادية، تتيح إعطاء فرصة للتروي والتمهل قبل إجراء التعديل فكرة مقبولة. يؤكد ما أخذت به الدساتير.

(١) د/ فؤاد محمد النادي، موجز القانون، مرجع سابق، ص ٦٠.

(٢) د/ سعد عصفور، المرجع السابق، ذات الصفحة.

(٣) د/ فرناس البناء، مرجع سابق، ص ٥٨.

(٤) ينظر في هذا المعنى: د/ محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، ١٩٦٧، ص ٩٠. د/ فؤاد

النادي، مرجع سابق، ص ٦٠. د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٢٦.

(٥) د/ فرناس البناء، مرجع سابق، ص ٣٠.

العلاقة بين تقسيمات أنواع الدساتير

رأينا فيما سبق أن الفقه الدستوري قسم الدساتير من حيث التدوين إلى دساتير مدونة وأخرى غير مدونة، وقسمها من حيث إمكانية التعديل إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، وهنا يثار التساؤل عن علاقة هذين القسمين ببعضهما؟ هل توجد بينهما علاقة أم لا ؟

للإجابة عن ذلك: وجدنا جنوح وميل بعض آراء الفقه الدستوري؛ للخلط والربط بين هذين القسمين، باعتبارهما مترادفين، وهو ما يرتب بعض النتائج^(١) الخاصة بذلك، ففي نظرهما أن كل دستور مدون هو دائما دستور جامد، يصعب تعديل أحكامه، وأن كل دستور عرفي غير مدون هو دستور مرن، يسهل تعديله. إلا أن أغلب رجال الفقه الدستوري ذهبوا إلى أن لكل تقسيم أساس متميز، ومستقل عن الآخر، وأنه لا توجد علاقة وثيقة محددة مطلقا بينهما، فالدساتير المرنة قد تكون جامدة وقد تكون مرنة، وكذلك الدساتير العرفية.

ونذهب مع معظم رجال الفقه إلى أنه لا يوجد خلط وربط بين التقسيمين؛ لأن لكل منهما أساس مستقل يميزه عن الآخر، فالأول يبحث عن المصدر، أو الشكل، أو طريقة التدوين، بينما يبحث الثاني في إمكانية تعديل الدستور من عدمه، وإجراءاته، وهل يتم التعديل بطريقة سهلة مبسطة، أو بأخرى صعبة ومعقدة! كما أن صفة الجمود وإن كانت هي الغالبة على الدساتير المكتوبة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون مرنا، والعكس؛ لاعتبارات سياسية، أو غيرها. مثال: دستور إيطاليا الصادر ١٨٤٨، ودستور الاتحاد السوفيتي الصادر ١٩١٨، ودستور الصين الصادر ١٩٧٨، فهي كلها دساتير مدونة ومرنة في آن واحد، لذا لا يوجد ترابط، ولا ترادف بينها، وأن لكل منهما أساسه المستقل، وغايته.

مبدأ سمو أو علو الدستور

يقصد به: علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة. وتمييزه عن القوانين العادية واللائحية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، حيث تضعه سلطة تأسيسية خاصة، ويحتوي على موضوعات ذات طبيعة دستورية خاصة، تميزه عن قوانين البرلمان، بل ويحكم على ما عداه، فهو أبو القوانين.

فقواعد الوثيقة الدستورية تحتل مكان الصدارة بين فروع القانون العام، ويمتد أثرها لتشمل فروع القانون الخاص؛ ليتحدد مدي دستوريتهما من عدمه، باعتبار الدستور هو القانون الأساسي في الدولة، أو قانون القوانين، أو قمة الأنظمة القانونية في الدولة^(٢)، الذي لا يمكن مخالفته بحال من الأحوال؛ لكونه ينظم السلطات العليا في الدولة فالسلطة لا توجد إلا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه. ويحدد علاقاتها، ويوضح الحقوق والحريات المقررة للأفراد، وعلاقتهم ومدى ارتباطهم بالسلطة، ونظام الحكم الأمر الذي جعله يتبوأ مكاناً علياً بين قوانين الدولة، فهو يتسم بالسمو والعلو، وإضفاء نوع من القدسية والإجلال عليه في مواجهة باقي القوانين. وتطبيقاً له قضت: (إنَّ القواعد

(١) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ٨٦ وما بعدها.

(٢) أستاذنا الدكتور/ محمد مرغني خيري: النظم السياسية، ط ١٩٩٤/١٩٩٥، بدون ناشر، ص ٦. ويتفق معه في ذلك د/ داود الباز في مرجعه السابق، ص ٧.

الدستورية تحث من القواعد القانونية مكاناً عالياً لأنها تتوسد منها المقام الأسمى كقواعد أمره لا تبديل فيها إلا بتعديل الدستور ذاته^(١).

ويعد مبدأ سمو الدستور أصلاً مقررًا وحكمًا لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، ومن أهم خصائص الدولة القانونية. ويُسلم به رجال الفقه والسياسة معاً، بل إن دساتير بعض الدول قد قررت صراحة أو أشارت إليه.

وقد نُصَّ على المبدأ أول مرة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام ١٧٨٧، وذلك في المادة (٦) منه، إذ قررت أن: (هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، سيكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاء في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك).

كما أفرد له المشرع الدستوري المصري باباً خاصاً بسيادة القانون، المواد ٩٤: ١٠٠، ونصت المادة (٩٤) منه على أن: (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة...)، ويقصد بالقانون هنا القانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيّاً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسامها. لذا تأخذ مصر بمبدأ تدرج القواعد القانونية فإن القواعد الدستورية تحتل مكاناً علياً في أعلى قمة الهرم، وتسمو فوق كافة القواعد ولا يسبقها إلا قواعد الشريعة الإسلامية، تليها القواعد التشريعية العادية، فالفرعية أو اللائحية، وأخيراً القرارات الإدارية الفردية^(٢).

صور سمو الدستور: يتخذ سمو الدستور صورتان أو معنيان:

أولهما: السمو الشكلي:

ويتحقق إذا كان تعديله يتطلب أشكالاً وإجراءات خاصة مغايرة للأشكال والإجراءات التي ينبغي اتباعها لتعديل القوانين العادية. أو يتمثل في الطريقة الخاصة المعقدة والمركبة، المتبعة في وضعه أو تعديله وإلغائه واختلافها عن القوانين العادية، فقد تم وضعه عن طريق اللجنة التحضيرية، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، واللجان القانونية، ثم بإقرار مشروع الدستور من مجلس النواب، والاستفتاء عليه، وإعلان الموافقة الشعبية عليه. ومن ثم تجد قوانين وقواعد دستورية مرنة أو جامدة وفقاً للنص المنظم لطريقة تعديلها، وقوانين عادية صادرة عن البرلمان، الأمر الذي يترتب عليه النتائج التالية:

أ- ثبات القوانين الدستورية واستقرارها أكثر من القوانين العادية؛ شريطة ألا يكون ثباتاً دائماً لا يتغير، أو جموداً أبدياً مطلقاً لا يقبل التعديل بل جموداً نسبياً، بشروط وإجراءات خاصة، مغايرة لتعديل القوانين العادية.

ب- النصوص الدستورية لا تنسخ ولا تلغى إلا بنصوص دستورية مماثلة، بعكس القوانين العادية.

ج- دستورية القوانين: بمعنى أنه يجب على السلطة التشريعية عندما تسن القوانين أن تقرها على مقتضى أحكام الدستور نصاً وروحاً، فإذا خالفت الضوابط والقيود الواردة في

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٣ لسنة ١٤ ق. دستورية، جلسة السبت ١٢ فبراير ١٩٩٤.

(٢) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٤٥.

الدستور، عدّ ذلك انحرافاً تشريعياً منها في أدائها لوظيفتها، وعدّ تشريعها المخالف للدستور قانوناً غير دستوري. وتطبيقاً له قضت بأن: (القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه. ومردّد ذلك إلى أنّ الدستور، وهو القانون الأعلى فيما يُقرّره، لا يجوز أن تهدره أداة أدنى)^(١).

والآخر: السمو الموضوعي: وهو ما يكمن في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي يحتويها، وفي طبيعة الموضوعات التي يقوم على تنظيمها؛ فالدستور هو عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها. وبعبارة أخرى يتمثل في طبيعة الموضوعات التي يتناولها الدستور بالتنظيم ونوعها، فهي موضوعات ذات طبيعة خاصة، وموضوعات رئيسة تمس نظام الحكم، وسلطات الدولة، وحقوق المواطنين وحرياتهم، وشكل الدولة، والمقومات الأساسية في المجتمع وغيرها. وهو أمر مقرر لكافة أنواع الدساتير المكتوبة أو العرفية.

ويترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه نتيجتان مهمتان هما:

أ- تدعيم مبدأ المشروعية: وهو ما يستلزم وجوب احترام أحكامه من قبل كافة حكماً ومحكومة وخضوعهم لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، فكل سلطات الدولة وأفرادها مأمورون بموافقة أعمالهم وتصرفاتهم القانونية لأحكام الدستور وإلا شابتها عدم الدستورية لمخالفته لقواعده ونصوصه. وهو ما قضت به المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها. وضماناً لمراعاة قواعد الدستور، وضمان تطبيقه كان هناك ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين سواء كانت سابقة أم لاحقة عليها، فتم إنشاء المحكمة العليا بالقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ بتاريخ ٣١/٨/١٩٦٩.

أما النظام الحالي المعمول به للرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر فيتمثل في المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في ٢٩/٨/١٩٧٩ بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. وقد تناولها الفصل الرابع من دستور ٢٠١٤، المواد (١٩١: ١٩٥)، ومن أهم اختصاصاتها وفقاً لنص م ١٩٢ أنها تتولى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ... وغيرها.

ب- حظر تفويض الاختصاصات الدستورية: إذ الحكام عند قيامهم بوظائفهم لا يمارسون امتيازاً شخصياً لهم، أو حقاً ذاتياً يعينهم، وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف منحهم إياها الدستور، فلا يملكون تفويض غيرهم بممارستها. إلا إذا نصّ الدستور على خلاف ذلك، وأباح التفويض صراحةً، ووفق شروط وضوابط محددة.

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم ١٧٣، جلسة ١٢/٧/١٩٥٨، مجموعة مجلس الدولة المصري، س ٣، ص ١٦٩١.

الفصل الخامس

انقضاء الدساتير وأساليب نهايتها^(١)

يقصد بانقضاء الدساتير، أو انتهاءها ونهايتها: قيام السلطة التأسيسية المنشأة بإجراء تعديل شامل للوثيقة الدستورية، أو إنهاؤها إنهاء كلياً، كاملاً ومتكاملاً؛ بهدف التخلص من الأوضاع الدستورية القائمة، والتي تعجز عن مسايرة التطورات المستحدثة في المجتمع، مما يلزم معه وضع دستور جديد، يتناسب والظروف الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذن فليس المقصود هنا الإنهاء الجزئي؛ لنصوص الوثيقة الدستورية، بطريق التعديل والتفويض.

وتتخذ أساليب وصور انتهاء الدساتير طرقاً متعددة، صنفها الفقه الدستوري وحصرها في طريقين هما: الطريق العادي أو الطبيعي المشروع، ويتمثل في الإلغاء، والطريق غير العادي أو غير المشروع، ويتمثل في الثورة، والانقلاب.

وهو ما نحاول دراسته في ضوء أحكام القانون الدستوري من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول

طرق إنهاء الدساتير بالأسلوب العادي

لما كانت الدساتير تمثل للدول قانونها الأساسي، الذي يمثل القمة، أو قانون القوانين، فإنه من الطبيعي أن ينتهي مهما طال بقاؤه، مثله مثل الكائن الحي الذي يولد ويحيا، وينتهي في النهاية، واحتراما لمبدأ السمو والثبات والاستقرار للقوانين الدستورية، فإنها لا تنتهي أو تلغي أو تنقضي إلا في ظل ظروف ومستجدات جديدة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية داخل البلد، أو لوجود متغيرات قد تؤثر على المستويين الإقليمي "المحلي" والدولي^(٢)، كطلب الشعب تغيير الدستور، بما يتناسب وعصر العولمة والخصخصة،

(١) د/ سعد عصفور، المبادئ الأساسية، مرجع سابق، ص ١٠١ وما بعدها. د/ فؤاد محمد النادي، مرجع سابق، ص ٤٢ وما بعدها. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٤٩ وما بعدها. د/ محسن خليل، النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ١٣٩ وما بعدها. د/ محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ١٠٦ وما بعدها. د/ محمود حلمي وآخرون، مرجع سابق، ص ٤٩ وما بعدها. د/ رمزي الشاعر، النظام، مرجع سابق، ص ٤٨ وما بعدها. د/ رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص ٢٢٥ وما بعدها. د/ عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص ٦٤ وما بعدها. د/ مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص ١٧٤ وما بعدها. د/ فتحي فكري، مرجع سابق، ص ٣٢٩ وما بعدها. د/ صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص ٥٨٤ وما بعدها. د/ ماهر جبر نضر وآخرون، مرجع سابق، ص ٢٥٠ وما بعدها. د/ سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ١٢٦ وما بعدها. د/ محمد السناري، مرجع سابق، ص ١٧٧ وما بعدها. وبالفرنسية:

Laferrière: Manuel de droit constitutionnel, Op.cit, P.262 et suiv. Waline (M.): cours de droit constitutionnel, Paris, 1954, P.116 et suiv. (G.) VEDEL : Manuel élémentaire, op.cit, P.317 et suiv. Haurio (M.): Précis de droit constitutionnel, op. .. cit, P.241 et suiv. (G.) BURDEAU: Traité de science politique, 2e éd., T.I. op.cit, p.234 et suiv.

(٢) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٨٧.

وغيرها من الأوضاع العالمية أو الداخلية الحديثة. الأمر الذي يدفع السلطات الحاكمة صوب التخلص من الدستور القائم، إما بالاقترح بوضع مشروع دستور جديد، أو بالموافقة على مشروع الدستور، الذي وضعت السلطة، أو الجمعية التأسيسية، أو الهيئة التشريعية، أو تبعا لطرق وأساليب نشأة الدساتير السالف ذكرها. ومن المسلم أن نصوص الدستور ذاته قد تتضمن بيان طريقة وكيفية إجراءات تعديل أحكام الدستور وتنقيحها فقط، دون أن تتضمن بيان وسائل وأساليب نهاية الدساتير، أو انقضائها أو كيفية إلغاؤها بطريقة كلية^(١) وشامل. وهو ما نوضحه فيما يلي:

أولاً: مفهوم الأسلوب العادي:

هو الأسلوب الذي يعلن فيه عن كيفية إلغاء الدستور، بشكل طبيعي ومشروع. حينئذ يتم وقف العمل بأحكام الدستور القائم في هدوء دون عنف، والاستعاضة عنه بدستور جديد، يتلاءم والتطورات والظروف الجديدة في البلاد على المستويين المحلي والدولي.

ثانياً: صور الأسلوب العادي

يري بعض الفقه الدستوري^(٢) - نؤيدهم في ذلك - أن سقوط الدستور القديم، تبعا للأسلوب العادي أو الهادي إن صح التعبير - إنما قد يتم بإحدى صورتين:

الصورة الأولى: صورة طول دستور جديد محل الدستور القديم : وفيها يسقط الدستور القديم وتنتهي حياته تماما، ويحل محله الدستور الجديد؛ لعدم تناسبه والتطورات الحديثة.

مثاله: إلغاء دستور ١٩٢٣ بقيام دستور ١٩٣٠، بالأمر الملكي رقم (٧٠) الصادر في ٢٢/١٠/١٩٣٠. وإلغاء الدستور المؤقت الصادر ١٩٦٤، بقيام الدستور الصادر في ١١/٩/١٩٧١، بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء، الذي أجرى على هذا الدستور، وعلى نص م ١٩٣ من دستور ١٩٧١، والتي تنص على العمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وإلغاء دستور ١٩٧١، كأول دستور بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وبقيام دستور ٢٠١٢ (٣) الصادر في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء، الذي أجرى عليه يومي ١٥، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢، وعلى نص م ٢٢٥ منه، والتي تنص على: "أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء". وتلاه تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ بصدر دستور ٢٠١٤ في ١٨ يناير ٢٠١٤، بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٢ المعطل، الذي أجرى عليه يومي ١٤، ١٥ يناير ٢٠١٤، ونص م ٢٤٧ منه: "يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه" - يصدر دستور جمهورية مصر العربية المعدل بالنص المرفق.

الصورة الثانية: صورة تغيير شخصية الدولة القانونية: يسقط الدستور القائم ويحل محله الدستور الجديد في حالة تغيير شخصية الدولة القانونية، وهو ما يتحقق في حالتين:

(١) ينظر في هذا المعنى د/ يحيي الجمل، النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٢) د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ١٤١.

(٣) الجريدة الرسمية، ع ٥١ مكر (ب)، في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢م.

١- **حالة تفكك الدولة:** كأن تتفكك الدولة المتحدة اتحادا مركزيا أو فيدراليا إلى عدة دول مستقلة بنفسها. مثال: ما حدث في الاتحاد السوفيتي ١٩٩١، ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٩٣، فهنا انتهى دستور الدولة الاتحادية نتيجة اختفاء وانتهاء الشخصية القانونية لها وانقسامها إلى عدة دول.

٢- **حالة اندماج الدولة:** وهي الحالة العكسية للتفكك، بأن تندمج دولتين أو عدة دول إلى دولة واحدة جديدة، مستقلة بذاتها، فهنا تنتهي الشخصية القانونية، التي كانت للدولة قبل اندماجها، وتقوم الشخصية القانونية للدولة الجديدة الواحدة، ومن ثم ينتهي الدستور القديم؛ ليحل محله دستور جديد نتيجة تغير أوضاع الدولة وظروفها.

مثال: ما حدث عند قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٨، نتيجة قيام الوحدة بين مصر وسوريا، فهنا سقط دستور مصر ١٩٥٦، ودستور سوريا ١٩٥٠، حيث وافق الشعبين على قيام دولة جديدة، لها شخصيتها القانونية الجديدة، ودستورها الجديد الصادر في ١٩٥٨/٣/٥، نتيجة انصهارهما في دولة واحدة.

ولا يستتبع سقوط الدستوريين هنا إلغاء القوانين، والنظم الإدارية، التي كان معمولا بها في نطاقها الإقليمي، مع إمكان إلغاؤها وتعديلها بتشريعات جديدة تسير الوضع الجديد، ولا أن تلغي العمل بالمعاهدات والاتفاقات الدولية^(١).

ويمكن تعديل الدساتير العرفية تعديلا جزئيا، أو تلغي كلية إما عن طريق نشوء قواعد عرفية جديدة، مغايرة للقواعد السابقة، كما أنها تلغي في حالة إصدار دستور مكتوب، يتضمن تنظيم القواعد الدستورية العرفية السابقة. أما الدساتير المرنة -المدونة والمكتوبة- فإنها تأخذ حكم القوانين العادية، بأن تقوم السلطة التشريعية "البرلمان أو مجلس النواب" بإلغائها كلية، بنفس طريقة إلغاء القوانين العادية.

أما الدساتير الجامدة التي يتطلب تعديلها الجزئي شروطا خاصة فإن إلغائها يتطلب شروطا خاصة. وأما تعديلها كلية فهو من اختصاص السلطة التأسيسية الأصلية، التي تمثل الشعب، وتعبّر عن سيادة الأمة، فهي التي تملك إلغاء الدستور، وإحلال آخر محله، وكذا كل الدساتير الصادرة عن طريق الأمة "جمعية تأسيسية"، أو استفتاء دستوري، أو بالأسلوبين معا، فإن المختص بإلغائها هو السلطة التأسيسية ذاتها. م(٢٢٦).

وأما الدساتير الصادرة في شكل منحة من الحاكم فإن إلغائها يتوقف على إرادة الحاكم. وأما الدساتير التعاقدية أو العقدية فإن إلغائها يتم باتفاق إرادة الحاكم مع إرادة الشعب^(٢).

(١) د/ محسن خليل ، مرجع سابق ، ص ١٤٣.

(٢) يراجع في هذا د/ صلاح الدين فوزي ، مرجع سابق ، ص ٥٨٦.

المبحث الثاني

طرق إنهاء الدساتير بالأسلوب غير العادي

أولاً: مفهوم الأسلوب غير العادي:

يقصد به: الأسلوب غير المشروع، حيث يسقط فيه الدستور، ويتعطل العمل بأحكامه، وتوقف قواعده، نتيجة قيام أعمال غير مشروعة بين جماعة المحكومين، أو سلطة الحكم نفسها، كوجود صراع على السلطة، أو حدوث صدام مسلح، وأعمال عنف.. وغيرها مما ينتهي في النهاية بحدوث ثورة أو انقلاب، تسقط معه الدساتير.

ثانياً: صور الأسلوب غير العادي:

يتخذ الأسلوب غير العادي، أو غير المشروع صوراً وألواناً مختلفة، ومتغيرة من شعب لآخر، ومن نظام حكم إلى آخر، بحسب درجة تقدمه ووعيه السياسي، وفهمه للديمقراطية، وكيفية ممارسة حقه الطبيعي في المشاركة في كل الشؤون السياسية بأسلوب حضاري متقدم. فقد يستعمل الشعب أسلوب المظاهرات والمسيرات، وقد يستعمل الثورات، وكل ألوان انقلاب نظام الحكم أو السلطة، وقد يصل الأمر لحد استعمال العنف المسلح، وأعمال العنف وغيرها. إلا أن أشهر صورتين أشار إليهما الفقه الدستوري هما: الثورة والانقلاب.

الصورة الأولى: صورة الثورة:

ويقصد بها لغة: الانتفاضة أو الهيجان والفوران، الذي يعبر عن سخط الشعب وإعلان تمرده، ومقاومته للظلم والطغيان، وهو ما يقابل المصطلح الفرنسي - ومعناه حركة فجائية، أو تغيير فجائي شامل وجذري للنظام السياسي والاجتماعي في الدولة^(١).

وقد يقصد بها: "المقاومة أو الحركة الشعبية، التي تصدر عن الشعب ذاته، أي حدث يقوم به كل الشعب، أو طوائف معينة منه؛ بهدف تغيير نظام الحكم كله للصالح العام "للمصلحة العامة لا الخاصة"، ويؤيدها الشعب، سواء كان هدفها سياسي أم اجتماعي واقتصادي^(٢).
ومثالها: القيام بثورة لتغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، أو استبدال النظام الرأسمالي بآخر اشتراكي؛ عملاً على تذويب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.

أنواع الثورات:

تتنوع الثورات حسب درجة فعاليتها ونجاحها في إسقاط نظام الحكم من عدمه، فقد تؤدي إلى إلغاء وسقوط جزء كبير من القوانين، بالإضافة لإلغاء الدستور كلية، وذلك في حالة قيامها على أساس أيديولوجية جديدة، بأن تفرض أسس جديدة على السلطة تتعلق بتنظيم ودور الدولة، وبالحياة داخل المجتمع^(٣)، كالثورة البلشفية التي قامت في روسيا عام

(١) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٥٢.

(٢) يطلق بعض الفقه الدستوري على الثورة السياسية مسمى: "الثورة الجزئية أو الثورة الصغرى، بينما يطلق على

الثورة الاجتماعية والاقتصادية مسمى "الثورة الكاملة أو الشاملة". د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص

٣٥٤. د/ عبد الحميد متولي، مرجع سابق، ص ٧٣. د/ مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري

لجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٢١٠.

(٣) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٨٩.

١٩١٧، والتي حظرت على القضاة تطبيق القوانين، التي تتضمن أحكاما تتعارض وتتناقض مع الضمير القانوني الثوري.

وقد تقتصر درجة فعالية الثورة على إلغاء الدستور القائم فقط، ووضع دستور جديد فحسب دون المساس بالقوانين المعمول بها فعلا، إلا ما كان منها لا يتفق والتطورات الحديثة للمجتمع، فهنا تلغي القوانين التي تصطدم مع أسس النظام الجديد^(١)، كالثورات التي قامت في فرنسا، حيث أسقطت جميع الدساتير الفرنسية باستثناء دستور ١٨٧٩، ودستور ١٨٧٥، وغيرها من ثورات قامت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر^(٢)، ودستور مصر ١٩٢٣، والذي ألغي مرتين، مرة عام ١٩٣٠، بواسطة حكومة صدقي، والأخرى على يد حكومة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، في ديسمبر من نفس العام.

كما ألغى العمل بدستور مصر لعام ١٩٧١ -وقيل تعطيل العمل به- بعد نجاح أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وتخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، وتم تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وقامت وقتها لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت ٦٣ مادة. وتم الاستفتاء عليها في ١٩ مارس ٢٠١١. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم ٣٠ مارس ٢٠١١ إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى. واستمرت تعديلات المجلس العسكري حتى جاء الرئيس السابق محمد مرسى، وكانت الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من البرلمان، إلا أن تشكيل هذه اللجنة أبطله القضاء بعدما ثبت أنها قامت على استحواذ أعضاء البرلمان الذي يستحوذ على أغليته التيار الديني. وفي ١ ديسمبر ٢٠١٢ سلم رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مشروع دستور، ليعلن الرئيس وقتها عرضه للاستفتاء العام في ١٥ ديسمبر من ذات العام، ودعا محمد مرسى الشعب للاستفتاء منتصف ديسمبر، فيما عارضت القوى المدنية ذلك، بل ورفض بعض القضاة الإشراف على هذا الدستور، إلا أن النتيجة النهائية كانت بالموافقة بنسبة ٦٣.٨ % على دستور ٢٠١٢.

وما لبث البقاء لدستور ٢٠١٢ هو الآخر حتى تم تعطيل العمل به وفق البيان الصادر في ٢٠١٣/٧/٣، حيث لم يستمر العمل به أكثر من ستة أشهر، وتم تعطيله بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وتم العمل بالإعلان الدستوري الصادر في ٢٠١٣/٧/٥ إلى أن صدر الدستور الحالي دستور ٢٠١٤م. والذي طرح بعد إعداده على الشعب في استفتاء يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير ٢٠١٤، وجاءت النتيجة بموافقة ٩٨ % ليصدر الدستور في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ محققاً آمال وتطلعات الشعب^(٣).

الأثر المترتب على نجاح الثورة:

من البديهي أنه بعد نجاح الثورة وانتصارها يصبح تشكيل حكومة ثورية أمراً ضرورياً ولازماً؛ تتولى السلطة، وتحكم قبضتها على البلاد، وتقضى على خصومها وأعداءها. وهو

(١) المرجع السابق، ص ٩٠. وفي الفقه الفرنسي: Ph.Ardant;Op..cit;P.99.

(٢) المرجع السابق، ذات الصفحة.

(٣) للتفصيل: صفحة الهيئة العامة للاستعلامات على الإنترنت، تاريخ الدساتير المصرية من القدم إلى الحداثة.

ما يطلق عليه بعض الفقه "الحكومة الواقعية"؛ لأنها تستمد كل سلطاتها من الواقع وملابسات حدوث الثورة، وليس من الدستور^(١). وتتميز هذه الحكومة بأنها حكومة مؤقتة أو انتقالية؛ لأن هدفها ترسيخ أقدام الثورة وأهدافها فقط، وأنها حكومة واقعية ذات صبغة ديكتاتورية، هدفها تركيز كل سلطات في يديها، وبالأخص السلطتين التشريعية والتنفيذية دون الفصل بينهما؛ خوفا من قيام أعداء الثورة وخصوصها بأي ثورة أو انقلاب جديد عليها^(٢).

ويؤثر بلا شك نجاح الثورة بشكل أو بآخر على نظام الحكم، وعلى الدستور، والقوانين العادية للبلد محل قيام الثورة، وهو ما نحاول الوقوف عليه فيما يلي:

١- بالنسبة للدستور:

بعيدا عن الخلاف الكبير الذي حدث بين فقهاء القانون الدستوري حول الأثر المترتب على نجاح الثورة، والذي يتمثل في ثلاث اتجاهات^(٣):

السقوط التلقائي للدستور، أو عدم سقوطه بصفة تلقائية، أو أن سقوطه يتوقف على طبيعة أهداف الثورة. إلا أن الراجح في نظرنا هو ما أخذ به أغلب فقهاء القانون الدستوري من سقوط الدستور القائم بصفة تلقائية فور نجاح الثورة، ودون حاجة إلى إصدار أي تشريع خاص ينص على هذا الإلغاء.

مثال ما حدث في ثورة يوليو ١٩٥٢، حيث ألغت دستور ١٩٢٣ من تاريخ نجاحها ١٠/١٢/١٩٥٢. أما ما حدث بعد أحداث يناير ٢٠١١ فقد سبق الإشارة إليه. ويضاف أنه نظرا لعدم وجود قائد محدد للثورة، بل تكاتف كل فئات الشعب من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، فقد ظل الأمر طويلا محل دراسة، وتعددت الأقاويل ما بين تعطيل العمل بدستور ١٩٧١ من عدمه. وهو ما يحتاج إلى دراسة فقهية دستورية متخصصة حوله.

٢- وبالنسبة للقوانين العادية:

يتمثل أثر نجاح الثورة على القوانين العادية المختلفة -كالقانون الجنائي والتجاري والمدني وغيرها- في أن هذه القوانين تظل قائمة وسارية المفعول كما هي إلى أن يتم إلغاؤها بالطريق العادي لإلغاء القوانين، صراحة أو ضمنا^(٤)، إلا ما كان منها لا يتمشى وظروف النظام الجديد، ويساير تطورات العصر.

الصورة الثانية: صورة الانقلاب

يقصد بالانقلاب: مقاومة سلطة الحكم ذاتها والمقربين منها، أي ما يصدر عن السلطة الحاكمة نفسها^(٥)، أو: حدث عارض مؤقت، ينبع من داخل السلطة الحاكمة نفسها، طالبي الوصول للحكم، بطرق غير مشروعة؛ بهدف التخلص من العناصر القائمة

(١) د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٣٥٥. وأيضا: (G.) BURDEAU: Traité de science; op.cit; P.60 et suiv.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص ٣٥٥.

(٣) يراجع بتوسع المرجع السابق، ص ٣٥٦ وما بعدها.

(٤) د/ عبد الغني، المرجع السابق، ص ٣٦٢. وأيضا: (J.) LAFERIERE; : Manuel de droit constitutionnel, Op.cit, P.302.

(٥) د/ سعد عصفور، مرجع سابق، ص ١٠٢.

في الحكم، أو الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد، والاستئثار بالسلطة، ومزاوتها دون تغيير في النظام السائد في الدولة^(١). وهو ما يحدث في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية^(٢).

الأثر المترتب على نجاح الانقلاب

يترتب على نجاح الانقلاب عن طريق نجاح النظام القائم في التخلص من العناصر القائمة، والاستئثار بالسلطة، والوصول لمقاليد الحكم تعطل أو وقف العمل بالدستور الذي سيظل العمل به ساريا، حتى تستقر الأوضاع الداخلية للبلاد، ولحين صدور دستور جديد. كما يترتب عليه إعلان حالة الطوارئ لفترة طويلة؛ خوفا من عودة النظام السابق أو أنصاره؛ لمحاولة استعادة الأمور في الدولة، ويظل العمل بحالة الطوارئ حتى تستقر الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدها يحتمل العودة للعمل بذات الدستور السابق ثانية، وهو أمر نادر الحدوث، أو أن يقوم النظام الجديد بإلغائه وإسقاطه؛ تمهيدا لوضع دستور جديد يتناسب والأوضاع المستحدثة، وهو ما يحدث غالبا، خاصة ما إذا كان الدستور القائم يعبر عن النظام السابق، ويرتبط به^(٣).

الفرق بين الثورة والانقلاب:

تطلق الثورة كلفظ عام ويراد بها: التمرد غير الشرعي على نظام شرعي قائم. أو ما يعرف بـ "مقاومة طغيان السلطة الحاكمة، مقاومة إيجابية لا سلبية": بمعنى: مقاومة الظلم الصادر من الحكام، بسبب الشعور بالسخط، والغضب الشعبي، من خلال قيام الشعب بتنظيماته المختلفة بأعمال الكفاح والنضال؛ بقصد إكراه الحكام الطغاة على احترام القواعد القانونية، والامتناع عن مخالفة أحكامها في مجال أعمالهم، مع إسنادها إلى أساس من القانون^(٤). ويذكر بعض الفقه^(٥) أنه قد تعددت تعريفات الثورة، ما بين قائل: "إنها حركة شعبية تستند إلى مجموع الشعب، أو إلى غالبية، وتعتمد على قوتها؛ لتهدم بها النظام القائم من جذوره، وتبني نظاما جديدا على أسس جديدة". أو هي: "التي يقوم بها الشعب - بعد اقتناع - من أجل إحداث تغيير شامل في المجتمع، وإحلال قيادات سياسية وطنية محل القيادات السياسية، التي ثبت فشلها في تحقيق آمال الجماهير"... الخ.

وهو ما يجعلها تختلف عن الانقلاب. حيث يرى د/ ثروت بدوي أن الانقلاب عبارة عن: "حركة محدودة النطاق يقوم به نفر قليل من الشعب، مستندا لا إلى قوة الشعب، ولكن إلى بعض القوى الحاكمة مثل قوة الجيش، أو قوة الشرطة، بهدف الاستيلاء على السلطة؛ لصالح القائمين به، وبمجرد إتمام عملية الاستيلاء على أداة الحكم تنتهي الحركة الانقلابية". الأمر الذي يجعلهما يتغايران من عدة نواح^(٦)، كالمصدر، والهدف والتنظيم.

(١) د/ محسن خليل، مرجع سابق، ص ١٤٥.

(٢) د/ داود الباز، مرجع سابق، ص ١٣٤.

(٣) د/ جورج شفيق ساري، مرجع سابق، ص ٨٩.

(٤) د/ بتصرف د/ بكر القباني: ثورة ٢٣ يوليو، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ت، ص ٨١.

(٥) د/ سعد حامد عبد العزيز قاسم: المرجع السابق، ص ٤٥٥.

(٦) يراجع بتوسع: د/ سعد قاسم: المرجع السابق، ص ٤٥٥.

القسم الثالث
النظام الدستوري المصري
في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤ الحالي
(القسم الخاص)

تأليف :

الأستاذ الدكتور / السيد أحمد محمد مرجان

أستاذ القانون العام والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر

٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

مفهوم النظام السياسي بصفة عامة:

يقصد به: مجموعة المؤسسات والقوى الرسمية وغير الرسمية التي يتكون منها أي نظام سياسي، وتقوم بممارسة السلطة في الدولة، وتتوزع بينها آلية التقرير السياسي. أو هو: "مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم فن قيادة مجتمع بشري من موقع السلطة وباستخدام وسائل السلطة العامة"^(١).

ولا يمكن بحال تفسير النظام السياسي لدولة ما إلا بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي ودرجة تقدمها والعقائد السائدة فيها، والقيم والتقاليد الثقافية لشعبها، وهو ما لا يكفي فيه مجرد الرجوع إلى النصوص الدستورية المدونة لفهم طبيعة النظام^(٢).

النظام السياسي ونظام الحكم:

يعتبر النظام السياسي في دولة ما كمصر هو نظام الحكم فيها. ويعد دستورها هو القانون الأساسي للدولة، وأبو القوانين باعتباره أحد فروع القانون العام الداخلي الذي يتناول شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويبين سلطات الدولة، وحقوق وحريات الأفراد.

ومن ثم تظهر الصلة الوثيقة بين مدلول القانون الدستوري والنظام السياسي علي اعتبار أن القانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة به.

وهذا ما جعل البعض يخلط بينهما على أساس أن موضوعهما واحد هو نظام الحكم في الدولة، وأن بينهما تطابق وقاسم مشترك. ويرى آخرون وجود خلاف بينهما فالنظم السياسية لا تقف عند حد الوصف النظري المجرد وإنما تتعدى إلى الواقع السياسي العملي الذي يختلف كثيرا عن الإطار النظري. وهو ما عبر عنه بعض الفقه الفرنسي بقوله: إن الاختلاف بين النظم السياسية والقانون الدستوري أشبه بالاختلاف بين القانون والواقع.

دراسة النظام الدستوري المصري وفقا لدستور مصر الحالي لعام ٢٠١٤م والمعدل في إبريل ٢٠١٩:

لما كان الوثيقة الدستورية المعتمدة من قبل الشعب في أي دولة هو أساس السلطة السياسية فيها، وأساس قوتها، وسلامة أعمالها وقرارتها بما يتناسب وأحكام الدستور القائم فإن دراسة النظام الدستوري المصري تكون وفقا لدستور مصر الحالي والمعمول به دستور ٢٠١٤م الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في إبريل ٢٠١٩م يعد هو المصدر الأساسي لعمل سلطات وأجهزة الدولة وفقا لأحكامه، وسلامة أعمالها؛ لأنه يعد تعبيراً عن السلطة التأسيسية الأصلية وهي (الشعب)، والتي تختلف عن السلطة التأسيسية المنشأة التي تنشأ بنصوص دستورية قائمة، ويتحدد اختصاصها بهذه النصوص وحدها. كما يعد تعبيراً عن أيديولوجية معينة، أو فلسفات ومجموعة من الأفكار المذهبية الأساسية التي استقرت في هذا الدستور وتسيطر على أحكامه^(٣).

(١) د/ محمد الشافعي أبو راس: نظم الحكم المعاصرة- دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية، ج ١، النظرية العامة في النظم السياسية، عالم الكتب، القاهرة، ب. ت، ص ٩.

(٢) د/ سعاد الشراوى: النظم السياسية في العالم المعاصر، جامعة القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٢.

(٣) أستاذنا د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري، ط ٣، مطابع السعدنى، الإسكندرية، ٢٠١٠، ص ٢٦، وقارن ص ٢٣.

الأمر الذي تستلزم معه التعرض للتطورات التاريخية والسياسية للدساتير المصرية المتعاقبة بمراحلها المختلفة، سواء قبل قيام ثورة ١٩٥٢، أم بعدها. أو في مرحلة التحول، أم في مرحلة الانطلاق منذ عام ١٩٧١، وما أعقبه من أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى يومنا هذا؛ لأهميتها القصوى في فهم نصوص الدستور، والعمل على تطبيقه على الوجه الأمثل، يليه بيان الخصائص العامة لدستور ١٩٧١ الملغى، ومن بعده دستور ٢٠١٢ المعطل، وأخيرا دستور ٢٠١٤ الحالي.

وأيا كان سوف تتم دراسة النظام الدستوري المصري من خلال الأبواب التالية:

الباب الأول: الأسس العامة للنظام الدستوري المصري.

الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع المصري.

الباب الثالث: نظام الحكم في الدولة.

الباب الأول

الأسس العامة للنظام الدستوري المصري

التطورات التاريخية للدساتير المصرية المتعاقبة وبيان خصائصها العامة

تحفل الحياة الدستورية في مصر بتاريخ طويل وممتد عبر القرون، يمكن من خلالها بيان الملامح الرئيسية، والمبادئ الأساسية للدستور المصري، يمكن حصرها في ثلاث مراحل رئيسية، وهو ما نتناوله في الفصول الست التالية:

الفصل الأول: خصائص الدستور المصري في مرحلة ما قبل دستور ١٩٢٣.

الفصل الثاني: خصائص الدستور في مرحلة ما بعد دستور ١٩٢٣ وحتى ثورة ١٩٥٢.

الفصل الثالث: خصائص الدستور في مرحلة ما بعد ثورة ١٩٥٢ وحتى صدور دستور ١٩٧١.

الفصل الرابع: خصائص دستور ١٩٧١ الملغى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ م.

الفصل الخامس: الجمهورية الثالثة ودستور ٢٠١٢.

الفصل السادس: دستور جمهورية مصر العربية الحالي دستور ٢٠١٤ م.

الفصل الأول

خصائص الدستور المصري في مرحلة ما قبل دستور ١٩٢٣

أولاً: مرحلة محمد علي با شا منذ ١٨٠٥ - ١٨٤٨: وكان نظام الحكم فيها مطلقاً، أو كما وصفه البعض بأنه "المستبد المصلح"^(١)، وكان من أهم أحداثها صدور القانون الأساسي، أو قانون السياسة عام ١٨٣٧، والذي يعتبر أول دستور عرفته مصر الحديثة^(٢)، وذلك علي غرار نهج دول العالم الغربي.

وقد حوى الدستور في هذه المرحلة مقدمة عامة، وثلاثة فصول، وتناول الجانب السياسي والدستوري، والقواعد الخاصة بالجهاز الحكومي والإداري، وغيرها من القواعد العقابية.

ثانياً: مرحلة إسماعيل باشا من ١٨٦٣ - ١٨٧٩: وهي ما تتميز بعدم الاستقرار السياسي، وزيادة النفوذ الأجنبي وتدخله في إدارة شئون البلاد المالية، مما ترتب عليه إدخال بعض التعديلات في نظام الحكم، والذي اتصف آنذاك بالنظام النيابي لا المطلق، فأنشأ إسماعيل باشا مجلس شوري النواب، وألف وزارة مسئولة؛ للحد من سلطان الخديوي المطلق، خاصة في المسائل المالية، وتم وضع مشروع كامل للدستور عام ١٨٧٩.

ويعتبر هو أول مشروع لدستور كامل في مصر، يحتوي على الأسس العلمية للنظام الديمقراطي الصحيح، والأساس الأول للدستور الصادر عام ١٨٨٢^(٣).

ثالثاً: مرحلة توفيق با شا ١٨٧٩: وفيها توالى الأحداث السياسية نتيجة قيام المظاهرات، والحركات الشعبية، انتهى الأمر معها بصدور الدستور الجديد عام ١٨٨٢، أو ما يعرف باللائحة الأساسية. وكان نظام الحكم فيها يقوم علي النظام النيابي البرلماني، المبني علي التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن تمتع النواب بالاستقلال والحصانة، وحق الموافقة علي مشروعات القوانين، وحدد اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقرر مسئولية الوزارة أمام البرلمان^(٤).

رابعاً: مرحلة الاحتلال البريطاني: تم إلغاء الدستور وقانون الانتخاب في هذه المرحلة؛ نتيجة للاحتلال البريطاني لمصر في ١٤/٩/١٨٨٨م ليحل محلها النظام الأساسي، وقانون الانتخاب الجديد عام ١٨٨٣، ثم توالى الأحداث السياسية حتى صدور قانون نظامي آخر عام ١٩١٣. ولقد لعب الاحتلال دوره الكبير في شئون البلاد حتى غدا نظام الحكم وفق رغبته وأهوائه الخاصة، الأمر الذي أشعلت معه روح الوطنية والانتماء الوطني والقومي فازداد وعي الشعب، وقامت الحركات الوطنية تبعا له، فحاول الاحتلال تهدئة للوضع والرأي العام إصدار القانون النظامي رقم ٢٩ لسنة ١٩١٣.

(١) د/ محمد كامل ليلة: القانون الدستوري، ١٩٦٢، بدون، ص ١٨٣. د/ السيد هيكل: مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٦٧. د/ إبراهيم شلبي: تطور النظم السياسية والدستورية، مرجع سابق، ص ٣٦.

(٢) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٠٣. وتجدر الإشارة إلى أن أول دستور مصري أصدره الأتراك.

(٣) د/ محسن خليل: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٢٩، ص ٤٧٨. د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٠٩ وما بعدها.

(٤) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١١٢.

ثم وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، فقام الإنجليز بعزل الخديوي عباس الثاني، وإعلان الحماية البريطانية على مصر في ١٩ ديسمبر ١٩١٤، وتولي السلطان حسين كامل الحكم، وأصدر عدة مراسيم وقتها تناسب هذه الحقبة التاريخية، ثم خلفه الملك فؤاد في ٩ أكتوبر ١٩١٧ وتوالت الأحداث السياسية^(١).

وبقيام وزارة سعد زغلول في ١٩١٩ بدأ استقلال مصر، حيث طالب بالاستقلال، وبجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، مما اضطر إنجلترا إلى إصدار تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ بهدف إعلان إلغاء الحماية الإنجليزية على مصر، واعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة مع بعض التحفظات^(٢)، ثم أعلنت الملكية في مصر في ١٥ مارس ١٩٢٢.

الفصل الثاني

خصائص الدستور في مرحلة ما بعد دستور ١٩٢٣ وحتى ثورة ١٩٥٢

يعتبر من أهم المظاهر الدستورية في هذه المرحلة صدور دستور ١٩٢٣، بالأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣، والذي جاء في (١٧) مادة مقسمة في أبواب وفصول وفروع، تناول في الباب الأول: نظام الحكم، والثاني: بيان حقوق المصريين وواجباتهم، والثالث: السلطات، وهي ما تشمل الملك والوزراء والبرلمان والسلطة قضائية ومجلس المديريات ومجالس البلدية، وفي الرابع: المالية، والخامس: القوات المسلحة، والسادس: أحكام عامة، والسابع الأخير: أحكام ختامية ووقتيّة.

ولقد صدر من بعده دستور ١٩٣٠، نتيجة كثرة الخلاف بين الملك والوزارة، التي تغيرت آنذاك ثلاث مرات في الفترة من ١٩٢٣ حتى ١٩٢٨، وحدث فجوة كبيرة بين الواقع العملي ونصوص الدستور المكتوبة، فقام إسماعيل صدقي رئيس الوزراء بانقلاب عام ١٩٣٠، واستصدر أمرا ملكيا بإلغاء دستور ١٩٢٣، وصدر دستور ١٩٣٠، الذي عرف بدستور صدقي؛ بهدف توسيع سلطات الملك على حساب البرلمان ممثل الشعب وصاحب السيادة والسلطة التأسيسية الأصلية.

وسرعان ما تم إلغاء دستور ١٩٣٠ عام ١٩٣٦ ليعود دستور ١٩٢٣ من جديد باعتباره الابن الشرعي لثورة ١٩١٩^(٣) بناءً على ما وضعته اللجنة العامة لوضع مبادئ الدستور أو "لجنة الثلاثين". ويتميز كلا من الدستورين الصادرين في هذه المرحلة رغم اختلافهما في بعض الجزئيات ببعض السمات والخصائص، يمكن توضيحها في المبحثين التاليين:

(١) يراجع بتوسع د/ محمد على الصافوري: تاريخ القانون المصري، مكتبة الولا، شبين الكوم، ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥، ص ٥١٠ وما بعدها.

(٢) تتمثل التحفظات في: تأمين المواصلات البريطانية في مصر، ودفاع الإنجليز عن مصر ضد كل اعتداء خارجي أو تدخل أجنبي، وحماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات، ومسألة السودان.

(٣) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١١٥.

المبحث الأول

سمات وخصائص دستور ١٩٢٣

يعتبر دستور ١٩٢٣^(١) الابن الشرعي للثورة الشعبية السياسية التي قادها سعد زغلول عام ١٩١٩، والتي تركزت مطالبها في تحقيق الاستقلال والحرية للبلاد عن طريق جلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، وإقامة حياة نيابية حديثة^(٢). ويلاحظ أن المشرع المصري قد استعمل كلمة دستور لأول مرة عند وضعه لدستور ١٩٢٣، أما قبل ذلك فكانت تعرف باللائحة الأساسية أو بالقانون النظامي.

وتتلخص الخصائص العامة^(٣) التي يتميز بها دستور ١٩٢٣ فيما يلي:

- ١- صدر بأسلوب المنحة وفقا لرأي أغلب رجال الفقه الدستوري.
 - ٢- دستور مكتوب وجامد.
 - ٣- الحكومة تبعا له ذات شكل ملكي وراثي.
 - ٤- اعترافه باستقلال مصر وبسيادة الأمة.
 - ٥- أخذه بالنظام النيابي البرلماني.
 - ٦- تقرير الحقوق والحريات العامة في صلب الدستور.
- وهو ما سوف نوضحه بشيء من التفصيل على النحو التالي:

(١) يتكون دستور ١٩٢٣ من سبعة أبواب: الباب الأول: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، م(١). الباب الثاني: حقوق المصريين وواجباتهم، المواد من ٢: ٢٢. الباب الثالث: السلطات، ويتكون من (٥) فصول: الفصل الأول: أحكام عامة المواد من ٢٣: ٣١. الفصل الثاني: الملك والوزراء، المواد من ٧٢: ٣٢. الفصل الثالث: البرلمان، المواد من ٧٣: ١٢٣. الفصل الرابع: السلطة القضائية، المواد من ١٢٤: ١٣١. الفصل الخامس: مجالس المديريات والمجالس البلدية، المواد من ١٣٢: ١٣٣. الباب الرابع: في المالية: المواد من ١٣٤: ١٤٥. الباب الخامس: القوة المسلحة، المواد من ١٤٦: ١٤٨. الباب السادس: أحكام عامة، المواد من ١٤٩: ١٥٩. الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام وقتية، المواد من ١٦١: ١٧٠.

(٢) د/ محمود عاطف البنا: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٠٠، وقارن ص ٢٠٣.

(٣) يراجع في هذا الشأن: د/ ماجد الحلو: القانون الدستوري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ١٩٩٧م، ص ٤٠. د/ فؤاد العطار: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٥٧٢ وما بعدها. د/ محمد أنس جعفر: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٤٣٠ وما بعدها. د/ عبد الغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٥٠ وما بعدها. د/ محمد كامل ليلة: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٣١٢ وما بعدها. د/ محمود عاطف البنا: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٩٨ وما بعدها.

أولاً : صدر بأسلوب المنحة وفقاً لرأي أغلب الفقه الدستوري :

اختلف فقهاء القانون الدستوري بصدد طريقة وضع دستور ١٩٢٣ ما بين قائل: بأنه وضع بطريقة خاصة^(١)، وآخر قائل: بأنه وضع بالطريقة العقدية، أي بناء على عقد تم بين الملك والشعب^(٢)، وثالث قائل: بأنه وضع بطريقة المنحة من الملك .

ويرجع السر في خلافهم إلى مركز مصر السياسي وقت عمل الدستور، والظروف التي أحاطت بوضع دستور ١٩٢٣، وأدت إلى إصداره.

والراجح -وبعيداً عن أي خلاف فقهي- هو أن دستور ١٩٢٣ وفقاً لرأي أغلب رجال الفقه الدستوري قد صدر من الناحية القانونية - ووفقاً لدراستنا السابقة- في شكل منحة من ولي الأمر الملك وإرادته، رغم ما أحاط به من ظروف واقعية خاصة^(٣)، وثورة شعبية عارمة ساهمت في إعلان استقلال مصر .

يؤكد ما أعلنه الملك في ديباجة دستور ١٩٢٣، قوله: (نحن ملك مصر.. بما أننا ما زلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا، وأخذنا على أنفسنا أن نحفظ بالأمانة، التي عهد الله تعالى بها إلينا، نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما في وسعنا، ونتوخى أن نسلك بها السبيل، التي نعلم أنها تقضى إلى سعادتها وارتقائها، وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة، ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها، وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتنا، ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمننا، وحرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهلها له ذكاؤه واستعداداه، وتتفق مع عظمتة التاريخية القديمة، وتسمه له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممهم، أمرنا بما هو آت ..).

ثانياً : دستور مكتوب وجامد :

تعتبر نصوص دستور ١٩٢٣ انصوصاً مكتوبة ومدونة في وثيقة دستورية^(٤) وليست قواعد عرفية، وإن كان هذا لا يمنع من العمل ببعض القواعد العرفية بجانب النصوص المكتوبة . كما أنه دستور جامد، يشترط لتعديله أو إلغائه اتباع إجراءات خاصة تختلف في مضمونها عن إجراءات تعديل القوانين العادية، فلا يمكن تعديلها بسهولة لاتباع إجراءات وشروط أكثر صعوبة وتعقيداً، حددها المشرع الدستوري سلفاً. ومن ناحية أخرى لم ينص على طريقة تفسير هذا الدستور مما يؤكد جموده.

(١) قال بهذا الرأي د/ السيد صبري: مرجع سابق، ص ٣٠٦. ود/ إبراهيم شيجا: تحليل النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية، الإسكندرية، ١٩٧٨، بدون، ص ١٠٩.

(٢) قال بهذا الاتجاه: بعض رجال القانون من زعماء بعض الأحزاب السياسية، وخاصة الوفد ومنهم: صبري أبو علم، وسليمان غانم.

(٣) يراجع بتوسع: د/ سليمان الطماوى: النظام الدستوري المصري تطوره من الاستقلال "دستور سنة ١٩٢٣ حتى الآن"، مجلة العلوم الإدارية، س٢٧، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٨٥، ص٧ وما بعدها. د/ يحيى الجمل: ظروف وضع دستور ١٩٢٣، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، ١٩٦٨، ص ٤٩٥ وما بعدها.

(٤) يراجع: مركز التنظيم والميكرو فيلم، مجموعة الوثائق الدستورية رقم (١)، الدساتير المصرية ١٨٠٥ - ١٩٧١، نصوص وتحليل، مركز دعم المعلومات بمجلس الوزراء، ص ١٧٠ وما بعدها.

وتكمن العلة في جمود نصوص دستور ١٩٢٣ إلى رغبة المشرع الدستوري والقيادة السياسية في البلاد في إحاطة الدستور بقدر من الثبات والاستقرار، وعدم تعديل وإلغاء أي نص دستوري إلا بعد روية وتمحيص، وهو ما يعمل على تحقيق السمو الشكلي للدستور تجاه القوانين العادية الصادرة عن البرلمان "السلطة التشريعية"^(١) من ناحية أخرى.

يؤكد أنه دستور ١٩٢٣ قد اشتمل على نوعين من القواعد: أحدهما عامة توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند التعديل، وأخرى خاصة بموضوعات محددة سلفاً لا يجوز المساس بها، ولا تعديلها على وجه الإطلاق، مما يفهم معها بأنها نصوص جامدة جموداً مطلقاً. كالمعلقة بشكل الحكومة (النظام النيابي البرلماني)، ونظام وراثة العرش، ومبادئ الحرية والمساواة ... فهذه يحظر تعديلها مطلقاً. وهو ما تناولته المادتين ١٥٦، ١٥٧ من الدستور، ببيان إجراءات تعديل دستور ١٩٢٣، ثم جاءت المادة ١٥٨ من الدستور ذاته لتحرم التعديل فيما يتعلق بحقوق مُسند الملكية في مدة قيام وصاية العرش تحريماً مؤقتاً.

ثالثاً: الحكومة تبعاً له ذات شكل ملكي وراثي:

ويقصد به أن شكل الحكومة وفقاً لدستور ١٩٢٣ كانت ملكية وراثية، أو أنها كانت ذات نظام ملكي مقيد، فلم تأخذ بالنظام الجمهوري. يؤكد نص المادتين (١، ٣٢) من دستوري ١٩٢٣، ١٩٣٠ على التوالي بأن: "مصر دولة ذات سيادة، وحكومتها ملكية وراثية". م (١)، ثم قررت المادة (٣٢) أن: "عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في ١٣ أبريل ١٩٢٣". ويرى جانب من الفقه الدستوري أن الحكومة آنذاك كانت ملكية دستورية^(٢)؛ لتقيدها بأحكام دستور ١٩٢٣.

رابعاً : اعترافه باستقلال مصر وسيادة الأمة :

حرص واضعو دستور ١٩٢٣ على إبراز استقلال مصر والتأكيد عليه، فنصت المادة الأولى منه على: "أن مصر دولة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، وملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه...". وقد جاء ذلك عقب تصريح ٢٨ فبراير، الذي اعترفت فيه بريطانيا بأن مصر مستقلة. وقد شكلت هذه المادة باباً مستقلاً من أبواب الدستور. كما نصت المادة ٢٣ منه على مبدأ سيادة الأمة في صدر باب تنظيم السلطات: "جميع السلطات مصدرها الأمة، واستعمالها لها يكون على الوجه المبين بالدستور". ولعل تقرير ذلك لأول مرة في تاريخ الأنظمة الدستورية التي وضعت لمصر الحديثة^(٣) يؤكد اعتراف المشرع بضرورة إعلاء المبدأ الديمقراطي، ألا وهو التأكيد على مبدأ سيادة الأمة، أو سيادة الإرادة الشعبية.

خامساً : أخذه بالنظام النيابي البرلماني

احتفظ دستور ١٩٢٣ بشكل الدولة الموحدة البسيطة لمصر، حيث تركزت السلطة السياسية في يد حكومة واحدة في العاصمة. وكان شكل الحكومة نيابية برلمانية، حيث اعترف بأن الأمة صاحبة السيادة، ومصدر السلطات، **فهي ذات نظام نيابي**؛ لوجود

(١) بتوسع: د/ كامل ليلة: مرجع سابق، ص ٣١٤ وما بعدها. د/ عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص ٢٥١.

د/ ماجد الحلو: مرجع سابق، ص ٤٥ وما بعدها. د/ أنس جعفر، مرجع سابق، ص ٤٣١ وما بعدها.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(٣) د/ محمد أبو زيد: الوجيز في القانون الدستوري، ط ٢٠٠٢/٢٠٠٣، مطابع الطوبجي، ص ١٨٤.

برلمان منتخب مكون من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وكان مجلس النواب منتخبا بالكامل، أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من عناصر منتخبة، وأخرى معينة، مع جعل الأغلبية للعناصر المنتخبة.

وتكمن خصائص النظام النيابي في وجود برلمان منتخب يتكون من ممثلي الشعب، يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام، سواء مجلس واحد أو مجلسين، وقد أخذ دستور ١٩٢٣ بنظام المجلسين^(١) كما ذكرنا. وأن للبرلمان اختصاصات محددة، ويتولى عضو البرلمان ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محددة زمنيا، لتحقيق الانسجام بين رأي الشعب ورأي ممثليه^(٢)، فكانت مدة مجلس النواب خمس سنوات، ومجلس الشيوخ عشر سنوات على أن يجدد نصفيا كل خمس سنوات عن طريق القرعة، وأنه يمثل الأمة بأسرها أو بأكملها وليس دائرته الانتخابية، بهدف العمل للصالح العام وحده دون سواه، بشكل يعمل على استقلال النائب فترة نيابته عن دائرته الانتخابية^(٣).

كما أن الحكومة وفقا لدستور ١٩٢٣ **ذات نظام برلماني**؛ لوجود ملك يسود ولا يحكم، وأنه غير مسئول، وأن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، بينما يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء الجانب الفعلي للسلطة التنفيذية، وبوصف وزارته المسؤولة وحدها دون الملك أمام البرلمان، أو على الأقل أمام مجلس النواب. ويقوم النظام البرلماني الذي أخذ به دستور ١٩٢٣ على مبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه ليس فصلا تاما، وإنما يسوده التعاون والتوازن بين سلطتين متساويتين هما السلطة التشريعية والتنفيذية.

ويتميز النظام البرلماني بعدم مسئولية رئيس الدولة^(٤)، حيث يزول الجانب الاسمي في السلطة التنفيذية، في حين يتولى الجانب الفعلي مجلس الوزراء والوزراء^(٥).

وقد أخذ دستور ١٩٢٣ بثنائية الجهاز التنفيذي، بما يعني أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة، وهو غير مسئول، ووزارة مسؤولة. وميز بين نوعين من اختصاصات الملك: **سلطات شخصية يختص وحده بممارستها كحق تعيين وإقالة رئيس الوزراء، وحق قيادة الجيش م ٤٦، وحق العفو م ٤٣. وأخرى يباشرها الملك بواسطة وزرائه، فالملك يرتب المصالح العامة، ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين في القانون م ٤٤.**

كما يضع الملك لوائح الضرورة، ويبين أدوار الانعقاد للمجلس م ٤١، ويضع لوائح الضبط أو البوليس إذا كان سكت عنها المشرع، وإن كان العرف الدستوري قد استقر على منح السلطة التنفيذية إصدار هذا النوع من اللوائح، وإعلان الأحكام العرفية على أن تعرض على البرلمان فوراً ليقرر استمرارها أو إلغاؤها م ٤٥، وإبرام المعاهدات م ٤٦.

(١) المادة ٨٢ من دستور ١٩٢٣، يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام، والمادة ٧٤ من الدستور التي تنص على تكوين مجلس الشيوخ.

(٢) د/ ماهر جبر وآخرون: المفصل في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٨٧.

(٣) تراجع المادة ٩١ من دستور ١٩٢٣.

(٤) تراجع المادة (٤٨) "الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه"، والمادة (٦٠) "توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون"، والمادة (٦٢) "أوامر الملك شفاهية أو كتابية لا تعفي الوزراء من المسئولية بحال".

(٥) د/ فؤاد العطار: مرجع سابق، ص ٥٣٣. د/ رمزي الشاعر: مرجع سابق، ص ١٢٣ وبعدها.

كما يمتاز النظام البرلماني بوجود مجلس الوزراء، وتعتبر قراراته ملزمة حتى لو اتخذت بأغلبية الأصوات لا بالإجماع^(١). وبالمسئولية الوزارية أمام البرلمان، تضامنية أو فردية، ومن حق البرلمان سحب الثقة عن الحكومة والوزراء، وقد أخذ دستور ١٩٢٣ بصورتي المسئولية الوزارية^(٢). وبحق رئيس الدولة في حل البرلمان.

سادسا : تقرير الحقوق والحريات العامة في صلب الدستور :

قام دستور ١٩٢٣ على أساس المذهب الفردي، الذي يقلل من تدخل الدولة تدخلا إيجابيا في شئون الأفراد، ولأول مرة تم تقرير الحقوق والحريات العامة، والنص عليها في صلبه^(٣) بعنوان: "حقوق المصريين وواجباتهم"، فخصص الباب الثاني المكون من (٢١) مادة لبيانها. وهو ما يجعله أول دستور يولى هذا الموضوع أهميته، التي لم يحظى بها من قبل، فذكر الكثير من الحقوق التقليدية كالحق في المساواة أمام القانون والواجبات والتكاليف العامة^(٤)، وحق الأمن م ٥، وحرية الرأي والعقيدة م ١٢، ١٣، وحرية الصحافة^(٥)، وحرية الاجتماعات م ٢٠، والحرية الشخصية م ٤، وحق الملكية م ٩، ومخاطبة السلطات م ٢٢. ولكنه لم ينص أو يهتم بالحقوق الاجتماعية الحديثة^(٦) كحق المعونة "التأمين" في حالة العجز أو الشيخوخة، وحق العمل ... وغيرها. كما حدد دستور ١٩٢٣ سلطات الدولة، وبين اختصاصات كل منها، وقد استمر العمل بهذا الدستور حتى قيام ثورة ١٩٥٢.

المبحث الثاني

سمات وخصائص دستور ١٩٣٠

صدر دستور ١٩٣٠ بالأمر الملكي رقم ٧٠ لسنة ١٩٣٠ في ظروف غير ديمقراطية؛ بهدف محابة الملك، وتدعيم سلطانه ونفوذه، وإعلاء كلمته على كلمة الأمة التي هي مصدر السلطات، وبغرض التوسع في اختصاصات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية لتقليص دورها وشل حركتها^(٧). إلا أنه وبالرغم من قيامه على ذات الأسس والمبادئ العامة التي قام عليها دستور ١٩٢٣، وتقريره للحقوق والحريات العامة توجد بعض الفوارق بينهما نوضحها من خلال بيان خصائصه العامة التالية:

- (١) تراجع المادة (٥٧) من الدستور: "مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة".
- (٢) تنص م (٦١) دستور على أن: "الوزراء المسئولون المتضامنين لدي مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة وكلا منهم مسئول عن أعمال وزارته". ووفقا لنص م ٦٥ إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة، وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار خاص بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة".
- (٣) د/ ماهر جبر وآخرون: المفصل في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٨٦.
- (٤) المادة (٣٢) من الدستور.
- (٥) المادة ١٥ من دستور ١٩٢٣.
- (٦) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري للجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف، ١٩٦٥، ص ٢٧٤ وما بعدها.
- (٧) د/ عبد الغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٤٥٩.

١- دستور رجعي: صدر دستور ١٩٣٠ دون اعتبار لإرادة الأمة، وللإطاحة بمبدأ سيادة الأمة^(١)، فهو وإن اعترف بمبدأ سيادة الأمة إلا أن ذلك كان صوريا حيث إن الأمة لم تشارك في وضعه فقد مس بها وأهدر حقها، ووضع في ظروف أقل ما توصف بأنها غير ديمقراطية.

٢- صدر بنفس أسلوب دستور ١٩٢٣: صدر دستور ١٩٣٠ بنفس أسلوب دستور ١٩٢٣ أي عن طريق المنحة وفقا لرأي معظم رجال الفقه الدستوري، فاستقل الملك بإصداره دون مشاركة أي من القوي الوطنية والشعبية، وإنما أعدته حكومة إسماعيل صدقي لتقوية سلطات الملك على حساب البرلمان، ثم صدر بمقتضى أمر ملكي. مما يدل على أن إرادة الملك أو ولي الأمر كانت لا تزال هي الإدارة العليا، التي تمنح وتمنع وتلغي دستور وتأتي بغيره دون اعتراف بإرادة الأمة^(٢).

٣- صدر لتقوية سلطات الملك وإضعاف سلطة البرلمان:

ويقصد بذلك: أن الهدف منها من إصداره في المقام الأول تقوية ودعم سلطات الملك أو السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية للحد من سلطة الأخيرة، وشل حركتها.

وهو ما تجلّى واضحا من خلال عدة مظاهر منها: حق الملك في التصديق على المشروعات التي أقرها البرلمان، فقد منحه مدة شهرين للتصديق عليه، فإذا لم يرد خلالها كان بمثابة رفض ضمني منه، ولا يجوز للبرلمان النظر في ذات المشروع الذي رفضه الملك في نفس دور الانعقاد، فإذا ما عرض في دور انعقاد آخر وتم إقراره كان لا بد من موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان. وحق الملك في إصدار لوائح الضرورة بين أدوار انعقاد البرلمان، وفي حالة حل المجلس، بشرط عرضها على البرلمان في خلال شهر من اجتماعه في دور انعقاده العادي. وحقه في دعوة البرلمان إلى الاجتماعات غير العادية وجعلها أمرا جواريا لا وجوبيا، وذلك بعد تقديم طلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين النواب والشيوخ.

كما تم العمل على إضعاف السلطة التشريعية وشل حركتها بفرض قيود جديدة، سواء فيما يتعلق بتشكيلها كشرطه أن يكون الناخب قد بلغ (٢٥) سنة من عمره، وليس (٢١)، أو أن يكون الانتخاب على درجتين بدلا من درجة واحدة، وجعل الانتخاب مقيدا وغير مباشر. وفيما يتعلق بدور الانعقاد قصر مدة الانعقاد على خمسة أشهر وليس ستة أشهر كما في دستور ١٩٢٣، وفيما يتعلق باختصاصات البرلمان فقد حرم دستور ١٩٣٠ مجلس النواب من حق اقتراح القوانين المالية وقصره على الملك وحده دون أية مشاركة من مجلس النواب، وأجاز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية، واشترط لسحب الثقة من الوزارة أن يكون ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وليس بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة^(٣).

٤- دستور مكتوب وجامد: تعتبر نصوص دستور ١٩٣٠ نصوصا مكتوبة ومدونة في وثيقة دستورية، فقد أخذت مصر كغيرها بعملية التدوين بعد انتشار حركة

(١) د/ فؤاد النادي: مرجع سابق، ص ٤٩١.

(٢) د/ محمد كامل ليلة: مرجع سابق، ص ٤٩١.

(٣) بتوسع د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٩٧. ود/ إبراهيم شيحا: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ١٩٢.

تدوين الدساتير وكتابتها. كما أنه يعد دستوراً جامداً، فقد حظر على البرلمان وقيد حقه في التعديل أو الإلغاء قبل مضي عشر سنوات^(١)، وبعد هذه المدة جعل إرادة الملك مساوية لإرادة الأمة في تعديل أحكامه، فيما عدا المسائل التي حظر دستور ١٩٢٣ تنقيحها وتعديلها حيث وردت بعينها في دستور ١٩٣٠^(٢).

٥- دستور ملكي قام على وراثة العرش:

وهو ما يتفق مع دستور ١٩٣٢ وسبق أن بيناه، فشكل الحكومة وفقاً لدستور ١٩٣٠ كانت ملكية وراثية، أو أنها كانت ذات نظام ملكي مقيد، فلم تأخذ بالنظام الجمهوري. يؤكد ما نصت عليه المادتين (١، ٣٢) من دستوري ١٩٢٣، ١٩٣٠ على التوالي من أن مصر دولة ذات سيادة، وحكومتها ملكية وراثية.

وبالإضافة إلى ما ورد بدستور ١٩٣٠ من قيود انتقض معها الشعب، مطالباً العودة للعمل بدستور ١٩٢٣ في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥، رداً على ما قام به إسماعيل صدقي رئيس الوزراء بانقلاب عام ١٩٣٠، واستصدر أمراً ملكياً بإلغاء دستور ١٩٢٣ وصدر دستور ١٩٣٠، الذي عرف بدستور صدقي، بهدف توسيع سلطات الملك على حساب البرلمان، مما يؤكد أنه كان دستوراً عارضاً في الحياة الدستورية المصرية خلال الفترة الملكية، ولم يستمر العمل به سوى أربع سنوات، ثم عاد العمل بدستور ١٩٢٣ بالأمر الملكي الصادر في ١٢ / ١٢ / ١٩٣٥، إلى أن قامت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ فسقط معها دستور ١٩٢٣.

الفصل الثالث

خصائص الدستور في مرحلة ما بعد ثورة ١٩٥٢ وحتى صدور دستور ١٩٧١

ترتب على حدوث ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢- التي قضت على الفساد السائد في مصر آنذاك- تغييراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ استولت على مقاليد الحكم في البلاد، مر معها تاريخ مصر بالعديد من المراحل السياسية نوضحها فيما يلي :

المرحلة الأولى: المرحلة الانتقالية (١٩٥٢ - ١٩٥٦) :

وهي الفترة التي كانت بمثابة فترة انتقالية حتى يستمر فيها الحكم الجديد للبلاد، والتحول من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري في حكم البلاد، وقد تميزت هذه المرحلة بعدة تطورات سياسية من أبرزها:

١- إجبار الملك فاروق الأول علي التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني في ٢٦ يوليو ١٩٥٢.

(١) تراجع المادة ١٥٦ من دستور ١٩٣٠.

(٢) تراجع المواد ١٤٥، ١٤٧ من دستور ١٩٣٠، وراجع بتوسع د/ مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص ٢٩٤. و د/ محمد كامل ليلة: مرجع سابق، ص ٤٩١ وما بعدها.

٢- **سقوط العمل بدستور ١٩٢٣** نتيجة الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ ديسمبر ١٩٥٣، والذي وعد بوضع مشروع دستور جديد، وعلى أن تتولى الحكومة السلطتين التشريعية والتنفيذية لحين وضع دستور جديد.

٣- **الإعلان بمرور البلاد بفترة انتقالية**، وحل جميع الأحزاب السياسية، ومصادرة أموالها لصالح الشعب في ١٧ يناير ١٩٥٣.

٤- **صدور الإعلان الدستوري في ١٠ فبراير ١٩٥٣**، والذي عمل على تركيز السلطات في يد واحدة، هي مجلس الوزراء الذي تولى أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتولى قائد الثورة أعمال السيادة العليا لحماية الثورة والنظام القائم.

وبالرغم من أن الفترة الانتقالية قد كفلت الحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير في حدود القانون، وأن القضاء مستقل لا سلطان عليه من أحد غير القانون إلا أن التعدي على الحقوق والحريات والقضاء كان صارخا خلال هذه الفترة لتغليب المشروعية الثورية.

٥- **صدور الإعلان الدستوري في ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإعلان إلغاء النظام الملكي في حكم البلاد**، واختيار النظام الجمهوري، وتولى اللواء محمد نجيب قائدا للثورة وأول رئيس مصري للجمهورية الوليدة.

المرحلة الثانية: المرحلة الناصرية (١٩٥٦ - ١٩٧٠):

وهي تلك المرحلة التي تحمل فيها الزعيم جمال عبد الناصر عبء تغيير مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالمشاركة مع مجموع القوي الوطنية وتأييد الشعب له. حيث تولى الرئيس جمال عبد الناصر الحكم فعلا منذ سنة ١٩٥٤ إلا أن عام ١٩٥٦ شهد تنصيبه كأول رئيس جمهوري منتخب للبلاد، وثاني رئيس بعد اللواء محمد نجيب. **وكان من أهم التطورات الدستورية والسياسية التي مرت بها البلاد ما يلي:**

١- صدور دستور ١٩٥٦ في ٢٣ / ٦ / ١٩٥٦ عن طريق الاستفتاء الشعبي.

٢- صدور دستور مؤقت عام ١٩٥٨ بقرار جمهوري للجمهورية العربية المتحدة.

٣- صدور قوانين يوليو الاشتراكية لسنة ١٩٦١.

٤- انفصال مصر عن سوريا في ٢٧ / ٩ / ١٩٦١.

٥- صدور ميثاق في ٣٠ / ٦ / ١٩٦٢ يؤمن بحتمية الحل الاشتراكي، وتحديد دور الملكية الخاصة وتغيير بعض المفاهيم.

٦- صدور الإعلان الدستوري في ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢.

٧- صدور دستور ١٩٦٤ المؤقت وهو دستور مكتوب ومؤقت ومفصل فقد سجل ١٦٩ مادة في ظل العمل به لحين صدور دستور دائم أو ثابت ومستقر، كدستور ١٩٧١.

٨- صدور بيان مارس ١٩٦٨ انعكاسا للهزيمة التي لحقت بمصر عام النكسة.

ونتناول الخصائص العامة لدستور ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٦٤ في المباحث الثلاث الآتية:

المبحث الأول

سمات وخصائص دستور ١٩٥٦

يتسم دستور ١٩٥٦ بعدة خصائص تميزه عن غيره ، من أهمها:

١- أنه وضع بطريقة الاستفتاء الدستوري: وهي من أفضل الطرق لوضع الدساتير، تختلف عن الطرق غير الديمقراطية؛ لقيامه على المبدأ الديمقراطي الصحيح، وهو من تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة^(١).

٢- أخذه بالنظام الجمهوري: وذلك تنفيذاً للإعلان الدستوري الصادر في ١٨ يونيو ١٩٥٣، الذي ألغى الملكية وأعلن الجمهورية (الجمهورية الأولى)^(٢)، وجاء دستور ١٩٥٦ لينص في م ١ منه على إن: مصر.. جمهورية مصر ديمقراطية...".

٣- نظام الحكم تبعاً له نظام ديمقراطي نيابي جمهوري: وقد أصبغه بأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، وهو الاستفتاء الشعبي بأنواعه الثلاثة الدستوري^(٣)، والتشريعي، والسياسي^(٤).

٤- دستور جامد جموداً نسبياً: فقد أقر الدستور مبدأ تعديل أحكامه بموجب إجراءات خاصة مطولة.

٥- تنظيمه للسلطات العامة وأخذه بنظام المجلس الواحد هو "مجلس الأمة".

٦- ظهور الفكرة العربية والمناداة بالقومية العربية: حيث كرسث ثورة ١٩٥٢ منذ ميلادها إلى إبراز ذلك، يؤكد نص المادة الأولى بأن: "مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية والشعب المصري جزء من الأمة العربية".

٧- جاء الدستور بمقدمة مطولة ضمنها أسس الحكم وأهدافه: وهي بذاتها الأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة، كالقضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وغيرها. وقد تباينت الآراء الفقهية في شأن القيمة القانونية لمقدمته، غير أن الغالبية ترى أن لها قوة قانونية تعادل القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية^(٥) على نحو ما سبق.

٨- أنه لم يتضمن النص على طريقة تفسيره أو الجهة المنوط بها ذلك: شأنه في ذلك شأن دستور ١٩٢٣ ودستور ١٩٣٠، مما يوقع على عاتق الفقه والقضاء والسلطات العامة بيان ذلك عند مزاولتها لاختصاصاتها الدستورية^(٦).

(١) د/ فؤاد النادي: مرجع سابق، ص ٢٣٧.

(٢) من المعلوم أن الجمهوريات لا تؤرخ بالرؤساء وإنما تؤرخ بالأنظمة الدستورية القائمة. وقد مرت الجمهورية الأولى بالعديد من المبادئ الدستورية المؤقتة، والأنظمة المتعددة، وتعاقب للرؤساء. يراجع: د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ١٨.

(٣) المادة (١٤٥) من الدستور.

(٤) ذات المادة السابقة. ويتوسع يراجع: د/ ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص ٨٤.

(٥) د/ أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(٦) د/ فؤاد النادي: مرجع سابق، ص ٢٣٣.

٩- المناداة بالديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية بجانب الديمقراطية السياسية لأول مرة، وهو ما بينه الباب الثاني بعنوان: "المقومات الأساسية للمجتمع".

١٠- حماية الثورة وتحصين جميع القوانين والقرارات: الصادرة من مجلس قيادة الثورة، متصلة منفذة أو مكملة. ولا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أي هيئة كانت^(١).

١١- الاتحاد القومي: حيث تحاول عادة الثورات الاعتماد على حزب من الأحزاب، أو على تنظيمات شعبية، لذا قامت الثورة بإنشاء هيئة التحرير. وحل الاتحاد القومي محلها^(٢)؛ بهدف العمل على تحقيق أهداف الثورة، وحث جهود المواطنين لبناء الأمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يتولى عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

المبحث الثاني

سمات وخصائص دستور ١٩٥٨

يتسم دستور ١٩٥٨ بعدة خصائص تميزه عن غيره من الدساتير من أهمها:

١- أنه دستور مؤقت: يؤكد نص م (٧٣) من أن يعمل به إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة. كما اقتصر على المبادئ الأساسية وجاء مختصراً؛ لكونه مؤقتاً.

٢- قام على أساس نظام المجلس الواحد.

٣- تعد المبادئ السبعة عشر التي اتفق عليها ممثلي مصر وسوريا أساساً للدستور، وعماداً للحكم في الجمهورية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور دائم^(٣).

٤- التأكيد على الفكرة العربية.

٥- أنه لم يرق على أساس نظام الحكم الرئاسي بالمعنى الدقيق، وإنما أخذ ببعض مظاهر النظام البرلماني فجعل لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، وجعل لمجلس الأمة سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من الوزراء، وهو ما لا يختلف كثيراً عن دستور ١٩٥٦^(٤).

(١) تراجع المادة ١٩١ من الدستور.

(٢) تراجع المادة ١٩٢ من الدستور.

(٣) د/ محمد أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٥٨.

(٤) د/ ماجد الحلو: مرجع سابق، ص ٨٦. ويرى د/ محمد أنس جعفر أن هذا الدستور أخذ في جوهره بالنظام الرئاسي، وأضاف مظاهر النظام البرلماني، مرجع سابق، ص ٤٥٨. كما يرى د/ عاطف البنا أن دستور ١٩٥٨ أنه يغلب عليه الطابع الرئاسي، بل الفردي، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٤٧.

المبحث الثالث

سمات وخصائص دستور ١٩٦٤

يتسم دستور ١٩٦٤ بعدة خصائص تميزه عن غيره، من أهمها:

١- **طريقة وضعه:** وضعت الحكومة المصرية دستور ١٩٦٤، وأصدره رئيس الجمهورية، وقد تضمنت مقدمته أن مجلس الأمة الذي سيتم تكوينه في ٢٦ مارس ١٩٦٤ هو الذي سيقوم بوضع مشروع الدستور الدائم، وي طرح للاستفتاء لكي يمنحه الشعب من إرادته الحرة القوية التي تجعله مصدرا لكل السلطات^(١).

٢- **أنه دستور مفصل وجامد -بعكس دستور ١٩٥٨-** فقد جاء مفصلا وليس موجزا^(٢)، ولا يمكن تعديله إلا وفق إجراءات خاصة تضمنها الدستور^(٣).

٣- **التأكيد على فكرة القومية العربية:** توطئة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة بين مختلف أقطار الوطن العربي امتداد لما أبرزته الدساتير المصرية السابقة.

٤- **الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع:** حيث اختلف دستور ١٩٦٤ عن دستور ١٩٥٦ في بعض الأمور التي عكست التطورات التي حدثت في البلاد، وخاصة ما نص عليه ميثاق العمل الوطني الصادر ١٩٦٢ من مبادئ.

٥- **قيام الدولة تبعا له على تحالف قوى الشعب العاملة،** وأن السيادة للأمة.

٦- **أن الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي** الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي^(٤) بدعامتيه "الكفاية والعدل".

٧- **اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء الشعبي:** وإن اختلف عن غيره من الدساتير في جعل عملية الترشيح تتم على مرحلتين: مرحلة الاقتراح الذي يتم عن طريق ثلث أعضاء المجلس على الأقل، ومرحلة التصويت على الاقتراح، ويلزم حصول المرشح على أغلبية ثلثي الأعضاء. كما استحدثت المادة (١٠٧) والتي أجازت لرئيس

(١) د/ محمد كامل ليلة: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٧١٠ وما بعدها.

(٢) يراجع د/ فؤاد العطار: مرجع سابق، ص ٦١٤.

(٣) تراجع المادة ١٦٥ من الدستور.

(٤) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، ط ٢٠١٠، مرجع سابق، ص ٣٠. ويرى سيادته أن الاشتراكية ليست مذهباً واحداً، ولكنها اتجاه يضم العديد من المذاهب وفقاً لرؤية كل مفكر وخياليه للصورة الأصلح لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع. فهناك **الاشتراكية الخالية** التي نشأت أساساً في إنجلترا وفرنسا طوال القرن التاسع عشر كصيحة ضد الاستغلال والبؤس. وهناك **الاشتراكية العلمية** لكارل ماركس، والتي قامت على التحليل العلمي، ولكنه ضل الطريق وقادته إلى الإغراق في الخيال، ففشل وأفلس في التطبيق العملي بدليل سقوط الاتحاد السوفيتي. وهناك **الاشتراكية الديمقراطية** التي تتخذ من الديمقراطية البرلمانية أساساً لتغيير المجتمع وتحقيق أهدافها. وممن آمن بها الحزب الاشتراكي في فرنسا، وحزب العمال في إنجلترا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا.

الجمهورية حق تعيين نائب أو أكثر له، وله حق أن يعفيهم من مناصبهم^(١)، إلا أن الدستور لم يبين شروط شغلهم واختصاصهم أو مدي مسئوليتهم.

٨- الفصل بين شخص رئيس الدولة ورئيس الحكومة، أخذاً بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، حيث استحدث الدستور منصب رئيس مجلس الوزراء بجانب منصب رئيس الجمهورية وفقاً لما هو متبع في النظام البرلماني الصحيح^(٢). كما دعم المسؤولية التضامنية للوزارة.

٩- استحدثت توافر عدة شروط لازمة في تشكيل مجلس الأمة فأعطى الدستور لرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن عشرة^(٣)، واشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين^(٤). كما اشترط القانون الخاص بمجلس الأمة أن يكون عضو البرلمان عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي لمدة سنة سابقة على الترشيح على الأقل.

وجه الشبه والخلاف بين دستور ١٩٥٦ و ١٩٦٤:

بالرغم من أن كلاهما يتفقان في صفة التأقيت أي "دستور مؤقت" على نحو ما سبق، إلا أن هناك بعض السمات تميز كل منهما عن الآخر منها:

١- أن دستور ١٩٥٦ كانت مقدمته طويلة نسبياً، وإن كانت لا تمثل سوي توجيهات وإرشادات للسلطة العامة للالتزام بها.

٢- شكل الدولة جمهوري وليس ملكي وهو ما يقرره دستور ١٩٥٦.

٣- الحث على الانتماء العربي، وأن شعب مصر جزء من الأمة العربية.

٤- قيام نظام الحكم علي النظام النيابي الرئاسي وليس النظام النيابي البرلماني كما في دستور ١٩٢٣، بينما يقوم نظام الحكم علي النظام النيابي البرلماني وفقاً لدستور ١٩٦٤، والذي استحدث نظام مجلس الوزراء.

٥- يتكون البرلمان بنظام المجلس الواحد، وعرف وقتها باسم "مجلس الأمة"، وهو ما أخذ به دستور ١٩٦٤، وأقر إمكانية الجمع بين عضوية المجلس بالانتخاب والتعيين.

٦- كلاهما دستور جامد.

٧- الأخذ بنظام الحزب الواحد "الاتحاد القومي" بدلاً من تعدد الأحزاب الذي ألغته الثورة.

٨- عدم النص على تحديد طريقة معينة لتفسير الدستور.

٩- يقران مبدأ سيادة الشعب أو مبدأ سيادة الأمة.

١٠- أخذ دستور ١٩٦٤ بالاتحاد الاشتراكي العربي بدلاً عن الاتحاد القومي.

١١- إتباع ما قرره دستور ١٩٥٦ من التأكيد على الصلة الوثيقة الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والحرية السياسية باعتبارهما جناحاً الحرية.

(١) م ١٠٧ من الدستور فيما يتعلق بدور نائب رئيس الجمهورية، وأيضاً المواد من ١١٠ : ١١٢ من الدستور.

(٢) د/ عبد الغني بسيوني: النظم، مرجع سابق، ص ٤٧٣. د/ محمد أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٦٢.

(٣) د/ محمد أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٦٢. وتراجع المادة ٤٩ من دستور ١٩٦٤، ولا يزال العمل بها.

(٤) م ٤٩ من الدستور، وأوضح القانون ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ المقصود بالعامل والفلاح.

الفصل الرابع

خصائص دستور ١٩٧١ الملغى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١م

برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ ليس دستورا بالمعنى الفني الدقيق:

تضمن البيان المعروف ببيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ برنامج العمل الوطني في المرحلة التاريخية الخطيرة التي مرت بها البلاد بعد وقوع العدوان الإسرائيلي، واحتلال شبه جزيرة سيناء بالكامل، ولحين زوال هذا العدوان وآثاره ترك أمر وضع دستور جديد لحين تطور الأحداث إلى الأفضل.

ولا يعد هذا البرنامج دستورا بالمعنى الفني الدقيق، حتى وإن رأت القيادة السياسية طرحه على الاستفتاء العام؛ لكونه قد أتى تعبيراً عن إرادتها بعد نكسة ١٩٦٧، وحتى ولو أيدها الشعب وتعاطف معها، بل أتى ببرنامج عمل سياسي، ليواجه السياسة الداخلية والخارجية على السواء؛ لذا لا يمكن بحال إضفاء وصف الدستور على المبادئ الواردة به، ولا إكسابها أية قيمة دستورية^(١)؛ فهي مجرد رؤية من القيادة السياسية فرضتها ظروف البلاد بعد نكسة ١٩٦٧، ووضع عدة مبادئ لنعلم بها ما نريد، والواجب بلورتها وورودها في الدستور الجديد في صورة نصوص دستورية، دستور ١٩٧١ والذي سمي خطأً بالدستور "الدائم" بقصد حكم البلاد لأجل غير محدد كسابقه.

يؤكد قول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في نهاية برنامج العمل السياسي: (...). لقد قصدت أن أتناول أكبر قدر ممكن من رؤوس المسائل وتفصيلاتها؛ ليكون برنامج العمل الذي تمسك به أيدينا في المرحلة القادمة قادراً على الوفاء، وعلى التحقيق. وبعد ذلك: فإنني أرى طرح هذا البرنامج الذي اقترح أن نسميه اختصاراً بتاريخ هذا اليوم ٣٠ مارس للاستفتاء العام. وبطرح برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ للاستفتاء العام فإنني أقصد بذلك أن يكون واضحاً لنا جميعاً ما نريد، وأن يكون موضع اتفاقنا، كذلك أريد أن يكون واضحاً أمام أمتنا العربية، ومدعاة لتقنتها في وحدة النضال واستمراره، وأريده أيضاً أن يكون واضحاً أمام الصديق وأمام العدو على حد سواء، وموضع اعتبار كل الذين يقفون معنا، وكل الذين يقفون ضدنا).

الجمهورية الثانية ودستور ١٩٧١

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ تولى الرئيس الراحل أنور السادات الرئاسة مؤقتاً؛ باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجمهورية آنذاك إلى أن تم ترشيحه رسمياً في منتصف أكتوبر ١٩٧٠.

وقد توالى الأحداث السياسية والدستورية في البلاد في فترة الرئيس السادات (١٩٧٠-١٩٨١)، ومن أهمها: تصفية مراكز القوى في البلاد في ١٥ مايو ١٩٧١، وطلب رئيس الجمهورية من مجلس الشعب في ٢٠ مايو ١٩٧١ القيام بوضع مشروع الدستور، محدداً بعض الأسس التي رأي أن يتضمنها المشروع، ثم صدور وثيقة تعديلات لدستور ١٩٧١ في مايو ١٩٨٠.

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، ط ٢٠١٠، مرجع سابق، ص ١٦.

ولقد تكونت اللجنة التحضيرية من خمسين عضواً من أعضاء المجلس من جميع التخصصات، موزعة عملها على أربع لجان فرعية: الأولى: تختص بدراسة المقومات الأساسية للمجتمع والحريات والأخلاق. والثانية: تختص بدراسة نظام الحكم. والثالثة: تختص بدراسة نظام الإدارة المحلية والقوانين الأساسية. والرابعة: تختص بتلقي مقترحات الجماهير، وعمل موجز لها وتوزيعها على اللجان الأخرى الأصغر. ويلاحظ أن عملهم تحضيرى بحت، وسيرفع إلى هيئات أعلى، وبعد ورشة عمل انتهت اللجنة المركزية من صياغة (١٩٣) مادة، تم عرضها على الشعب للاستفتاء عليها، فوافق الشعب بما يشبه الإجماع في ١١ سبتمبر ١٩٧١ تاريخ صدور دستور مصر لعام ١٩٧١.

وبعد إعلان موافقة الشعب أصدر رئيس الجمهورية الدستور ليبدأ العمل به من ذلك التاريخ. ثم تم تعديل بعض مواد الدستور في عهد الرئيس السادات بنصوص جديدة بقرار من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في ٣٠/٤/١٩٨٠، المواد ١، ٢، ٤، ٥، ٧٧، وأضيف إليه باباً كاملاً هو الباب السابع - تحت عنوان أحكام جديدة، متضمناً فصلين الأول عن مجلس الشورى، والثاني عن سلطة الصحافة - والذي تكون من ١٨ مادة في ٢٢ مايو ١٩٨٠ بعد استفتاء الشعب، وموافقته على التعديل، لتصبح مواد الدستور بعد التعديل ٢١١ مادة بدلاً من ١٩٣.

كما أجرى عليه تعديلين آخرين في عهد الرئيس حسنى مبارك، حيث تم تعديل م ٧٦ الخاصة بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية، وأضيفت م ١٩٢ مكرراً في ٢٦/٥/٢٠٠٥. وتعديل ٣٤ مادة في ٢٦/١٢/٢٠٠٦ ووافق عليها الشعب في استفتاء ٢٦/٣/٢٠٠٧ م.

خصائص دستور ١٩٧١

يتسم دستور ١٩٧١ بعدة سمات وخصائص عامة تميزه عن غيره من أهمها:

١- إنباع الديمقراطية في وضعه:

بمعنى أن الأسلوب المتبع في وضعه هو أسلوب الاستفتاء الدستوري^(١)، وهو بلا ريب أسلوب ديمقراطي خالص، حيث قام بإعداد مشروعه نواب الشعب، وشاركت فيه العديد من فئات وطوائف الشعب المختلفة^(٢) من غير النواب، شملت المتخصصين وغيرهم، ثم وافق عليه الشعب في الاستفتاء الذي أجرى لذلك، وتم العمل به رسمياً من وقت تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليه. وهو ما يميزه عن الدساتير المصرية السابقة عليه.

وينحصر الاستفتاء الدستوري الشعبي في عدة مجالات^(٣): منها ما هو وجوبي كنص م ٧٤ من الدستور. وما هو ذو طابع سياسي وجوبي كنص م ٧٦ من أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية. م ١٣٦ والخاصة بالاستفتاء على حل مجلس الشعب. م ١٩٣ الخاصة بالاستفتاء على الدستور. وما هو جوازي تحكيمي وسياسي. كنص م ١٢٧ من الدستور، والخاصة بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، أو حالة الاستفتاء على النزاع

(١) د/ محسن خليل: مرجع سابق، ص ١١٣.

(٢) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٣٦.

(٣) بتوسع د/ عبد الغنى بسيوني: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٥٠٦ وما بعدها. وأيضاً د/ ماهر جبر: وآخرون، مرجع سابق، ص ٣٢٦ وما بعدها.

بين مجلس الشعب والحكومة، وما هو ذو طابع تشريعي وسياسي كنص م ١٥٢ من الدستور، والخاصة بالاستفتاء على المسائل المتصلة بمصالح البلاد العليا.

٢- الجمود في تعديل أو إلغاء نصوصه:

لما كانت نصوص دستور ١٩٧١ تحتوي على العديد من المبادئ الأساسية، والقواعد الدستورية الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، ونظام الحكم فيه، وتنظم السلطات العامة، وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد فكان ولا بد لها أن تتسم بنوع من الاستقرار والثبات، وعدم تعديلها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً إلا بعد روية وتمحيص ودراسة مستفيضة، الأمر الذي وصفه بالجمود، حيث يحظر مطلقاً تعديل بعض نصوصه وأحكامه كالمواد ٧٩، ٩٠، ١٤٠، ١٥٥ منه. وأما ما يجوز تعديله نسبياً منها فإن المشرع الدستوري قد استلزم فيه إتباع إجراءات وشروط خاصة أكثر تعقيداً من تلك التي يتطلبها المشرع في تعديل وإلغاء القوانين العادية، مثل ما نصت عليه مادة ١٨٩ من الدستور.

ويرى أغلب رجال الفقه الدستوري أن حالات الجمود المطلق غير مقبولة من الناحيتين القانونية والسياسية؛ لأن إغلاق باب التعديل السلمي للدستور، هو فتح لباب الثورة وإسقاط الدستور كله^(١).

ولم يتضمن دستور ١٩٧١ حالة من حالات الجمود المطلق، وإن اكتفى المشرع الدستوري بالنص على طريقة تعديله^(٢) في المادة (١٨٩) منه^(٣)، والتي يفهم منها ضرورة اتباع عدة إجراءات أشارت إليها.

ويلاحظ أن تعديل بعض نصوص ومواد دستور ١٩٧١ يتسم بالآتي:

١- التشدد والتعقيد في الإجراءات المقررة للتعديل، وأنها طويلة نسبياً بعكس ما هو متبع في تعديل القوانين العادية.

٢- أن المشرع الدستوري يشترط موافقات خاصة وبنسب معينة من أعضاء مجلس الشعب سواء على مبدأ التعديل نفسه، أو موضوعه، أو إقراره؛ بهدف التأكيد على سموه كلياً وموضوعياً، ووصفه بالثبات والاستقرار دون غيره من القوانين العادية.

٣- د سنور مدون ومكتوب : بمعنى أن نصوص دستور ١٩٧١ مدونة ومكتوبة، صدرت عن سلطة مختصة وفقاً لإجراءات خاصة، فقد جاءت أحكامه في شكل وثيقة دستورية مكتوبة، تضمنت أول الأمر ١٩٣ مادة، ثم عدلت لتتضمن ٢١١ مادة، تحوي الأسس

(١) د/ محمد أبو زيد: مرجع سابق، ص ٢٦٧.

(٢) يراجع د/ سليمان الطماوي: مرجع سابق، ص ٣٧٢، ٣٧٣.

(٣) نصت هذه المادة على أن: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثاً أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء."

والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري، ونظام الحكم، وتنظيم السلطات العامة في الدولة، وبيان اختصاصاتها.

وهو ما يدلل أيضا على أنه ليس دستورا عرفيا، فلقد أخذت مصر كغيرها من الدول منذ وقت بعيد بمبدأ الدستور المكتوب لا الدستور العرفي كالمملكة المتحدة؛ لانتشار حركة تدوين الدساتير في العالم، ووصفها بالاستقرار والثبات، والوضوح والتحديد، ومعرفة المواطنين بها وبحقوقهم وواجباتهم الواردة بها.

إلا أن هذا لا يمنع من العمل ببعض القواعد العرفية المكملة للدستور^(١)، شريطة عدم خروجها على القواعد المكتوبة، والمقررة صراحة في الدستور، وإلا كان ذلك تعديلا للدستور بغير الطريق المقرر. فمثلا استقرت التقاليد والعادات حتى من قبل صدور دستور ١٩٧١ على تعيين نائب لرئيس الجمهورية بالرغم من أن النص لا يلزم الرئيس بذلك، إلا أن ترك المنصب شاغرا منذ تولي الرئيس حسني مبارك منصبه هو خروج على هذا العرف الدستوري^(٢).

٤- دستور ١٩٧١ ثابت ومستقر :

دستور ١٩٧١ دستور ثابت ومستقر حتى وصف بأنه دائم، وذلك راجع إلي وثيقة إعلان دستور ١٩٦٢، والذي وصفت طبيعته بأنه دستور مؤقت، يعمل به لحين انتهاء مجلس الأمة من وضع مشروع لدستور دائم يقره الشعب، وهو ما تمثل في دستور ١٩٧١ الحالي بقصد الانتقال به من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الأكثر ثباتا واستقرارا.

يؤكد أنه أيضا أنه منذ صدوره في ١١/٩/١٩٧١ وعلى مدار عشرين عاما أو ما يزيد لم يعدل إلا تعديلا واحدا فحسب لبعض مواد التي أشرنا إليها.

إلا أن بعض الفقه-ونحن نؤيدهم- يري أن اصطلاح الدستور الدائم اصطلاح خاطئ ومغلوط؛ لأن كل قانون مهما كانت طبيعته قابل دائما للتعديل والإلغاء، وليس هناك قانون دائم، فالدوام لله وحده، ولا دائم إلا الله.

كما أنه يتنافى ومبدأ الديمقراطية، والناحيات القانونية والسياسية؛ لما فيه من حرمان للشعب من ممارسة حقه في تعديل الدستور، وتحقيق مبدأ سيادة الشعب وتغليب الإرادة الشعبية باعتبار الأمة مصدر السلطات، فأغلاق باب التعديل السلمي للدستور يفتح الباب لإسقاط الدستور كله بالثورات والانقلابات وهو ما لا نرجوه.

٤- التأكيد على مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور:

أكد دستور ١٩٧١ على مبدأ سيادة القانون، أو مبدأ المشروعية، ومفاده: خضوع الكافة حكاما ومحكومين له. إيماننا به، وأنه ليس مجرد مبدأ سياسي ذا قيمة فلسفية، وإنما كان مطلباً شعبياً للقضاء على الاهتمام بالحرية الاقتصادية والحد من سلطان رأس المال كما في الجمهورية الأولى^(٣). يؤكد أن المشرع الدستوري خصص الباب الرابع من الدستور

(١) د/ سليمان الطماوي: مرجع سابق، ص ٣٧٢. د/ أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٦٦.

(٢) د/ محمد أبو زيد: مرجع سابق، ص ٢٦٦.

(٣) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص ٣٤ وقارن ص ٣٢.

لنتناول الأحكام الخاصة بهذا المبدأ^(١) في المواد من ٦٥ إلى ٧٢ بعد أن صدره بعبارتي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" م ٦٤، و"تخضع الدولة للقانون" م ٦٥.

ويقصد بالقانون في معناه العام: كل قاعدة قانونية أمر، عامة ملزمة، أيا كان مصدرها، وهو ما ينطبق على النصوص الدستورية والقوانين العادية واللائحية.

ولما كان مقتضى مبدأ سيادة القانون يعنى خضوع الجميع للقانون واحترامه فإنه بذلك تتحقق المساواة بين الأفراد فالكل أمامه سواء، وتضامن حقوقهم وحررياتهم، فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة^(٢) استنادا إلى مشروعية السلطة القائمة.

وتتحصن الضمانات الأساسية التي تكفل سيادة القانون وضمان احترامه في استقلال القضاء وحصانته، وتأكيد الشرعية الجنائية وحقوق المتهمين، فالأصل في الإنسان البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضية الطبيعي، وضمان حق الدفاع، وتجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل سيرها. كما نص في الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور. كما سبق.

٥- أنه جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع:

لما كانت الشريعة الإسلامية هي أصل النظريات والمبادئ القانونية وأنه يجب أن تكون المرجع الأساسي لكل قوانين الدولة، كانت النزعة الإيمانية، والعودة إلى رحاب الشريعة الإسلامية الغراء، هي من أبرز ما تميز به دستور ١٩٧١ من خصائص وسمات عن غيره من الدساتير السابقة عليه. يؤكد نص م (٢) منه على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"^(٣).

ولقد ترتب علي تلك الحقيقة عدة نتائج من أهمها^(٤):

١- التزام السلطة التشريعية في الدولة باللجوء إلى قواعد وأحكامها لاستنباط التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع منها باعتبارها أصل النظريات القانونية.

٢- وجوب اتفاق التشريعات والقوانين المستحدثة أو المعدلة لتشريعات سابقة في الدولة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء بدون مخالفتها ومعارضتها بأي حال من الأحوال، وإلا شابتها عدم الدستورية. وهو ما يقيد السلطة التشريعية في جميع الأحوال.

(١) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠ لسنة (١) قضائية دستورية منشور في الجزء الثالث من أحكام المحكمة الدستورية العليا ص ٢٠٩.

(٢) يراجع د/ محمود عاطف البنا: القانون الدستوري، ط ٢٠٠٠ - ٢٠٠١، مرجع سابق، ص ٢٧٨. تراجع المادة ٦٤ من الدستور.

(٣) عدلت المادة طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور المقترح والموافق عليه من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في ٣٠/٤/١٩٨٠، لتعديل المواد ١، ٢، ٤، ٥، ٧٧، وإضافة الباب السابع الخاص بمجلس الشورى وسلطة الصحافة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بالتعديل في ٢٢ مايو ١٩٨٠، بأن تضمن النص "المصدر" بدلا من "مصدر" فكان نصها قبل التعديل: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، الجريدة الرسمية العدد ٢٦، الصادر في ٢٦ يونيو ١٩٨٠.

(٤) يراجع بتوسع د/ عبد الغني بسيوني: النظم السياسية، مرجع سابق، ص ٥١٣ وما بعدها.

٣- يتعين على سلطات الدولة ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور ١٩٧١ وتعديله للمادة الثانية بما يتفق وأحكام الشريعة؛ باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك من خلال تنقيتها وتنقيحها.

ولا يفوت القول بأن العديد من دساتير الدول العربية تنص على بيان دين الدولة الرسمي، منها دستور دولة الإمارات العربية الصادر في ١٩٧١/٧/٢٥، والتي نصت المادة (٧) منه على أن: "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد". كما نصت المادة (٢) من دستور دولة البحرين^(١) على أن: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، وغيرها من الدساتير.

ونجد في المقابل بعضا من الدول لم تنص دساتيرها على بيان دين الدولة، كدستور فرنسا الصادر ١٩٥٨، حيث نصت المادة الخامسة منه على أن: "فرنسا جمهورية غير قابلة للانقسام، وهي علمانية وديمقراطية واشتراكية"^(٢).

ومن ثم فإن التعديل الأخير للدستور قيد المشرع المصري وألزمه بالرجوع إلى أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، والتي يمكن أن يستقي ويستلهم منها بغيته عند سن التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع^(٣)، فلا بد وأن تتوافق القوانين وأحكام الشريعة الإسلامية لكونها تحتل قواعد فوق الدستورية.

٦- إنه الغي الاتحاد الاشتراكي وقرر قيام النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب :

كانت المادة الخامسة من الدستور في صيغتها الأصلية تنص على الأخذ بنظام الاتحاد الاشتراكي بوصفه التنظيم السياسي، الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوي الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمتقنين والرأسمالية الوطنية^(٤). أما بعد تعديلها تعديلا جذريا أصبحت تنص على أن يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ السياسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية^(٥). وأصبح نظام الحكم في مصر يقوم على تعدد الأحزاب، وصار عدد الأحزاب

(١) الصادر في قصر الرفاع، بتاريخ ١٢ ذو القعدة ١٣٩٣هـ، الموافق ٦ ديسمبر ١٩٧٣م.

(٢) يراجع بتوسع د/ صلاح الدين فوزي، المحيط، مرجع سابق ص ٨٠٩.

(٣) د/ صلاح الدين فوزي: المحيط، المرجع السابق، ذات الصفحة.

(٤) د/ محمد حسنين عبد العال: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٨١. ويذكر سيادته: أنه قد خلت مواد الدستور من تحديد أي دور للاتحاد الاشتراكي في مجال العمل السياسي، كما سكت الدستور عن تنظيم العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي وسلطات الدولة المختلفة، ص ٢٠٠ وما بعدها.

(٥) كان النص قبل التعديل: "الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوي الشعب العاملة والجنود والمتقنين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية، وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة. ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوي الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير، وفي مختلف الأجهزة التي تتطلع لمسئوليات العمل الوطني، ويبين النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه، وتنظيماته المختلفة، و ضمانات ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطي، على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الأقل".

القائمة ما يربو على السبعة عشر حزبا سياسيا أو ما يزيد. ووفقا له صدر القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب قبل تعديل المادة (٥) من الدستور، مبينا الشروط الواجب توافرها لتأسيس الحزب، والنظام الداخلي له، والإجراءات الواجب اتباعها للتأسيس، وطرق الطعن في قرار لجنة الأحزاب بالاعتراض، وشروط الانضمام إلى عضوية الحزب والنظام القانوني للحزب، وتنظيم الشئون المالية له، وكيفية حله وغيرها.

٧ - اهتمامه بالمقومات الأساسية للمجتمع:

اهتم المشرع الدستوري في دستور ١٩٧١ بالمقومات الأساسية للمجتمع، وأفرد لها الباب الثاني منه، حيث أبرزت المواد من (٧ - ٢٢) المقومات الاجتماعية والدينية والخلقية، فالمجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، ومن ثم يجب رعايتها، وحماية الأمومة والطفولة. كما أبرزت حق المواطنين في العمل والتعليم ومحو أميتهم، وأنه واجب وشرف تكفله الدولة، وأن الوظائف العامة حق لهم، ويجب على الدولة أن تكفل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وأن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم، ويجب أن تحافظ الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

كما أشارت المادة (٤) منه إلى أن الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخل، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. كما شملت المواد من (٢٣ - ٣٩) منه المقومات الاقتصادية، وأن الاقتصاد القومي يجب أن ينظم وفقا للخطة التنموية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخل.

كما حددت المادة ٢٩ منه أنواع الملكية في ثلاثة:

الملكية العامة: وهي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

والملكية التعاونية: وهي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

والملكية الخاصة: والتي تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

الفصل الخامس

الجمهورية الثالثة ودستور ٢٠١٢

إطلاق لفظ الجمهورية الثالثة على مرحلة ما بعد أحداث ٢٥ يناير لا تعنى رئيساً جديداً بل نظاماً دستورياً جديداً، بدأ مع سقوط النظام السياسي السابق، وإلغاء العمل بدستور ١٩٧١ الذي استمر العمل به قرابة الثلاثين عاماً أو ما يزيد قليلاً، فالجمهوريات لا تؤرخ بالرؤساء وإن تعاقبوا واحداً تلو الآخر وإنما تؤرخ بالأنظمة الدستورية الجديدة^(١) وما تلعبه من دور في تغيير كل أنظمة الدولة.

وبعيداً عن الخوض في غمار وتفاصيل الأحداث والوقائع السياسية التي وقعت في جمهورية مصر العربية، والتي لا تخفى على أحد منذ أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها من مناخ سياسي ومرحلة انتقالية صعبة انتهت بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حدث فيها صراع وانقسام خطير وحاد لاعتبارات تاريخية وسياسية وعقائدية وغيرها في كل شيء بدلاً من الترابط والتكاتف والدفع قدماً نحو الأمام، من أبرزها معركة الدستور أولاً أم الانتخابات الرئاسية.

وهو ما يحتاج إلى دراسة دستورية متخصصة ومتأنية؛ للوقوف على طبيعة تلك المرحلة، وتكييفها القانوني، وتحليلها بكل حياد وموضوعية. فإن ما يهمنا الوقوف عليه هو أن دستور مصر لعام ٢٠١٢ صاغته اللجنة التأسيسية في ديسمبر ٢٠١٢، وطرحته للاستفتاء الدستوري، ووافق عليه الشعب، وتم تعطيل العمل به بتاريخ ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى تم تعديله وطرحه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى بدستور ٢٠١٤، والذي سنتناوله لاحقاً.

الملاح العامة لدستور ٢٠١٢

يوصف دستور ٢٠١٢^(٢) بأنه كان يحتوي على (٢٣٦) مادة، مقسمة إلى خمسة أبواب: الباب الأول بعنوان: مقومات الدولة والمجتمع. وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: المقومات السياسية، المواد ١: ٧. والفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والاقتصادية المواد ٨: ١٣. والفصل الثالث: المقومات الاقتصادية، المواد ١٤: ٣٠.

أما الباب الثاني فبعنوان: الحقوق والحريات المواد من ٣١-٨١، وقسمه إلى أربعة فصول: الفصل الأول: الحقوق الشخصية، المواد من ٣١: ٤٢. والفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية، المواد من ٤٣: ٥٧. والفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المواد من ٥٨: ٧٣. والفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات، المواد من ٧٤: ٨١.

وأما الباب الثالث بعنوان: السلطات العامة، المواد من ٨٢- ١٩٩. وقسمه إلى خمسة فصول: الفصل الأول: السلطة التشريعية، المواد من ٢٨- ١٣١، وقسمه إلى فرعين: الفرع الأول: أحكام مشتركة، المواد من ٨٢: ١٢٧. الفرع الثاني: مجلس الشورى، المواد ١٢٨: ١٣١. والفصل الثاني: السلطة التنفيذية المواد من ١٣٢- ١٦٧، وقسمه إلى فرعين: الأول: رئيس الجمهورية المواد ١٣٢: ١٥٤. الفرع الثاني: الحكومة ١٥٥: ١٦٧. والفصل الثالث:

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستور، مرجع سابق، ط ٢٠١٠، ص ١٨ وما بعدها.

(٢) الجريدة الرسمية - العدد (٥١) مكرر (ب)، في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م.

السلطة القضائية، المواد ١٦٨ - ١٨٢. وقسمه إلى سبعة فروع: الفرع الأول: أحكام عامة، المواد ١٦٨ : ١٧١. الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة، المواد ١٧٢ : ١٧٣. الفرع الثالث: مجلس الدولة، م ١٧٤. الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا، المواد ١٧٥ : ١٧٨. الفرع الخامس: الهيئات القضائية، المواد ١٧٩ : ١٨٠. الفرع السادس: المحاماة، م ١٨١. الفرع السابع: الخبراء، م ١٨٢. والفصل الرابع: **نظام الإدارة المحلية**، المواد من ١٨٣ : ١٩٢. وقسمه إلى فرعين: الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلي للدولة، المواد ١٨٣ : ١٨٧. الفرع الثاني: المجالس المحلية، المواد ١٨٨ : ١٩٢. والفصل الخامس: **الأمن القومي والدفاع**، المواد ١٩٣ : ١٩٩. وقسمه إلى خمسة فروع: الفرع الأول: مجلس الأمن الوطني، م ١٩٣. الفرع الثاني: القوات المسلحة، المواد ١٩٤ : ١٩٦. الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطني، م ١٩٧. الفرع الرابع: القضاء العسكري، م ١٩٨. الفرع الخامس: الشرطة، م ١٩٩.

وأما الباب الرابع فبعنوان: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المواد من ٢٠٠ : ٢٠١٦، وقسمه إلى خمسة فصول: الفصل الأول: أحكام مشتركة، المواد ٢٠٠ : ٢٠٣. الفصل الثاني: **الأجهزة الرقابية**، وقسمه إلى ثلاثة فروع: الفرع الأول: **المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد**، م ٢٠٤. الفرع الثاني: **الجهاز المركزي للمحاسبات**، م ٢٠٥. الفرع الثالث: **البنك المركزي**، م ٢٠٦. والفصل الثالث: **المجلس الاقتصادي والاجتماعي**، م ٢٠٧. والفصل الرابع: **المفوضية الوطنية للانتخابات**، المواد ٢٠٨ : ٢١١. والفصل الخامس: **الهيئات المستقلة**، المواد ٢١٢ - ٢١٦. وقسمه إلى أربعة فروع: الفرع الأول: **الهيئة العليا لشئون الوقف**، م ٢١٢. الفرع الثاني: **الهيئة العليا لحفظ التراث**، م ٢١٣. الفرع الثالث: **المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي**، م ٢١٤. الفرع الرابع: **الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام**، م ٢١٥ : ٢١٦.

وأما الباب الخامس والأخير فبعنوان: الأحكام الختامية والانتقالية، المواد من ٢١٧ : ٢٣٦. وقسمه إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: **تعديل الدستور**، المواد ٢١٧ : ٢١٨. الفصل الثاني: **أحكام عامة**، المواد ٢١٩ : ٢٢٥. الفصل الثالث: **أحكام انتقالية**، المواد من ٢٢٦ : ٢٣٦.

خصائص دستور ٢٠١٢ م

بعيدا عن أية توجهات سياسية، وملابسات صدور دستور ٢٠١٢، ووصفه بأنه دستور إخواني وغيره فإن ما يهمنا بشكل علمي يفيد الدارس إبراز خصائصه، في الآتي:

١- إتباع الديمقراطية في وضعه: بمعنى أن الأسلوب المتبع في وضع دستور ٢٠١٢ هو أسلوب الاستفتاء الدستوري على غرار دستور ١٩٧١، وهو بلا ريب أسلوب ديمقراطي خالص، حيث قام بإعداد مشروعه جمعية تأسيسية مكونة من مائة عضو - بغض النظر عما حدث حولها من جدل سياسي وقانوني، وغلبة التيار الإسلامي عليها، وبطلانها من عدمها آنذاك-، ثم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، وشاركت فيه العديد من فئات وطوائف الشعب المختلفة من غير النواب، فيما يعرف بالحوار المجتمعي، شملت المتخصصين وغيرهم، ثم وافق عليه الشعب في الاستفتاء الذي أجري لذلك يومي ١٥، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة ٦٣.٨٪ ومعارضة ٣٦.٢٪، وتم العمل به رسمياً من وقت

تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢. إلى أن تم تعطيل العمل به في ٢٠١٣/٧/٣ بقيام ثورة ٢٠١٣/٦/٣٠ لأسباب أو لأخرى.

٢- الجمود في تعديل أو إلغاء نصوص دستور ٢٠١٢:

لما كانت نصوص دستور ٢٠١٢ تحتوي على العديد من المبادئ الأساسية، والقواعد الدستورية الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، ونظام الحكم فيه، وتنظم السلطات العامة، وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد خصوصاً بعد أحداث ٢٥ يناير، ودخول مصر مرحلة انتقالية وسياسية جديدة أطلق عليها مسمى الجمهورية الثالثة فكان لا بد لها أن تتسم بنوع من الاستقرار والثبات، وعدم تعديلها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً إلا بعد روية وتمحيص ودراسة مستفيضة، الأمر الذي وصف بالجمود، حيث يحظر مطلقاً تعديل بعض نصوصه وأحكامه.

وأما ما يجوز تعديله نسبياً منها فإن المشرع الدستوري قد استلزم فيه إتباع إجراءات وشروط خاصة أكثر تعقيداً من تلك التي يتطلبها المشرع في تعديل وإلغاء القوانين العادية. وهو ما أفصح عنها في نص المادة (٢١٧) منه على أن: "كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي". كما نصت المادة (٢١٨) منه على أنه: "إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

ويرى أغلب رجال الفقه الدستوري أن حالات الجمود المطلق غير مقبولة من الناحيتين القانونية والسياسية؛ لأن إغلاق باب التعديل السلمي للدستور، هو فتح لباب الثورة وإسقاط الدستور كله^(١).

٣- تأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، م ٢.

٤- الاعتراف لأول مرة في الدستور بأن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، له اختصاصات محددة سلفاً في مصر والعالم، م ٣.

٥- صدور بعض التعديلات والأحكام الم ستحدثة بال سلطة القضائية: يؤكد أنه ألغى نذب القضاة بعض الوقت لوزارات الدولة، ومصالحها العامة، وأجاز النذب كاملاً بشكل يحافظ على استقلال القضاء وسرعة انجاز اعماله. كما ورد النص لأول مرة على النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من القضاء. وحدد الدستور آلية خاصة بتعيين النائب العام على أن يكون

(١) د/ محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص ٢٦٧.

بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. م ١٧٣.

كما تناولت المواد (١٧٥، ١٧٨) من دستور ٢٠١٢م المحكمة الدستورية العليا بأحكام خاصة، سواء في تشكيلها، أو تحديد اختصاصاتها ونحوه، اعتبره الخبراء وقتها انتقاصا وتقبيدا لدورها. كما قررت م (١٧٩) منه لأول مرة هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما نصت م (١٨٠) على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة...".

كما اعتبرت م (١٨١) لأول مرة في دستور ٢٠١٢م المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل. كما كفلت م ١٨٢ من دستور ٢٠١٢م للأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي أداء عملهم باستقلال، وكفل لهم كل الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم. وغيرها من أحكام وردت في الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية.

٦- استحداث بعض الحقوق والالتزامات والمحظورات لأول مرة في دستور ٢٠١٢:

منها على سبيل المثال لا الحصر: حظر الإساءة أو التعريض بالرسول والأنبياء كافة، م ٤٤. وحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وتجريم كل ذلك قانونا، م ٧٣. وأن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي، م ٤٧.

وألزم الدولة بأن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. م ٥٦. كما ألزمها بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، م ٦١. كما استحدث نصا يلزم الدولة بأن تحمي المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

كما استحدثت بابا مستقلا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المواد ٢٠٠ - ٢١٦، وتتمثل الأجهزة الرقابية في المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي، والبنك المركزي. وتتمثل الأجهزة المستقلة في الهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطني للإعلام، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. وغيرها مما ورد بالدستور.

٧- الجراحة في تطبيق العزل الـ سيا سي على أعضاء الحزب الوطني وكل من أف سد الحياة الـ سيا سية المصرية بما يخالف المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية:

يؤكد نص المادة (٢٣٢) على أن: "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات: "كل من كان في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة".

وهو ما اعتبره البعض نصا انتقاميا، ودافعا قويا لإساءة استخدام السلطة والنفوذ السياسي لكل المعارضين، وأصحاب الرأي، فمن السهل على أي نظام عزل معارضيه أيا كانوا. كما كان ذريعة للتنكيل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا ممن قضوا بعدم دستورية العزل ونحوه.

٨- عدم وضوح الفل سفات والأيدولوجيات المعمول بها: يعاب على دستور ٢٠١٢م أخذه بالمذهب الليبرالي ذو المرجعية الإسلامية في تشييد وبناء النظام السياسي، وإقامته على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة، واستخدامه لبعض المصطلحات الإسلامية في أغلب نصوصه، وسماحه بإنشاء أحزاب سياسية ونقابات على أسس دينية، وغيرها.

كما كان يكرس إلى استمرار الاقتصاد العشوائي فاقد الهوية، حيث أتى خاليا من أي انحياز صريح لأي فلسفة اقتصادية محددة. وهو ما أدى إلى خوف بعض فئات الشعب كالأقباط، وزيادة الانقسام بين فئات الشعب، وحدث تفكك أسرى، وإثارة الجدل نتيجة إحساسهم بالزحف نحو إنشاء الدولة الدينية والتشدد، وغياب الرؤية، واستخدام الشعارات الرنانة، والكلام المرسل الواسع والفضفاض دون قراءة واعية ومتأنية من النظام السياسي القائم، ومؤيديه للمشهد المصري في تلك المرحلة الانتقالية. خصوصا بعدما قررت المادة (٢١٩) صراحة أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتمدة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

٩- أخذه بنظام المجلسين كدستور ١٩٧١، وتحديده بنفسه لمفهوم العامل والفلاح^(١): يؤكد نص المادة (٨٢): "تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى"، وأعطى المشرع الدستوري تفويضا بتقرير أي نظام انتخابي للمجلسين. وقد حددت المادة (١١٥) منه اختصاصات مجلس النواب، في حين لم يحدد المشرع الدستوري عن عمد أو سهو منه اختصاصات مجلس الشورى، بل تركها على إطلاقها، مما يفهم منه وجود اشتراك وتماثل في الاختصاص بينهما. وظل مجلس الشورى وقتها حائرا بين دعوات الإلغاء والإبقاء والتطوير^(٢)!

(١) حددت م(٢٢٩) العامل بأنه: كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. والفلاح: كل من امتن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.

(٢) بتوسع يراجع بحثنا: نظام المجلسين التشريعيين بين الإبقاء والإلغاء في دستور مصر الجديد، ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي السادس "رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد" المنعقد بكلية الحقوق - جامعة بنها، الفترة من ٧ - ٨ إبريل ٢٠١٢، ونشر بمجلة الفكر القانوني والاقتصادي، بكلية الحقوق، جامعة بنها، العدد الخاص بالمؤتمر السادس، س٣، ع(٦)، ٢٠١٢، ص ١٧٥-٢٤٠.

الفصل السادس

دستور جمهورية مصر العربية الحالي دستور ٢٠١٤م

بعيدا عن الدخول في تفاصيل الصراع السياسي بين مختلف القوى السياسية بعد أحداث ٢٥ يناير، ووصول الإخوان المسلمون لمقاليده الحكم فإن دستور جمهورية مصر العربية الحالي لعام ٢٠١٤ أتى هو الآخر بعد ثورة شعبية عارمة في ٢٠١٣/٦/٣٠م وضعت خارطة طريق لتصحيح مسار أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ الذي انحرف بها النظام السياسي السابق عن مساره الصحيح لأسباب أو لأخرى.

واشتملت الخطة على تعطيل العمل بالدستور المصري دستور ٢٠١٢، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شئون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. وتضمنت أيضاً وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتمكين الشباب من أن يكونوا شركاء في القرار. وتشكيل حكومة كفاءات، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة. وأكد البيان أن خارطة الطريق لن تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته. وأن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية لاحتواء الموقف الداخلي، وإجراء مصالحة وطنية، ومنذ نوفمبر الماضي ٢٠١٢ بدأت للدعوة للحوار الوطني واستجابت له القوى السياسية، ولكنه قوبل بالرفض من الرئاسة باللمحة الأخيرة. وهو ما يمكن تناوله من خلال ما يلي:

أولاً: الملامح العامة لدستور ٢٠١٤ والمعدل في إبريل ٢٠١٩

يوصف دستور جمهورية مصر العربية الحالي لعام ٢٠١٤ بأنه يحتوي على (٢٥٤) مادة، مقسمة إلى سبعة أبواب^(١): الباب الأول بعنوان: الدولة، المواد ١ : ٦.

أما الباب الثاني فبعنوان: المقومات الأساسية للمجتمع، المواد ٧ : ٥٠، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: المقومات الاجتماعية، المواد ٧ : ٢٦. والفصل الثاني: المقومات الاقتصادية، المواد ٢٧ : ٤٦. والفصل الثالث: المقومات الثقافية، ٤٧ : ٥٠.

والباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة، المواد من ٥١ : ٩٣.

والباب الرابع بعنوان: سيادة القانون، المواد من ٩٤ : ١٠٠.

والباب الخامس بعنوان: نظام الحكم، المواد ١٠١ : ٢٢١. وهو أطول باب نسبياً حيث يحتوي على ١٢٠ مادة، وقسمه إلى إحدى عشر فصلاً: الفصل الأول: السلطة التشريعية "مجلس النواب"، المواد من ١٠١ : ١٣٨. والفصل الثاني: السلطة التنفيذية، المواد من ١٣٩ : ١٨٣. وقسمه إلى ثلاثة فروع: الفرع الأول: رئيس الجمهورية، المواد من ١٣٩ : ١٦٢. والفرع الثاني: الحكومة، المواد من ١٦٣ : ١٧٤. والفرع الثالث: الإدارة المحلية المواد من ١٧٥ : ١٨٣. والفصل الثالث: السلطة القضائية، المواد من ١٨٤ : ١٩٠، وقصرها على القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، وقسمه إلى ثلاثة فروع: الفرع

(١) كان يحتوي قبل على (٢٤٧) مادة، مقسمة إلى ستة أبواب، ثم أضيف الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل سنة ٢٠١٩.

الأول: أحكام عامة المواد من ١٨٤ : ١٨٧. الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة، من ١٨٨ : ١٨٩. الفرع الثالث: قضاء مجلس الدولة، م ١٩٠ فقط . والفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا، وخصصه لها، المواد من ١٩١ : ١٩٥. والفصل الخامس: الهيئات القضائية، وخصصه لباقي الهيئات كهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، المواد من ١٩٦ : ١٩٧. والفصل السادس: المحاماة، م ١٩٨. والفصل السابع: الخبراء، م ١٩٩. والفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة، المواد ٢٠٠ : ٢٠٧. وقسمه إلى خمسة فروع: الفرع الأول: القوات المسلحة، المواد من ٢٠٠ : ٢٠٢. والفرع الثاني: مجلس الدفاع الوطني، م ٢٠٣. والفرع الثالث: القضاء العسكري، م ٢٠٤. والفرع الرابع: مجلس الأمن الوطني، م ٢٠٥. والفرع الخامس: الشرطة، المادتين ٢٠٦، ٢٠٧. والفصل التاسع: الهيئة الوطنية للانتخابات، المواد من ٢٠٨ : ٢١٠. الفصل العاشر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المواد من ٢١١ : ٢١٣. والفصل الحادي عشر: المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وقسمه إلى فرعين: الفرع الأول: المجالس القومية، م ٢١٤. الفرع الثاني: الهيئات المستقلة، المواد من ٢١٥ : ٢٢١. والباب السادس بعنوان: الأحكام العامة والانتقالية^(١)، المواد من ٢٢٢ : ٢٤٧.

وأما الباب السابع والأخير فبعنوان: مجلس الشيوخ^(٢)، المواد من ٢٤٨ : ٢٥٤.

ثانيا: خصائص دستور ٢٠١٤ م والجمهورية الثالثة

يتسم دستور ٢٠١٤ م بعدة خصائص، نوضحها فيما يلي:

١- إتباع الديمقراطية في وضعه : بمعنى أن الأسلوب المتبع في وضع دستور ٢٠١٤ هو أسلوب الاستفتاء الدستوري المسبوق بوضع مشروعه عن طريق لجنة^(٣)، على غرار دستور ١٩٧١ الملغي، ودستور ٢٠١٢ المعطل. وهو بلا ريب أسلوب ديمقراطي خالص، حيث قام بإعداد مشروعه لجنة الخمسين الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣ م.

وقد تشكلت لجنة الخمسين من ممثلين وأعضاء عن الأزهر، والكنيسة، والشباب، واتحاد الكتاب المصري، واتحاد النقابات الفنية، وقطاع الفنون التشكيلية، والمجلس الأعلى للثقافة، والعمال، والفلاحين، والمحامين، والأطباء، والمهندسين، والصحفيين، والغرف السياحية، والغرف الصناعية، والغرف التجارية، واتحاد طلاب مصر، والاتحاد العام للجمعيات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للجامعات، ومتحدي الإعاقة، والقوات المسلحة، والشرطة، والتيار الإسلامي، والتيار الليبرالي، والتيار اليساري، والتيار القومي، والشخصيات العامة. وهو ما يظهر غلبة التيار المدني، وغياب التيار الإسلامي. وكان

(١) حذفنا عنوانا الفصلين الأول والثاني من هذا بموجب التعديل الحاصل في إبريل ٢٠١٩؛ حيث كان يقسم إلى فصلين: الفصل الأول: الأحكام عامة، المواد ٢٢٢ : ٢٢٧. والفصل الثاني: الأحكام الانتقالية، المواد من ٢٢٨ : ٢٤٧. وهو ما تم إلغاؤه مؤخرا.

(٢) مضاف بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل ٢٠١٩.

(٣) د/ فؤاد محمد النادي: القانون الدستوري المصري النظرية العامة للدساتير ودراسة تحليلية لدساتير مصر في العهدين الملكي والجمهوري حتى دستور ٢٠١٤ - الكتاب الثاني، ١٤٣٩هـ / ٢٠١٨م، ص ٥٠٣.

الغرض منها دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل.

وبغض النظر عما حدث حول لجنة الخمسين ورفع دعاوى قضائية بشأنها، وطبيعتها. إلا أن مشروع الدستور وافقت عليه لجنة الخمسين في ٢ ديسمبر ٢٠١٣، وطرح على الاستفتاء الشعبي، وشاركت فيه العديد من فئات وطوائف الشعب المختلفة من غير النواب، فيما يعرف بالحوار المجتمعي، شملت المتخصصين وغيرهم، ثم وافق عليه الشعب بنفسه في الاستفتاء الذي أجري لذلك يومى ١٥، ١٤ يناير ٢٠١٤، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة ٩٨.١٪ ومعارضة ١.٩٪، وتم العمل به رسمياً من وقت تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليه، ونشره بالجريدة الرسمية في ١٨ يناير ٢٠١٤. والمعدل طبقاً للاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجري بالخارج أيام: ١٩، ٢٠، ٢١، وبالدخل أيام: ٢٠، ٢١، ٢٢ من إبريل سنة ٢٠١٩م.

٢- دستور مدون ومكتوب :

بمعنى أن نصوص دستور ٢٠١٤م مدونة ومكتوبة كسائر الدساتير المصرية السابقة، وقد صدرت عن سلطة مختصة وفقاً لإجراءات خاصة، فقد جاءت أحكامه في شكل وثيقة دستورية مكتوبة بعد استفتاء الشعب وموافقة عليها، تضمنت (٢٤٧) مادة وصلت بعد التعديل عام ٢٠١٩ إلى (٢٥٤) على نحو ما سبق وصفه، وبيان ملامحه. وهو ما يدل على أنه ليس دستوراً عرفياً، فلقد أخذت مصر كغيرها من الدول منذ وقت بعيد بمبدأ الدستور المكتوب لا الدستور العرفي كالمملكة المتحدة؛ لانتشار حركة تدوين الدساتير في العالم، ووصفها بالاستقرار والثبات، والوضوح والتحديد، ومعرفة المواطنين بها وبحقوقهم وواجباتهم الواردة بها.

إلا أن هذا لا يمنع من العمل ببعض القواعد العرفية المكملة للدستور^(١)، شريطة عدم خروجها على القواعد المكتوبة، والمقررة صراحة في الدستور، وإلا كان ذلك تعديلاً للدستور بغير الطريق المقرر.

٣- الجمود في تعديل أو إلغاء نصوص دستور ٢٠١٤ :

لما كانت نصوص دستور ٢٠١٤ تحتوي على العديد من المبادئ الأساسية، والقواعد الدستورية الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، ونظام الحكم فيه، وتنظم السلطات العامة، وتبين الحقوق والحريات العامة للأفراد خصوصاً بعد ثورتين متتاليتين أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ودخول مصر مرحلة انتقالية وسياسية جديدة أطلق عليها مسمى (الجمهورية الثالثة) فكان لا بد لها أن تتسم بنوع من الاستقرار والثبات، وعدم تعديلها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً إلا بعد روية وتمحيص ودراسة مستفيضة، الأمر الذي وصف بالجمود، حيث يحظر مطلقاً تعديل بعض نصوصه وأحكامه. وأما ما يجوز تعديله نسبياً منها فإن المشرع الدستوري قد استلزم فيه إتباع إجراءات وشروط خاصة أكثر تعقيداً من تلك التي يتطلبها المشرع في تعديل وإلغاء القوانين العادية.

(١) د/ سليمان الطماوي: مرجع سابق، ص ٣٧٢. د/ أنس جعفر: مرجع سابق، ص ٤٦٦.

والخلاصة أن دستور ٢٠١٤ جامد جموداً مطلقاً في بعض موادّه فقط؛ إذ لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة تعديلاً يؤدي إلى الانتقاص منها، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. كما يتصف بالجمود النسبي في أغلب موادّه، عدا المواد التي تتسم بالجمود المطلق.

إجراءات وضوابط تعديل دستور ٢٠١٤:

اكتفى المشرع الدستوري بالنص على طريقة تعديل دستور ٢٠١٤ صراحة في المادة (٢٢٦) منه^(١)، والتي يفهم منها ضرورة اتباع الإجراءات التالية:

الإجراء الأول : طلب واقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور:

وهو ما قصره الدستور على كل من رئيس الجمهورية^(٢) أو لخمسة أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور دون غيرهما من باقي سلطات الدولة وأفرادها. واشترط في هذا الطلب شروطاً شكلية تتمثل في أنه: "ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

ويفهم منه أن المشرع الدستوري لم يسمح بتعديل كل مواد الدستور، وإنما ببعض موادّه فحسب، ولأسباب قوية ومقنعة، ودائمة وليست مؤقتة أو عارضة، أو لتحقيق مصالح خاصة ومآرب شخصية.

ويلاحظ أن دستور ٢٠١٤ لم يشترط التوقيع على طلب اقتراح التعديل من أعضاء مجلس النواب بنسبة معينة من عدده. بعكس دستور ١٩٧١ فكان يشترط أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وكحد أدنى في حالة تقديمه من مجلس الشعب.

(١) نصت هذه المادة على أن: "الرئيس الجمهورية، أو لخمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد سنتين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثاً عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتاءه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

(٢) نصت المادة (١٢٠) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: (يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٢٦) من الدستور. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس).

ضرورة أخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراح الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور دون أن يقترح هو:

استلزم المشرع الدستوري ضرورة أخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراح الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور دون أن يكون له حق اقتراح طلب التعديل لمادة أو أكثر.

يؤكد أنه المشرع في لائحة مجلس الشيوخ فرق في الباب السادس منه بين أخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل الدستور، المواد ١٢٠: ١٢٦- ويفهم منها أن طلب اقتراح التعديل من رئيس الجمهورية- وبين أخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل الدستور بناء على خمس أعضاء مجلس النواب، حيث نصت المادة (١٢٧) من اللائحة على أنه: (مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها).

ونصت م(١٢٨) منها على أن: (يُطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد من (١٢١) إلى (١٢٦) من هذه اللائحة). كما نصت المادة (١٢٩) منها على أن: (تسري أحكام المادتين (١٢٧، ١٢٨) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ). كما سنوضحه.

الإجراء الثاني: إقرار مبدأ التعديل والموافقة عليه من عدمه من مجلسي النواب والشيوخ:

إذا ما صدر طلب اقتراح تعديل بعض مواد الدستور من السلطة المختصة- رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب- مستوفيا للشروط الشكلية السابقة، تعين حينئذ على مجلس النواب وفي جميع الأحوال أن يناقش طلب التعديل نفسه دون مناقشة موضوع أو محل التعديل. وبالمقابل يؤخذ رأي مجلس الشيوخ بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفقا لنص م (٢٤٩) من الدستور. وهنا يعقد مجلس النواب جلسة خاصة.

إلا أن المدة مختلفة بين المجلسين، فمجلس النواب يعقد جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل وفقا لنص المادة (١٣٤) من لائحته^(١).... وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه له. أما

(١) نصت على أن: (يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٢٦) من الدستور، وفي مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترحة تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.

ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.

وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده".

مجلس الشيوخ فوفقا لنص المادة (١٢١) من لائحته^(١) يعقد جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل..... وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده.

ووفقا لنص م ١٢٢ من لائحة مجلس الشيوخ " يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أو جزئياً أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها.

إذن تنحصر نتيجة المناقشة هنا في أحد أمرين: إما الموافقة على طلب واقتراح مبدأ التعديل: ويتعين على المجلس هنا أن يصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. أو رفض طلب واقتراح مبدأ التعديل: وحينئذ لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. بعكس دستور ١٩٧١ كان يشترط قبل مضي سنة على الرفض.

الإجراء الثالث: مناقشة موضوع طلب أو اقتراح تعديل بعض مواد الدستور حال الموافقة:

يتعين على مجلس النواب في حالة موافقته بأغلبية أعضائه على مبدأ التعديل أن يفتح باب المناقشة؛ لمناقشة موضوع ومضمون الطلب أو الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك بعد مرور ستين يوماً^(٢) من تاريخ الموافقة.

وترجع الحكمة في أن المشرع قد أعطى لمجلس النواب مدة الستين يوماً لإعلان موافقته على تعديل بعض مواد الدستور؛ للتريث والتروي، ودراسة الأمور جيداً، والتحقق من أسباب التعديل وقوتها، وأنها ليست أسباباً عارضة أو مؤقتة، وخوفاً من التسرع والوقوع في مشاكل قد تضر بالبلاد اقتصادياً أو سياسياً أو غيرها. فإذا ما وافق ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب على تعديل مواد الدستور المقترح تعديلها كلياً أو جزئياً انتقلنا إلى الإجراء الرابع. وبالمقابل نصت المادة (١٢٣) لائحة مجلس الشيوخ على أن: (يقرر مجلس الشيوخ

(١) والتي تنص على أن: (يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل. ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٢٦) من الدستور، وفي مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعاً مبدئياً للمواد المقترحة تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.

ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته.

وفي جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده).

(٢) يلاحظ أن دستور ٢٠١٤ حدد موعد المناقشة هنا بالأيام، بعكس دستور ١٩٧١ حددها بالشهور وفقاً للنص (بعد مرور شهرين).

بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تُعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

ثم قررت المادة (١٢٤) منها: (على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها).

ويُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني تعقده لهذا الغرض طبقاً لأحكام المادة (٨٤) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة^(١). كما تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.

ويُتلى تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل مشفوعاً ببيان الأسباب التي بنى عليها، والإجراءات التي اتبعت في شأنه^(٢).

الإجراء الرابع: ضرورة موافقة الشعب وإقراره للتعديل في استفتاء عام:

يتعين على مجلس النواب بعد موافقته - ومعه بلا ريب الوقوف على رأى مجلس الشيوخ بالموافقة - على موضوع التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه عرض هذا التعديل على الشعب لاستفتائه عليه، وأخذ رأيه بالموافقة أو الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ صدور هذه الموافقة. بخلاف دستور ١٩٧١ لم يحدد المشرع الدستوري مدة زمنية معينة لأخذ موافقة رأي الشعب على التعديل على غرار المدة التي حددها لأعضاء المجلس بفتح باب المناقشة.

الإجراء الخامس: نفاذ تعديل مواد الدستور:

يعتبر تعديل بعض مواد الدستور نافذاً ونهائياً على النحو الذي تمت موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام الخاص بأمر التعديل، ويعمل به من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. يؤكد ما حدث في اقتراح تعديل بعض مواد دستور ٢٠١٤ وفقاً للاستفتاء على تعديله، وإضافة باب خاص بمجلس الشيوخ، والذي أجرى بالخارج أيام: ١٩، ٢٠، ٢١، وبالدخل أيام: ٢٠، ٢١، ٢٢ من إبريل سنة ٢٠١٩م. ومثال اقتراح تعديل بعض مواد دستور ١٩٧١، وإضافة

(١) المادة (١٢٥) من لائحة مجلس الشيوخ.

(٢) المادة (١٢٦) من لائحة مجلس الشيوخ.

باب جديد ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في ٣٠ أبريل ١٩٨٠، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بالتعديل في ٢٢ مايو ١٩٨٠.

ويلاحظ على الإجراءات والضوابط السابقة لتعديل دستور ٢٠١٤ أنها تتسم بالآتي:

١- **التشدد والتعقيد في الإجراءات المقررة للتعديل،** وأنها طويلة نسبياً بعكس ما هو متبع في تعديل القوانين العادية؛ لكونها تمر بعدة مراحل، تبدأ داخل مجلس النواب، ثم العرض على الشعب واستفتاءه، وأخيراً إعلان النتيجة بالموافقة أو الرفض بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.

٢- **وأن المشرع الدستوري يشترط موافقات خاصة وينسب ومدد معينة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونحوه كما سبق، سواء على مبدأ التعديل نفسه، أو موضوعه، أو إقراره؛ بهدف التأكيد على سموه كلياً وموضوعياً، ووصفه بالثبات والاستقرار دون غيره من القوانين العادية.**

ووفقاً لما سبق يرى أغلب رجال الفقه الدستوري أن حالات الجمود المطلق غير مقبولة من الناحيتين القانونية والسياسية؛ لأن إغلاق باب التعديل السلمي للدستور، هو فتح لباب الثورة وإسقاط الدستور كله^(١).

٤- **ومن خصائصه تأكيداً على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، م ٢. والغاء المادة ٢١٩ من دستور ٢٠١٢ من أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتمدة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".**

٥- **ومن خصائصه خضوع غير المسلمين لشرائعهم، واعتبار مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. م ٣.**

٦- ومن خصائصه استقلال الأزهر الشريف:

إنه وإن تنبه المشرع الدستوري المصري لأول مرة في دستور ٢٠١٢م المعطل إلى دور الأزهر الشريف وأهميته في الحياة العامة. فعمل على إبراز دوره وأفرده له نصاً مستقلاً م (٣) منه بعد ما تم تجاهله في الدساتير المصرية المتعاقبة، وأكد على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، له اختصاصات محددة سلفاً في مصر والعالم. وأكد أيضاً في م (٧) من دستور ٢٠١٤م؛ للاحتفاظ للأزهر بريادته الدينية، وتجرده واستقلاله عن أي فصيل أو حزب سياسي أو جماعة أياً كانت تحاول الزج باسم الدين في معترك سياسي أو حزبي. فالإرهاب الذي تقاوم أمره وانتشر متشوحاً بالإسلام وردائه، ويقدم نفسه باسم الإسلام الحنيف والإسلام منه براء هو أكبر ما يسيء إلى الإسلام ومبادئه السمحة^(٢)، ويتناول على سيد البشرية سيدنا محمد ﷺ؛ يؤكد نص المادة ١/٧ من دستور ٢٠١٤م أن: (الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ..).

(١) د/ محمد أبو زيد: مرجع سابق، ص ٢٦٧.

(٢) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ٩.

ويعرفه المشرع العادي في المادة (٢) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها بأنه: "الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الاسلام وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة.

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية، وإظهار أثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية. وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتخرج علماء عاملين متفهمين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقُدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية والأجنبية. ومقره مدينة القاهرة، ويتبع رئاسة الجمهورية".

ومن ثم كان لا بد من العودة للأزهر الشريف ومؤسساته المختلفة؛ لما للأزهر من اختصاص منفرد قاصر عليه وحده دون غيره من مؤسسات وأجهزة الدولة، ولما لمؤسساته التابعة له دور في تجديد الخطاب الديني، ونشر الفكر الوسطى، ومجابهة الفكر المتطرف، والغلو باسم الدين في أي مجال؛ إذ يقع على عاتقه تنمية الهوية الإسلامية المعتدلة في نفوس الطلاب مع تدعيمها والحفاظ عليها، واستحداث مواقع وبرامج إلكترونية مرئية ومسموعة في كافة وسائل الاتصال الحديثة، وتحديثها للرد على شبهات أعداء الإسلام في العالم، وتوعية المسلمين بأمور دينهم، وتدريب مواد ومقررات دراسية بالأزهر تعكس الآثار الإيجابية والسلبية لتحديات وقضايا العصر مع تطورها دوماً وفقاً لفقهاء الواقع^(١).

كما نصت م ٢/٧ من دستور ٢٠١٤م: (وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء). ويكون للأزهر شخصية معنوية، عربية الجنس^(٢)، ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهيئات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر. ويعد شيخ الأزهر هو الممثل القانوني للأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين

(١) يراجع للمؤلف: محاضرة بعنوان: "الأساس القانوني لدور مؤسسات الأزهر في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطى"، في الملتقى الثقافي الأول بكلية الشريعة والقانون بدمهور، في ٢٠ أبريل ٢٠١٦م. وأشارت لها جريدة صوت الأزهر بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٦م.

(٢) نصت المادة (٢/٦) من قانون تنظيم الأزهر على أن: "ويعد شيخ الأزهر هو الممثل القانوني للأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين".

أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.

وتعد مؤسسات وادارات الأزهر الشريف من المؤسسات الرسمية والحكومية. ولأنها ذات طابع إسلامي وتنموي فإنها تتمتع بطبيعة خاصة، باعتبارها صاحبة رؤية ورسالة محددة سلفاً، تجمع بين عدة صفات، وباعتبارها من المرافق العامة التقليدية والاجتماعية الحديثة، التي تسعى دائماً للتحديث والتطوير والتغيير للأفضل بما يتناسب وظروف العصر، ومستجدات الأمور^(١).

ومما يلاحظ أن المشرع قد عدد في المادة (٨) من قانون تنظيم الأزهر خمس هيئات تابعة للأزهر على وجه الاستقلال هي: (المجلس الأعلى للأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الثقافة والبعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والمعاهد الأزهرية)، إلا أنه أتى في الباب الثالث منه وجمع بين كل من مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة والبعوث الإسلامية، المواد من ١٥ - ٣٢ دون أن يذكر أية أحكام قانونية تتعلق بإدارة الثقافة والبعوث الإسلامية، وإن تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية لاحقاً.

في حين أفرد الباب الثاني للمجلس الأعلى للأزهر وحده، والباب الرابع لجامعة الأزهر وحدها، والخامس للمعاهد الأزهرية. وقد تناول المشرع المصري الأحكام القانونية المتعلقة بجامعة الأزهر في الباب الرابع، المواد من ٣٣: ٨٢ من قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٣، وبالقانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٤.

٧- ومن خصائصه اخذه بنظرية سيادة الشعب، وأنه وحده يمارس السيادة ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين^(٢).

٨- ومن خصائصه قيام النظام السياسي فيه على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، وأخذه بمبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته^(٣).

(١) يراجع للمؤلف: النظام القانوني لإدارات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودورها التطبيقي في تشجيع الممارسات المتميزة للتخطيط الاستراتيجي، مشروع بحث مقدم لوزارة الأوقاف الكويتية، ٢٠١٣، ص ٣.

(٢) ٤ م من دستور ٢٠١٤. ويرى أستاذنا أ.د/ فؤاد النادي في مؤلفه: أن دستور ٢٠١٤ وإن أخذ بنظرية سيادة الشعب إلا أنه لم يأخذ بها حرفياً، وإنما تجاوز بعض النتائج المترتبة عليها، ومنها: كون النائب يمثل نائبه "فكرة الوكالة الإلزامية". القانون الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ٥١٧.

(٣) ٥ م من دستور ٢٠١٤. ويرى أستاذنا أ.د/ فؤاد النادي في مؤلفه: أن الإسلام يعد أول الشرائع التي حددت للسلطة حدودها ونطاقها، وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسؤولية، وهو ما يتجسد في حديث "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..."، فالمسؤولية تتدرج وتتعاظم كلما زادت السلطة وتعاظمت، فالسلطة ليست منحة لحاكم يستبد بها عن النطاق الذي حدده الشارع وإلا كان محلاً للمحاسبة والعقاب. وأن احترام دستور ٢٠١٤ لحقوق وحرريات الأفراد يرجع إلى اعتناقه المذهب الفردي، الذي يعترف بالأفراد ويحترم حقوقهم وحررياتهم العامة، ويحد من تدخل الدولة الإيجابي في أنشطة الأفراد. القانون الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ٥١٧. وقارن ص ٥٢١.

٩- ومن ذ صائ صه اهتمامه بالمقومات الأساسية للمجتمع: وحصرها في المقومات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. وهو ما سنوضحه بالتفصيل لاحقاً.

١٠- ومن ذ صائ صه أفراد دستور ٢٠١٤ نصوصاً خاصة ومستقلة بقناة السويس، ونهر النيل، والبحار، والشواطئ، والبحيرات، والممرات المائية، والمحميات الطبيعية. وألزم الدولة بحمايتها والعمل على تنميتها.

١١- ومن خصائصه أفراد باباً مستقلاً للحقوق والحريات العامة للمصريين: واستحدث بعض الحقوق الخاصة بالأطفال، والشباب، والمسنين، والمعاقين. والحق في الرياضة، والمسكن اللائق، والغذاء ونحوها. وبالمقابل حدد الواجبات العامة الملقاة على عاتقهم.

١٢- نظام الحكم في ظل دستور ٢٠١٤ يقوم بالاشتراك والتعاون بين السلطتين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يؤكد وجود (١٩) اختصاص مشترك بينهما في الدستور يبرز وظيفة البرلمان في الرقابة والتعاون مع السلطة التنفيذية، وهو ما سنوضحه.

١٣- استحدث بعض الأحكام الخاصة برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس النواب: مثال: حالة اتهام رئيس الجمهورية بشأن جرائم محددة كجريمة انتهاك أحكام الدستور. وحالة حل مجلس النواب.

١٤- ألزم الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام.

١٥- ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله: وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد؛ باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

١٦- ألزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

١٧- ألزم مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائهم الدينية.

١٨- ألغى نسبة العمال والفلاحين: على أن تعمل الدولة على تمثيلهم تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب.

١٩- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب.

٢٠- استحدث نصوصاً خاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وبالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام. وبالمجالس القومية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وبالجهاز المركزي للمحاسبات. والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية.

٢١- أحقية مجلس النواب في مناقشة موازنة الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا.

٢٢- عدم النص على طريقة تفسير نصوص دستور ٢٠١٤؛ على اعتبار أن المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (١٩٢) منه هي المختصة بذلك.

الباب الثاني

المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري

ينحصر نطاق تطبيق دستور ٢٠١٤م في بيان مجاله، أو بيان موضوعاته التي تناولها، وتحليلها دراسيا. وهو ما يتمثل في التنظيم السياسي والدستوري، فقد حوى هذا الدستور (٢٥٤) مادة موزعة على سبعة أبواب، وحملت ذات العناوين الواردة بدستور ١٩٧١، حيث شملت الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق والواجبات العامة، وسيادة القانون، ونظام الحكم، وأحكام عامة وانتقالية، ومجلس الشيوخ.

ويمكن تناول الأسس والمبادئ الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع المصري في ضوء نصوص الدستور الجديد، وبيان التنظيم الدستوري لنظام الحكم، والسلطات العامة في الدولة، وحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطات، وواجباتهم نحوها في الفصلين التاليين:

الفصل الأول

المقومات الأساسية للدولة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

تتنوع المقومات السياسية والدعائم الرئيسية التي تقوم عليها الدولة، ويقوم عليها المجتمع المصري، والتي حددها دستور مصر الحالي لعام ٢٠١٤ إلى اجتماعية، واقتصادية، وثقافية. وهو ما يمكن تناولها في المباحث الآتية :

المبحث الأول

المقومات الاجتماعية

حدد الدستور المقومات الاجتماعية للمجتمع المصري في المواد ٧: ٢٦، وأفرد لها فصلاً مستقلاً بعنوان المقومات الاجتماعية. وتتمثل أهم هذه المقومات فيما يلي:

١- قيام المجتمع المصري على التضامن الاجتماعي: وهو ما نصت عليه م ٨ منه. وحث جميع أفراد الشعب المصري عليه بجميع فئاته وانتماءاته السياسية أو العقائدية أو الجغرافية عليه. وضماناً له تقوم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

٢- التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز بينهم: وهو ما نصت عليه م ٩ منه. ووجوب العمل على تحقيقه، وتطبيقه مع عدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء والمرافق العامة، والواجبات العامة، والحقوق والحريات العامة. وأن إنشاء الرتب المدنية محظور بالدستور، م ٢٦.

وتأكيداً له نصت م (١/١١) على أن: (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها).

٣- يتعين على الدولة أن تعمل كل جهدها للحفاظ على الطابع الأصيل للأمة المصرية: وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، والعمل على تأكيد هذا الطابع بالأخص في داخل مصر، ولا ضير من المحافظة عليه خارجياً.

وتتمثل أهم مظاهر اهتمام المشرع الدستوري بالأسرة المصرية في الآتي:

- أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. م ١٠.
- ب- تحرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها. م ١٠.
- ج- تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. م ٢/١١.

د-تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. م ٢/١١.
هـ- تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسننة والنساء الأشد احتياجاً. م ٢/١١.

٤-مراعاة الدولة لحق العمل والحفاظ على حقوق العمال، بما فيها الوظيفة العامة وممثليها. ومن مظاهره:

أ- التأكيد على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. م (١٢).
ب-لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. م (١٢).
ج- التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية. م ١٣.

د-تكفل الدولة سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية. م ١٣.

هـ-حظر فصل العامل تعسفياً، إلا وفقاً للقانون المنظم، م ١٣.

و-الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. م ١٤.

ز- تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. م ١٤.

ر- عدم جواز فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. م ١٤.

س- الاعتراف للعمال بالإضراب السلمي، وأنه حق لهم في ضوء القانون. م ١٥.

٥-التزام الدولة مع مساهمة منظمات المجتمع المدني، وتشجيعهم على تكريم شهداء الوطن ورعاية م صابي الثورة، والمحاربين القدماء والم صابيين، وأسرى المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. م ١٦.

٦- تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. فلكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. م ١٧.

٧-تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لـ صغار الفلاحين، والعمال الزراعيين وال صيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. م ١٧.

٨- ضمان الدولة لأموال التأمينات والمعاشات، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لتلك الأموال، باعتبارها أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون م ١٧.

٩-الحق في ال صحة وفي الرعاية ال صحية المتكاملة لكل المواطنين الم صريين وفقاً لمعايير الجودة، ومن مظاهره:

أ- أن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ب- التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ٣ % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ج- التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

د- يجرم القانون الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

هـ - التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

و- خضوع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.

١٠- التعليم حق لكل مواطن في جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة، م ١٩ - ٢٥. ومن مظاهره:

أ- أن الهدف من التعليم هو بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأسيس المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

ب- التزام الدولة بمراعاة أهداف التعليم في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ج- التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

د- تكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

هـ - تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن ٤ % من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

و- تشرف الدولة على التعليم لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

ز- تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. م ٢٠.

ح - تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ط- تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقاً للقانون.

ش- تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ص- تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

ض- الاهتمام بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم. م٢٢.

ط- تكفل الدولة تنمية الكفاءة العلمية، والمهارة المهنية، ورعاية حقوق المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

ظ- تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ١٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. م٢٣.

ف- تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي، وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

ق- الاهتمام باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله، واعتبارها مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. م٢٤.

ك- تعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. م٢٤.

ل- تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

المبحث الثاني

المقومات الاقتصادية

إنه وإن انتهت الاشتراكية في مواد الدستور، وحل محلها المذهب الحر بكل دعمه للنظام الرأسمالي واقتصاد السوق. إلا أن قضية العدل الاجتماعي لا بد وأن تحتل مكانا عليا واهتماما دقيقا من المشرع الدستوري؛ نتيجة اتساع وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، فالفقير قد ازداد فقرا، والغنى قد ازداد غنى فاحشا، ومثل هذه القضية يجب ألا نغفلها على الإطلاق من قبل المشرع وصناع القرار، فالشعوب قد تصبر، ولكنها لن تسكت في النهاية على حد قول بعض رجال الفقه الدستوري^(١). ووفقا لنص المادة (٢٧) من دستور ٢٠١٤م يهدف النظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ووفقا له يلتزم النظام الاقتصادي بما يلي:

- ١- معايير الشفافية والحوكمة.
 - ٢- دعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.
 - ٣- منع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل.
 - ٤- ضبط آليات السوق.
 - ٥- كفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
 - ٦- ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
- ومن ثم اعتبر من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، م٢٨. والزراعة، م ٢٩. والثروة الحيوانية والسمكية. وأيضا أمن الفضاء المعلوماتي، م٣١؛ باعتباره جزءا أساسيا من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.

ومن مظاهر اهتمام المشرع الدستوري بالمقومات الاقتصادية ما يلي:

- ١- التأكيد على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
- ٢- التزام الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
- ٣- تعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: الوجيز في النظام الدستوري المصري، مطابع السعدني، الإسكندرية، ٢٠٠٦،

- ٤- عدم جواز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
- ٥- يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون.
- ٦- يحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
- ٧- حماية الدولة للملكية بأنواعها الثلاثة، العامة، والخاصة، والتعاونية، المواد ٣٣: ٣٧. وأن المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
- ٨- أداء الضرائب واجب، والتهرب من دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.
- ٩- الادخار في بنوك الدولة وأجهزتها المتخصصة كالبريد ونحوه واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون. م ٣٩.
- ١٠- التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
- ١١- التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
- ١٢- التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
- ١٣- حق كل شخص في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. م ٤٦.
- ١٤- التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقع، وينظم القانون ذلك. م ٩٠.

المبحث الثالث

المقومات الثقافية

وهي ما حددها دستور ٢٠١٤م في المواد من (٤٧ : ٥٠)، حيث اعتبر المشرع الدستوري الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. م٤٨. وأن تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحلها الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانتته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن مظاهره ما يلي:

- ١- تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ٢- تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
- ٣- تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.
- ٤- تشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
- ٥- تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
- ٦- يحظر إهداء أو مبادلة أي شيء من الآثار. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. م ٤٩.

الفصل الثاني

الحقوق والحريات والواجبات العامة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

أفرد دستور ٢٠١٤ باباً مستقلاً يعرف بالحقوق والحريات والواجبات العامة^(١)، المواد من ٩٣: ٥١. إلى جانب اهتمامه بها في مواطن أخرى متفرقة منه. ولا يعتبر موضوع حقوق الإنسان وليد العصر الحاضر فحسب، وإنما هو قديم قدم الإنسانية نفسها، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من تاريخها، فقد ارتبط بالمجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة، وتأثر سلباً وإيجاباً بالظروف الزمانية والمكانية لتلك المجتمعات، وبالتيارات الفكرية والتقاليد السائدة فيها، كما ارتبط بالشرائع السماوية وأقرها الشرع الإسلامي الحنيف الذي جاء لتعيين الحقوق، وليفرض قدسيته واحترامها، فيصلها بإرادة المولي عز وجل.

ولقد وضع الدستور المعيار الضابط لممارسة الحقوق والحريات والواجبات فأسسها على مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. م(٥٣) من الدستور. ويعد أي استثناء وارد في أي قانون مخالفاً لأحكام الدستور لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة الذي هو أساس الحريات العامة.

ولم تكن الحريات المدنية والسياسية والحقوق العامة موجودة في الماضي إلا في مواجهة الآخرين، دون الاعتراف بحقوق وحريات يطالب بها الأفراد في مواجهة السلطة، على اعتبار أن الحكم كان مطلقاً وقتها، وأن السلطة السياسية كانت ذات طابع شخصي، تستمد أساسها من القوة والغلبة، دون الخضوع لأي قانون.

ثم بدأت ظاهرة السلطة السياسية تنفصل عن شخص الحاكم، وتكتسب طابعاً نظامياً، بحيث أصبح موضعها وأساسها الدولة، وهي الكائن المعنوي المتميز عن الحكام والمحكومين^(٢). وهو ما قرره الدساتير والقوانين.

ويربط بعض الفقه المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان مع بداية تنظيم العلاقة بين السلطة والأفراد^(٣)، والتي تجلت في الحضارات الإنسانية القديمة التي لم تخلو من هذا

(١) ينظر بشأنها بتوسع: د/ ماجد الحلو: مرجع سابق، ص ٨١٥ وما بعدها. د/ عبد الغني بسيوني: مرجع سابق، ص ٣٢٠ وما بعدها. د/ محمود حلمي وآخرون: مرجع سابق، ص ١٨٥ وما بعدها. د/ مصطفى عفيفي: مرجع سابق، ص ٤٣٠ وما بعدها. د/ زين بدر فراج: مرجع سابق، ص ١٩٢ وما بعدها. د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون، مرجع سابق، ص ١٧٩ وما بعدها. د/ ماهر جبر وآخرون: المفصل في القانون الدستوري: مرجع سابق، ص ٣٣١. د/ عمرو بركات: مرجع سابق، ص ١٩٩ وما بعدها. د/ محمد أبو المجد ياقوت: مرجع سابق، ص ٢٣٢ وما بعدها.

(٢) د/ محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، سبتمبر/ ديسمبر ١٩٧٨، ع ٣، ٤، س (٤٨)، ص ٣٩٢.

(٣) د/ سحر محمد نجيب: التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، مطابع شتات مصر، ٢٠١١، ص ٤٤ وما بعدها. وأيضاً وسن حميد رشيد: مرجع سابق، ص ٦٤٧ وما بعدها.

التنظيم. ونحيل إلى ما سبق عرضه بالنظم، ويمكن تناول أهم النقاط في موضوع الفصل في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤، في المباحث الآتية:

المبحث الأول

أسباب الاهتمام بحقوق الإنسان وخصائصها

يوجد خلط وربط شديد لدى المشرع وتبعاً له لدى الفقه والقضاء بين معنى الحق والحرية، فلا نكاد نسمع لفظ الحق إلا وتقترن به عبارة الحرية^(١)؛ يؤكد أن الوثائق الدولية لم تفرق بينهما من الناحيتين السياسية والقانونية، وأصبحت الحريات حقوقاً في جميع تلك الوثائق. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ١٧٨٩ أقر بوجود تطابق بين لفظي الحرية والحق، فعرف الحرية بأنها: (حق الفرد أو القدرة على أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين).

وهو ما سار على نهجه المشرع الدستوري الوطني في أغلب الدول، وبالرغم من تناول بعض الدساتير الحقوق دون الحريات، إلا أن أغلب الدساتير الوطنية جمعت وخلطت بينهما، كالدساتير المصرية المتعاقبة كدستور ١٩٢٣، ١٩٧١، ٢٠١٢، ٢٠١٤ الحالي، وعنون دستور ٢٠١٤ الباب الثالث منه بالحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأياً كان يري بعض رجال الفقه^(٢) أن الحرية: مكنة يعترف بها القانون للناس كافة، دون أن تكون محلاً للاختصاص الحاجز، وهو ما ينطبق على كل الحريات العامة التي يكفلها الدستور. وتختلف الحرية بهذا المعنى في نظرهم عن الحق من عدة وجوه:

١- أن الحق يرد على موضوع محدد أو قابل للتحديد - كالحق في التعليم، والمسكن وغيره، لذا فغاياته محددة. بينما الحرية مجرد إباحة للشخص تعطيه الحق في أن يمارس كل ما لم يمنعه القانون من نشاط.

٢- الحق يتسم بطابع الخصوصية. بينما الحرية لها صفة العمومية.

٣- الحق يرتبط بوجود واقعة قانونية تؤدي إلى تطبيق قاعدة قانونية. بينما الحرية تستند إلى المبادئ العامة، ومن ثم فهي موجودة ولو لم توجد وقائع أو قواعد محددة.

ويذهب البعض إلى التسوية بين الحق والرخصة، فيعتبرهما مترادفان لمعنى واحد، أو لنفس المعنى. إلا أن الرأي الراجح يري: أن الرخصة منزلة وسطى بين الحرية والحق. فالرخصة تمثل تجاوز الشخص لمرحلة الحرية وتقدمه نحو الوصول إلى الحق. وقد بصر الفقه الغربي بهذا الفارق، وإن كان الفقه الإسلامي قد سبقه لذلك من قرون طويلة^(٣).

(١) د/ محمد سيد أحمد: حدود حرية المواطن في التظاهر في مصر وفي النظام الفرنسي وفي بعض المواثيق الدولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية - مصر، ع ١٤، ص ٢٢٦.

(٢) د/ محمد حسين منصور: المدخل إلى القانون - الكتاب الثاني، ط ٢٠٠١، ص ٤٠٤.

(٣) المرجع السابق، ص ٤٠٥.

أولاً: أسباب الاهتمام بحقوق الإنسان

توجد علاقة تبادلية بين حقوق الإنسان والتنمية، ويراها آخر علاقة مفصلية، على اعتبار أن الإنسان هو صانع التنمية وهدفها الأول في ظل دولة قانون ودولة مؤسسات تحترم مبدأ المشروعية^(١). فضلا عن ارتباط التنمية بالاستقلال السياسي بجانب ارتباطها بالظروف الحياتية والمعيشية للجماهير وبتطلعاتهم وآمالهم وطموحاتهم الشخصية والوطنية والقومية لإحداث التنمية الشاملة^(٢).

ويمكن حصر أسباب الاهتمام بحقوق الإنسان فيما يلي:

١- اعتبار الإنسان هو محور كل الحقوق والحريات في الأنظمة الديمقراطية الحديثة: لما له من كرامة وكيان ومركز قانوني يتعين احترامه من الكافة، وأصبحت حقوقه قضية عالمية وإنسانية، حتى دخلت في إطار حماية القانون الدولي العام^(٣).

٢- اعتبار حقوق الإنسان السبيل والمدخل لأي حكم ونظام سياسي قائم يريد أن يستأثر بالحكم والسلطة، فيبعد عن نفسه تهمة الدكتاتورية، والاستبداد بالسلطة.

٣- قياس ديمقراطية الدول ودرجة تقدمها وحضاراتها ووعيها السياسي بمدى احترامها لحقوق الأفراد وحرياتهم، وتوفير الضمانات اللازمة لممارستها والعمل على حمايتها.

٤- يؤكد التاريخ وكل السوابق التاريخية والقضائية القديمة والمعاصرة والأعراف الدولية على ضرورة احترام الإنسان وحقوقه وحرياته دستوريا وقانونيا وعمليا، وإلا انهارت المجتمعات وكافة الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها^(٤).

وتطبيقا له تتجلى مساهمة المؤسسات الأهلية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها في ضوء قرارات قيدها وشهرها.

ثانياً: خصائص وسمات الحقوق والحريات العامة

تكمن السمات والخصائص التي تميز الحقوق والحريات العامة عن غيرها من مختلف الحقوق في عدة خصائص من أهمها^(٥):

١- النسبية:

بمعنى أن حقوق الأفراد وحرياتهم نسبية وليست مطلقة. إذ يمكن وجودها في ظل نظام سياسي معين، فيعترف بها ويقرها، حسب ميوله واتجاهاته السياسية ومدى أخذه بالديمقراطية من عدمه، في حين أنها قد لا توجد في نظام آخر^(٦). ومن ثم يتوقف حصر

(١) د/ يحيى الجمل: حقوق الإنسان ومستقبل التنمية، مؤتمر جماعة الإدارة، مرجع سابق، ص ١١٣.

(٢) د/ فرغلي جاد أحمد: دور التربية في التنمية السياسية، مجلة كلية التربية، أسيوط، ١٩٨٦، ص ٤٢٣. نبيل السمالوطي: بناء القوة والتنمية السياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٨، ص ١٤٥.

(٣) د/ محمد المجذوب: مرجع سابق، ص ٢٣٣.

(٤) المرجع السابق، ص ٢٣٥.

(٥) يراجع بتوسع د/ سعاد الشرقاوي: نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٣١ وما بعدها. وأيضا د/ زين بدر فراج: مرجع سابق، ص ٢٠٢.

ومعرفة تعداد الحريات في نظام سياسي ما على درجة اعتراف القانون الوضعي للأفراد بالحقوق والحريات من عدمه.

٢- الشمولية:

تشمل حقوق الإنسان وحرياته الإنسان في كل مراحل وأطوار حياته. منذ أن كان جنينا في بطن أمه، مروراً بمولده حتى مماته، فهي حقوق عامة وشاملة ومقررة لكل فرد من أفراد الجنس البشري، وأيا كانت حقوقاً لصيقة بشخصه أو بفكره أو حياته المدنية وغيرها؛ لما كرمه تعالى وفضله عن سائر المخلوقات، قال تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً﴾^(١).

٣- التشابك والتداخل:

بمعني أن تمتع الفرد ببعض الحريات والحقوق المقررة في الدستور لا يمنعه، أو ينكر عليه حق استعمال باقي الحقوق والحريات لما بينهم من تشابك وتداخل. لذا قيل إن الحريات الشخصية هي الأساس لكل الحقوق والحريات العامة، فمثلاً حق الانضمام إلى حزب سياسي أو نقابة لا يتم إلا من خلال استعمال حق الاجتماع، وحق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، واستعمال الحقوق الفكرية والمعنوية للإنسان من خلال حريته في التعبير عن رأيه، والاعتراف بانتماءاته السياسية والحزبية ومعتقداته الدينية. والحق في الأمن، وحرية التنقل ونحوها.

٤- الترابط والتضامن:

بمعني أنه إذا ما اعتدت السلطات العامة في الدولة على حرية وحق ما من حقوق الأفراد، بأن انتقصت منه أو تعسفت فيه، أو تجاوزت حدود سلطتها عليه نجدها أنها قد اعتدت على حق آخر لما بين الحقوق والحريات العامة من ترابط وتضامن.

وهو ما أوضحته المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها^(٢) بأنه: (وحيث إن من المقرر أن حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور لا تتدرج فيما بينها ليعلو بعضها على بعض، بل يتعين النظر إليها بوصفها قيماً علياً تنتظم حقوقاً لا تنقسم... لا يجوز عزلها عن بعض، ولو كان لبعضها دور أكبر لصلتها الوثقى بوجوده وأدميته؛ بل يتعين أن تتوافق وتتناغم فيما بينها، لتتكامل بها الشخصية الإنسانية في أكثر توجهاتها عمقا ونبلا..).

(١) سورة الإسراء، الآية رقم ٧٠.

(٢) حكمها في القضية ٣٠ لسنة ١٦ ق. دستورية، بجلسة ١٩٩٦/٤/٦.

المبحث الثاني

الحقوق والحريات العامة وتقسيماتها في الدستور المصري

بعيدا عن الخوض في غمار الخلاف الفقهي حول تصنيفات وتقسيمات الحقوق والحريات العامة فإنه يمكن حصرها وفقا لما ورد بدستور ٢٠١٤ في خمس مجموعات رئيسية، تتفرع عنها عدة حقوق وحريات تتمثل في: الحريات والحقوق الشخصية وتعرف بالحريات الأساسية لكونها أساسا للحريات الأخرى، والحريات الفكرية والعقائدية، والاجتماعية، والقضائية، والسياسية. وهو ما سوف ندرسه في المطالب التالية:

المطلب الأول

الحريات الشخصية كأساس للحريات العامة

يقصد بالحريات الشخصية: تلك الحريات التي تتصل بشخص الإنسان وكيانه، ودرجة تواجده في المجتمع.

ويطلق عليها بعض الفقه الحريات الجسمانية^(١)؛ باعتبارها حقًا طبيعيا، وهي أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، وتندرج تحتها الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها^(٢). وهو ما نصت عليه المادة (٩٢) من دستور ٢٠١٤: (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيد بها بما يمس أصلها وجوهرها).

وإزاء ذلك ألزم المشرع الدستوري الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. م ٩٣.

الحقوق المتفرعة عن الحريات الشخصية:

يندرج تحت الحريات الشخصية عدة حقوق شخصية أو جسمانية أخرى (كالحق في الأمن، والحق في الكرامة، وسلامة الجسم والجسد، وحرمة الحياة الخاصة، وحرية التنقل، والمسكن ونحوها) نص عليها الدستور ونتناولها فيما يلي:

أولاً- حق الإنسان في الحياة الآمنة (حق الأمن والأمان):

بمعني أن يكون الإنسان آمناً على نفسه وذويه، وعرضه وماله وكرامته وحرية من أي اعتداء داخلي أو خارجي عليه، فلا يجوز المساس بها بأي حال. وهو ما يعرف بحق الأمن والأمان والطمأنينة. يؤكد نص م (٥٩) من دستور ٢٠١٤ على أن: (الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها).

(١) د/ ماجد الحلو، مرجع سابق، ص ٨٢١.

(٢) من حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ٣٦ لسنة ٣١ قضائية، المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، جلسة ٢٠١١/١/٢.

ويكاد يكون حق الأمن هو ألصق الحقوق المقررة للإنسان، وأشدّها تعبيراً عن مبدأ الحق، ويمثل الحرية الشخصية في أدق صورها.

ويمكن التمييز بين المعني الضيق الشائع والمعني الواسع للحق في الحياة الآمنة. أما المعني الضيق فهو: **عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً، أي بتدخل قصدي "عمدي" من جانب قوة قائمة- كأعمال البلطجة والإرهاب- أو سلطة عامة.**

وهو ما يرتبط بتطبيقات معينة، من أهمها: ما يتعلق بالحظر التام لإعدام أي شخص بدون محاكمة أو قانون. وما تتضمنه جرائم الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس التي حظرها القانون الدولي عموماً، وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بصورة أشد. أما معناه الواسع فهو: **مسئولية الدولة والمجتمع الوطني والعالمي ككل عن توليد ودعم الظروف الضرورية والملائمة لإمكانية إنقاذ حياة أشخاص أو جماعات تتعرض لإزهاق الروح دون سبب معقول.**

وهو ما يندرج تحته جملة حقوق من أهمها: الحق في الرعاية الصحية، والحق في بيئة صحية ونظيفة، والحق في مستوي لائق يتضمن الحصول على غذاء كاف، والحق في مسكن مناسب وغيرها. وعدم إزهاق النفس التي حرم الله بغير وجه حق، كما أكدّه القرآن الكريم في العديد من الآيات منها قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"^(١). وهو ما تنبّه إليه المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤، فاهتم بالإنسان وحياته منذ طفولته حتى شيخوخته، وحال صحته وعجزه، انتهاء بحقه في المسكن والغذاء ونحوه، وهو ما نوضحه على النحو التالي:

١- الاهتمام بحقوق الطفل

استحدث المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ نص المادة (٨٠)، حيث قام ببيان مفهوم الطفل، وإبراز حقوقه، فقال: **"يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في أسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.**

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر...". كما أهتم بتخصيص دوائر قضائية مستقلة خاصة بنظر القضايا المتعلقة به.

٢- رعاية الشباب والنشء

استحدث المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ نص المادة (٨٢)، ومفادها أن: **"تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم**

(١) سورة الإسراء، من الآية ٣٣.

من المشاركة في الحياة العامة". وهو ما دفع الدولة إلى إنشاء مراكز للشباب، وأنت المادة (١) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب لتعرفها بقولها: "مركز الشباب هيئة شبابية تربية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة، يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسؤولية في إطار القانون والسياسة العامة للدولة".

وتطبيقاً له قضت بأن: (... مراكز الشباب هيئات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل في إطار سياسة الدولة ودعمها للنهوض بالنشء وتنمية قدراته ورعاية إبداعه عن طريق وسائل كفيلة بتحقيق هذه الأهداف، ووصولاً إلى سلامة العملية الانتخابية لمجلس الإدارة المسئول عن إدارة المركز...) (١).

٣- حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

نصت المادة (٨١) من دستور ٢٠١٤ على أن: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وهو نص مستحدث، وإن سبق مراعاته سلفاً في القوانين العادية. وتطبيقاً له قضت المحكمة الدستورية العليا (٢) بأن: (... المعوقين مواطنون ينبغي منحهم من الحقوق ما يكون لازماً لمواجهة ظروفهم الذاتية التي لا يملكون دفعها... ولا يجوز بحال - وعلى ما نص عليه ذلك الإعلان - حرمان المعوقين من حقوقهم المدنية والسياسية، ولا من الرعاية الطبية والنفسية والوظيفية، ولا من التدابير التي تتوخى تمكينهم من الاعتماد ذاتياً على أنفسهم، ولا من الحق في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم مهنيًا بما يطور ملكاتهم وقدراتهم، ... وفي الحصول على عمل مع ضمان استمراره، وبالحق في مزاوله مهن منتجة ومجزية.... وحيث إنه وإن صح القول بأن تقرير أولوية لبعض المواطنين على غيرهم في مجال العمل، لا يجوز إلا بناء على نص في الدستور....

وتلك هي العدالة الاجتماعية التي حرص الدستور على صونها لكل مواطن توكيدا لجدارته بالحياة اللائقة، وانطلاقاً من أن مكانة الوطن وقوته وهيبته، ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه....).

٤- حقوق المسنين:

استحدث المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ نص المادة (٨٣)، مفاده أن: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي

(١) حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ٢٣٤٩٢ لسنة ٥١ قضائية عليا، بجلسة ٢٩/٥/٢٠١٠.

(٢) حكمها في القضية رقم ٨ لسنة ١٦ قضائية، "دستورية عليا"، بجلسة ٥/٨/١٩٩٥.

الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين^(١). وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وقد عرفت المادة (١١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية دور الإيواء بقولها: "تعتبر دارا للإيواء في حكم المادة (٥٤) من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية، وذلك في مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للانحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاها للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم".

وقد بدا الاهتمام بكبار السن والفقراء والمساكين والضعفاء وذوي الحاجة في الفقه الإسلامي مبكرا؛ انطلاقاً من قول الله ﷻ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أَنثَى﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣). وحديث أبي هريرة قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخُمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ).

ومن مجالات الرحمة والرأفة خدمة الصغار للكبار، والعكس خدمة الكبار للصغار، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: «صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّي أَنَسِ، قَالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ». وأيضا خدمة الرجل أهله، فعن الأسود بن يزيد ﷺ قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - يعني: خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة، خرج إلى الصلاة.

٥- الحق في المسكن اللائم

استحدث المشرع الدستوري هذا الحق في دستور ٢٠١٤ - والذي ناديت به منذ زمن بعيد - في أولى أطروحتي الفكرية لرسالة الدكتوراه بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، عن: "الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير - دراسة مقارنة"، وتمنيته أن يتحقق يوما واقعا وفعلا لا نصا فقط - حيث نصت المادة (٧٨) على أن: (تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن اللائم والأمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

(١) بتوسع: بحثنا: صلة المؤسسات الأهلية بالمرافق العام ودورها في التنمية، مرجع سابق.

(٢) من الآية ١٩٥، سورة آل عمران.

(٣) الآية ٩٧، سورة النحل.

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة).

ويعد الحق في سكن مناسب وآمن لشاغله والغير أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حصلت على اهتمام وتشجيع متزايدين، ليس من جانب الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وحسب، وإنما من مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"^(١). وقد عرّفته الاستراتيجية العالمية بأنه: "ما يتوافر فيه قدر مناسب من الخصوصية، ومساحة كافية، وأمن مناسب، وإضاءة وتهوية مناسبتان، وبنية تحتية أساسية كافية، وموقع فيما يتعلق بالعمل والمرافق الأساسية كل ذلك بتكلفة معقولة"^(٢).

وهو ما يدل على أن وظيفة الدولة لم تعد سلبية، بل إيجابية فرضت عليها دستوريا واجب التدخل لإقامة المشروعات العمرانية، ونحوها، بل كان حق الفرد في التمتع بالحد الأدنى من المعيشة بتهيئة المسكن المناسب من الحقوق الدستورية المكفولة^(٣)، بما يحقق التضامن والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين^(٤).

لذا قضت: "إن واجب الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لهذه التدخلات الإيجابية؛ للوفاء وتحقيق هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الدستورية ليس واجبا فوريا، بل يمكن أن يتم في مراحل متتابعة بما يتناسب مع الإمكانيات المادية للدولة"^(٥).

٦- الحق في الغذاء

وهو نص مستحدث أيضا في دستور ٢٠١٤، وسبق أن نادى به بعض الزملاء^(٦)، حيث نصت المادة (٧٩) على أن: "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".

وهو ما سبقت إليه الشريعة الغراء، فقد في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال: ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ

(١) حق الإنسان في سكن مناسب، سلسلة الحملة الإعلامية لحقوق الإنسان، صحيفة رقم ٢١ الصادرة عن الأمم المتحدة، ص ٤.

(٢) حق الإنسان، المرجع السابق، ص ٦.

(٣) د/ محمد رفعت عبد الوهاب: واجب الدولة في القضاء على مشكلة المناطق العشوائية من وجهة القانون الدستوري والإداري، من أوراق المؤتمر السنوي السادس عشر عن العشوائيات المنعقد من ٢٦:٢٤ مارس ١٩٩٨، الجمعية المصرية للطب والقانون، ص ٤٢٢. د/ محمد رفعت وآخرون: النظم السياسية، ١٩٨٧، بدون ناشر، ص ١٧٤.

(٤) مؤتمر الجمعية المصرية للطب والقانون، مرجع سابق، ص ٤٢٥.

(٥) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٦ ق. د، جلسة ١٦/٤/١٩٩٥، الجريدة الرسمية، العدد (١٦) الصادر بتاريخ ١٨/٤/١٩٩٥، ص ٦٢٤.

(٦) د/ محمد عبده إمام: رسالته عن الحق في الغذاء، مقدمة إلى حقوق الإسكندرية، ٢٠٠٢.

صَدَقَةً^(١). وتطبيقاً له قضى: (... وحيث إن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها من أولي المهام التي تقوم عليها الدولة تنفيذا لخدماتها الصحية التي ألزمها الدستور بالوفاء بها.. ويندرج تحت ذلك ضمان خلوها من الأمراض، والتحقق من توافر مواصفاتها الصحية التي تنفي عنها تلوثها أو فسادها، وكذلك مراقبة المشتغلين بها سواء في وسائل تصنيعها، أو نقلها أو عرضها وطرحها للبيع... فاذا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك، وجب إعدامها)^(٢).

٧- الحق في الرياضة

استحدث المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ نص المادة (٨٣)، ومفاده أن: (ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية).

وفرق بين النادي الرياضي ومركز الشباب، فالأول تعرفه المادة (٧١) من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بأنه: "هيئة تكونها جماعة من الأفراد؛ بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وذلك كله طبقاً للتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية".

والثاني تعرفه م (١) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب بأنها: "هيئة شبابية تربية أهلية ذات نفع عام، وله شخصية اعتبارية مستقلة، يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية، ويسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسؤولية في إطار القانون والسياسة العامة للدولة". لذا قضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأن: "الأندية الرياضية طبقاً لأحكام هذا القانون - القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ - لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة، والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة؛ لتسير عليه في مباشرتها لنشاطها، وخضوعها لإشرافها، وقيامها على تحقيق أغراض النفع العام، فكل ذلك لا يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون، وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجالس إدارتها من القرارات الإدارية..."^(٣).

ثانياً- الحق في الكرامة :

نصت المادة (٥١) من دستور ٢٠١٤ على حق الإنسان في الكرامة فقررت أن: (الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها). على اعتبار أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وأحد الأصول الكبرى

(١) رواه النسائي.

(٢) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ٥ لسنة ١٥ ق. دستورية، جلسة ١٩٩٥/٥/٢٠.

(٣) حكمها في الطعينين رقم ١٨٠٥ لسنة ٣٣ ق. ع، بجلسة ١٩٨٨/٢/٢٧، المجموعة الرسمية للمكتب الفني، ج ١، القاعدة رقم (١٦١)، ص ١٠١٤.

لمنظومة حقوق الإنسان، والتي تشكل مصدراً مباشراً لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة، وينبثق منها مباشرة حق كل شخص في أن يتم الاعتراف به كشخص أمام القانون بصورة مستقلة عن غيره، أي يكون له مركز قانوني ثابت وغير متعلق بغيره.

وإمعاناً في المحافظة على كرامة الإنسان المصري نصت مادة (٨٩) من دستور ٢٠١٤ على أن: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".

وقد كفل قانون الإجراءات الجنائية وضع الضمانات والأسس اللازمة لحماية المتهم، والحفاظ على كرامته تمثيلاً مع نصوص الدستور، منها: أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأن له حق الدفاع. وأن الدعوى الجنائية لا تقام ضده إلا بأمر قضائي من السلطات المختصة فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. وأن العقوبة شخصية لا تطبق إلا على من صدرت ضده. وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وغيرها.

وهو ما سبق إليه القرآن الكريم، قال تعالى: "ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى"^(١)، وقوله: "كل نفس بما كسبت رهينة"^(٢)، وغيرها من الآيات.

ويعد المساس بكرامة الإنسان من قبيل "الضرر الأدبي الذي يقع على مصلحة غير مالية فيصيب الشرف والاعتبار، ويمس الشعور والعاطفة، ويؤذي السمعة، ويحط من الكرامة، وينال من المشاعر والأحاسيس الإنسانية أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها، وتلك كلها أعمال تصيب المضرور بأضرار أدبية تدخل على قلبه الغم والآسى، وتهز من كيانه ووجدانه، وتحط من قدره بين أقرانه.

ويقع على عاتق المضرور بيان عناصر الضرر الذي لحق به، وأن يقيم الدليل على حدوثه بالفعل، وتوافر علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه، وتتوافر هذه العلاقة إذا وجدت علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر يستفاد منها أن وجود الضرر إنما ترتب على وجود الخطأ، وهذه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع"^(٣). وتطبيقاً له قضى بأن: (.. إنكار ضمانات الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، إنما يؤول في أغلب صورته إلى إسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويعرض حق الإنسان في الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية في أبعادها عميقة في آثارها، وهو ما يعتبر هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها...)"^(٤).

ثالثاً- حق الإنسان في سلامة الجسم والجسد :

نصت المادة (٦٠) من دستور ٢٠١٤ على أن: (الجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون).

(١) من الآية ١٦٤، سورة الأنعام. كما قال تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" الآية ١٥ من سورة الإسراء، والآية ١٨ من سورة فاطر، والآية ٧ من سورة الزمر، والآية ٣٨ من سورة النجم.

(٢) الآية ٣٨، سورة المدثر.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٤٧ ق.ع، بجلسته ٢٠٠٦/٧/١٨.

(٤) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦ لسنة ١٣ ق. دستورية، بجلسته ١٩٩٢/٥/١٦.

ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون). لذا نصت المادة (١) من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب على أنه: "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملية بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية بجدول نقابة الأطباء البشريين".

كما نصت المادة (٦١) على أن: (التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون). مما يفهم معه أن لكل إنسان الحق في سلامة جسمه، فلا يجوز المساس به، أو الاعتداء عليه تعسفيا، فالإنسان هو المسيطر على جسمه، وصاحب التصرف فيه.

ومن ثم فإن الانتحار في سائر القوانين المعاصرة لا يعتبر جريمة جنائية، كما أن الشروع فيه لا يعاقب عليه في أغلب القوانين، فمن هانت عليه نفسه يهون عليه أي عقاب^(١)، بعكس الشريعة الإسلامية التي تنهي عن ذلك، وتحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"^(٢)، كما نهى رسول الله ﷺ عن تمني الموت، ومن دعائه ﷺ: "اللهم أحييني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الحياة شرا لي"؛ لما فيه من طلب زوال نعمة الحياة.

رابعاً- حق الإنسان في الخصوصية :

كفل الدستور للإنسان المصري حياة خاصة، وأحاطها بسياس وحمة يحميها القانون، حيث نصت المادة (٥٧) من دستور ٢٠١٤ على أن: (للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس).

وتطبيقاً له قضت المحكمة الدستورية العليا^(٣) بأنه: (وحيث إنه فضلا عما تقدم، فإن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً- ولاعتبار مشروع- ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها، وصوناً لحرمتها، ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حداً مذهلاً، وكان لتنامي قدراتها على الاختراق أثراً بعيداً على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم، وما يتصل بملاحم حياتهم، بل وبياناتهم الشخصية التي غدا الاطلاع عليها وتجميعها نهبا لأعينها ولأذنانها. وكثيراً ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها.). وهو ما كفلته الشريعة الغراء، حيث نهى المولى عز وجل عن

(١) د/ ماجد الطو: مرجع سابق، ص ٨٢٢. د/ محمد زكي أبو عامر وآخرون: القانون الجنائي، القسم الخاص، ١٩٨٥، ص ٣١.

(٢) سورة الإسراء، من الآية ٣٣. ويراجع أيضاً الآية ١٥١، سورة الأنعام.

(٣) حكمها في القضية رقم ٢٣ لسنة ١٦ قضائية "دستورية"، بجلسة ١٨/٣/١٩٩٥.

عدم دخول البيوت بغير استئذان، وعدم التجسس، وغيرها، حيث يتفرع عنه عدة حقوق منها:

١- حرمة المسكن :

نصت المادة (٥٨) من دستور ٢٠١٤ على أن: (للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن).

ويفهم منه أن المشرع الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب وبضوابط خاصة بأن يحدد فيه المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن؛ وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة، ومسكنه الذي يأوي إليه، وهو موضع سره وسكنته.

وتطبيقا له قضت المحكمة الدستورية العليا^(١) بأنه: (وحيث إن المشرع الدستوري- توفيقا بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو السكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركا للمشرع العادي أن يحدد الجرائم التي يجوز فيها التفتيش والإجراءات التي يتم بها).

وقضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الدليل الذي تم الحصول عليه بعد اقتحام مسكن المتهم وتفتيشه بالمخالفة للقانون^(٢).

وقرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في م (١٢) منه أنه: "لا يكون أحد موضوعا لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لهجمات تنتاول شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات".

٢- سرية المراسلات والاتصالات:

كفل دستور ٢٠١٤ للمراسلة البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال العامة حرمة خاصة، حيث نصت المادة (٥٧) منه على أن: (... وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك).

(١) حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٤ قضائية دستورية، بجلسة ١٩٨٤/٦/٢.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ ١٩٧٦/٥/٢٩، في الطعن ١٠٩١ لسنة ١٨ ق. ع.

وعليه فلا يجوز انتهاك سرية الخطابات الشخصية أو الطرود البريدية أو الفاكسات والاتصالات التليفونية بأي سيلة كانت تقليدية أو إلكترونية، أو إفشاء سريتها بأي حال من الأحوال. كما لا يسمح بمصادرتها أو فضها، أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقاً لأحكام القانون.

ويستثنى منها ما يتعلق بكشف الجرائم، أو الأمن العام والقومي، أو التهريب الجمركي فهذه كلها ينظمها القانون فتكون بإذن قضائي مسبب، وتحت إشراف جهة قضائية ولمدة محددة يقررها القانون المنظم في ضوء أحكام الدستور.

أما بخصوص وسائل التكنولوجيا الحديثة من البريد الإلكتروني، ورسائل المحمول وغيرها، نجد الدساتير العربية أنها لم تقرر بشأنها نصاً صريحاً لحمايتها، وإنما يفهم ذلك من سياق النصوص^(١)، فقد نصت على احترام حق الخصوصية كمبدأ دستوري. إلا أنها تباينت فيما بينها حول وضع التكنولوجيا الحديثة في الاعتبار من عدمه، فالبعض منها قصره على الوسائل التقليدية للاتصال، الممثلة في المراسلات البريدية، والبرقية، والسلكية واللاسلكية.

كما استعمل البعض الآخر لفظاً واسعاً، فقال: "أو أي وسائل أخرى"، بحيث يكون مواكبا لأي تطور تكنولوجي حديث لوسائل الاتصال، في حين أغفلت بعض الدساتير النص على هذه الحرمة كمبدأ دستوري.

ومما يحمد للمشرع الدستوري المصري أنه قد أولى الاتصالات الإلكترونية الحديثة اهتماماً خاصاً بها لأول مرة بمصر في دستور ٢٠١٢ المعطل، بعد أحداث ٢٥ يناير، حيث نصت م (٣٨) منه على أن: "الحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب"^(٢). ثم نصت المادة (٥٧) من دستور ٢٠١٤م على أن: "الحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة،... الخ. وأضاف عليها "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها...".

٣- حق الإنسان في الإقامة والتنقل والهجرة :

كفل دستور ٢٠١٤ للمواطن المصري في المادتين ٦٢، ٦٣ منه حق الإقامة، وحرية التنقل داخل وخارج إقليم الوطن دون قيد أو مانع، فله حرية الذهاب والإياب، وحرية الغدو والرواح، ولا يجوز منعه من هذا الحق، أو تلك الحرية إلا في الأحوال التي يحددها القانون، ووفقاً للأحكام والإجراءات المقررة قانوناً. يؤكد نص المادة (٦٢) منه على أن: (حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا

(١) يراجع بتوسع: د/ السيد أحمد مرجان: "دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية- دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٠، ص ١٣١ وما بعدها.

(٢) الجريدة الرسمية، ع ٥١ مكرر (ب)، في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢م.

منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون). وهو ما أكدته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن: "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة".

كما أقر دستور ٢٠١٤ في النص السابق للمواطن حق الهجرة خارج البلاد ومغادرتها، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وترك لقانون الهجرة تنظيم هذا الحق، وبيان إجراءاتها وشروطها. بشكل يتفق ونص م ١٤ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الهروب إليها هرباً من الاضطهاد". ومن ثم حظر المشرع الدستوري في المادة (٦٣) التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صورته وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتطبيقاً له قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: (...) وهذه الحقوق المتعلقة بالإقامة والتنقل داخل البلاد أو خارجها من الحقوق الأساسية للإنسان فقد كفلها المشرع الدستوري للإنسان المصري في مواجهة السلطات الإدارية والتنفيذية والسياسية، وهي حقوق لا يجوز للمشرع العادي إلغاؤها أو الانتقاص منها، أو تقييدها إلى المدى الذي يصل إلى مصادرتها...

إلا أن قرار المنع من السفر هو - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إجراء تفرضه طبيعة الغايات والأغراض المبتغاة منه، وهي ضمان الأمن العام، وتأمين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد، فالمنع من السفر ليس عقوبة جنائية يتعين أن يتحقق الاتهام بيقين وبثبوت ثبوتاً لا شك فيه، وإنما هو مجرد إجراء وقائي موقوت بتحقيق الغاية منه، ويكفي لاتخاذ أن تقوم الأدلة الجدية على وجود أسباب تدعو إليه وتبرره..).

٨- رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج

استحدث المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ نص المادة (٨٨)، ومفادها أن: "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن".

وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".

وتطبيقاً له قضى بأن: () ومؤدى ما تقدم من نصوص، أن مشاركة المصريين المقيمين في الخارج للاقتراع في انتخابات مجلس النواب القادم، يجب أن تكون تحت إشراف قضائي كامل، خاصة عمليتي الاقتراع والفرز، وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة (٢١٠) من الدستور، وإذا كانت مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور التي أجريت خلال عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ قد تمت بمعرفة لجان فرعية، ولجان فرز عامة مشكلة من أعضاء من السلك الدبلوماسي أو القنصلي، إلا أنه كان ثمة سند دستوري لهذا الأمر، وهو نص المادة (٣٩) مكرراً) من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١، والمضافة بالإعلان الدستوري الصادر في ١٩ نوفمبر ٢٠١١ والتي كانت

تنص على أن: (واستثناء من أحكام المادة (٣٩) من هذا الإعلان، تنظم بقانون خاص أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء).

وكان نص المادة (٣٩) المشار إليها تنص في عجز فقرتها الثانية على أن: (يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ترشحهم مجالسهم العليا، وبصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا). وإذ نصت المادة (٢٣٦) من الدستور على أن: (تُلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير ٢٠١١ وحتى تاريخ العمل بالدستور)، ومن ثم فإن السند الدستوري الذي كان يُجيز إسناد عمليتي الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد به من أحكام والتي خلت من مثل هذا الاستثناء^(١).

٩- الحق في التملك

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن: "لكل شخص حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره". وأنه: "لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفاً".

ولم يرد حكم بشأن حق التملك في أي من العهدين نتيجة الخلافات بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة، وضالّة فرص الإجماع على هذا الحق، وبالتالي اعتبرت الجمعية العامة أن من حق الدول التي تعالج هذه المسألة وفقاً لتشريعاتها الوطنية. علي أن لا يخل ذلك بمبدأ المساواة في حالة إقرار التشريع الوطني بهذا الحق. لذا نصت المادة (٣٥) من دستور ٢٠١٤ على أن: "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

وتطبيقاً له قضت بأنه: (وحيث إن الدستور -إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيداً لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي- كفل ... حمايتها لكل فرد -وطنياً كان أم أجنبياً- ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة- في الأعم من الأحوال- إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها، معبداً بها الطريق إلى التقدم، كافلاً للتنمية أهم أدواتها...)^(٢).

١٠- الحق في العمل

أتت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بنصوص قوية بصدد حق العمل، تلزم الدول الأطراف بضرورة الاعتراف "بالحق في العمل"، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، والحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية، بما في ذلك أجر منصف يكفل عيشاً كريماً وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي الجميع في فرص الترقية والاستراحة وأوقات الفراغ.

(١) قرار المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١ لسنة ٣٥ قضائية، المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية سابقة"، جلسة ٢٠١٣/٢/١٧م.

(٢) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ٩ لسنة ١٦ ق. دستورية، جلسة ١٩٩٥/٨/٥.

وجاءت اتفاقية سياسة الاستخدام المنعقدة في إطار منظمة العمل الدولية بمعايير محدد للوفاء بهذا الحق. وهو ما نصت عليه المادة (١٢) من دستور ٢٠١٤: "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل". لذا قضت بأنه: (..) وكان الحق في العمل يعتبر وثيق الصلة بالحق في الحياة، وبضرورة صون الحرية الشخصية من القيود التي ترهقها دون مقتضى، وبتكامل الشخصية وتنميتها، وبالقيم الخلقية التي يقوم عليها التضامن الاجتماعي، وبحق الناس جميعاً في تطوير مجتمعهم ضماناً لتنميته...^(١).

١١ - الحق في المساواة وحظر كل صور التمييز

إذا كانت الحرية والكرامة هي الركن المكين الأول لمنظومة حقوق الإنسان، فالمساواة هي الركن الثاني بلا منازع. بل يمكن القول بأن كل المنظومة يمكن استنتاجها من كل من مبدأي الحرية والمساواة، وهما مأخوذان معاً؛ إذ المساواة هي توأم الحرية، وبدونها تصبح الحريات العامة كلمة عابثة^(٢). أو كما قيل: "إن الحرية لا يمكن أن تبقى بغير المساواة"، فالمساواة من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد، وبدونه ينتفى كل معنى للديمقراطية، وينهار كل مدلول للحرية^(٣). ومن ثم نصت م (٥٣) من دستور ٢٠١٤ على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"^(٤).

ويقصد بالمساواة هنا: التكافؤ في المراكز القانونية بين كل الأشخاص، وانعدام القيمة القانونية لأي صورة من صور التمييز بين البشر. فليست مساواة حسابية؛ إذ يستطيع المشرع بسلطته التقديرية، ووفقاً لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية، تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا ما توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم؛ لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا ما انتفت في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفها لهم القانون^(٥). وهو ما ينطبق على شتى صور المعاملات والعلاقات في كل مجالات الحياة الاجتماعية، والتي لا حصر لها.

(١) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية ٩٤ لسنة ١٨ ق. دستورية، بجلسة ١٩٩٨/٥/٩.

(٢) J. Robcrt, Les Violations de la liberté individuelle commises par l'administration, L.G.D.J., 1956. P.9.

(٣) Pipert : Le régime démocratique et le droit civil moderne, 2eme édition, Paris, 1948, P.83.

(٤) يقابلها م (٣٣) من دستور ٢٠١٢ المعطل: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم". وم (٦) منه: "... والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات...". وم (٤٠) من دستور ١٩٧١ على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

(٥) حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٦، س ٨ ق. د.ع، جلسة ١٩٨٩/٥/٢١. أحمد هبة: موسوعة مبادئ المحكمة الدستورية، المرجع السابق، ص ١٩١.

جريمة التعدي على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين :

الحرية هي أصل عام وشامل لكل الحقوق الأساسية؛ على اعتبار أن الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها. كما أنها أحد الأصول المهمة للقاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والأصل العام في عدم جواز الاعتقال أو الحبس التعسفي، دون أساس من قانون عادل، أو تهمة ثابتة. يؤكد نص المادتين (٣، ٥) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وأنه: "لا يعرض إنسان للتعذيب ولا للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية، أو المحطة بالكرامة".

والحرية الشخصية حق طبيعي مقرر للإنسان المصري، وهي مصونة لا تمس. لذا نصت المادة (٩٩) من دستور ٢٠١٤ على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

كما نصت المادة (٥٤) من دستور ٢٠١٤ على أن: **(الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابية، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحامييه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محامييه، فإن لم يكن له محام، تُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.**

ولكل من تقييد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".

وتنص المادة (٥٥) منه على أن: (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقييد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه). وهو

ذات النص الوارد في م ٤٢ من دستور ١٩٧١، مع الخلاف اللفظي في الصياغة، وتقديم بعض الجمل أو تأخيرها^(١).

المطلب الثاني

الحقوق والحريات العقائدية والفكرية

مفهوم الحريات العقائدية والفكرية:

وهو ما تعد من أخص ما يميز الإنسان باعتباره إنساناً له عقل ووجدان، وفكر وضمير، ولكي يعبر الإنسان عنها وجب أن يكون له رأي من صنعه، وناتج عن حريته في التفكير، وتحرر ضميره من الضغط والجبر والتقييد.

كما أن حرية الدين والاعتقاد هي مجال خاص لحرية الفكر والضمير، وكون الإنسان يتمتع بحرية الرأي والتعبير يحتم الاعتراف بحريته في الفكر والضمير والاعتقاد. ويحتوي حق التعبير على كل عناصر حقوق الفكر والضمير والاعتقاد والدين لأنه يفترضها ضمناً، دون أن تحتوي هذه عليه بالضرورة، إذ من المحتم أن يكون لكل شخص إنساني فكره أو ضمير ومعتقد، وحرية التعبير تمكن الشخص من أن يستخدم وسائل مباشرة وتكنولوجية في الدعوة لفكرته أو مشاركة الآخرين في بحث أو مزاوله آراء ومعتقدات أو طقوس دينية معينة. كما يتضمن الحق في تلقي وإرسال المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحرية، وضمان سريتها.

ولقد كفل دستور ٢٠١٤ الحريات والحقوق التي تتعلق بالعقيدة والفكر والرأي، أو ما يتعلق بوجدان الإنسان وضميره وفكره كحرية العقيدة، وحرية الرأي والبحث العلمي والنقد، وحرية الصحافة، وحرية البث الإذاعي. وهو ما نتناوله فيما يلي:

١- حرية العقيدة أو الديانة والعبادة:

بمعني أن يكون لكل إنسان الحق في اختيار ما يهتدي إليه تفكيره، ويثبت في ضميره ووجدانه بدون إكراه أو ضغط عليه من أحد، من اعتناق دين معين، أو عقيدة معينة وممارسة شعائرها وطقوسها الدينية الخاصة بها. وهو ما كفله القرآن الكريم قبل الدستور، فقال جل شأنه: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"^(٢)، ونص الدستور على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وفقاً لما قرره م ٦٤ من دستور ٢٠١٤. والتي نصت على أن: "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".

وهو ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في م ١٨ منه على أن: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين والضمير، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته،

(١) وما ورد من زيادة في نص دستور ٢٠١٤ قوله: "ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه.. وقوله:

وللمتهم حق الصمت.."، فالمشرع الدستوري قد اعترف مؤخراً بحق المتهم في الصمت، وأنه لا يمكن إجبار

المتهم أو تعذيبه، أو ترهيبه، أو إكراهه على القول بشيء غير الحقيقة.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٦.

وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم جهرا منفردا أم مع الجماعة".

٢- حرية الفكر والرأي :

كفل الدستور المصري حرية الرأي، وأعطى لكل إنسان حرية وحق التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني^(١)، فلكل مواطن حرية التعبير عن رأيه ولو بالمعارضة أو التأييد والموافقة، وله حق النقد. وهو ما أكدته م ٦٥ من الدستور بنصها على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

٣- الحق في التعليم والثقافة

يشكل الحق في التعليم والثقافة مفتاحاً مهماً لتنمية الشخصية الإنسانية، ولنيل وتعظيم الحقوق الأخرى. كما يعد آلية جوهرية للتوصل إلى المثل الأعلى للإنسان الحر. ولذلك شددت الشريعة الدولية لحقوق الإنسان علي حق الإنسان- كل إنسان بدون تمييز- في التعليم، وفي التمتع بأوجه معينة في الثقافة فوفقاً للإعلان العالمي فإن "لكل شخص حق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهو ما نص عليه المشرع الدستوري صراحة في المادة (١٩)، وسبق بيانه ضمن المقومات الأساسية للمجتمع.

ويمتد التشريع الدولي لحقوق الإنسان إلى ضمان الحق في التمتع بأوجه معينة من الثقافة فوفقاً للإعلان العالمي فإن "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنتج عنه". ويضاف إليه حرية المسرح والسينما والإذاعة، وكذا حرية الصحافة.

٤- حرية البحث العلمي

كفل دستور ٢٠١٤ لكل مواطن حرية التعليم أو البحث العلمي مستقلة عن حرية الإبداع، وفرض على الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لرعاية الباحثين. يؤكد نص المادة (٦٦) منه على أن: "حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها".

٥- حرية الإبداع الفني والأدبي

كفل دستور ٢٠١٤ لكل مواطن حرية الإبداع الفني والأدبي في المجالات الفنية أو الأدبية أو الثقافية منفصلة عن حرية البحث العلمي، وألزم الدولة ضرورة توفير وسائل التشجيع اللازمة لرعاية المبدعين وحمايتهم.

يؤكد نص المادة (٦٧) منه على أن: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل

(١) م ٤٧ من دستور ١٩٧١.

التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".

٦- حرية الصحافة والإعلام:

تلعب وسائل الإعلام بشتى أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية والرقمية دوراً كبيراً في نقل المعلومات والتكنولوجيا، كما أن لها دوراً سياسياً يتمثل في توحيد الرأي العام ووعيه سياسياً، وبيان حقوقهم السياسية، وكيفية المشاركة فيها، وغرس المفاهيم السياسية في وجدانهم. ومن ثم كفل الدستور المصري الحماية اللازمة لممارسة وسائل الإعلام لدورها الفعال، ووضع لها الضمانات الكافية؛ لتحقيق استقلالها واعتبارها سلطة رابعة، تبعاً لوصف بعض الفقه^(١)، وسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

وقد قرر الدستور عدة ضمانات لكفالة حرية الصحافة، وتحقيق استقلالها، حيث نصت المادة (٧٠) من دستور ٢٠١٤ على أن: "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائل الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية". ثم أتت المادة (٧١) لتقرر بأنه: (يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون).

كما نصت المادة (٧٢) على أن: (تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام).

٧- حرية البث الإذاعي^(٢):

إذا كان الدستور قد كفل الحرية اللازمة للصحافة والطباعة والنشر بشكل واضح وصريح فإن هذه الحرية قد تمتد لتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية "الراديو والتلفزيون" فقد كفل لهما القانون الحرية الكافية، باستثناء حالات الطوارئ أو أوقات الحرب

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: القانون الدستوري المصري، ص ٢٠٢ وما بعدها.

(٢) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٨٨.

فيجوز فرض نوع من الرقابة المحدودة عليها، حفاظ على الأمن القومي، والسلام الاجتماعي، وخوفا من حدوث فتنة طائفية.

وهو ما قد تنبه إليه المشرع الدستوري مؤخرا في دستور ٢٠١٤، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة (٧٠): (وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي..). ولقد أكد قانون الاتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ على حرية البث الإذاعي، ووضع الضمانات اللازمة لحمايتها، على أن تتاح الفرصة لجميع التيارات والأحزاب السياسية؛ للتعبير عن رأيها من خلال هذه الأجهزة المسموعة والمرئية عند إجراء الانتخابات أو غيرها. بالإضافة إلى ما للسينما والمسرح من حريات^(١) كحرية العمل بالنسبة للفنان، وحرية التجارة بالنسبة لتسويق الأعمال داخليا وخارجيا، وحرية الرأي بالنسبة لما يحتويه الفيلم أو المسرحية من آراء واتجاهات، فهذه لا بد من الحصول على ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة لعرضها.

٨- الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية:

أدركت جميع الأنظمة السياسية- وفي ظل الثورة المعلوماتية، والانفتاح الهائل في مجال المعلومات والاتصالات، والتدفق الإعلامي الهائل التي تعتمد عليها وسائل الاتصال الجماهيري، بالخبر، والتعليق، والصوت والصورة، والبرنامج الإذاعي، والبرامج التلفزيونية، والأفلام السينمائية، والمعلومات، والبيانات المختلفة^(٢)- خطورة الإعلام السمعي- البصري - التقليدي والحديث- منذ نشأته، فوظفته واتخذته سخرى؛ لخدمة أغراضها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والتعليمية؛ للحفاظ على الوضع القائم كما هو عليه، حتى انفجرت الشعوب مؤخرا بالثورات والانقلابات هنا وهناك. وسعت إلى استغلال جميع وسائط الإعلام المتاحة؛ لتمكين النظم والسياسات الإعلامية من الوصول إلى الجهات المتلقية دون الاقتصاد على الوسائط التقليدية^(٣)؛ إما بهدف تقليل التكلفة، وزيادة فرص الاستثمار، والتنوع في تقديم المادة الإعلامية.

ولا يمكن تصور العملية السياسية بدون اتصال^(٤) حقيقي، فعال قوي وبناء، وديمقراطي، تنموي وحضاري يساعد الأفراد على هدم جدران الأمية، والوصول إلى كافة قطاعات المجتمع؛ لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الهادفة لخدمة المجتمع، والتصدي للتحديات القومية والإقليمية^(٥)، ولما لهم من حق في المعرفة، والتثقيف والتنوير والتبصير بأبعاد المشكلات الداخلية لديه، والخارجية المحيطة به، فيكون لدينا شخصية

(١) د/ زين بدر فراج : مرجع سابق ، ص ٢٢٨.

(٢) د/ عصام سليمان موسى: الإعلام والمجتمع- دراسات في الإعلام الأردني والعربي والدولي، من سلسلة كتب وزارة الثقافة، عمان، الأردن، كتاب رقم (٦٠)، ٢٠٠٣، ص ٢٦٥ وما بعدها.

(٣) د/ فارس جميل أبو خليل: وسائط الإعلام بين الكبت وحرية التعبير، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠١١، ص ٥.

(٤) د/ إسماعيل عبد الفتاح وآخرون: النظم السياسية وسياسات الإعلام، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، ٢٠٠٩/٠٢، ص ٩٧. وقارن ص ٢٢٣ وما بعدها.

(٥) د/ فريال مهنا: علوم الاتصال والمجتمعات الرقمية، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، ٢٠٠٢، ص ٤٠.

أصلية وقوية، تحافظ على حضارة وثقافة، وعادات وتقاليد المجتمع ، وتؤمن بالهوية الوطنية، وتدين لنظامها السياسي بالولاء والانتماء في كل الظروف.

ومن ثم نشأت حركة الإعلام الموازي للإعلام الحكومي التقليدي، أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، أو إعلام الأفراد، أو الإعلام الفئوي الخاص. والذي يهتم بالمسائل التي قد لا يوليها الإعلام الرئيس الاهتمام الذي تستحقه.

وهو ما تنبه إلى المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤، حيث نص لأول مرة صراحة في المادة (٦٨) على أن: " المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، **حق تكفله الدولة لكل مواطن**، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتنظيم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوبة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".

وتأكيداً له نصت المادة (٢/١٣٥) على أنه: "وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس".

المطلب الثالث

الحقوق والحريات الاجتماعية

مفهوم الحقوق والحريات الاجتماعية

وهي تلك الحريات المتعلقة بحق الأفراد في الاجتماع والتجمع مع غيرهم مهما اختلفت مستوياتهم ووظائفهم؛ لمناقشة بعض المشاكل العامة أو الخاصة، أو بحقهم في تكوين جمعيات أو نقابات.

وقد تضمن دستور ٢٠١٤ بعض الحقوق والحريات المتعلقة بحرية عقد الاجتماعات، وتكوين الجمعيات والنقابات، وتكوين الأحزاب السياسية بعكس الدستور اللبناني التي وردت فيه الحريات الجماعية باقتضاب في الشق الثاني من ١٣ منه^(١). ويتفرع عن هذه الحقوق والحريات مجموعة من الحقوق نوضحها فيما يلي:

١- حرية الاجتماع أو التجمع والتظاهر:

وهو ما أجازته دستور ٢٠١٤ في المادة (٧٣) منه على أن: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون^(٢). وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

ومن ثم فإن من حق كل إنسان أن يجتمع مع من شاء؛ لمناقشة مشكلات أو موضوعات معينة، سياسية أو مدنية، مما يخص العمل والشئون العامة في المنطقة والمجتمع، أو لتبادل الآراء وجهات النظر فيها. وهو ما قد يحتاج إلى انعقاد اجتماع خاص في ميدان عام أو في مكان خاص تربطهم علاقة مشتركة زمالة عمل، أو جيرة أو قرابة، أو يمثلون تيار سياسي أو حزب معين.

كما قد يتخذ شكل المظاهرة أو المسيرة أو اتباع موكب وذلك في حدود القانون، فيضم بعض الأشخاص، وقد لا يعرف بعضهم بعضاً وإنما يجتمعون لذات الهدف، طالما أنه لم يقصد من ورائه التخريب، أو تحريض الرأي العام على الشغب أو التمرد والعصيان أو قلب نظام الحكم أو الثورة والانقلاب أو ارتكاب جرائم البلطجة أو الفساد^(٣) وغيرها. وقد نظمت القوانين المختلفة هذا الحق وحق الموظفين في الإضراب عن العمل. منها قانون

(١) د/ محمد المجذوب: مرجع سابق، ص ٢٤٩.

(٢) نصت المادة (٦) من قانون التظاهر: "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة، أو ذخائر أو مفرقات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه".

(٣) د/ جورج شفيق ساري: أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٨٩.

التظاهر الجديد الصادر بالقرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة^(١)، والمواكب^(٢)، والتظاهرات السلمية^(٣).

وقد حدد المشرع بعض المحظورات الواجب مراعاتها، كحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة. وحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها. م ٥ قانون التظاهر. وحظر الاعتصام، أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر. م ٧.

ويجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

- ١- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
- ٢- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
- ٣- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
- ٤- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

٢- حق تكوين الجمعيات :

الجمعية هي: عبارة عن "أقلية أو كيان اجتماعي، يقوم لغرض معين أيا كان نوعه سياسي، أو اجتماعي، أو ثقافي أو ديني أو فني أو رياضي أو خيري"^(٤).

وقد نصت م (١) من قانون الجمعيات: (تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي). في حين نصت المادة (٥٦) على أن: "تتشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح، وتسري في هذا الخصوص أحكام م ١١ من القانون".

(١) يقصد بها: "كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة". م ٢ قانون التظاهر.

(٢) يقصد بها: "كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية". م ٣ قانون التظاهر.

(٣) يقصد بها: "كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية". م ٤ قانون التظاهر.

(٤) د/ جورج شفيق ساري: مرجع سابق ، ص ١٨٩.

وتتفق المؤسسة الأهلية مع الجمعية في أنهما وجهان لعملة واحدة، بمعنى أن كلا منهما جزءا من مؤسسات المجتمع المدني، ويشتركان في هدف واحد هو العمل العام تبعا للحقل الذي تزاوّل فيه نشاطا يؤدي إلى تحقيق أغراضهما في تنمية المجتمع، ويعمل على تحقيق التنمية البشرية المتواصلة في مختلف الأنشطة. كما يتفقان في القانون المنظم لهما ولائحته التنفيذية. ولكنهما يختلفان من حيث المفهوم والتكوين^(١).

وهو ما أجازته الدستور، باستثناء الجمعيات ذات الهدف والنشاط المعادي لنظام المجتمع، أو ذات النشاط السري، أو ذات الطابع العسكري، فقد نصت المادة (٧٥) من دستور ٢٠١٤ على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". ومن ثم فمن حق كل مواطن الانضمام إلى تلك الجمعيات في أي وقت شاء دون ضغط أو إكراه عليه من أحد، وللاعضاء حق الاجتماع لمناقشة المسائل التي تهم الجمعية، وللحفاظ على أغراضها وأهدافها، والدفاع عنها في حدود المقرر قانونا^(٢).

٣- حق تكوين النقابات :

النقابة هي: عبارة عن تنظيم مهني يجمع فئة معينة ممن يمارسون مهنة أو حرفة معينة، ويتكون من بينهم مجلس إدارة، يمثلهم، ويعبر عن إرادتهم، ويدافع عن حقوقهم، وتصريف شئونهم، ومحاسبتهم عن المخالفات التي يرتكبونها في مجال نشاطهم الحرفي والمهني. وقد كفل الدستور المصري حق إنشاء النقابات والاتحادات، فنص في المادة ٧٦ منه على أن: (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية). ونصت المادة (٧٧) على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومسؤوليتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. (الخ). وبالفعل صدرت عدة قوانين نقابية، بشكل يسمح بالاعتراف بالحرية النقابية في مجال الوظيفة العامة^(٣).

(١) للتوسع: د/ السيد أحمد مرجان: صلة المؤسسات الأهلية بالمرفق العام ودورها في التنمية، مرجع سابق.

(٢) صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الملغى.

(٣) يراجع بتوسع: د/ محمد بكر القباني: الموظف العام وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية في القانون المصري، بحث منشور بمجلة قضايا الحكومة، س٦، ع٢، أبريل ١٩٦٢، ص ٢٣ وما بعدها. د/ محمد أنس قاسم جعفر: الموظف العام وممارسة العمل النقابي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٥ وما بعدها. د/ محمد حسنين عبد العال: الحريات السياسية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٠، ص ٤٩ وما بعدها.

المطلب الرابع

الحريات والحقوق القضائية

مفهوم حرية التقاضي أو الحق في العدالة:

ويقصد به حق العدالة. وحق الفرد في محاكمة عادلة؛ إذ الوقوف أمام محكمة مؤهلة ومستقلة ونزيهة وعادلة هو من منظور حقوق الإنسان حق مركب؛ لأنه يشتمل بحد ذاته على طائفة من الحقوق كالحق في الاعتراف القانوني، والحق في الحرية.

وهو أيضا أحد الضمانات الأساسية للانتصاف في المنازعات المدنية بين أشخاص وهيئات تقف أمام القضاء على قدم المساواة وفقا لمبدأ المشروعية. وبسبب هذه الطبيعة المركبة لهذا الحق فقد أولاه قانون حقوق الإنسان عناية فائقة، واستهدف تفصيل معايير المحاكم المؤهلة والمستقلة والنزيهة القادرة على توفير العدالة، ووسائل الإنصاف والحماية القانونية.

حق التقاضي في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

كفل دستور ٢٠١٤ للمواطنين حق اللجوء للقضاء المصري بجميع هيئاته ودرجاته، وسواء كان قضاء عاديا أم إداريا، فنص في المادة (٩٧) على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وفي ذات الوقت ضمن الاستقلال للهيئات القضائية حتى يمكن للقضاة الحكم والفصل في الخصومات بكل حيطة ونزاهة واستقلال عن باقي سلطات الدولة. حيث نصت المادة (١٨٦) من دستور ٢٠١٤ على أن: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون... ولا يجوز نديهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح...". وبالمقابل كفل للمتهم حق الدفاع.

يؤكد نص (٩٨) من الدستور على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم". وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. يؤكد نص المادة (٩٦) منه: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون".

ولقد أحال الدستور للقوانين والتشريعات العادية تنظيم حق الدفاع وإجراءاته. وبيان حقوق المتهم، وحقوق الدفاع. وهو ما يتمثل في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مجلس الدولة، وقانون الرسوم القضائية، الذي حدد حالات الإعفاء من الرسوم القضائية، وشروطها وحالات المساعدة القضائية لغير القادرين مالياً؛ للدفاع عن حقوقهم. ووفقا لنص المادة (١٠٠) من الدستور "تصدر الأحكام القضائية وتنفذ

باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله". ومن قبلها نصت المادة (٩٥) على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وحرصاً من المشرع الدستوري ألزم الدولة في المادة (٤/٨٠) بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

المطلب الخامس

الحقوق والحريات السياسية

حق المشاركة في الحياة السياسية

وهو ما يبدو جلياً في الحق في المشاركة السياسية. إذ لم تقصد الشرعية الدولية، ولا مجمل القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تتناول الحقوق السياسية بدرجة كبيرة من الاتساع والشمول والعمق؛ نظراً للخلافات العميقة بين الأنظمة السياسية.

إلا أنه من الصعب تجنب الإشارة إلى الحقوق السياسية، وقد مثلت المشاركة الحد الأدنى الذي يمكن الاتفاق عليه. وجاء نص المادة (٢١) من الإعلان العالمي واضحاً في النص على حق المشاركة في الحياة السياسية، وتضمنت المادة ثلاثة أوجه جوهرية للمشاركة السياسية وهي:

- ١- حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارونه بحرية.
- ٢ - حق تقلد الوظائف العامة بالمشاركة مع الآخرين.
- ٣ - إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وتتجلى في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام.

ويمكن النظر لحق المشاركة في الحياة السياسية وممارسة الديمقراطية، إما باعتباره حداً أدنى مشتركاً في كل النظم السياسية، بغض النظر عما إذا كانت ديمقراطية كاملة، أو منقوصة. وإما باعتبارها مصدراً لاشتقاق الملامح والحقوق السياسية الأخرى التي لا يقدر سوى النظام الديمقراطي على الوفاء بها وتقنينها.

ولقد كفل دستور ٢٠١٤ صراحة للمواطنين الحقوق والحريات السياسية، فللمواطن المصري حق المشاركة في الحياة السياسية^(١)، كأن يشارك في حق الانتخاب، وحق الترشيح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وحق مخاطبة السلطات العامة بشخصه كتابة وبتوقيعه دون أن يسمح له بمخاطبتها باسم الجماعات، إلا للهيئات النظامية، والأشخاص الاعتبارية^(٢)، سواء كان وجوده داخل أو خارج مصر.

وهو ما نصت عليه المادة (٨٧) من دستور ٢٠١٤ من أن: "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".

وقد أجازت م ٩١ من دستور ٢٠١٤ للدولة بأن تمنح الأجانب حق الالتجاء السياسي متى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون. وهو ما حدث مع الرئيس السوداني جعفر النميري حيث منحته القيادة السياسية في مصر آنذاك حق اللجوء السياسي إثر الانقلاب الذي أطاح به في السودان. وأن "لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية". م(٨٥) منه.

(١) للتوسع ينظر: د/ داود عبد الرزاق الباز: حق المشاركة في الحياة السياسية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى حقوق الإسكندرية، ١٩٩٢، ونشرتها دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١.

(٢) د/ جورج شفيق ساري، أصول وأحكام القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٩١.

المبحث الثاني

واجبات الأفراد العامة

قام دستور ٢٠١٤ ببيان أهم الواجبات العامة التي يتحملها الأفراد، فلم يقتصر أو يكتف ببيان الحقوق والحريات العامة فقط، وإنما ألزمهم في المقابل بعدة واجبات من أهمها ما يلي:

- ١- الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني، مادة ٨٦.
- ٢- التزام الكافة بمراعاة الأمن القومي مسئولية وطنية، يكفلها القانون.
- ٣- الدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.
- ٤- التجنيد إجباري وفقاً للقانون: وقد قام قانون الخدمة العسكرية بتنظيم التجنيد، وبيان حالات وشروط الإعفاء منها، ووضع الجزاءات العقابية المناسبة لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
- ٥- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، م ٨٧.
- ٦- أداء الضرائب ودفعها: ألزم الدستور المصري المواطنين وفقاً لنص م (٣٨) دفع الضرائب وأداء التكاليف العامة، واعتبرها واجبا يعاقب كل من يتخلى عنها وفقاً للقانون المنظم لما لها من فوائد كبيرة، تعود على الصالح العام بالنفع والخير للبلاد، فيمكن من حصيلتها إنشاء الطرق والكباري، وبناء المدارس والمستشفيات، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي وغيرها من المشروعات العامة، أو ذات النفع العام، وتمويل كافة الخدمات والمرافق العامة التي تخدم كل الشعب.
- ٧- مساهمة المجتمع المدني في الحياة العامة: اعتبر الدستور مساهمة منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة حق للفرد من جهة، وواجب وطني عليها من ناحية أخرى، لما لها من فاعل في المجتمع، طالما وجدت في نفسها كل الإمكانيات المتاحة من قدرة مالية، وكفاءة وخبرة فنية، وأهلية خاصة لأن تشارك بها في الحياة العامة. وهو أمر تشجعه الدولة وتحفز عليه. ولا تألو جهداً في أن تقدم أفكار وأطروحات الشباب والشيوخ معا ليتفاعل الجميع، ويتزود الصغير من أهل الخبرة والحكمة من أجل نهضة مصر.

واتفق مع بعض رجال الفقه الدستوري^(١) من أنه يمكن إضافة بعض الواجبات الأخرى عليها، رغم اعتبارها حقوقاً وردت الإشارة إليها، من أهمها:

- ١- أداء الأفراد لعمل معين: يتعين على المواطن المصري مهما كانت درجة تعليمه أن يقوم بأداء عمل، فالعمل حق وواجب وشرف يتفق والمفاهيم الاشتراكية التي تتفق والإسلام الحنيف، وحتى لا يكون الفرد عالة على المجتمع يتكف الناس، أو يتسول، أو يمارس أساليب البلطجة، وفرض الإتاوات لكسب عيشه، وهو ما نصت عليه م ١٢ دستور ٢٠١٤.
- ٢- المحافظة على أدوات الإنتاج: تعتبر المحافظة على أدوات الإنتاج أو المواد الخام واجب وطني يتعين على الأفراد المحافظة عليها، سواء عملوا في القطاع العام أو الخاص،

(١) د/ زين بدر فراج: مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ١٨٩ وما بعدها.

طالما أن الاقتصاد المصري يركز عليها وإلا لحق به الدمار والخراب وفقا لنص م ٤٢ من الدستور "... المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني..."

٣- الحفاظ على الملكية العامة: يتعين على الأفراد وفقا لنص م (٣٤) من دستور ٢٠١٤ الحفاظ على الملكية العامة، ودعمها بدلا من حرقها أو تخريبها بتفجير قنابل فيها، أو تمزيقها، أو تشويهها بصور وإعلانات ملصقة، فأصبح لدينا تلوث بصري، فمن المؤلف أن تشاهده يوميا في سائر المواصلات العامة، وعلى مباني ومرافق الدولة إما تعليقاً أو نقداً أو إعلاناً عن سلعة أو لمرشح انتخابي وغيره. وذلك لما للملكية العامة من حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.

ومن ثم أضحى الحفاظ عليها واجب دستوري وشرعي وأخلاقي قبل كل شيء باعتبارها سندا لقوة الوطن، ومصدرا لرفاهية الشعب وبيان حضارته وأصالته.

٤- حث الأفراد على الادخار: يعتبر الادخار بإيداع الأموال والتوفير لدى البنوك المصرية أو مكاتب البريد وغيرها من الواجبات العامة، وواجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون؛ لماله من دور فعال في توفير المال اللازم لتنمية الإنتاج القومي، أو مساهمة في دخل البلد، ودعم الاقتصاد المصري. وهو ما يلزم أجهزة الدولة تشجيع الأفراد على إيداع الأموال والتوفير لدى البنوك المصرية وغيرها، ووضع المزايا والجوائز العينية والنقدية كحافز لهم.

٥- حث الأفراد على محو أميتهم: اعتبر الدستور قيام الأفراد الذي لم يحصلوا على أي قسط من التعليم بمحو أميتهم من قبل هيئة محو الأمية للكبار وغيرها من الجهات المختصة واجب قومي، يتعين على الأفراد القضاء عليها خصوصا وقد وصلنا القرن ٢٢، وعصر العولمة، وتغير فيها مفهوم الأمي بأنه: من يجهل لغة العصر ووسائل التكنولوجيا الحديثة وليس من لا يعرف القراءة أو الكتابة. وهو ما ألزم به المشرع الدستوري الدولة وأجهزتها المختلفة بالنص في المادة (٢٥) منه- وهو نص مستحدث- على أن: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة".

وهو ما سبقت إليه الشريعة الإسلامية الغراء في **تعليم ومحو أمية النساء**، يؤكد ما رواه أبي سعيد الخدري قال: "قالت النساء للنبي ﷺ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنيت فقال واثنيت"، والحديث يدل على جواز تخصيص يوم على حدة للنساء لتعلم العلم، والوعظ والإرشاد.

ويلاحظ أن القانون المنظم لم يضع الجزاءات الجنائية لكل من يتخلف عن الادخار، أو محو الأمية في حين وضع الجزاءات المناسبة لمن يتخلف عن أداء الواجبات الأخرى كالتهرب الضريبي؛ لفعاليتها ودورها الكبير في تكوين الاقتصاد المصري، أو مساسها بالأمن القومي للبلاد، أو بالوحدة الوطنية، أو بالملكية العامة، وبأدوات الإنتاج وغيرها.

الباب الثالث

نظام الحكم في الدولة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات

نتفق وبعض الفقه^(١) على أن نظام الحكم في أي دولة يقوم على دعامة أساسية، تتمثل في الشعب صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات. ونلقى الضوء سريعاً على الشعب في النقاط التالية:

١- هيئة الناخبين تتكون من الشعب، فالشعب عندما يزاول سلطاته كصاحب السيادة في الدولة لا يزاولها بكل أفراد، بل ببعض منهم فحسب.

٢- يستفتي الشعب وينتخب بنظام الاقتراع العام السري المباشر دون قيد أو شرط في الناخب، كشرط المال-أن يملك نصاباً مالياً معيناً- أو الكفاءة، أو الميلاد في طبقة معينة، أو أن يحمل مؤهلاً دراسياً معيناً. وهو ما أكدته دستور ٢٠١٤ في المواد ١٠٢ الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ١٤٣ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ١٨١ الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الوحدات المحلية.

٣- حق الاقتراع العام السري المباشر هو حق وواجب مقرر على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية- سن الرشد السياسي-؛ لإبداء الرأي في كل استفتاء دستوري، أو انتخاب رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجلس النواب، أو أعضاء المجالس المحلية. ويلاحظ أن المشرع ارتأى في تخفيض السن الانتخابية ١٨ بدلاً من ٢٥، ٢١ كما كان في دستور ١٩٣٠، ١٩٢٣ دليل على النضج العقلي للاختيار والمشاركة في الحياة العامة، وليس للمشاركة في الإدارة الكاملة المباشرة للشئون العامة، لذا فهو يختلف عن سن الرشد المدني والمقرر بـ ٢١ عاماً^(٢).

٤- حرمان العسكريين من حق التصويت والانتخاب أو الاستفتاء، فقد أعفى المشرع ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة^(٣) من هذا الحق. وقد أثار هذا الإعفاء جدلاً فقهيًا قانونيًا وقضائياً ما بين مؤيد ومعارض، ولكل وجهة^(٤). فقد كان لهم الحق منذ

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ١١٠.

(٢) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص ١١٦.

(٣) م١ من القرار بقانون ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الجريدة الرسمية، ع ٢٣ تابع، في ٥ يونيه ٢٠١٤. حيث نصت على أن: (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب كل من: ١- رئيس الجمهورية. ٢- أعضاء مجلس النواب. ٣- أعضاء المجالس المحلية. ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن).

(٤) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: مرجع سابق، ص ١٧ وما بعدها. د/ عادل عامر: تصويت العسكريون رؤية قانونية، موقع قاضى أونلاين.

صدر دستور ١٩٥٦ ولمدة عشرين عاما حتى صدور القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٦ وحتى وقتنا هذا أعفاهم من حق الانتخاب إما لتأثرهم برؤسائهم في الوظيفة العسكرية. أو لعدم الزج بهم في معترك الحياة السياسية إعلاء لمكانة الجيش والشرطة، وضمان حيديتهم، أو لصعوبات فنية وعملية. ويرى المؤيدون لمشاركتهم أنها حق طبيعي ومن الأمور البديهية والمسلمات في كافة الدول الديمقراطية، وفرصة لتغيير الانطباع السلبي لدى المجتمع عن رجال الشرطة والجيش، وضمانة كافية لحماية نزاهة العملية الانتخابية.

٥- تحديد الفئات المحرومة من أفراد الشعب من مباشرة حقوقهم السياسية: فوفقا لنص المادة (٢) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ٤٥ لسنة ٢٠١٤ (يُحرَم - مؤقتاً - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: ١- مَنْ صدر ضده حكم بات^(١) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم^(٢)).

٢- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات^(٣) من تاريخ صدور الحكم.

٣- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهريب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

٤- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

٥- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

(١) ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أنه تم: (استبدال كلمة (نهائي) بكلمة (بات) الواردة بالبند (١) من هذه الفقرة؛ وذلك لتوحيد سبب الحرمان بصور حكم نهائي بالإدانة عملاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي).

(٢) نصت م (٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٥ في ٢٩/٧/٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ على أن: (ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨) لمدة ست سنوات -بدلاً من خمس- من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣)، (٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره).

(٣) ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه تم: (إضافة عبارة: (ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) إلى البندين (٣ و ٤) وبذلك فإن المواطن الذي يصدر ضده حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك من فصل من خدمة الحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبتت ادانته بحكم نهائي؛ فإن مدة حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية تكون خمس سنوات تالية لصدور هذا الحكم؛ أي أن حرمانه يكون لمدة محددة؛ بالنظر إلى أن حقي التصويت والترشيح من الحقوق الدستورية للصيقة بحق المواطنة؛ ولا يستساغ تأييد حرمان المواطن منها).

٦- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

٧- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.

٨- المحكوم عليه في جناية.

٩- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

١٠- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام (٧، ٨، ٩) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط).

٦- منح الحقوق السياسية لا يقتصر على الذكور دون الإناث، بل هو حق مقرر للمرأة أيضاً. فقد ألزم المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ الدولة بأن تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ... الخ.

٧- يشترط فيمن يباشر حق الاقتراع ذكراً أو أنثى أن يحمل الجنسية المصرية سواء أقيم بالداخل أو الخارج، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وليس محروماً منها بشكل مؤقت أو دائم كما سبق القول، وأن يدرج اسمه ضمن كشوف الناخبين، وأن تتوافر له الأهلية العقلية والأدبية، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

وأياً كان فيأتي فوق الشعب تلك الدعامة الأساسية مؤسسات الدولة الرسمية، أو السلطات العامة الثلاث، والمشهورة بالسلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

وهو ما سنتناوله من حيث بيان تكوين واختصاص وتنظيم كل منها وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤ م. وذلك في الفصول التالية:

الفصل الأول

السلطة التنفيذية (الحكومة تكوينها واختصاصاتها)

وجوب عدم الخلط بين الدولة والحكومة:

سبق القول إن البعض يخلط البعض أحيانا بين مفهوم الحكومة والدولة، ويطلق عليهما معا أحيانا لفظ الإدارة، فالدولة رغم اختلاف الفقه في تعريفها، إلا أنها عبارة عن: "مجموعة من الأفراد تقطن على وجه الاستقرار أرضا معينة، وتخضع لحكومة". أما الحكومة فهي: الهيئة الحاكمة المنظمة، التي تملك مباشرة السلطة في الدولة، وفرض سلطتها على كافة حكاما ومحكومين، وهي صاحبة الكلمة العليا فيها إن صح التعبير^(١). وهي ما تمثل السلطة التنفيذية إحدى سلطات الدولة الثلاث.

ويرى بعض الفقه^(٢): إن الحكومة والإدارة في أي منظمة صورتان متميزتان، وأنهما يكونان السلطة التنفيذية، وأن التفرقة بينهما بشكل عام أمر مسلم، يختلف من دولة لأخرى.

أنظمة الحكم في الدساتير المصرية المتعاقبة

أخذت مصر في ظل دستور ١٩٢٣، ١٩٣٠ بالنظام البرلماني، والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، الملك رئيس الدولة (هو في الصدارة ولكنه مجردا من السلطات الفعلية)، ورئيس مجلس الوزراء (يأتي في المكان الثاني ولكنه صاحب السلطات الفعلية)، وهو ما كان يخلق نوعا من الصراع نتيجة وجود رئيسين ورئاستين، وعدم الاستقرار في السياسة العامة للدولة، وقلة الإنتاج في أجهزة الحكم^(٣). أما الدساتير المصرية المتعاقبة دستور ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٦٤، ١٩٧١ فقد أخذت بالنظام الرئاسي حيث توجد فردية السلطة التنفيذية، وتندمج رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في شخص واحد، فضلا عما للرئيس من سلطات فعلية ينفرد بها دون الرؤساء في النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية. أما دستور ٢٠١٤ فيغلب عليه الأخذ بالنظام شبه الرئاسي وليس المختلط على نحو ما سنوضحه، حيث عرفت المادة (١٣٩) رئيس الجمهورية: (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرفع مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأرضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويؤشر اختصاصاته على النحو المبين به). وعرفت م (١٦٣) منه الحكومة بأنها: (الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها)^(٤). وهو ما سنتناوله في المبحثين التاليين:

(١) د/ عمر شريف: نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، بدون، ص ٨ وما بعدها.

(٢) د/ محمد فؤاد مهنا: مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة "دراسة مقارنة"، المجلد الأول، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨، ص ٢٢٢.

(٣) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ١٤٩ وما بعدها.

(٤) وهو ذات ما عرفت المادة (١٥٣) في دستور ١٩٧١ الملغى، عدا قوله في النص الجديد: "ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها" بدلا من قوله: "ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة".

المبحث الأول

الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

نص دستور جمهورية مصر العربية، دستور ٢٠١٤ على كثير من الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية، وسنوجز في بيان الأحكام العامة، ونبحث في الأحكام المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية اختصاصاته السياسية والتشريعية والإدارية. وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

الأحكام العامة لمنصب رئيس الجمهورية

١- شروط الترشح لرئاسة الجمهورية: (يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية^(١)):

١- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

٢- وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٣- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

٤- وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية... ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى).

وطبيعي أن يقتصر منصب الرئاسة على الذكور دون الإناث، دون حاجة إلى نص فرئيس الجمهورية يجب أن يكون رجلاً؛ للقدرة على تحمل المسؤوليات والمهام الصعبة.

٢- شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

وفقاً لنص المادة (١٤٢) من دستور ٢٠١٤ (يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، ويحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون).

وقد أوضحت المادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب^(٢) الآلية والإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وتزكيته، حيث نصت على أن: (لكل عضو الحق في تركية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويعتمد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج من الأمانة العامة لمجلس النواب. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تركية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر).

(١) المادة (١٤١) من دستور ٢٠١٤.

(٢) بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، الجريدة الرسمية، ع (١٤) مكرر (ب) في ١٣ إبريل ٢٠١٦.

٣- انتخاب رئيس الجمهورية:

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية^(١).

٤- أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية:

وفقاً لنص المادة (١٤٤) من دستور ٢٠١٤ (يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه").

وهو ما أكدته المادة (١٠٩) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة ١٤٤ من الدستور). ويكون أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

٥- مدة انتخاب رئيس الجمهورية:

بينت المادة (١٤٠)^(٢) من دستور ٢٠١٤ والمعدلة عام ٢٠١٩ مدة انتخاب الرئيس، بنصها على أن: (يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين).

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة).

٦- استقالة رئيس الجمهورية:

يفهم من نص المادة (١٥٨) من دستور ٢٠١٤، ومادة (١١٠) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته من منصبه إلى مجلس النواب.

فإذا كان مجلس النواب قائماً، حينئذ يعقد المجلس فوراً جلسة سرية عاجلة، بناءً على طلب رئيس المجلس؛ لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.

وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة، أن يحيلها إلى اللجنة العامة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتقديم تقرير عنها.

(١) المادة (١٤٣) من دستور ٢٠١٤.

(٢) نصها قبل التعديل: (يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة).

وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الحاضرين، ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه قرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتُبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التي استند إليها.

أما إذا كان مجلس النواب غير قائم، قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

٧- اتهام رئيس الجمهورية :

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب مكتوب، مقدم إلى رئيس مجلس النواب، وموقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل^(١).

ويجب أن يتضمن طلب الاتهام الأفعال التي بنى عليها الاتهام، والأسباب التي يقوم عليها^(٢).

التحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام ودور لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

يحيل رئيس مجلس النواب طلب الاتهام إلى النائب العام- ويحل محله أحد مساعديه إذا كان به مانع- خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه؛ للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته^(٣).

وفور إبلاغ المجلس قرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة ١٥٩ من الدستور^(٤).

نظر ومناقشة قرار الاتهام من المجلس :

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس.

وينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب الاتهام في جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهااء اللجنة من تقريرها.

ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.

(١) المادة (١٥٩) من دستور ٢٠١٤.

(٢) المادة (١١١) من اللائحة الداخلية للمجلس.

(٣) م (١٥٩) دستور، م (١١١) لائحة.

(٤) م (١١٢) لائحة المجلس.

وقف رئيس الجمهورية عن العمل، واعتباره مانعاً مؤقتاً

إذا ما أسفر الرأي النهائي عن موافقة مجلس النواب على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى^(١).

تشكيل محكمة خاصة لنظر طلب الإتهام:

يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وإذا قام بأحد الأعضاء مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن^(٢).

٨- خلو منصب رئيس الجمهورية لأحد الأسباب:

إذا قام مانع مؤقت - كقرار الاتهام السابق - يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء^(٣).

ويُخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سبب آخر^(٤).

دور مجلس النواب في إعلان خلو منصب الرئاسة واختيار رئيس مؤقت للبلاد:

يتعين على رئيس المجلس في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية؛ بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أن يدعو المجلس - عند قيامه - فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو المنصب.

ويكون إعلان خلو المنصب بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر، باعتباره شرطاً جوهرياً.

ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية في حالة قيام المجلس. ويوجه بياناً إلى الشعب في يوم إعلان خلو المنصب. ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلي المجلس سناً.

أما إذا كان مجلس النواب غير قائم، فتحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

(١) المادتين (١٥٩)، (١٦٠) من الدستور.

(٢) المادة (١٥٩) من دستور ٢٠١٤.

(٣) المادة (١٦٠) من دستور ٢٠١٤.

(٤) المادة (١١٥) لائحة مجلس النواب.

وأياً كان، لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت في هذه الحالة أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقلل الحكومة. وفي كل الأحوال يستمر مجلس النواب قائماً؛ لحين إتمام انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفقاً لنص المادة (١٦٢) من دستور ٢٠١٤.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخاب رئيس جديد:

يُخطر مجلس النواب -في جميع الأحوال- الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة دستورياً لانتخاب الرئيس الجديد، في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

وإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية.

٩- اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية:

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة^(١).

وبمجرد الموافقة من المجلس على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.

وقد أوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد (١١٦ : ١١٨) إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، نحيل إليها لمن يريد الاستزادة.

(١) المادة (١٦١) من دستور ٢٠١٤.

المطلب الثاني

اختصاصات رئيس الجمهورية

أعطى الدستور لرئيس الجمهورية كثيرا من الاختصاصات الحكومية السياسية والتشريعية والإدارية، وغيرها؛ باعتباره رئيسا للدولة، ورئيسا للسلطة التنفيذية. وإذا ما قارنا هذه الاختصاصات باختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني، نجدها واحدة مما يوحي بأن الدستور قد أخذ بأسس النظام البرلماني في الحكم. وقد أعطى دستور ٢٠١٤ لرئيس الجمهورية اختصاصات تخرج عن نطاق اختصاصات رئيس الدولة، في هذا النظام، وتدخل تحت اختصاصاته في النظام الرئاسي. والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية لا تقتصر على الاختصاصات الحكومية والسياسية فحسب، بل تمتد إلى غيرها، وهو ما سنتناوله في الفروع الخمس التالية:

الفرع الأول

رئيس الجمهورية كرئيس للدولة

يعترف النظام الرئاسي في مصر وأمريكا^(١) أن من اختصاصات رئيس الجمهورية بصفته كرئيس للدولة أن يقوم بتعيين الممثلين السياسيين، ويعلن الحرب، ويعقد المعاهدات، وله حق العفو، ومنح الرتب والنياشين. وهو ما نوضحه في ضوء أحكام دستور ٢٠١٤ م.

١- **تعيين الممثلين الـ سيا سيين:** يؤيده نص المادة (١٥٣) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يعين رئيس الجمهورية ... والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون). حيث يتم اختيارهم دون أخذ إذن أو موافقة من مجلس النواب عليهم.

٢- **تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، ووجوب دعوة الناضحين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق الـ سيادة:** يؤيده نص المادة (١٥١/١) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور).

وقد أوضحت المادة (١٩٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، نحيل إليها.

ووفقاً لنص م ٢/١٥١ من دستور ٢٠١٤ يجب دعوة الناضحين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

ويلاحظ أن المشرع الدستوري قد أوجب دعوة الناضحين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٠٠.

الاستفتاء بالموافقة؛ لما قد يحدث بسببها تعديل في أراضي الدولة، أو مساس بحقوق السيادة، أو تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة العامة^(١). ومن الطبيعي أن يملك حق الإبرام يملك حق الإلغاء بذات الضوابط.

٣- إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمته قتالية خارج حدود الدولة: يؤيده نص المادة (١٥١) من دستور ٢٠١٤ على أن: (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمته قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني).

وقد أوضحت المواد (١٣٠: ١٣٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب **ضوابط مناقشة إعلان حالة الحرب**، حيث نصت م ١٣٠ على أن: (تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقاً للمادة (١٥٢) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني).

٤- حق العفو عن العقوبة أو التخفيف منها وحق العفو الشامل: يؤيده نص المادة (١٥٤) من دستور ٢٠١٤ على أن: (الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب). **ويقصد بالعفو عن العقوبة، أو تخفيفها:** إلغاء العقوبة كلها أو بعضها مع إبقاء الجريمة كما هي. بعكس العفو الشامل فهو: "يرفع صفة التجريم عن الجريمة ذاتها، ويمحو حكم الإدانة المترتب عليها محو كلياً"^(٢)، لذا فهو لا يتم إلا بناء على قانون يوافق عليه مجلس النواب.

٥- حق منح الرتب والنياشين: من المعلوم أن إنشاء الرتب المدنية محظور وفقاً لنص م ٢٦ من دستور ٢٠١٤، كرتبة البكوية والباشوية. في حين لا زال العمل بالرتب العسكرية حتى الآن، باعتبارها ضرورة حتمية في ظل النظام العسكري، وتبدأ بالنسبة للضباط ملازم أول، ملازم ثان، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، أركان حرب... وانتهاء برتبة المشير. أما الأوسمة والأنواط المدنية فهي كما حددتها م (١) من القانون ١٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية: **قلادة النيل:** ويجوز منحها لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، ولمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

وقلادة الجمهورية: ويجوز منحها لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، وللمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفاني في خدمة الوطن، ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للإنسانية.

وشاح النيل: ويجوز منحه لأولياء العهود ولرؤساء الوزارات من المواطنين وغيرهم ولنواب رؤساء الوزارات، ومن يرى منحهم من رؤساء المجالس التشريعية أو حكام الأقاليم.

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، المرجع السابق، ص ٢٠٢.

(٢) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

ووسام الجمهورية: ويجوز منحه للوزراء ولسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ووزراء الدول الأجنبية، ومن في مرتبتهم، ولمن يؤدون للجمهورية خدمات جليلة. وأما **وسام الاستحقاق:** ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية، من المواطنين وغيرهم. و**وسام الكمال:** ويجوز أن يمنح للسيدات اللائي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية من المواطنات وغيرهن.

ووسام العمل: ويجوز أن يمنح للعاملين الممتازين وللأفراد البارزين الذين يقومون بأعمال باهرة خارقة، ارتقاء بخدمة الوطن في ميادين الإنتاج والصناعة والاقتصاد علميا وعمليا. و**وسام العلوم والفنون:** ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو الفنون أو الآداب. و**وسام الرياضة:** ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة، وللمبرزين فيها الذين يفوزون بانتصارات دولية، كما يجوز منح هذا الوسام للفرق والهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها. و**نوط الامتياز:** ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمبرزين الذين يتفوقون تفوقا ملحوظا في أوجه النشاط المختلفة في العلوم أو الفنون أو الآداب أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرياضة أو شئون الشباب أو الخدمات العامة أو الأمن أو النظام العام. و**نوط الاستحقاق:** ويجوز منحه لمن خدموا الدولة مدة طويلة بأمانة وإخلاص. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك.

ويجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى السيدات، وإلى رجال القوات المسلحة من المواطنين وغيرهم، وإلى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية تقديرا لما أدته من خدمات جليلة للجمهورية أو للقضايا العربية أو للإنسانية.

ويكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بقرار من رئيس الجمهورية^(١). ووفقا لقاعدة "من يملك حق المنح يملك حق المنع" يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملي الأوسمة ومن مستشاري مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته.

(١) م ٢ من قانون الأوسمة.

الفرع الثاني

رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية

يملك رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية سلطة وضع اللوائح، وهي خمسة: اللوائح التنفيذية، واللوائح التنظيمية، واللوائح التفويضية، ولوائح الضبط، ولوائح الضرورة. وقد كانت في دستور ١٩٧١ مما يختص به رئيس الجمهورية، أما وفقاً لدستور ٢٠١٤ الحالي فقد أصبحت اللوائح التفويضية، ولوائح الضرورة فقط من اختصاص رئيس الجمهورية، وما عداها - اللوائح التنفيذية، والتنظيمية، ولوائح الضبط - فهو من اختصاص رئيس مجلس الوزراء على نحو ما سنرى.

١- تفويض الاختصاص

يؤيده نص المادة (١٤٨) من دستور ٢٠١٤ على أن: (الرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون).

مثاله: صدور القرار الجمهوري رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٤ بتفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ^(١). وغيره.

٢- حق إصدار قرارات بقوانين "تشريعات الضرورة أو لوائح الضرورة"

وهو ما نصت عليه المادة (٢/١٥٦) من دستور ٢٠١٤ على أنه: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار).

وقد أوضحت المواد (١٩٣-١٩٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأحكام المتعلقة بالقرارات بقوانين، نحيل إليها لمن يريد الاستزادة.

(١) الجريدة الرسمية، ع ٤٣ مكرر (ب) في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤، ص ٣.

الفرع الثالث

رئيس الجمهورية كرئيس للإدارة العامة

يقوم بعدة اختصاصات، كتنعيين وعزل الموظفين، والإشراف على المرافق العامة، والإشراف على القوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ. وهو ما سنوضحه:

١- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين

يؤيده نص المادة (١٥٣) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون).

فالتعيين والعزل هنا يتم وفقاً لمبدأ سيادة القانون، واحترام مبدأ المشروعية. بعكس الحال في أمريكا فالتعيين في الوظائف العامة يعد فرصة لتدعيم سلطة الرئيس وحزبه، ومكافأة لأنصاره ومؤيديه، وهو ما يعرف بنظام الغنائم كما سندرسه لاحقاً في طرق اختيار الموظف العام في القانون الإداري بالفرقة الثانية.

٢- الإشراف على المرافق العامة

لما كانت المرافق العامة تعمل لإشباع الحاجات العامة أو تحقيق النفع العام طبقاً لأحكام القانون العام الذي يخولها استعمال وسائله في النشاط والإدارة فإن القاعدة العامة أن إنشاء المرافق العامة يجب أن يكون بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية بتحويل السلطة التنفيذية سلطة إنشاء المرافق العامة.

ويعتبر إنشاء المرافق العامة في فرنسا من اختصاص الإدارة، ولا يتدخل البرلمان فيه إلا عند الطلب بالموافقة على اعتمادات مالية جديدة. أما في مصر فقد اختلف فقه القانون العام منذ فترة زمنية حول تفسير نص المادة (٤٤) من دستور ١٩٢٣ التي كانت تنص على حق الملك في ترتيب المصالح العامة،... وقد انتقلت صيغة هذه المادة إلى المادة (١٣٧) من دستور ١٩٥٦ والمادتين (٢٥٤)، (١٢١) من دستور ١٩٦٤؛ حيث منحت هذه النصوص رئيس الجمهورية الحق في إصدار القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة والإشراف عليها. وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول - إن ترتيب المصالح العامة يشمل الانشاء والتنظيم معاً، وبذلك تستطيع السلطة التنفيذية إنشاء المرافق العامة دون الاستناد إلى قانون في حين رأى آخرون أن المرافق العامة لا بد أن تنشأ بقانون أو بناء على قانون؛ لأن اصطلاح الترتيب لا يشمل الانشاء. في حين نصت المادة (١٤٦) من دستور ١٩٧١ على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. ومع ذلك يبقى البرلمان محتفظاً بحقه في الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرافق العامة.

ويلاحظ أنه وفقاً لنصوص المواد (١٧٠، ١٧١، ١٧٢) من دستور ٢٠١٤ لم يعد رئيس الجمهورية مختصاً بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، ولوائح الضبط كما كان في دستور ١٩٧١ وغيره، بل صارت من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء. خصوصاً وقد نادى

البعض باختصاص السلطة الإدارية بها دون اشتراك السلطة الحكومية فيها؛ عملاً بمبدأ استقلال السلطة الإدارية عن السلطة الحكومية.

وهو ما يؤكد على أن نظام الحكم في مصر كما اتجهت لجنة الخمسين والتي وضعت دستور ٢٠١٤ يميل إلى نظام حكم شبه رئاسي، وليس النظام شبه البرلماني؛ إذ يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، وفقاً للمادة ١٣١ من الدستور. واختيار رئيس الحكومة وتشكيلها، وفقاً للمادة ١٤٦ من الدستور. وإعفاء الحكومة أو بعض أعضائها، وفقاً للمادة ١٤٧ من الدستور.

٣- الإشراف على القوات المسلحة

لما كان رئيس الجمهورية وفقاً لنص م (١٥٢) من دستور ٢٠١٤ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة م (٢٠١)، وكانت القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها فإن من أولى اختصاصات رئيس الجمهورية الإشراف على القوات المسلحة؛ إذ الدولة وحدها المنوط بها إنشاء هذه القوات.

وكما سبق القول لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. ومن ثم حظر المشرع الدستوري على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون. ووفقاً لنص م (٢٠٣) ينشأ مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتردج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

٤- إعلان حالة الطوارئ: يؤيده نص المادة (١٥٤) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ).

وقد أوضحت المواد (١٣٠: ١٣٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة إعلان حالة الطوارئ، نحيل إليها لمن يريد الاستزادة.

الفرع الرابع

رئيس الجمهورية واختصاصاته التشريعية

وهي ما تتمثل فيما يلي:

١- حق اقتراح القوانين

وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب. يؤيده نص المادة ١٢٢ من دستور ٢٠١٤ على أن: (الرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين).

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه).

وهو ما تناولته المادة (١٥٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نحيل إليها.

٢- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

(الرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر^(١). وقد أوضحت المادتين (١٧٧، ١٧٨) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية الاعتراض على مشروعات القوانين، نحيل إليها.

نشر القوانين في الجريدة الرسمية

يكون القانون واجب التنفيذ بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، واستيفاء مراحل إصداره كاملة، ثم علم الكافة به، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما حسمه المشرع الدستوري في م ٢٢٦ من دستور ٢٠١٤: (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).

(١) المادة ١٢٣ من دستور ٢٠١٤.

الفرع الخامس

رئيس الجمهورية وبعض الاختصاصات المنفردة

يختص رئيس الجمهورية وحده دون غيره من أجهزة ومؤسسات الدولة بما يلي:

١- **رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها؛** يؤكد نص المادة (١٣٩) من دستور ٢٠١٤: (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرفع مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويؤشر اختصاصاته على النحو المبين به).

٢- **دعوة الناخبين للاستفتاء العام في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا؛** يؤيده نص المادة (١٥٧) من دستور ٢٠١٤ على أن: (الرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها).

٣- **دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ؛** يؤيده نص المادة (١٥٦/١) من دستور ٢٠١٤ على أن: (إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه).

٤- **دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي ال سنوي؛** يؤيده نص المادة (١١٥) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل).

٥- **دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ورئاسته الاجتماع؛** يؤيده نص المادة (١٤٧) من أن: "لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره".

٦- **فض انعقاد مجلس النواب للدور العادي ال سنوي؛** يؤيده نص المادة (١١٥) في عجزها من دستور ٢٠١٤ على أن: (.. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد..) إلا أن هذا مقيد بشرطين: الأول: موافقة مجلس النواب على الفض لأسباب أو لأخري، يراها رئيس الجمهورية، أو يشاركه فيها مجلس النواب. والثاني: لا يجوز لمجلس النواب موافقة رئيس الجمهورية على الفض قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

٧- **تكليف رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة؛** يؤيده نص المادة (١٤٦) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُذَّ المجلس منحلّاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً).

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

٨- وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء؛ يؤيده نص المادة (١٥٠) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور).

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس).

٩- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء؛ يؤيده نص المادة (١٥٠/١) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور).

١٠- إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديلات وزارية؛ يؤيده نص المادة (١٤٧) من دستور ٢٠١٤ حال وجود مجلس النواب، أما في حال غيبته فتؤول كل الاختصاصات لرئيس الجمهورية. إذ نصت على أن: (لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بشرطين: الأول: بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

والثاني: موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس).

١١- حل مجلس النواب ووقف جلساته : يعتبر من اختصاصات رئيس الجمهورية وحده دون غيره حل مجلس النواب ووقف جلساته، وهو ما تناولته م (١٣٧) من دستور ٢٠١٤، وقيدته ببعض الضوابط والشروط، إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بتوافر ثلاثة شروط هي:

١- عند الضرورة "حالة الضرورة".

٢- وبقرار مسبب "وجوب تسبيب قرار الحل"، وهو أمر وشكل جوهري لازم وإلا فلا. وبشرط تنوع السبب إذ لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

٣- وبعد استفتاء الشعب على قرار الحل.

وبتوافر الشروط الثلاثة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر.

فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على قرار حل مجلس النواب، كان لرئيس الجمهورية إصدار قرار الحل، والدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس نواب جديد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. ولقد نصت المادة (٥١) من قانون مجلس النواب على أنه: (في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه).

١٢- تقديم استقالته إلى مجلس النواب أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كما سبق.

المبحث الثاني

الأحكام المتعلقة بالحكومة في دستور ٢٠١٤

١- المفهوم الدستوري للحكومة

الحكومة هي: الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.

وتتكون الحكومة- وفقا لنص المادة (١٦٣) من دستور ٢٠١٤- من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

٢- أعضاء الحكومة

وفقا لنص المادة (١٦٣) من دستور ٢٠١٤ تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. وهم ما يمثلون أعضاء الحكومة أو أعضاء السلطة المركزية، أو أعضاء السلطة التنفيذية في العاصمة. أما أعضاء الحكومة أو أعضاء السلطة المركزية، أو أعضاء السلطة التنفيذية في الأقاليم فهم المحافظون، ومديرو الأمن. وهو ما نحاول توضيحه فيما يلي:

أولا - التعريف برئيس مجلس الوزراء وبيان شروط تعيينه واختصاصاته:

أوضحت المادة (١/١٦٤) من دستور ٢٠١٤ الشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت على أنه: (يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء:

- ١- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- ٢- وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- ٣- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.
- ٤- وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف).

اختصاصات رئيس مجلس الوزراء

١- حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين: يؤكد نص المادة (١٧٠) من دستور ٢٠١٤ حيث نصت على أن: (يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذها).

٢- حق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها: يؤكد نص المادة (١٧١) من دستور ٢٠١٤: (يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء).

٣- حق إصدار لوائح الضبط: يؤكد نص المادة (١٧٢) من دستور ٢٠١٤: (يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء).

ثانياً: نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء

وردت عبارة "رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم..." في عدة مواد، وموضوعات مختلفة بدستور ٢٠١٤ - كالمادة ١٣٠ والتي تنص على أن: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم... الخ". والمادة ١٣١ والتي تنص على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم... الخ".

والمادة (١٣٣)، من أن: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم". والمادة ١٣٤، من أن: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية". والمادة (١٣٦)، من أن: "لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين".

والمادة (١٤٨)، من أن: "لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين... الخ". والمادة ١٦٣ والتي تنص على أن: "الحكومة...، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم... الخ". - دون أن يكون هنالك ولو مادة وحيدة توضح اختصاصاتهم، مما جعل البعض يقرر أن اختصاصاتهم قد يتضمن الوزارات الموضوعة تحت إشرافهم، وقد يتحول إلى منصب رئاسي بالنسبة لهذه الوزارات^(١). ونحن نرى أن اختصاص نائب رئيس مجلس الوزراء لا يزيد على اختصاص رئيس مجلس الوزراء نفسه، ويقتصر على التنسيق والإشراف على الوزراء دون أن تكون له سلطة رئاسية عليهم، حيث إن هذه السلطة غير ثابتة لرئيس مجلس الوزراء على الوزراء فلا تثبت لنائبه من باب أولى.

(١) د/ سليمان الطماوى: المطول في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ١٨٤.

ثالثاً: التعريف بالوزراء، وبيان كيفية اختيارهم وشروط تعيينهم، واختصاصاتهم، وحدود مسئوليتهم:

الوزارة هي: الهيئة الإدارية التي تتكون من إدارات أو مصالح، أو منهما معا، ويعهد إليها بممارسة أحد الأنشطة الحكومية.

والوزارة أحد الأفرع الحكومية، وغالبا ما تكون تنظيماتها الرئيسية بالعاصمة. وقد تشمل الوزارة بعض التنظيمات الإدارية بالأقاليم، ويرأس الوزارة غالبا وزير، ويعتبر في قمة السلم الإداري فيها، وقد يعهد إلى من يمارس سلطات الوزير بالإشراف على مصالح الوزارة وإدارتها^(١). وهناك وزراء لا يعهد إليهم بالإشراف على أحد الهيئات الإدارية، وتطلق عليهم تسمية وزراء بلا وزارة أو وزير دولة. ونظرا لأن دور هذا الوزير سياسي فقط فلا يعتبر من أعضاء السلطة الإدارية.

ويلاحظ وجود ظاهرة ازدياد عدد الوزراء، ويرجع السبب في ذلك إما لتعدد خدمات الدولة، أو محاولة السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة في النظام الرئاسي، أو الحزب الحاكم في النظام البرلماني، إرضاء أنصارها الطامعين في الاشتراك في الوزارة.

ويؤدي الإشراف في عدد الوزارات إلى كثرة النفقات، وتعقد الإجراءات لتنتقل المصالح وتشتيتها بين الوزارات المتداخلة في الاختصاص، بالإضافة إلى تنازع الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها وتتافسها. ولقد اختلفت الدول في معالجة هذه الظاهرة، فنصت بعضها على الحد الأدنى والأقصى لعدد وزرائها في الدستور، واكتفت الأخرى باشتراط عدم إنشاء وزارت جديدة إلا بقانون^(٢). ونسقت الأخرى اختصاصات هذه الوزارات عن طريق استحداث منصب رئيس الوزراء^(٣).

شروط تعيين الوزير وأعضاء الحكومة في دستور ٢٠١٤: أوضحت المادة (٢/١٦٤) من دستور ٢٠١٤ الشروط الواجب توافرها في فيمن يعين وزيرا، أو يكون عضوا بالحكومة، حيث نصت على أنه: (ويشترط فيمن يعين عضواً بالحكومة:

١- أن يكون مصرياً. ويلاحظ أن الدستور قد أغفل شرط الجنسية المصرية للأبوين المصريين، الذي نص عليه بالنسبة لرئيس الدولة.

٢- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. وهو شرط متطلب في رئيس الدولة.

٣- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

٤- شرط السن: بأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ونلاحظ أيضاً على الحد الأدنى لسن الوزير ينقص عن الحد الأدنى لرئيس الدولة، حيث نص على ألا يقل عن أربعين سنة ميلادية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين).

(١) د/ عثمان خليل: القانون الإداري، مرجع سابق، ص ١٥١. د/ سليمان الطماوى: المطول في القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ١٨٩.

(٢) د/ عثمان خليل: القانون الإداري، مرجع سابق، ص ١٥٣ - ١٥٥.

(٣) د/ سليمان الطماوى: المطول في القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ١٩٠ - ١٩١.

اختيار الوزير

الأصل في النظام الرئاسي أن يختار رئيس الدولة الوزراء، أما في النظام البرلماني فالاختيار يكون من حق رئيس الوزراء، وذلك لتحقيق الوحدة السياسية والإدارية للوزراء، ولأن الوزارة مسئولة مسئولية تضامنية.

وقد تنص بعض الدساتير البرلمانية على أن رئيس الدولة هو الذي يعين الوزراء، ولكن في الحقيقة هذا التعيين لا يكون إلا بعد اختيار رئيس الوزراء، الذي يعتبر صاحب السلطة الفعلية في الاختيار. أما تعيين رئيس الدولة للوزير، أو حقه في التوقيع على قرار تشكيل الوزارة فيكون من قبيل عدم الاعتراض على الترشيح دون أن يتضمن قيام رئيس الدولة بالترشيح أو التعيين^(١).

وقد أوضح دستور ٢٠١٤ إجراءات تعيين الحكومة وأعضائها، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء بتشكيل وتكوين كل أعضاء الحكومة، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل فيكون تعيينهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. إذ نصت المادة ١٤٦ منه على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُذَّ المجلس منحلّاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجه على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل).

اختصاصات الوزير

نصت المادة (١٦٨) من دستور ٢٠١٤ على أن: (يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائماً، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها).

ويتضح أن الدستور قد نص على الخطوط العريضة في اختصاصات الوزراء، إلا أن فقهاء القانون الإداري قرروا أن الاختصاصات الإدارية للوزير تشمل:

(١) د/ عثمان خليل: القانون الإداري، مرجع سابق، ص ١٥٦ - ١٥٧.

١ - تمثيل الوزارة في التصرفات القانونية الخاصة بها، كإبرام العقود والتقاضى، وكذا تمثيل الدولة كشخص معنوي في مباشرة التصرفات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتدخل في نشاط وزارته. وذلك مثل قيام وزير التجارة بتمثيل الدولة في إبرام عقود الاستيراد والتصدير التي تكون الدولة طرفاً فيها.

٢ - إصدار القرارات الخاصة بترتيب وتنظيم شئون وزارته في حدود اختصاصه.

٣ - ممارسة سلطاته الرئاسية على موظفى الوزارة بصفته الرئيس الإداري الأعلى فى الوزارة، ويمارس سلطته الرئاسية على أشخاصهم من تعيين ونقل وترقية وتأديب، وله ممارسة سلطته الرئاسية على أعمالهم، وذلك طبقاً للتفصيل السابق بيانه في موضوع السلطة الرئاسية.

٤ - ممارسة الاختصاصات المالية المتعلقة بصرف الأموال وإعداد مشروع ميزانية الوزارة.

٥ - إعداد القرارات الوزارية التي يحق لها إصدارها بمفرده، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات التي تصدر عن رئيس الدولة، أو التي يشترك في توقيعها معه.

٦ - إصدار اللوائح التنفيذية ولوائح الضبط والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بناء على تفويض من رئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء المنوط به إصدارها، أو نص قانوني^(١).

ويلاحظ أن إصدار اللوائح التنفيذية، ولوائح الضبط، والقرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها صاروا من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في دستور ٢٠١٤ الجديد. وصار على العكس اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح ضئيل؛ للميل نحو الاتجاه البرلماني، وإن كان الأمر لدينا في مصر شبه رئاسي، وليس بنظام برلماني خالص، أو مختلط وذلك للاعتبارات والظروف التي لحقت بمصر بعد أحداث ٢٥ يناير.

٣- اختصاصات الحكومة

تتصدر اختصاصات الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. فيما قرره المادة (١٦٧) من دستور ٢٠١٤، والتي نصت على أن: (تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

١ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

٢ - المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

٣ - توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.

٤ - إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.

٥ - إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.

(١) د/ سليمان الطماوى: المطول في القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص ١١٧. وقارن ص ١٩٨.

- ٦- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- ٧- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- ٨- عقد القروض، ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
- ٩- تنفيذ القوانين).

ويلاحظ أنها كلها اختصاصات إدارية، باستثناء الاختصاص الأول الخاص بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، فهو اختصاص حكومي - وهو ما سندرسه لاحقاً في مادة القانون الإداري - كما أن الاختصاص الثاني يجعل من مجلس الوزراء هيئة تنسيق وتوجيه، مما يوضح غلبة الطابع البرلماني على هذه الاختصاصات.

٤- مسئولية رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

نصت المادة (١٧٣) من الدستور على أن: (يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (١٥٩) من الدستور).

ويجوز - وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣١) من دستور ٢٠١٤ - (لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته).

الفصل الثاني

السلطة التشريعية (مجلس النواب أو البرلمان)

أهمية وجود البرلمان في الحياة السياسية وتاريخ نشأته

يحتل موضوع البرلمان وتطوير أدائه، وتحسين عمله حضورا كبيرا على الساحة السياسية والفكرية، وصار الأكثر أهمية في الأنظمة السياسية المعاصرة وفقا لتحديات العصر، والاتجاه نحو عولمة تطوير المؤسسات، مما جعل الأخذ بآليات العمل المؤسسي للديمقراطية، وفي محورها البرلمان سمة شبيهة حتمية للدولة المعاصرة^(١)، على اعتبار أنه المعبر عن ضمير الأمة في أي مجتمع، وإرادة الشعب في إدارة شئون البلاد، وهو جوهر نظام الحكم النيابي أو التمثيلي تبعا لما يناله من مكانة ومركز ممتاز لدى النظام السياسي والديمقراطي القائم^(٢). وأن السلطة التشريعية في أية دولة هي جوهر العملية السياسية، والمدخل الحقيقي للمشاركة السياسية؛ للارتقاء بمستوى الثقافة السياسية للمواطنين، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التحول الديمقراطي^(٣).

كما يعد البرلمان أحد الآليات التي تساعد النظم السياسية المعاصرة على القيام بالوظيفة التطويرية، فيزيد من قدرتها على استيعاب جميع القوى الجديدة في المجتمع بغير عنف^(٤). مثل ما أفرزته أحداث ٢٥ يناير من قوى سياسية شبابية، وأحزاب، وائتلافات.

وبعيدا عن بيان تطور الحياة البرلمانية في مصر^(٥)، حيث يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي^(٦). وترجع بدايته في مصر الحديثة إلى عام ١٨٢٤م، عندما أنشأ محمد علي باشا المجلس العالي، إذ مر بثلاثة مراحل نوجزها: في الفترة من ١٨٠٥ إلى ١٨٦٦م، ثم فترة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م، وأخيرا فترة ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١م وثورة ٢٥/٦/٢٠١٣م وصدر دستور ٢٠١٤.

(١) د/ على الصاوي: تطوير عمل المجالس النيابية العربية، وبغنوان آخر: تطوير العمل البرلماني العربي،

مجلة النهضة، مج ٢، ع ٥٤، أكتوبر ٢٠٠٠م، ص ١، ٤٠. وأيضا: إيمان محمد عبد الرحمن: موقع المرأة على خريطة الإصلاح البرلماني، ضمن أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبرنامج البرلماني، بعنوان الإصلاح البرلماني، المنعقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- القاهرة، الفترة من ١٥ - ١٧ يوليو ٢٠٠٣، ص ٦٢١.

(٢) د/ داود الباز: الشورى والديمقراطية النيابية- دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام النيابي "البرلمان" مقارنا بالشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٤، ص ٨٤.

(٣) يراجع أعمال وأوراق المؤتمر السنوي الرابع للباحثين الشباب "المؤسسة التشريعية في العالم العربي"، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ٢١ - ٢٣/٥/١٩٩٦م. وجميل مطر وآخرون: الأداء البرلماني للمرأة العربية - دراسة حالات مصر وسوريا وتونس، من سلسلة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، مايو ٢٠٠٥م، ص ١٤.

(٤) د/ نجوى إبراهيم محمود: محددات قوة المؤسسة التشريعية - دراسة حالة لمجلس الشعب المصري، مجلة النهضة، مصر، مج ٨، ع ١، يناير ٢٠٠٧م، ص ٩٩.

(٥) بتوسع: محمد عتريس: نحو ثقافة برلمانية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الشباب، رقم (٣٨)، ص ٣٠٦. د/ على الصاوي: البرلمان، مرجع سابق، ص ٢١. وقارن ص ٨١.

(٦) أمجد الجباس: البرلمان المصري أقدم المؤسسات التشريعية في العالم العربي، بالإنترنت.

وقد سبق تناول السلطة التشريعية بين الوحدة والازدواج ، وأسباب الأخذ بنظام المجلس الواحد، أو نظام المجلسين، نحيل إليها منعاً للتكرار.

وأياً كان فليست المزايا والعيوب التي تنسب للنظامين من الأمور التي تترتب بطريقة حتمية آلية عند إتباع هذا النظام أو ذاك، وإنما يتوقف وضع النظام ونتائجه على ظروف كل بلد، فالنظام الذي يصلح في دولة ما قد لا يصلح في غيرها^(١)، ومن ثم يتعين على كل دولة أن تدرس حالتها على حدة من جميع جوانبها، ووفق نظامها السياسي، من أجل أن تتخير النظام المناسب لها، وبشكل يحقق الصالح العام للبلاد .

وسوف نتناول الأحكام الدستورية المتعلقة بمجلس النواب، ومجلس الشيوخ في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤ المعدل في إبريل ٢٠١٩ فيما يلي:

المبحث الأول

الأحكام الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في دستور ٢٠١٤

تناول المشرع الدستوري الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية "مجلس النواب"، في فصل خاص بها، المواد من ١٠١ : ١٣٨ من دستور ٢٠١٤. كما أضيف الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ، المواد ٢٤٨ : ٢٥٤ منه. وسنعرض لأهمها في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

ملامح مجلس النواب في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

تتمثل في الآتي:

١- الأخذ بنظام المجلس الواحد ثم العدول إلى الأخذ بنظام المجلسين: أخذت مصر في بادئ الأمر في دستور ٢٠١٤م بنظام المجلس الواحد كما كان معمولاً به في دساتير ١٩٥٦، ١٩٥٨ المؤقت، ١٩٦٤ بدلاً من نظام المجلسين، وكان يعرف وقتها بمجلس الأمة. كما أخذت مصر في دستور ١٩٧١ بنظام المجلس الواحد، وعرف وقتها "مجلس الشعب"، إلى أن تم تعديل بعض مواد دستور ١٩٧١ في عهد الرئيس السادات بنصوص جديدة بقرار من مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في ٣٠ / ٤ / ١٩٨٠، المواد ١، ٢، ٤، ٥، ٧٧، وأضيف إليه باباً كاملاً هو الباب السابع - تحت عنوان أحكام جديدة، متضمناً فصلين الأول عن مجلس الشورى، والثاني عن سلطة الصحافة- والذي تكون من ١٨ مادة في ٢٢ مايو ١٩٨٠ بعد استفتاء الشعب، وموافقته على التعديل، لتصبح مواد الدستور بعد التعديل ٢١١ مادة بدلاً من ١٩٣.

وبعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ صدر دستور ٢٠١٢، وأخذ بنظام المجلسين (مجلس النواب ومجلس الشورى) كدستور ١٩٧١. إلا أنه وبصدور دستور ٢٠١٤ والمعمول به من يناير ٢٠١٤ حتى إبريل عام ٢٠١٩ تم إلغاء العمل بمجلس الشورى بجانب مجلس

(١) د/ محمد كامل ليلة: النظم السياسية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٠/١٩٦١م، ص ٦٠٣.

الشعب، وتغيير مسمى مجلس الشعب إلى مجلس النواب في المواد من ١٠١ : ١٣٨ منه؛ وذلك للأسباب سالفه الذكر الخاصة بتقلص دور مجلس الشورى وغيرها لا داعي لتكرارها. وتأكيده له نصت المادة (٢٤٥) على أن: "ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة". وسرعان ما تراجع المشرع الدستوري فأضاف الباب السابع والخاص بمجلس الشيوخ إلى دستور ٢٠١٤^(١) المواد من ٢٤٨ : ٢٥٤. وهو ما سندرسه لاحقاً.

تشكيل أول مجلس النواب:

وفقاً لنص المادتين (٢٤٣، ٢٤٤) يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر في ١٨ يناير ٢٠١٤م من (٥٦٨) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، يتم فيه تمثيل المرأة، والعمال^(٢) والفلاحين^(٣)، والشباب^(٤)، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة^(٥)، والمصريين المقيمين في الخارج^(٦)، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على ٥ % من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها قانوناً. إلا أنه قد تم استبدال المادة (٢٤٣) منه بتعديل ٢٠١٩ ليكون نصها: (تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون). كما تم استبدال نص المادة (٢٤٤) في ٢٠١٩؛ ليكون: (تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين

(١) بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور بالخارج أيام ١٩، ٢٠، ٢١ وبالدخل أيام ٢٠، ٢١، ٢٢ من إبريل ٢٠١٩.

(٢) عرفت م (٢) من قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ **العامل** بأنه: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية". الجريدة الرسمية، ع ٢٣ تابع، في ٥ يونيو ٢٠١٤.

(٣) عرفت م (٢) من قانون مجلس النواب **الفلاح** بأنه: "من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة".

(٤) عرفت م (٢) من قانون مجلس النواب **الشباب** بأنه: "كل من بلغ سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته".

(٥) عرفت م (٢) من قانون مجلس النواب **المواطن ذو الإعاقة** بأنه: "كل من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".

(٦) عرفت م (٢) من قانون مجلس النواب **المصري المقيم في الخارج**: "كل من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيماً في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية".

المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون).
وتبعاً له تم تعديل المادة (١٠٢) منه عام ٢٠١٩، (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل
عن أربعمئة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن
يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد^(١)).

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح
باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشيح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية،
بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز
الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما^(٢).

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على
٥٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم).

كما أضيفت المادة (٢٤٤) مكرراً بموجب استفتاء ٢٠١٩ مفادها: (يسرى حكم
الفقرة الأولى من المادة (١٠٢) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي الثاني للفصل القادم).

٢- جواز الأخذ أو الجمع بين الأنظمة الانتخابية :

يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما لاختيار
أعضاء مجلس النواب. م ١٠٢. حيث يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (٤٤٨) مقعداً
بالنظام الفردي، و (١٢٠) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين
الترشح في كل منهما. م ٣ من قانون مجلس النواب.

٣- الجنسية المصرية: يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً،
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل،
وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. بالإضافة إلى ما
حدده المادة (٨) من قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤^(٣).

(١) الفقرة الأولى من المادة (١٠٢) مستبدلة بالاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل ٢٠١٩.

(٢) الفقرة الثالثة من المادة (١٠٢) مستبدلة بالاستفتاء على تعديل الدستور في إبريل ٢٠١٩.

(٣) الجريدة الرسمية، ع (٢٣) تابع، في ٥ يونية ٢٠١٤. حيث نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام
المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب: ١- أن يكون
مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ٢- أن يكون مدرجاً بقاعدة
بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده
طبقاً للقانون المنظم لذلك. ٣- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ٤- أن
يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. ٥- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية
أو أعفى من أدائها قانوناً. ٦- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة
والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين اللتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. (ب) صدور قرار من مجلس النواب
بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس
في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس".

٤- **تفرغ الشخص مهام عضوية مجلس النواب، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وذلك في حالة نجاحه بالانتخابات.** م ١٠٣.

٥- **عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.** م ١٦٤.

٦- **يشترط نادية عضو مجلس النواب اليمين الدستورية الواردة بالمادة (١٠٤) من الدستور أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.**

٧- **يتقاضى العضو مكافأة يحدها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.**

٨- **مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.** م ١٠٦.

٩- **إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بـ ستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.**

١٠- **مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.** م ١١٤.

١١- **ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.** م ١١٧.

١٢- **يرضخ مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.** م ١١٨.

١٣- **يخضع مجلس النواب لمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.** م ١١٩.

١٤- **جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.** م ١٢٠.

١٥- **لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تُتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.**

١٦- **لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.**

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت محدود عند أخذ الرأي. م ١٣٦.

١٧- لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. م ١٣٨.

المطلب الثاني

ملامح مجلس الشيوخ في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

وهو ما يمكن تناوله من خلال ما يلي:

١- مفهوم مجلس الشيوخ:

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في إطار من التعاون بين الغرفتين "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"^(١).

وهو ما يفهم منه أن مصر بعد تعديل دستور ٢٠١٤ في إبريل ٢٠١٩ أخذت بنظام الغرفتين، أو نظام المجلسين أو ما يعرف بالازدواج البرلماني أو نظام الغرفتين أو الثنائية البرلمانية، أو ثنائية التمثيل البرلماني أو البيكاميرالية. وكلها مصطلحات تعبر عن نظام سياسي يقوم على أساس وجود برلمان مكون من غرفتين متغايرتين، ويحمل كل منهما اسما مغايرا، فكما جرى العرف يعرف المجلس الثاني بالمجلس الأعلى - حتى وإن قلت اختصاصاته عن اختصاصات المجلس الأول، وتغايرت من نظام سياسي إلى آخر - والذي يعرف بالمجلس الأدنى كما سبق^(٢). وتتمثل أجهزة المجلس الرئيسية في ست^(٣): (أولاً- رئيس المجلس. ثانياً- مكتب المجلس. ثالثاً- اللجنة العامة. رابعاً- لجنة القيم. خامساً- اللجان النوعية^(٤). سادساً- اللجان الخاصة والمشاركة).

(١) المادة (١) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الجريدة الرسمية، العدد (٨) مكرر (د)، في ٣ مارس سنة ٢٠٢١م.

(٢) يراجع ما سبق عرضه في هذا المؤلف عن أسباب الأخذ بنظام المجلسين.

(٣) المادة (٧) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

(٤) وفقا لنص المادة (٣٨) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: (تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: ١- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ٢- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. ٣- لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية. ٤- لجنة الدفاع والأمن القومي. ٥- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ٦- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. ٧- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. ٨- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ٩- لجنة الشباب والرياضة. ١٠- لجنة الصحة والسكان. ١١- لجنة الزراعة والري. ١٢- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. ١٣- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. ١٤- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس في ممارسة اختصاصاته).

ولما كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ذات علاقة بدراستنا، فإننا نشير إلى اختصاصاتها؛ **حيث تختص اللجنة بما يأتي:** - الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصالح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء^(١).

القانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ:

تتمثل النصوص الحاكمة لمجلس الشيوخ في تلك المواد بدستور ٢٠١٤ والمضافة في إبريل ٢٠١٩ (٢٤٨: ٢٥٤) تحت عنوان الباب السابع مجلس الشيوخ. بل وتطبق عليه بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب. يؤكد ما نص عليه المشرع صراحة في المادة (٢٥٤) من دستور ٢٠١٤، من أن: (تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد التالية: ١- المادة (١٠٣): والخاصة بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضوية مجلس النواب، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وذلك في حالة نجاحه بالانتخابات أو تعيينه. وهو ما ينطبق على عضو مجلس الشيوخ.

٢- المادة (١٠٤): والخاصة بشرط تأدية عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس.

٣- المادة (١٠٥)، ويقابلها الفقرة الثانية من المادة (٢٥٠) من الدستور: والخاصة بمدة عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، والمحددة بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال السنتين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

(١) المادة (٧) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

٤-المادة (١٠٧): والخاصة بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

٥-المادة (١٠٨): والخاصة بأنه إذا خلا مكان عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

٦-المادة (١٠٩): والخاصة بأنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاوله، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبة، تؤول ملكيتها إلى الخزنة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

٧-المادة (١١٠): والخاصة بأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

٨-المادة (١١١): والخاصة بأن يقبل مجلس النواب - مجلس الشيوخ - استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

٩-المادة (١١٢): والخاصة بأن لا يسأل عضو مجلس النواب - مجلس الشيوخ - عما يبيده من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

١٠-المادة (١١٣): والخاصة بأنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب - مجلس الشيوخ - في مواد الجنايات والجرح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُذ الطلب مقبولاً.

١١-المادة (١١٤): والخاصة بمقر الانعقاد مدينة القاهرة. وورد أيضاً النص عليه في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل^(١).

(١) المادة (٦) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

١٢- المادة (١١٥): والخاصة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب-مجلس الشيوخ- للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

١٣- المادة (١١٦): والخاصة بأنه يجوز انعقاد مجلس النواب -مجلس الشيوخ- في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

١٤- المادة (١١٧): والخاصة بأن ينتخب مجلس النواب -مجلس الشيوخ- رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويعاونه أصغر اثنين سناً من الأعضاء^(١).

١٥- المادة (١١٨): والخاصة بأن يضع مجلس النواب- مجلس الشيوخ- لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون^(٢).

١٦- المادة (١١٩): والخاصة بأن يختص مجلس النواب- مجلس الشيوخ- بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس^(٣).

١٧- المادة (١٢٠): والخاصة بأن جلسات مجلس النواب - مجلس الشيوخ- علنية.

ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

١٨- المادة (١٢١/فقرة ١، ٢): والخاصة بأن لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر

(١) المادة (١٣) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. وقد نظمت أحكام مكتب مجلس الشيوخ بالتفصيل في المواد من ١٢ : ٢٥.

(٢) وتنفيذاً له صدر القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الجريدة الرسمية، العدد (٨) مكرر (د)، في ٣ مارس سنة ٢٠٢١م.

(٣) رئيس المجلس: "هو الذي يمثل ويمثل باسمه وفقاً لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين في ذلك بمكتب المجلس أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء". م ٨ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

وبلاحظ أن الفقرة الثالثة منها خاصة بالقوانين المكملة للدستور، وقصرها على مجلس النواب وحده دون الشيوخ، وكأنها لا تدخل ضمن اختصاصاته، بالرغم من نص المادة (٢٤٩) من الدستور، والمادة (٤) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضمن الموضوعات التي يؤخذ فيها رأى مجلس الشيوخ مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. يؤكد أن المشرع تناول في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الفصل الثاني منه الحديث عن مشروعات القوانين، في المواد من ١٣٠: ١٥١ منها دون الإشارة إلى مشروعات القوانين المكملة للدستور، وكأنه لا يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها، أو حدث سهو من المشرع عند وضع اللائحة، وكل ما ذكره "ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة مواد مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه"^(١).

١٩- المادة (١٣٢): والخاصة بأنه يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب- مجلس الشيوخ- على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

٢٠- المادة (١٣٣): والخاصة بأنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب- مجلس الشيوخ- إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

٢١- المادة (١٣٦): والخاصة بأن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب - مجلس الشيوخ-، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

٢٢- المادة (١٣٧): والخاصة بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب - مجلس الشيوخ- إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الباب السابع من دستور ٢٠١٤، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

وبالإضافة إلى النصوص السابقة تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين

(١) المادة (١٤٥) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية^(١). نحيل إليها.

٢- تشكيل مجلس الشيوخ:

وفقا لنص المادة (٢٥٠) من دستور ٢٠١٤ المعدل "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (١٨٠) عضواً.

كيفية اختيار أعضاء مجلس الشيوخ وشروط اختيارهم:

ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد أوضحت المادة (٢٥١) من دستور ٢٠١٤ شروط الترشح لعضوية مجلس النواب؛ حيث يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو يعين فيه ما يلي:

١- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

٢- حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

٣- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

وإنه وإن اكتفى المشرع الدستوري بتلك الشروط، إلا أنه من الطبيعي يشترط فيه أيضا أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

- وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ لأي سبب كان، كما في مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب^(٢).

اختصاصات مجلس الشيوخ: حددتها المادة (٢٤٨) من دستور ٢٠١٤ بالآتي:

١ - يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية.

٢ - دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع.

٣ - دعم القيم العليا للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة.

٤ - تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وهو ذات ما رددته وفسرته المادة (٣) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بنصها على أن: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:

(١) المادة (٢) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

(٢) المادة (٢٥٢) والمضافة في إبريل ٢٠١٩ من دستور ٢٠١٤ المعدل.

١-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

٢- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والتأرية.

٣- دعم القيم العليا للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

٤- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور^(١).

٥- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور^(٢).

٦- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفى التنظيمات النقابية والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

تمثيل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية:

يعد أيضا من مهام مجلس الشيوخ أن مجلسا النواب والشيوخ يمثلان جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقاً للقواعد التي يتفق عليها مكتب المجلسين^(٣).

ويختص رئيس مجلس الشيوخ بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة. ويقدم رئيس الوفد تقريراً عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس^(٤).

وبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية وفقاً للنظام الذى يضعه^(٥).

(١) الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، المواد من ٧: ٥٠ من دستور ٢٠١٤ المعدل.

(٢) الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، المواد من ٥١: ٩٣ من دستور ٢٠١٤ المعدل.

(٣) المادة (٥) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

(٤) المادة (٢٣) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

(٥) المادة (٢٤) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

نطاق عمل مجلس الشيوخ أو الموضوعات التي يؤخذ فيها رأى مجلس الشيوخ:

حددت المادة (٢٤٩) من دستور ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٩، ويقابلها المادة (٤) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ والخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نطاق أو مجال عمله أو الموضوعات التي يجب أخذ رأى مجلس الشيوخ فيها، وهي:

- ١- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 - ٢- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 - ٣- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
 - ٤- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها في الشؤون العربية أو الخارجية.
- ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المبحث الثاني

ضمانات العمل البرلماني في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

سبق تناول ضمانات أعضاء المجالس النيابية في الجزء الخاص بالنظم السياسية؛ نحيل إليها؛ منعا للتكرار. وتجدر الإشارة إلى وجود ضمانات دستورية مقررة لحماية نائب مجلس النواب. وأخرى المقررة لحماية الوظيفة البرلمانية. وأنها مقررة لكل أعضاء مجلس النواب، إذ قد ساوى المشرع في م٢٨ من قانون المجلس بين العضو المعين والعضو بالمنتخب. بنصها على أن: (ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعيّنين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس).

وقد كفل دستور ٢٠١٤ كغيره من دساتير العالم لنائب البرلمان ضمانات ثلاثة تساعده على حسن القيام بواجب النيابة عن الأمة، وهى ما تتمثل في ثلاثة:

أولاً: الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية:

يؤيده نص المادة (١١٢) من دستور ٢٠١٤: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبيده من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه). وذلك كحصانة برلمانية له تمكنه من أداء عمله على الوجه الأمثل في مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة المختلفة.

وهو ما أفرد له المشرع العادي فصلا مستقلا خاصا بها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقسمها إلى حصانة موضوعية وأخرى إجرائية. ويتعلق نص م٣٥٥ لائحة بالحصانة الموضوعية، أما المواد (٣٥٦: ٣٦١) من لائحة مجلس النواب فتتعلق بالحصانة الإجرائية، نحيل إليها. ويفهم مما سبق ما يلي:

١- أن الحصانة البرلمانية مقررة للنائب وتظل قائمة ومستمرة أثناء دور الانعقاد العادي وغير العادي؛ لوجود العلة في الحالين. بل قد تمتد إلى العطلة البرلمانية، ويعد هذا تزايدا لا مبرر له.

٢- أن الحصانة البرلمانية مقررة لصراحة لشخص النائب فقط ولا تمتد إلى مسكنه بحال من الأحوال.

٣- أن الحصانة البرلمانية تحول دون المحاكمة الجنائية فقط بعد الانضمام إلى المجلس لا قبله، وليسست الدعاوى المدنية. فيمكن رفع الدعاوى المدنية على النائب أثناء دور الانعقاد دون حاجة إلى استئذان المجلس.

٤- أنها لا تقتصر على القبض على النائب فحسب والقيد من حريته، بل تمتد لتشمل كل الإجراءات الجنائية الموجهة إلى شخصه من استدعاء، وسؤال، والتحقيق معه، وتوجيه الاتهام إليه دون القبض عليه أو حبسه؛ لما فيها من عبء وضغط نفسي عليه.

٥- أباح المشرع في اللائحة للمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه؛ من أجل المسارعة

في كشف الحقيقة، ورفع شبهة الاتهام عنه، وحفاظا على المصلحتين الخاصة والعامة، دون أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.

٦- أن الحصانة البرلمانية لا مجال لها على الإطلاق في حالة التلبس بالجريمة، فيمكن القبض عليه فوراً، والتحقيق معه، وتقديمه للمحاكمة، والحكم عليه دون حاجة إلى استئذان المجلس.

٧- أن الحصانة البرلمانية لا تمتد لتشمل النائب بعد الحكم عليه. فلا يتصور أن يطلب المجلس من السلطة القضائية الإفراج عنه لحضور بعض الجلسات، ثم ينفذ العقوبة، وإلا اعتبر هذا إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات. كما تقرر مثل هذه الرخصة من قبل المشرع الدستوري من قبل.

٨- قرر المشرع العادي نوعاً من الحصانة القضائية الخاصة للنواب العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم حيث نص باللائحة الداخلية على أنه: (لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمهم بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها...).

ثانياً: المكافأة البرلمانية:

حيث نصت م ١٠٥ من دستور ٢٠١٤ على أن: (يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه). وقد حددت المادة (٣٤) من قانون مجلس النواب مكافأة العضوية: (يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور).

كما حددت المادة (٣٥) من قانون مجلس النواب مكافأة الرئيس والوكيلين: (يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير).

واستكمالاً للحقوق المالية لأعضاء البرلمان أشارت المادة (٣٦) من قانون مجلس النواب إلى تسهيلات العضوية: (يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم).

ومما تتسم به هذه المكافأة أنها إجبارية- وهذا لا يمنع العضو من إنفاقها في أي وجه أو التبرع بها- وتستحق من تاريخ أداء العضو لليمين، وأنها كالمرتب مقابل خدمة فالأجر مقابل العمل، وهي مقابل أداء الوظيفة النيابية البرلمانية.

ثالثاً : عدم مسئولية النائب عن الأعمال البرلمانية

نصت المادة (٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: (تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لأعضاء المجلس كافة، أيّاً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى). داخلية

وقد أكدت المادة (١١٢) من دستور ٢٠١٤ وم ٣٥٥ من اللائحة الداخلية صراحة نطاق عدم مسئولية النواب؛ كحصانة برلمانية له تمكنه من أداء عمله على الوجه الأمثل في مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة. وهذا لا يغفل يد البرلمان عن توقيع الجزاءات البرلمانية على أي عضو يخل بواجبات العضوية، لذا أفرد المشرع في اللائحة الداخلية فصلاً مستقلاً بها، وأوضح القواعد التالية:

١- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانياً، ثالثاً، رابعاً موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضواً بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء. م ٣٨١.

٢- يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثاً، رابعاً من المادة ٣٨١ من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند خامساً من المادة ٣٨١ من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. مادة ٣٨٢.

٣- يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعاً، خامساً من المادة ٣٨١ من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.

ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي. مادة ٣٨٣.

وأما عن الضمانات الدستورية المقررة لحماية الوظيفة البرلمانية، فتمثل في الآتي:

١- أداء اليمين أو القسم الدستورية قبل مباشرة العمل

يؤيده نص م (١٠٤) من دستور ٢٠١٤: (يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وأكد نص م ٣٧ من قانون مجلس النواب.

وهو ما يتم في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، وفقاً لنص م ٢٧٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاوان ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقاً لنصه دون تعديل أو إضافة. وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح للمجلس في المدة التي يقرها لكل مترشح، أن يُعرّف بنفسه، إذا طُلب ذلك. وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

٢- الأوسمة والأنواط: لما كانت القواعد الدستورية التقليدية بدءاً من دستور ١٩٥٦

تقرر عدم منح أعضاء البرلمان طوال مدة عضويتهم أوسمة أو أنواط إلا من كان منهم يشغل وظيفة لا تتنافى مع عضوية البرلمان فإن دستور ١٩٦٤ والدساتير المصرية المتعاقبة حتى دستور ٢٠١٤ قد خلت من مثل هذا النص، مما يدخلها في دائرة المباحات، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد قيد أو شرط.

٣- رد الهدايا إلى الخزانة العامة للدولة: مما يحمد للمشرع الدستوري وحسماً لما

أثير بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ من جدل حول هدايا المسؤولين بالدولة أنه نص في

المادة (٤/١٠٩) من دستور ٢٠١٤، وم ٣/٣٨ من قانون مجلس النواب على أنه: "ويتعين علي عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته إذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبة، أن تؤول ملكيتها إلى الخزنة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون).

كما نصت م ٣٧١ من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه: (... وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبة، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزنة العامة للدولة).

٤- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة:

يؤكد نص المادة (١/١٠٩، ٢) من دستور ٢٠١٤ لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته، بل يحظر عليه ما يلي:

١- أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

٢- ولا أن يوجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه.

٣- ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقالة، أو غيرها.

ويقع باطلاً أي من التصرفات السابقة تحت أي مسمى، منعا لاستغلال النفوذ، ومن أجل تعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد). وقررت أيضاً م ١/٣٨^(١) من قانون مجلس النواب. وهو ما يعد من الضمانات الهامة لحماية الوظيفة البرلمانية.

٥- تقديم إقرار ذمة مالية: وفقاً لنص المادة (٣/١٠٩) من دستور ٢٠١٤، م ٢/٣٨ من قانون مجلس النواب يتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام).

٦- مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع الزملاء:

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزءاً منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه^(٢).

٧- النفر للوظيفة البرلمانية والانتظام في حضور الجلسات: يؤكد نص المادة

٣٦٩ من اللائحة الداخلية: (مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد ٣٦٣ إلى ٣٦٨ من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه).

(١) (لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يوجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقالة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات).

(٢) المادة ٣٦٨ من اللائحة الداخلية.

وقد أفرد المشرع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا مستقلا خاصا بحضور وغياب أعضاء البرلمان المواد (٣٦٢: ٣٦٧)، وفق القواعد الآتية:

١- يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب. مادة ٣٦٢، ٣٦٣.

٢- يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال. مادة ٣٦٤.

٣- يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. مادة ٣٦٥.

٤- يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم. مادة ٣٦٦.

٥- في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. مادة ٣٦٧.

٨- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها:

نصت المادة ٤٥ من قانون المجلس، و م ٣٥٣ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. "بعكس الماضي فقد كان أمرا جائزا".

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين).

وقد أشارت المادة (٣٥٤) من اللائحة الداخلية إلى أنه: (إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك ٥٠٪ فأكثر من أسهمها أيًا

كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.

٩- الحفاظ على شرف وكرامة الوظيفة البرلمانية:

يؤكد نص المادة ٣٧٠ من اللائحة الداخلية: (لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة). وأكدت م ٤٦ من قانون مجلس النواب: (تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية).

١٠- الاحتراف لانتداب بوظيفته في الجهاز الإداري في الدولة أو في القطاع العام أو

قطاع الأعمال العام: حدد قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الأحكام الخاصة بذلك في المواد (٣١-٣٣)، وم ٣٥٤ من اللائحة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

١- إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. م ١/٣١.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. م ٢/٣١.

ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. م ٣/٣١.

٢- لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (٣١) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. م ١/٣٢.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. م ٢/٣٢.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقرها لائحته الداخلية. م ٣/٣٢.

٣- يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقِيَ إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها. م ١/٣٣.

١١- حظر التعيين المبدأ في الوظائف:

يؤكد نص المادة (٤٦) من قانون مجلس النواب على أنه: (لا يجوز أن يُعَيَّن عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون).

١٢- منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة :

وفقا لنص م (٣٩) من قانون مجلس النواب يتعين: (على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري. ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة^(١) وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

١٣- حظر شراء الأسهم أو الحصص طوال مدة عضويته أو تنظيمها ووجوب التعامل بالسعر

العادل: نصت المادة (٤١) من قانون المجلس على: (مع مراعاة أحكام المادة (٣٨)، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.

(١) المادة (٤٠) من قانون المجلس.

١٤- عدم الد حصول على القروض والد تسهيلات الائتمانية أو ال شراء بالنق سيط إلا بضوابط: لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالنقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. وهو ما يسرى بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للاتتمان^(١).

١٥- الإاف صاأ مكتب المجلس عن ال نشاط المهني الذي يزاوله: يتعين على عضو مجلس النواب الذي يزول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

وكان النص المقترح في مشروع القانون: (أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يوماً من اكتسابها. ويحظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة). ولكنه تم حذفه من النص المعتمد.

(١) المادة (٤٣) من قانون المجلس.

المبحث الثالث

نهاية العضوية البرلمانية في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إما بإبطال العضوية أي بحكم قضائي، أو إسقاطها، أو بخلو المكان، أو باستقالة العضو وفقاً لأحكام الدستور، وهو ما سنوضحه:

أولاً- الفصل في صحة العضوية "إبطال العضوية":

تختص محكمة النقض - وفقاً لنص المادة (١٠٧) من دستور ٢٠١٤، وم ٢٩ قانون مجلس النواب - بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

ولقد أوضحت المادتين (٣٥١، ٣٥٢) من اللائحة الداخلية إجراءات الفصل في صحة العضوية على النحو التالي:

١- يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، ويقرر رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقاً للمادة ١٠٢ من الدستور. مادة ٣٥١.

٢- تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة ٣٨٣ من هذه اللائحة.

٣- يُخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلم المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم^(١).

ثانياً- إسقاط العضوية البرلمانية في دستور ٢٠١٤

تسقط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب وفقاً لنص المادة (١١٠) من دستور ٢٠١٤ متى توافرت حالة من الحالات الثلاث الآتية:

١- حالة فقدته الثقة والاعتبار.

٢- حالة فقدته أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.

٣- حالة ما لو أخل بواجبات العضوية.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. كشرط لإسقاط العضوية عنه، وجزاء مقرر دستورياً دون حاجة إلى إذن مسبق من المجلس.

(١) المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ووفقا لنص المادة (١١٣) من دستور ٢٠١٤ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجرح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُذ الطلب مقبولا.

ولقد أفرد المشرع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا مستقلا بإسقاط العضوية، المواد (٣٨٦: ٣٩٠)، ووضحت إجراءاتها، نحيل إليها.

الأثر المترتب على إسقاط العضوية وفقا لأحكام دستور ٢٠١٤

يتعين التفرقة بين الأثر المترتب على إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب في حالتها فقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية النيابية- تطبيقا لنص المادة ١١٠ من دستور ٢٠١٤- إذ يترتب عليهما حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته فيه. كما يترتب على صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس، والحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضواً بمكتبها، يتم تحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.

أما في حالة إسقاط العضوية المبني على فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها التي أنتخب العضو على أساسها، فلا يحول دون ترشيحه مرة أخرى ولو في الفصل التشريعي ذاته متى توافرت هذه الصفة أو تلك الشروط.

وتطبيقاً له قضت المحكمة العليا^(١) بأنه: (... ويبين من هذا النص أنه يتضمن نوعين من أسباب إسقاط العضوية، النوع الأول: يتعلق بفقد شروط العضوية، والنوع الثاني: فينتظم فقد الثقة والاعتبار في عضو المجلس، والإخلال بواجبات العضوية.

وقد رتب الدستور إسقاط العضوية على هذه الأسباب جميعاً. إلا أن طبيعة الأسباب الأولى التي تتصل بفقد شروط العضوية تقتضي أن يكون هذا الإسقاط منوطاً بسببه وجوداً وعدمًا، بحيث إذا استوفى العضو الشرط الذي تخلف فيه والذي سقطت عضويته بسببه جاز له الترشيح لعضوية المجلس مرة أخرى ولو في ذات الفصل التشريعي الذي أسقطت عضويته فيه. أما النوع الثاني من الأسباب التي تتعلق بفقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال بواجبات العضوية فإن قرار إسقاط العضوية المبني عليها يعتبر جزاءً مسلكياً ينال من صلاحية العضو للترشيح في الفصل التشريعي الذي أسقطت العضوية فيه ذلك أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام في تأدية الوظيفة النيابية بما تفرضه لائحة المجلس من سلوك وواجبات، فإن فقد النائب هذا أو أخل بذاك حق عليه الجزاء بقرار

(١) حكم المحكمة العليا في القضية رقم ٣ لسنة ٨ قضائية المحكمة العليا بجلسته ١٥/٣/١٩٧٧.

يصدر من المجلس بأغلبية خاصة هي ثلثا أعضائه- بوصفه سلطة دستورية يخولها الدستور أن تقرر باسم الشعب- اقضاء كل من يخرج عن الدستور أو النظام عن عضويته طوال فترة قيام هذا المجلس...).

ثالثاً- خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب في دستور ٢٠١٤

نفرق هنا بين حالات خلو المكان الخمسة؛ فقد يكون لواحد مما يلي:

أ- خلو مكان عضو مجلس النواب قبل انتهاء امدة بسنة أو شهر على الأقل، وفيها وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

وهو ما نصت عليه م١٠٨ من دستور ٢٠١٤. وأوضحته م٢٥ من قانون مجلس النواب، فنصت على أنه: (إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بسنة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيأ كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه).

ب- خلو المكان لتعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي من صبا آخر:

"كعضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما" فوفقاً لنص المادة ٣٨٥ من اللائحة الداخلية يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

ج- خلو مكان أحد المترشحين: الحكم في هذه الحالة يختلف عن الحالتين السابقتين، إذ يتعلق بمرحلة سابقة على اكتساب العضوية، فقد نصت المادة (٢١) من قانون المجلس على أنه: (إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

ويُعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُنَبَّع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة ١٧ على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.

وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تُجرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة).

د- خلو المكان للوفاة: نصت المادة ٣٩٢/١ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: (يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. (...).

هـ - خلو المكان للحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لأي

سبب: نصت المادة ٣٩٢/٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: (... وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة).

رابعاً- الاستقالة الجماعية أو الفردية لأعضاء مجلس النواب

وفقاً لنص المادة (١١١) من دستور ٢٠١٤ يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

وهنا ملاحظة هامة وجوهرية هو أنه يوجد عيب صياغة تشريعية في النص، ففي بداية النص يقرر المشرع الدستوري الحكم بقبول الاستقالة الجماعية، والمفترض أنها من جميع الأعضاء، وليست الاستقالة الفردية، التي يتقدم بها أحد الأعضاء بمحض اختياره وإرادته طوعاً ومختاراً، بقوله: "يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه"، ثم قيدها بشرط جوهرى لقبولها وهو ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. وهل يعقل أن يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه بأنفسهم بأنفسهم - خصماً وحكماً - ألا يكون هذا حلاً للمجلس ويملكه رئيس الجمهورية وحده. والأفضل لو أراد تخصيص أحد الأعضاء لتم تعديل النص وقال: "يقبل مجلس النواب استقالة أحد أعضائه... الخ" على غرار ما ورد بنص م ١١٠ الخاص بإسقاط العضوية. أو يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النص، وتحديد وجهة نظر المشرع الدستوري.

وقد أوضحت م ٣٩١ لائحة مجلس النواب إجراءات تقديم استقالة العضو، بأن تقدم إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرضها الرئيس خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبيده العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

المبحث الرابع

اختصاصات ووظيفة مجلس النواب وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤

نصت المادة (١٠١) من دستور ٢٠١٤، على أن: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور".

وهو ذات مضمون م(١) لائحة مجلس النواب مع اختلاف في الصياغة، حيث عرفت مجلس النواب بأنه: (السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة). ويفهم منه تنوع اختصاصات ووظيفة مجلس النواب ما بين سياسية، وتشريعية، ورقابية، وغيره مما سنوضحه في المطالب التالية:

المطلب الأول

الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب في دستور ٢٠١٤

ويمكن تناوله في فرعين:

الفرع الأول: الاختصاص التشريعي للبرلمان وبيان دوره

وهي ما تتمثل في سن القوانين، بدءاً من حق اقتراح القوانين وتقديم مشروعات القوانين، إلا أن المناقشة والتصويت على القوانين والقرارات هو حق خاص بمجلس النواب وحده، أما الاعتراض على إصدار القوانين، وإصدارها فهو حق دستوري مقرر لرئيس الجمهورية، ووفقاً لنص المادة (٢٢٥) من دستور ٢٠١٤: (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر).

ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). ويفهم من الفقرة الأخيرة جواز سريان العمل بالقوانين في غير موعدها؛ شريطة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب عدا المواد الجنائية والضريبية.

وعملية النشر هي عملية مادية بحتة يقوم بها رئيس الجمهورية بأن يأمر الموظفين المختصين بنشر القانون في الجريدة الرسمية؛ بهدف إعلام المواطنين والشعب بصدور قانون في موضوع معين برقم وتاريخ، وتم نشره في الجريدة الرسمية في عدد وتاريخ معين، فيصير حجة عليهم، إذ لا يجوز الاعتذار أو الجهل بالقانون.

جواز التنازل عن الاقتراح بقانون من أعضاء مجلس النواب أو أحدهم:

انطلاقاً من مبدأ أن من له حق الاقتراح له حق التنازل أجازت المادة (١٨٩) من اللائحة الداخلية لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.

وهو ما يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.

حالات سقوط الاقتراح بقانون من أعضاء مجلس النواب أو أحدهم:

تسقط الاقتراحات بقوانين في حالتين:

١- إذا كانت مقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار في نظرها، كتابةً من رئيس المجلس، أحد الأعضاء، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل. م ١٩١ من اللائحة.

٢- كما تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.

ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

الفرع الثاني: مجال ونطاق القانون:

المتعمق في دراسة نصوص دستور ٢٠١٤ الحالي يجد أن هنالك مسائل هي بطبيعتها محجوزة للقانون، ولا يمكن تنظيمها إلا بقانون وليس لائحة أو قرار بقانون. وهو ما قد يثير التساؤل حول مدى وجود حداً أعلى أو أدنى لنطاق القانون؟ وهل هناك مسائل تخرج بطبيعتها عن اختصاص مجلس النواب فلا يستطيع أن ينظمها بقانون؟

وللإجابة عن ذلك نقول: بأنه يتعين احترام النص الدستوري باعتباره القانون الأعلى والأسمى للبلاد، وأبو القوانين الحاكم على غيره من القوانين، وطالما استلزم المشرع الدستوري صراحة - دون حاجة إلى عرف دستور أو غيره - تنظيم بعض الموضوعات والمسائل بقانون يصدر عن السلطة التشريعية أو مجلس النواب فإنه قد قصر تنظيمها على نطاق القانون فقط، ويمتنع على رئيس الجمهورية أن يصدر من القرارات ما يخالف به ما نص عليه المشرع الدستوري، وكل ما يستطيع هو أن يصدر اللوائح التنفيذية اللازمة لذلك. إلا في حالات الضرورة وغياب مجلس النواب فتفعل أحكام نص م ١٥٦ وتصدر حينئذ قرارات رئيس الجمهورية بقانون.

حدود سن القوانين من البرلمان:

إنه وإن كان للقانون حداً أدنى من الموضوعات لا يمكن أن ينزل عنه، ولكن ليس له حداً أعلى، على اعتبار أن البرلمان صاحب السلطة التشريعية فله أن يشرع ما يشاء في أي موضوع، دون أن يتحول من نطاق التشريع إلى نطاق التنفيذ كأن يتجاوز اختصاصه

في التشريع ووضع القواعد العامة المجردة، فيقلب القرارات الإدارية الفردية ويضعها في قانون خاص إما لمحاباة شخص معين أو للتنكيل به.

ويراعى أن القوانين في قوتها الملزمة في مصر قد تكون على درجة واحدة كسائر القوانين العادية. وقد أصبح في قوتها الملزمة على درجتين عندما يغير الدستور نفسه بينهما في الأساسيات^(١)، كأن يشترط مثلاً إصدار القوانين المكملة للدستور بأغلبية خاصة (ثلثي الأعضاء) أكبر من الأغلبية العادية التي تصدر بها سائر القوانين (ثلث الأعضاء). وهو ما نحاول توضيحه فيما يلي:

١- مسائل جعلها الدستور صراحة من اختصاص القانون وحده

نص دستور ٢٠١٤ صراحة في كثير من مواده على أن هذا الموضوع أو ذاك لا ينظم إلا بقانون، بشكل يمنع رئيس الجمهورية من أن يشرع في مثل هذه الموضوعات بلائحة أو غيره. ويلاحظ استخدام المشرع الدستوري عبارات وجمل مختلفة تؤكد إبراز دور القانون في تنظيم هذه الموضوعات، كقوله: "وينظم القانون"، "حق يكفله القانون وينظمه"، "ويحدد القانون"، "إلا بقانون"، "إلا في حدود القانون"، "وفقاً لما ينظمه القانون"، ونحوه، والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- عبارة "وينظم القانون" استخدمت في المواد: (٧ المتعلقة بشيخ الأزهر، ١٨ المساهمة في اشتراكات التأمين الصحي الشامل، ٤٢ تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٨٤، ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩٦، ١٤٣، ١٥٩، ١٧٦، ١٨٠، ١٨٣، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٢، ٢٠٦، ٢٣٧، ٢٤٠).

- وعبارة "ويحدد القانون" فقد استخدمت في المواد: (٦ الخاصة باكتساب الجنسية، ٣٢ أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ٣٨، ١٠٢، ١٢٤، ١٤١، ١٨٠، ١٨٦، ١٨٩ الخاصة بالنيابة العامة، ١٩٠ الخاصة بمجلس الدولة، ١٩٦ الخاصة بهيئة قضايا الدولة، ١٩٧ النيابة الإدارية، ٢٠٣ مجلس الدفاع الوطني، ٢٠٤ القضاء العسكري، ٢٠٥ مجلس الأمن القومي، ٢٠٧ المجلس الأعلى للشرطة، ٢١٠ الانتخابات ومواعيد الطعن، ٢١٢ الهيئة الوطنية للصحافة، ٢١٣ الهيئة الوطنية للإعلام، ٢١٨ مكافحة الفساد، ٢٢٣ العلم الوطني). - وعبارة "إلا بقانون" استخدمت في المواد: ٢/٣٨: (لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون..). م ٥٥: (ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب).

- عبارة "وفقاً للقانون" استخدمت في المواد: (١٧، ١٨، ١٩ الخاصة بالتعليم، م ٢١، ٢٧ الخاصة بالنظام الاقتصادي، ٣٤، ٣٥ الخاصة بالملكية العامة ونزعها، ٤٢، ٥٥ الخاصة بالقبض والحبس، ٦١ قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، ٦٧، ٦٨، ٨٠، ٨٦، ٨٧، ٩١، ٩٦، ١٠٣، ١٥٣، ١٦٧، ١٨٤).

- وعبارة "إلا في حدود القانون" استخدمت في المواد: م ٢/٣٨ دستور: (ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون).

(١) د/ مصطفى أبو زيد فهمي: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص ٣٥٧: ٣٦٠.

- عبارة "إلا في الأحوال المبينة في القانون" استخدمت في المواد: (٣٥ المتعلقة بالملكية الخاصة، ٣٨ / ٢ الخاصة بالضرائب، ٥٨ حرمة المنازل، ٦٢ المغادرة والإقامة الجبرية، وحظر الإقامة).

- وعبرة حق يكفله القانون وينظمه استخدمت في مادة وحيدة م٦: (الجنسية حق، حق يكفله القانون وينظمه).

وقد صدر بالفعل بعض هذه القوانين أو تم تعديلها، كقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مجلس النواب وغيره، بشرط أن تصدر القوانين ومشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وفق ما قرره الدستور.

٢- مسائل جعلها الدستور صراحة من اختصاص القوانين المكملة للدستور:

قررت م١٢١ دستور صراحة بأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، تعد مكملة له؛ لمساسها المباشر بسلطات الدولة وحقوق وحريات الأفراد، وأهميتها في الحياة العامة. وهي ما تصدر - وفقاً لما سبق - بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وفي غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثراً رجعياً بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم). م٢٧٣ لائحة.

وتطبيقاً له قضت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها^(١) على أنه: (وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملًا للدستور:

أولهما: أن يكون الدستور ابتداءً قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي يبينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو فعل، دل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهمية والنقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى.

ثانيهما: أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بطبيعتها التي لا تخلو منها في الأعم أية وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملًا لها أن يكون محددًا لمضمونها مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئي يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملًا للدستور، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها.

واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون

(١) حكمها في قضية رقم ١٥٣ لسنة ٢١ قضائية. دستورية، جلسة ٣ يونيو ٢٠٠٠.

شكليا صرفا، ولا موضوعيا بحتا، بل قوامه مزاجية بين ملامح شكلية، وما ينبغي أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، على النحو المتقدم بيانه".

٣- مسائل الزم الدستور صراحة السلطة التشريعية بإصدار قوانين خاصة بها:

ألزم المشرع الدستوري السلطة التشريعية ضرورة إصدار قوانين خاصة بموضوعات معينة لطوائف وفئات خاصة، ولظروف خاصة كمرحلة انتقالية ونحوها. كطلبه إصدار قانون لتنظيم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والموافقة على تعيين رؤساءها، م(٢١٦) من دستور ٢٠١٤. وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، م(٢٣٥) دستور ٢٠١٤. وقانون للعدالة الانتقالية، م (٢٤١) منه.

الإجراءات التشريعية البرلمانية

حصرتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الباب السادس منها في الآتي إجمالا:

١- تعديل الدستور سواء بناء على طلب رئيس الجمهورية^(١)، المواد ١٣٣: ١٣٩ منها. أو بناء على طلب أعضاء المجلس^(٢)، المواد ١٤٠: ١٤٣ لائحة.

٢- مشروعات القوانين، وعلى رأسها مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية- مما يؤكد أن مجلس النواب يملك وحده سلطة التقرير التشريعي، حتى بالنسبة لقوانين الخطة، والموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للميزانية- سواء عن طريق إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، المادتين ١٤٤: ١٤٥، أو بدراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة بلجنة الخطة والموازنة، المواد ١٦٤: ١٥٧.

٣- مشروعات القوانين العادية الأخرى أيا كان موضوعها، وتبدأ بإحالة مشروعات القوانين م١٥٨، ثم باقتراحات التعديل فيها، المواد ١٥٩: ١٦٣، ثم مناقشتها بالمجلس، المواد ١٦٤: ١٧١، ثم المداولة الثانية فيها، المواد ١٧٢: ١٧٤، ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، م١٧٥، ثم ضبط صياغة مشروعات القوانين، ١٧٦، ثم الاعتراض على مشروعات القوانين، م١٧٧، ١٧٨، ثم استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين، م١٧٩- ١٨٠.

(١) نصت المادة (١٣٣) لائحة: (يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من الدستور. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس). ويراجع باقي المواد المتعلقة بذلك.

(٢) نصت المادة (١٤٠) لائحة: (لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهة أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً).

- ٤- الاقتراحات بقوانين: وتبدأ بتقديم الاقتراح بقانون وإحالته إلى اللجان، م ١٨١: ١٨٤. ثم دراستها في اللجان، م ١٨٥ - ١٨٧. ثم مناقشتها في المجلس، م ١٨٨: ١٩٢.
- ٥- القرارات بقوانين، المواد ١٩٣ - ١٩٦.
- ٦- المعاهدات والاتفاقيات الدولية. م ١٩٧.

المطلب الثاني

الاختصاص السياسي لمجلس النواب في دستور ٢٠١٤

وهو ما يتمثل في إقرار واعتماد السياسة العامة للدولة؛ وبالرغم مما نصت عليه المادة (١٥٠) من دستور ٢٠١٤ من أن: "يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. إلا أن المادة (١٠١) من ذات الدستور، وم ١ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب جعلتا إقرار السياسة العامة للدولة من وظيفة مجلس النواب الرئيسة، فقررت: "ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة". وكذا إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد خصصت اللائحة الداخلية الباب الخامس منها لبيان الإجراءات السياسية البرلمانية، وحصرتها في الآتي: ١- الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، كترشيح مترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، أو استقالة رئيس الجمهورية، أو اتهام رئيس الجمهورية، أو خلو منصب رئيس الجمهورية، أو سحب الثقة من رئيس الجمهورية. المواد من ١٠٨: ١١٨ اللائحة الداخلية.

٢- مناقشة بيانات رئيس الجمهورية. المواد من ١١٩: ١٢٥ اللائحة الداخلية. وفقا لما قرره م (١٥٠) دستور: (الرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس). وأكدته م (١١٩) لائحة.

٣- مناقشة برنامج الحكومة، ومنحها الثقة^(١).

٤- إعفاء الحكومة من أداء عملها^(٢)، وإجراء تعديل وزاري فيها^(٣).

٥- مناقشة إعلان حالي الحرب والطوارئ، المواد ١٣٠: ١٣٢ من اللائحة.

المطلب الثالث

الاختصاص المالي لمجلس النواب

ويتمثل في خمس اختصاصات، كالآتي:

١- موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد عرضها عليه قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية: يؤكد نص المادة (١٢٤) من دستور ٢٠١٤: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس

(١) نصت المادة (١٢٦): (يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاؤ هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري الأحكام المقررة في المواد ١٢٢ عدا الفقرة الثانية، ١٢٣، ١٢٤ من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة).

(٢) نصت المادة (١٢٨) لائحة: (لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذاً إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن).

(٣) نصت المادة (١٢٩) لائحة: (لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٦ من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة ٢٣٤ من الدستور، في تعيين وزير الدفاع).

النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقة عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً". وهو ما أكدته المادة (١٥٤) لائحة، نحيل إليها، وسيتم دراسته تفصيلاً في مادة المالية العامة والتشريع الضريبي.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".

٢- ت صويت مجلس النواب على الد ساب الختامي للموازنة العامة للدولة، و صدور قانون بذلك بعد عرضه عليه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: يؤكد نص المادة (١٢٥) من دستور ٢٠١٤ على أنه: "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى".

٣- موافقة مجلس النواب على اقتراض السلطة التنفيذية، أو د صولها على تمويل، أو ارتباطها بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة: يؤكد نص المادة (١٢٧) من دستور ٢٠١٤: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

٤- مناقشة مجلس النواب للموازنة المستقلة بالجهات والهيئات القضائية: يؤكد نص المادة (١٨٥) من دستور ٢٠١٤: "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً".

٥- مناقشة مجلس النواب للموازنة المستقلة بالمحكمة الدستورية العليا: يؤكد المادة (١٩١) من دستور ٢٠١٤ من أن: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.....".

المطلب الرابع

الاختصاص الرقابي لمجلس النواب

وهو ما نتناوله فيما يلي:

أولاً: النظر في التقارير السنوية المقامة من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية: يؤيده نص المادة (٢١٧) من دستور ٢٠١٤: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورهما.

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنتشر هذه التقارير على الرأي العام.

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون".

ثانياً: رقابة مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية ووسائلها: سبق القول أن دستور ١٩٧١ قد مال في تنظيم السلطة التنفيذية إلى الأخذ بالنظام الرئاسي، ولكن في العلاقة بينها وبين البرلمان أخذ بالنظام البرلماني، بعكس الحال في دستور ٢٠١٤ فهو وإن مال للنظام البرلماني إلا أنه أخذ بنظام شبه رئاسي وليس مختلطاً، يؤكد أن من حق مجلس النواب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. بل قد أفرد المشرع العادي الباب السابع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وخصه وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.

وتعتبر الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية من أهم وأخطر صلاحيات مجلس النواب وأعضائه، وهي ما تبدو جلية في الوسائل التالية:

الوسيلة الأولى: توجيه السؤال البرلماني

تعد الأسئلة البرلمانية إحدى الوسائل التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة، حيث تمكنه من متابعة النشاط اليومي لأعمال الحكومة وأجهزتها المختلف بطريقة رسمية موثقة.

ويقصد بالسؤال البرلماني:

تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التي يجهلون، أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين^(١). أو هو: توجيه استيضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما^(٢). أو هو: حق دستوري مقرر لكل عضو من أعضاء المجلس؛ بغرض الاستفهام أو الاستيضاح عن أمر ما يتعلق بالحكومة، ولا يعلمه عضو مجلس النواب، أو بغرض التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

(١) د/ سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ط٦، ١٩٩٦م، ص ٤٧٥.

(٢) د/ رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة، جامعة عين شمس، ١٩٨٠م، ص ٣٥٤.

وحق تقديم السؤال هو حق فردي^(١)، حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس النواب التقدم بسؤال إلى أحد الوزراء؛ بهدف تمييزه عن باقي أوجه الرقابة الأخرى. وإن كان ليس هناك ما يمنع من أن يتقدم عدد من الأعضاء كل على انفراد - بنفس السؤال وفي وقت واحد - إلى أحد الوزراء. إلا أن المادة (١٩٩) لائحة قررت أنه: (لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد...).

وترجع الحكمة من تقديم الأسئلة البرلمانية إلى مطابقة ما لدي عضو البرلمان من بيانات ومعلومات حصل عليها بطريقة أو بأخرى مع ما قد يرد في الإجابة الرسمية. أو فرض رقابة على النشاط الحكومي في المجالات التي قدم السؤال عنها. أو أن تكون تمهيداً لإجراء إصلاحات تشريعية في الدولة عندما تكشف الإجابات الوزارية عن وجود نقص أو خلل فيها.

ويتميز نظام الأسئلة البرلمانية بسهولته وعفويته^(٢)، إضافة إلى أنه يعد معيناً لا ينضب للمعلومات والبيانات المتدفقة من الحكومة، وهو ما ساعد على انتشاره واتجاه العديد من الدول إليه. بل قد ساعدت بساطة استخدامه أعضاء البرلمان في مختلف الدول على استخدامه بطريقة مكثفة، فإمكانية عضو البرلمان على استخدام حقه في السؤال البرلماني منفرداً تمكنه من تحقيق ذاته، والظهور أمام ناخبيه كمتتبع لشئون الحياة العامة. الأمر الذي يجعله يتأثر بعوامل مختلفة، مثل خبرة النائب ومهارته في طريقة صياغة السؤال؛ بقصد الحصول على بيانات معينة^(٣).

وقد أخذت معظم الدساتير العربية بنظام الأسئلة البرلمانية، ومنها مصر، حيث نصت المادة (١٢٩) من دستور ٢٠١٤ يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم". وأكدت المادة (١٩٨) لائحة: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتمده الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة ٢٠٢ من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقاً لأحكام هذه اللائحة).

ويتعين علي من وجه إليه السؤال الإجابة عن هذه الاسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز لعضو مجلس النواب سحب سؤاله في أي وقت شاء، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها. م ١٢٩.

(١) المادة (١٨١) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري. والمادة (١٢١) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي. والمادة (١١٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

(٢) نظام الأسئلة نشأ عفواً أول مرة في البرلمان الانجليزي.

(٣) عبد العزيز بن حمود اللحيدان: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية - دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، بحث تخرج، كلية الاقتصاد والإدارة - قسم الأنظمة، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٨، ص ٥٣.

النتائج والآثار المترتبة على تقديم السؤال البرلماني:

يترتب على تقديم السؤال البرلماني نتائج عدة، من أهمها^(١):

١- يوجه السؤال البرلماني من عضو البرلمان دون غيره- كأحد العاملين في البرلمان أو من صحفي أو قاضي- إلى أحد الوزراء.

٢- لا يجوز توجيه السؤال إلا لمن حددهم الدستور صراحة أعضاء السلطة التنفيذية كرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. وعليه فلا يجوز تقديمه إلى عضو آخر في المجلس. ولا إلى رئيس مجلس النواب، أو هيئة مكتب المجلس أو إحدى لجانها. وإذا كانت هذه القيود لم ترد في اللوائح الداخلية للبرلمانات إلا أنها تعد نتيجة مستمدة من طبيعة حق السؤال ومنسجمة معه.

٣- ينبغي تحديد الجهات المختصة^(٢) التي يجب توجيه السؤال إليها في السلطة التنفيذية. كأن يوجه السؤال إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، أو إلى الوزير المختص؛ لأن الرقابة البرلمانية تنطبق على أعمال الحكومة ككل أو أعمال كل وزير على حده.

أما عن مدى جواز توجيه السؤال إلى مجموعة من الوزراء مرة واحدة، فقد درجت التقاليد البرلمانية على تطبيق مبدأ عدم جوازية توجيه السؤال لأكثر من وزير، فللعضو أن يختار أحد الوزيرين الذي يرجح معه أن يكون أكثر اتصالاً بالموضوع ويوجه له السؤال^(٣).

الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لقبول الأسئلة البرلمانية:

يفهم من نص المادتين (١٩٩)^(٤)، (٢٠١)^(٥) من لائحة مجلس النواب ضرورة توافر الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الأسئلة البرلمانية.

أما الشروط الشكلية فهي:

١- أن يكون السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس، وذلك في الأسئلة الأصلية دون الأسئلة الإضافية التي تطرح فجأة بعد إجابة الوزير، وهو نص ثابت في اللوائح البرلمانية.

٢- استخدام الصياغة السليمة المختصرة للأسئلة، بعبارات موجزة وواضحة.

٣- خلو الأسئلة من التعليق إلا عند الضرورة.

(١) للتوسع: د/ عادل الطبطبائي: الأسئلة البرلمانية، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٨٧م، ص ٢٩.
(٢) بعض اللوائح صوّرت الجهات التي توجه إليها الأسئلة واصفة إياها بالحكومة، وهذا منتقد لأنه يثير مشكلة تحديد المقصود بالحكومة، هل يشمل جميع الوزراء أم بعضهم.
(٣) المادة (١٢١) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي. المادة (١١٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
(٤) لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خالياً من العبارات غير اللائقة).
(٥) يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة مقبلة).

٤- أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه، فالأصل العام أن للنائب حرية تقديم أي عدد من الأسئلة دون تحديد. إلا أن بعض الدول قد تتجه إلى فرض قيود تنظيمية على عدد الأسئلة التي يسمح للنائب تقديمها خلال وقت معين.

٥- مراعاة الارتباط والاختصاص عند تقديم السؤال بأن يوجه إلى الوزير المختص المسئول، دون غيره من الوزراء غير المختصين أو غير المرتبطين بالموضوع.

وأما الشروط الموضوعية فنتمثل في:

١- خلو السؤال من العبارات الجارحة غير اللائقة لكل من يقصدهم السؤال، حتى لا ينتقل السؤال من كونه أداة للاستفهام والرقابة إلى أسلوب للهجوم والانتقاد الشخصي.

٢- ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد^(٢)، أو المساس بالأمن القومي، كأن يكشف عن بعض المعلومات ذات الطبيعة السرية، أو يؤدي إلى إثارة نزاع أو خلاف أو فتنة مع دولة أخرى.

٣- أن يكون السؤال موضوعي ومحدد بأن يشمل الموضوعات المسموح بالسؤال عنها، وليس بخارج عنها.

٤- أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور العامة ذات الأهمية^(١)، لا بالمصالح الشخصية أو الخاصة.

٥- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم وجهات القضاء، كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في الصحف^(٢).

٦- مراعاة حدود حق السؤال، فهناك بعض الموضوعات لا يجوز لأعضاء البرلمان أن يجعلوها محلاً لسؤال، لفرض بعض القيود عليها، كالقيود المستندة إلى النصوص الدستورية، كالاختصاصات الدستورية التي يباشرها رئيس الدولة منفرداً.

كما أن نطاق حق السؤال يجب أن يقف عند حدود الحقوق الدستورية الأخرى، ولا يكون أداة للاعتداء عليها وخاصة الحقوق التي قد كفلتها الدساتير لمواطنيها كأسرارهم الشخصية والخاصة، فلا يجوز للعضو مثلاً أن يسأل وزير الصحة عن أسماء بعض المرضى أو مستوى حالاتهم.

وهناك بعض القيود المتعلقة بالأعراف البرلمانية، وتشمل موضوعات استخدام حق العفو من قبل رئيس الدولة، والمسائل المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات، مثل اختصاصات السلطة القضائية، والموضوعات الخاصة بالسلطة التشريعية، حيث لا يجوز أن تكون محلاً لسؤال برلماني، مثل الاختصاصات الممنوحة لأعضاء البرلمان وكذلك الأفعال التي تقع داخل البرلمان، وأخيراً تلك الموضوعات الخاصة باختصاص الحكومات الأجنبية^(٣).

(١) المادة (١٨١) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري الملغاة. المادة (١١٥) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني كإشارة للحيدان.

(٢) المادة (١١٥) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

(٣) د/ عادل الطبطبائي: مرجع سابق، ص ٦١ وما بعدها.

إدراج الأسئلة التي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول الأعمال ومناقشتها:

إذا ما توافرت في الأسئلة البرلمانية الشروط الشكلية والموضوعية السابقة، غدا السؤال مؤهلاً للإجابة عليه، بشرط أن يعلم به الوزير المسئول قبل وقت الإجابة بمدة كافية؛ حتى يستطيع الإعداد لهذه الإجابة كتابية أو شفاهة. ووجب إدراج السؤال في جدول أعمال مكتب المجلس أقرب جلسة، بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وجه إليه. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.

ولا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.

وفي حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.

ولا يجوز أن يُدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة. وتُضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً للإجابة عنها في جلسة واحدة معاً. وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه الأولوية على غيرها. م ٢٠٣ لائحة.

ويجب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويًا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ويخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف. م ٢٠٥ لائحة.

وللعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.

ولا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا تسري الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، ولأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفويًا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين ١٩٨، ١٩٩ من هذه اللائحة. م ٢٠٩.

حكم غياب مقدم السؤال البريطاني: إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة في مضبطة الجلسة. م ٢٠٤ لائحة.

حالات الإجابة عن السؤال كتابية:

وفقاً لنص م (٢٠٠) من اللائحة الداخلية للمجلس تكون الإجابة كتابيةً عن الأسئلة في الأحوال الآتية^(١):
أولاً: إذا طلب العضو ذلك.

ثانياً: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات احصائية بحتة.
ثالثاً: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة الوزير المختص.
رابعاً: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد. وتنتشر الأسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها كتابية بملحق خاص بمضبطة الجلسة.

سحب الأسئلة: يجوز لعضو البرلمان سحب سؤاله في أي وقت. ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة. م (٢١٠) لائحة

سقوط الأسئلة: يسقط السؤال البرلماني بزوال عضوية مقدمه؛ للاستحالة المادية والقانونية. م (٢١١) لائحة.

وقت السؤال والمدة الزمنية لطرحه والجواب عليه: تختلف الدول في تحديد هذه المدة، كما أن بعض الدول تميز بين الأسئلة الشفوية والمكتوبة من حيث مدة الإجابة، في حين لا يفرق البعض الآخر بينها، وعموماً فإن المدد الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية غالباً تتميز بقصرها.

كما أن الإجابة تختلف حسب طبيعة السؤال المقدم، وما إذا كانت الدولة تتبنى نظام الأسئلة الشفوية، أو الأسئلة المكتوبة، أو أنها تأخذ بنوع واحد من الأسئلة والإجابة عليها.

جزاء عدم الإجابة: لا شك أن حق أعضاء البرلمان في الحصول على إجابة على أسئلتهم متوقف على إرادة الوزير. وإن جاز لعضو البرلمان في بعض الأنظمة الاحتجاج البرلماني، أو نشر الأسئلة التي لم يجب عنها في الجريدة الرسمية، أو تحويل الأسئلة المكتوبة إلى شفوية، أو إلى استجواب. والنص لدينا في مصر واضح في أنه يجوز لعضو مجلس النواب سحب سؤاله في أي وقت شاء، ولا يجوز له تحويل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

الوسيلة الثانية: توجيه استجواب

يعتبر الاستجواب من أخطر الحقوق التي يمارسها عضو مجلس النواب في علاقته بالحكومة، فهو ليس مجرد طلب إيضاح أو استفسار عن مسألة معينة، بل هو عبارة عن مناقشة تفصيلية لكل جوانب الموضوع، أو استيضاح يتضمن الاتهام أو النقد بهدف محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف ما من التصرفات العامة. أو هو: "سؤال مغلف يهدف إلى كشف سلامة تصرف الوزير في موضوع مساءلته"^(٢). أو هو: "استفسار

(١) يلاحظ لا وجود للأسئلة الشفوية في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، إلا في حالة مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس. نقلاً عن د/ عادل الطبطائي.

(٢) د/ محمد عبد المحسن المقاطع: الاستجواب البرلماني للوزراء في الكويت، مجلة الحقوق، ملحق العدد الثالث، س ٢٦، سبتمبر ٢٠٠٢م، ص ١١.

ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه^(١).

يؤكد نص المادة (١٣٠) دستور ٢٠١٤، ومادة ٢١٦ لائحة داخلية لمجلس النواب على أن: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبته عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبعد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

شروط تقديم الاستجواب:

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمر المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسب إليه من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمر لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك^(٢). وتسري على الاستجواب أحكام المادة ٢٠٣ من هذه اللائحة.

ونصت المادة (٢١٨) على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة ٢١٧ من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

ويشترط في الاستجواب عدة شروط موضوعية وشكلية منها:

١- ألا يتضمن أموراً مخالفة للدستور أو القانون.

٢- ألا يتضمن عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمر لا تدخل في اختصاص الحكومة.

٣- أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة.

كما أوجبت اللوائح الداخلية للأنظمة شروطاً شكلية لممارسة العضو لحقه في تقديم الاستجواب، فمن ناحية يجب أن يقدم طلب الاستجواب كتابةً، وأن يوقع عليه مقدمه؛ بما يفيد مسئوليته عن الوقائع التي يتضمنها الاستجواب. وإذا تطلبت اللائحة توقيع عدد معين من الأعضاء، فيجب أن تستوفي هذه التوقيعات.

يؤكد أن الاستجواب في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب كان يقدم لرئيس مجلس الشعب المصري، على أن يبين العضو موضوعه بصفة عامة، وأن يرفق به مذكرة تبين

(١) د/ ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٣٥٠.

(٢) مادة ٢١٧ من لائحة مجلس النواب

الأمر محل الاستجواب، والوقائع الرئيسية فيه، وكذا الأسباب التي يستند إليها، وأيضاً جميع ما يتعلق من مستندات تؤيد الاستجواب.

وقد حددت م (١٣٠) دستور آلية وإجراءات مناقشة الاستجواب حيث يقوم مجلس النواب بمناقشته بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبعد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

الوسيلة الثالثة: سحب الثقة

تعد المسؤولية السياسية أو الوزارية أحد الدعامات الجوهرية في النظام البرلماني، ويقصد بها: أن يكون للبرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة، أو من أحد الوزراء، بشكل يترتب عليه وجوب استقالة الحكومة أو الوزير، نتيجة الإخلال بعمل أو الامتناع عن عمل قانوني معين. ولقد تناولت المادة (١٣١) من دستور ٢٠١٤ الأحكام الخاصة بسحب الثقة، وشروطها، فنصت على أن: "المجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

الوسيلة الرابعة: طلب مناقشة موضوع عام

يقصد به: طرح موضوع ذي أهمية عامة للمناقشة داخل البرلمان، يشترك فيها جميع أعضائه؛ بقصد استيضاح سياسة الحكومة حول هذا الموضوع، وتبادل الرأي بشأنه^(١). ولا يقصد به المحاسبة أو توجيه الاتهام، وإنما فقط مجرد تنوير الحكومة ومجلس النواب حول الموضوعات المثارة في شأنها المناقشة.

ومن ثم فإنه يعد من الأساليب الرقابية الهادئة التي تهدف إلى إجراء حوار بناء وفعال بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة؛ بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان. ويعتبره البعض^(٢) من قبيل تبادل الرأي والتعاون بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق المصلحة العامة. وهناك من يراه^(٣) مجرد مناقشة حرة ترمي إلى تبادل وجهات

(١) د/ رمضان محمد بطيخ: التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان الرقابية، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢٠٠١ - ٢٠٠٢م، ص ١٨٤.

(٢) د/ يحيى الجمل: النظام الدستوري في جمهورية مصر، التوكيلات التجارية العالمية، ١٩٧٤م، ص ٢٢٦.

(٣) د/ محسن خليل: النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة، الإسكندرية، ١٩٧١م، ص ٤٤٨.

النظر في جو من التفاهم للوصول إلى أفضل سياسة تنتهج، ويمكن أن تكون محل تدبير لكل من البرلمان والحكومة.

وقد أخذت بعض الدساتير بهذا الحق، حيث جاء في المادة (١٣٢) من دستور ٢٠١٤ على أنه: "يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه".

ويتفق الفقهاء^(١) على أن طرح موضوع للمناقشة يقف موقفاً وسطاً بين السؤال والاستجواب. فهو يفوق السؤال من حيث عدم اقتصره في الحوار على طرفيه (السائل والمسئول)، فالنقاش مفتوح لجميع الراغبين من أعضاء البرلمان، دون أن يحول من أن يقدموا أسئلة إلى الحكومة حول ما يظهر من الموضوع.

كما أنه أيضاً يماثل الاستجواب من حيث طرح موضوع في مناقشة لا تقتصر على المستجوب والموجه إليه الاستجواب، ولكنه بطبيعة الحال يختلف عنه في الأثر، فهو لا يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة أو لأحد أعضائها على خلاف الاستجواب الذي قد يؤدي إلى هذا الأثر^(٢).

ومما يميز وسيلة طلب مناقشة موضوع عام عن غيرها أنها وسيلة جماعية، تتم بطلب مكتوب، فيها نوع من التعاون والحوار المشترك بين الحكومة والبرلمان، والمناقشة فيها عامة ومفتوحة حول موضوع عام، من ضمن الموضوعات المتعلقة بالنشاط الحكومي.

الوسيلة الخامسة: إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام

ينطلق هذا الحق من فكرة مؤداها أن البرلمان - بما له من حق الرقابة على الحكومة - أن يحثها على القيام بعمل معين، أو الامتناع عن آخر، فهو حق لا يحتاج إلى نص دستوري. والدساتير التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني تؤيد حق الأعضاء في تقديم مقترحات للقيام برغبات معينة؛ لأنها تقرر للمجلس حق الإشراف العام على شئون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة^(٣).

وقد نصت المادة (١٣٣) من دستور ٢٠١٤ على أن: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

(١) د/ محسن خليل: القانون الدستوري والدساتير المصرية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٦م، ص ٤٤٠. د/ قائد محمد طربوش: السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط ١، ١٩٩٥م، ص ٣٩٥. د/ سامي عبدالصادق: أصول الممارسة البرلمانية، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٨٢م، ص ٣٩٦.

(٢) رغم أن المادة (١٣٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني قد أجازت لطالبي المناقشة العامة وغيرهم من الأعضاء طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، مع مراعاة أحكام المادة (٥٤) من الدستور. كإشارة طربوش.

(٣) د/ خالد سمارة الزغبى: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة: مجلة العلوم الإدارية، السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٨٧م، ص ١١٨.

شروط إبداء اقتراح

يشترط في طلب الاقتراح ما يلي:

١- أن يتعلق الاقتراح بموضوع من الموضوعات العامة، بطلب كتابي إلى رئيس مجلس النواب على أن يبين فيه أموراً ثلاثة وهي: مضمون الرغبة، والأسباب الداعية إلى اقتراحها، ووجه تعلقها بالمصلحة العامة.

٢- وألا يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو النظام.

٣- وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات

٤- وأن يكون من الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس النواب، أي لا يكون من الأمور التي يحظر عليه التدخل فيها كالموضوعات القضائية^(١). وإلا تم التنبيه على مقدم الاقتراح بعدم التكلم في موضوع الاقتراح أمام المجلس، فإذا أصر على ذلك كان على الرئيس أخذ رأي المجلس في تلك المسألة دون مناقشة، أي يبدي رأيه فحسب قبولاً أم رفضاً.

الوسيلة السادسة : تقديم طلب إحاطة أو بيان عاجل

طلب الإحاطة يعد من الوسائل الرقابية المنظمة لاثياً داخل البرلمان دون أن ترد في الدستور^(٢). حيث نظمتها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري في المواد من (١٩٧-١٩٤)، فنصت المادة (١٩٤) على أن: "لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة بأمر معين له أهمية عامة وعاجلة، ويكون داخلياً في اختصاص من يوجه إليه..".

كما نصت المادة (١٩٧) من ذات اللائحة على أنه: "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العاجلة".

إلا أن المشرع الدستوري قد نص صراحة في المادة (١٣٤) من دستور ٢٠١٤ على أن: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية".

والهدف من طلب الإحاطة هو: موازنة الحكومة على أداء مهامها، وتبصرتها بأمور قد يصعب عليها معرفتها؛ لتعدد أجهزتها، وتشعب مهامها مما قد يصعب معه معرفتها بمختلف جوانب الخلل في مرافقها، فالنائب أو العضو هنا يقوم بإحاطتها بما لم تحط به، وإخبارها بما لم تعلمه، حتى إذا أثيرت مسؤوليتها فيما بعد لا تعتذر بجهلها.

والطلب لا يفقد صفته كطلب إحاطة، حتى لو ثبت علم الحكومة بالمشكلة التي يثيرها؛ لأن جهل الحكومة بالمشكلة محل الطلب ليس شرطاً لقبوله، كما أن علمها بها سلفاً ليس سبباً لرفضه، فالطلب إن فقد دوره في إخبار الحكومة بأمر عاجل، فإنه لا يفقد

(١) د/ محمد أنس جعفر: القانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٧م، ص ٢١٢.

(٢) طلبات الإحاطة وسيلة غير معروفة في النظامين الكويتي والأردني. الطبطبائي.

أهميته في إحاطتها بواجب عليها فعله، وحثها على لزوم التدخل لتأديته^(١). بشرط أن يتعلق بمشكلة عامة، عاجلة وخطيرة، التي تستلزم التدخل الفوري السريع لحلها.

الوسيلة السابعة: لجان تقصي الحقائق أو التحقيق البرلماني

يقصد بها: رغبة البرلمان في الاطلاع على معلومات عن الحكومة تتيح له ممارسة صلاحياته، كتكليف لجنة من أعضائه لجمع المعلومات، وتقديم تقرير يتخذ على ضوءه القرار المناسب^(٢). أو أن يتوصل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من الحقائق. مثال: مذبة استاد بور سعيد، وغيرها.

فإذا أثير موضوع - مما يدخل في اختصاص مجلس النواب - وأراد أن يصدر فيه قراراً فأمامه أحد طريقين: إما أن يقتنع بالبيانات التي تقدمها له الحكومة عن أجهزتها المختصة. أو أن يحاول الوقوف على الحقيقة بنفسه، إذا ما داخله شك لسبب أو لآخر^(٣).

وقد ذكر البعض^(٤) بأن الغاية من تمتع البرلمان بهذا الحق هي معرفة حقيقة الأوضاع في أجهزة الحكومة؛ لكي يتمكن المجلس من إعمال رقابته عليها، وهو على بينة من الأمر؛ وحتى يتحقق من صدق وكمال الإجابات التي يتقدم بها الوزراء أمامه.

وبعد حق إجراء التحقيق من الحقوق المقررة للبرلمان ولو لم ينص عليه في الدستور^(٥)، باعتباره من الوسائل الضرورية التي تمكن البرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية. ومع ذلك، فإن بعض الدساتير تنص على هذا الحق صراحة، حيث نصت المادة (١٣٥) من دستور ٢٠١٤ على أن: "لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وفي جميع الاحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس".

(١) عبد العزيز بن حمود اللحيدان: مرجع سابق، ص ٤٨.

(٢) د/ قائد محمد طربوش: مرجع سابق، ص ٣٧٧.

(٣) د/ سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاث .. ١٩٩٦م، مرجع سابق، ص ٤٧٩.

(٤) د/ ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ٣٤٩.

(٥) د/ عادل الطبطبائي: السلطة التشريعية في دول الخليج العربي، الكويت، منشورات مجلة دراسات الخليج،

١٩٨٥م، ص ٢٧٨. د/ عثمان عبد الملك الصالح. مرجع سابق، ص ٢١. د/ قائد محمد طربوش. مرجع

سابق، ص ٣٧٨.

ووفقاً للنظام المصري^(١)، يتم تكوين لجنة التحقيق أو لجنة تقصي الحقائق من أعضاء المجلس بقرار من المجلس يصدر بناء على ترشيح رئيسه، على أن يلتزم الرئيس في الترشيح بأمرين:

أولهما: الخبرة والتخصص فيمن يقع عليهم الاختيار بالموضوعات التي يجري التحقيق بشأنها.

والثاني: أن يعكس الاختيار مختلف الاتجاهات السياسية داخل المجلس، بمعنى أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً. ويخضع تحديد هذا العدد، طبقاً لأهمية موضوع التحقيق.

دور لجنة تقصي الحقائق

يتمثل فيما يلي^(٢): ١- حق الاطلاع على وثائق الإدارة.

٢- الحصول على الصور اللازمة من مستنداتها.

٣- الكشف عن بياناتها الضرورية لأداء عملها، أن تجمع ما تراه من أدلة.

٤- سلطة استدعاء كل شخص ترى ضرورة الاستماع إلى أقواله أو شهادته.

ويتعين على جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

وإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام لجنة التحقيق - بعد إعلانهم بالطرق المقررة نظاماً - أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، يكون لرئيس اللجنة أن يطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لرفع الدعوى العمومية عليهم. وليس من اختصاصاتها الأمر بتفتيش المنازل أو أن تقرر المصادرة، أو إصدار مذكرات التوقيف. باعتبارها ليست هيئة قضائية، إذ تقتصر صلاحياتها على سماع شهادة الشهود فقط^(٣).

ولا يقتصر طلب التحقيق - وفقاً للاتحة مجلس الشعب المصري - على أعضاء المجلس فحسب، وإنما يجوز تقديمه من اللجنة العامة للمجلس أو إحدى لجانه الأخرى، بل يجوز لرئيس الدولة أو للحكومة طلب إجراء التحقيق أيضاً^(٤).

(١) المادة (٢١٩) من اللاتحة الداخلية لمجلس الشعب المصري.

(٢) المادة (١٣٥) دستور ٢٠١٤.

(٣) د/ قائد محمد طربوش: مرجع سابق، ص ٣٧٩.

(٤) د/ محمد باهي أبو يونس: الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي،

الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٢م، ص ١٢١.

مدى لزوم موافقة السلطة التنفيذية من عدمه على عمل لجنة تقصى الحقائق

يرى البعض^(١) بأنه في النظام الفرنسي يحق للحكومة أن تعترض على طلب تكوين اللجنة، إذا كان هذا التحقيق قد يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، أو أن أسرار الدفاع لا تسمح بتكوين لجنة تحقيق. إلا أنه في النظام المصري لا يوجد ما يدل على ذلك، وبالتالي ليس من حق الحكومة الاعتراض على تكوين اللجنة، ولا يمكن لها أن توقف إجراء تحقيق برلماني حول بعض أنشطتها، على اعتبار أنه حق دستوري مقرر لأعضاء مجلس النواب في ضوء نص المادة (١٣٥) دون حاجة إلى موافقة السلطة التنفيذية عليه.

ويجب على لجنة التحقيق أن تضمن تقريرها بياناً وافياً عن الموضوع، والخطوات التي سلكتها في سبيل جمع المعلومات والبيانات، وكذا النتائج التي توصلت إليها عبر أدائها لمهمتها، وما تراه من توصيات بناء على ذلك، لأن المجلس سيتخذ قراره أخيراً بناء على هذا الأساس. وقد نصت أكثر اللوائح على أنه مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة معينة على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فإذا انقضت الميعاد ولم يقدم التقرير، فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير، وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه^(٢).

(١) د/ هشام محمد البدرى: لجان التحقيق البرلمانية، المنصورة، دار الفكر والقانون، ط ١، ٢٠٠٣م، ص ٨٦.
(٢) المادة (٧٠) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري، وهي القواعد التي تنطبق أيضاً على لجان التحقيق، حيث أحالت إليها المادة (١٢٢). والمادة (٥٥) من لائحة مجلس الأمة الكويتي.

المطلب الرابع

أوجه الرقابة والتعاون والتوازن بين السلطين التنفيذية والنشريعة

ثمة عدة اختصاصات أخرى لمجلس النواب "السلطة التشريعية" تبرز وظيفته في الرقابة والتعاون مع السلطة التنفيذية، والتوازن بين سلطة كل منهما، حيث:

١- يشترط لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب - حال وجود المجلس - م ١٤٢ من الدستور.

٢- يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية - حال وجود المجلس - ... مادة ١٤٤. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

٣- يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.. سبق عرضها في اختصاصات رئيس الجمهورية، م ١٤٦.

٤- لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. م ١٤٧.

٥- لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. م ١٤٧.

٦- لرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. م ١٥٠.

٧- يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. م ١٥١.

٨- لا يرسل رئيس الجمهورية القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء حال وجوده. م ١٥٢. وإلا وجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني حال غيابه.

٩- يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. م ١٥٤.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمتد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على

مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

١٠- لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. م ١٥٥.

١١- إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين... م ١٥٦، سبق عرضها في اختصاصات رئيس الجمهورية.

١٢- لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. م ١٥٨.

١٣- يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. م ١٥٩.

١٤- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون اعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. م ١٦٠.

١٥- يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. م ١٦١.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

١٦- إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس. م ١٦٢.

١٧- يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانها، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه. م ١٦٩.

١٨- ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس

المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. م ٢٠٣.

١٩- ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. م ٢٠٥.

الفصل الثالث

السلطة القضائية في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

نكتفى بما ورد في القسم الأول^(١)؛ وكل ما يهم الدارس معرفته، هو أن مصر تأخذ بالقضاء المزدوج، حيث يوجد نوعين من القضاء:

الأول: القضاء العادي: وهو ما يختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته. مادة ١٨٨. ومن جهاته: النيابة العامة، ومحاكم الاستئناف، والنقض وغيره مما سيدرس بتوسع في مادة المرافعات.

والثاني: قضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري): ومجلس الدولة هو: جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. م ١٩٠. ومن جهاته: المحكمة الإدارية العليا، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ومحكمة القضاء الإداري، وهيئة مفوضي الدولة... وغيره مما سيدرسه لاحقاً.

كما يوجد قضاء دستوري مستقل، يمثلته المحكمة الدستورية العليا، وهي: جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها. مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة.

ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. م ١٩١.

وتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء... وغيره مما سيدرسه لاحقاً.

**** وبجانبهم توجد هيئات قضائية مستقلة، والتي أفرد المشرع الدستوري لها الفصل الخامس، وتختص في هئتين هما:**

١- هيئة قضايا الدولة: وهي: هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

(١) وهو ما يمكن تناوله بتوسع بالفرقة الثالثة في مادتي القضاء الإداري والدستوري والمرافعات المدنية والتجارية.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. م ١٩٦.

٢-هيئة النيابة الإدارية: وهي: هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية. ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة.

كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. م ١٩٧.

كما اعترف المشرع الدستوري بدور معاوني القضاء والمحامين في سير العملية القضائية. فتناولت المادة (١٩٩) منه دور الخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعي، والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري. وتناولت المادة (١٩٨) منه بيان أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع.

المحتويات

مقدمة ٣

القسم الأول: النظم السياسية

الباب الأول: النظرية العامة للدولة ٩

الفصل الأول: بيان مفهوم الدولة ١٠

الفصل الثاني: أركان الدولة ونتائج تحققها ١٣

الفصل الثالث: سيادة الدولة وحدودها ٣٩

الفصل الرابع: أصل نشأة الدولة ٦٠

الفصل الخامس: أنواع الدول ٦٤

الباب الثاني: الحكومة ٧٧

الفصل الأول: الحكومة من حيث الرئيس الأعلى ٧٩

الفصل الثاني: الحكومات من حيث طرق اختيار الحكام ٩٢

الفصل الثالث: الحكومة من حيث خضوعها للقانون ١١٤

الفصل الرابع: الحكومة من حيث مصدر السيادة ١١٥

الباب الثالث: المبدأ الديمقراطي ١١٩

الفصل الأول: معنى الديمقراطية وخصائصها ١١٩

الفصل الثاني: صور الديمقراطية ١٢٢

الباب الرابع: مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته في الأنظمة المعاصرة ١٣٥

الفصل الأول: مبدأ الفصل بين السلطات (مضمونه، ونشأته في الفكر السياسي، مزاياه وعيوبه) ١٣٦

الفصل الثاني: التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات ١٤٤

الباب الخامس : السلطات العامة ١٧٣

الفصل الأول: السلطة التشريعية ١٧٤

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ١٩٧

الفصل الثالث: السلطة القضائية ٢٠٣

الباب السادس : الحقوق والحريات العامة ٢٠٧

الفصل الأول: الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المادية ٢٠٨

الفصل الثاني: الحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المعنوية ٢١١

القسم الثاني: المبادئ الدستورية العامة والقانون الدستوري المصري

الفصل الأول: ماهية القانون الدستوري ٢٤٤

الفصل الثاني: مصادر القانون الدستوري وبيان طبيعته القانونية ٢٦١

الفصل الثالث: أساليب نشأة الدساتير ٢٨٦

الفصل الرابع: أنواع الدساتير وأشكالها ٢٩٩

الفصل الخامس: انقضاء الدساتير وأساليب نهايتها ٣١٥

دراسة النظام الدستوري المصري

الباب الأول: الأسس العامة للنظام الدستوري المصري ٣٢٥

الفصل الأول: خصائص الدستور المصري في مرحلة ما قبل دستور ١٩٢٣ ٣٢٦

الفصل الثاني: خصائص الدستور في مرحلة ما بعد دستور ١٩٢٣ وحتى ثورة ١٩٥٢ ٣٢٧

الفصل الثالث: خصائص الدستور في مرحلة ما بعد ثورة ١٩٥٢ وحتى صدور دستور ١٩٧١ ٣٣٤

الفصل الرابع: خصائص دستور ١٩٧١ الملقى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ م ٣٤٠

الفصل الخامس: الجمهورية الثالثة ودستور ٢٠١٢ ٣٥٢

الفصل السادس: دستور جمهورية مصر العربية الحالي دستور ٢٠١٤ م ٣٥٢

الباب الثاني: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري	٣٦٣
الفصل الأول: المقومات الأساسية للدولة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤	٣٦٤
الفصل الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤	٣٧١
الباب الثالث: نظام الحكم في الدولة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤	٤٠٢
الفصل الأول: السلطة التنفيذية (الحكومة تكوينها واختصاصاتها)	٤٠٥
الفصل الثاني: السلطة التشريعية (مجلس النواب أو البرلمان)	٤٢٦
الفصل الثالث: السلطة القضائية في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤	٤٧٧
المحتويات	٤٧٩